



ESTADO DO RIO DE JANEIRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ

JORNAL OFICIAL

Edição nº 1.204 | Ano 14 | Quinta-feira, 5 de outubro de 2023 | Distribuição Gratuita





ESTADO DO RIO DE JANEIRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ

JORNAL OFICIAL

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Prefeito

Rubem Vieira de Souza

Vice-Prefeito

Valter de Almeida Matos da Costa

Procurador-Geral do Município

Jenifer de Almeida Santos (Interino)

Controlador-Geral do Município

Geraldo Gomes de Oliveira Filho

Secretário Municipal de Gabinete

Frederico Antonio Carneiro de Moraes

Secretário Municipal de Governo

Milton Valviessse Gama

Secretário Municipal de Fazenda

João José de Almeida Neto

Secretário Municipal de Executiva e Comunicação

Fábio Tavares Peleteiro Fentanes

Secretário Municipal de Administração

Robens Fonseca Pedrosa Junior (Interino)

Secretário Municipal de Licitações e Contratos

Samuel Moreira da Silva

Secretária Municipal de Educação e Cultura

Nilce de Oliveira Nascimento Ramos

Secretário Municipal de Saúde

Carlos Eduardo Carneiro Zoia

Secretário Municipal de Eventos

Fabio Luis da Silva Rocha

Secretário Municipal de Desenvolvimento

Econômico Sustentável

Victor Soares Benezath

Secretária Municipal de Turismo e Esporte

Fernanda Spindola Motta

Secretário Municipal de Agricultura e Pesca

Carlos Eduardo Kifer Moreira Ribeiro

Secretário Municipal de Transporte

José Carlos da Silva Filho

Secretária Municipal de Assistência Social

Micheli Sobral dos Santos

Secretária Municipal de Obras e Urbanismo

Elisa Giovanna dos Santos Martins Dias

Secretário Municipal de Meio Ambiente e Planejamento

Antonio Marcos Barreto

Secretário Municipal de Ordem Pública e Limpeza Urbana

Adriano Soares de Rezende (Interino)

Secretário Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil e Trânsito

Gilson Stutz de Oliveira Júnior

Presidente ITAPREVI

Neilton Paixão de Jesus

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Mesa Diretora

Presidente: Gilberto Chediack Leitão Torres

Vice-Presidente: Vinícius Alves de Moura Brito

2º Vice-Presidente: Julio Cesar José de Andrade Filho

3º Vice-Presidente: José Domingos do Rozario

1º Secretário: Guilherme Severino C. de Farias Kifer Ribeiro

2º Secretário: Alexandro Valença de Paula

Vereador: Alecsandro Alves de Azevedo

Vereador: Alexandro Valença de Paula

Vereador: Fabiano José Nunes

Vereadora: Rachel Secundo da Silva

Vereador: Guilherme Severino Campos de Farias Kifer Ribeiro

Vereador: Gilberto Chediack Leitão Torres

Vereador: Haroldo Rodrigues Jesus Neto

Vereador: Jocimar Pereira do Nascimento

Vereador: José Domingos do Rozario

Vereador: Julio Cesar José de Andrade Filho

Vereador: Vinícius Alves de Moura Brito

E X P E D I E N T E

Jornal Oficial de Itaguaí

Lei nº 2.641, de 18 de dezembro de 2007
Alteração na Lei nº 3.232, 20 de maio de 2014

Disponível para download em:

<https://itaguai.rj.gov.br/jornal-oficial/>

Secretaria Municipal de Governo

Email: publicacao@itaguai.rj.gov.br

Rua: General Bocaiúva, 636, Centro, Itaguaí.

Tel: 3782-9000 | www.itaguai.rj.gov.br

Câmara Municipal de Itaguaí

Tel: (21) 2688-1136/2688-1236

www.camaraitaguai.rj.gov.br

**SAIBA COMO ESTÁ
O ANDAMENTO
DO SEU PROCESSO**



Acesse: <https://itaguai.rj.gov.br/consultar-processos/>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ
ATOS DO PODER EXECUTIVO

LEIS

LEI Nº 4.083/2023

ALTERA O NOME DE LOGRADOURO PÚBLICO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAGUAÍ-RJ;

Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º A Rua T, Qd. 21, Lt.11 no Bairro Leandro, passa a ser denominada Rua Flávia Garcia.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogando disposições em contrário.

Itaguaí, 12 de setembro de 2023.

(a) Rubem Vieira de Souza

Prefeito

LEI Nº 4.112/2023

INSTITUI O DIA DOS AVENTUREIROS NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAGUAÍ-RJ;

Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica criado no Calendário Oficial Municipal o Dia dos Aventureiros, a ser comemorado anualmente no terceiro sábado de maio.

Art. 2º Nesta data, a Prefeitura de Itaguaí, através das secretarias competentes, em especial a Secretaria de Cultura, poderá promover atividades de divulgação do Dia do Aventureiro.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. Itaguaí, 12 de setembro de 2023.

(a) Rubem Vieira de Souza

Prefeito

LEI Nº 4.113/2023

DISPÕE SOBRE A OFICIALIZAÇÃO DO LOGRADOURO PÚBLICO CONHECIDO COMO RUA 31, LOCALIZADA NO BAIRRO LEANDRO NESTE MUNICÍPIO, COMO RUA WANDERLEI DA CRUZ.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAGUAÍ-RJ;

Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominado o logradouro conhecido como Rua 31, localizado no Bairro Leandro neste Município, como "Rua Wanderlei da Cruz".

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogando-se as disposições em contrário.

Itaguaí, 12 de setembro de 2023.

(a) Rubem Vieira de Souza

Prefeito

DECRETOS

DECRETO Nº. 4.789, DE 23 DE MAIO DE 2023

DISPÕE SOBRE O REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITAGUAÍ – CODEMAI, SUA COMPOSIÇÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÍ-RJ, no uso de suas atribuições legais, de acordo com os artigos 99, VII, e 123, I, i, ambos da Lei Orgânica do Município de Itaguaí;

DECRETA:

Art. 1º. Fica instituído o Regimento Interno do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Itaguaí – CODEMAI – que consta no Anexo deste Decreto.

Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Registre-se, publique-se e cumpra-se.

(a) Rubem Vieira de Souza

Prefeito

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITAGUAÍ – CODEMAI

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Título I

Do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Itaguaí – CODEMAI

Art. 1º. O Conselho de Meio Ambiente de Itaguaí – CODEMAI – será presidido pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente e Planejamento, ao qual caberá a inclusão de pautas, e será integrado por 16 (dezesesseis) membros com direito a voto, nomeados pelo Prefeito Municipal de Itaguaí, mediante indicação dos respectivos Órgãos, assim definidos:

I – Representantes do Governo Municipal:

- a) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Assistência Social;
- b) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo;
- c) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação e Cultura;
- d) 01 (um) representante da Subsecretaria Municipal de Planejamento;
- e) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Turismo e Esportes.

II – Outros representantes governamentais:

- a) 01 (um) representante da Câmara Municipal de Itaguaí;
- b) 01 (um) representante do Instituto Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro (INEA-RJ);
- c) 01 (um) representante do Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro (ITERJ).

III – 05 (cinco) representantes de Organizações Não-Governamentais com tradição na defesa do meio ambiente no Município, sendo 01 (um) de cada entidade;

IV – 03 (três) representantes de Associação de Moradores, sendo 01 (um) de cada entidade.

§ 1º. Cada representante titular poderá indicar 01 (um) representante suplente.

§ 2º. Será válida, para votação, a quantidade mínima que houver na reunião após segunda chamada.

§ 3º. As reuniões ordinárias e extraordinárias serão convocadas pelo Presidente do Conselho por meio de endereço eletrônico (*e-mail*) dos membros ou pelo grupo de aplicativo de mensagens *WhatsApp*, e publicação no Jornal Oficial de Itaguaí ou outro meio de comunicação equivalente.

§ 4º. O Conselho é de caráter consultivo.

§ 5º. As sessões do Conselho poderão ocorrer através de meio telepresencial, preferencialmente gravadas e, na impossibilidade de gravação, com confecção de ata e leitura da mesma na própria sessão, para imediata aprovação e posterior assinatura da via física da ata.

§ 6º. Caso a sessão ocorra de forma telepresencial, e se for gravada, estará dispensada a lavratura da ata, servindo o vídeo como comprovação da sessão.

§ 7º. O *print* da tela do *software* que estiver sendo utilizado para a sessão telepresencial poderá ser utilizado como prova de concordância.

§ 8º. Caso algum integrante e/ou conselheiro tenha participado de sessão ordinária ou extraordinária, tenha aprovado a ata após a sua leitura e, por algum motivo, não tenha sido possível o atendimento ao exposto no § 5º, havendo a recusa em assinar a ata em momento posterior, sua assinatura poderá ser suprida mediante termo de declaração de outros 02 (dois) participantes e/ou conselheiros que estavam presentes, ainda que por meio remoto, na mesma sessão.

§ 9º. Quem incorrer na prática prevista no § 8º, incorrerá em penalidade que obedecerá a seguinte ordem:

I – advertência, por escrito ou por qualquer outro meio, ainda que eletrônico;

II – suspensão da sessão posterior;

III – exclusão do integrante do Conselho, sendo permitido ao Órgão representado fazer a devida substituição;

IV – exclusão do Órgão representado.

Art. 2º. Além do Presidente do CODEMAI, indicado na forma do art. 1º, o Conselho terá em sua composição:

I – 01 (um) Vice-Presidente;

II – 01 (um) 1º Secretário;

III – 01 (um) 2º Secretário;

IV – 01 (um) 1º Tesoureiro;

V – 01 (um) 2º Tesoureiro.

§ 1º. Os membros acima descritos serão eleitos a cada 02 (dois) anos contados da nomeação dos membros por Decreto do Prefeito Municipal de Itaguaí.

§ 2º. Os conselheiros acima descritos que cometerem, em reunião ou na condição de representante do Conselho, atos considerados fora do padrão da ética e da moral, bem como não cumprir este Regimento, ou não comparecer por mais de 03 (três) reuniões seguidas, podem ser substituídos por outro do mesmo Órgão representado, mediante votação e aprovação por maioria simples.

§ 3º. Os conselheiros poderão ser substituídos por outro do mesmo Órgão representado, sempre que, mediante requisição formal, desejar se retirar do Conselho.

§ 4º. O voto declarado pelo representante do conselheiro

é válido, mesmo se o titular não assinar a ata posteriormente, fazendo-se suprir esta pela assinatura do representante na lista de presença.

Art. 3º. Competirá ao Presidente do CODEMAI:

I – Representar o CODEMAI nos atos de sua vida social e jurídica;

II – Convocar, instalar e presidir reuniões em caráter ordinário ou extraordinário do CODEMAI;

III – Assinar atas, as correspondências e demais documentos com o Secretário e com o Tesoureiro;

IV – Abrir e rubricar os livros de presença, as atas e demais registros;

V – Autorizar despesas administrativas;

VI – Constituir Advogados no interesse do CODEMAI, mediante homologação;

VII – Competirá indicar membros técnicos, desde que não haja profissional nos quadros da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Planejamento, para a elaboração de estudos e projetos no desenvolvimento das diretrizes ambientais;

VIII – Dar o voto de desempate, caso ocorra.

Art. 4º. Competirá ao Vice-Presidente substituir o Presidente quando da impossibilidade de realizar os atos do artigo 3º, bem como auxiliar o Presidente sempre que requisitado.

Art. 5º. Competirá ao 1º e ao 2º Secretários, sempre em ordem prioritária:

I – Redigir a termo os atos do CODEMAI, lavrando-os em ata, respeitando o § 2º do artigo 1º;

II – Gravar e armazenar em meio digital, as reuniões telepresenciais;

III – Ler as atas em voz alta, ao fim da reunião para sua aprovação, bem como ler as atas das reuniões anteriores que não tiverem sido ratificadas ou aprovadas, para, ao fim, consignar o resultado;

IV – Colher as assinaturas em atas no dia da reunião presencial e, posteriormente, em caso de reunião telepresencial, observado o disposto nos §§ 2º ao 4º do artigo 1º.

Art. 6º. Competirá ao 1º e ao 2º Tesoureiros, sempre em ordem prioritária:

I – Realizar os serviços de tesouraria e contabilidade;

II – Ter, sob sua guarda, a escrituração contábil;

III – Proceder a depósitos bancários;

IV – Efetuar pagamentos devidamente autorizados;

V – Recolher importâncias recebidas e assinar recibos, bem como consigná-los em livro contábil, sob pena de responsabilidade;

VI – Referendar, juntamente com o Presidente, transferências bancárias e assinatura de títulos;

VII – Obrigatoriamente fornecer aos conselheiros balancetes do movimento financeiro;

VIII – Apresentar ao CODEMAI relatório e apresentação de contas anual para aceitação ou não.

Art. 7º. O CODEMAI poderá instituir, sempre que necessário, câmaras técnicas em diversas áreas de interesses e, ainda, recorrer à técnicos do Conselho, de notória es-

pecialização em assuntos de relevante interesse, desde que não exista técnico da formação nos quadros da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Planejamento.

Parágrafo Único. Poderão ser formadas comissões de constituição paritária, para tratarem de programas específicos.

Art. 8º. As Câmaras Técnicas serão:

I – Permanentes: as que subsistem sem prazo determinado para substituição e cuja a criação se faz, somente, através de Resolução do CODEMAI que disponha de matéria regimental;

II – Temporárias: as que são constituídas com finalidades especiais e se extinguem quando alcançado o fim a que se destinam ou quando expirado o seu prazo de duração.

Art. 9º. A criação das Câmaras Técnicas será proposta, mediante justificativa, por qualquer integrante do Conselho e submetida à aprovação na reunião seguinte, por maioria simples.

Parágrafo Único. As propostas do *caput* deste artigo que forem reprovadas em reunião poderão ser reapresentadas em outra reunião, desde que com as alterações dos temas pelas quais fora reprovada na reunião anterior.

Art. 10. O CODEMAI manterá intercâmbio com os demais Órgãos congêneres municipais, estaduais e federais.

Art. 11. O CODEMAI, a partir de informação ou notificação de atividade causadora de impacto ambiental, diligenciará para que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Planejamento providencie sua apuração e determine às providências cabíveis.

Art. 12. Todos os atos praticados pelo CODEMAI devem ser transparentes e de forma a que qualquer um do povo possa ter acesso.

Art. 13. O CODEMAI deverá sempre seguir as diretrizes da Lei municipal nº. 3.926, de 25 de março de 2021.

Art. 14. Além do Presidente, com anuência de pelo menos 1/3 (um terço) dos conselheiros e mediante justificativa, qualquer integrante pode convocar reunião em caráter extraordinário.

Art. 15. As reuniões do CODEMAI serão públicas, permitindo a manifestação de representantes de Órgãos, entidades ou autoridades, quando convidados pelo Presidente ou pelos conselheiros, entretanto, não tendo direito a voto e com tempo de fala designado pelo Presidente ou seu representante.

Art. 16. As reuniões e atos do CODEMAI primarão pelos princípios da celeridade, simplicidade, economicidade e legalidade, sendo o resultado das deliberações soberanas aos conselheiros.

Parágrafo Único. Depois que um item da pauta for aprovado, em hipótese nenhuma ele poderá ser revisto na mesma reunião, ou nas 06 (seis) reuniões seguintes, visando a manutenção do ato jurídico perfeito e da vontade soberana do Conselho.

Art. 17. Os temas que não versarem sobre o meio ambiente, sobre o Código de Meio Ambiente de Itaguaí ou sobre os artigos constantes neste Regimento serão rechaçados de pronto.

Parágrafo Único. Depois de alertado, insistindo o conselheiro em manter-se no tema, poderá incorrer na prática descrita no § 2º do artigo 2º.

Art. 18. Os casos omissos deste Regimento poderão ser deliberados em reunião do CODEMAI.

Art. 19. O presente Regimento entrará em vigor a partir da sua publicação, revogando-se as disposições contrárias, especialmente o Decreto nº. 4.169, de 03 de outubro de 2016.

DECRETO Nº 4.806 DE 01 DE AGOSTO DE 2023.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAGUAÍ – RJ, usando de suas atribuições legais, de acordo com o artigo 123, inciso I, alínea “i” e artigo 99, inciso VII, ambos da Lei Orgânica do Município, promulgada em 09 de julho de 2009.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar no valor de R\$ 32.489.773,32 (Trinta e dois milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, setecentos e setenta e três reais e trinta e dois centavos), nas seguintes dotações do orçamento vigente, de acordo com o quadro abaixo:

Telefone: (21) 3782-9000
E-mail: faleconosco@itaguai.rj.gov.br



Telefone: (21) 3782-9000
E-mail: faleconosco@itaguai.rj.gov.br

Telefone: (21) 3782-9000
E-mail: faleconosco@itaguai.rj.gov.br



Telefone: (21) 3782-9000
E-mail: faleconosco@itaguai.rj.gov.br

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ							
CÓDIGO	PROJETO / ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	ELEMENTO	FUNÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	ADICIONAR	SUBTRAIR
13	2.177	Sentenças Judiciais - Outros Precatórios Judiciais	31909197	02	Anulação de crédito	0,00	409.574,44
14	2.177	Sentença Judiciais - Outras Sentenças Judiciais	31909199	02	Anulação de crédito	0,00	151.595,74
15	2.177	Sentenças Judiciais - Precatórios	33909101	02	Anulação de crédito	748.404,26	0,00
17	2.177	Sentenças Judiciais	33909102	02	Anulação de crédito	0,00	20.633,88
17	2.177	Sentenças Judiciais	33909102	02	Anulação de crédito	100.000,00	0,00
19	2.177	Indenizações e Restituições	33909300	02	Anulação de crédito	0,00	100.000,00
12	2.003	Equipamentos e Material Permanente	44905200	04	Anulação de crédito	0,00	166.600,20
21	2.018	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33903900	04	Anulação de crédito	0,00	1.700,00
66	2.485	Obrigações Patronais	31901300	04	Anulação de crédito	1.200.000,00	0,00
189	2.385	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33903900	04	Anulação de crédito	554.210,12	0,00
190	2.385	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33903900	04	Anulação de crédito	2.419,69	0,00
192	2.385	Obras e Instalações	44905100	04	Anulação de crédito	0,00	110.000,00
195	2.385	Equipamentos e Material Permanente	44905200	04	Anulação de crédito	0,00	125.000,00
196	2.385	Equipamentos e Material Permanente	44905200	04	Anulação de crédito	0,00	1.545.732,41
626	2.116	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33903900	04	Anulação de crédito	0,00	145.890,78
635	2.200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33903900	04	Anulação de crédito	295.890,78	0,00
872	1.014	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33903900	04	Anulação de crédito	0,00	5.188,24
879	2.002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33903900	04	Anulação de crédito	0,00	1.651.654,71
880	2.002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33903900	04	Anulação de crédito	0,00	150.000,00
1122	2.623	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33903600	04	Anulação de crédito	0,00	3.510,00
1127	2.624	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33903900	04	Anulação de crédito	3.510,00	0,00
1190	2.185	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33903900	04	Anulação de crédito	1.400,00	0,00
1239	2.018	Diárias - Civil	33901400	04	Anulação de crédito	0,00	9.000,00
1267	2.385	Material de Consumo	33903000	04	Anulação de crédito	0,00	183.219,66
1325	2.185	Despesas de Exercícios Anteriores	33909200	04	Anulação de crédito	300,00	0,00
1156	2.473	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	33904000	06	Anulação de crédito	0,00	1.200.000,00
217	2.033	Contribuições	33504100	12	Anulação de crédito	0,00	400,00
232	2.049	Material de Consumo	33903000	12	Anulação de crédito	36.000,00	0,00
233	2.049	Material de Consumo	33903000	12	Anulação de crédito	0,00	507.883,00

234	2.049	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	33903200	12	Anulação de crédito	0,00	3.000,00
235	2.049	Outras Desp. Pessoal Decor. Cont. Terceirização	33903400	12	Anulação de crédito	0,00	3.000,00
236	2.049	Serviços de Consultoria	33903500	12	Anulação de crédito	0,00	8.000,00
239	2.049	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33903900	12	Anulação de crédito	168.574,00	0,00
244	2.049	Despesas de Exercícios Anteriores	33909200	12	Anulação de crédito	47.000,00	0,00
245	2.049	Indenizações e Restituições	33909300	12	Anulação de crédito	940,00	0,00
248	2.049	Equipamentos e Material Permanente	44905200	12	Anulação de crédito	18.000,00	0,00
254	2.055	Material de Consumo	33903000	12	Anulação de crédito	0,00	10.000,00
255	2.055	Serviços de Consultoria	33903500	12	Anulação de crédito	0,00	10.000,00
256	2.055	Equipamentos e Material Permanente	44905200	12	Anulação de crédito	0,00	8.000,00
257	2.518	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33903600	12	Anulação de crédito	0,00	4.000,27
259	2.518	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33903900	12	Anulação de crédito	0,00	10.000,00
264	2.519	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31901100	12	Suplementação por excesso de arrecadação	2.224.142,81	0,00
272	2.519	Indenizações Restituições Trabalhistas	31909400	12	Anulação de crédito	0,00	18.918,96
273	2.519	Contribuições Patronais	31911300	12	Anulação de crédito	0,00	531.640,00
278	2.519	Auxilio-Alimentação	33904600	12	Anulação de crédito	0,00	245.618,00
280	2.519	Auxilio-Transporte	33904900	12	Anulação de crédito	0,00	500.000,00
283	2.527	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31901100	12	Anulação de crédito	0,00	5.000.000,00
284	2.527	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31901100	12	Anulação de crédito	5.000.000,00	0,00
361	2.045	Material de Consumo	33903000	12	Anulação de crédito	0,00	82.569,30
363	2.045	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33903900	12	Anulação de crédito	0,00	20.000,00
367	2.048	Material de Consumo	33903000	12	Anulação de crédito	0,00	24.267,20
367	2.048	Material de Consumo	33903000	12	Anulação de crédito	10.000,00	0,00
369	2.048	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33903900	12	Anulação de crédito	21.618,00	0,00
374	2.050	Material de Consumo	33903000	12	Anulação de crédito	0,00	10.820,97
374	2.050	Material de Consumo	33903000	12	Anulação de crédito	435.000,00	0,00
375	2.050	Material de Consumo	33903000	12	Anulação de crédito	0,00	1.405.411,00
378	2.050	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33903900	12	Anulação de crédito	824.445,00	0,00
379	2.050	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33903900	12	Anulação de crédito	400.000,00	0,00
380	2.050	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	33904000	12	Anulação de crédito	0,00	47.092,88
383	2.050	Equipamentos e Material Permanente	44905200	12	Anulação de crédito	190.100,00	0,00

389	2.052	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33903900	12	Anulação de crédito	0,00	19.200,00
391	2.071	Material de Consumo	33903000	12	Anulação de crédito	195.000,00	0,00
395	2.071	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33903900	12	Anulação de crédito	1.276.000,00	0,00
399	2.310	Material de Consumo	33903000	12	Anulação de crédito	32.500,00	0,00
401	2.310	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33903900	12	Anulação de crédito	39.519,00	0,00
404	2.310	Equipamentos e Material Permanente	44905200	12	Anulação de crédito	0,00	57.432,05
407	2.311	Material de Consumo	33903000	12	Anulação de crédito	197.000,00	0,00
410	2.311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33903900	12	Anulação de crédito	191.462,00	0,00
412	2.311	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	33904000	12	Anulação de crédito	0,00	20.419,28
431	2.522	Serviços de Consultoria	33903500	12	Anulação de crédito	0,00	13.000,00
432	2.522	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33903600	12	Anulação de crédito	0,00	20.000,00
436	2.523	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33903900	12	Anulação de crédito	0,00	20.000,00
446	2.528	Material de Consumo	33903000	12	Anulação de crédito	0,00	147.613,33
465	2.535	Material de Consumo	33903000	12	Anulação de crédito	0,00	165.988,20
468	2.538	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33903900	12	Anulação de crédito	0,00	20.000,00
470	2.539	Material de Consumo	33903000	12	Anulação de crédito	0,00	10.000,00
471	2.539	Serviços de Consultoria	33903500	12	Anulação de crédito	0,00	5.000,00
472	2.539	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33903900	12	Anulação de crédito	0,00	10.000,00
473	2.540	Material de Consumo	33903000	12	Anulação de crédito	0,00	174.961,18
476	2.542	Material de Consumo	33903000	12	Anulação de crédito	0,00	10.000,00
477	2.542	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33903900	12	Anulação de crédito	0,00	50.000,00
482	2.544	Material de Consumo	33903000	12	Anulação de crédito	0,00	126.216,38
1304	2.522	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33903900	12	Anulação de crédito	0,00	1.196.099,63
1319	2.050	Material de Consumo	33903000	12	Anulação de crédito	1.196.099,63	0,00
1328	2.048	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	33904000	12	Anulação de crédito	3.071,00	0,00
1329	2.050	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	33904000	12	Anulação de crédito	126.007,00	0,00
1330	2.311	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	33904000	12	Anulação de crédito	48.626,00	0,00
1331	2.049	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	33904000	12	Anulação de crédito	49.931,00	0,00
1332	2.310	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	33904000	12	Anulação de crédito	9.122,00	0,00
1338	2.049	Indenizações e Restituições	33909300	12	Anulação de crédito	537,00	0,00
499	2.241	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33903900	13	Anulação de crédito	9.954,00	0,00

500	2.241	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	33904000	13	Anulação de crédito	0,00	9.954,00
502	2.241	Equipamentos e Material Permanente	44905200	13	Anulação de crédito	0,00	14.582,00
516	2.245	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33903900	13	Anulação de crédito	14.525,00	0,00
517	2.245	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	33904000	13	Anulação de crédito	0,00	14.525,00
535	2.314	Diárias - Civil	33901400	13	Anulação de crédito	8.000,00	0,00
541	2.314	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33903900	13	Anulação de crédito	0,00	16.100,00
547	2.314	Indenizações e Restituições	33909300	13	Anulação de crédito	5.300,00	0,00
551	2.326	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33903900	13	Anulação de crédito	10.668,00	0,00
552	2.326	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	33904000	13	Anulação de crédito	0,00	10.668,00
559	2.461	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33903900	13	Anulação de crédito	9.161,00	0,00
560	2.461	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	33904000	13	Anulação de crédito	0,00	9.161,00
564	2.462	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33903900	13	Anulação de crédito	6.573,00	0,00
565	2.462	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	33904000	13	Anulação de crédito	0,00	6.573,00
575	2.464	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33903900	13	Anulação de crédito	14.582,00	0,00
1271	2.241	Material de Consumo	33903000	13	Anulação de crédito	450,00	0,00
1272	2.464	Material de Consumo	33903000	13	Anulação de crédito	220,00	0,00
1274	2.461	Material de Consumo	33903000	13	Anulação de crédito	280,00	0,00
1320	2.464	Equipamentos e Material Permanente	44905200	13	Anulação de crédito	200,00	0,00
1321	2.461	Equipamentos e Material Permanente	44905200	13	Anulação de crédito	550,00	0,00
1322	2.245	Equipamentos e Material Permanente	44905200	13	Anulação de crédito	550,00	0,00
1323	2.326	Equipamentos e Material Permanente	44905200	13	Anulação de crédito	550,00	0,00
152	1.072	Material de Consumo	33903000	15	Anulação de crédito	0,00	10.155,68
154	1.072	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33903900	15	Anulação de crédito	2.445.278,24	0,00
155	1.072	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33903900	15	Anulação de crédito	0,00	2.419,69
156	1.072	Obras e Instalações	44905100	15	Anulação de crédito	0,00	567.333,57
157	1.072	Obras e Instalações	44905100	15	Anulação de crédito	0,00	400.000,00
158	1.072	Obras e Instalações	44905100	15	Anulação de crédito	0,00	860.380,61
175	2.249	Material de Consumo	33903000	15	Anulação de crédito	0,00	100.900,00
178	2.249	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33903900	15	Anulação de crédito	2.600.900,00	0,00
180	2.249	Indenizações e Restituições	33909300	15	Anulação de crédito	0,00	2.500.000,00
204	2.415	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44903900	17	Anulação de crédito	0,00	657.524,59

971	2.399	Material de Consumo	33903000	20	Anulação de crédito	9.000,00	0,00
741	2.470	Material de Consumo	33903000	26	Anulação de crédito	0,00	200.000,00
758	2.470	Equipamentos e Material Permanente	44905200	26	Anulação de crédito	0,00	200.000,00
166	1.078	Obras e Instalações	44905100	27	Anulação de crédito	1.459.858,16	0,00
866	0.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33903900	28	Anulação de crédito	0,00	800.000,00
868	0.000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	46907100	28	Anulação de crédito	650.000,00	0,00
870	0.000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	46917100	28	Anulação de crédito	0,00	650.000,00
TOTAL						22.893.428,69	23.526.128,83

UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	PROJETO/ ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	ELEMENTO	FUNÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	ADICIONAR	SUBTRAIR
4	2.432	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33903600	10	Anulação de crédito	0,00	10.000,00
9	2.432	Equipamentos e Material Permanente	44905200	10	Anulação de crédito	0,00	20.000,00
11	1.119	Obras e Instalações	44905100	10	Anulação de crédito	0,00	9.582,28
11	1.119	Obras e Instalações	44905100	10	Anulação de crédito	180.000,00	0,00
25	2.027	Equipamentos e Material Permanente	44905200	10	Anulação de crédito	0,00	678,83
27	2.027	Equipamentos e Material Permanente	44905200	10	Anulação de crédito	80.000,00	0,00
30	2.029	Material de Consumo	33903000	10	Anulação de crédito	0,00	15.000,00
31	2.029	Material de Consumo	33903000	10	Anulação de crédito	0,00	20.000,00
33	2.030	Material de Consumo	33903000	10	Anulação de crédito	0,00	99.077,26
33	2.030	Material de Consumo	33903000	10	Anulação de crédito	82.000,00	0,00
34	2.030	Material de Consumo	33903000	10	Anulação de crédito	0,00	32.100,00
34	2.030	Material de Consumo	33903000	10	Anulação de crédito	110.000,00	0,00
47	2.069	Material de Consumo	33903000	10	Anulação de crédito	0,00	905,14
51	2.069	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33903600	10	Anulação de crédito	0,00	5.000,00
53	2.069	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33903900	10	Anulação de crédito	0,00	29.313,26
56	2.069	Equipamentos e Material Permanente	44905200	10	Anulação de crédito	0,00	20.000,00
62	2.113	Despesas de Exercícios Anteriores	31909200	10	Anulação de crédito	0,00	5.000,00
63	2.113	Material de Consumo	33903000	10	Anulação de crédito	0,00	20.000,00
64	2.113	Material de Consumo	33903000	10	Anulação de crédito	0,00	20.000,00
67	2.113	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33903600	10	Anulação de crédito	0,00	5.000,00
68	2.113	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33903600	10	Anulação de crédito	0,00	5.000,00

72	2.113	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33903900	10	Anulação de crédito	0,00	30.000,00
75	2.113	Despesas de Exercícios Anteriores	33909200	10	Anulação de crédito	0,00	5.000,00
76	2.113	Equipamentos e Material Permanente	44905200	10	Anulação de crédito	0,00	743,00
77	2.113	Equipamentos e Material Permanente	44905200	10	Anulação de crédito	0,00	30.000,00
81	2.131	Rateio pela Participação em Consórcio Público	31717000	10	Anulação de crédito	25.680,00	0,00
82	2.131	Rateio pela Participação em Consórcio Público	33717000	10	Anulação de crédito	6.420,00	0,00
91	2.133	Outros Benefícios Assistenciais	33900800	10	Anulação de crédito	0,00	2.000,00
93	2.133	Material de Consumo	33903000	10	Anulação de crédito	50.000,00	0,00
97	2.133	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33903600	10	Anulação de crédito	0,00	70.000,00
100	2.133	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33903900	10	Anulação de crédito	0,00	5.000,00
100	2.133	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33903900	10	Anulação de crédito	1.391.394,73	0,00
109	2.133	Equipamentos e Material Permanente	44905200	10	Anulação de crédito	0,00	27.527,16
111	2.136	Material de Consumo	33903000	10	Anulação de crédito	0,00	15.000,00
116	2.136	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33903900	10	Anulação de crédito	0,00	10.000,00
120	2.136	Equipamentos e Material Permanente	44905200	10	Anulação de crédito	0,00	5.000,00
124	2.138	Material de Consumo	33903000	10	Anulação de crédito	0,00	11.646,07
127	2.138	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33903600	10	Anulação de crédito	0,00	10.000,00
130	2.138	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33903900	10	Anulação de crédito	0,00	10.000,00
135	2.138	Equipamentos e Material Permanente	44905200	10	Anulação de crédito	0,00	3.912,46
143	2.140	Material de Consumo	33903000	10	Anulação de crédito	0,00	5.000,00
148	2.141	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33903600	10	Anulação de crédito	0,00	3.000,00
149	2.141	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33903900	10	Anulação de crédito	0,00	27.501,00
150	2.141	Equipamentos e Material Permanente	44905200	10	Anulação de crédito	0,00	30.000,00
151	2.142	Material de Consumo	33903000	10	Anulação de crédito	0,00	50.000,00
153	2.143	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33903900	10	Anulação de crédito	0,00	50.000,00
154	2.143	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33903900	10	Anulação de crédito	0,00	131.445,38
155	2.143	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33903900	10	Anulação de crédito	0,00	10.000,00
156	2.143	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33903900	10	Anulação de crédito	0,00	112.206,01
161	2.146	Material de Consumo	33903000	10	Anulação de crédito	0,00	20.000,00
162	2.146	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33903900	10	Anulação de crédito	0,00	10.000,00

165	2.147	Obrigações Patronais	31901300	10	Superávit Financeiro	501.867,93	0,00
173	2.147	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33903900	10	Anulação de crédito	0,00	82.000,00
176	2.147	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33903900	10	Anulação de crédito	0,00	60.000,00
184	2.147	Equipamentos e Material Permanente	44905200	10	Anulação de crédito	0,00	89.031,48
189	2.150	Material de Consumo	33903000	10	Anulação de crédito	0,00	33.912,21
201	2.151	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33903900	10	Anulação de crédito	0,00	27.896,36
204	2.151	Equipamentos e Material Permanente	44905200	10	Anulação de crédito	0,00	50.000,00
211	2.195	Material de Consumo	33903000	10	Anulação de crédito	0,00	68.536,07
213	2.195	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33903600	10	Anulação de crédito	0,00	5.000,00
216	2.195	Equipamentos e Material Permanente	44905200	10	Anulação de crédito	0,00	5.000,00
228	2.199	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33903900	10	Anulação de crédito	0,00	20.000,00
234	2.199	Equipamentos e Material Permanente	44905200	10	Anulação de crédito	0,00	50.000,00
239	2.304	Despesas de Exercícios Anteriores	31909200	10	Anulação de crédito	0,00	1.000,00
242	2.304	Material de Consumo	33903000	10	Anulação de crédito	50.000,00	0,00
246	2.304	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33903900	10	Anulação de crédito	0,00	30.000,00
251	2.304	Equipamentos e Material Permanente	44905200	10	Anulação de crédito	0,00	5.816,02
252	2.304	Equipamentos e Material Permanente	44905200	10	Anulação de crédito	0,00	10.000,00
257	2.305	Despesas de Exercícios Anteriores	31909200	10	Anulação de crédito	0,00	10.000,00
258	2.305	Material de Consumo	33903000	10	Anulação de crédito	0,00	50.000,00
261	2.305	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33903600	10	Anulação de crédito	25.000,00	0,00
264	2.305	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33903900	10	Anulação de crédito	0,00	15.000,00
267	2.305	Equipamentos e Material Permanente	44905200	10	Anulação de crédito	0,00	20.000,00
276	2.484	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33903900	10	Anulação de crédito	0,00	850,00
279	2.486	Equipamentos e Material Permanente	44905200	10	Anulação de crédito	0,00	15.274,45
280	2.486	Equipamentos e Material Permanente	44905200	10	Anulação de crédito	0,00	11.000,00
280	2.486	Equipamentos e Material Permanente	44905200	10	Anulação de crédito	30.000,00	0,00
283	2.487	Material de Consumo	33903000	10	Anulação de crédito	0,00	50.000,00
285	2.487	Material de Consumo	33903000	10	Anulação de crédito	0,00	70.000,00
288	2.488	Material de Consumo	33903000	10	Anulação de crédito	0,00	251,10
291	2.488	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33903600	10	Anulação de crédito	0,00	11.920,00
293	2.488	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33903900	10	Anulação de crédito	0,00	25.000,00

297	2.488	Equipamentos e Material Permanente	44905200	10	Anulação de crédito	0,00	25.000,00
298	2.488	Equipamentos e Material Permanente	44905200	10	Anulação de crédito	0,00	80.000,00
300	2.555	Material de Consumo	33903000	10	Anulação de crédito	0,00	10.000,00
303	2.555	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33903900	10	Anulação de crédito	0,00	15.000,00
306	2.555	Equipamentos e Material Permanente	44905200	10	Anulação de crédito	0,00	30.000,00
307	2.626	Material de Consumo	33903000	10	Anulação de crédito	0,00	14.645,00
308	2.626	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33903600	10	Anulação de crédito	0,00	42.000,00
309	2.626	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33903900	10	Anulação de crédito	0,00	18.021,10
314	2.627	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33903900	10	Anulação de crédito	712.206,01	0,00
315	2.632	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33903600	10	Anulação de crédito	0,00	1.400,00
317	2.632	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33903900	10	Anulação de crédito	0,00	20.000,00
321	2.633	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31901100	10	Anulação de crédito	0,00	84.800,00
322	2.633	Diárias - Civil	33901400	10	Anulação de crédito	0,00	3.000,00
323	2.633	Material de Consumo	33903000	10	Anulação de crédito	0,00	5.000,00
324	2.633	Equipamentos e Material Permanente	44905200	10	Anulação de crédito	0,00	15.500,00
328	2.634	Equipamentos e Material Permanente	44905200	10	Anulação de crédito	0,00	10.000,00
331	2.635	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33903900	10	Anulação de crédito	0,00	1.729,40
333	2.636	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	33904000	10	Anulação de crédito	0,00	54.479,70
347	2.195	Material de Consumo	33903000	10	Anulação de crédito	0,00	600.000,00
1301	2.133	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33903900	10	Anulação de crédito	0,00	700.000,00
1333	2.635	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33903900	10	Dotação transferida	700.000,00	0,00
1335	2.636	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	33904000	10	Anulação de crédito	107.000,00	0,00
1336	2.636	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	33904000	10	Anulação de crédito	400.000,00	0,00
TOTAL						4.451.568,67	3.549.700,74

UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	PROJETO/ ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	ELEMENTO	FUNÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	ADICIONAR	SUBTRAIR
1	2.300	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31901100	04	Dotação transferida	1.300.000,00	0,00
2	2.300	Obrigações Patronais	31901300	04	Dotação transferida	200.000,00	0,00
4	2.300	Contribuições Patronais	31911300	04	Dotação transferida	330.000,00	0,00
8	2.300	Material de Consumo	33903000	04	Anulação de crédito	30.449,71	0,00
17	2.300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33903600	04	Anulação de crédito	0,00	68.735,74

19	2.300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33903900	04	Dotação transferida	325.182,52	0,00
22	2.300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33903900	04	Anulação de crédito	413.410,98	0,00
27	2.300	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	33904000	04	Anulação de crédito	133.322,96	0,00
29	2.300	Auxilio-Alimentação	33904600	04	Dotação transferida	181.000,00	0,00
31	2.300	Auxilio-Transporte	33904900	04	Dotação transferida	75.000,00	0,00
47	2.300	Aquisição de Imóveis	44906100	04	Anulação de crédito	0,00	139.296,71
63	2.654	Material de Consumo	33903000	04	Anulação de crédito	239,60	0,00
1327	2.300	Material de Consumo	33903000	04	Anulação de crédito	100.712,00	0,00
551	2.299	Equipamentos e Material Permanente	44905200	08	Anulação de crédito	0,00	100.712,00
590	2.672	Material de Consumo	33903000	08	Anulação de crédito	0,00	17.666,08
596	2.672	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	33903200	08	Anulação de crédito	0,00	20.000,00
597	2.672	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	33903200	08	Anulação de crédito	0,00	24.015,79
605	2.672	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33903900	08	Anulação de crédito	227.983,21	0,00
606	2.672	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33903900	08	Anulação de crédito	9.392,28	0,00
611	2.672	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	33904000	08	Anulação de crédito	0,00	1.000,00
623	2.672	Equipamentos e Material Permanente	44905200	08	Anulação de crédito	0,00	18.631,28
624	2.672	Equipamentos e Material Permanente	44905200	08	Anulação de crédito	0,00	57.873,72
641	2.673	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33903900	08	Anulação de crédito	0,00	5.712,01
654	2.674	Material de Consumo	33903000	08	Anulação de crédito	0,00	5.000,00
660	2.674	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33903600	08	Anulação de crédito	0,00	200,00
666	2.674	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33903900	08	Anulação de crédito	0,00	10.000,00
702	2.676	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33903600	08	Anulação de crédito	0,00	1.000,00
708	2.676	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33903900	08	Anulação de crédito	0,00	1.321,46
714	2.676	Equipamentos e Material Permanente	44905200	08	Anulação de crédito	0,00	3.747,44
720	2.677	Material de Consumo	33903000	08	Anulação de crédito	0,00	10.000,00
726	2.677	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33903900	08	Anulação de crédito	0,00	10.000,00
735	2.679	Material de Consumo	33903000	08	Anulação de crédito	21.609,77	0,00
740	2.679	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33903600	08	Anulação de crédito	0,00	1.000,00
752	2.679	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	33904000	08	Anulação de crédito	0,00	4.632,62
758	2.679	Obras e Instalações	44905100	08	Anulação de crédito	0,00	10.000,00
764	2.679	Equipamentos e Material Permanente	44905200	08	Anulação de crédito	0,00	15.000,00

789	2.680	Equipamentos e Material Permanente	44905200	08	Anulação de crédito	0,00	1.000,00
803	2.681	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33903600	08	Anulação de crédito	0,00	1.000,00
806	2.681	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33903600	08	Anulação de crédito	0,00	2.203,31
809	2.681	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33903900	08	Anulação de crédito	0,00	900,00
821	2.681	Obras e Instalações	44905100	08	Anulação de crédito	0,00	1.000,00
827	2.681	Equipamentos e Material Permanente	44905200	08	Anulação de crédito	0,00	400,00
896	2.686	Material de Consumo	33903000	08	Anulação de crédito	0,00	2.058,17
902	2.686	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33903600	08	Anulação de crédito	0,00	61.606,57
905	2.686	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33903900	08	Anulação de crédito	62.068,83	0,00
908	2.686	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33903900	08	Anulação de crédito	0,00	129.069,18
934	2.687	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	33904800	08	Anulação de crédito	0,00	1.228,88
975	2.689	Material de Consumo	33903000	08	Anulação de crédito	14.623,51	0,00
1011	2.690	Material de Consumo	33903000	08	Anulação de crédito	1.307,96	0,00
1025	2.690	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33903900	08	Anulação de crédito	0,00	128.932,85
1031	2.690	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	33904000	08	Anulação de crédito	0,00	4.831,41
1043	2.690	Equipamentos e Material Permanente	44905200	08	Anulação de crédito	0,00	10.000,00
1067	2.691	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	33904800	08	Dotação transferida	16.200,00	0,00
1071	2.692	Diárias - Civil	33901400	08	Anulação de crédito	0,00	5.000,00
1071	2.692	Diárias - Civil	33901400	08	Anulação de crédito	8.327,38	0,00
1073	2.692	Material de Consumo	33903000	08	Anulação de crédito	0,00	10.000,00
1075	2.692	Passagens e Despesas com Locomoção	33903300	08	Anulação de crédito	0,00	2.000,00
1075	2.692	Passagens e Despesas com Locomoção	33903300	08	Anulação de crédito	1.758,00	0,00
1077	2.692	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33903600	08	Anulação de crédito	0,00	2.000,00
1081	2.692	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	33904000	08	Anulação de crédito	0,00	5.000,00
1083	2.692	Obras e Instalações	44905100	08	Anulação de crédito	0,00	5.000,00
1085	2.692	Equipamentos e Material Permanente	44905200	08	Anulação de crédito	0,00	2.000,00
1089	2.574	Material de Consumo	33903000	08	Anulação de crédito	0,00	20.000,00
1095	2.574	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33903900	08	Anulação de crédito	0,00	27.604,00
1097	2.574	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	33904000	08	Anulação de crédito	0,00	2.048,32
1099	2.574	Obras e Instalações	44905100	08	Anulação de crédito	0,00	1.000,00
1101	2.574	Equipamentos e Material Permanente	44905200	08	Anulação de crédito	0,00	8.120,00

1112	2.694	Material de Consumo	33903000	08	Anulação de crédito	0,00	40.000,00
1123	2.694	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33903900	08	Anulação de crédito	0,00	10.085,38
1128	2.694	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	33904000	08	Anulação de crédito	0,00	2.068,83
1133	2.694	Equipamentos e Material Permanente	44905200	08	Anulação de crédito	0,00	20.000,00
1165	2.696	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31901100	08	Anulação de crédito	47.873,72	0,00
1181	2.696	Equipamentos e Material Permanente	44905200	08	Anulação de crédito	0,00	47.873,72
1204	2.682	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33903900	08	Anulação de crédito	0,00	307,96
1324	2.691	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33903900	08	Anulação de crédito	36.263,95	0,00
TOTAL						3.536.726,38	1.079.883,43
UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE							
CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	ELEMENTO	FUNÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	ADICIONAR	SUBTRAIR
1326	2.701	Subvenções Sociais	33504300	08	Superávit Financeiro	1.600.000,00	0,00
TOTAL						1.600.000,00	0,00
UNIDADE GESTORA: CODUITA							
CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	ELEMENTO	FUNÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	ADICIONAR	SUBTRAIR
8	2.192	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33903600	04	Anulação de crédito	0,00	8.049,58
11	2.192	Sentenças Judiciais	33909100	04	Anulação de crédito	8.049,58	0,00
TOTAL						8.049,58	8.049,58
TOTAL GERAL						32.489.773,32	28.163.762,58

Art. 2º - Os recursos necessários ao Crédito Suplementar de que trata este decreto, correrão por conta do inciso I, II e III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, da Lei Orçamentária Anual de nº 4.055 de 09 de janeiro de 2023;

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor produzindo seu efeito a partir desta data, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique e cumpra-se.

(a) Rubem Vieira de Souza
Prefeito

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2022			
(1) Cont Vinc: C/C 85770-X, APL 85770-X		Fonte de Recursos: 635	Ficha: 165
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 1.532.662,12	Restos a Pagar	R\$ 470.820,72
		Retenções e Consignações	R\$ 559.973,47
		SUPERÁVIT (4)	R\$ 501.867,93
TOTAL	R\$ 1.532.662,12	TOTAL	R\$ 1.532.662,12

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2022			
(1) Cont Vinc: C/C 76315-2, APL 76315-2		Fonte de Recursos: 759	Ficha: 1326
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 2.665.126,66	Restos a Pagar	R\$ 3.307,81
		Retenções e Consignações	R\$ 0,00
		SUPERÁVIT (4)	R\$ 2.661.818,85
TOTAL	R\$ 2.665.126,66	TOTAL	R\$ 2.665.126,66

DEMONSTRATIVO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	
<i>Transferências de Recursos Complementar da União ao Fundeb - VAAF</i>	
Orçamento/2023	
1. Receita Prevista	907.662,34
2. Arrecadado JAN/AGOSTO	12.606.720,83
MENOS: Créditos por Excesso de Arrecadação Abertos / 2023	11.699.058,49
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO A REALIZAR	0,00
FONTE: DEMONSTRATIVO DA RECEITA – MODERNIZAÇÃO PÚBLICA.	

DECRETO Nº 4.812, DE 22 DE SETEMBRO DE 2023.

APROVA O REGULAMENTO QUE DISCIPLINA O SERVIÇO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA E INDUSTRIAL DOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÍ, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÍ, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, de acordo com os artigos 99, VII e 123, I, i, ambos da Lei Orgânica do Município, promulgada em 09 de julho de 2009; e

Considerando a Lei Municipal nº 3.428, de 10 de maio de 2016;
DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado o Regulamento dos Serviços de Inspeção Sanitária e Industrial dos Produtos de Origem Animal do Município de Itaguaí, que passa a fazer parte integrante deste Decreto.

Art. 2º Para efeito deste Decreto, ficam revogadas todas as disposições contrárias, referentes aos serviços de inspeção sanitária e industrial dos produtos de origem animal, anteriores a presente data.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se.

(a) Rubem Vieira de Souza
Prefeito

REGULAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO SANITÁRIA E INDUSTRIAL DOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÍ

TÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art 1º O presente Regulamento está de acordo com a Lei Federal nº 1283, de 18 de dezembro de 1950; Decreto

Federal nº 30.691, de 29 de março de 1952; Decreto Federal nº 5.741 de 30 de Março de 2006; Decreto Federal nº 10.468, de 18 de agosto de 2020; Decreto Estadual 38.757 de 25 de janeiro de 2006, e conforme dispõe a Lei Federal nº 7.889, de 23 de novembro de 1989, estabelece as normas que regulam no Município de Itaguaí a Inspeção, Reinspeção e fiscalização Industrial e Sanitária dos Produtos de Origem Animal na forma da Lei Municipal nº 3.428, de 10 de maio de 2016.

Art. 2º Os princípios a serem seguidos no presente regulamento são:

- I- Promover a preservação da saúde humana através de alimentos de origem animal inspecionados, com o foco de atuação na qualidade sanitária dos produtos finais;
- II- Promover a instalação e legalização de agroindústrias de pequeno porte;
- III- Promover o processo educativo permanente e continuado para todos os atores da cadeia produtiva, estabelecendo a democratização do serviço e assegurando a máxima participação de governo, da sociedade civil, de agroindústrias, dos consumidores e das comunidades técnica e científica nos sistemas de inspeção.
- IV- A defesa e a proteção da saúde, individual ou coletiva, no tocante ao processamento dos produtos de origem animal e as disposições de engenharia sanitária dos estabelecimentos fabricantes, serão disciplinadas neste Município pelos princípios deste regulamento, ressalvadas as competências federal e estadual que determinam as regras para a Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal em todas as etapas e processos de produção a serem aplicadas nas propriedades rurais,

estabelecimentos industriais, meios de manipulação e de transporte.

Art. 3º Serão objetos de inspeção e fiscalização previstas neste Regulamento, entre outros:

- I- Os animais destinados ao abate, seus produtos, subprodutos e matérias primas;
- II- O leite e seus derivados;
- III- O pescado e seus derivados;
- IV - O mel de abelha e seus derivados;
- V- Os ovos e seus derivados.

§1º A inspeção e a fiscalização a que se refere o caput deste artigo abrangem, sob o ponto de vista industrial e sanitário, a inspeção ante e post mortem dos animais, a recepção, manipulação, beneficiamento, industrialização, fracionamento, conservação, embalagem, rotulagem, armazenamento, expedição e trânsito de quaisquer matérias-primas e produtos de origem animal.

§2º A Secretaria de Agricultura e pesca poderá estabelecer parceria e cooperação técnica com municípios, Estado do Rio de Janeiro e a União; Poderá participar de consórcio de municípios para facilitar o desenvolvimento de atividades e para a execução do Serviço de Inspeção sanitária em conjunto com outros municípios, bem como poderá solicitar a adesão ao Sistema Unificado de Atenção a Sanidade Agropecuária (Suasa).

§3º Após a adesão do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) ao Suasa, os produtos poderão ser destinados também ao comércio estadual e interestadual, de acordo com a legislação federal que constituiu e regulamentou o Suasa.

§4º A fiscalização sanitária refere-se ao controle sanitário dos produtos de origem animal após a etapa de elaboração, compreendido na armazenagem, no transporte e na distribuição. A comercialização até o consumo final será de responsabilidade da Secretaria de Saúde do Município, incluídos: restaurantes, padarias, pizzarias, bares e similares, em conformidade ao estabelecido na Lei no 8.080/1990.

§5º A inspeção e a fiscalização sanitária serão desenvolvidas em sintonia, evitando-se superposições, paralelismos e duplicidade de inspeção e fiscalização sanitária entre os órgãos responsáveis pelos serviços.

Art. 4º A Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos de Origem Animal será exercida pela Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, sempre que se tratar de produtos destinados ao comércio municipal, através do Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal - S.I.M.P.O.A contemplando as seguintes atribuições:

- I- coordenar e executar as atividades de inspeção e fiscalização industrial e sanitária dos estabelecimentos registrados ou relacionados, dos produtos de origem animal comestíveis ou não e seus derivados;
- II- verificar a aplicação dos preceitos do bem-estar animal e executar as atividades de inspeção ante e post mortem de animais de abate;
- III- manter disponíveis registros nosográficos e estatísticas de produção e comercialização de produtos de ori-

gem animal;

IV- elaborar as normas complementares para a execução das ações de inspeção, fiscalização, registro, relacionamento e habilitação dos estabelecimentos, bem como registro, classificação, tipificação, padronização e certificação sanitária dos produtos de origem animal;

V- verificar a implantação e execução dos programas de autocontrole (PACs) dos estabelecimentos registrados ou relacionados;

VI- coordenar e executar os programas de análises laboratoriais para monitoramento e verificação da identidade, qualidade e inocuidade dos produtos de origem animal;

VII- executar o programa de controle de resíduos de produtos de uso veterinário e contaminantes em produtos de origem animal;

VIII- elaborar e executar programas de combate à fraude nos produtos de origem animal;

IX- verificar os controles de rastreabilidade dos animais, matérias-primas, ingredientes e produtos ao longo da cadeia produtiva;

X- elaborar programas e planos complementares às ações de inspeção e fiscalização.

XI- a captação, canalização, depósito, tratamento e distribuição das águas residuais;

XII- a embalagem e rotulagem de produtos e subprodutos, de acordo com os tipos e padrões previstos no Regulamento, Normas Federais, Estaduais e Fórmulas Aprovadas.

Art. 5º Os servidores do S.I.M.P.O.A. portarão Carteira de Identidade Funcional fornecida pela Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca contendo a sigla S.I.M.P.O.A, o número de ordem, nome, fotografia, cargo e data de expedição.

§1º É obrigatória a prévia apresentação de Identidade Funcional sempre que o técnico do S.I.M.P.O.A estiver desempenhando suas atividades profissionais.

§2º Aos servidores lotados no S.I.M.P.O.A, no exercício da função, será concedido o acesso amplo e irrestrito a todas as dependências e instalações dos estabelecimentos ora registrados ou em processo de registro, bem como a todos os estabelecimentos onde são mantidos, depositados e comercializados produtos e subprodutos de origem animal.

§3º Os servidores do S.I.M.P.O.A. poderão, quando necessário e no exercício de suas atribuições, requisitar força policial e auxílio da Guarda Municipal, para a execução das ações estabelecidas neste Regulamento.

Art. 6º Somente poderão ser expostos à venda, depositados ou transportados produtos de origem animal que:

- I- Tenham sido previamente registrados no órgão federal, estadual ou municipal competente;
- II- Tenham sido embalados, reembalados, transportados, importados ou vendidos por estabelecimentos sob regime de inspeção no referido serviço competente;
- III- Tenham sido rotulados segundo as disposições das legislações vigentes;

IV- Obedeçam na sua composição o padrão de qualidade determinado na legislação vigente.

TÍTULO II

DO REGISTRO DOS ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAIS E ENTREPOSTOS CAPÍTULO I

DO REGISTRO

Art. 7º Dependem de registros no S.I.M.P.O.A o funcionamento dos seguintes estabelecimentos:

I- abatedouro frigorífico; unidade de beneficiamento de carne e produtos cárneos.

II- granja leiteira; posto de refrigeração; unidade de beneficiamento de leite e derivados; queijaria.

III- barco-fábrica; abatedouro frigorífico de pescado; unidade de beneficiamento de pescado e produtos de pescado; estação depuradora de moluscos bivalves.

IV- unidade de beneficiamento de produtos de abelhas.

V- granja avícola; unidade de beneficiamento de ovos e derivados.

Art. 8º Os estabelecimentos comerciais do município de Itaguaí que realizem trabalhos de manipulação, fatiamento, acondicionamento, embalagem de produtos e subprodutos de origem animal devem possuir instalações adequadas para esses procedimentos, e estarem registrados no serviço de inspeção, seja federal, estadual ou municipal, de acordo com o âmbito de comercialização.

Parágrafo único. Ficam isentos do registro, referido no caput deste artigo, os estabelecimentos comerciais que realizem os trabalhos de manipulação, fatiamento, acondicionamento e embalagem dos produtos e subprodutos de origem animal em presença do consumidor.

Art. 9º O registro será requerido, através de requerimento padronizado, à Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca e mediante abertura de processo administrativo no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Itaguaí.

Parágrafo único. Para registro o interessado deverá apresentar a documentação constante de instruções emitidas pela Secretaria de Agricultura e Pesca, por meio de Portaria emitida pelo Secretário.

Art. 10. A construção dos estabelecimentos deve obedecer as exigências do Município, desde que não colidam com as exigências de ordem sanitária ou industrial previstas neste Regulamento ou atos complementares expedidos pela S.I.M.P.O.A.

Art. 11. Qualquer alteração de fluxo sanitário e de produção e na capacidade produtiva, aprovado no projeto inicial para concessão do registro, só podem ser feitas após aprovação prévia dos novos projetos pelo S.I.M.P.O.A.

Art. 12. Satisfeitas as exigências fixadas para o registro, detalhadas através de portarias, conforme faculta o artigo 9º, parágrafo único deste regulamento o responsável pelo S.I.M.P.O.A. autorizará a expedição do "Título de Registro".

Art. 13. O estabelecimento que interromper seu funcionamento por espaço superior a 12 (doze) meses, só po-

derá reiniciar suas atividades mediante inspeção prévia de todas suas dependências, instalações e equipamentos.

Parágrafo único. Quando a interrupção do funcionamento ultrapassar a 18 (dezoito) meses poderá ser cancelado o respectivo registro, a critério do S.I.M.P.O.A.

Art. 14. Tratando-se de estabelecimentos pertencentes a mesma firma e reunidos em grupos, é respeitada, para cada um, a classificação que lhe couber, dispensando-se apenas a construção isolada de dependências que possam ser comuns.

CAPÍTULO II

DA TRANSFERÊNCIA DE REGISTRO

Art. 15. Nenhum estabelecimento registrado pode ser vendido ou arrendado sem que concomitantemente seja feita a competente transferência de responsabilidade do registro para a nova empresa.

§1º No caso do comprador ou arrendatário se negar a promover a transferência, deve ser feita pelo vendedor ou locador imediata comunicação escrita ao Serviço de Inspeção Municipal, esclarecendo os motivos da recusa.

§2º As empresas responsáveis por estabelecimentos registrados durante as fases do processamento da transação comercial devem notificar aos interessados na compra ou arrendamento a situação em que se encontram em face das exigências deste regulamento.

§3º Enquanto a transferência não se efetuar, continua responsável pelas irregularidades que se verifiquem no estabelecimento a empresa em nome da qual esteja registrado.

§4º No caso do vendedor ou locado ter feito a comunicação a que se refere o parágrafo 1º, e o comprador ou locatário não apresentar dentro do prazo de trinta dias os documentos necessários à respectiva transferência, é suspenso o registro do estabelecimento, o qual só será restabelecido depois de cumprida a exigência legal.

§5º Adquirido o estabelecimento, por compra ou arrendamento dos imóveis, e realizada a transferência do registro, a nova empresa é obrigada a cumprir todas as exigências formuladas ao responsável anterior, sem prejuízo de outras que venham a ser determinadas.

Art. 16. O processo de transferência deve obedecer no que lhe for aplicável, ao mesmo critério estabelecido para o registro.

TÍTULO III

DAS CONDIÇÕES HIGIÊNICO SANITÁRIA DOS ESTABELECIMENTOS CAPÍTULO I

DO FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS

Art. 17. Todo estabelecimento ou local destinado ao recebimento, preparo, beneficiamento, industrialização, manipulação, acondicionamento, armazenamento e transporte de produtos e subprodutos de origem animal, deverá possuir o Título de Registro emitido pelo Serviço de Inspeção Municipal de Itaguaí.

§1º A inspeção industrial e sanitária poderá ser permanente ou periódica. Será permanente em estabelecimento que abatam animais de açougue. Nos demais

estabelecimentos poderá esta inspeção ser permanente ou periódica, a juízo do Serviço de Inspeção Municipal. §2º A juízo da autoridade sanitária ou quando o volume e a rotina de produção solicitar a presença permanente do Serviço de Inspeção, deverá ser destinada instalação para acomodar o Serviço de Inspeção ou mobiliário de acesso restrito e privativo do SIM, para acomodar toda a documentação referente ao estabelecimento. Em caso de cancelamento do registro todo mobiliário disponibilizado ao SIM será restituído à empresa.

Art. 18. O funcionamento dos estabelecimentos industriais somente será licenciado depois de atendidas as seguintes condições básicas e comuns:

I- Localizar-se em pontos distantes de fontes produtoras de odores indesejáveis de qualquer natureza;

II- Ser instalado, de preferência no centro do terreno, devidamente cercado e distante adequadamente das vias públicas (mínimo 5 metros), dispondo de área de circulação interna que permita a livre movimentação de veículos de transporte, devendo em todas as hipóteses as operações de recepção e expedição realizar-se no interior do terreno;

III- Dispor de fontes e/ou redes de abastecimento de água potável, devendo ser anexados os resultados de potabilidade por laboratório reconhecido ou credenciado pelo serviço oficial de análises e em volume suficiente e capaz de atender todas as necessidades sanitárias do estabelecimento;

IV- Onde não for constatada a potabilidade da água, e o caso permitir, mediante autorização do Serviço de Inspeção Municipal, se fará necessário a implementação de equipamento de cloração da água de abastecimento.

V- dispor de luz natural e artificial, e de ventilação suficientes em todas as dependências, respeitadas as peculiaridades de ordens tecnológicas cabíveis;

VI- possuir pisos e paredes lisas de cor clara, com cantos arredondados, impermeabilizados de maneira a facilitar a limpeza e higienização;

VII- possuir nas dependências de elaboração de comestíveis, forro de material resistente a umidade e a vapores, construídos de modo a evitar o acúmulo de sujeira e contaminação, de fácil limpeza e higienização, podendo o mesmo ser dispensado nos casos em que a cobertura proporcionar perfeita vedação a entrada de poeira, insetos, pássaros e assegurar uma perfeita higienização;

VIII- dispor de dependências e instalações mínimas, respeitadas as finalidades a que se destinam, para recebimento, industrialização, manipulação, embalagem, depósito e expedição de produtos comestíveis, sempre separados, por meio de paredes totais das destinadas ao preparo de produtos não comestíveis;

IX- dispor de mesas com revestimento impermeável para os trabalhos de manipulação e preparo de matérias-primas e produtos comestíveis, construídas de forma a permitir fácil e perfeita higienização;

X- dispor, quando necessário, de dependências para a administração, oficinas, e depósitos diversos, separa-

dos, preferentemente, do corpo industrial;

XI- dispor de tanques, caixas, bandejas e quaisquer outros recipientes de material impermeável, de superfície lisa e de fácil lavagem e higienização;

XII- dispor de água fria abundante e, quando necessário, de instalações de vapor e água quente, em todas as dependências de manipulação e preparo, não só de produtos como de subprodutos não comestíveis;

XIII- dispor de rede de esgotos em todas as dependências, com dispositivo adequado, que evite refluxo de odores e a entrada de roedores e outros animais, ligados a tubos coletores, e estes ao sistema geral de escoamento;

XIV- dispor, conforme legislação específica, de vestiários e instalações sanitárias adequadamente instaladas, de dimensões e em número proporcional ao pessoal, com acesso indireto as dependências industriais, quando localizadas em seu corpo;

XV- possuir, quando necessário, instalações de frio em número e área suficientes, segundo a capacidade do estabelecimento;

XVI- dispor de equipamento necessário e adequado aos trabalhos, obedecidos os princípios da técnica industrial e facilidade de higienização, sendo facultativo o aproveitamento e preparo de subprodutos não comestíveis;

XVII- dispor, quando necessário, de equipamento gerador de vapor com capacidade para as necessidades do estabelecimento, instalado em dependência externa;

XVIII- dispor de depósitos adequados para ingredientes, embalagens, continentes, materiais ou produtos de limpeza;

XIX- o estabelecimento que não possuir equipamento de aproveitamento e preparo de subprodutos não comestíveis deverá dar destino a estes rejeitos de forma não causadora de poluição ambiental.

Parágrafo único. É proibido o emprego de utensílios em geral (gamelas, bandejas, mesas, tanques, equipamentos e outros) com angulosidades ou frestas.

Art. 19. Nos locais em que se fabriquem, beneficiem, preparem ou acondicionem produtos e subprodutos de origem animal é proibido terem em depósito substâncias nocivas à saúde ou que possam servir para alterar, adulterar, fraudar ou falsificar o produto.

CAPÍTULO II

DA HIGIENE DOS ESTABELECIMENTOS

Art. 20. Todas as dependências e equipamentos dos estabelecimentos devem ser mantidos em condições de higiene, antes, durante e após a realização dos trabalhos de rotina e industriais, dando-se o devido destino às águas servidas e residuais, de acordo com a legislação ambiental pertinente.

Art. 21. Maquinários, carros, tanques, vagonetes, caixas, mesas, demais materiais e utensílios serão convenientemente marcados de modo a evitar equívocos entre os destinos de produtos comestíveis e os usados no transporte ou depósito de produtos não comestíveis, ou

ainda utilizados na alimentação de animais, usando-se as denominações comestíveis e não comestíveis.

Art. 22. Os pisos e paredes, assim como o equipamento e utensílios utilizados na indústria, devem ser lavados diariamente e convenientemente desinfetados, neste caso, pelo emprego de substâncias aprovadas pelo órgão competente.

Art. 23. Os estabelecimentos devem ser mantidos limpos, livres de moscas, mosquitos, baratas, ratos, camundongos e quaisquer outros insetos ou animais prejudiciais, agindo-se cautelosamente quanto ao emprego de venenos, cujo uso só é permitido nas dependências não destinada à manipulação ou depósito de produtos comestíveis e mediante a autorização da Inspeção Municipal não sendo permitido o emprego de produtos biológicos.

Parágrafo único. É proibida a permanência de cães, gatos, aves e outros animais estranhos no recinto dos estabelecimentos e locais de coleta de matéria-prima.

Art. 24. Todo pessoal que trabalhe com produtos comestíveis, desde o recebimento até a embalagem e expedição, deve usar uniformes próprios e limpos, inclusive gorros e máscaras.

Art. 25. O pessoal que manipula produtos condenados ou trabalhe em necrópsias fica obrigado a desinfetar as mãos, instrumentos e vestuários, com anti-sépticos apropriados.

Art. 26. É proibido fazer refeições nos locais onde se realizam trabalhos industriais, bem como depositar produtos, objetos e material estranho à finalidade da dependência ou ainda guardar roupas de qualquer natureza.

Art. 27. É proibido empregar na coleta e embalagem de matérias-primas e produtos usados na alimentação humana, vasilhames de cobre, latão, zinco, barro, estanho com liga que contenha mais de 2% (dois por cento) de chumbo ou que apresente estanhagem defeituosa, ou qualquer utensílio que, pela forma e composição, possa prejudicar as matérias-primas ou produtos.

Art. 28. Os funcionários dos estabelecimentos deverão fazer pelo menos um exame de saúde anual, atestando que os mesmos estão aptos à manipulação de gêneros alimentícios.

§1º A inspeção médica é exigida, tantas vezes quantas necessárias, para qualquer empregado do estabelecimento, inclusive seus proprietários se exercerem atividades industriais.

§2º Sempre que fique comprovada a existência de dermatose, de doença infecto-contagiosa ou repugnante e de portadores indiferentes de salmonelas, em qualquer pessoa que exerça atividade industrial no estabelecimento, será imediatamente afastada do trabalho, cabendo à Inspeção Municipal comunicar o fato à autoridade de Saúde Pública.

Art. 29. Em caso algum é permitido o acondicionamento de matérias-primas e produtos destinados à alimenta-

ção humana em carros, recipientes ou continentes que tenham servido para produtos não comestíveis.

Art. 30. Nos estabelecimentos de leite e derivados é obrigatória rigorosa lavagem e sanitização dos vasilhames antes de seu retorno às propriedades de origem.

Art. 31. O estabelecimento deve apresentar os Programas de Boas Práticas de Fabricação- BPF e de Procedimento Padrão de Higiene Operacional- PPHO, ou programas considerados equivalentes pelo SIM.

§1º O S.I.M poderá exigir em qualquer ocasião, desde que julgue necessário, quaisquer medidas higiênicas nos estabelecimentos, áreas de interesse, suas dependências e anexos.

§2º Equivalência de sistemas de inspeção: estado no qual as medidas de inspeção higiênico-sanitária e tecnológica aplicadas por diferentes sistemas de inspeção ainda que não sejam iguais as medidas aplicadas por outro serviço de inspeção, permitem alcançar os mesmos objetivos de inocuidade e qualidade dos produtos, na inspeção e fiscalização, estabelecidos neste regulamento e de acordo com o Suasa.

TÍTULO IV

DA CLASSIFICAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS

CAPÍTULO I

DOS ESTABELECIMENTOS DE CARNES E DERIVADOS

Art. 32. Os estabelecimentos de carnes e derivados são classificados em:

I- abatedouro frigorífico;

II- unidade de beneficiamento de carne e produtos cárneos.

§1º Entende-se por abatedouro frigorífico o estabelecimento destinado ao abate dos animais produtores de carne, à recepção, à manipulação, ao acondicionamento, à rotulagem, à armazenagem e à expedição dos produtos oriundos do abate, dotado de instalações de frio industrial, que pode realizar o recebimento, a manipulação, a industrialização, o acondicionamento, a rotulagem, a armazenagem e a expedição de produtos comestíveis.

§2º Entende-se por unidade de beneficiamento de carne e produtos cárneos o estabelecimento destinado à recepção, à manipulação, ao acondicionamento, à rotulagem, à armazenagem e à expedição de carne e produtos cárneos, que pode realizar a industrialização de produtos comestíveis.

Art. 33. Considera-se “carne de açougue” as massas musculares maturadas e demais tecidos que as acompanham, incluindo ou não a base óssea correspondente e que procede dos animais abatidos sobre inspeção veterinária.

§1º Quando destinada à elaboração de conservas em geral, por “carne” (matéria-prima) devem-se entender as massas musculares despojadas de gordura, aponeuroses, vasos, gânglios, tendões e ossos.

§2º Considera-se “miúdos” os órgãos e vísceras dos animais de açougue, usados na alimentação humana, além dos pés, mãos e cauda.

Art. 34. O animal abatido, formado das massas musculares e ossos, desprovido de cabeça, mocotós, cauda, couro, órgãos e vísceras torácicas e abdominais, tecnicamente preparado, constitui a “carcaça”.

§1º Nos suínos, para efeito de reinspeção, desde que venham acompanhados dos respectivos certificados de inspeção, as suas carcaças podem ou não incluir o couro cabeça e pés.

§2º A “carcaça” dividida ao longo da coluna vertebral dá as “meias carcaças” que, subdivididas por um corte entre duas costelas, dão os “quartos” anteriores ou dianteiros e posteriores ou traseiros.

Art. 35. A simples designação “produto”, “subproduto” “mercadoria” ou “gêneros” significa, para efeito do presente Regulamento, que se trata de produto de origem animal.

SEÇÃO ÚNICA

DO FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS DE CARNES E DERIVADOS

Art. 36. Os estabelecimentos de carnes e derivados devem satisfazer as seguintes condições, a critério do Serviço de Inspeção Municipal – SIM:

I- serem localizados em área afastada adequadamente dos limites das vias públicas, dispondo de pé direito adequado nas salas de matança, de modo a permitir a instalação dos equipamentos, principalmente de trilha-gem aérea, numa altura adequada à manipulação das carcaças higienicamente, e demais matérias-primas;

II- dispor de currais e/ou pocilgas cobertas convenientemente pavimentadas e providas de bebedouros;

III- dispor, no caso de estabelecimento de abate, de meios que possibilitem a lavagem e a desinfecção dos veículos utilizados nos transportes dos animais, segundo critério do S.I.M;

IV- dispor de locais apropriados para separação e isolamento de animais doentes;

V- dispor, de acordo com a classificação do estabelecimento, de dependências de matança suficientemente amplas para permitir o normal desenvolvimento das respectivas operações, com dispositivos que evitem o contato das carcaças com o piso ou entre si, e preferencialmente evitem contato manual direto dos operários durante a movimentação das mesmas;

VI- dispor, nos estabelecimentos de abate, de dependências para o esvaziamento e limpeza dos estômagos e intestinos, a manipulação de cabeças e línguas e das demais vísceras comestíveis;

VII- dispor, de acordo com este Regulamento, de graxaria para o aproveitamento de matérias-primas gordurosas e subprodutos não comestíveis, de câmaras frias, de sala de desossa, de dependências tecnicamente necessárias à fabricação de produtos de salsicharia e conservas, de depósito e salga de couros, de salga e ressalga e secagem de carne, de depósito de subprodutos não comestíveis e de depósitos diversos, proporcionais à capacidade do estabelecimento;

VIII- dispor de equipamento completo e adequado, tais como: plataformas, mesas, carros, caixas, estrados, pias, esterilizadores, e outros utilizados em quaisquer das fábricas de recebimento e industrialização da matéria-prima e do preparo de produtos, em número suficiente e construído com material que permita fácil e perfeita higienização;

IX- possuir dependências específicas para higienização de carretilhas e/ou balancins, carros, gaiolas, bandejas e outros componentes de acordo com a finalidade do estabelecimento;

X- dispor de equipamento gerador de vapor ou similar com capacidade suficiente para as necessidades do estabelecimento, bem como de instalações de vapor de água em todas as dependências de manipulação e industrialização.

§1º Os estabelecimentos destinados ao abate de aves e coelhos devem satisfazer as seguintes condições específicas:

a) dispor de plataforma coberta para recepção dos animais, protegida dos ventos dominantes da incidência direta dos raios solares;

b) dispor de mecanismo que permita realizar as operações de sangria, esfolagem, evisceração e preparo de carcaça (toilete) com as aves ou coelhos suspensos pelos pés e/ou cabeças;

c) dispor de dependências exclusivas para a operação de sangria;

d) dispor de dependências exclusivas para as operações de escaldagem e depenagem, ou de esfolagem, no caso de coelhos;

e) dispor de dependências para as operações de evisceração, “toilete”; pré-resfriamento, gotejamento, classificação e embalagem;

f) dispor, quando for o caso, de dependências para a realização de cortes de carcaças.

§2º Os estabelecimentos destinados à fabricação de embutidos tipo Frescos, defumados e outros, desde que aprovados pelo S.I.M, devem satisfazer ainda às seguintes condições:

a) Somente poderão ser empregadas carnes, vísceras ou quaisquer outros órgãos com certificados de procedência e inspeção ou outro documento equivalente, aprovado pelo SIM, assinado e carimbado pelo veterinário do serviço oficial de origem, em que se mencione a data do abate, estabelecimento em que ocorreu abate e nº de registro do estabelecimento no Serviço de Inspeção competente;

b) Fica proibido utilizar carnes conservadas pelo processo de congelamento no preparo de salame, mortadelas, linguças e demais subprodutos cárneos;

c) As tripas, que se destinarem ao preparo do produto, enquanto não utilizadas, serão conservadas em solução de cloreto de sódio ou outro processo aprovado pelo S.I.M;

d) Não é permitido o emprego de qualquer ingrediente, aditivo, conservante, coadjuvante de tecnologia ou

qualquer outra substância que não esteja previamente aprovado pelo S.I.M.

§3º Os entrepostos de carnes e derivados devem satisfazer ainda as seguintes condições:

- a) O pé-direito da sala de desossa e demais dependências terá altura adequada aos trabalhos realizados.
- b) Ter na sala de desossa sistema de climatização de modo a permitir a manutenção da temperatura adequada aos trabalhos desenvolvidos.
- c) Nas seções onde serão manipulados carnes e vísceras deverá existir lavatório de mãos de aço inoxidável, com torneiras acionadas a pedal, joelho ou outro meio que não utilize o fechamento manual, provido de sabão líquido inodoro, sanitizante, papel toalha e lixeiras, devidamente tampadas, acionadas a pedal.
- d) Nas seções onde serão manipulados carnes e vísceras deverá existir equipamento para higienização das facas, ganchos e demais utensílios, que funcionarão com água circulante com temperatura mínima de 85ºC (oitenta e cinco graus centígrados).
- e) Deverá dispor de trilhagem aérea, quando necessário, com altura adequada aos trabalhos.
- f) Deverá dispor das seguintes instalações, de acordo com os trabalhos realizados: seção de recepção de matérias primas, câmara de resfriamento de matéria-prima, câmara de estocagem de congelados para matéria-prima, sala de desossa, seção de preparo de condimentos, câmara de resfriamento de produtos prontos, seção de embalagem secundária, seção de expedição, barreira sanitária, setor para higienização de formas, caixas, bandejas e carrinhos; vestiários e sanitários.

CAPÍTULO II

DOS ESTABELECIMENTOS DE LEITE E DERIVADOS

Art. 37. Entende-se por leite, sem outra especificação, o produto oriundo da ordenha completa, ininterrupta, em condições de higiene, de vacas sadias, bem alimentadas e descansadas.

§1º O leite de outros animais deve denominar-se segundo a espécie de que proceda.

§2º É permitida a mistura de leite de espécies animais diferentes, desde que conste na denominação de venda do produto e seja informada na rotulagem a porcentagem do leite de cada espécie.

Parágrafo único. Deve ser obedecido o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade específico, oficialmente adotado.

Art. 38. Entende-se por “propriedades rurais” os estabelecimentos produtores de leite para qualquer finalidade comercial.

Art. 39. Os estabelecimentos de leite e derivados são classificados em:

- I- granja leiteira;
- II- posto de refrigeração;
- III- unidade de beneficiamento de leite e derivados;
- IV- queijaria.

§1º Entende-se por granja leiteira o estabelecimento destinado à produção, ao pré-beneficiamento, ao bene-

ficiamento, ao envase, ao acondicionamento, à rotulagem, à armazenagem e à expedição.

§2º Entende-se por posto de refrigeração o estabelecimento intermediário entre as propriedades rurais e as unidades de beneficiamento de leite e derivados destinado à seleção, à recepção, à mensuração de peso ou volume, à filtração, à refrigeração, ao acondicionamento e à expedição de leite cru refrigerado, facultada a estocagem temporária do leite até sua expedição.

§3º Entende-se por unidade de beneficiamento de leite e derivados o estabelecimento destinado à recepção, ao pré-beneficiamento, ao beneficiamento, ao envase, ao acondicionamento, à rotulagem, à armazenagem e à expedição de leite para o consumo humano direto, facultada a transferência, a manipulação, a fabricação, a maturação, o fracionamento, a ralação, o acondicionamento, a rotulagem, a armazenagem e a expedição de derivados lácteos, permitida também a expedição de leite fluido a granel de uso industrial.

§4º Entende-se por queijaria o estabelecimento destinado à fabricação de queijos, que envolva as etapas de fabricação, maturação, acondicionamento, rotulagem, armazenagem e expedição, e que, caso não realize o processamento completo do queijo, encaminhe o produto a uma unidade de beneficiamento de leite e derivados.

Art. 40. A designação leite subentende-se ser proveniente da fêmea da espécie bovina.

Parágrafo único. Quando o leite tiver origem de outra espécie que não seja a bovina, deverá sofrer especificação do nome da espécie logo após a palavra leite.

Art. 41. Entende-se por queijo o produto lácteo fresco ou maturado que se obtém por meio da separação parcial do soro em relação ao leite ou ao leite reconstituído - integral, parcial ou totalmente desnatado - ou de soros lácteos, coagulados pela ação do coalho, de enzimas específicas, produzidas por microrganismos específicos, de ácidos orgânicos, isolados ou combinados, todos de qualidade apta para uso alimentar, com ou sem adição de substâncias alimentícias, de especiarias, de condimentos ou de aditivos.

§1º Entende-se por queijo fresco o que está pronto para o consumo logo após sua fabricação.

§2º Entende-se por queijo maturado o que sofreu as trocas bioquímicas e físicas necessárias e características da variedade do queijo.

§3º A denominação queijo está reservada aos produtos em que a base láctea não contenha gordura e/ou proteínas de origem não láctea.

§4º Deve ser obedecido o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade específico.

Art. 42. Entende-se por Manteiga o produto lácteo gorduroso obtido exclusivamente pela bateção e malaxagem, com ou sem modificação biológica do creme de leite, por meio de processo tecnológico específico. A matéria gorda da manteiga deverá estar composta exclusivamente de gordura láctea.

Parágrafo único. Deve ser obedecido o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade específico.

Art. 43. Entende-se por Bebida Láctea o produto lácteo resultante da mistura do leite (in natura, pasteurizado, esterilizado, UHT, reconstituído, concentrado, em pó, integral, semidesnatado ou parcialmente desnatado e desnatado) e soro de leite (líquido, concentrado e em pó) adicionado ou não de produto(s) ou substância(s) alimentícia(s), gordura vegetal, leite(s) fermentado(s), fermentos lácteos selecionados e outros produtos lácteos. A base láctea representa pelo menos 51% (cinquenta e um por cento) massa/ massa (m/m) do total de ingredientes do produto.

Parágrafo único. Deve ser obedecido o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade específico, oficialmente adotado.

Art. 44. Entende-se por Leites Fermentados os produtos lácteos obtidos por meio da coagulação e da diminuição do PH do leite ou do leite reconstituído por meio da fermentação láctea, mediante ação de cultivos de microrganismos específicos, com adição ou não de outros produtos lácteos ou de substâncias alimentícias.

Parágrafo único. Deve ser obedecido o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade específico, oficialmente adotado.

Art. 45. Entende-se por Doce de Leite, o produto lácteo obtido por meio da concentração do leite ou do leite reconstituído sob ação do calor à pressão normal ou reduzida, com adição de sacarose - parcialmente substituída ou não por monossacarídeos, dissacarídeos ou ambos - com ou sem adição de sólidos de origem láctea, de creme e de outras substâncias alimentícias.

Parágrafo único. Deve ser obedecido o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade específico, oficialmente adotado.

Art. 46. Entende-se por Requeijão o produto lácteo obtido pela fusão de massa coalhada, cozida ou não, des-sorada e lavada, obtida por meio da coagulação ácida ou enzimática, ou ambas, do leite, opcionalmente com adição de creme de leite, de manteiga, de gordura anidra de leite ou butter oil, separados ou em combinação, com adição ou não de condimentos, de especiarias e de outras substâncias alimentícias.

§1º Deve ser obedecido o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade específico, oficialmente adotado.

§2º A denominação Requeijão está reservado ao produto no qual a base láctea não contenha gordura e/ou proteína de origem não láctea.

SEÇÃO ÚNICA

DO FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE LEITE E DERIVADOS

Art. 47. Para o funcionamento dos estabelecimentos de Leite e Derivados, deverão satisfazer mais os seguintes requisitos:

I- Estar localizado em pontos distantes de fontes produtoras de mau cheiro;

II- Submeter o rebanho leiteiro a um permanente controle

sanitário, providenciando as vacinações obrigatórias e a apresentação às autoridades competentes, conforme calendário, dos exames negativos para tuberculose e brucelose;

III- O exame do leite será realizado de forma individual e coletiva, observando-se os seguintes procedimentos:

a) as amostras para o exame individual serão colhidas em cada latão, por procedências.

b) as amostras para exame coletivo serão colhidas em cada tanque ("bocas") do caminhão tanque de coleta a granel.

IV- ter as dependências principais do estabelecimento, como as de recebimento de matéria-prima, desnatção, beneficiamento, salga, cura, engarrafamento e depósitos de produtos utilizados na alimentação humana, separadas por paredes inteiras das que se destinam à lavagem e esterilização do vasilhame ou ao preparo de produtos não comestíveis;

V- Ter pé-direito adequado nas dependências de trabalho, plataformas, laboratórios, lavagem dos vasilhames, e nos vestiários e instalações sanitárias.

VI- dispor de dependência ou local apropriado e convenientemente aparelhado, a juízo do SIM, para lavagem e esterilização do vasilhame, carros-tanques e frascos.

VII- dispor de depósitos para vasilhames e frascos.

§1º Além das exigências descritas neste artigo, deverão ser atendidas as particularidades, para os estabelecimentos de leite e derivados, previstos na legislação estadual e/ou federal.

§2º Os entrepostos de laticínios devem satisfazer ainda as seguintes condições:

a) Em todos os locais onde serão realizadas operações de manipulação e envase dos produtos deverão existir lavatórios de mãos de aço inoxidável com torneiras acionadas a pedal, joelho ou outro meio que não utilize o fechamento manual, providos de sabão líquido inodoro, sanitizante, papel toalha e lixeira, devidamente tampada, acionada a pedal;

b) Deverá dispor das seguintes seções: recepção de produtos, manipulação dos produtos, estocagem de acabados, câmara de resfriamento, expedição, seção de higienização de caixas e bandejas, vestiários e sanitários, barreira sanitária.

c) Ter na seção de manipulação dos produtos, sistema de climatização de modo a permitir a manutenção da temperatura adequada durante o trabalho.

Art. 48. É obrigatória a produção de leite em condições higiênicas, desde a fonte de origem seja qual for a quantidade produzida e seu aproveitamento.

Parágrafo único. Esta obrigatoriedade se estende ao trato dos animais, à ordenha, ao vasilhame e ao transporte.

Art. 49. É vedada a mistura de leite de espécies diferentes.

Art. 50. Só se permite o aproveitamento do leite, quando as fêmeas:

I- se apresentarem clinicamente sãs e em bom estado

de nutrição;

II- não estejam no período final de gestação, nem em fase colostrar;

III- não apresentem reação positiva às provas biológicas de diagnóstico da brucelose e tuberculose, obedecidos aos dispositivos da legislação em vigor.

§1º Qualquer alteração no estado de saúde dos animais, capaz de modificar a qualidade do leite, justifica a condenação do produto para fins alimentícios.

§2º As fêmeas em tais condições devem ser afastadas do rebanho, em caráter definitivo ou provisório.

§3º Será interditada a propriedade rural, para efeito de aproveitamento do leite destinado à alimentação humana, quando se verificar qualquer surto de zoonoses.

Art. 51. Todo vasilhame empregado no acondicionamento do leite, na ordenha ou para manutenção em depósito, devem atender ao seguinte:

I- ser de aço inoxidável, alumínio, ferro estanhado ou plástico aprovado, de perfeito acabamento e sem falhas com formato que facilite sua lavagem e esterilização;

II- estar convenientemente limpo no momento da ordenha, sendo devidamente lavado e higienizado após a utilização;

III- possuir tampa de modo a evitar vazamento ou contaminações;

IV- ser destinado exclusivamente ao transporte e depósito de leite;

V- trazer identificação de procedência.

§1º Em se tratando da mistura de leite proveniente de diversos criadores é obrigatória a retirada prévia de amostras de cada produto para fins de análise individual.

§2º É proibido medir ou transvasar o leite em ambiente que o exponha a contaminação.

Art. 52. Todo leite destinado ao consumo deve ser filtrado, antes de qualquer operação de beneficiamento.

Parágrafo único. Entende-se por beneficiamento do leite, seu tratamento desde a seleção, por ocasião da entrada em qualquer estabelecimento, até o acondicionamento final compreendendo uma ou mais das seguintes operações: filtração, pré-aquecimento, pasteurização, refrigeração, congelação, acondicionamento e outras práticas, tecnicamente aceitáveis.

Art. 53. Só pode ser beneficiado o leite considerado normal.

Parágrafo único. Considera-se leite normal o produto que apresente as características normais previstas no Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade específico, oficialmente adotado, e não contenha elementos estranhos a sua composição.

Art. 54. Só pode ser industrializado o leite que atenda aos padrões descritos no Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade específico, oficialmente adotado.

Art. 55. É proibido o aproveitamento para fins de alimentação humana, do leite de retenção e do colostro.

§1º Entende-se por “leite de retenção” o produto da ordenha, a partir do 30º (trigésimo) dia antes da parição.

§2º Entende-se por “coloostro” o produto da ordenha obtido após o parto e enquanto estiverem presentes os elementos que o caracterizam.

Art. 56. É proibido o emprego de substâncias químicas na conservação do leite.

Art. 57. É obrigatória a análise do leite destinado ao consumo ou à industrialização.

Parágrafo único. Os estabelecimentos são obrigados a controlar as condições do leite que recebem mediante instruções fornecidas pelo S.I.M.

Art. 58. Considera-se leite beneficiado impróprio para consumo, o que não satisfaça às exigências previstas para sua produção e que:

I- Revele acidez inferior a 14ºD e superior a 18ºD;

II- Contenha colostro ou elementos figurados em excesso;

III- Não satisfaça ao padrão bacteriológico previsto;

IV- apresente modificações de suas propriedades organolépticas normais;

V- apresente elementos estranhos a sua composição normal;

VI- revele quaisquer alterações que o tornem impróprio para consumo, inclusive corpos estranhos de qualquer natureza.

VII- Revele presença de qualquer tipo de conservante ou substância intencionalmente adicionada

VIII- apresente mistura com qualquer outro tipo de leite.

Art. 59. Considera-se fraudado, adulterado ou falsificado, o leite que:

I- for adicionado de água;

II- tiver sofrido subtração de qualquer dos seus componentes;

III- for adicionado de substâncias conservadoras ou de qualquer substância intencionalmente adicionada

IV- for de um tipo e se apresentar rotulado como de outro, de categoria superior;

V- estiver cru e for vendido como pasteurizado;

VI- for exposto ao consumo sem as devidas garantias de inviolabilidade.

Art. 60. Só pode ser inutilizado o leite considerado impróprio para consumo ou fraudado, que a juízo dos fiscais, não possa ter aproveitamento condicional.

Parágrafo único. Considera-se aproveitamento condicional para:

I- alimentação animal;

II- fabricação de creme para manteiga.

CAPÍTULO III

DOS ESTABELECIMENTOS DE PESCADO E DERIVADOS

Art. 61. Os estabelecimentos destinados ao pescado e seus derivados são classificados em:

I- barco-fábrica;

II- abatedouro frigorífico de pescado;

III- unidade de beneficiamento de pescado e produtos de pescado;

IV- estação depuradora de moluscos bivalves.

§1º Entende-se por barco-fábrica a embarcação de pesca destinada à captura ou à recepção, à lavagem, à manipulação, ao acondicionamento, à rotulagem, à armazenagem e à expedição de pescado e produtos de pescado, dotada de instalações de frio industrial, que pode realizar a industrialização de produtos comestíveis.

§2º Entende-se por abatedouro frigorífico de pescado o estabelecimento destinado ao abate de anfíbios e répteis, à recepção, à lavagem, à manipulação, ao acondicionamento, à rotulagem, à armazenagem e à expedição dos produtos oriundos do abate, que pode realizar o recebimento, a manipulação, a industrialização, o acondicionamento, a rotulagem, a armazenagem e a expedição de produtos comestíveis.

§3º Entende-se por unidade de beneficiamento de pescado e produtos de pescado o estabelecimento destinado à recepção, à lavagem do pescado recebido da produção primária, à manipulação, ao acondicionamento, à rotulagem, à armazenagem e à expedição de pescado e de produtos de pescado, que pode realizar também sua industrialização.

§4º Entende-se por estação depuradora de moluscos bivalves o estabelecimento destinado à recepção, à depuração, ao acondicionamento, à rotulagem, à armazenagem e à expedição de moluscos bivalves.

SEÇÃO ÚNICA

DO FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS DE PES- CADO E DERIVADOS

Art. 62. Os estabelecimentos de pescado e derivados devem satisfazer às seguintes condições:

I- estabelecimentos que recebam, manipulem e armazenem PESCADO RESFRIADO E CONGELADO e/ou se dediquem à sua INDUSTRIALIZAÇÃO para consumo humano, sob qualquer forma devem:

a) dispor de dependências, instalações e equipamentos para recepção, seleção, inspeção, industrialização, armazenagem e expedição do pescado, compatíveis com suas finalidades;

b) possuir instalações para o fabrico e armazenagem de gelo, podendo essa exigência, apenas no que tange à fabricação, ser dispensada em regiões onde exista facilidade para aquisição de gelo de comprovada qualidade sanitária;

c) dispor de separação física adequada entre as áreas de recebimento de matéria-prima e aquelas destinadas à manipulação;

d) dispor de equipamento adequado à hipercloração de água de lavagem do pescado e da limpeza e higienização das instalações, equipamentos e utensílios;

e) dispor de instalações e equipamentos adequados à colheita e ao transporte dos resíduos de pescado resultantes do processamento industrial para o exterior das áreas de manipulação de comestíveis;

f) dispor de instalações e equipamentos para o aproveitamento adequado dos resíduos de pescado, resultantes do processamento industrial visando a sua transfor-

mação em subprodutos não comestíveis, podendo, em casos especiais, ser dispensada esta exigência, permitindo-se o encaminhamento dos resíduos de pescado aos estabelecimentos dotados de instalações e equipamentos próprios para esta finalidade, cujo transporte deverá ser realizado em veículos adequados;

g) dispor de câmara de espera para o armazenamento do pescado fresco, que não possa ser manipulado ou comercializado de imediato;

h) dispor de equipamento adequado à lavagem e higienização de caixas, recipientes, grelhas, bandejas, e outros utensílios usados para acondicionamento, depósito e transporte de pescado e seus produtos;

i) dispor, nos estabelecimentos que elaboram produtos congelados, de instalações frigoríficas independentes para congelamento e estocagem do produto final;

j) dispor, nos casos de elaboração de produtos curados de pescado, de câmaras frias em número e dimensões necessários à estocagem, podendo em casos especiais ser dispensada essa exigência, permitindo-se o encaminhamento do pescado curado a estabelecimentos dotados de instalações frigoríficas adequadas ao seu armazenamento;

l) dispor, no caso de elaboração de produtos curados de pescado, de depósito de sal;

m) dispor, quando necessário, de laboratório para controle da qualidade de seus produtos;

II- Estabelecimentos destinados à estocagem de pescado frigorificado: dispor de câmara frigorífica adequada ao armazenamento dos Produtos aos quais se destinam;

III- estabelecimentos destinados a fabricação de subprodutos não comestíveis de pescado:

a) dispor de separação física adequada entre as áreas de pré e pós secagem, para aqueles que elaborem farinhas de pescado;

b) localizarem-se afastados do perímetro urbano;

c) dispor, conforme o caso, de instalações e equipamentos para a desodorização de gases resultantes de suas atividades industriais.

CAPÍTULO IV

DOS ESTABELECIMENTOS DE MEL E CERA DE ABELHAS

Art. 63. Entende-se por mel o produto alimentício produzido pelas abelhas melíferas a partir do néctar das flores ou das secreções procedentes de partes vivas das plantas ou de excreções de insetos sugadores de plantas que ficam sobre as partes vivas de plantas que as abelhas recolhem, transformam, combinam com substâncias específicas próprias, armazenam e deixam maturar nos favos da colmeia.

§1º O mel é constituído por uma solução concentrada de açúcares, com predominância de glicose e frutose, contendo ainda uma mistura complexa de outros hidratos de carbono, enzimas, aminoácidos, ácidos orgânicos, minerais, substâncias aromáticas, pigmentos, cera e grãos de pólen.

§2º O mel não poderá ser adicionado de açúcares e/ou outras substâncias que alterem a sua composição original.

§3º Deverá ser obedecido o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade específico, oficialmente adotado.

Art. 64. Os estabelecimentos destinados ao mel e cera de abelhas são classificados em:

I- unidade de beneficiamento de produtos de abelhas.

§1º entende-se por unidade de beneficiamento de produtos de abelhas o estabelecimento destinado à recepção, à classificação, ao beneficiamento, à industrialização, ao acondicionamento, à rotulagem, à armazenagem e à expedição de produtos e matérias-primas pré-beneficiadas provenientes de outros estabelecimentos de produtos de abelhas e derivados, facultada a extração de matérias-primas recebidas de produtores rurais.

§2º É permitida a recepção de matéria-prima previamente extraída pelo produtor rural, desde que atendido o disposto neste Decreto e em normas complementares.

SEÇÃO ÚNICA

DO FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS DE MEL, CERA DE ABELHAS E DERIVADOS

Art. 65. Os estabelecimentos de mel, cera de abelhas e derivados deverão satisfazer as seguintes exigências:

I- dispor de dependências de recebimento, manipulação, preparo, classificação e embalagem do produto.

CAPÍTULO V

DOS ESTABELECIMENTOS DE OVOS E DERIVADOS

Art. 66. Os estabelecimentos de ovos e derivados são classificados em:

I- granja avícola;

II- unidade de beneficiamento de ovos e derivados.

§1º Entende-se por granja avícola o estabelecimento destinado à produção, à ovoscopia, à classificação, ao acondicionamento, à rotulagem, à armazenagem e à expedição de ovos oriundos, exclusivamente, de produção própria destinada à comercialização direta.

§2º É permitida à granja avícola a comercialização de ovos para a unidade de beneficiamento de ovos e derivados.

§3º Entende-se por unidade de beneficiamento de ovos e derivados o estabelecimento destinado à produção, à recepção, à ovoscopia, à classificação, à industrialização, ao acondicionamento, à rotulagem, à armazenagem e à expedição de ovos e derivados.

§4º É facultada a classificação de ovos quando a unidade de beneficiamento de ovos e derivados receber ovos já classificados.

§5º Se a unidade de beneficiamento de ovos e derivados destinar-se, exclusivamente, à expedição de ovos, poderá ser dispensada a exigência de instalações para a industrialização de ovos.

§6º Caso disponha de estrutura e condições apropriadas, é facultada a quebra de ovos na granja avícola, para destinação exclusiva para tratamento adequado em uni-

dade de beneficiamento de ovos e derivados, nos termos do disposto neste Decreto e em normas complementares.

SEÇÃO ÚNICA

DO FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS DE OVOS E DERIVADOS

Art. 67. Os estabelecimentos de ovos e derivados devem satisfazer as seguintes condições:

I- dispor de sala ou área coberta para recepção dos ovos;

II- dispor de área para ovoscopia, exame de fluorescência da casca e verificação do estado de conservação dos ovos;

III- dispor de área para classificação comercial;

IV- dispor, quando necessário, de câmaras frigoríficas;

V- dispor, quando for o caso, de dependência para industrialização.

Parágrafo único. As fábricas de conservas de ovos terão dependências apropriadas para recebimento, manipulação, elaboração, preparo, embalagem e depósito do produto.

TÍTULO V

DAS OBRIGAÇÕES DOS ESTABELECIMENTOS

Art. 68. Aos proprietários de estabelecimento compete:

I- observar e fazer observar as exigências contidas no presente Regulamento;

II- fornecer pessoal necessário e habilitado, bem como material adequado julgado indispensável aos trabalhos de inspeção, inclusive acondicionamento e autenticidade de amostra para exames de laboratório;

III- fornecer aos empregados e funcionários da inspeção uniformes completos e adequados aos diversos serviços uma ou mais vezes ao ano, de acordo com a recomendação do S.I.M;

IV- fornecer até o 10º (décimo) dia útil de cada mês os dados estatísticos do mês anterior de interesse na avaliação da produção, industrialização, transporte e comércio de produtos de origem animal, bem como as guias de recolhimento da taxa de Inspeção devidamente quitada;

V- dar aviso antecipado de 48 (quarenta e oito) horas, no mínimo sobre a realização de quaisquer trabalhos nos estabelecimentos sob inspeção permanente, mencionando sua natureza e hora de início e de provável conclusão;

VI- avisar, com antecedência de 24 horas, da chegada de animais a serem abatidos e fornecer todos os dados que sejam solicitados pela Inspeção Municipal;

VII- quando o estabelecimento funcionar em regime de inspeção permanente e estiver afastado do perímetro urbano, fornecer gratuitamente habitação adequada aos servidores ou condução, no caso de não haver meio de transporte público fácil e acessível, condições que serão avaliadas pelo S.I.M;

VIII- fornecer material próprio e utensílios para guarda, conservação e transporte de matérias e produtos nor-

mais e peças patológicas, que devem ser remetidas aos laboratórios;

IX- fornecer material próprio, utensílios e substâncias adequadas para os trabalhos de limpeza, desinfecção, esterilização de instrumentos, aparelhos ou instalações;

X- manter locais apropriados, a juízo da Inspeção Municipal, para recebimento e guarda de matérias-primas procedentes de outros estabelecimentos sob Inspeção ou de retorno de centros de consumo, para serem reinspecionadas bem como para sequestro de carcaças, matérias-primas e produtos suspeitos;

XI- fornecer substâncias apropriadas para desnaturação de produtos condenados, quando não houver instalações para sua imediata transformação;

XII- fornecer instalações, aparelhos e reativos necessários, a juízo da Inspeção Municipal, para análise de matérias-primas ou produtos no laboratório do estabelecimento;

XIII- manter em dia o registro do recebimento de animais e matérias primas, especificando procedência e qualidade, produtos fabricados, saída e destino dos mesmos;

XIV- manter pessoal habilitado na direção dos trabalhos técnicos do estabelecimento;

XV- recolher as taxas de Inspeção previstas na legislação vigente;

XVI- dar aviso, com antecedência de 24 horas, sobre a chegada ou recebimento do pescado;

XVII- manter a disciplina interna dos estabelecimentos;

Art. 69. O pessoal colocado à disposição pelo estabelecimento para o trabalho de inspeção ficará sob as ordens diretas do S.I.M.

Art. 70. Cancelado o registro, o material pertencente ao S.I.M inclusive de natureza científica, o arquivo e os carimbos oficiais de Inspeção Municipal serão recolhidos à Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca.

Art. 71. Todos os estabelecimentos devem registrar, além dos casos previstos, diariamente em livros próprios e mapas, cujos modelos devem ser fornecidos pelo S.I.M, as entradas e saídas de matérias-primas e produtos especificando origem, quantidade, qualidade e destino.

§1º Tratando-se de matéria-prima ou produtos de laticínios procedentes de outros estabelecimentos sob Inspeção deve ainda a firma, nos livros e mapas indicados, lançar data de entrada, o número da guia de embarque ou certificado sanitário, número de relacionamento ou registro do estabelecimento remetente.

§2º Os estabelecimentos de leite e derivados deverão fornecer, a juízo do S.I.M. relação atualizada de fornecedores, nome da propriedade rural e atestado sanitário dos rebanhos.

Art. 72. Os estabelecimentos manterão um livro de "OCORRÊNCIAS", onde o servidor do S.I.M registrará todos os fatos relacionados com o presente Regulamento.

TÍTULO VI

DO TRÂNSITO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL

Art. 73. Os veículos exclusivos para transporte de produtos de origem animal inspecionados deverão possuir Certificado de Inspeção Sanitária, o qual será concedido pela autoridade sanitária, após a inspeção das condições do veículo e regularidade da documentação.

Parágrafo único. Entende-se por Certificado de Inspeção Sanitária o documento que atesta a conformidade dos meios de transporte e congêneres que entram em contato direto com os produtos ou matérias primas de origem animal.

Art. 74. Os produtos e matérias-primas de origem animal, satisfeitas as exigências legais, as reinspeções, os pagamentos das taxas e respeitadas as disposições contratuais, acaso existentes e anteriores ao presente Regulamento, terão livre curso sanitário no Município de Itaguaí.

Art. 75. Qualquer produto de origem animal destinado à alimentação humana deverá, obrigatoriamente, para transitar dentro do Município de Itaguaí, portar o rótulo ou carimbos do Serviço de Inspeção, para aplicação no produto ou na nota fiscal, ou estar em conformidade com o regulamento de Inspeção Estadual ou Federal.

Art. 76. Em se tratando de trânsito de produtos de origem animal procedentes de outros Estados, será obedecido o que estabelece a legislação federal.

TÍTULO VII

DA REINSPEÇÃO INDUSTRIAL E SANITÁRIA DOS PRODUTOS

Art. 77. Os produtos e matérias-primas de origem animal devem ser reinspecionados tantas vezes quantas necessárias, antes de serem expedidos para consumo.

§1º Os produtos e matérias-primas que nessa reinspeção forem julgados impróprios para o consumo devem ser destinados ao aproveitamento, à juízo do S.I.M como subprodutos industriais, derivados não comestíveis e alimentação animal, depois de retiradas as marcas oficiais e submetidas à desnaturação se for o caso.

§2º Quando ainda permitirem aproveitamento condicional ou beneficiamento, a Inspeção Municipal deve autorizar, desde que sejam submetidos aos processos apropriados, a liberação dos produtos e/ou matérias-primas.

Art. 78. Nenhum produto de origem animal pode entrar em estabelecimento sob Inspeção Municipal sem que seja registrado no Serviço de Inspeção Oficial.

Parágrafo único. É proibido o retorno ao estabelecimento de origem de produtos que, na reinspeção, sejam considerados impróprios para consumo, devendo-se promover sua transformação ou inutilização.

Art. 79. Na reinspeção de carne in natura ou conservada pelo frio deve ser condenada a que apresentar qualquer alteração que faça suspeitar de processo de putrefação, contaminação biológica, química ou indícios de zoonoses.

§1º Sempre que necessário a Inspeção verificará o pH sobre o extrato aquoso da carne.

§2º Sem prejuízo da apreciação dos caracteres organolépticos e de outras provas, a Inspeção adotará o pH de 6,0 a 6,4(seis a seis e quatro décimos) para considerar a carne ainda em condições de consumo.

Art. 80. Nos entrepostos, onde se encontram depositados produtos de origem animal procedentes de estabelecimentos sob Inspeção Oficial, a reinspeção deve especialmente visar:

I- sempre que possível, conferir o certificado de sanidade que acompanha o produto;

II- identificar os rótulos com a composição e marcas oficiais do produto bem como prazo de validade, número de lote e informações sobre a conservação do produto;

III- verificar as condições de integridade dos envoltórios, recipientes e sua padronização;

IV- verificar os caracteres organolépticos sobre uma ou mais amostras conforme o caso;

VI- coletar amostras para exame físico-químico e microbiológico.

§1º A amostra deve receber uma fita envoltória aprovada pelo S.I.M, claramente preenchida pelo funcionário que realizar a coleta, podendo o interessado, se desejar, assinar também.

§2º Sempre que o interessado desejar, a amostra para análise físico química poderá ser coletada em triplicata, com os mesmos cuidados de identificação assinalados no parágrafo primeiro, representando uma delas a contraprova que permanecerá em poder do interessado, lavrando-se um termo de coleta em duas vias, uma das quais será destinada ao interessado.

§3º Quando o interessado divergir do resultado do exame pode requerer, dentro do prazo de 48(quarenta e oito) horas, a análise da contraprova, sendo que os custos do exame correrão por conta do interessado.

§4º O requerimento será dirigido à autoridade competente do S.I.M.

§5º O exame da contraprova deverá ser realizado em outro laboratório credenciado, com a presença de um representante do S.I.M.

§6º Além de escolher o laboratório oficial para o exame da contraprova, o interessado pode fazer-se representar por um técnico de sua confiança.

§7º Confirmada a condenação da matéria-prima, do produto ou partida, a Inspeção Municipal determinará sua destinação.

§8º As amostras para prova ou contraprova, coletadas pelo S.I.M, para exame de rotina ou análises, serão cedidas inteiramente grátis.

Art. 81. A Inspeção pode fiscalizar o embarque, trânsito e desembarque de matérias-primas e produtos de origem animal, bem como as condições higiênicas e instalações dos carros, vagões e de todos os meios de transportes utilizados.

Art. 82. Na reinspeção dos produtos de origem animal será permitido o reaproveitamento dos produtos e matérias-primas pelos estabelecimentos de origem, exceto nos casos de condenação total destes.

§1º No caso do responsável pela fabricação ou despacho do produto ou da matéria-prima recusar a devolução, será a mercadoria, após a inutilização pela Inspeção Municipal, aproveitada para fins não comestíveis em estabelecimentos dotados de instalações apropriadas.

§2º A firma proprietária ou arrendatária do estabelecimento de origem deve ser responsabilizada e punida no caso de não comunicar a chegada do produto devolvido ao técnico da inspeção do S.I.M.

Art. 83. No caso de coleta de amostras para exame dos produtos de origem animal, será lavrado o competente auto de apreensão da mercadoria ficando a mesma sob guarda do responsável pelo estabelecimento, que funcionará como fiel depositário até o resultado dos exames.

Parágrafo único. O S.I.M poderá, em outra situação julgada necessária, emitir o termo de fiel depositário para os responsáveis pelos produtos e subprodutos de origem animal apreendidos, ou quaisquer outros ingredientes, insumos e embalagens usados na fabricação e acondicionamento de produtos e subprodutos de origem animal, apreendidos pela Inspeção Municipal.

Art. 84. A mercadoria contaminada ou alterada, não passível de aproveitamento como estabelece este Regulamento, será destruída pelo fogo, ou outro agente físico ou químico.

SEÇÃO ÚNICA

DO EXAME DE CONTRA PROVA

Art. 85. O exame de contraprova será efetuado sobre a amostra em poder do detentor, necessariamente em laboratório oficial ou credenciado, podendo ter a presença de perito indicado pelo interessado, cabendo a este todos os custos da análise.

Parágrafo único. Ao perito indicado pelo interessado, que terá habilitação legal, serão fornecidas as informações que solicitar sobre a perícia, método de análise, dando-lhe vista da análise condenatória e demais elementos por ele julgados indispensáveis.

Art. 86. No exame de contraprova não será efetuada a análise no caso da amostra em poder do infrator apresentar indícios de alteração ou violação dos envoltórios autenticados pela autoridade e, nessa hipótese, prevalecerá como definitivo o laudo condenatório.

§1º Caberá ao infrator acondicionar a amostra em seu poder e manter seus lacres e dispositivos inviolados, além de mantê-las armazenadas em condições adequadas de forma a preservar seus atributos e qualidades intrínsecas.

§2º Não sendo comprovada, através dos exames de contraprova, a infração alegada e sendo o produto considerado próprio para consumo, a autoridade competente proferirá despacho liberando e determinando arquivamento do auto.

Art. 87. Não caberá recurso na hipótese de condenação definitiva do produto em razão do laudo laboratorial condenatório confirmado em exame de contraprova ou laudo condenatório por exame microbiológico na amos-

tra inicial, ou nos casos de flagrante de fraude, falsificação e adulteração do produto.

TÍTULO VIII

DOS EXAMES DE LABORATÓRIO

Art. 88. Os produtos de origem animal, destinadas ao consumo humano, bem como toda e qualquer substância que entre em sua elaboração, estão sujeitos a exames laboratoriais, efetuados em conformidade com normas específicas a serem estabelecidas pelo Serviço de Inspeção Municipal de Itaguaí.

§1º Para as amostras coletadas nas propriedades rurais, nas indústrias, veículos transportadores ou nos entrepostos, serão adotados os padrões definidos por legislação estadual e federal vigentes.

§2º A Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, a seu critério, poderá exigir exames laboratoriais periódicos a serem realizados em laboratórios particulares ou públicos, devidamente credenciados, cujo custo será de responsabilidade do estabelecimento que deu origem à amostra.

TÍTULO IX

DAS TAXAS

Art. 89. A taxa de inspeção e fiscalização dos estabelecimentos registrados no Serviço de Inspeção Municipal, será fixada em Lei.

Parágrafo único. A taxa de inspeção e fiscalização prevista será cobrada pelas visitas do(s) técnico(s) do S.I.M. aos estabelecimentos registrados.

Art. 90. As multas previstas no Art. 92 deste regulamento, serão aplicadas por ato da autoridade competente ou autoridade delegada.

TÍTULO X

DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES

Art. 91. Constituem-se infrações para os fins deste regulamento, a desobediência ou inobservância ao disposto previsto nas normas legais regulamentares e outras, que por qualquer forma se destinem à preservação da saúde.

§1º As infrações ao presente regulamento são punidas administrativamente e, quando for o caso, mediante responsabilidade criminal.

§2º Incluem-se entre as infrações previstas neste Regulamento, atos que procurem embaraçar a ação dos servidores do S.I.M., ou de outros órgãos no exercício de suas funções, visando impedir, dificultar ou burlar os trabalhos de fiscalização; desacato, suborno ou simples tentativa; informações inexatas sobre dados estatísticos referentes a quantidade, qualidade e procedência dos produtos e, de modo geral, qualquer sonegação que seja feita sobre assunto que direta ou indiretamente interesse à Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal.

Art. 92. As infrações às normas previstas neste Decreto serão punidas, isoladamente ou cumulativa, com as seguintes sanções, sem prejuízo das punições de natureza civil e penal cabíveis:

I- Advertência, quando o infrator for primário ou não

tiver agido com dolo ou má fé;

II- Multa de até 200 UFIR-ITA, nos casos de reincidência, dolo ou má fé;

III- Apreensão ou inutilização de matérias-primas, produtos, subprodutos e derivados de origem animal, quando não apresentarem condições higiênico-sanitárias adequadas ao fim a que se destinam ou forem adulterados;

IV- Suspensão das atividades dos estabelecimentos se causarem risco ou ameaça de natureza higiênico-sanitária ou no caso de embaraço da ação fiscalizadora;

V- Interdição total ou parcial do estabelecimento, quando a infração consistir na falsificação ou adulteração de produtos ou se verificar a inexistência de condições higiênico-sanitárias adequadas.

§1º A pena de multa será variável de acordo com a gravidade da infração, levando-se em conta as circunstâncias agravantes e atenuantes:

- a) Para infrações de natureza leve – 40 UFIR-ITA;
- b) Para infrações de natureza média – 80 UFIR-ITA;
- c) Para infrações de natureza grave – 120 UFIR-ITA;
- d) Para infrações de natureza gravíssimas – 200 UFIR-ITA;

§2º São circunstâncias atenuantes:

- a) Quando a ação do infrator não tiver sido fundamental para a ocorrência do evento ou consecução da infração;
- b) A iniciativa do infrator, no sentido de procurar, imediatamente, reparar ou minimizar as consequências do ato lesivo que lhe for imputado;
- c) Ter o infrator sofrido coação;
- d) Ser o infrator primário ou a infração ter sido cometida acidentalmente.

§3º Constituem circunstâncias agravantes:

- a) O uso de artifícios ardil, simulação, desacato, embaraço ou resistência à ação fiscal;
- b) Ser o infrator reincidente;
- c) Ter o infrator cometido à infração visando obtenção qualquer tipo de vantagem;
- d) O infrator coagido a outrem para a execução material da infração;
- e) O infrator ter conhecimento do ato lesivo e deixar de adotar as providências necessárias com o fim de evitá-lo;
- f) A infração ter consequências danosas para a saúde animal ou do homem;
- g) O infrator ter alterado, adulterado, fraudado ou falsificado produto de que trata este Regulamento.

§4º Verifica-se a reincidência quando o infrator cometer outra infração, depois da decisão administrativa definitiva que o tenha condenado pela infração anterior, podendo ser genérica ou específica.

§5º A reincidência genérica é a repetição de qualquer outro tipo de infração e poderá acarretar a duplicação da multa que vier a ser aplicada.

§6º A reincidência específica é caracterizada pela repetição de idêntica infração e acarretará a duplicação da multa que vier a ser aplicada.

§7º Para efeito de reincidência, não prevalece a sanção anterior, se houver decorrido período de tempo superior a cinco anos entre a data da decisão administrativa definitiva e aquela da prática posterior.

§8º A interdição poderá ser levantada após o atendimento das exigências que motivarem a sanção.

§9º Se a interdição não for levantada nos termos do parágrafo anterior decorridos 12 meses, será cancelado o respectivo registro.

Art. 93. Para efeito de apreensão ou condenação, além dos casos específicos previstos neste Regulamento consideram-se impróprios para o consumo, no todo ou em parte, os produtos de origem animal:

I- que se apresentem danificados por umidade ou fermentação, rançosos, mofados ou bolorentos, de caracteres físicos ou organolépticos anormais, contendo quaisquer sujidades ou que demonstrem pouco cuidado na manipulação, elaboração, preparo, conservação ou acondicionamento;

II- que forem adulterados, fraudados ou falsificados;

III- que contiverem substâncias tóxicas ou nocivas à saúde;

IV- que forem prejudiciais ou imprestáveis à alimentação por qualquer motivo;

V- que não estiverem de acordo com o previsto no presente Regulamento.

Art. 94. Nos casos de apreensão ou condenação de produtos de origem impróprios para consumo, citados no artigo anterior, independentemente de quaisquer outras penalidades que couberem, tais como multas, suspensão da Inspeção Municipal ou cassação do registro ou relacionamento, será adotado o seguinte critério:

I- nos casos de apreensão, após reinspeção completa, será autorizado o aproveitamento condicional que couber para alimentação humana, após o rebeneficiamento determinado pela Inspeção Municipal;

II- nos casos de condenação, permita-se o aproveitamento das matérias-primas e produtos para fins não comestíveis ou alimentação de animais, em ambos os casos mediante assistência da Inspeção Municipal.

Art. 95. Aos infratores de dispositivos do presente Regulamento e de aos complementares e instruções que forem expedidas podem ser aplicadas as seguintes penalidades:

I- Multa de 40 UFIR-ITA

a) aos que desobedecerem a qualquer das exigências sanitárias em relação ao funcionamento do estabelecimento e a higiene do equipamento e dependências, bem como dos trabalhos de manipulação e preparo de matérias primas e produtos, inclusive aos que forneçam leite adulterado, fraudado ou falsificado;

b) aos responsáveis pela permanência em trabalho, de pessoas que não possuam carteira de saúde ou documento equivalente expedido por autoridade competente de Saúde Pública;

c) aos que acondicionarem ou embalam produtos em continentes ou recipientes não permitidos;

d) aos responsáveis por estabelecimentos que não coloquem em destaque o carimbo da Inspeção Municipal nas testas dos continentes, nos rótulos ou em produtos;

e) aos responsáveis pelos produtos que não contenham data de fabricação;

f) aos que infringirem quaisquer outras exigências sobre rotulagem para as quais não tenham sido especificadas outras penalidades.

II- Multas de 80 UFIR-ITA

a) aos que lançarem mão de rótulos e carimbos oficiais da Inspeção Municipal para facilitar a saída de produtos e subprodutos industriais de estabelecimentos que não estejam registrados ou relacionados no S.I.M - Itaguaí;

b) aos que adquirirem, manipularem, expuserem à venda ou distribuírem produtos de origem animal oriundos de outros Estados procedentes de estabelecimentos não registrados ou relacionados no Serviço de Inspeção Federal – SIF – ou no Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal - SISBI - POA;

c) às pessoas físicas ou jurídicas que expuserem a venda produtos a granel, que de acordo com o presente Regulamento devem ser entregues ao consumo em embalagem original;

d) às pessoas físicas ou jurídicas que embarçarem ou burlarem a ação dos servidores do S.I.M no exercício das suas funções;

e) aos responsáveis por estabelecimentos de leite e derivados que não realizarem a lavagem e higienização do vasilhame, de frasco, de carros-tanque e veículos em geral;

f) aos responsáveis por estabelecimentos que após o término dos trabalhos industriais e durante as fases de manipulação e preparo quando for o caso, não procederem à limpeza e higienização rigorosas nas dependências e equipamento diversos destinados aos trabalhos de matérias-primas, e produtos destinados à alimentação humana;

g) aos que venderem, em mistura, ovos de diversos tipos;

h) aos que infringirem os dispositivos deste Regulamento referentes a documentos de classificação de ovos nos entrepostos, referentes ao aproveitamento condicional;

i) aos responsáveis por estabelecimentos registrados ou relacionados que não promoverem no S.I.M as transferências de responsabilidade, previstas neste Regulamento ou deixarem de fazer a notificação necessária ao comprador ou locatário sobre essa exigência legal, por ocasião do processamento da venda ou locação;

j) aos que lançarem no mercado produtos cujos rótulos não tenham sido aprovados pelo S.I.M;

l) aos responsáveis pela confecção, impressão, litografia ou gravação de carimbos de Inspeção Municipal a serem usados, isoladamente ou em rótulos, por estabelecimentos que não estejam registrados ou em processo de registro no S.I.M;

m) aos responsáveis por estabelecimentos que ultrapassem a capacidade máxima de abate, industrialização ou beneficiamento;

n) às firmas responsáveis por estabelecimento que preparem, com finalidade comercial, produtos de origem animal novos e não padronizados cujas fórmulas não tenham sido previamente aprovadas pela S.I.M.

III- Multa de 120 UFIR-ITA

a) aos que lançarem mão de certificados sanitários, rotulagem e carimbos de inspeção, para facilitar o escoamento de produtos de origem animal, que não tenham sido inspecionados pelo S.I.M ou outro órgão estadual ou federal competente;

b) aos responsáveis por estabelecimentos de produtos de origem animal que realizarem construções novas, remodelações ou ampliações, sem que os projetos tenham sido previamente aprovados pelo S.I.M;

c) aos que expuserem à venda produtos oriundos de um estabelecimento como se fosse de outro;

d) aos que usarem indevidamente os carimbos de Inspeção Municipal;

e) aos que despacharem ou transportarem produtos de origem animal em desacordo com as determinações da Inspeção Municipal.

f) aos responsáveis por estabelecimentos sob Inspeção Federal que enviarem para o consumo produtos sem rotulagem;

IV- Multa de 200 UFIR-ITA

a) aos responsáveis por quaisquer adulterações, fraudes ou falsificações de produtos de origem animal;

b) aos que aproveitarem matérias-primas e produtos condenados ou procedentes de animais não inspecionados, no preparo de produtos usados na alimentação humana;

c) aos que embora notificados mantiverem na produção de leite vacas em estado de magreza extrema, atacadas de tuberculose, brucelose, afecções do úbere, diarreias e corrimentos vaginais, que tenham sido afastadas do rebanho pelo S.I.M;

d) as pessoas físicas ou jurídicas que retiverem, para fins especulativos, produtos que a critério do S.I.M possam ficar prejudicados em suas condições de consumo;

e) aos que subornarem, tentarem subornar ou usarem de violência contra servidores do S.I.M ou de outros órgãos no exercício de suas atribuições;

f) aos que burlarem a determinação quanto ao retorno de produtos destinados ao aproveitamento condicional no estabelecimento de origem;

g) aos que derem aproveitamento condicional diferente do que for determinado pela Inspeção Municipal;

h) aos responsáveis por estabelecimentos que fabriquem produtos de origem animal, em desacordo com os padrões fixados neste Regulamento ou nas fórmulas aprovadas, ou ainda, sonegarem elementos informativos sobre composição centesimal e tecnológica do processo de fabricação;

i) aos responsáveis por estabelecimentos que fizerem comércio interestadual sem que os seus estabelecimentos tenham sido previamente registrados no SISBI - POA;

j) às pessoas físicas ou jurídicas que utilizarem rótulos de produtos elaborados em estabelecimentos registrados ou relacionados no S.I.M, em produtos oriundos de estabelecimentos que não estejam sob Inspeção Municipal;

l) aos responsáveis por estabelecimento que abaterem animais em desacordo com a legislação vigente.

V- Multa de 40 a 200 UFIR-ITA, fixada de acordo com a gravidade da falta, a critério do S.I.M, aos que cometerem outras infrações ao presente Regulamento.

Art. 96. As multas a que se refere o artigo anterior, em caso algum, isentam o infrator da inutilização do produto, quando essa medida couber, nem tampouco de ação criminal.

§1º A ação criminal cabe, não só pela natureza da infração, mas em todos os casos que se seguirem a reincidência.

§2º A ação criminal não exime o infrator de outras penalidades a serem aplicadas, que a juízo do S.I.M. poderá determinar a suspensão da Inspeção Municipal, cassação do registro ou do relacionamento ficando o estabelecimento impedido de realizar comércio intramunicipal.

§3º A suspensão e a cassação do registro da Inspeção Municipal são aplicadas pela autoridade competente do S.I.M.

Art. 97. Quando as infrações forem constatadas nos mercados consumidores em produtos procedentes de estabelecimentos que devem estar sujeitos a Inspeção Municipal, nos termos do presente Regulamento, Estadual ou Federal, as multas a que se refere o artigo anterior poderão ser aplicadas pela autoridade competente aos proprietários e responsáveis por casas comerciais, que os tiverem adquirido, armazenado ou exposto à venda, tanto no atacado como no varejo.

Parágrafo único. Serão aplicadas ainda a quaisquer firmas proprietárias ou responsáveis por casas comerciais que receberem, armazenarem ou expuserem à venda produtos oriundos de outros Estados que não procedam de estabelecimentos sujeitos à Inspeção Federal, ou integrante do Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (SISBI-POA), cabendo a autoridade competente que constatarem as infrações lavrar os competentes autos.

Art. 98. Responde pela infração quem por ação ou omissão lhe deu causa, bem como, solidariamente, quem para ela concorreu ou dela se beneficiou.

Art. 99. Além dos casos específicos previstos neste Regulamento são consideradas adulterações, fraudes ou falsificações:

I- Adulterações:

a) quando os produtos tenham sido elaborados em condições que contrariam as especificações e determinações fixadas;

- b) quando no preparo dos produtos haja sido empregada matéria-prima alterada ou impura;
- c) quando tenham sido empregadas substâncias de qualidade, tipo e espécies diferentes da composição normal do produto sem prévia autorização da Inspeção Municipal;
- d) quando os produtos tenham sido coloridos ou aromatizados sem prévia autorização e não conste declaração nos rótulos;
- e) intenção dolosa em mascarar a data de fabricação.

II- Fraude:

- a) alteração ou modificação total ou parcial de um ou mais elementos normais do produto, de acordo com os padrões estabelecidos ou fórmulas aprovadas pela Inspeção Municipal;
- b) quando as operações de manipulação e elaboração forem executadas com a intenção deliberada de estabelecer falsa impressão aos produtos fabricados;
- c) supressão de um ou mais elementos e substituição por outros visando aumento de volume ou de peso, em detrimento da sua composição normal ou do valor nutritivo intrínseco;
- d) conservação com substâncias proibidas;
- e) especificação total ou parcial, na rotulagem de um determinado produto que não seja contida na embalagem ou recipiente.

III- Falsificações:

- a) quando os produtos forem elaborados, preparados e expostos ao consumo com forma, caracteres e rotulagem que constituem processos especiais, privilégio ou exclusividade de outrem, sem que seus legítimos proprietários tenham dado autorização;
- b) quando forem usados denominações diferentes das previstas neste Regulamento ou em fórmulas aprovadas.

Art. 100. Não podem ser aplicadas multas sem que previamente seja lavrado o auto de infração detalhando as faltas cometidas, o artigo infringido, a natureza do estabelecimento com a respectiva localização, e a firma responsável.

§1º Auto de infração é o instrumento fiscal de autuação, produzido pelo agente público em caracteres legíveis.

§2º A autoridade que lavrar o auto de infração deve extraí-lo em 03 (três) vias; a primeira será entregue ao infrator, a segunda remetida à Inspeção Municipal e a terceira constituirá o arquivo.

Art. 101. O auto de infração deve ser lavrado e assinado pelo servidor público competente que constatar a infração, e assinado também pelo proprietário do estabelecimento ou representante da firma, e por duas testemunhas, quando as houver.

Parágrafo único. Sempre que os infratores ou seus representantes não estiverem presentes ou se recusarem a assinar o auto, será feita declaração a respeito no próprio auto, remetendo-se uma das vias do Auto de Infração em caráter de notificação ao proprietário ou responsável pelo estabelecimento, por correspondência

registrada e mediante recibo, ou publicação no Jornal Oficial do Município.

Art. 102. O infrator poderá apresentar defesa até 20(vinte) dias corridos após a lavratura do auto de infração. Parágrafo único. O julgamento do processo caberá, em primeira instância ao S.I.M., e em segunda instância a uma Comissão nomeada pelo Secretário Municipal de Agricultura e Pesca.

Art. 103. O auto de multa será lavrado no S.I.M., assinado pela autoridade competente e conterá os elementos que deram lugar à infração.

§1º Nos casos em que fique evidenciado não ter havido dolo ou má-fé, e tratando-se de primeira infração, o Chefe do S.I.M. deixará de aplicar a multa, cabendo ao servidor que lavrou o auto de infração advertir o infrator e orientá-lo convenientemente.

§2º O infrator uma vez multado terá 30(trinta) dias para efetuar o pagamento da multa e exibir ao servidor da S.I.M. o competente comprovante de recolhimento à repartição arrecadadora municipal.

§3º O prazo de 30(trinta) dias a que se refere o presente artigo é contado a partir do dia e hora em que o infrator tenha sido notificado na lavratura do auto de multa.

§4º O não recolhimento da multa no prazo legal, implica na cobrança executiva, promovida pelo S.I.M. mediante a documentação existente e inscrição em dívida ativa.

§5º A aplicação da multa não isenta o infrator do cumprimento das exigências que a tenham motivado, marcando-lhe, quando for o caso, novo prazo para o cumprimento, findo o qual poderá, de acordo com a gravidade da falta e a juízo da S.I.M., ser novamente multado no dobro da multa anterior, suspensa a Inspeção Municipal ou cassado o registro ou relacionamento do estabelecimento.

Art. 104. Constituem-se em instrumentos de aplicação e observação dos preceitos determinados neste regulamento e nas leis que o instituem, os documentos oficiais emitidos e devidamente assinados pelos servidores do S.I.M., durante as ações de inspeção e fiscalização de produtos de origem animal.

Art. 105. O prazo concedido para o cumprimento das exigências descritas nos documentos de fiscalização oficiais, não deverá exceder 180 (cento e oitenta) dias do lavrado.

§1º Expirado o prazo, somente a autoridade superior poderá conceder novo prazo, em casos excepcionais, mediante portaria e/ou resolução com a devida publicação no Jornal Oficial do Município, que perfaça 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da ciência nos documentos de fiscalização.

§2º Esgotado o prazo, será lavrado pela autoridade sanitária o Auto de Infração e/ou 2º termo de fiscalização oficial com base na publicação do ato da autoridade superior.

TÍTULO XI DA EMBALAGEM E ROTULAGEM CAPÍTULO I

EMBALAGEM

Art. 106. Os produtos de origem animal destinados à alimentação humana só podem ser acondicionados ou embalados em recipientes ou continentes previstos neste Regulamento ou que venham a ser aprovados.

Parágrafo único. Quando houver interesse comercial, industrial ou sanitário, de acordo com a natureza do produto, poderá ser exigida embalagem ou acondicionamento estandarizado em formato, dimensão e peso.

Art. 107. Recipientes anteriormente usados só podem ser aproveitados para o envasamento de produtos e matérias-primas utilizadas na alimentação humana, quando absolutamente íntegros, perfeitos e higienizados.

Parágrafo único. Em hipótese alguma podem ser utilizados, se anteriormente tenha sido empregados no acondicionamento de produtos e matérias-primas de uso não comestível.

Art. 108. O acondicionamento deverá ser efetuado de forma a impedir a contaminação do produto.

CAPÍTULO II**DA ROTULAGEM****SEÇÃO I****DA ROTULAGEM EM GERAL**

Art. 109. Todos os produtos de origem animal entregues ao comércio no município de Itaguaí/RJ devem estar devidamente identificados por rótulos.

§1º Os rótulos dos produtos citados no caput deste artigo devem obedecer às legislações em vigor, neste caso Ministério da Agricultura (MAPA) e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

§2º Entende-se por rótulo toda inscrição, legenda, imagem ou toda matéria descritiva ou gráfica que esteja escrita, impressa, estampada, gravada, gravada em relevo ou litografada ou colada sobre a embalagem do alimento.

§3º Os rótulos devem conter, de forma clara e legível:

I- nome do produto;

II- nome empresarial e endereço do estabelecimento produtor;

III- carimbo oficial do SIM;

IV- CNPJ ou CPF, nos casos em que couber;

V- marca comercial do produto, quando houver;

VI- prazo de validade e identificação do lote;

VII- lista de ingredientes e aditivos;

VIII- instruções sobre a conservação do produto;

IX- indicação quantitativa, conforme legislação do órgão competente;

X- instruções sobre o preparo e o uso do produto, quando necessário.

§4º Os produtos de origem animal que forem fracionados devem conservar o registro de rotulagem, sempre que possível, mantendo a identificação do estabelecimento de origem, com data de validade e lote.

§5º Nos rótulos podem constar referências a prêmios ou a menções honrosas, desde que sejam devidamente comprovadas as suas concessões na solicitação de registro e mediante inclusão na rotulagem de texto in-

formativo ao consumidor para esclarecimento sobre os critérios, o responsável pela concessão e o período.

Art. 110. Os produtos de origem animal não devem apresentar rótulos que utilizem vocábulos, sinais, denominações, símbolos, emblemas, ilustrações ou outras representações gráficas que possam tornar as informações falsas, incorretas, insuficientes, ou que possa induzir o consumidor a equívoco, erro, confusão ou engano, em relação à verdadeira natureza, composição, procedência, tipo, qualidade, quantidade, validade, rendimento ou forma de uso do produto de origem animal.

Parágrafo único. Os rótulos não devem atribuir efeitos ou propriedades que não possuam ou não possam ser demonstrados, ou destacar a presença ou ausência de componentes que sejam intrínsecos ou próprios de produtos de origem animal de igual natureza, exceto nos casos previstos em regulamentos técnicos específicos.

SEÇÃO II**DO REGISTRO DE PRODUTO**

Art. 111. Devem estar aprovados e registrados no S.I.M.P.O.A a formulação e processo de fabricação dos produtos fabricados pelos estabelecimentos com registro na Inspeção Municipal.

Parágrafo único. Para efeito de registro o S.I.M. manterá documento, especialmente destinado a este fim.

Art. 112. A aprovação e registro da formulação e processo de fabricação de produtos devem ser requeridos, pelo interessado, ao S.I.M.P.O.A.

Parágrafo único. Para registro o interessado deverá apresentar a documentação constante de instruções emitidas pela Secretaria de Agricultura e Pesca.

Art. 113. Registrado o produto, a 1ª (primeira) via será arquivada e passará a integrar o processo de registro do S.I.M. e a 2ª (segunda) via restituída ao estabelecimento interessado, a qual deverá ser arquivada.

Art. 114. Os rótulos só podem ser usados para os produtos a que tenham sido destinados e qualquer modificação no rótulo deve ser atendido o que dispõe a legislação em vigor.

Art. 115. Nenhum rótulo, etiqueta ou selo pode ser aplicado escondendo ou encobrindo, total ou parcialmente, dizeres da rotulagem ou o carimbo da Inspeção Municipal.

SEÇÃO III**DAS MARCAS DA INSPEÇÃO**

Art. 116. As marcas da Inspeção Municipal representam o selo oficial usado exclusivamente nos estabelecimentos sujeitos a fiscalização do Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal de Itaguaí – S.I.M.P.O.A, serviço da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca.

Art. 117. O número de registro do estabelecimento, as iniciais “S.I.M” e a palavra “Inspeccionado”, encimado pela expressão “Itaguaí/RJ”, representam os elementos básicos que identificam a autenticidade do carimbo oficial da Inspeção Municipal.

§1º As iniciais “S.I.M” representam o “Serviço de Inspeção Municipal”.

§2º O número de registro do produto é representado pela composição numérica sequencial, de 03 (três) números relativos ao registro do estabelecimento e os demais relativos ao produto, devendo ser publicado no Jornal Oficial do Município sob aprovação do S.I.M.

Art. 118. O Carimbo Oficial da Inspeção Municipal é representado pelos modelos a seguir discriminados, com os respectivos usos, que integram o Anexo único deste Regulamento:

I- Modelo 1:

- a) forma: elíptica no sentido horizontal;
- b) dizeres: Número do Registro do Estabelecimento abaixo da palavra “Inspeccionado”, colocada horizontalmente e “Itaguaí - RJ” que acompanha a curva superior da Elipse, logo abaixo do número as iniciais “S.I.M.” acompanhando a curva inferior;
- c) dimensões e uso:
 - c.1- sete por cinco centímetros para uso em carcaças ou quartos de grandes animais em condições de consumo em natureza, aplicado externamente sobre as massas musculares;
 - c.2- cinco por três centímetros para uso em carcaças de pequenos e médios animais e em cortes de carnes frescas ou frigoríficas de qualquer espécie de açougue.

II- Modelo 2:

- a) forma: circular;
- b) dizeres: idem ao modelo anterior;
- c) dimensões e uso: o diâmetro varia de um a quatro centímetros.
 - c.1- 1 (um) centímetro de diâmetro: recipientes de peso até 250g (duzentos e cinquenta gramas), em geral, nos rótulos impressos em papel;
 - c.2- 2 (dois) centímetros: recipientes de peso até 1Kg (um quilograma), em geral, nos rótulos impressos em papel;
 - c.3- 3 (três) centímetros de diâmetro: recipientes de peso de 1Kg (um quilograma) até 10Kg (dez quilogramas), em geral, nos rótulos impressos em papel;
 - c.4- 4 (quatro) centímetros de diâmetro: recipientes de peso acima de 10Kg (dez quilogramas), em geral, nos rótulos impressos em papel;
- d) Compõe o rótulo de produtos utilizados na alimentação humana, acondicionados em recipientes com material aprovado pelo S.I.M.P.O.A

III- Modelo 3:

- a) forma: circular;
- b) dizeres: idem ao modelo anterior;
- c) dimensões e uso: 5 (cinco) centímetros de diâmetro. Utilizados para caixas, caixotes engradados e outros que transportem produtos comestíveis inspecionados, inclusive ovos, pescado, mel e cera de abelhas.

IV- Modelo 4:

- a) forma: quadrada, permitindo-se ângulos arredondados quando cravados em recipientes metálicos;
- b) dizeres: idênticos e na mesma ordem dos modelos

anteriores e dispostos no sentido horizontal;

c) dimensões e uso:

- c.1- 9 (nove) centímetros de lado nos produtos ensacados;
- c.2- 3 (três) centímetros de lado em recipientes metálicos ou em rótulos de papel;
- c.3- 6 (seis) centímetros de lado em outros recipientes previamente aprovados pelo S.I.M.P.O.A;
- d) Esse modelo comporá o rótulo registrado de produtos não comestíveis ou destinado à alimentação de animais.

V- Modelo 5:

- a) forma elíptica, no sentido horizontal;
- b) dizeres: Número de Registro de Estabelecimento, isolado e encimado das iniciais “S.I.M” e da palavra “Itaguaí - RJ”, colocados no sentido horizontal e logo abaixo a palavra “Condenado” acompanhando a curva inferior da elipse;
- c) dimensões de uso: cinco por sete centímetros para uso em carcaças, cortes e produtos diversos quando condenados pela Inspeção.

VI- Modelo 6:

- a) forma: circular;
- b) dizeres: Número de Registro do Estabelecimento isolado e encimado das iniciais “S.I.M”, colocadas horizontalmente e da palavra “Itaguaí - RJ”, acompanhando a curva superior do círculo e logo abaixo do número a palavra “Reinspeccionado”, acompanhando a curva inferior do círculo;
- c) dimensões: como no modelo 2;
- d) Uso: para o uso em produtos de origem animal comestíveis após a Reinspeção, empregados pelos entropostos, podendo ser aplicado, conforme o caso, sob a forma de selo adesivo.

TÍTULO XII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 119. As normas de implantação e funcionamento dos estabelecimentos de que trata o art. 7º deste Regulamento, bem como seu sistema de inspeção associado a programa específico de defesa sanitária animal e ainda o sistema de comercialização de seus produtos, e outros atos julgados necessários, serão detalhados por Portaria do Secretário Municipal de Agricultura e Pesca.

Art. 120. Nos estabelecimentos sob Inspeção Municipal a fabricação dos produtos não padronizados só será permitida depois de previamente aprovada à respectiva fórmula pelo S.I.M.

Parágrafo único. A aprovação de fórmulas e processos de fabricação de quaisquer produtos de origem animal inclui os que estiverem sendo fabricados antes de entrar em vigor o presente Regulamento.

Art. 121. Os produtos de origem animal fabricados nos estabelecimentos registrados no S.I.M –Itaguaí, deverão atender os Regulamentos Técnicos de Identidade e Qualidade específicos, oficialmente adotados.

Art. 122. O leite condenado nos estabelecimentos que, a critério da Inspeção Municipal, possa ser aproveitado

na alimentação de animais domésticos será imediatamente transferido para vasilhames ou latão apropriado, previamente lavados e sanitizados fechados com lacre inviolável e pintados de vermelho na face externa tendo em local visível a inscrição “Alimento Animal”.

Parágrafo único. Antes do respectivo fechamento o leite será devidamente inutilizado, sendo o vasilhame retirado do estabelecimento em transporte exclusivo, dentro do prazo de 06(seis) horas.

Art. 123. Além das exigências contidas neste regulamento, os estabelecimentos registrados no S.I.M deverão atender as normas previstas nas demais legislações federais e/ou estaduais em vigor para Produtos de Origem Animal.

Art. 124. As dúvidas de interpretação e aplicação dos dispositivos deste Regulamento serão resolvidas pelo Secretário Municipal de Agricultura e Pesca.

Art. 125. O S.I.M.P.O.A. promoverá a mais estreita cooperação com os órgãos congêneres, no sentido de se obter o máximo de eficiência e praticidade nos trabalhos de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal.

Art. 126. Sempre que possível o S.I.M.P.O.A. facilitará aos seus técnicos a realização de estágios e cursos de capacitação.

Art. 127. O S.I.M.P.O.A. publicará normas complementares sobre a elaboração e uso de selos e carimbos relativos ao Serviço de Inspeção Municipal.

Art. 128. Sempre que necessário, o SIM solicitará parecer do órgão competente da saúde para registro de produtos com alegações funcionais, indicação para alimentação de criança de primeira infância ou grupos populacionais que apresentem condições metabólicas e fisiológicas específicas ou outros que não estejam estabelecidas em normas específicas.

Art. 129. O SIM e o setor competente pela sanidade animal, no âmbito de suas competências, atuarão conjuntamente no sentido de salvaguardar a saúde animal e a segurança alimentar.

§1º O SIM poderá implementar procedimentos complementares de inspeção e fiscalização para subsidiar as ações do setor competente pela sanidade animal do município no diagnóstico e controle de doenças não

previstas neste Regulamento, exóticas ou não, que possam ocorrer no Município.

§2º Quando houver suspeita de doenças infectocontagiosas de notificação imediata, nas atividades de fiscalização e inspeção sanitária, a Inspeção deverá notificar ao setor competente responsável pela sanidade animal. Art. 130. A Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca terá prazo de 120 dias após a publicação deste Regulamento para constituir o sistema único de informações sobre todo o trabalho e procedimentos de inspeção e de fiscalização sanitária, gerando registros auditáveis.

Art. 131. O SIM proporcionará aos seus servidores treinamento e capacitação em universidades, centros de pesquisa e demais instituições públicas e privadas, com a finalidade de aprimoramento técnico e profissional, inclusive por meio de acordos e convênios de intercâmbio técnico com órgãos congêneres.

Art. 132. As penalidades aos infratores serão determinadas em normas complementares.

Art. 133. Os recursos financeiros necessários à implementação do presente Regulamento e do Serviço de Inspeção Municipal serão fornecidos pelas verbas alocadas na Secretaria Municipal de Agricultura, constantes no Orçamento do Município e será objeto de regulamentação específica.

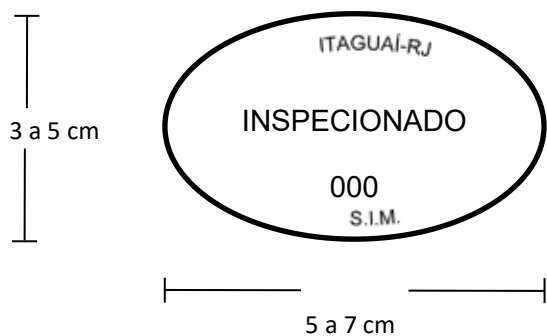
Art. 134. As normas não previstas neste regulamento, que estabelecem Padrões de Identidade e Qualidade para as matérias primas, ingredientes, aditivos e coadjuvantes tecnológicos de carnes e produtos cárneos, de pescados e derivados, de leite e derivados de ovos e ovoprodutos, de produtos das abelhas e derivados, assim como sobre o Registro de Produtos, do Trânsito e Certificação de Produtos de Origem Animal, das Infrações e Sanções Administrativas, aplica-se o que determinam as normas complementares e demais legislações vigentes.

Art. 135. Os casos omissos ou de dúvidas que surgirem na execução do presente Regulamento, serão resolvidos através de Resoluções baixados pela Secretaria de Agricultura e Pesca, após debatido e ouvido o Conselho Municipal de Inspeção Sanitária de produtos de origem animal e vegetal.

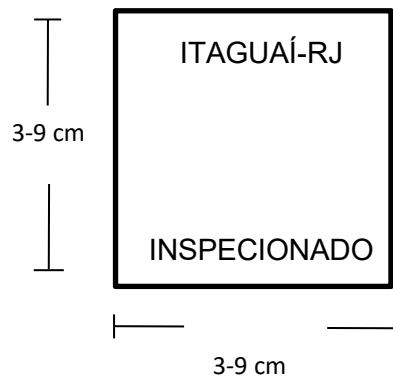


ANEXO ÚNICO
MODELOS DE SELOS OFICIAIS DO SIMPOA – ITAGUAÍ/RJ

MODELO 1



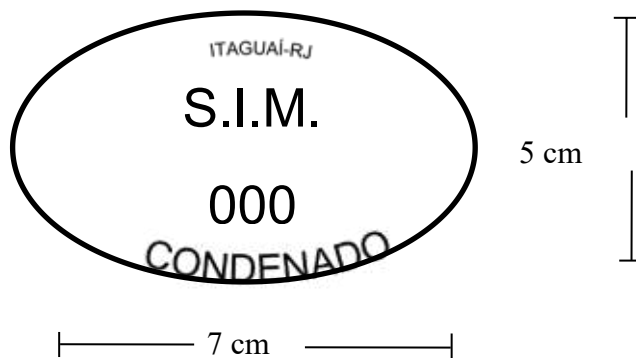
MODELO 4



MODELO 2



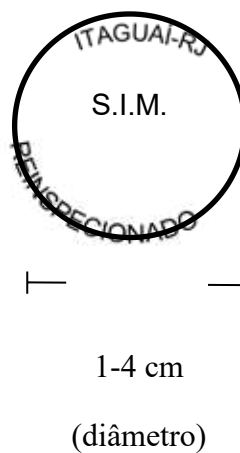
MODELO 5



MODELO 3



MODELO 6



DECRETO Nº. 4.813, DE 28 DE SETEMBRO DE 2023**ESTABELECE NOVA COMPOSIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITAGUAÍ - CODEMAI.**

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÍ-RJ, no uso de suas atribuições legais, de acordo com os artigos 99, VII, e 123, I, i, ambos da Lei Orgânica do Município de Itaguaí;

CONSIDERANDO que, segundo o art. 225, caput, da Constituição Federal, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade, o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações;

CONSIDERANDO o disposto no art. 283, VII da Lei Orgânica do Município de Itaguaí;

CONSIDERANDO A Lei Municipal nº. 3.412, de 1º de abril de 2016, alterada pela Lei Municipal nº. 3.704, de 13 de dezembro de 2018, que estabelece a estrutura do Poder Executivo do Município de Itaguaí e dá outras providências;

CONSIDERANDO o art. 3º e o Capítulo III da Lei Municipal nº. 3.926, de 25 de março de 2021;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº. 4.789, de 23 de maio de 2023, que dispõe sobre o Regimento Interno do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Itaguaí – CODEMAI, sua composição, e dá outras providências;

DECRETA:

Art. 1º. O Conselho Municipal de Meio Ambiente de Itaguaí terá a participação de representantes dos seguintes Órgãos públicos e entidades da sociedade civil:

I – Representantes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Planejamento:

Presidente: Antônio Marcos Barreto, Matrícula nº. 49.295

Vice-Presidente: Isabela Yasmin das Chagas Rodrigues, Matrícula nº. 47.440

II – Representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social:

Titular: Maria Célia Vasconcelos de Souza, Matrícula nº. 48.536

Suplente: Yasmim de Moraes Nascimento, Matrícula nº. 45.988

III – Representantes da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo:

Titular: Décio Martins Sobrinho, Matrícula nº. 47.219

Suplente: Priscila Harumi Yoshi Pacheco, Matrícula nº. 46.053

IV – Representantes da Secretaria Municipal de Educação e Cultura:

Titular: Flaviane de Barros Manhanini, Matrícula nº. 47.660

Suplente: Gabriela Borges da Silva, Matrícula nº. 36.016

V – Representantes da Subsecretaria de Planejamento:

Titular: Renan Luis Alves, Matrícula nº. 46.207

Suplente: Marcel Kevin Dias Conde, Matrícula nº. 46.997

VI – Representantes da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte:

Titular: Amanda Novelino Barbosa, Matrícula nº. 47.094

Suplente: Alexandro Ferraz da Silva, Matrícula nº. 47.267

VII – Representantes da Câmara Municipal de Itaguaí:

Titular: Victor Silva Rosa, Matrícula nº. 34.608

Suplente: Luiz Joed Cabral Coelho, Matrícula nº. 00.061

VIII – Representantes de Organização Não Governamental:

Titular: Antônia Souza da Silva, representando Associação de

pescadores e lavradores da Ilha da Madeira – APLIM

Suplente: Rosane da Silva de Souza, representando Associação de pescadores e lavradores da Ilha da Madeira – APLIM

Titular: Marcos Bastos Pereira, representando a Faculdade de Oceanografia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro

Suplente: Vanessa de Magalhães Pereira, representando a Faculdade de Oceanografia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro

Titular: Joseph Piñero de Carvalho, representando a 23ª Subseção de Itaguaí da Ordem dos Advogados do Brasil

Suplente: David Ribeiro Silva, representando a 23ª Subseção de Itaguaí da Ordem dos Advogados do Brasil

Titular: Marcos Vinícius Semedo Praxedes, representando a Câmara de Dirigentes e Lojistas (CDL) de Itaguaí

Suplente: Marianna Dias Silva de Castro, representando a Câmara de Dirigentes e Lojistas (CDL) de Itaguaí

Titular: Maíra Moita Saüt, representando a ONG Guardiões do Mar

Suplente: Breno Vieira Mil Homens Costa, representando a ONG Guardiões do Mar

IX – Representantes de Associação de Moradores:

Titular: Alessandra Reis Coelho, representando o Instituto Mazomba de Arte e Cultura

Suplente: Luci Rosani, representando o Instituto Mazomba de Arte e Cultura

Titular: Monica Assis de Araújo e Silva, representando o Conselho Comunitário de Mazombinha e Rio Preto

Suplente: Alexandre Conrado, representando o Conselho Comunitário de Mazombinha e Rio Preto

Titular: Rosana Dias de Araujo Carvalho, representando Associação de Desenvolvimento Sustentável da Ilha da Madeira Costa Verde

Suplente: Matheus Gonçalves dos Santos, representando Associação de Desenvolvimento Sustentável da Ilha da Madeira Costa Verde

Art. 2º. Os representantes suplentes podem substituir os representantes titulares nas reuniões, incluindo a assinatura das Atas.

Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, especialmente, o Decreto Municipal nº. 4.665, de 29 de novembro de 2021, que estabeleceu a composição do Conselho de Meio Ambiente de Itaguaí e deu outras providências, incluindo suas respectivas alterações.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

(a) Rubem Vieira de Souza

Prefeito

DECRETO Nº 4.814, DE 02 DE OUTUBRO DE 2022.**DISPÕE SOBRE PONTO FACULTATIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAGUAÍ, no uso de suas atribuições, de acordo com os artigos 99, inciso VII e 123, inciso I, alínea i, ambos da Lei Orgânica do Município de Itaguaí, promulgada em 09 de julho de 2009;

DECRETA:

Art.1º Fica declarado facultativo o ponto nas repartições públi-

cas do Município de Itaguaí, conforme abaixo discriminado:

* **12/10/2023 (quinta-feira) – feriado;**

* **13/10/2023 (sexta-feira) – ponto facultativo.**

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

(a) Rubem Vieira de Souza

Prefeito

ENCERRAMENTO DE PERMUTA

Torna-se público o Encerramento da Permuta entre a servidora da Prefeitura Municipal de Itaguaí, **MATILDE FERREIRA GOMES RAMOS**, matr. 36.330, e a Servidora da Prefeitura Municipal de Seropédica **ANDREZA CHAIDER VALLE DO NASCIMENTO**, matr. 13.482, a partir de 24 de julho do corrente ano.

(a) Rubem Vieira de Souza - Prefeito.

PORTARIAS

PORTARIA Nº. 1195, DE 28 DE SETEMBRO 2023.

DECLARAR A VACÂNCIA do cargo efetivo de **AGENTE ADMINISTRATIVO ESCOLAR**, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, ocupado pelo servidor **ARNALDO ARISMENDI DE ALMEIDA**, Matrícula nº. 38.748, com efeito retroativo a 12 de junho de 2023, de acordo com solicitação contida nos autos do Processo Administrativo nº. 10687/2023, conforme previsto no art. 40, V da Lei Municipal nº.412/2003.

PORTARIA Nº. 1196, DE 29 DE SETEMBRO 2023.

EXONERAR, “a pedido” com efeito retroativo a 21 de setembro de 2023, **TATIANA DE JESUS DA SILVA**, Matrícula nº 37.569, do Cargo efetivo de **PROFESSOR DE-1**, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

PORTARIA Nº. 1197, DE 29 DE SETEMBRO 2023.

EXONERAR, “a pedido” com efeito retroativo a 25 de setembro de 2023, **RAPHAEL NEVES**, Matrícula nº 37.742, do Cargo efetivo de **PROFESSOR DE-4**, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

PORTARIA Nº. 1198, DE 29 DE SETEMBRO 2023.

EXONERAR, “a pedido” com efeito retroativo a 20 de setembro de 2023, **MARIO MOYSES DE JESUS**, Matrícula nº 11.920, do Cargo efetivo de **PROFESSOR DE-4**, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

Registre-se, Publique e Cumpra-se.

(a) Milton Valviesse Gama

Secretário Municipal de Governo

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ ATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2023

O Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pelo Decreto Municipal nº

4.210/2017, à vista do Parecer da Controladoria Geral às fls. 209 e da Procuradoria Geral às fls. 210 nos autos do Processo Administrativo nº 21.946/2022, HOMOLOGA E ADJUDICA o resultado da Licitação na modalidade Concorrência Pública nº 006/2023 realizada pela Secretaria Municipal de Licitações e Contratos. Objeto: contratação de serviços técnicos especializados para as avaliações socioeconômicos, administrativos e financeiros relativos à administração da folha de pagamentos para fins de instruir e auxiliar o processo de licitação dos serviços bancários, licitante Vencedora: APV PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA – CNPJ Nº 14.053.505/0001-29, com valor de R\$1.674.866,02 (um milhão seiscentos e setenta e quatro mil oitocentos e sessenta e seis reais e dois centavos). Itaguaí, 04 de outubro de 2023.

(a) Robens Fonseca Pedrosa Junior.

Secretário Municipal de Administração (interino).

Matr. 47.461

COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO

CITAÇÃO

A presidente da Comissão Permanente de Inquérito Administrativo, constituída pela Portaria n.º 1.218 de 16/11/2022, publicada no Jornal Oficial de Itaguaí – Edição n.º 1.110 – de 23/11/2022 (pág. 4) no uso de suas atribuições e em atenção ao Processo Administrativo Disciplinar n.º 15.151/2023, instaurado pela Portaria 1.148 de 15/09/2023, publicada no JO de Itaguaí – Edição n.º 1.201 - Extra de 22/09/2023 (pág. 3), vem CITAR, pelo presente edital, a servidora **REJANE PAURA FLORENTINO**, Prof. DE-1, matrícula 37.516, nos termos do Art. 193 da Lei Municipal 2412/2003, para no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data da publicação, apresentar defesa final no referido processo, em que figura por suposta infração disciplinar, prevista no artigo 164, II e §1º da Lei Municipal 2412/2003, permanecendo os autos e o respectivo Termo de Indiciação à sua disposição para eventual obtenção de vista no endereço da CPIA (Rua General Bocaiúva, nº 880, 2º andar (Salas 209/210), Itaguaí - RJ, em dias úteis, das 9h às 16h.

Itaguaí, 03 de outubro de 2023.

(a) Helena da S. C. Maia

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ ATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2023

A Ordenadora de Despesa da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pelo Decreto Municipal nº 4.210/2017, à vista do parecer da Controladoria Geral nos autos do Processo Administrativo nº 11906/2021, HOMOLOGA E ADJUDICA o resultado da Licitação **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR E. M. FAZENDA SANTA CANDIDA**, licitante vencedora: **ENGE SERVICE ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº11.676.676/0001-16, com valor de **R\$ 1.539.963,87**

(Um milhão, quinhentos e trinta e nove mil, novecentos e sessenta e três reais e oitenta e sete centavos). Homologação e Adjudicação na íntegra disponível nos autos do processo.
Itaguaí, 29 de setembro de 2023.

(a) **Nilce de Oliveira Nascimento Ramos**
Secretária Municipal de Educação e Cultura

PORTARIA SMEC Nº 070 DE 28 DE SETEMBRO DE 2023.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 3º, inciso II, alínea “a” da Lei nº 3280, de 13 de novembro de 2014, alterado pela Lei 3586 de 09 de novembro de 2017,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar cada servidor relacionado no Quadro II, para exercer, na unidade especificada, o encargo de Fiscal de Recebimento dos Contratos firmados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ, conforme descrito no Quadro I, com a finalidade de atender as Unidades vinculadas a esta Secretaria, conforme Processo Administrativo nº **6.388/2023** Pregão Eletrônico nº **105/2023**.

QUADRO I			
CONTRATO Nº	FORNECEDOR	CNPJ	OBJETO
274/2023	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS)
275/2023	RG DISTRIBUIDORA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	39.341.555/0001-32	

QUADRO II			
ORD.	UNIDADE	RESPONSÁVEL	MATRÍCULA
1	C. M. Senador Teotônio Vilella	Márcio Alves Stazona	37.164
2	E.M. Alexandre Ignácio	Waldemira Machado de Oliveira	4.626
3	E. M. Amauri Ferreira	Eliete Bezerra de Salles	33.337
4	E. M. Antônio Tupinambá	Vilma Alexandra Silva dos Santos	16.587
5	E. M. Argentina Coutinho	Nelzinéia Siqueira Machado	16.545
6	E. M. Coronel Alziro Santiago	Janilda Gaiani Leite Ribeiro	11.605
7	E. M. das Acácias	Joseane Silva Machado	36.351
8	E. M. Eider Ribeiro Dantas	Maria Regina Silva	37.169
9	E. M. Elmira Figueira	Maria Lucia dos Santos	11.624
10	E. M. Elmo Baptista Coelho	Maria Goreti Barbosa da Costa	33.967

11	E. M. Fusao Fukamati	Silvana Dias Pimenta	36.391
12	E. M. Professora Marianilde Siqueira Gonçalves (E.M. Jardim Mar)	Catia Cristina Braga de Oliveira	33.867
13	E. M. João Vicente Soares	Flávia de Gouvea Júlio de Andrade	33.872
14	E. M. Jorge Flores da Silva	Vitoria Marcia da Costa Bello	11.242
15	E. M. Oscar José de Souza	Eliane de Lourdes Crescencio Silvino	36.393
16	E. M. Padre Rafael Scarfó	Rosemary de Oliveira	12.019
17	E. M. Prefeito Abeilard Goulart de Souza	Gessyana Teixeira da Silveira	37.151
18	E.M. Prefeito Otoni Rocha	Aldinea Dionísio do Nascimento	37.187
19	E. M. Prefeito Wilson Pedro Francisco	Andrea Cristina de Souza	33.317
20	E. M. Prof.ª Maria Guilhermina de Souza Freire	Ana Lúcia dos Santos Nunes Silva	33.324
21	E. M. Prof.ª. Severina dos Ramos de Sousa	Priscila de Moraes Moreira	37.208
22	E. M. Prof.ª Yolanda Rangel Pereira	Claudia Siqueira Gerheim	33.331
23	E. M. Renato Gonçalves Martins	Elisabeth de Aguiar Vianna	37.148
24	E. M. São Sebastião	Marcela dos Santos da Cruz	34.609
25	E. M. Severino Salustiano de Farias	Maria Audelice da Silva	37.734
26	E. M. Sylvia Souza Siquineli	Jane Meire Vieira da Cruz	12.024
27	E. M. Tereza de Araújo Sagário	Aldiceia Santos de Jesus	11.240
28	E. M. Vereador Américo Rodrigues de Amorim	Tainara Ferreira de Oliveira	36.390
29	E.M. Vereador José Galliço Prata	Margarete Thimoteo Ramalho	37.734
30	E. M. Vereador Taciano Fernandes Nunes	Margarida Severo da Silva de Abreu	33.319
31	CIEP 300 Munic. Pref. Vicente Cicarino	Rogeria da Paixão Rosas	11.324
32	CIEP 496 Munic.Maestro Francisco Mignone	Anatalia de Santana	37.193
33	CIEP 497 Munic. Prof.ª Sílvia Tupinambá	Marcia Cristina Romão Nunes Souza	34.019
34	E.E.M. Camilo Cuquejo	Natalina Alves Batista	3.685
35	E. E. M. Carmem Menezes Direito	Maria Quitéria Assumpção Souza	16.550
36	E. E. M. Chaperó	Elisângela Cristina dos Santos	37.969

37	E. E. M. Mazomba (Dr. Jorge Abrahão)	Marcia Andreia Bruno Ramos Pacheco	36.349
38	E. E. M. Fazenda Santa Cândida	Carmem Lúcia dos Santos Silva	33.321
39	E. E. M. Valinha(Pedro Antônio de Aguiar)	Ana Amélia Marcelino Marinho	37.188
40	E.E.M. Santa Rosa	Marli dos Santos Fernandes	16.417
41	E.E.M. Taciano Basílio	Dayse Adriana Sodré Gonçalves	33.138
42	E. M. de Educação Infantil Hypólito Vieira de Carvalho (Jardim América)	Edileuza Souza Santana	37.852
43	E. M. de Educação Infantil Monteiro Lobato	Jaqueline Paiva da Silva Carvalho	34.188
44	E. M. de Educação Infantil Prefeito Isoldackson Cruz de Brito	Rosineide de Castro	16.572
45	C.M. Aparecida Azêdo	Celia Regina Correa Domingos	11.615
46	C.M. Maria Eduviges do Rosario Silva (C.M. Brisamar)	Adriana Chaves Pires	3.206
47	C.M. Danielle Batista da Silva (26 de Dezembro)	Marivaldo da Mata Bonfim	16.574
48	C.M. Edson Cruz Amado	Renata Ana Ventura	36.346
49	C.M. Vereador José Antônio Carasco (C.M. Estrela do Céu)	Rosideise Alves Nicomedes de Souza	11.623
50	C.M. Euclides José Borges	Miriam de Frias Neves	17.854
51	C. M. Florentino Elias - Fula	Lucia Helena Francisco	37.184
52	C.M. Francisco Xavier de Moura Brito (C.M. do ENGENHO)	Glória Patrícia de Melo Noronha	37.153
53	C.M. Professor Goethe Coutinho Madruga (C.M. Jardim Mar)	Lucia Paiva de Menezes	33.293
54	C.M. Professor Joaquim Inouê	Mirian Ribeiro de Paula Vieira	16.576
55	C. M. Professor Renato Barbosa Lasdilaui	Isabela Cristina dos Santos Santana Souza	36.352
56	C.M. Prof.ª Eliane Lopes Barbosa (C. M. Vila Geni)	Sara Vicente Farias	34.610
57	C.M. Rita Ferreira Feijó	Nilza Francisca Muniz Andrade	36.379
58	C.M. Prof.ª M.ª Cristina Padela Cabral da Silva	Renata Mendes Valverde de Oliveira Gonçalves	33.119
59	C.M. Profª Maria de Lurdes S. Garcia	Tatyelli Félix da Silva Almeida	16.546
60	C.M. Prof.ª Tânia Mara Motta de Menezes	Èrica Cristina Oliveira da Silva	34.903
61	CEMAEE	Celina Santos Ribeiro	12.015
62	CEI/CESMI	Marina Henrique Belo Correa	11.465

Art. 2º - Designar as servidoras **KARINA DA SILVA MELO**

MACEDO, matrícula **11.996** e **EUNICE DE SOUSA SILVA BARRETO**, matrícula **12.041**, para atestarem em conjunto, a execução dos contratos supramencionados.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação com efeito retroativo a data de assinatura dos respectivos contratos, revogando-se as disposições em contrário.

Itaguaí, 28 de setembro de 2023.

(a) Nilce de Oliveira Nascimento Ramos

Secretária Municipal de Educação e Cultura

Matrícula: 11.322

RESULTADO PRELIMINAR DAS PROPOSTAS do Grafita

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura vem pelo presente tornar público o Resultado Preliminar das Propostas da Grafita, nos termos do Edital da Grafita concurso Nº 002/2023, conforme as listagens a seguir.

Grafita					
PROPO-NENTE	HABILITAÇÃO (DOCUMENTOS)	CLASSIFICAÇÃO (PROPOSTA)	TOTAL GERAL DE PONTOS	OBSERVAÇÕES	SITUAÇÃO
CARLOS BENEDITO E SILVA	SIM	SIM	80,833	-	HABILITADO
HAROLDO VANNIER NETO	SIM	SIM	73,667	-	HABILITADO

O envio de recursos referente ao resultado preliminar poderá ser realizado durante o período de 11 de outubro de 2023 até 16 de outubro de 2023, por meio do email: editaiscultura@edu.itaguaí.rj.gov.br ou presencialmente na Sede da Subsecretaria de Cultura, localizada no prédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no horário das 9 horas às 16 horas.

Itaguaí, 27 de setembro de 2023

(a) Willian Cezar de Casto Padela

Subsecretário de Cultura

(a) Nilce de Oliveira Nascimento Ramos

Secretária Municipal de Educação e Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ ATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO Nº 117/2023

O Ordenador de Despesa da Secretaria Municipal de Saúde, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pelo Decreto Municipal nº 4.210/2017, em decorrência do processo administrativo nº 7986/2023, **HOMOLOGA** o resultado do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 117/2023 (licitações-e sob o ID nº 1008419). Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL**, para atender as necessidades do Hospital Municipal São Francisco Xavier – HMSFX, UBS's, ESF's, Clínica da Família, Ambulatório Saúde Mental, CAPS, Residência Terapêutica, CEO, IST/ AIDS Engenho, Saúde Coletiva, Farmácia Central, Almoarifado, SAMU, SMS vinculado à Secretaria Municipal de Saúde. Empresas vencedoras: DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA – CNPJ 26.844.478/0001-91, R\$ 90.004,80; VAN-MEX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI – EPP – CNPJ 00.055.671/0001-50, R\$ 51.950,00; DISTRIBUIDO-

RA LIMPOLI EIRELI – CNPJ 30.679.381/0001-48, R\$ 220.066,40; LAZZARI MARTINEZ COM. VAREJISTA DE MAT. E EQUIPAMENTOS LTDA – CNPJ 09.543.571/0001-49, R\$ 3.128,00. Homologação na íntegra disponível nos autos do processo. Itaguaí, 26 de setembro de 2023.

(a) Carlos Eduardo Carneiro Zóia
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula 45.944

PORTARIA Nº 107/2023.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 3º, inciso II, alínea “a” da Lei nº 3280, de 13 de novembro de 2014, alterado pela Lei 3586 de 09 de novembro de 2017.

RESOLVE:

ART. 1º - Designar os Servidores:

FERNANDA DE AMORIM MATIAS ROSEIRAS (COORDENADORA GERAL DE FARMÁCIA), Matrícula nº 47.788, **LUIZ CLÁUDIO DA SILVA LIMA (AUXILIAR ADMINISTRATIVO)**, Matrícula nº 33.017 e **LÁZARO MOURA AZEVEDO (AUXILIAR ADMINISTRATIVO)**, Matrícula 34.090, para exercerem o encargo de Fiscal de **Ata**, firmado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ**, conforme descrito abaixo:

ATAS	FORNECEDOR	CNPJ / CPF	OBJETO
255/2023	EXEMPLARMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23.312.871/0001-46	Contratação de empresa especializada em fornecimento parcelado e contínuo de
256/2023	LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA	40.600.760/0001-54	MEDICAMENTOS CONTROLADOS Para atender as demandas do Hospital Municipal São Francisco Xavier – HMSFX, do Materno Infantil, da Demandas em Saúde, do IST/AIDS, Centro Especialidades Médicas – CEMES, Farmácia Central, CAPS e UBS/ESF, vinculados à Secretaria Municipal de Saúde.
257/2023	HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.634.742/0001-95	
258/2023	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	
259/2023	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	
260/2023	MEDSAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	27.844.493/0001-00	
			PA 3746/2023 PE 084/2023

ART. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a da assinatura da respectiva Ata.

Itaguaí, 02 de outubro de 2023.

(a) Carlos Eduardo Carneiro Zóia
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula 45.944

PORTARIA Nº 108/2023.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 3º, inciso II, alínea “a” da Lei nº 3280, de 13 de novembro de 2014, alterado pela Lei 3586 de 09 de novembro de 2017.

RESOLVE:

ART. 1º - Designar os Servidores:

FERNANDA DE AMORIM MATIAS ROSEIRAS (COORDENADORA GERAL DE FARMÁCIA), Matrícula nº 47.788, **LUIZ CLÁUDIO DA SILVA LIMA (AUXILIAR ADMINISTRATIVO)**, Matrícula nº 33.017 e **LÁZARO MOURA AZEVEDO (AUXILIAR ADMINISTRATIVO)**, Matrícula 34.090, para exercerem o encargo de Fiscal de **Ata**, firmado pela

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ, conforme descrito abaixo:

ATAS	FORNECEDOR	CNPJ / CPF	OBJETO
242/2023	EXEMPLARMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23.312.871/0001-46	Contratação de empresa especializada em fornecimento parcelado e contínuo de
243/2023	AURAMEDI FARMACEUTICA LTDA	19.442.190/0001-25	
244/2023	DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA	02.424.344/0001-53	
245/2023	ILG COMERCIAL LTDA	20.657.155/0001-02	MEDICAMENTOS EXTRA GRADE Para atender as necessidades dos pacientes cadastrados do Programa de Demandas em Saúde, vinculados à Secretaria Municipal de Saúde. PA 6487/2023 PE 086/2023
246/2023	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	
247/2023	TS FARMA DISTRIBUIDORA LTDA EPP	21.189.554/0001-59	
248/2023	HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.634.742/0001-95	
249/2023	NEW PHARMS LTDA	43.641.608/0001-08	

ART. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a data da assinatura da respectiva Ata.

Itaguaí, 03 de outubro de 2023.

(a) Carlos Eduardo Carneiro Zóia
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula 45.944

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ
ATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E ESPORTE

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO
PARA REGISTRO DE PREÇOS
Nº 132/2023

O ordenador de despesa da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte, com base na Delegação de Competências conferida pelo Decreto Municipal nº 4.210/2017, em decorrência do processo administrativo nº **8.267/2023**, **HOMOLOGA** o resultado do **Pregão nº 132/2023 (licitações-e: ID 1011136)**. Objeto: **Contratação de Empresa Especializada em Fornecimento de Material Esportivo de forma parcelada e contínua**, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte. Empresa vencedora: **DM FORNECIMENTO E SERVIÇOS LTDA** inscrita sob **CNPJ nº: 47.756.323/0001-73**, dos ITENS: 01, 05, 07, 08 e 33 pelo valor de R\$ 51.935,00. **LAZZARI MARTINEZ COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA** inscrita sob **CNPJ nº 09.543.571/0001-47** dos ITENS: 02,15,17,18,19,20,21,24,29,34,35,44 e 45 pelo valor de R\$ 106.954,36. **ELDIAS COMERCIO DE UTILIDADES LTDA-** sob **CNPJ nº 45.392.681/0001-19** dos ITENS: **03,04,09 e 22** pelo valor de R\$ 111.484, 55. **EW COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP** sob **CNPJ nº 44.366.511/0001-05** dos ITENS: 06,10,11, 12, 13, 14, 16, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46 e 48 pelo valor de R\$ 233.711,55. **EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP** **CNPJ nº 14.163.479/0001-91** do ITEM: 47 pelo valor de

796,00. Homologação na íntegra disponível nos autos do processo.

Itaguaí 03 de outubro de 2023.

(a) Fernanda Spíndola Motta

Secretaria Municipal de Turismo e Esporte

Matr. 47.495

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ
ATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

PORTARIA SMAP Nº 019 DE 26 DE SETEMBRO DE 2023.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA no uso de suas atribuições legais que lhe foram concedidas pelo artigo 3º, inciso II, alínea “a” da Lei nº 3280 de 13 de novembro de 2014, alterado pela Lei nº 3586, de 09 de novembro de 2017.

RESOLVE:

Art.1º Designar o servidor **CARLOS GRAMATICO MASSONI DE OLIVEIRA - MATRÍCULA: 47.679**, para exercer o encargo de fiscal do Processo nº 14828/2023, firmado entre a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ** com a Empresa **JRJ COMÉRCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA, CNPJ/MF nº 42.785.686/0001-13**, que tem por objeto a Contratação de empresa especializada em fornecimento parcelado e contínuo de rações diversas.

Art. 2º Designar a servidora, **PRISCILA DE ANDRADE MASSI, MATRÍCULA: 17.021**, para atestar a Nota fiscal, conforme acima mencionado, em conjunto com o servidor designado na forma do Art. 1º desta Portaria.

Art. 3º Essa portaria entrará em vigor com data retroativa ao dia 24 de julho de 2023.

Publique-se e cumpra-se;

Itaguaí, 26 de setembro de 2023.

(a) Carlos Eduardo Kifer Moreira Ribeiro

Secretário Municipal de Agricultura e Pesca

Matrícula: 47695.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ
ATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Resolução CMDCA Nº 072

Dispõe sobre o Edital 001/2023 – Processo de Escolha dos Membros do Conselho Tutelar, mandato 2024/2027 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, em reunião da Comissão Especial de composição paritária entre representantes do governo e da sociedade civil, para a organização e condução do presente Processo de Escolha, no uso das atribuições que lhe conferem:

RESOLVE:

Art. 1º - Divulgar o resultado da votação eleitoral dos candidatos do Processo de Escolha Unificado dos Membros do Conselho Tutelar, mandato 2024/2027 que ocorreu no dia 01 de outubro de 2023, no município de Itaguaí. Sendo assim, os candidatos titulares e suplentes, foram:

1º WILLIAM PERSINY

2º MARCELO PRAXEDES

3º CINTIA SANTOS

4º JESSICA AMARAL

5º NILTON CALDEIRA

6º D. HELENA

7º ANA CARLA EVANGELISTA

8º VINICIUS SILVA

9º VANESSA FREITAS

10º PROF. FILIPE GANDRA

Parágrafo Único: Poderá haver nova Resolução após as devidas apurações das notícias de infração às condutas vedadas previstas na Resolução do CMDCA nº 56 de 24/08/23.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Itaguaí, 04 de outubro de 2023.

(a) Jorge Alex de O. Andrade

Presidente do CMDCA-Itaguaí

Resolução CMDCA Nº 073

Dispõe sobre o Edital 001/2023 – Processo de Escolha dos Membros do Conselho Tutelar, mandato 2024/2027 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, em reunião da Comissão Especial de composição paritária entre representantes do governo e da sociedade civil, para a organização e condução do presente Processo de Escolha, no uso das atribuições que lhe conferem:

RESOLVE:

Art. 1º - Informar que sobre o recebimento das notícias de infração às condutas vedadas previstas na Resolução do CMDCA nº 56 de 24 de agosto de 2023, a Comissão Eleitoral reuniu-se em 04 de outubro de 2023, às 09 horas, na sala dos Conselhos, procedendo às devidas apurações dos fatos apresentados, decidindo pela notificação dos candidatos infratores, que serão devidamente notificados para que, se o desejarem, apresentem defesa no prazo de 02 (dois) dias contados do recebimento da notificação, por telefone, conforme Artigo 6º da referida Resolução.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Itaguaí, 04 de outubro de 2023.

(a) Jorge Alex de O. Andrade

Presidente do CMDCA-Itaguaí

ATA DA APURAÇÃO DA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
2023

Aos dois dias do mês de outubro de dois mil e vinte e três no Fórum da Comarca de Itaguaí situado na rua General Bocaiuva, Tribunal do Júri sala 27 foi realizada apuração dos votos para eleição ao cargo de Conselheiro Tutelar, mandato 2024 a 2027, com a presença da Promotora da Infância e Juventude Dr. Fernanda Abreu Ottoni do Amaral, assessora da promotoria Dra. Caroline Santos, Presidente do CMDCA/Itaguaí Jorge Alex de Oliveira Andrade, conselheiros da Comissão Especial do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, mandato 2024/2027, Adriane Trierweiler (presidente da Comissão Especial), Joana Darc Assis

da Silva, Rosana Ferreira de Sousa, Rosane de Souza Ferreira, Allan Filipe Lima de Sousa, Débora Souza Vasconcelos, Mizarete Barbosa da Silva, Roberto Willian dos Santos; secretária executiva do CMDCA Maila Silva de Oliveira, assessora técnica do CMDCA Gleiciane Couto, auxiliar administrativo Sendy Freitas, servidores da coordenação de infraestrutura de TI: Carlos Lucio de Sousa Junior, Giancarlo de Almeida Ambrósio e Luiz Claudio Soares Monteiro. Com a presença de 24 (vinte e quatro) candidatos e 15 (quinze) fiscais para acompanhamento da contagem de votos da eleição realizada no dia primeiro de outubro de dois mil e vinte e três no município de Itaguaí. Às doze horas e quarenta e cinco minutos, a comissão se reuniu, devido à falha no sistema do Excel para decidir sobre a continuidade da apuração; havendo um intervalo às treze horas para correção do sistema e se iniciando novamente às quatorze horas e trinta minutos deste mesmo dia. Foram apurado o total de 5.057 votos (cinco mil e cinquenta e sete), sendo 29 (vinte e nove) votos nulos, 06 (seis) brancos. Seguem os candidatos e seus votos, assim distribuídos:

Ana Carla Evangelista: 302 votos;

Ana Paula de Almeida: 130 votos;

Anielle Lanode: 138 votos;

Antonia Dias: 53 votos;

Berenice Oliveira: 65 votos;

Claudia Freire: 75 votos;

Cintia Santos: 393 votos;

Danielle Mattar: 96 votos;

Tia Emilene: 87 votos;

Prof. Felipe Gandra: 217 votos;

Fernanda Duarte: 62 votos;

Jacqueline Pessoa: 169 votos;

Janete Ferrari: 48 votos;

Jenner: 184 votos;

Jessica Amaral: 363 votos;

Prof. Leandro Vieira: 85 votos;

Marcela Santiago: 142 votos;

Marcelo Praxedes: 397 votos;

D. Helena: 318 votos;

Nilton Caldeira: 362 votos;

Roberta de Lima: 20 votos;

Rozi Lage: 167 votos;

Valéria Maciel ex-Sakura: 196 votos;

Valéria Santos: 70 votos;

Vanessa Freitas: 218 votos;

Vinícius Silva: 266 votos;

Willian Persiny: 399 votos;

Às zero horas e trinta minutos foi encerrada a apuração após a leitura dos votos e dos eleitos.
Itaguaí, 02 de outubro de 2023.

(a) Jorge Alex

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

(a) Fernanda Abreu Ottoni do Amaral

Promotora de Justiça da Vara da Infância e Juventude de Itaguaí

(a) Adriane Trierweiler

Comissão Especial do Processo de Escolha Unificada ao cargo de Conselheiro Tutelar – CMDCA

(a) Rosana Ferreira de Sousa

Comissão Especial do Processo de Escolha Unificada ao cargo de Conselheiro Tutelar – CMDCA

(a) Rosane de Souza Ferreira

Comissão Especial do Processo de Escolha Unificada ao cargo de Conselheiro Tutelar – CMDCA

(a) Joana Darc Assis da Silva

Comissão Especial do Processo de Escolha Unificada ao cargo de Conselheiro Tutelar – CMDCA

(a) Roberto Willian dos Santos

Comissão Especial do Processo de Escolha Unificada ao cargo de Conselheiro Tutelar – CMDCA

(a) Mizarete Barbosa da Silva

Comissão Especial do Processo de Escolha Unificada ao cargo de Conselheiro Tutelar – CMDCA

(a) Débora Souza Vasconcelos

Comissão Especial do Processo de Escolha Unificada ao cargo de Conselheiro Tutelar – CMDCA

(a) Allan Filipe Lima de Sousa

Comissão Especial do Processo de Escolha Unificada ao cargo de Conselheiro Tutelar – CMDCA

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

RESOLUÇÃO CMDPI Nº 006

O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa do município de Itaguaí, no uso das atribuições estabelecidas na Lei Federal nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), Lei Municipal nº 2.792/09 (que dispõe sobre o CMDPI) e no seu regimento interno, no uso das suas atribuições legais:

RESOLVE:

Artigo 1º - Resolve aprovar extensão do mandato referente ao biênio 2021/2023 até fevereiro de 2024.

Artigo 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Itaguaí, 04 de Outubro de 2023.

(a) Jaqueline dos Santos Rodrigues

Presidente do CMDPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ ATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PLANEJAMENTO

PORTARIA 004/2023

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Planejamento de Itaguaí, através de seu responsável: ANTONIO MARCOS BARRETO, usando suas atribuições conferidas pelo artigo 3º, Inciso II, alínea “a” da Lei nº. 3280, de 2 de novembro de 2014, alterado pela Lei 3586 de 09 de novembro de 2017.

RESOLVE:

Art.1 - Nomear o servidor: **Marcello Antônio Duarte Gentile**, matrícula: **47.533**, inscrito no CPF: 146.544.997-33, para a Função de **Fiscal de Contrato 1**, referente ao processo 100001044/2023, referente a **Prestação de serviços em seguro para veículo, Toyota Hilux Cabine Dupla DSL Power Pack**,

Diesel, proveniente de doação do Estado Do Rio de Janeiro, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Planejamento, no desempenho de suas atividades.

PROCESSO	FORNECEDOR	CNPJ	OBJETO
100001044/2023	GENTE SEGURADORA SA	90.180.605/0001-02	Prestação de serviços em seguro para veículo, Toyota Hilux Cabine Dupla DSL Power Pack, Diesel

Itaguaí, 26/09/2023

(a) Antonio Marcos Barreto

Secretário municipal de Meio Ambiente e Planejamento

Matrícula: 49295

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ
ATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO**

**PORTARIA SMOU Nº 034 DE 02 DE OUTUBRO DE 2023
A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 3º, Inciso II, alínea “a” da Lei nº 3280/14, alterado pela Lei nº 3586/2017.**

RESOLVE:

Art. 1º - Designar os servidores MAYARA MARQUES DOS SANTOS, Matrícula Funcional nº 48.505 - CPF nº 132.457.807-61 e WENDELL BRAZ CARDOSO NOBRE, Matrícula Funcional nº 46.126, CPF nº 116.680.477-13, para exercerem o encargo de Fiscal do Contrato nº 272/2023, firmado pelo MUNICÍPIO DE ITAGUAÍ com a empresa D.T.C. DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES LTDA, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO TEATRO MARILÚ MOREIRA, CENTRO - ITAGUAÍ - RJ, INCLUINDO FORNECIMENTO DE DOIS CONDICIONADORES DE AR SELF - CONTAINED, COM CAPACIDADE DE 15TR CADA, conforme Processo Administrativo nº 10.504/2023, Licitação Convite nº 002/2023.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

Itaguaí, 02 de outubro de 2023.

(a) Elisa Giovanna dos Santos Martins Dias

Secretária Municipal de Obras e Urbanismo

Matrícula nº 47.343

ATOS DO ITAPREVI

PORTARIA Nº 025/2023.

O PRESIDENTE DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÍ, criado pela Lei 2387, de 02 de dezembro de 2003, reestruturado pela Lei nº 2499, de 16 de agosto de 2005 e alterado pela Lei 3354 de 17/09/2015, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Art. 40, § 7º da CRFB/88, com redação dada pela EC 103/19, na forma do Art. 21, I e § 7º, “f”, Art. 42 (alterados pela Lei nº 3.893/2020), Art. 43, I, e Art. 60, § 12 da Lei 2499/2005, alterada pela Lei nº 3893/2020 e informações constantes no Processo administrativo nº 00.000.128/2023. RESOLVE: Conceder Pensão vitalícia, sem paridade, em nome de **ARQUIAS DA SILVA TRINDADE**, matrícula nº 500.099, na qualidade de cônjuge, correspondente a 60% (sessenta por cento) dos proventos

da servidora aposentada Sra. Ana Ladaides Constantino Trindade, matrícula nº 970, no cargo de professor DE-2, classe B, nível 6, lotada na Secretaria Municipal de Educação, falecida em 27/08/2023, fixando os valores com eficácia a partir do óbito, conforme discriminado no ato. R.P.C.

Itaguaí, 04 de outubro de 2023.

(a) Neilton Paixão de Jesus

Presidente do ITAPREVI

Matr. 939.347.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ
ATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2023 (P.A.21311/2022)

Objeto resumido: O objeto da presente Concorrência Pública é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO FRANCISCO XAVIER (EXCETO EMERGÊNCIA)** com fornecimento de mão de obra, material, ferramentas e equipamentos necessários, a ser gerenciado pela Secretaria de Obras e Urbanismo, conforme especificado no edital e seus anexos.

Condições e local para a retirada do edital: trazer 2 (duas) resmas de papel A4 e o carimbo da empresa, junto à SELIC, nas dependências da P. M. I., com sede na Rua General Bocaiúva, nº 636, Centro - Itaguaí - RJ, de segunda a sexta de 10 às 16 horas ou no site da Prefeitura (<http://www.itaguaí.rj.gov.br>).

Data e hora da realização: dia 07 de novembro de 2023, às 10:00 horas.

Local: A sessão realizar-se-á no endereço supramencionado, no auditório da Secretaria Municipal de Licitações e Contratos.

(a) Samuel Moreira da Silva – Secretário Municipal de Licitações e Contratos/Autoridade Competente

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº
167/2023 (P.A.15711/2023)**

Objeto resumido: O objeto da presente licitação é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS**, para atender as demandas da Atenção Básica e da Atenção Especializada, vinculados à Secretaria Municipal de Saúde, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificado no edital e seus anexos.

Condições e local para a retirada do edital: trazer 2 (duas) resmas de papel A4 e o carimbo da empresa, junto à SELIC, nas dependências da P. M. I., com sede na Rua General Bocaiúva, nº 636, Centro - Itaguaí - RJ, de segunda a sexta de 10 às 16 horas ou no site da Prefeitura (<http://www.itaguaí.rj.gov.br>).

Data e hora da realização: dia 20 de outubro de 2023, às 10:00 horas.

Local: A sessão pública realizar-se-á no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br

Licitação nº 1020747

(a) Samuel Moreira da Silva – Secretário Municipal de Licitações e Contratos/Autoridade Competente

AVISO DE LICITAÇÃO**PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS****Nº 168/2023 (P.A.16132/2023)**

Objeto resumido: O objeto da presente licitação é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO E INSTALAÇÃO**, para atender as demandas dos prédios públicos da Saúde, vinculados à Secretaria Municipal de Saúde, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificado no edital e seus anexos.

Condições e local para a retirada do edital: trazer 2 (duas) resmas de papel A4 e o carimbo da empresa, junto à SELIC, nas dependências da P. M. I., com sede na Rua General Bocaiúva, nº 636, Centro - Itaguaí - RJ, de segunda a sexta de 10 às 16 horas ou no site da Prefeitura (<http://www.itaguaí.rj.gov.br>).

Data e hora da realização: dia 20 de outubro de 2023, às 10:00 horas.

Local: A sessão pública realizar-se-á no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br

Licitação nº 1020167

(a) Samuel Moreira da Silva – Secretário Municipal de Licitações e Contratos/Autoridade Competente

AVISO DE LICITAÇÃO**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 169/2023 (P.A.6192/2023)**

Objeto resumido: O objeto da presente licitação é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO**, para atender as demandas Teatro Municipal Marilu Moreira de Brito vinculado à Secretaria Municipal de educação e Cultura, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificado no edital e seus anexos.

Condições e local para a retirada do edital: trazer 2 (duas) resmas de papel A4 e o carimbo da empresa, junto à SELIC, nas dependências da P. M. I., com sede na Rua General Bocaiúva, nº 636, Centro - Itaguaí - RJ, de segunda a sexta de 10 às 16 horas ou no site da Prefeitura (<http://www.itaguaí.rj.gov.br>).

Data e hora da realização: dia 23 de outubro de 2023, às 10:00 horas.

Local: A sessão pública realizar-se-á no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br

Licitação nº 1021090

(a) Samuel Moreira da Silva – Secretário Municipal de Licitações e Contratos/Autoridade Competente

AVISO DE LICITAÇÃO**PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS****Nº 170/2023 (P.A.15266/2023)**

Objeto resumido: O objeto da presente licitação é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE REAGENTES DE CONSUMO DE LABORATÓRIO DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO FRANCISCO XAVIER**, para atendimento dos usuários por um período de 12 (doze) meses, conforme especificado no edital e seus anexos.

Condições e local para a retirada do edital: trazer 2 (duas) resmas de papel A4 e o carimbo da empresa, junto à SELIC, nas dependências da P. M. I., com sede na Rua General Bocaiúva, nº

636, Centro - Itaguaí - RJ, de segunda a sexta de 10 às 16 horas ou no site da Prefeitura (<http://www.itaguaí.rj.gov.br>).

Data e hora da realização: dia 23 de outubro de 2023, às 14:00 horas.

Local: A sessão pública realizar-se-á no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br

Licitação nº 1021060

(a) Samuel Moreira da Silva – Secretário Municipal de Licitações e Contratos/Autoridade Competente

AVISO DE LICITAÇÃO**PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS****Nº 171/2023 (P.A.15787/2023)**

Objeto resumido: O objeto da presente licitação é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE LEITE E DIETA ENTERAL**, para atender as demandas do Hospital Municipal São Francisco Xavier (HMS-FX) e a Demanda em Saúde, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificado no edital e seus anexos.

Condições e local para a retirada do edital: trazer 2 (duas) resmas de papel A4 e o carimbo da empresa, junto à SELIC, nas dependências da P. M. I., com sede na Rua General Bocaiúva, nº 636, Centro - Itaguaí - RJ, de segunda a sexta de 10 às 16 horas ou no site da Prefeitura (<http://www.itaguaí.rj.gov.br>).

Data e hora da realização: dia 24 de outubro de 2023, às 10:00 horas.

Local: A sessão pública realizar-se-á no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br

Licitação nº 1021249

(a) Samuel Moreira da Silva – Secretário Municipal de Licitações e Contratos/Autoridade Competente

AVISO DE LICITAÇÃO**PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS****Nº 172/2023 (P.A.15745/2023)**

Objeto resumido: O objeto da presente licitação é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS** para atender as necessidades da Atenção Básica e da Atenção Especializada, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificado no edital e seus anexos.

Condições e local para a retirada do edital: trazer 2 (duas) resmas de papel A4 e o carimbo da empresa, junto à SELIC, nas dependências da P. M. I., com sede na Rua General Bocaiúva, nº 636, Centro - Itaguaí - RJ, de segunda a sexta de 10 às 16 horas ou no site da Prefeitura (<http://www.itaguaí.rj.gov.br>).

Data e hora da realização: dia 24 de outubro de 2023, às 10:00 horas.

Local: A sessão pública realizar-se-á no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br

Licitação nº 1021882

(a) Samuel Moreira da Silva – Secretário Municipal de Licitações e Contratos/Autoridade Competente

EXTRATOS DE CONTRATOS

1º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO

TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO DO CONTRATO Nº 224/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNI-

CÍPIO DE ITAGUAÍ, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, COMO CONTRATANTE, E A EMPRESA CAMILO ENGENHARIA LTDA, COMO CONTRATADA, COM FULCRO NO ART. 58, INCISO I, DA LEI 8.666/93 NA FORMA ABAIXO:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
SEM DESONERAÇÃO							
OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL GALLIAÇO PRATA E DOS VESTIÁRIOS QUADRA POLIESPORTIVA							
Situado na Estrada do Teixeira esquina com a Rua 39 e a Rua 31, Lotes 14 a 25 da Quadra 04 - Engenho , Itaguaí - RJ.							
		DATA DO ORÇAMENTO:	09/03/2023		EMOP-RJ: IO = 01/2023 SINAPI-RJ: IO = 01/2023 RJ: IO = 01/2023		SCO-
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO UNITÁRIO COM DESCONTO (R\$)	VALOR PROPOSTO
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
1.1	01.090.0500-0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	100,00	R\$ 474,79	R\$ 417,82	R\$ 41.781,52
					Total da Categoria:		R\$ 41.781,52
2		SERVIÇOS PRELIMINARES					
2.1	02.020.0001-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	2,00	R\$ 543,32	R\$ 478,12	R\$ 956,24
2.2	04.014.0095-0	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE EDESCARREGAMENTO. CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS	UN	17,00	R\$ 291,31	R\$ 256,35	R\$ 4.358,00
					Total da Categoria:		R\$ 5.314,24
3		ANDAIME					
3.1	04.020.0122-0	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO CAMINHAO (VIDE ITEM 04.021.0010)	M2XKM	4.977,00	R\$ 0,20	R\$ 0,18	R\$ 875,95
3.2	04.021.0010-0	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL	M2	248,85	R\$ 0,98	R\$ 0,86	R\$ 214,61
3.3	05.005.0012-1	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1º,CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROSUPORTE E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008)	M2	32,00	R\$ 6,31	R\$ 5,55	R\$ 177,69
3.4	05.006.0001-1	LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME EPAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES	M2XMES	1.493,10	R\$ 13,00	R\$ 11,44	R\$ 17.081,06
3.5	05.008.0001-0	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES, CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA	M2	816,20	R\$ 7,54	R\$ 6,64	R\$ 5.415,65
3.6	05.008.0008-1	MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA	M2	248,85	R\$ 0,62	R\$ 0,55	R\$ 135,77
					Total da Categoria:		R\$ 23.900,74
4		DEMOLIÇÃO / RETIRADA / LIMPEZA					
4.1	05.001.0009-0	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM AZULEJOS,CERAMICAS OU MARMORE EM PAREDE,EXCLUSIVE A CAMADA DE ASSENTAMENTO	M2	628,80	R\$ 22,63	R\$ 19,91	R\$ 12.522,17
4.2	05.001.0014-0	DEMOLICAO DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO DE AZULEJO, CERAMICA OU MARMORE EM PAREDE, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DOCANTEIRO DE SERVICO	M2	628,80	R\$ 9,42	R\$ 8,29	R\$ 5.212,50
4.3	05.001.0134-0	ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS	UN	41,00	R\$ 26,68	R\$ 23,48	R\$ 962,61
4.4	05.001.0145-0	ARRANCAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS	UN	40,00	R\$ 22,47	R\$ 19,77	R\$ 790,94

4.5	05.001.0041-0	REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO CONVENCIONAL,ONDULADA,INCLUSIVE MADEIRAMENTO,MEDIDO O CONJUNTO PELA AREAREAL DE COBERTURA	M2	785,63	R\$ 16,41	R\$ 14,44	R\$ 11.345,13
4.6	05.001.0876-0	RASPAGEM COM ESPATULA DE ACO OU ESCOVA DE ACO PARA REMOCAO DE CRAQUELE DE PINTURA	M2	944,17	R\$ 23,56	R\$ 20,73	R\$ 19.575,29
4.7	05.001.0144-0	ARRANCAMENTO DE APARELHOS DE ILUMINACAO, INCLUSIVE LAMPADAS	UN	199,00	R\$ 6,52	R\$ 5,74	R\$ 1.141,78
4.8	05.001.0072-0	REMOCAO DE CALHAS E CONDUTORES	M	14,60	R\$ 3,77	R\$ 3,32	R\$ 48,44
4.9	05.001.0055-0	REMOCAO DE FORRO DE ESTUQUE,GESSO,PLACAS PRENSADAS E SEMELHANTES	M2	38,24	R\$ 13,20	R\$ 11,62	R\$ 444,20
4.10	SC 05.05.1350 (/)	DEMOLIÇÃO DE PISO DE LADRILHO CERÂMICO, INCLUSIVE ARGAMASSA DO CONTRAPISO COM ATÉ 5CM DE ESPESSURA.	M2	60,60	R\$ 17,31	R\$ 15,23	R\$ 923,11
4.11	05.001.0008-0	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EMPAREDE	M2	59,17	R\$ 28,28	R\$ 24,89	R\$ 1.472,53
4.12	SC 05.05.1200 (/)	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO MARMORITE, OXICRET, KORODUR OU SIMILAR.	M2	905,20	R\$ 26,04	R\$ 22,92	R\$ 20.742,84
Total da Categoria:							R\$ 75.181,54
5		REVESTIMENTOS					
5.1	13.330.0076-0	REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO CERAMICO,ANTIDERRAPANTE,MEDIDAS EM TORNO DE (45X45) CM, RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I.-IV, ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO, COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO PRONTO	M2	60,60	R\$ 94,76	R\$ 83,39	R\$ 5.053,36
5.2	13.196.0085-0	FORRO ESTRUTURADO MONOLITICO C/PLACA GESSO ACARTONADO, TIPO RU(RESISTENTE A UMIDADE) APLICADO SIST. DRYWALL, LARG.1200MM, ESP.12,5MM, C/TRAT.DE JUNTAS P/UNIFORMIZACAO DA SUPERFICIE, SENDO APARAFUSADA EM ESTRUT.ACO GALV. SUSPENSA POR MEIO DE PENDURAS FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR, COM O PERIMETRO EXECUTADOCOM CANTONEIRAS DE ACO GALVANIZADO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	38,24	R\$ 66,05	R\$ 58,12	R\$ 2.222,66
5.3	38181	PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	M2	36,27	R\$ 227,06	R\$ 199,81	R\$ 7.247,21
5.4	13.030.0252-0	REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERAMICOS, COM MEDIDASEM TORNO DE 20X20CM, ASSENTE COM ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, EXCLUSIVE CHAPISCO E EMBOCO	M2	628,80	R\$ 102,87	R\$ 90,53	R\$ 56.922,50
5.5	13.380.0012-0	PISO DE GRANITINA, COMPREENDENDO: A) LASTRO, COM 4CM DE ESPESSURA MEDIA, DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA, NO TRACO 1:4;B) CAMADA DE GRANITINA, COM 3CM DE ESPESSURA, FEITA COM GRANILHA Nº 1 PRETA E CIMENTO,SUPERFICIE ESTUCADA APOS A FUNDICAO, SEM POLIMENTO	M2	905,20	R\$ 74,90	R\$ 65,91	R\$ 59.663,54
5.6	13.381.0050-0	JUNTA PLASTICA 17X3MM, PARA PISOS CONTINUOS. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	2.276,13	R\$ 9,09	R\$ 8,00	R\$ 18.207,22
5.7	05.001.0825-0	LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO DE MARMORITE,ANTIGO,USANDO ESTUQUE COM ADESIVO,CIMENTO BRANCO E CORANTE,SEND0 2 POLIMENTOS MECANICOS	M2	1.205,49	R\$ 41,99	R\$ 36,95	R\$ 44.544,30
5.8	13.011.0005-0	TELA DE REFORCO PARA REVESTIMENTO COM ARGAMASSA(EXCLUSIVE ESTA),FIXADA NO SUBSTRATO POR MEIO DE GRAMPOS DE ACO GALVANIZADO Nº12. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	236,67	R\$ 13,60	R\$ 11,97	R\$ 2.832,47
5.9	13.001.0035-0	EMBOCO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,COM ESPESSURA DE 1,5CM,INCLUSIVECHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3	M2	236,67	R\$ 32,64	R\$ 28,72	R\$ 6.797,92
5.10	05.001.0810-0	POLIMENTO MANUAL DE RODAPE DE MARMORITE	M	813,05	R\$ 77,60	R\$ 68,29	R\$ 55.521,56
5.11	13.301.0119-0	CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO A AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 2CM	M2	60,60	R\$ 29,13	R\$ 25,63	R\$ 1.553,44
5.12	13.348.0046-0	ESPELHO OU CHAPIM EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 20X2CM, POLIDO, EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO, ARGAMASSA E REJUNTAMENTO	M	8,80	R\$ 89,96	R\$ 79,16	R\$ 696,65

				Total da Categoria:			R\$ 261.262,83
6		ESQUADRIAS					
6.1	14.006.0008-0	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 90X210X3,5CM FOLHEADA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM, EXCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00	R\$ 748,71	R\$ 658,86	R\$ 2.635,46
6.2	14.007.0256-0	FERRAGENS PARA PORTAS INTERNAS DE MADEIRA,CONSTANDO DE FORNECIMENTO DAS PECAS:-FECHADURA RETANGULAR EM FERRO,ACABAMENTOCROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA EM ZAMAK OU LATAO,ACABAMENTOCROMADO E POLIDO;-ESPELHO RETANGULAR OU SEMIELIPTICO,DE FERRO OU LATAO CROMADO E POLIDO,EXCLUSIVE DOBRADICAS	UN	31,00	R\$ 37,26	R\$ 32,79	R\$ 1.016,45
6.3	14.009.0045-0	COLOCACAO DE UMA DOBRADICA COM AS DIMENSOES DE 3"x3" OU 3"x2.1/2",EM MADEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO	UN	135,00	R\$ 16,84	R\$ 14,82	R\$ 2.000,59
6.4	14.007.0280-0	DOBRADICA 3"x3",DE LATAO CROMADO,COM PINO,BOLAS E ANEIS DE LATAO.FORNECIMENTO	UN	135,00	R\$ 43,84	R\$ 38,58	R\$ 5.208,19
6.5	14.003.0225-0	PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,PERFIL SERIE 25,EM VENEZIANA,EXCLUSIVE FECHADURA. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	13,44	R\$ 1.232,30	R\$ 1.084,42	R\$ 14.574,66
6.6	ES 05.25.0150 (/)	GRADE DE FERRO PARA PROTEÇÃO DE JANELA OU APARELHOS DE AR CONDICIONADO, FORMADO POR BARRAS QUADRADAS DE 3/8", CHUMBADAS NA ALVENARIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	186,40	R\$ 685,80	R\$ 603,50	R\$ 112.493,15
6.7	14.006.0010-0	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 80X210X3,5CM FOLHEADA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	21,00	R\$ 717,24	R\$ 631,17	R\$ 13.254,60
6.8	14.006.0012-0	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 70X210X3,5CM,FOLHEADA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	6,00	R\$ 702,98	R\$ 618,62	R\$ 3.711,73
6.9	14.007.0296-0	FECHO DE SOBREPOR "LIVRE-OCUPADO",INCLUSIVE TARGETA COM TRANCA FIXA.FORNECIMENTO	UN	18,00	R\$ 40,11	R\$ 35,30	R\$ 635,34
6.10	11561	MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 1.100 MM E PESO DE ATE 85 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA	UN	16,00	R\$ 264,13	R\$ 232,43	R\$ 3.718,95
6.11	05.057.0010-0	PLACA DE IDENTIFICACAO EM ACO INOXIDAVEL,ESCRITA EM BRAILLE,MEDINDO 8X25CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	20,00	R\$ 88,05	R\$ 77,48	R\$ 1.549,68
6.12	18.005.0013-0	PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS. FORNECIMENTRO E COLOCACAO	UN	8,00	R\$ 39,51	R\$ 34,77	R\$ 278,15
6.13	14.002.0260-0	SUPORTE PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 1 A 2HP,EM CANTONEIRA DE FERRO DE 1.1/4"x1/8". FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	10,00	R\$ 498,32	R\$ 438,52	R\$ 4.385,22
6.14	13.199.0015-0	VENEZIANA VERTICAL(BRISE SOLEIL)DE CHAPA DE ALUMINIO,COM 1,2MM DE ESPESSURA,FIXADO EM CANTONEIRAS DE ACO APARAFUSADAS,EMEDIDA PELA AREA COLOCADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	38,85	R\$ 1.337,77	R\$ 1.177,24	R\$ 45.735,68
6.15	14.002.0220-0	CORRIMAO SIMPLES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE1.1/4",FIXADO NA PAREDE POR CHUMBADORES.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	91,40	R\$ 148,10	R\$ 130,33	R\$ 11.911,98
6.16	ES 05.25.0100 (A)	GRADE DE FERRO FORMADA POR BARRAS DE FERROS CHATOS VERTICAIS DE (1 1/2"x3/8") E BARRAS HORIZONTAIS DE (2"x3/8"), COM MONTANTES DE (1 1/2"x1 1/2") A CADA 2M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	19,61	R\$ 849,48	R\$ 747,54	R\$ 14.659,31
6.17	14.009.0010-0	COLOCACAO DE FECHADURA DE EMBUTIR,COM ALTURA APROXIMADA DE 20CM,EM MADEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO	UN	31,00	R\$ 63,17	R\$ 55,59	R\$ 1.723,28
				Total da Categoria:			R\$ 239.492,41
7		COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES					
7.1	05.058.0011-0	LONA TIPO LEVE PARA PROTECAO DE TELHADOS, REUTILIZADO 2 VEZES,INCLUSIVE RETIRADA. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	723,23	R\$ 1,56	R\$ 1,37	R\$ 992,85

7.2	CI 05.37.0100 (A)	COBERTURA TERMO-ISOLANTE, DUPLA, TIPO SANDUÍCHE, TRAPEZOIDAL, DE AÇO GALVANIZADO 0,43MM, PARA USO ONDE SE REQUER CONFORTO TÉRMICO, DUPLA ESTANQUEIDADE LATERAL (SUPERIOR/INFERIOR) SEM PINTURA, RECHEIO DE POLIÉSTER EXPANDIDO (EPS ALTURA = 40MM) COM RETARDANTE À CHAMA E DENSIDADE CONFORME NBR-11.752 DA ABNT, LARGURA ÚTIL DE 985MM, COMPRIMENTO ATÉ 12,00M, ALTURA DO TRAPÉZIO DE 36CM, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FÁCIL & RÁPIDO OU SIMILAR. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	M2	756,34	R\$ 157,73	R\$ 138,80	R\$ 104.981,81
7.3	16.001.0060-0	MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS, CONSTITUÍDO DE PECAS DE 3"x3" E 3"x4.1/2", EM MADEIRA SERRADA, SEM TESOURA OU PONTALETE, MEDIDO PELA ÁREA REAL DO MADEIRAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	756,34	R\$ 44,11	R\$ 38,82	R\$ 29.358,70
7.4	16.001.0086-0	PONTALETE DE MADEIRA SERRADA, EM PECAS DE 3"x3", VERTICAIS E HORIZONTAIS, PARA COBERTURA DE TELHAS ONDULADAS DE QUALQUER TIPO, MEDIDO PELA ÁREA REAL DA COBERTURA DO TELHADO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	226,90	R\$ 43,07	R\$ 37,90	R\$ 8.599,87
7.5	16.005.0015-0	CALHA DE GALVALUME, 0,30M, EM CHAPA DE ESPESSURA APROXIMADA DE 0,7MM E DESENVOLVIMENTO 0,50M. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	43,95	R\$ 136,49	R\$ 120,11	R\$ 5.278,89
7.6	15.004.0220-0	TUBO DE QUEDA EM PVC REFORÇADO DE 150MM, INCLUSIVE "T" SANITÁRIO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	17,60	R\$ 249,40	R\$ 219,47	R\$ 3.862,71
7.7	15.003.0178-0	RALO DE COBERTURA SEMI-ESFÉRICO (TIPO ABACAXI), COM 4". FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	4,00	R\$ 38,25	R\$ 33,66	R\$ 134,64
7.8	16.020.0001-0	IMPERMEABILIZAÇÃO C/MANTA A BASE ASFALTO MODIFICADO C/POLÍMEROS, CONFORME ABNT NBR 9952, TIPO III-B, ESP. 4,00MM, CONSUMO MÍNIMO 1,15M2/M2, APLICAÇÃO CHAMA MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO BASE ÁGUA OU SOLVENTE, CONSUMO 0,40KG/M2, INCL. ESTE, SUBSTRATO CAIMENTO 1%, EXCL. REGULARIZAÇÃO, CAMADA SEPARADORA E PROTEÇÃO MECÂNICA.	M2	96,59	R\$ 96,16	R\$ 84,62	R\$ 8.173,52
7.9	16.031.0025-0	IMPERMEABILIZAÇÃO DE RUFOS OU VIGAS C/MEMBRANA DE BASE ACRÍLICA, MONOCOMPONENTE, BRANCA, APLICADA A FRIO EM 4 OU MAIS DEMAS ATÉ Atingir CONS. MÍNIMO 2KG/M2, C/REFORÇO TELA POLIÉSTER, GRAMATURA MÍNIMA 40G/M2, SOBRE BASE PREPARADA C/CIMENTO POLIMÉRICO, INCLUSIVE ESTE, APLICADO EM 2 OU MAIS DEMAS ATÉ Atingir CONSUMO MÍNIMO DE 2KG/M2	M2	31,83	R\$ 105,69	R\$ 93,01	R\$ 2.960,42
7.10	16.005.0027-0	RUFO DE GALVALUME COM MEDIDAS APROXIMADAS DE (0,7X500) MM. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	106,10	R\$ 141,06	R\$ 124,13	R\$ 13.170,49
7.11	13.301.0119-0	CONTRAPISO, BASE OU CAMADA REGULARIZADORA, EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO À AREIA, NO TRACO 1:4, NA ESPESSURA DE 2CM	M2	96,59	R\$ 29,13	R\$ 25,63	R\$ 2.476,03
				Total da Categoria:			R\$ 179.989,92
8		APARELHOS SANITÁRIOS E HIDRÁULICOS					
8.1	15.003.0405-0	ASSENTAMENTO DE VASO SANITÁRIO SIFONADO (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO), INCLUSIVE MATERIAIS NECESSÁRIOS	UN	6,00	R\$ 52,32	R\$ 46,04	R\$ 276,25
8.2	18.002.0065-0	VASO SANITÁRIO DE LOUCA BRANCA, TIPO POPULAR, COM CAIXA ACOPLADA, COMPLETO, C/MEDIDAS EM TORNO DE (35X65X35) CM, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO TIPO POPULAR, BOLSA DE LIGAÇÃO, RABICHO EM PVC E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO. FORNECIMENTO	UN	6,00	R\$ 341,68	R\$ 300,68	R\$ 1.804,07
8.3	18.005.0030-0	ASSENTO ESPECIAL PARA VASO SANITÁRIO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	4,00	R\$ 102,33	R\$ 90,05	R\$ 360,20
8.4	100851	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	R\$ 87,71	R\$ 77,18	R\$ 771,85
8.5	15.004.0053-0	INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE MICTÓRIO TIPO CALHA (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO), COMPREENDENDO: 3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM, REGISTRO DE GAVETA, 2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E 50MM, CADA, CONEXÕES E CAIXA SIFONADA DE PVC COM 100X100X50MM, COM TAMPA CEGA	UN	2,00	R\$ 405,89	R\$ 357,18	R\$ 714,37
8.6	18.016.0050-0	MICTÓRIO COLETIVO DE AÇO INOXIDÁVEL, COM SEÇÃO DE (580X300) MM, EM CHAPA 20.304, COM CRIVO DE SAÍDA DE 1.1/4", REGISTRO DE PRESSÃO 1416 DE 3/4", COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO. FORNECIMENTO	M	2,40	R\$ 1.107,15	R\$ 974,29	R\$ 2.338,30

8.7	18.002.0010-0	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA TIPO POPULAR,SEM LADRAO,COM MEDIDAS EM TORNO DE (47X35) CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,FERRAGENS EM METAL CROMADO:SIFAO 1680 DE 1"X1.1/4",TORNEIRA PARALAVATORIO TIPO BANCA 1193 OU SIMILAR DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1600. RABICHO EM PVC. FORNECIMENTO	UN	5,00	R\$ 227,80	R\$ 200,46	R\$ 1.002,32
8.8	18.002.0013-0	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,COM COLUMNA SUSPENSAS,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS, COM MEDIDAS EM TORNO DE (45,5X35,5) CM, EXCLUSIVE SIFAO, VALVULA DE ESCOAMENTO, RABICHO E TORNEIRA, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO. FORNECIMENTO	UN	4,00	R\$ 324,57	R\$ 285,62	R\$ 1.142,49
8.9	15.004.0063-0	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO), COMPREENDENDO: 3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM, 2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES	UN	9,00	R\$ 212,39	R\$ 186,90	R\$ 1.682,13
8.10	18.016.0106-0	BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304, TUBO DE 1.1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS, COM 80CM, CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	20,00	R\$ 166,61	R\$ 146,62	R\$ 2.932,34
8.11	11772	TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168)	UN	2,00	R\$ 104,24	R\$ 91,73	R\$ 183,46
8.12	18.007.0049-0	CHUVEIRO ELETTRICO,EM PLASTICO,DE 110/220V. FORNECIMENTO	UN	9,00	R\$ 41,10	R\$ 36,17	R\$ 325,51
8.13	15.003.0380-0	ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO), INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS E BRACO CROMADO	UN	9,00	R\$ 35,25	R\$ 31,02	R\$ 279,18
8.14	15.003.0176-0	GRELHA DE ACO INOX, 10X10CM,SISTEMA ROTATIVO, COM CAIXILHO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	6,00	R\$ 11,73	R\$ 10,32	R\$ 61,93
8.15	15.029.0013-0	REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1.1/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	15,00	R\$ 113,37	R\$ 99,77	R\$ 1.496,48
8.16	18.009.0105-0	TORNEIRA PARA LAVATORIO, DE MESA, ACIONAMENTO HIDROMECANICO COM LEVE PRESSAO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMATICO, ACABAMENTO CROMADO. FORNECIMENTO	UN	17,00	R\$ 61,48	R\$ 54,10	R\$ 919,74
8.17	18.013.0123-0	SIFAO FLEXIVEL EM PVC, DE 1"X40MM, PARA PIA OU LAVATORIO. FORNECIMENTO	UN	11,00	R\$ 10,98	R\$ 9,66	R\$ 106,29
				Total da Categoria:			R\$ 16.396,91
9		PINTURAS					
9.1	17.018.0110-0	PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU ACETINADA, CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD, CONFORME ABNT NBR 15079,PARAINTERIOR E EXTERIOR, BRANCA OU COLORIDA, SOBRE TIJOLO, CONCRETOLISO, CIMENTO SEM AMIANTO, E REVESTIMENTO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAIO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	3.110,52	R\$ 17,93	R\$ 15,78	R\$ 49.079,03
9.2	13.008.0010-0	REBOCO EXTERNO OU INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA EM PO E AREIA FINA,NO TRACO 1:3:5 ,COM ESPESSURA DE 3MM, APLICADO SOBRE EMBOCO EXISTENTE, EXCLUSIVE EMBOCO	M2	587,58	R\$ 21,58	R\$ 18,99	R\$ 11.158,38
9.3	17.017.0169-0	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA NOVA, COM ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO OU ACETINADO, UMA DEMAIO DE VERNIZ ISOLANTE INCOLOR, UMA DEMAIO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR,UMA DEMAIO DE MASSA PARA MADEIRA, INCLUSIVE LIXAMENTO E REMOCAO DE PO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	238,14	R\$ 49,95	R\$ 43,96	R\$ 10.467,68
9.4	17.018.0185-0	TEXTURA ACRILICA NA COR BRANCA, ACABAMENTO FOSCO,PARA INTERIOR OU EXTERIOR,APLICADAS EM DUAS DEMAOS SOBRE CONCRETO, ALVENARIA, BLOCO DE CONCRETO, CIMENTO SEM AMIANTO OU REVESTIMENTO	M2	1.307,89	R\$ 33,95	R\$ 29,88	R\$ 39.074,52
9.5	17.017.0350-0	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO GALVANIZADO OU ALUMINIO, USANDO FUNDO PARA GALVANIZADO, INCLUSIVE LIXAMENTO LEVE, LIMPEZA, DESENGORDURAMENTO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO COM ESMALTE SINTETICO BRILHANTE OU ACETINADO	M2	174,83	R\$ 25,19	R\$ 22,17	R\$ 3.875,49
9.6	88488	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	60,60	R\$ 19,16	R\$ 16,86	R\$ 1.021,76
9.7	88489	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	1.307,89	R\$ 16,91	R\$ 14,88	R\$ 19.462,45

9.8	PT 05.15.0250 (/)	PINTURA COM LIQUIBRILHO OU SIMILAR, EM 3 DEMÃOS, ADICIONADO OU SOBRE PVA.	M2	430,78	R\$ 18,54	R\$ 16,32	R\$ 7.028,26
9.9	17.017.0300-1	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLEO BRILHANTE, INCLUSIVE LIXAMENTO, LIMPEZA, UMA DEMAO DE TINTA ANTIOXIDO E DUAS DEMAS DE ACABAMENTO	M2	94,70	R\$ 21,14	R\$ 18,60	R\$ 1.761,72
				Total da Categoria:			R\$ 142.929,30
10		PARTE ELÉTRICA E PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS					
10.1	18.027.0476-0	LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA, CHANFRADA OU PRISMÁTICA, COMPLETA, COM LAMPADA LED TUBULARDE 2 X 18W. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	199,00	R\$ 134,28	R\$ 118,17	R\$ 23.515,11
10.2	38785	LUMINARIA HERMETICA IP-65 PARA 2 DUAS LAMPADAS DE 14/16/18/20 W (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS)	UN	25,00	R\$ 117,71	R\$ 103,58	R\$ 2.589,62
10.3	39387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	UN	50,00	R\$ 15,14	R\$ 13,32	R\$ 666,16
10.4	17.040.0050-0	PINTURA DE SINALIZACAO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATEA INCENDIO (EXTINTORES E HIDRANTES), EM QUADRADOS VERMELHOS DE (0,70X0,70) M E BORDAS AMARELAS DE 0,15M DE LARGURA, CONFORME ABNT NBR 16820	UN	12,00	R\$ 41,00	R\$ 36,08	R\$ 432,96
10.5	15.015.0203-0	INSTALACAO DE PONTO DE TELEFONE E LOGICA, COMPREENDENDO: 2 VARAS DE ELETRODUTO DE 3/4", CONEXOES E CAIXAS, EXCLUSIVE CABOS OU FIOS	UN	7,00	R\$ 213,94	R\$ 188,27	R\$ 1.317,87
10.6	18.027.0045-0	LUMINARIA DE EMERGENCIA DE SOBREPOR, EM PLASTICO, EQUIPADA COMBATERIA SELADA RECARREGAVEL COM 30 LAMPADAS EM LED. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	54,00	R\$ 37,92	R\$ 33,37	R\$ 1.801,96
10.7	18.032.0012-0	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL, COM CARGA DE AGUA-PRESSURIZADA (AP), CLASSE A, DE 10L, INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE, CONFORME ABNT NBR 12693. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	R\$ 183,28	R\$ 161,29	R\$ 322,57
10.8	COTAÇÃO 1	EXTINTOR DE INCENDIO, SOLUÇÃO DE ACETATO DE POTASSIO; CLASSE DE FOGO K; CAPACIDADE EXTINTORA K (ÓLEOS E GORDURAS VEGETAIS); CARGA DE 6 LITROS; RECIPIENTE DE AÇO INOX; ACABAMENTO EXTERNAMENTE POLIDO; TEMPO DE DESCARGA 45 SEGUNDOS	UN	1,00	R\$ 3.076,78	R\$ 2.707,57	R\$ 2.707,57
10.9	18.032.0020-0	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL, COM CARGA DE DIOXIDO DE CARBONO (CO2), CLASSE BC, DE 4KG, INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE, CONFORME ABNT NBR 12693. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	R\$ 593,23	R\$ 522,04	R\$ 522,04
10.10	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	7,00	R\$ 291,81	R\$ 256,79	R\$ 1.797,55
10.11	37539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	28,00	R\$ 25,90	R\$ 22,79	R\$ 638,18
10.12	37557	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	7,00	R\$ 15,48	R\$ 13,62	R\$ 95,36
10.13	18.016.0010-0	COIFA DE ACO INOXIDAVEL, DE 1,20X0,60M,DE CHAPA 18.304,INCLUSIVE 1,50M DE DUTO COM 310X120MM DE SECAO,EM CHAPA 22,2 EXAUSTORES CENTRIFUGOS TIPO CARAMUJO,EM CHAPA DE ACO CARBONO 1020COM MOTOR 1/3CV NAS TENSOES 110/220V. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	R\$ 4.438,98	R\$ 3.906,30	R\$ 3.906,30
10.14	15.006.0010-0	CAIXA DE INCENDIO INTERNA PADRAO CBERJ, DE ACO, MEDINDO 70X50X25CM, COMPREENDENDO:2 LANCES DE 15,00M DE MANGUEIRA DE FIBRADE POLIESTER PURA,TIPO 2,REVESTIDA INTERNAMENTE COM BORRACHAVULCANIZADA NO DIAMETRO DE 1.1/2", EMPATADA, COM REGISTRO,ADAPTADOR E ESGUICHO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	R\$ 1.297,04	R\$ 1.141,40	R\$ 2.282,79
10.15	18.038.0030-0	SIRENE AUDIO VISUAL, PARA SISTEMA DE ALARME CONTRA INCENDIO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	R\$ 62,13	R\$ 54,67	R\$ 109,35
10.16	18.024.0050-0	CASA DE MAQUINA DE INCENDIO, EM ALVENARIA, MEDINDO (1,50X1,50) M, COBERTA COM LAJE DE CONCRETO, PE-DIREITO DE 2,00M, PORTA CORTA-FOGO (0,60X1,80) M, PINTURA, IMPERMEABILIZACAO, LUMINARIA A PROVA DE GASES E BASCULANTE COM VIDRO (0,60X0,60)M, EXTINTOR DEINCENDIO, EXCLUSIVE SISTEMA DE PRESSURIZACAO (VIDE ITENS 18.033.0018, 18.033.0019 E 18.033.0020)	UN	1,00	R\$ 6.333,70	R\$ 5.573,66	R\$ 5.573,66

10.17	18.033.0018-0	SISTEMA DE PRESSURIZACAO, COM 02 BOMBAS CENTRIFUGAS DE 5CV/220V, INCLUSIVE TUBULACOES DE SUCCAO, RECALQUE E DISTRIBUICAO COM CONEXOES, PRESSOSTATO, MANOMETRO, TANQUE DE PRESSAO, QUADRO DECOMANDO, EXCLUSIVE CASA DE MAQUINAS (VIDE ITEM 18.024.0050). FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 16.283,84	R\$ 14.329,78	R\$ 14.329,78
10.18	92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	50,00	R\$ 120,28	R\$ 105,85	R\$ 5.292,32
10.19	92368	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	10,00	R\$ 159,00	R\$ 139,92	R\$ 1.399,20
10.20	06.011.0253-0	MONTAGEM SEM FORNECIMENTO, DE VALVULAS DE GAVETA (REGISTROS), VALVULAS DE RETENCAO, VENTOSAS, HIDRANTES, ETC, COM FLANGES, CLASSE PN-16, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS (ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO), CUSTO POR JUNTA FLANGEADA, COM DIAMETRO DE 100MM	UN	2,00	R\$ 82,03	R\$ 72,19	R\$ 144,37
10.21	92353	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	R\$ 151,99	R\$ 133,75	R\$ 668,76
10.22	94498	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 95,77	R\$ 84,28	R\$ 84,28
10.23	92357	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 207,93	R\$ 182,98	R\$ 365,96
10.24	39391	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50W	UN	10,00	R\$ 46,35	R\$ 40,79	R\$ 407,88
10.25	15.015.0021-0	INSTALACAO DE PONTO DE LUZ, APARENTE, EQUIVALENTE A 2 VARAS DEELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",12,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXOES, LUVAS, CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR	UN	10,00	R\$ 291,79	R\$ 256,78	R\$ 2.567,75
10.26	15.045.0110-0	ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA, PARA PASSAGEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 1/2" A 1"	M	26,00	R\$ 14,53	R\$ 12,79	R\$ 332,45
10.27	102619	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	R\$ 6.651,47	R\$ 5.853,29	R\$ 5.853,29
10.28	03.001.0001-1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A (AREIA, ARGILA OU PICARRA), ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	M3	18,90	R\$ 64,12	R\$ 56,43	R\$ 1.066,44
10.29	03.011.0015-1	REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL	M3	3,98	R\$ 24,89	R\$ 21,90	R\$ 87,17
10.30	97101	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	7,73	R\$ 165,90	R\$ 145,99	R\$ 1.128,52
10.31	15.006.0040-0	HIDRANTE SUBTERRANEO COMPLETO, EXCLUSIVE ESTE, CONSIDERANDO PECAS COMPLEMENTARES ATE O INICIO DA TUBULACAO HORIZONTAL E FORNECIMENTO DO MATERIAL DE REJUNTAMENTO. ASSENTAMENTO	UN	1,00	R\$ 1.027,44	R\$ 904,15	R\$ 904,15
					Total da Categoria:		R\$ 82.911,36
11		STI (INFORMÁTICA)					
11.1	COTAÇÃO 2	KIT PORCA GAIOLA COM PARAFUSO PARA RACK 19" COM 100	PCT	1,00	R\$ 96,01	R\$ 84,24	R\$ 84,24
11.2	COTAÇÃO 3	CONECTOR RJ45 CAT6, COMPATIBILIDADE COM CABO SÓLIDO 26 AWG, VIAS DE CONTATO PRODUZIDAS EM BRONZE FOSFOROSO COM CAMADAS DE 2,54MM DE NÍQUEL, E 1,27 MM DE OURO. PACOTE COM 100.	PCT	1,00	R\$ 32,63	R\$ 28,71	R\$ 28,71
11.3	COTAÇÃO 4	CABO DE REDE (PATCH CORD) CAT-6; COR VERMELHO; COMPRIMENTO 1,5 METROS; CONECTORES RJ-45 CAT-6; PINAGEM EIA/TIA T568A. O PRODUTO DEVERA POSSUIR CERTIFICADO NO INMETRO E HOMOLOGADO PELA ANATEL; EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DA FABRICADA	UN	70,00	R\$ 15,71	R\$ 13,82	R\$ 967,74

11.4	COTAÇÃO 5	CABO DE REDE (PATCH CORD) CAT-6; COR VERMELHO; COMPRIMENTO 2,5 METROS; CONECTORES RJ-45 CAT-6; PINAGEM EIA/TIA T568A. O PRODUTO DEVERA POSSUIR CERTIFICADO NO INMETRO E HOMOLOGADO PELA ANATEL; EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DA FABRICADA	UN	70,00	R\$ 21,80	R\$ 19,18	R\$ 1.342,88
11.5	COTAÇÃO 6	CABO CONEXÃO DIRETA DAC SFP+ 10 GBPS 1M MIKROTIK 10GB 10 G	PÇ	1,00	R\$ 245,67	R\$ 216,19	R\$ 216,19
11.6	COTAÇÃO 7	SWITCH 24 PORTAS GIGABIT GERENCIÁVEL IAYER 2 PORTAS I/O E SLOTS: 24 PORTS RJ-45 COM DETECÇÃO AUTOMÁTICA 10/100/1000 (IEEE 802.3 TYPE 10BASE T, IEEE 802.3U TYPE 100BASE-T, IEEE 802.3AB TYPE 1000BASE-T); DUPLEX: 10BASE-T/100BASE-TX: HALF/FULL; 1000BASE-T: SOMENTE FULL, 2 PORTAS SFP 100/1000 MBPS (IEEE 802.3Z TYPE 1000BASE-X, IEEE 802.3U TYPE 100BASE-FX); PROCESSADOR E MEMÓRIA: ARM CORTEX-A9 @ 400 MHZ, 256 MB SDRAM, 64 MB FLASH; PACKET BUFFER: 1.5 MB; DIMENSÕES PARA MONTAGEM EM RACK PADRÃO EIA DE 19" POLEGADAS COM HARDWARE INCLUSO; PERFORMANCE: LATÊNCIA A 100MB - < 7US; LATÊNCIA A 1000MB • < 2US; THROUGHPUT - ATÉ 38.6 MPPS (PACOTES DE 64 BYTES); CAPACIDADE DE ROTEAMENTO E SWITCHING - 52 GBPS; TAMANHO DA TABELA DE ROTEAMENTO - 32 ENTRADAS; TAMANHO DA TABELA DE MAC ADDRESS—8000 ENTRADAS; GERENCIAMENTO: WEB BROWSER, SNMP. O MODELO OFERTADO DEVERÁ ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO, SEM PREVISÃO DE ENCERRAMENTO	PÇ	3,00	R\$ 10.164,83	R\$ 8.945,05	R\$ 26.835,15
11.7	COTAÇÃO 8	PATCH PANEL 24 PORTS CAT6 SUPORTE A IEEE 802.3 , 1000 BASE TX,EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862, ATM TERMINAIS DE CONEXÃO DE BRONZE FOSFOROSO ESTANHADO, PADRÃO 110 IDC, PARA CONDUTORES DE 22 A 26 AWG. VIAS DE CONTATO PRODUZIDAS EM BRONZE FOSFOROSO COM CAMADA DE 2,54 µM DE NÍQUEL E 1,27 µM DE OURO.	UN	3,00	R\$ 295,10	R\$ 259,69	R\$ 779,06
11.8	COTAÇÃO 9	ESPELHO 4X2 PARA KEYSTONE RJ45 DE PAREDE COM SUPORTE PARA 2 KEYSTONES	UN	70,00	R\$ 13,14	R\$ 11,56	R\$ 809,42
11.9	COTAÇÃO 10	CAIXA 4X2 COM SUPORTE PARA CONEXÃO DE 1" POL	UN	70,00	R\$ 10,23	R\$ 9,00	R\$ 630,17
11.10	COTAÇÃO 11	KEYSTONE RJ45 CAT6 TOMADA 8 VIAS CORPO EM TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO NÃO PROPAGANTE À CHAMA; TERMINAIS DE CONEXÃO EM BRONZE FOSFOROSO ESTANHADO, PADRÃO 110 IDC, PARA CONDUTORES DE 22 A 26 AWG; PERMITE MONTAGEM EM PADRÃO T568A/B COM O MESMO PART NUMBER; FORNECIDO NA COR BRANCA; OBS: SERÁ APLICADO EM ESPELHO PADRÃO.	UN	80,00	R\$ 13,39	R\$ 11,78	R\$ 942,66
11.11	COTAÇÃO 12	KIT PARAFUSO CABEÇA LENTILHA FENDA 1/4+PORCA+ARRUELA PARA ELETROCALHA CAIXA 50 UNID.	UN	12,00	R\$ 87,39	R\$ 76,90	R\$ 922,84
11.12	15.018.0526-0	ELETROCALHA PERFURADA, COM TAMPA, TIPO "U", 150X100MM, TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE, EXCLUSIVE CONEXÕES, ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO SUPERIOR. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	120,00	R\$ 94,92	R\$ 83,53	R\$ 10.023,55
11.13	COTAÇÃO 14	SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 150X100	PÇ	81,00	R\$ 7,33	R\$ 6,45	R\$ 522,48
11.14	COTAÇÃO 15	CURVA 90° PARA ELETROCALHA 150X100	PÇ	12,00	R\$ 40,85	R\$ 35,95	R\$ 431,38
11.15	COTAÇÃO 16	TEE PARA ELETROCALHA 150X100	PÇ	4,00	R\$ 65,80	R\$ 57,90	R\$ 231,62
11.16	COTAÇÃO 17	EMENDA ELETROCALHA 150X100	PÇ	76,00	R\$ 20,29	R\$ 17,86	R\$ 1.357,00
11.17	COTAÇÃO 18	ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL PARA RACK 19" COM ALTURA DE 2U E PROFUNDIDADE DE 80MM.	UN	4,00	R\$ 55,04	R\$ 48,44	R\$ 193,74
11.18	COTAÇÃO 19	KIT ARRUELA E LUVA PARA ELETRODUTO 1POL	UN	20,00	R\$ 4,92	R\$ 4,33	R\$ 86,59
11.19	COTAÇÃO 20	CABO SIMILAR AO GIGALAN U/UTP CAT6 23AWG ROHS NBR 14703 ANATEL 00498-13-00253 TIA-568-C.2 100% COBRE COM DIVISOR DE PARES, HOMOLOGADO ANATEL INMETRO. CAIXA 305MTS	CX	10,00	R\$ 1.780,88	R\$ 1.567,17	R\$ 15.671,74
11.20	15.036.0062-0	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DE 1", EXCLUSIVE LUVAS, CURVAS, ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	288,00	R\$ 10,94	R\$ 9,63	R\$ 2.772,63
11.21	COTAÇÃO 22	CURVA DE 90° PARA ELETRODUTO DE 1" (POL)	UN	21,00	R\$ 6,42	R\$ 5,65	R\$ 118,64
11.22	COTAÇÃO 23	LUVA PARA ELETRODUTO DE 1" (POL)	UN	10,00	R\$ 4,92	R\$ 4,33	R\$ 43,30
11.23	COTAÇÃO 24	BARRA ROSCADA DE ½ X 1M	UN	81,00	R\$ 6,36	R\$ 5,60	R\$ 453,34
11.24	COTAÇÃO 25	PORCA PARA BARRA ROSCADA, ZINCADA DE ½	UN	243,00	R\$ 0,13	R\$ 0,11	R\$ 27,80

11.25	COTAÇÃO 26	ARRUELA PARA BARRA ROSCADA, ZINCADA DE ¼ .	UN	162,00	R\$ 0,16	R\$ 0,14	R\$ 22,81
11.26	COTAÇÃO 27	CHUMBADOR PARA BARRA ROSCADA DE ¼ .	UN	81,00	R\$ 1,97	R\$ 1,73	R\$ 140,42
11.27	COTAÇÃO 28	RACK DE PAREDE 19" 12U X 570 (57CM DE PROFUNDIDADE), MATERIAL SOLDADO, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO 0,75/1,2 MM LATERAIS REMOVÍVEIS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO DE 0,75MM COM FECHO RÁPIDO E EXAUSTÃO EM FORMA DE VENEZIANAS VISOR EM ACRÍLICO E FECHADURA CILÍNDRICA COM CHAVES, TETO COM ABERTURA PARA INSTALAÇÃO DE ATÉ 2 MICROVENTILADORES (COOLER). PLANOS DE FIXAÇÃO FRONTAL EM CHAPA DE AÇO 1,2MM REGULÁVEIS NA PROFUNDIDADE, ABERTURAS NA PARTE INFERIOR E SUPERIOR PARA PASSAGEM DE CABOS, ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ TEXTURIZADO	UN	3,00	R\$ 618,98	R\$ 544,70	R\$ 1.634,11
11.28	15.045.0110-0	ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA, PARA PASSAGEM DE TUBOS E DUTOS, COM DIAMETRO DE 1/2" A 1"	M	288,00	R\$ 14,53	R\$ 12,79	R\$ 3.682,48
				Total da Categoria:			R\$ 70.972,69
12		MURO					
12.1	20.006.0100-0	CONTENCAO DE TERRAS COM SACOS DE ANIAGEM PREENCHIDOS COM SOLO-CIMENTO	M3	150,00	R\$ 238,63	R\$ 209,99	R\$ 31.499,16
12.2	PJ 05.10.0500 (/)	BIOMANTA VEGETAL PARA QUANTIDADES DE ATÉ 500,00M2, INCLUINDO COVEAMENTO, PLANTIO DE SEMENTES DE ESPÉCIES NATIVAS DA REGIÃO, INSUMOS PARA ADUBAÇÃO E IRRIGAÇÃO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	M2	100,00	R\$ 60,63	R\$ 53,35	R\$ 5.335,44
				Total da Categoria:			R\$ 36.834,60
		SUB TOTAL:					R\$ 1.176.968,07
		B.D.I.:			22,00%		R\$ 258.932,98
		TOTAL GERAL:					R\$ 1.435.901,04

O **MUNICÍPIO DE ITAGUAÍ**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua General Bocaiúva, nº 636, Centro, Itaguaí – RJ, inscrito no CNPJ sob o nº 29.138.302/0001-02, por meio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO**, doravante denominada **CONTRATANTE**, representada neste ato neste ato pela Secretária Municipal de Obras e Urbanismo, **Sra. Elisa Giovanna dos Santos Martins Dias**, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade nº 20108033-0 Detran, inscrita no CPF/MF sob o nº 056-193-917-95, e a empresa **CAMILO ENGENHARIA LTDA**, situada na Rua Filomena Nunes ,291- Olaria- Rio de Janeiro CEP: 21.021-380 e inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 28.711.265/0001-17, daqui por diante denominada **CONTRATADA**, representada neste ato por **Celso Chaves Camilo**, cédula de identidade n.º 33.329-D , inscrita no CPF/MF sob o nº 290.822.187-04, resolvem celebrar o presente **TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO DO CONTRATO Nº 224/2023**, com fundamento no art. 58, inciso I, da lei nº 8.666/93, tendo em vista o contido no Processo administrativo nº **11.347/2021 (Tomada de Preços nº 007/2023)**, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

O presente Termo Aditivo tem por objeto a retificação da Planilha Orçamentária constante na Cláusula Sexta

do Contrato nº 224/2023, que passa a vigorar com a seguinte redação:

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO:

Ficam ratificadas as demais cláusulas constantes do instrumento original, desde que não colidam com o presente termo.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO E CONTROLE:

Após a assinatura do presente Termo Aditivo, deverá seu extrato ser publicado, dentro do prazo de 20 (vinte) dias, no Jornal Oficial de Itaguaí, correndo os encargos por conta do **CONTRATANTE**.

E por estarem justas e acordadas, firmam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma para um único efeito, sendo subscrito por 02 (duas) testemunhas.

Itaguaí, 05 de setembro de 2023.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

(a) ELISA GIOVANNA DOS SANTOS MARTINS DIAS
CPF/MF 056-193-917-95
CONTRATANTE

CAMILO ENGENHARIA LTDA
CNPJ/MF sob o n.º 28.711.265/0001-17

(a) CELSO CHAVES CAMILO
CPF/MF sob o nº 290.822.187-04

CONTRATADA

OMITIDO DO JORNAL OFICIAL DE ITAGUAÍ, EDIÇÃO
1.201 - EXTRA - DE 22/09/2023.

**1º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO DO
CONTRATO Nº 245/2023**

Processo nº 14.223/2023

O **MUNICÍPIO DE ITAGUAÍ**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 29.138.302/0001-02, com sede na Rua General Bocaiúva, 636, Bairro Centro, Itaguaí/RJ, neste ato representado pela Procuradora-Geral Interina do Município, Sra. Jenifer de Almeida Santos, Cédula de indentidade nº 267858561, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF sob o nº 14726911724, doravante denominada, **CONTRATANTE** e **SCHIMBERGUI COX ADVOGADOS ASSOCIADOS**, situado à SCN QUADRA 02, BLOCO A, nº 190. Sala 501º, Asa Norte, Brasília/DF, e inscrito no CNPJ/MF sob o nº 24.632.410/0001-13, daqui por diante denominada **CONTRATADA**, representada neste ato por Bruno Paulo Schimbergui Sandes de Melo, inscrito na OAB/DF sob o nº 66.477 e no CPF/MF sob o nº 072.105.164-25 domiciliado à SHIN, CA 8, LOTE 1, Lago Norte, Premier Lago Norte, apt 09, torre 2, Brasília/DF, resolvem celebrar ao presente Termo Aditivo de Rerratificação na forma que se segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O Presente Termo Aditivo tem por objeto a retificar a CLÁUSULA OITAVA: DO VALOR DO CONTRATO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, no Contrato nº 245/2023, Processo nº 14.223/2023, que passa a vigorar com a seguinte redação:

CLÁUSULA OITAVA: DO VALOR ESTIMADO DO CONTRATO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Em contraprestação aos seus serviços, a CONTRATANTE, perceberá 20% (vinte por cento), do benefício financeiro mensal efetivamente obtido por meio de ajuste, recuperação, correção ou implementação dos valores repassados a título de royalties vencidos e vencidos decorrente dos serviços prestados. Entende-se por royalties vencidos os não repassados em favor do Município nos 05 anos anteriores à propositura das medidas judiciais e/ou administrativas).

O Valor estimado da receita a ser incrementada em favor da Prefeitura Municipal de Itaguaí/RJ Concernente à execução dos serviços no tocante aos royalties vencidos é de R\$ 36.000.000,00 (trinta e seis milhões de reais), no período de 12 (meses), estimando-se para pagamento máximo dos serviços o correspondente à R\$ 7.200.000,00 (sete milhões e duzentos mil reais), que corresponde a cada período de 12 (doze) meses.

O Valor estimado da receita a ser incrementada em favor da Prefeitura Municipal de Itaguaí/RJ Concernente à execução dos serviços no tocante aos royalties vencidos (retroativo) é de R\$ 180.000.000,00 (cento e oitenta milhões de reais), estimando-se para pagamento máximo dos serviços o correspondente a 36.000.000,00

(trinta e seis milhões de reais).

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O percentual acima referenciado é fixo e irrevogável e as estimativas visam atender valores provisórios, para fins de previsão de dotação orçamentária, podendo variar para mais ou para menos, em virtude de que os valores definitivos só serão apurados após levantamentos a serem executados posteriormente ao certame licitatório;

PARÁGRAFO SEGUNDO - O direito à remuneração incidirá desde a 1ª (primeira) parcela vincenda a ser auferida em razão de eventual decisão administrativa e/ou judicial, seja monocrática ou colegiada, em que houver benefício à CONTRATANTE, no sentido de serem adicionados à conta do Município quaisquer valores decorrentes da restituição, da correção, do estorno, da compensação, do crestamento, ou de qualquer outra modalidade que venha a ser benéfica, do montante a ser restituído ao Município, comprovadamente identificado através de documentos da ANP, do Banco do Brasil ou de qualquer outro Órgão Público;

PARÁGRAFO TERCEIRO - O pagamento dos honorários tem a limitação de 60 (sessenta) meses ou até o trânsito em julgado do processo judicial e/ou administrativo, o que primeiro ocorrer, uma vez que o acompanhamento processual possui natureza de serviço contínuo;

PARÁGRAFO QUARTO - No caso a percepção dos royalties seja oriunda de decisão judicial antecipando os efeitos da tutela, os honorários advocatícios pactuados serão depositados em conta bancária específica vinculada ao Contrato que será aberta pelo Município de Itaguaí;

PARÁGRAFO QUINTO - A partir do acórdão, em julgamento de apelação, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, favorável ao Município, os honorários advocatícios serão devidos e pagos diretamente ao contratado, bem como o contratado fará jus ao levantamento dos valores depositados na conta bancária, conforme mencionado no parágrafo quarto;

PARÁGRAFO SEXTO - Os royalties vencidos, por possuírem fato gerador os meses anteriores à propositura das medidas administrativas e/ou judiciais, só serão devidos ao CONTRATADO a partir da data de trânsito em julgado formado em decisão administrativa e/ou judicial, mediante liquidação e cumprimento de sentença;

PARÁGRAFO SETIMO - Caberá à contratada elaborar planilha e memória de cálculos para identificar com exatidão e realizar a cobrança dos valores decorrentes do êxito obtido com a contratação;

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas constantes do instrumento original, desde que não colidam com o presente termo.

E por estarem justas e acordadas, firmam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma para um único efeito, sendo subscrito por duas testemunhas.

Itaguaí, 27 de setembro de 2023.

PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

(a) **Jenifer de Almeida Santos**
CONTRATANTE
SCHIMBERGUI COX ADVOGADOS ASSOCIADOS
CNPJ Nº 24.632.410/0001-13
(a) **Bruno Paulo Schimbergui Sandes de Melo**
CPF Nº 072.105.164-25
CONTRATADO

1º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO

TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO AO CONTRATO Nº 250/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ITAGUAÍ, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO LOCATÁRIO, E A SRA. APARECIDA DE FÁTIMA RIBEIRO MARTINS, COMO LOCADOR, COM FULCRO NO ART. 58, INCISO I, DA LEI 8.666/93 NA FORMA ABAIXO:

O **MUNICÍPIO DE ITAGUAÍ**, inscrito no CNPJ sob o nº 29.138.302/0001-02, com sede situada na Rua General Bocaiúva, 636, Centro, Itaguaí – RJ pelo **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÍ – CNPJ nº. 11.855.524/0001-80 – Av. Pref. Isoldackson Cruz de Brito, 18.745 - Vila Margarida, Itaguaí/RJ** e pela **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, denominados **LOCATÁRIO**, representada pelo Secretário Municipal de Saúde, **Sr. Carlos Eduardo Carneiro Zóia**, brasileiro, portador da cédula de identidade nº CRM8630425, expedida pelo Conselho Regional de Medicina e inscrito no CPF/MF sob o nº 042.497.316-26 e a **Sra. Aparecida de Fátima Ribeiro Martins**, portadora da cédula de identidade nº MG 943495 SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 333.698.446-72, representada neste ato por seu procurador constituído **José Luis Alves Barão**, portador da cédula de identidade nº 046667572 DIC/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 566.184.177-91, doravante denominado **LOCADOR**, resolvem celebrar o presente **TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO AO CONTRATO Nº 250/2023**, com fundamento no art. 58, inciso I, da lei nº 8.666/93, tendo em vista o contido no Processo administrativo nº **9838/2023 (DISPENSA DE LICITAÇÃO)**, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
O presente Termo Aditivo tem por objeto a retificação da **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO, Item 1.1 do CONTRATO Nº 250/2023**, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“O presente contrato tem como objeto a **LOCAÇÃO DO IMÓVEL, situado à Rua Vereador Darcy Teixeira Fontes, nº 290, Centro, Município de Itaguaí-RJ, que será utilizado para instalação da Coordenação Ambiental em Saúde, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde**”.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO:
Ficam ratificadas as demais cláusulas constantes do instrumento original, desde que não colidam com o pre-

sente termo.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO E CONTROLE:
Após a assinatura do presente Termo Aditivo, deverá seu extrato ser publicado, dentro do prazo de 20 (vinte) dias, no Jornal Oficial de Itaguaí, correndo os encargos por conta do **LOCATÁRIO**.

E por estarem justas e acordadas, firmam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma para um único efeito, sendo subscrito por 02 (duas) testemunhas.

Itaguaí, 13 de setembro de 2023.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(a) **CARLOS EDUARDO CARNEIRO ZÓIA**
CPF/MF sob o nº 042.497.316-26
LOCATÁRIO

APARECIDA DE FÁTIMA RIBEIRO MARTINS
CPF Nº 333.698.446-72
(a) **José Luis Alves Barão**
CPF Nº 566.184.177-91
LOCADOR

EXTRATO DO CONTRATO Nº 270/2023

PARTES: O Município de Itaguaí, pela **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA** e a empresa **ESKINA DO GÁS REVENDEDOR DE GÁS LTDA** conforme processo nº 18.100/2022.

OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO E CONTINUO DE GÁS DE COZINHA (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJOÃO (13KG E 45KG) E AQUISIÇÃO DE BOTIJAS, para período de 06(seis) meses para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.**

PRAZO: 06 (seis) meses.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
As despesas com a execução do contrato correrão à conta da seguinte classificação orçamentária:

Órgão	Unidade	Funcional	Projeto Atividade	Natureza da Despesa	Fontes/Detalhamento
10	02	12.361.0536	2.049	3.3.90.30	500/1001 – Recursos Não Vinculados de Impostos MDE 25% 550/46 – QSE/FNDE - Federal
10	03	12.361.0536	2.050	3.3.90.30	500/1001 – Recursos Não Vinculados de Impostos MDE 25% 550/46 – QSE/FNDE - Federal
10	03	12.366.0305	2.045	3.3.90.30	500/1001 – Recursos Não Vinculados de Impostos MDE 25% 550/46 – QSE/FNDE - Federal
10	04	13.392.0539	2.326	3.3.90.30	501/501 – Outros Recursos Não Vinculados
10	04	13.392.0539	2.245	3.3.90.30	501/501 – Outros Recursos Não Vinculados
10	04	13.392.0539	2.461	3.3.90.30	501/501 – Outros Recursos Não Vinculados
10	04	13.392.0539	2.464	3.3.90.30	501/501 – Outros Recursos Não Vinculados

Em atendimento ao Decreto Federal nº 10.024/2019, informamos que os recursos da União acima descritos **NÃO** são decorrentes de transferências voluntárias, tais como convênios e contratos de repasse.

VALOR: **Dá-se a este contrato valor total de R\$ 6.754,00** (seis mil, setecentos e cinquenta e quatro reais).
DATA: 20 de setembro de 2023.
(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA / NILCE DE OLIVEIRA NASCIMENTO RAMOS / CONTRATANTE
(a) ESKINA DO GÁS REVENDEDOR DE GAS LTDA / CNPJ 29.072.300/0001-68 / CONTRATADA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 272/2023

PARTES: O Município de Itaguaí, pela SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, pela SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO e a empresa D. T. C. DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES LTDA, conforme processo nº 10.504/2023.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO TEATRO MARILÚ MOREIRA – CENTRO – ITAGUAÍ – RJ, INCLUINDO FORNECIMENTO DE DOIS CONDICIONADORES DE AR SELF – CONTAINED, COM CAPACIDADE DE 15TR CADA, com fornecimento de mão de obra, material, ferramentas e equipamentos necessários, a ser gerenciado pela Secretaria de Obras e Urbanismo, na forma do Projeto Básico e do instrumento convocatório.
PRAZO: 05 (cinco) meses
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Os recursos financeiros para custear a contratação serão próprios da Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura Municipal de Itaguaí.

Órgão	Unidade	Funcional	Projeto Atividade	Natureza da Despesa	Fonte
10	04	13.392.0539	2.241	4.4.90.51	501/501 – Outros Recursos Não Vinculados – RT 708/708 – Royalties – Federal
10	04	13.392.0539	2.241	4.4.90.51	501/501 – Outros Recursos Não Vinculados – RT 708/708 – Royalties – Federal

Em atendimento ao Decreto Federal nº 10.024/2019, informamos que os recursos acima descritos **NÃO** são decorrentes de transferências voluntárias da União, tais como convênios e contratos de repasse.

VALOR: **Dá-se a este contrato o valor total de R\$ 165.573,32** (cento e sessenta e cinco mil quinhentos e setenta e três reais e trinta e dois centavos).
DATA: 21 de setembro de 2023.
(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA / WILIAN CEZAR DE CASTRO PADELA / CONTRATANTE
(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO / ELISA GIOVANNA DOS SANTOS MARTINS DIAS / CONTRATANTE
(a) D. T. C. DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES LTDA / CNPJ nº 17.003.797/0001-83 / CONTRATADA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 274/2023

PARTES: O Município de Itaguaí, pela SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, e empresa COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA, conforme processo nº 6388/2023.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (Hortifrutigranjeiros)

PRAZO: 05 (cinco) meses
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
As despesas com a execução do contrato correrão à conta da seguinte classificação Orçamentária:

Órgão	Unidade	Funcional	Projeto Atividade	Natureza da Despesa	Fontes / Detalhamento
10	02	12.361.0536	2.049	3.3.90.30	500/1001 – Recursos não vinculados de Impostos – RT 550/46 – QSE/FNDE – Federal
10	03	12.361.0536	2.520	3.3.90.30	500/1001 – Recursos não vinculados de Impostos – RT 550/46 – QSE/FNDE – Federal
10	03	12.365.0537	2.528	3.3.90.30	500/1001 – Recursos não vinculados de Impostos – RT 550/46 – QSE/FNDE – Federal
10	03	12.365.0538	2.535	3.3.90.30	500/1001 – Recursos não vinculados de Impostos – RT 550/46 – QSE/FNDE – Federal
10	03	12.366.0305	2.540	3.3.90.30	500/1001 – Recursos não vinculados de Impostos – RT 550/46 – QSE/FNDE – Federal
10	03	12.367.0306	2.544	3.3.90.30	500/1001 – Recursos não vinculados de Impostos – RT 550/46 – QSE/FNDE – Federal

Em atendimento ao Decreto Federal nº 10.024/2019, informamos que os recursos da União acima descritos **NÃO** são decorrentes de transferência voluntária, tais como convênios e contratos de repasse.

VALOR: **Dá-se a este contrato o valor total de R\$ 212.606,01** (Duzentos e doze mil, seiscentos e seis reais e um centavo).DATA: **25 de setembro de 2023.**
(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/ NILCE DE OLIVEIRA NASCIMENTO RAMOS / CONTRATANTE
(a) COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA / CNPJ/MF sob o nº 01.920.177/0001-79/ CONTRATADA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 275/2023

PARTES: O Município de Itaguaí, pela SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, e empresa RG DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, conforme processo nº 6388/2023.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (Hortifrutigranjeiros)
PRAZO: 05 (cinco) meses
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Órgão	Unidade	Funcional	Projeto Atividade	Natureza da Despesa	Fontes / Detalhamento
10	02	12.361.0536	2.049	3.3.90.30	500/1001 – Recursos não vinculados de Impostos – RT 550/46 – QSE/FNDE – Federal

10	03	12.361.0536	2.520	3.3.90.30	500/1001 – Recursos não vinculados de Impostos – RT 550/46 – QSE/FNDE – Federal
10	03	12.365.0537	2.528	3.3.90.30	500/1001 – Recursos não vinculados de Impostos – RT 550/46 – QSE/FNDE – Federal
10	03	12.365.0538	2.535	3.3.90.30	500/1001 – Recursos não vinculados de Impostos – RT 550/46 – QSE/FNDE – Federal
10	03	12.366.0305	2.540	3.3.90.30	500/1001 – Recursos não vinculados de Impostos – RT 550/46 – QSE/FNDE – Federal
10	03	12.367.0306	2.544	3.3.90.30	500/1001 – Recursos não vinculados de Impostos – RT 550/46 – QSE/FNDE – Federal
Em atendimento ao Decreto Federal nº 10.024/2019, informamos que os recursos da União acima descritos NÃO são decorrentes de transferência voluntária, tais como convênios e contratos de repasse.					

As despesas com a execução do contrato correrão à conta da seguinte classificação Orçamentária:

VALOR: **Dá-se a este contrato o valor total de R\$ 258.469,92** (Duzentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e noventa e dois centavos).

DATA: **25 de setembro de 2023.**

(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/ NILCE DE OLIVEIRA NASCIMENTO RAMOS / CONTRATANTE

(a) RG DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA/ CNPJ/MF sob o nº 39.341.555/0001-32/ CONTRATADA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 277/2023

PARTES: O Município de Itaguaí, pela **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA** e a empresa **JRJ COMÉRCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA** conforme processo nº 520/2023.

OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE CONEXÕES E MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE BOTIJA DE GÁS E FOGÕES.**

PRazo: 04 (quatro) meses.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas com a execução do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:

Órgão	Unidade	Funcional	Projeto Atividade	Natureza da Despesa	Fontes / Detalhamento
10	03	12.361.0536	2.050	3.3.90.30	500/1001 – Recursos Não Vinculados de Impostos MDE 550/46 – QSE/FNDE/ Federal
10	03	12.365.0537	2.311	3.3.90.30	500/1001 – Recursos Não Vinculados de Impostos MDE 550/46 – QSE/FNDE/ Federal

10	03	12.365.0538	2.310	3.3.90.30	500/1001 – Recursos Não Vinculados de Impostos MDE 550/46 – QSE/FNDE/ Federal
10	03	12.367.0306	2.048	3.3.90.30	500/1001 – Recursos Não Vinculados de Impostos MDE 550/46 – QSE/FNDE/ Federal
10	02	12.361.0536	2.049	3.3.90.30	500/1001 – Recursos Não Vinculados de Impostos MDE 550/46 – QSE/FNDE/ Federal
Em atendimento ao Decreto Federal nº 10.024/2019, informamos que os recursos da União acima descritos NÃO são decorrentes de transferências voluntárias, tais como convênios e contratos de repasse.					

VALOR: **Dá-se a este contrato o valor total de R\$ 61.626,46** (Sessenta e um mil, seiscentos e vinte e seis reais e quarenta e seis centavos)

DATA: **28 de setembro de 2023.**

(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA / NILCE DE OLIVEIRA NASCIMENTO RAMOS / CONTRATANTE

(a) JRJ COMÉRCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA / CNPJ 42.785.686/0001-13 / CONTRATADA

E-mail: faleconosco@itaguaí.rj.gov.br



Telefone: (21) 3782-9000
E-mail: faleconosco@itaguaí.rj.gov.br



Telefone: (21) 3782-9000
E-mail: faleconosco@itaguaí.rj.gov.br



Telefone: (21) 3782-9000
E-mail: faleconosco@itaguaí.rj.gov.br

ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 6487/2023

Folha: 1

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 242/2023

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE MEDICAMENTOS EXTRA GRADE, A SER GERENCIADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O FORNECEDOR ABAIXO INDICADO.

MUNICÍPIO DE ITAGUAÍ, inscrito no CNPJ sob o nº 29.138.302/0001-02, com sede na Rua General Bosaúva, 636 Centro - Itaguaí - RJ, pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÍ - CNPJ nº 11.855.524/0001-80 - Av. Prof. Isoldackson Cruz de Brito, 18.745 - Vila Margarida, Itaguaí - RJ, CEP: 23825-840 e por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, correntemente denominada ÓRGÃO GERENCIADOR, representada neste ato pelo Secretário Municipal de Saúde, Sr. Carlos Eduardo Carneiro Zóla, portador da carteira de identidade nº M8830415, SSP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 042.497.318-26, e a empresa EXEMPLARMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, situada na Rua Sérgio, 955, Bela Vista, Funchim/RJ, CEP: 99.704-078 e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 23.312.871/0001-46, daqui por diante denominada FORNECEDOR, representada neste ato por Cassiano Rodrigo Chmiel, inscrito no CPF sob o nº 948.635.630-00, portador da carteira de identidade nº 6068402632 SSP/RJ, lavram a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, na forma do disposto no processo administrativo nº 6487/2023 (Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 086/2023), que se regerá pelas normas das Leis Federais nºs 8.666, de 21 de junho de 1993 e 10.520, de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária do Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, dos Decretos Municipais nº 3.086, de 23 de janeiro de 2016, e 3.969, de 12 de junho de 2015, e respectivas alterações, do instrumento convocatório, aplicando-se a este instrumento suas disposições irretroatas e incondicionalmente, sem como pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE MEDICAMENTOS EXTRA GRADE, para atender as necessidades dos pacientes cadastrados do Programa de Demandas em Saúde, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde, por um período de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e no ato convocatório.

Parágrafo único: O fornecimento no objeto será de modo parcelado e contínuo, conforme solicitações da Coordenação de Compras da Secretaria Municipal de Saúde.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: esta Ata de Registro de Preços é documento vinculativo, de caráter obrigacional, com efeito de compromisso de fornecimento, para futura contratação, nos termos definidos no Anexo I - Termo de Referência, do edital e da legislação vigente.

Página 1 de 19

JCA

HFA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 6487/2023

Folha: 2

Parágrafo primeiro: a contratação com o fornecedor registrado não é obrigatória e será realizada de acordo com as necessidades do ÓRGÃO GERENCIADOR e dos eventuais ÓRGÃOS ADERENTES de acordo com o quantitativo indicado na cláusula quarta.

Parágrafo segundo: A lavratura desta Ata de Registro de Preços não obriga a contratação dos itens registrados, facultando-se a realização de licitação específica para o objeto da contratação, sempre assegurada preferência ao FORNECEDOR registrado em igualdade de condições, assim como ao FORNECEDOR DO CADASTRO DE RESERVA, na forma da cláusula décima sétima.

Parágrafo terceiro: A Ata de Registro de Preços, com a indicação do preço registrado e dos fornecedores, será divulgada no Jornal Oficial de Itaguaí e na página eletrônica da Prefeitura Municipal de Itaguaí e ficará disponibilizada durante a sua vigência.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO ÓRGÃO GERENCIADOR E DOS ÓRGÃOS ADERENTES: o ÓRGÃO GERENCIADOR nesta Ata de Registro de Preços é a Secretaria Municipal de Saúde.

Parágrafo primeiro: A Ata de registro de preços poderá ser aderida por qualquer órgão ou entidade do Município que não tenha participado do certame licitatório, ora denominados ÓRGÃOS ADERENTES.

Parágrafo segundo: Podem também ser considerados ÓRGÃOS ADERENTES os órgãos ou entidades municipais, distritais, de outros estados, respeitadas as condições de cada ente, desde que atendidas as condições da cláusula vigésima do edital.

CLÁUSULA QUARTA - DO QUANTITATIVO: são as seguintes as quantidades estimadas para a contratação, conforme descrição no Termo de Referência - Anexo I do Edital e reunidas no Anexo ATA I - Consolidação das Informações desta Ata de Registro de Preços:

a) Previsão de aquisição pelo ÓRGÃO GERENCIADOR:

ITEM	MEDICAMENTO	UNID	QUANT. 12 meses (TOTAL)
92	CLORIDRATO DE OXIBUTINA 5MG	COMP	18000
156	GABAPENTINA 400MG	COMP	5400
191	HYDROCLORATO DE BISOPROLOL 1,25 MG	COMP	1800
225	CICLIZAPINA 50MG/ML SUSPENSÃO	FRASCO	180
242	RISPERIDONA 50MG/35 ML	COMP	4320
243	RISPERIDONA 1 MG/ML 30 ML	UNIDADE	830
245	RISPERIDONA 1MG	COMP	7200

Segundo a Resolução da Diretoria Colegiada nº 185 de 22 de outubro de 2001. São exigidos:

a.2. Requisitos Gerais

Página 2 de 19

JCA

HFA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 6487/2023

Folha: 3

a.2.1. As informações que constam no rótulo e nas instruções de uso devem estar escritas no idioma português.

a.2.2. Todos os produtos médicos devem incluir em suas embalagens as instruções de uso. Excepcionalmente, estas instruções podem não estar incluídas nas embalagens dos produtos desde que a segurança de uso destes produtos possa ser garantida sem tais instruções.

a.2.3. As informações necessárias para o uso correto e seguro do produto médico devem figurar, sempre que possível e adequado, no próprio produto e/ou no rótulo de sua embalagem individual, ou, na inexistência disto, no rótulo de sua embalagem comercial. Se não for possível embalar individualmente cada unidade, estas informações devem constar nas instruções de uso que acompanharão um ou mais produtos médicos.

a.2.4. Quando apropriado, as informações podem ser apresentadas sob a forma de símbolos e/ou cores. Os símbolos e cores de identificação utilizados devem estar em conformidade com os regulamentos ou normas técnicas. Caso não existam regulamentos ou normas, os símbolos e cores devem estar desenhados na documentação que acompanha o produto médico.

a.2.5. Se em um regulamento técnico específico de um produto médico houver necessidade de informações complementares devido à especificidade do produto, estas devem ser incorporadas ao rótulo ou às instruções de uso, conforme aplicável.

a.3. Rótulos

O modelo do rótulo deve conter as seguintes informações:

a.3.1. A razão social e endereço do fabricante e do importador, conforme o caso.

a.3.2. As informações estritamente necessárias para que o usuário possa identificar o produto médico e o conteúdo de sua embalagem;

a.3.3. Quando aplicável, a palavra "Estéril";

a.3.4. O código do lote, precedido da palavra "Lote", ou o número de série, conforme o caso;

a.3.5. Conforme aplicável, data de fabricação e prazo de validade ou data antes da qual deverá ser utilizado o produto médico, para se ter plena segurança;

a.3.6. Quando aplicável, a indicação de que o produto médico é de uso único;

a.3.7. As condições especiais de armazenamento, conservação e/ou manipulação do produto médico;

a.3.8. As instruções para uso do produto médico;

a.3.9. Todas as advertências e/ou precauções a serem adotadas;

Página 3 de 19

HFA

a.3.10. Quando aplicável, o método de esterilização.

a.3.11. Nome do responsável técnico legalmente habilitado para a função;

a.3.12. Número de registro do produto médico, precedido da sigla de identificação da ANVISA.

a.4. Os medicamentos deverão ter obrigatoriamente, no mínimo, 01 (um) ano de validade, a contar da data da entrega, sendo que os que apresentarem prazo de validade inferior deverão obedecer entregas programadas a critério do comprador, ou mediante acordo mútuo.

a) previsão de aquisição pelos ÓRGÃOS ADERENTES (Não Participantes): observará o parágrafo segundo.

Parágrafo primeiro: O quantitativo decorrente da contratação pelos ÓRGÃOS ADERENTES não ultrapassará, na totalidade, o quintuplo do quantitativo de cada item registrado e não poderá exceder, por ÓRGÃO ADERENTE, a um por cento do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o ÓRGÃO GERENCIADOR.

Parágrafo segundo: A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, salvo órgãos e entidades federais, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

Parágrafo terceiro: é vedada a realização de acréscimos nos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º, do art. 85, da Lei nº 8.666/1993.

Parágrafo quarto: Os órgãos e entidades que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecendo a ordem de classificação.

Parágrafo quinto: Caberá ao Fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente de tais quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

Parágrafo sexto: Cabe ao licitante consultar com antecedência os seus fornecedores quanto ao quantitativo e ao prazo de entrega do objeto da aquisição, v sendo a adequada execução da Ata de Registro de Preços.

Parágrafo sétimo: As quantidades dos itens indicadas na alínea "a", do Caput desta cláusula, são meramente estimativas e não implicam em obrigatoriedade de contratação pelo Órgão Gerenciador e pelos eventuais Órgãos Aderentes durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

Página 4 de 19

HFA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 6487/2023
Folha: _____

CLÁUSULA QUINTA – DOS LOCAIS, CONDIÇÕES E PRAZOS DE ENTREGA: os locais, as condições e os prazos de entrega dos bens objeto do registro de preços estão especificados no Termo de Referência e Anexo I do Edital.

CLÁUSULA SEXTA: DO PREÇO, DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO.

O MENOR PREÇO POR ITEM registrado é o constante da proposta vencedora da licitação, cujos valores estão reunidos no Anexo ATA I – Consolidação das Informações desta Ata de Registro de Preços.

Parágrafo primeiro: O preço unitário de cada item engloba todas as despesas relativas ao objeto do contrato, bem como os respectivos custos diretos e indiretos, tributos, remunerações, despesas fiscais, financeiros, frete, transporte e quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto desta Licitação, salvo expressa previsão legal. Nenhuma reivindicação adicional de pagamento ou reajustamento de preços será considerada.

Parágrafo segundo: O objeto da aquisição deverá estar coberto por garantia total sobre quaisquer defeitos de fabricação.

Parágrafo terceiro: Os preços registrados poderão ser revisados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que o custo dos bens registrados, cabendo ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas no Decreto Municipal nº 3086, de 23 de Janeiro de 2020.

Parágrafo quarto: Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o **ÓRGÃO GERENCIADOR** convocará os fornecedores para negociar a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

Parágrafo quinto: A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores do mercado observará a classificação original.

Parágrafo sexto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o FORNECEDOR, mediante requerimento devidamente fundamentado, não puder cumprir o compromisso, o **ÓRGÃO GERENCIADOR** poderá:

- liberar o FORNECEDOR do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
- convocar os FORNECEDORES DO CADASTRO DE RESERVA, mencionados na cláusula décima sexta, para assegurar igual oportunidade de negociação.

Parágrafo sétimo: Não havendo êxito nas negociações, o **ÓRGÃO GERENCIADOR** deverá proceder à revogação parcial ou integral da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

Página 5 de 19

HFA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 6487/2023
Folha: _____

Parágrafo oitavo: Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, como forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas.

Parágrafo nono: A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em majoração ou minoração de seus encargos.

a) Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.

b) Dentro os fatos ensejados da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo caráter possível à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supera o prazo de um ano.

Parágrafo décimo: Não será concedida a revisão quando:

- Ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada;
- O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva ou após a finalização da vigência da Ata;
- Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte interessada;
- A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse âmbito a previsibilidade da ocorrência do evento.

Parágrafo décimo primeiro: Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida de análise da Assessoria Jurídica, e não poderá exonerar o preço praticado no mercado.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DE VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

O prazo de validade da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, sem prejuízo de sua publicação no Jornal Oficial de Itaguaí, sendo vedada a sua prorrogação.

CLÁUSULA OITAVA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: os recursos necessários para as contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços correrão por conta da Natureza da Despesa e do Programa de Trabalho próprios do **ÓRGÃO GERENCIADOR** e dos **ÓRGÃOS ADERENTES**.

CLÁUSULA NONA – DA CONTRATAÇÃO PELO ÓRGÃO GERENCIADOR:

Compete ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** promover as ações necessárias para as suas próprias contratações, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

Página 6 de 19

HFA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 6487/2023
Folha: _____

Parágrafo primeiro: a contratação realizada pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR** será formalizada por intermédio de instrumento contratual (Anexo XII – Minuta do Contrato), emissão de Nota de Empenho de Despesa, autorização de compra ou outro instrumento similar, conforme disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666, de 1993.

Parágrafo segundo: o **ÓRGÃO GERENCIADOR** deverá verificar a manutenção das condições de habilitação do fornecedor e proceder à consulta ao Cadastro de Fornecedores do Município, o cadastro de fornecedores do Estado do Rio de Janeiro, e ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, do Portal Transparência da Controladoria Geral da União, para constatar a inexistência de penalidade cujo efeito ainda vigore.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA EXECUÇÃO, DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: executado o contrato, o seu objeto será recebido na forma prevista no art. 73 da Lei nº 8.666/93.

Parágrafo primeiro: As condições de fornecimento devem ser executadas fielmente, de acordo com os termos do instrumento convocatório, do Termo de Referência – Anexo I do Edital e da legislação vigente, respondendo o contratado pelas consequências da inexecução total ou parcial do objeto contratual.

Parágrafo segundo: A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por representante(s) do CONTRATANTE especialmente designado(s) por Portaria pela Secretaria Responsável nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, que determinará o que for necessário para o cumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA, bem como a regularização de falhas.

Parágrafo terceiro: Os atestados referentes à execução do contrato deverão ser realizados pelo fiscal do contrato a que se refere o item anterior, ou outro servidor da mesma pasta, também designado por Portaria do respectivo titular.

Parágrafo quarto: O representante da Administração anulará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados.

Parágrafo quinto: A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

Parágrafo sexto: Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omissos ou duvidosos não previstos no presente processo administrativo e tudo o mais que se relacionar com o objeto licitado, desde que não acarrete ônus para o MUNICÍPIO ou modificação da contratação.

Parágrafo sétimo: As decisões que ultrapassam a competência do fiscal deverão ser solicitadas formalmente pela CONTRATADA à autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, através dele, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.

Página 7 de 19

HFA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 6487/2023
Folha: _____

Parágrafo oitavo: O objeto do contrato será recebido em consonância com o art. 73 da Lei nº 8.666/93, na seguinte forma:

- Provisoriamente, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da efetiva entrega, para efeito do posterior verificação da conformidade do material com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, constando das seguintes fases:

a.1) Abertura das embalagens;

a.2) Comprovação de que o material atende às especificações mínimas exigidas ou aquelas superiores oferecidas;

b) Definitivamente, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade dos materiais e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

b.1) Na hipótese de a verificação a que se refere a alínea "b)" não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

Parágrafo nono: Os bens poderão ser recusados pelo responsável pela execução e fiscalização do contrato, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência, na proposta ou edital do modelo aprovado, uverno ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

Parágrafo décimo: O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

Parágrafo décimo primeiro: A CONTRATADA é responsável por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da Administração.

Parágrafo décimo segundo: A aceitação provisória é condição essencial para o RECEBIMENTO DEFINITIVO do material, que será atestado pelo Fiscal.

Parágrafo décimo terceiro: O recebimento provisório do material não constitui aceitação do mesmo, salvo a hipótese prevista na alínea b.1 do parágrafo oitavo.

Parágrafo décimo quarto: Em caso de irregularidade verificada, todo o material será devolvido, ficando o custo do transporte por conta da empresa fornecedora, sem prejuízo de aplicação das penalidades cabíveis.

Parágrafo décimo quinto: O recebimento da mercadoria não subsobrija a CONTRATADA da substituição, caso constatado, posteriormente, má qualidade, vício ou defeito, ficando sujeita às penalidades previstas na legislação aplicável.

Parágrafo décimo sexto: A CONTRATADA declara, expressamente, aceitar todas as condições, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela

Página 8 de 19

HFA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 0487/2023

Faixa

fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que esta necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão realizados pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR** e **ÓRGÃOS ADERENTES**, de acordo com as contratações realizadas por cada um deles, que consistem a quantidade e valor dos bens adquiridos.

Parágrafo primeiro: O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias corridos após a entrega.

Parágrafo segundo: Os pagamentos serão efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente, cujo número e agência deverão ser informados pelo adjudicatário até a assinatura do contrato.

Parágrafo terceiro: O pagamento será realizado mediante apresentação da Nota Fiscal no Setor do Protocolo da Prefeitura de Itaguaí, situada na Rua General Bocaiuva, 636, Centro, Itaguaí, acompanhada das certidões de regularidade fiscal e trabalhista da contratada e demais documentos que visem a ser exigidos pelo órgão de Controle Municipal, devidamente atestada pelos servidores designados para recebimento das materiais.

Parágrafo quarto: A nota fiscal/fatura deverá ser emitida em nome do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÍ – CNPJ nº. 11.855.524/0001-80 – Av. Prof. Isoldackson Cruz de Brito, 18.745 – Vila Margarida, Itaguaí – RJ, CEP: 23825-840.**

Parágrafo quinto: A Contratante reserva-se o direito de reter o pagamento de valores por não satisfação das penalidades pecuniárias aplicadas ao fornecedor e para ressarcir danos a terceiros.

Parágrafo sexto: Para receber seus créditos a contratada deverá comprovar as regularidades fiscal e trabalhista que lhe foram exigidas quando da habilitação.

Parágrafo sétimo: O prazo de pagamento da Nota Fiscal será de até 30 (trinta) dias a partir da data final do período de adimplimento e mediante sua apresentação juntamente com os demais documentos mencionados no Subitem 11.3. do termo de referência, ao Protocolo Geral Municipal.

Parágrafo oitavo: Em caso de devolução da Nota Fiscal/Fatura para correção, o prazo de pagamento passará a fluir após a sua reapresentação. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida pela própria contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como, da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ.

Parágrafo nono: No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade em que não possua agência da instituição financeira contratada pelo Município ou caso verificada pela CONTRATANTE a impossibilidade de a CONTRATADA, em razão de negativa expressa da instituição financeira contratada pelo Município, abrir ou manter conta corrente naquela instituição financeira, o pagamento poderá ser feito mediante

Página 9 de 19

HFA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 0487/2023

Faixa

crédito em conta corrente de outra instituição financeira. Nesse caso, eventuais ônus financeiros e/ou contratuais adicionais serão suportados exclusivamente pela CONTRATADA.

Parágrafo décimo: A nota fiscal, isenta de erros, deverá ser previamente atestada pelo Fiscal do Contrato e servidor designado pelo ordenador de despesas.

Parágrafo décimo primeiro: Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer fatura por culpa do contratado, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentação.

Parágrafo décimo segundo: Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram do ato ou fato atribuível a CONTRATADA, sofrerão a incidência de atualização financeira pelo IPCA e juros moratórios de 0,5% ao mês, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital serão feitos mediante desconto de 0,5% ao mês pro rata die.

Parágrafo décimo terceiro: Considera-se adimplimento o cumprimento da prestação com a entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS ADERENTES NA QUALIDADE DE CONTRATANTES

Constituem obrigações dos **ÓRGÃOS ADERENTES**, na qualidade de **CONTRATANTES**:

- Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas no item "Das condições de Pagamento" do Termo de Referência;
- Fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir o pertencentes à execução do objeto;
- Exercer a fiscalização do contrato, bem como atestar na Nota Fiscal a efetiva execução do objeto;
- Receber provisões e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas no edital e no contrato;
- Vetar o emprego de qualquer produto e/ou serviços que considerem incompatível com as especificações apresentadas na proposta da CONTRATADA que possa ser inadequado, nocivo ou prejudicial à saúde dos servidores;
- Designar servidor ou Comissão para proceder aos recebimentos provisórios e definitivos do objeto contratado, ou rejeitá-lo;
- Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;
- Aplicar à Contratada as sanções administrativas regulamentares contratuais cabíveis;
- Solicitar a troca dos produtos que não atenderem às especificações do objeto contratado;
- Notificar a Contratada, por escrito, a ocorrência de eventuais falhas ou imperfeições no fornecimento, fixando prazo para sua correção;
- A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

Página 10 de 19

HFA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 0487/2023

Faixa

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO ÓRGÃO GERENCIADOR: constituem obrigações do **ÓRGÃO GERENCIADOR**:

- Gerenciar a Ata de Registro de Preços;
- Realizar ampla pesquisa de preços sistematicamente para aferir a compatibilidade de preços registrados com os efetivamente praticados;
- Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renovações dos preços registrados;
- Publicar trimestralmente, no Jornal Oficial de Itaguaí, os preços registrados e suas atualizações, para fins de orientação dos **ÓRGÃOS ADERENTES**;
- Gerir os pedidos de adesão dos órgãos e entidades não participantes da Ata de Registro de Preços e orientar os procedimentos nos **ÓRGÃOS ADERENTES**.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: constituem obrigações da **CONTRATADA**:

- Entregar os bens, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados no Termo de Referência;
- Entregar o material dentro das especificações estabelecidas, em embalagens originais e invioláveis, responsabilizando-se pela troca, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, dos itens que, porventura, estejam fora das especificações e/ou do prazo de validade, ou com embalagem danificada independentemente do motivo alegado, e às suas expensas;
- A inobservância ao disposto na alínea b implicará o não pagamento do valor devido à Contratada, até que haja a necessária regularização;
- Entregar o objeto do contrato sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, estando incluídos no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e descarregamento das mercadorias;
- Manter em estoque um mínimo de bens necessários à execução do objeto do contrato;
- Comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis;
- Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução irregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as especificações;
- Indenizar todo e qualquer dano ou prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à CONTRATANTE ou terceiros;
- Manter durante toda a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na licitação;
- Assumir inteira responsabilidade quanto à garantia e qualidade do produto, reservando à Contratante o direito de recusá-lo caso não satisfaça aos padrões especificados;
- Embratar fatura no valor pactuado e condições do Contrato, apresentando-a ao Contratante para ateste e pagamento;
- Observar as demais obrigações e responsabilidades previstas na Lei 8.886/93 e demais legislações pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESPONSABILIDADE: a Fornecedor é responsável por danos causados ao órgão contratante ou a terceiros, ocorrentes de

Página 11 de 19

HFA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 0487/2023

Faixa

rulpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presunção de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da Administração.

Parágrafo único: A CONTRATADA é responsável por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos, dissídios e convenções coletivas previdenciárias, fiscais e comerciais oriundos da execução do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos, como condição do pagamento dos créditos da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO CADASTRO DE RESERVA: fazem parte do Cadastro de Reserva os fornecedores que aceitaram reduzir, na licitação, seus preços ao valor da proposta mais bem classificada, para a formação do Cadastro de Reserva, conforme informações reunidas no Anexo A.T.I. – Cadastro de Reserva.

Parágrafo primeiro: estão registrados na Ata de Registro de Preços, após o registro dos preços e quantitativos do licitante mais bem classificado, no prazo de validade, o preço e quantitativos dos preços e quantitativos dos que tiverem aceitado cotar o objeto em valor igual àquele, ora designado **FORNECEDOR DO CADASTRO DE RESERVA**, segundo os critérios do Edital.

Parágrafo segundo: a ordem de classificação dos registrados na Ata deverá ser respeitada para as contratações, nãobão ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** realizar os devidos registros na Ata de Registro de Preços, para a sua atualzação.

Parágrafo terceiro: o Cadastro de Reserva poderá ser empregado no caso de exclusão do **FORNECEDOR** na Ata de Registro de Preços, nas seguintes ocorrências:

- cancelamento do registro do **FORNECEDOR** quando este descumprir as condições da Ata de Registro de Preços, não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.886 de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002;
- cancelamento do registro do preços, por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovado e justificado, causado por razão de interesse público ou ordem do fornecedor.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR: o registro do **FORNECEDOR** será cancelado quando:

- fornecer desconformes as condições da ata de registro de preços;
- não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
- sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.886, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

Página 12 de 19

HFA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 0467/2023

13781

Parágrafo único: o cancelamento do registro nas hipóteses previstas nas alíneas a, b e c do caput será formalizado por despacho do **ÓRGÃO GERENCIADOR**, assegurado o contraditório e a ampla e prévia defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS: o cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovado e justificado:

- a) por razão de interesse público; ou
- b) a pedido do fornecedor.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA ADEÇÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO ADERENTE: O **ÓRGÃO ADERENTE** poderá, mediante prévia anuência do **ÓRGÃO GERENCIADOR**, aderir à Ata de Registro de Preços, desde que realizado estudo que demonstre a viabilidade e a economicidade.

Parágrafo primeiro: o **FORNECEDOR** beneficiário não está obrigado a aceitar o fornecimento decorrente da adesão pelo **ÓRGÃO ADERENTE**.

Parágrafo segundo: desde que o fornecimento objeto da adesão não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da Ata assumidas com o **ÓRGÃO GERENCIADOR**, o fornecedor poderá contatar com o **ÓRGÃO ADERENTE**.

Parágrafo terceiro: após a autorização do **ÓRGÃO GERENCIADOR**, o **ÓRGÃO ADERENTE** deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo da vigência da Ata, devendo cumprir as atribuições inerentes ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** e demais orientações.

Parágrafo quarto: O **ÓRGÃO ADERENTE** deverá verificar a manutenção das condições de habilitação do fornecedor e proceder à consulta ao Cadastro de Fornecedores do Município, ao cadastro de fornecedores do Estado do Rio de Janeiro, e ao Cadastro Nacional de Empresas Indólicas e Suspensas – CEIS, do Portal Transparência da Controladoria Geral da União, para constatar a inexistência de penalidade cujo efeito ainda vigore.

Parágrafo quinto: Compete ao **ÓRGÃO ADERENTE**:

- a) aceitar todas as condições fixadas na Ata de Registro de Preços;
- b) realizar os pagamentos relativos às suas contratações;
- c) os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas;
- d) a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, devendo registrar no Cadastro de Fornecedores do Município, cadastro de fornecedores do Estado do Rio de Janeiro e as penalidades aplicadas no Cadastro de Fornecedores do **ÓRGÃO GERENCIADOR**, quando se tratar dos órgãos ou entidades que não pertençam ao Município.

Página 13 de 19

HFA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 0467/2023

13781

Parágrafo sexto: O **ÓRGÃO GERENCIADOR** deverá zelar para que o quantitativo total das contratações pelos **ÓRGÃOS ADERENTES** observe o limite fixado na cláusula quarta.

Parágrafo sétimo: O **ÓRGÃO GERENCIADOR** só poderá autorizar as adesões por **ÓRGÃO ADERENTE** municipal, distrital, ou outros estados, durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES:

A inexecução dos serviços, total ou parcial, a execução imperfeita, a multa na execução ou qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeitará o contratante, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que caber, às seguintes penalidades, que deverão ser graduadas, de acordo com a gravidade da infração:

- c) advertência;
- d) multa administrativa;
- e) suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública do Município de Itaguaí;
- f) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.

Parágrafo primeiro: o licitante que, convocado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, não levar a Ata de Registro de Preços, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido do licitar e contratar com a Administração Pública, e terá o seu registro no Cadastro de Fornecedor suspenso pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital, contrato e das demais sanções legais.

Parágrafo segundo: a sanção administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida, os danos causados à Administração Pública e as circunstâncias agravantes e atenuantes.

Parágrafo terceiro: quando a penalidade envolve prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida também deverão ser consideradas para a sua fixação.

Parágrafo quarto: a imposição das penalidades é de competência exclusiva do órgão contratante, podendo ser aplicadas pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR**, nesta qualidade ou pelo **ÓRGÃO ADERENTE**, em relação às respectivas contratações.

Parágrafo quinto: Cabe ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** aplicar as penalidades decorrentes de infrações no procedimento licitatório ou do descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços.

Parágrafo sexto: a advertência e a multa, previstas nas alíneas a e b, do caput, serão impostas pelo Ordenador da Despesa.

Página 14 de 19

HFA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 0467/2023

13781

Parágrafo sétimo: a suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública prevista na alínea c, do caput, será imposta pelo Ordenador da Despesa, devendo, neste caso, a decisão ser submetida à apreciação do Chefe do Poder Executivo.

Parágrafo oitavo: tratando-se de **ÓRGÃO ADERENTE** da Administração Indireta do Município, a suspensão temporária do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração Pública prevista na alínea c, do caput, será imposta pelo Ordenador da Despesa, devendo ser submetida à apreciação do Secretário Municipal a que a Entidade se encontra vinculada.

Parágrafo nono: a aplicação da sanção prevista na alínea d, do caput, é de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo.

Parágrafo décimo: A multa administrativa, prevista na alínea b, do caput:

- a) corresponderá ao valor de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada de acordo com a gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não executadas;
- b) poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra;
- c) não tem caráter compensatório e seu pagamento não extingue a responsabilidade por danos e danos das infrações cometidas;
- d) deverá ser graduada conforme a gravidade da infração;
- e) nas reincidências específicas, deverá corresponder ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente imposta, observando-se sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor do contrato ou do empenho.

Parágrafo décimo primeiro: A suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, prevista na alínea c, do caput:

- a) não poderão ser aplicados em prazo superior a 2 (dois) anos;
- b) sem prejuízo de outras hipóteses, deverão ser aplicados quando o adjudicatário, falto, sancionado com multa, não realizar o depósito do respectivo valor, no prazo devido.

Parágrafo décimo segundo: A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, prevista na alínea d, do caput, perdurará pelo tempo em que os motivos determinantes da punição vigorarem ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos causados.

Parágrafo décimo terceiro: A reabilitação poderá ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação conforme parágrafo décimo segundo.

Parágrafo décimo quarto: O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará o **FORNECEDOR** à multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor do contrato, de nota de empenho ou do saldo não atendido, respectivo ao limite do art. 412 do Código Civil, sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicação das sanções administrativas.

Página 15 de 19

HFA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 0467/2023

13781

Parágrafo décimo quinto: Se o valor das multas previstas na alínea b, do caput, e no parágrafo décimo quarto, aplicadas cumulativamente ou de forma independente, forem superiores ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o adquirente pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.

Parágrafo décimo sexto: A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato, garantido o contraditório e a ampla defesa.

Parágrafo décimo sétimo: A aplicação de qualquer sanção será antecedida de intimação do interessado que indicará a infração cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a aplicação da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso, observando-se os seguintes preceitos:

- a) ao interessado será garantido o contraditório e a ampla defesa;
- b) a intimação do interessado deverá indicar o prazo e o local para a apresentação na defesa;
- c) a defesa prévia do interessado será exercida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, no caso de aplicação das penalidades previstas nas alíneas a, b e c, do caput, e no prazo de 10 (dez) dias, no caso da alínea d, do mesmo dispositivo;
- d) será emitida decisão conclusiva sobre a aplicação ou não da sanção, pela autoridade competente, devendo ser apresentada a devida motivação, com a demonstração dos fatos e dos respectivos fundamentos jurídicos.

Parágrafo décimo oitavo: A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato dentro do prazo estipulado pelo órgão ou entidade, sem que haja justo motivo para tal, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e determinará a aplicação de multa de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, cabendo, ainda, a aplicação das demais sanções administrativas.

Parágrafo décimo nono: As penalidades previstas na cláusula vigésima também poderão ser aplicadas aos licitantes e ao adjudicatário.

Parágrafo vigésimo: Os licitantes, adjudicatários e contratantes que forem penalizados com as sanções de suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar e a declaração de inidoneidade para licitar e contratar por qualquer Ente ou Entidade da Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal ficarão impedidos de contratar com a Administração Pública do Município de Itaguaí enquanto perdurarem os efeitos da respectiva penalidade.

Parágrafo vigésimo primeiro: Penalidades impostas aos licitantes serão registradas pelo Registro no Cadastro de Fornecedores do Município de Itaguaí.

Parágrafo vigésimo segundo: Após o registro mencionado no item acima, deverá ser remetido para a Secretaria Municipal de Governo o original de publicação no Jornal Oficial de Itaguaí, ato de aplicação das penalidades citadas nas alíneas c e d do caput, de modo a possibilitar a formalização da extensão dos seus efeitos para todos os órgãos e entidades da Administração Pública do Município de Itaguaí.

Página 16 de 19

HFA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 0487/2023

Itaguaí, ____ de ____ de ____

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO: o(s) fornecedor(es) registrado(s) deverá(ão) manter durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços a compatibilidade com as obrigações assumidas, assim como todas as condições exigidas na licitação, inclusive as referentes à habilitação e às condições de participação.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DO FORO DE ELEIÇÃO: fica eleito o Foro da Comarca de Itaguaí, Estado do Rio de Janeiro para dirimir quaisquer litígios decorrentes da presente Ata de Registro de Preços que não possam ser resolvidos por meio amigável, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim acordados em todas as condições e cláusulas estabelecidas nesta Ata de Registro de Preços, firmam as partes o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual forma e teor, depois de lida e achada conforme, em presença de testemunhas abaixo firmadas.

Itaguaí, 13 de setembro de 2023.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Carlos Eduardo Carneiro Zóia
CPF Nº 042.497.316-26

CASSIANO RODRIGO CHMIEL
CPF Nº 948.635.630-00

EXEMPLARMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ nº 23.312.871/0001-48
Cassiano Rodrigo Chmiel
CPF nº 948.635.630-00

TESTEMUNHAS:

Nome: Carla Silveira Nome: Enrique Carlos de Jesus Resende
CPF: 012.115.743-75 CPF: 012.115.743-75
Assinatura: [assinatura] Assinatura: [assinatura]

ANEXOS:

Anexo ATA I – Consolidação das informações da Ata de Registro de Preços
Anexo ATA II – Cadastro de Reserva

Página 17 de 19

HFA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 0487/2023

Itaguaí, ____ de ____ de ____

ANEXO ATA I

CONSOLIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 242/2023

ÓRGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE MEDICAMENTOS EXTRA GRADE

FORNECEDOR: EXEMPLARMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/MODELO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
152	DIAGNOSTICO DE OMBRO MÚLTIPLO	AMSEN	COMP	18000	R\$ 1,06	R\$ 19.080,00
155	GABARITADA 403M	BIOLAB	COMP	5400	R\$ 1,47	R\$ 7.938,00
151	HEMIFRONTAL DE DISCO C1 L1 L2 M3	EMN	COMP	1600	R\$ 1,23	R\$ 1.968,00
225	OXCARBACEPINA 500MG	UNIAO QUIMICA	FRASC	180	R\$ 48,03	R\$ 8.645,40
242	SOLUÇÃO 35 MG	QUÍMICA	COMP	4320	R\$ 10,94	R\$ 47.299,20
243	HISPERIDONA 1 MG/ML	UNIAO QUIMICA	UNIDADE	500	R\$ 12,17	R\$ 6.085,00
245	ISBERIDONA 3MG	UNIAO QUIMICA	COMP	1200	R\$ 0,87	R\$ 1.044,00
VALOR TOTAL						R\$ 91.117,60

Página 18 de 19

HFA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 0487/2023

Itaguaí, ____ de ____ de ____

ANEXO ATA II

CADASTRO DE RESERVA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 242/2023

ÓRGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE MEDICAMENTOS EXTRA GRADE

FORNECEDOR DO CADASTRO DE RESERVA: NÃO HÁ.

Página 19 de 19

HFA

NOTA EXPLICATIVA – Os itens registrados por meio da presente Ata de Registro de Preços, gerenciada pela Secretaria Municipal de Saúde, poderão ser solicitados e utilizados conforme a necessidade, durante o período de 12 (doze) meses, não sendo obrigatório, por parte do Município de Itaguaí, a aquisição de qualquer item registrado.
(Ref. 1ª Publicação trimestral)



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 0487/2023

Itaguaí, ____ de ____ de ____

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 243/2023

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE MEDICAMENTOS EXTRA GRADE, A SER GERENCIADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O FORNECEDOR ABAIXO INDICADO.

MUNICÍPIO DE ITAGUAÍ inscrito no CNPJ sob o nº 29.158.302/0001-02, com sede na Rua General Bocá Lira, 636, Centro – Itaguaí – RJ, pelo **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÍ – CNPJ nº 11.855.524/0001-80 – Av. Prof. Isoldir Jackson Cruz de Brito, 18.745 – Vila Margarida, Itaguaí – RJ, CEP: 23825-840** e por meio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, doravante denominada **ÓRGÃO GERENCIADOR**, representa neste ato pelo **Secretário Municipal de Saúde, Sr. Carlos Eduardo Carneiro Zóia** portador da cédula de identidade nº M8630415, SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 042.497.316-26, e a empresa **AURAMED FARMACEUTICA LTDA**, situada na Segunda Avenida, s/nº, Lote 46, Quadra 01-B, Condomínio Empresarial Village, Cidade Vera Cruz, Avenida de Goiânia/GO, CEP: 74.034-805 e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.442.790/0001-25, daqui por diante denominada **FORNECEDOR**, representada neste ato por **FABIO GRANIERE DE OLIVEIRA**, inscrito no CPF sob o nº 363.959.191-72, portador da cédula de identidade nº 1567680 SSP/GO, avisa a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, na forma da disposto no processo administrativo nº 6487/2023 (Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 086/2023), que se rege pelas normas das Leis Federais nºs 8.666 de 2º de junho de 1993 e 10.520 de 17 de julho de 2002, com aplicação subseqüente do Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2018, dos Decretos Municipais nºs 3.386, de 23 de janeiro de 2006, e 3.989, de 12 de junho de 2015, e respectivas alterações, do instrumento convocatório, aplicando-se a este instrumento suas disposições restritas e condicionais, bem como pelas cláusulas e condições seguintes:

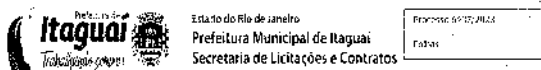
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE MEDICAMENTOS EXTRA GRADE**, para atender as necessidades dos pacientes cadastrados do **Programa de Demandas em Saúde** vinculada à Secretaria Municipal de Saúde, por um período de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e no ato convocatório.

Parágrafo único: O fornecimento do objeto será de modo **parcelado e contínuo**, conforme solicitações da Coordenação de Compras da Secretaria Municipal de Saúde.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: esta Ata de Registro de Preços é instrumento vinculativo, de caráter obrigatório, com efeito de compromisso de fornecimento para futura contratação, nos termos definidos no Anexo I – Termo de Referência, do edital e da legislação vigente.

Página 1 de 19

HFA



Parágrafo primeiro: a contratação com o fornecedor registrado não é obrigatória e será realizada de acordo com as necessidades do ÓRGÃO GERENCIADOR e dos eventuais ÓRGÃOS ADERENTES de acordo com o quantitativo indicado na cláusula quarta.

Parágrafo segundo: A lavratura desta Ata de Registro de Preços não obriga a contratação dos itens registrados, facultando-se a realização de licitação específica para o objeto da contratação, sendo assegurada preferência ao FORNECEDOR registrado em igualdade de condições, assim como ao FORNECEDOR DO CADASTRO DE RESERVA, na forma da cláusula décima sétima.

Parágrafo terceiro: A Ata de Registro de Preços, com a indicação do preço registrado e dos fornecedores, será divulgada no Jornal Oficial de Itaguaí e na página eletrônica da Prefeitura Municipal de Itaguaí e ficará disponível para consulta a sua vigência.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO ÓRGÃO GERENCIADOR E DOS ÓRGÃOS ADERENTES: o ÓRGÃO GERENCIADOR desta Ata de Registro de Preços é a Secretaria Municipal de Saúde.

Parágrafo primeiro: A Ata de registro de preços poderá ser aderida por qualquer órgão ou entidade do Município que não tenha participado do certame licitatório, ou denominados ÓRGÃOS ADERENTES.

Parágrafo segundo: Podem também ser considerados ÓRGÃOS ADERENTES os órgãos ou entidades municipais, estaduais, ou outros estados, resguardadas as disposições de cada ente, desde que atendidas as condições da cláusula vigésima do edital.

CLÁUSULA QUARTA – DO QUANTITATIVO: são as seguintes as quantidades estimadas para a contratação, conforme descrição no Termo de Referência – Anexo I do Edital e reunidas no Anexo ATA I – Consolidação das Informações desta Ata de Registro de Preços.

a) Previsão de aquisição pelo ÓRGÃO GERENCIADOR:

ITEM	MEDICAMENTO	UNID.	QUANT. 12 meses (TOTAL)
74	AMBIABANALMS	COMP.	3620
38	DIPIRONA 150MG	COMP.	3620
51	DIPIRONATO 100MG	COMP.	70400
166	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 200 MG	COMP.	76,00
167	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 50 MG	COMP.	45000
184	LATANOPROSTA 100% + XALATAN DE TIMOLOL 0,5% ML	FRASCO	240
266	TANTALATO DE BRIMONIDINA 0,2% ML, OCUFARM, ML	FRASCO	1215
266	VITACOLPI NEUTRO	COMP.	12000

Segundo a Resolução da Diretoria Colegiada nº 185 de 22 de outubro de 2001, São exigidos:

Página 3 de 19

HFA



a.2. Requisitos Gerais

a.2.1. As informações que constam no rótulo e nas instruções de uso devem estar escritas no idioma português.

a.2.2. Todos os produtos médicos devem incluir em suas embalagens as instruções de uso. Excepcionalmente, estas instruções podem não estar incluídas nas embalagens dos produtos desde que a segurança de uso destes produtos possa ser garantida com tais instruções.

a.2.3. As informações necessárias para o uso correto e seguro do produto médico não devem figurar, sempre que possível e adequado, no próprio produto ou no rótulo de sua embalagem individual ou, na inexistência deste, no rótulo de sua embalagem comercial. Se não for possível, embalar individualmente cada unidade, estas informações devem constar nas instruções de uso que acompanham um ou mais produtos médicos.

a.2.4. Quando apropriado, as informações podem ser apresentadas sob a forma do símbolo e/ou cores. Os símbolos e cores de identificação utilizados devem estar em conformidade com os regulamentos ou normas técnicas. Caso não existam regulamentos ou normas, os símbolos e cores devem estar descritos na documentação que acompanha o produto médico.

a.2.5. Se em um regulamento técnico específico de um produto médico houver necessidade de informações complementares devida à especificidade do produto, estas devem ser incorporadas ao rótulo ou às instruções de uso, conforme aplicável.

a.3. Rótulos

O modelo do rótulo deve conter as seguintes informações:

a.3.1. A razão social e endereço do fabricante e do importador, conforme o caso.

a.3.2. As informações essencialmente necessárias para que o usuário possa identificar o produto médico e o conteúdo de sua embalagem;

a.3.3. Quando aplicável, a palavra "Estéril";

a.3.4. O código do lote, precedido da palavra "Lote", ou o número do série, conforme o caso;

a.3.5. Conforme aplicável, data de fabricação e prazo de validade ou data antes da qual deverá ser utilizado o produto médico, para ser feita plena segurança;

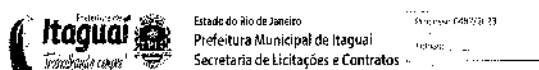
a.3.6. Quando aplicável, a indicação de que o produto médico é de uso único;

a.3.7. As condições especiais de armazenamento, conservação e/ou manipulação do produto médico;

a.3.8. As instruções para uso do produto médico;

Página 3 de 19

HFA



a.3.9. Todas as advertências e/ou precauções a serem adotadas.

a.3.10. Quando aplicável, o método de esterilização;

a.3.11. Nome do responsável técnico legalmente habilitado para a função;

a.3.12. Número de registro do produto médico, precedido de sigla de identificação da ANVISA.

a.4. Os medicamentos deverão ter obrigatoriamente, no mínimo, 01 (um) ano de validade, a contar da data da entrega, sendo que os que apresentarem prazo de validade inferior deverão obedecer entregas programadas a critério do comprador, ou mediante acordo mútuo.

a) previsão de aquisição pelos ÓRGÃOS ADERENTES (não Participantes) observará o parágrafo segundo.

Parágrafo primeiro: O quantitativo decorrente da contratação pelos ÓRGÃOS ADERENTES não ultrapassará, na totalidade, o quantitativo do certame licitatório registrado e não poderá exceder, por ÓRGÃO ADERENTE, a cem por cento do quantitativo de cada item registrados na Ata de Registro de Preços para o ÓRGÃO GERENCIADOR.

Parágrafo segundo: A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, salvo órgãos e entidades federais, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a necessidade.

Parágrafo terceiro: É vedada a realização de acréscimos nos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/1993.

Parágrafo quarto: Os órgãos e entidades que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, observados a ordem de classificação.

Parágrafo quinto: Caberá ao Fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

Parágrafo sexto: Cabe ao licitante consultar com antecedência os seus fornecedores quanto ao quantitativo e ao prazo de entrega do objeto da aquisição, visando a adequada execução da Ata de Registro de Preços.

Parágrafo sétimo: As quantidades dos itens indicados na alínea "a", do Caput desta cláusula, são meramente estimativas e não implicam em obrigação de quantificação pelo Órgão Gerenciador e pelos eventuais Órgãos Aderentes durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

Página 4 de 19

HFA



CLÁUSULA QUINTA – DOS LOCAIS, CONDIÇÕES E PRAZOS DE ENTREGA: os locais, as condições e os prazos de entrega dos bens objeto do registro de preços estão especificados no Termo de Referência e anexo – Anexo I do Edital.

CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO, DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO.

O MENOR PREÇO POR ITEM registrado é o constante da proposta vencedora da licitação, cujos valores estão reatados no Anexo ATA I – Consolidação das Informações desta Ata de Registro de Preços.

Parágrafo primeiro: O preço unitário de cada item engloba todas as despesas relativas ao objeto da contratação, bem como os respectivos custos diretos e indiretos, tributos, remunerações, despesas fixas, financeiras, frete, transporte e quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto desta licitação, salvo expressa previsão legal. Nenhuma reivindicação adicional de pagamento ou reajustamento de preços será considerada.

Parágrafo segundo: O objeto da aquisição deve estar coberto por garantia total sobre quaisquer defeitos de fabricação.

Parágrafo terceiro: Os preços registrados poderão ser revisados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas no Decreto Municipal nº 3066, de 23 de janeiro de 2008.

Parágrafo quarto: Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o ÓRGÃO GERENCIADOR convocará os fornecedores para negociar a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

Parágrafo quinto: A ordem de classificação dos fornecedores que apresentarem redução dos preços aos valores de mercado observará a classificação original.

Parágrafo sexto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o FORNECEDOR, mediante requerimento devidamente fundamentado, não puder cumprir o compromisso, o ÓRGÃO GERENCIADOR poderá:

a) liberar o FORNECEDOR do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
b) convocar os FORNECEDORES DO CADASTRO DE RESERVA, mencionados na cláusula décima sexta, para assegurar igual oportunidade de negociação.

Parágrafo sétimo: Não havendo êxito nas negociações, o ÓRGÃO GERENCIADOR deverá proceder à revogação, parcial ou integral, da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

Página 5 de 19

HFA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 6687/2023
Folha: 1

Parágrafo oitavo: Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, como forma de "estabelecer" as condições originalmente postuladas.

Parágrafo nono: A revisão pode ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em majoração ou minoração de seus encargos.

a) Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior, deverá ocorrer na forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio do memorial de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.

b) Dentre os fatos ensejados na revisão, não se incluem aqueles eventos cotados de previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos estes últimos, na hipótese de reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supera o prazo de um ano.

Parágrafo décimo: Não será concedida a revisão quando:

- Ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada;
- O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva ou após a finalização da vigência da Ata;
- Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte interessada;
- A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse âmbito a previsibilidade da ocorrência do evento.

Parágrafo décimo primeiro: Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de acatamento contratual, precedida de análise da Assessoria Jurídica, e não poderá exceder o preço praticado no mercado.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DE VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

O prazo de validade da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, sem prejuízo de sua publicação no Jornal Oficial de Itaguaí, sendo vedada a sua prorrogação.

CLÁUSULA OITAVA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: os recursos necessários para as contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços correrão por conta da Natureza da Despesa e do Programa do Trabalho próprios do ÓRGÃO GERENCIADOR e dos ÓRGÃOS ADERENTES.

CLÁUSULA NONA – DA CONTRATAÇÃO PELO ÓRGÃO GERENCIADOR:

Compete ao ÓRGÃO GERENCIADOR promover as ações necessárias para as suas próprias contratações, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

FABIO GRAY DE OLIVEIRA:3639519172
Folha: 6 de 19

Página 6 de 19

HFA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 6687/2023
Folha: 7

Parágrafo primeiro: a contratação realizada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR será formalizada por intermédio de instrumento contratual (Anexo XII – Minuta de Contrato), emissão da Nota de Empenho de Despesa, autorização de compra ou outro instrumento similar, conforme disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666, de 1993.

Parágrafo segundo: o ÓRGÃO GERENCIADOR deverá verificar a manutenção das condições de habilitação do fornecedor e proceder à consulta do Cadastro de Fornecedor do Município e cadastro de fornecedores do Estado do Rio de Janeiro, e ao Cadastro Nacional de Empresas Indóneas e Suspensas – CEIS, do Portal Transparência da Controladoria Geral da União, para constatar a inexistência de penalidade cujo efeito ainda vigore.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA EXECUÇÃO, DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: executado o contrato, o seu objeto será recebido na forma prevista no art. 75 da Lei nº 8.666/93.

Parágrafo primeiro: As condições de fornecimento devem ser executadas fielmente, de acordo com os termos do instrumento convocatório, do Termo de Referência – Anexo I do Edital e da legislação vigente, respondendo o inadimplente pelas consequências da não execução total ou parcial do objeto contratual.

Parágrafo segundo: A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por representante(s) do CONTRATANTE especialmente designado(s) por Portaria pela Secretaria Responsável nos termos do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, que determinará o que for necessário para o cumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA, bem como a regularização de faltas.

Parágrafo terceiro: Os atestados referentes à execução do contrato deverão ser realizados pelo fiscal do contrato a que se refere o item anterior e por outro servidor da mesma pasta, também designado por Portaria do respectivo titular.

Parágrafo quarto: O representante da Administração anulará em qualquer hipótese todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

Parágrafo quinto: A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

Parágrafo sexto: Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omissivo ou duvidoso não previsto no presente processo administrativo e lido o mais que se relaciona com o objeto licitado, desde que não acarrete ônus para o MUNICÍPIO ou modificação da contratação.

Parágrafo sétimo: As decisões que ultrapassarem a competência da fiscal deverão ser solicitadas formalmente pela CONTRATADA à autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, através dele, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.

FABIO GRAY DE OLIVEIRA:3639519172
Folha: 7 de 19

Página 7 de 19

HFA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 6687/2023
Folha: 8

Parágrafo oitavo: O objeto do contrato será recebido em conformância com o art. 73 da Lei nº 8.666/93, na seguinte forma:

- Provisoriamente, no prazo máximo de 35 (cinco) dias úteis, contados da entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, constando das seguintes fases:

- Abertura das embalagens;
- Comprovação de que o material atende às especificações mínimas exigidas ou às vezes superiores oferecidas.

b) Definitivamente, no prazo máximo de 35 (cinco) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade dos materiais e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

b.1) Na hipótese de a verificação a que se refere a alínea "b" não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

Parágrafo nono: Os bens poderão ser recusados pelo responsável pela execução e fiscalização do contrato, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência, na proposta ou de ferir do modelo aprovado, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

Parágrafo décimo: O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

Parágrafo décimo primeiro: A CONTRATADA é responsável por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da Administração.

Parágrafo décimo segundo: A aceitação provisória é condição essencial para o RECEBIMENTO DEFINITIVO do material, que será atestado pelo Fiscal.

Parágrafo décimo terceiro: O recebimento provisório do material não constitui aceitação do mesmo, salvo a hipótese prevista na alínea b.1 do parágrafo oitavo.

Parágrafo décimo quarto: Em caso de irregularidade verificada, todo o material será devolvido, ficando o custo do transporte por conta da empresa fornecedora, sem prejuízo de aplicação das penalidades cabíveis.

Parágrafo décimo quinto: O recebimento da mercadoria não desobriga a CONTRATADA de substituí-las, caso constatado posteriormente, má qualidade, vício ou defeito, ficando sujeita às penalidades previstas na legislação aplicável.

Parágrafo décimo sexto: A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condições, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela

FABIO GRAY DE OLIVEIRA:3639519172
Folha: 8 de 19

Página 8 de 19

HFA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 6687/2023
Folha: 9

fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que esta necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão realizados pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e ÓRGÃOS ADERENTES, de acordo com as contratações realizadas por carta um ítem, sua quantidade e valor dos itens adquiridos.

Parágrafo primeiro: O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias corridos após a entrega.

Parágrafo segundo: Os pagamentos serão efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente, cujo número e agência deverão ser informados pelo adjudicatário até a assinatura do contrato.

Parágrafo terceiro: O pagamento será realizado mediante apresentação de Nota Fiscal no Setor de Protocolo da Prefeitura de Itaguaí, situada na Rua General Bocaiuva, 636, Centro, Itaguaí, acompanhada das certidões de regularidade fiscal e trabalhista da contratada e demais documentos que vierem a ser exigidos pelo órgão de Controle Municipal, devidamente atestada pelos servidores designados para recebimento dos materiais.

Parágrafo quarto: A nota fiscal/fatura deverá ser emitida em nome do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÍ – CNPJ nº: 11.655.524/0001-80 – Av. Prof. Isoldesckson Cruz de Brito, 18.745 – Vila Margarida, Itaguaí – RJ, CEP: 23825-940.

Parágrafo quinto: A Contratante reserva-se o direito de reter o pagamento de valores para satisfação de penalidades pecuniárias aplicadas ao fornecedor e para ressarcir danos a terceiros.

Parágrafo sexto: Para receber seus créditos a contratada deverá comprovar as regularidades fiscal e trabalhista que lhe foram exigidas quando da habilitação.

Parágrafo sétimo: O prazo de pagamento da Nota Fiscal será de até 30 (trinta) dias a partir da data final do período de adiantamento e mediante sua apresentação, juntamente com os demais documentos mencionados no Sub item 11.3. do item de referência, ao Protocolo Geral Municipal.

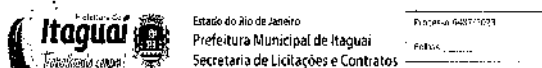
Parágrafo oitavo: Em caso de devolução da Nota Fiscal/Fatura para correção, o prazo de pagamento passará a fluir após a sua reapresentação. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida pela própria contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ.

Parágrafo nono: No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade que não possua agência da instituição financeira contratada pelo Município ou caso verificada pelo CONTRATANTE a impossibilidade de a CONTRATADA, em razão de negativa expressa da instituição financeira contratada pelo Município, abrir ou manter conta corrente na instituição financeira, o pagamento poderá ser feito mediante

FABIO GRAY DE OLIVEIRA:3639519172
Folha: 9 de 19

Página 9 de 19

HFA



crédito em conta corrente de outra instituição financeira. Nesse caso, eventuais ônus financeiros e/ou contratuais adicionais serão suportados exclusivamente pela CONTRATADA.

Parágrafo décimo: A nota fiscal, isenta de erros, deverá ser previamente atestada pelo Fiscal do Contrato e servidor designado pelo ordenador de despesas.

Parágrafo décimo primeiro: Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer fatura por culpa do contratado, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentação.

Parágrafo décimo segundo: Os pagamentos eventualmente realizados com atraso desde que não decorram de ano ou fato atribuído à CONTRATADA, sofrerão a incidência de atualização financeira pelo IPCA e juros moratórios de 0,5% no mês, calculado pro rata die, e acúmulos pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital: serão feitos mediante desconto de 0,5% no mês pro rata die.

Parágrafo décimo terceiro: Considera-se adimplente o cumprimento da prestação com a entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS ADERENTES NA QUALIDADE DE CONTRATANTES

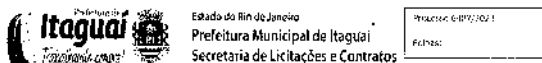
Constituem obrigações dos ÓRGÃOS ADERENTES, na qualidade de CONTRATANTES:

- Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas no item "Das condições de Pagamento" do Termo de Referência;
- Fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir e pertencerem à execução do objeto;
- Exercer a fiscalização do contrato, bem como atestar na Nota Fiscal a efetiva execução do objeto;
- Receber provisória e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas no edital e no contrato;
- Velar o emprego no qualquer produto e/ou serviços que considerar incompatível com as especificações acostadas na proposta da CONTRATADA que possa ser inadequado, nocivo ou prejudicial à saúde dos servidores;
- Designar servidor da Comissão para proceder aos recebimentos provisórios e definitivos do objeto contratado, ou rejeitá-lo;
- Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;
- Aplicar à Contratada as sanções administrativas regulamentares contratuais cabíveis;
- Soliciar a troca dos produtos que não atenderem às especificações do objeto contratado;
- Notificar a Contratada, por escrito, a ocorrência de eventuais falhas ou imperfeições no fornecimento, fixando prazo para sua correção;
- A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

FABIO GRANIERI DE OLIVEIRA 363959-9/22

Página 10 de 19

HFA



CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO ÓRGÃO GERENCIADOR: constituem obrigações do ÓRGÃO GERENCIADOR:

- Gerenciar a Ata de Registro de Preços;
- Realizar ampla pesquisa de preços semestralmente para aferir a compatibilidade de preços registrados com os efetivamente praticados;
- Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renovações dos preços registrados;
- Publicar trimestralmente no Jornal Oficial de Itaguaí, os preços registrados e suas atualizações, para fins de orientação dos ÓRGÃOS ADERENTES;
- Gerir os pedidos de adesão dos órgãos e entidades não participantes da Ata de Registro de Preços e orientar os procedimentos dos ÓRGÃOS ADERENTES.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: constitui as obrigações da CONTRATADA:

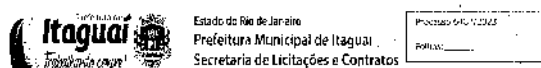
- Entregar os bens, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados no Termo de Referência;
- Entregar o material dentro das especificações estabelecidas, em embalagens originais e invioláveis, responsabilizando-se pela troca, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, dos itens que, porventura, estejam fora das especificações e/ou do prazo de validade, ou com embalagem danificada, independentemente do motivo alegado e as suas despesas;
- A subservância ao disposto na alínea b implicará o não pagamento do valor devido à Contratada, até que haja a necessária regularização;
- Entregar o objeto do contrato sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, estando incluídos no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como insumos, frete, seguro e descarregamento das mercadorias;
- Mantém em estoque um número de bens necessários à execução do objeto do contrato;
- Comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito o tão logo constatado problema ou a impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis;
- Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução integral ou do fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as especificações;
- Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à CONTRATANTE ou terceiros;
- Mantém durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na licitação;
- Assumir inteira responsabilidade quanto à garantia e qualidade do produto, reservando à Contratante o direito de recusa caso não satisfaça aos padrões especificados;
- Cumprir fatura no valor pactuado e condições do Contrato apresentando-a ao Contratante para anotação e pagamento;
- Observar as demais obrigações e responsabilidades previstas na Lei 8.666/93 e demais legislações pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESPONSABILIDADE: o Fornecedor é responsável por danos causados ao órgão contratante ou a terceiros decorrentes de:

FABIO GRANIERI DE OLIVEIRA 363959-9/22

Página 11 de 19

HFA



culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da Administração.

Parágrafo único: A CONTRATADA é responsável por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos, cláusulas e convergências coletivas, previdenciárias, fiscais e comerciais oriundos da execução do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos, como certidão do pagamento dos créditos da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO CADASTRO DE RESERVA: fazem parte do Cadastro de Reserva os fornecedores que aceitaram "reduzir" na licitação, seus preços ao valor da proposta mais bem classificada, para a formação do Cadastro de Reserva, conforme informações reunidas no Anexo ATA II – Cadastro de Reserva

Parágrafo primeiro: estão registrados na Ata de Registro de Preços, após o registro dos preços e quantitativos do licitante na bem classificada durante a etapa competitiva, ora designado FORNECEDOR, os preços e quantitativos dos que tiveram acolhido o valor do objeto em valor igual aquele, ora designado FORNECEDOR DO CADASTRO DE RESERVA, segundo os critérios do Edital.

Parágrafo segundo: a ordem de classificação nos registrados na Ata deverá ser respeitada para as contratações, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR realizar os devidos registros na Ata de Registro de Preços, para a sua atualização.

Parágrafo terceiro: o Cadastro de Reserva poderá ser empregado no caso de exclusão do FORNECEDOR na Ata de Registro de Preços, nas seguintes ocorrências:

- cancelamento do registro do FORNECEDOR, quando este descumprir as condições na Ata de Registro de Preços, não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002;
- cancelamento do registro de preços, por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovado e justificado, causado por razão de interesse público ou a pedido do fornecedor.

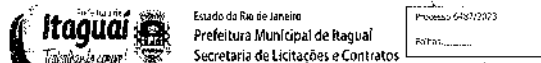
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR: o registro do FORNECEDOR será cancelado quando:

- forém descumpridas as condições da ata de registro de preços;
- não for retirado a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
- sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666 de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

FABIO GRANIERI DE OLIVEIRA 363959-9/22

Página 12 de 19

HFA



Parágrafo único: o cancelamento do registro nas hipóteses previstas nas alíneas a, b ou d do caput será formalizado, por despacho do ÓRGÃO GERENCIADOR, assegurado o contraditório e a ampla e prévia defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS: o cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovado e justificado:

- por razão de interesse público; ou
- a pedido do fornecedor.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA ADESAO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO ADERENTE: o ÓRGÃO ADERENTE poderá, mediante prévia anuência do ÓRGÃO GERENCIADOR, aderir à Ata de Registro de Preços, desde que realizado estudo que demonstre a viabilidade e a economicidade.

Parágrafo primeiro: o FORNECEDOR beneficiário não está obrigado a aceitar o fornecimento decorrente da adesão pelo ÓRGÃO ADERENTE.

Parágrafo segundo: desde que o fornecimento objeto da adesão não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da Ata assumidas com o ÓRGÃO GERENCIADOR, o fornecedor poderá contratar com o ÓRGÃO ADERENTE.

Parágrafo terceiro: após a autorização do ÓRGÃO GERENCIADOR, o ÓRGÃO ADERENTE deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 03 (três) dias, observado o prazo de vigência da Ata, devendo cumprir as atribuições inerentes ao ÓRGÃO GERENCIADOR e demais orientações.

Parágrafo quarto: O ÓRGÃO ADERENTE deverá verificar a manutenção das condições de habilitação do fornecedor e proceder à consulta ao Cadastro de Fornecedores do Município e cadastro de fornecedores do Estado do Rio de Janeiro, e ao Cadastro Nacional de Empresas Indólicas e Suspensas – CNEIS do Portal Transparência da Controladoria Geral da União, para constatar a inexistência de penalidade cujo efeito ainda vigore.

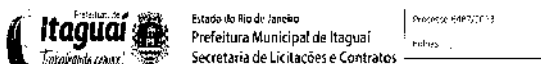
Parágrafo quinto: Compete ao ÓRGÃO ADERENTE:

- atender todas as condições fixadas na Ata de Registro de Preços;
- realizar os pagamentos relativos às suas contratações;
- os atos relativos à cobrança do cumprimento pelas fornecedores das obrigações contratualmente assumidas;
- a aplicação, observância à ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, devendo registrar no Cadastro de Fornecedores do Município, cadastro de fornecedores do Estado do Rio de Janeiro e as penalidades aplicadas ou transformadas ao ÓRGÃO GERENCIADOR, quando se tratar dos órgãos ou entidades que não participaram do Município.

FABIO GRANIERI DE OLIVEIRA 363959-9/22

Página 13 de 19

HFA



Parágrafo sexto: O ÓRGÃO GERENCIADOR deverá zelar para que o quantial no total das contratações pelos ÓRGÃOS ADERENTES observe o limite fixado na cláusula quarta.

Parágrafo sétimo: O ÓRGÃO GERENCIADOR só poderá autorizar as adesões por ÓRGÃO ADERENTE municipal, distrital, de outros estados, durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES:

A inexecução dos serviços, total ou parcial, a execução imperfeita a mora na execução ou qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeitará o contratado, sem prejuízo ou responsabilidade civil ou criminal que couber, às seguintes penalidades, que serão aplicadas de acordo com a gravidade da infração:

- advertência;
- multa administrativa;
- suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública do Município de Itaguaí;
- declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.

Parágrafo primeiro: o licitante que, convocado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, não levar a Ata de Registro de Preços, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública, e terá o seu registro no Cadastro de Fornecedores suspenso pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital, contrato e das demais cominações legais.

Parágrafo segundo: a sanção administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida, os danos causados à Administração Pública e as circunstâncias agravantes e atenuantes.

Parágrafo terceiro: quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida também deverão ser consideradas para a sua fixação.

Parágrafo quarto: a imposição das penalidades é de competência exclusiva do órgão contratante, podendo ser aplicadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, nesta qualidade ou pelo ÓRGÃO ADERENTE, em relação às respectivas contratações.

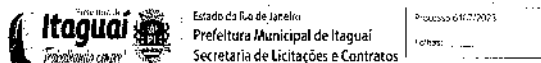
Parágrafo quinto: Cabe ao ÓRGÃO GERENCIADOR aplicar as penalidades decorrentes de infrações no procedimento licitatório ou do descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços.

Parágrafo sexto: a advertência e a multa, previstas nas alíneas a e b, do caput, serão impostas pelo Ordenador de Despesa.

FABIO GRANERI DE
OLIVEIRA:3635919172

Página 14 de 19

RFA



Parágrafo sétimo: a suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, prevista na alínea c, do caput, será imposta pelo Ordenador de Despesa, devendo, neste caso, a decisão ser submetida à apreciação do Chefe do Poder Executivo.

Parágrafo oitavo: tratando-se de ÓRGÃO ADERENTE da Administração Indireta do Município, a suspensão temporária do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração Pública, prevista na alínea c, do caput, será imposta pelo Ordenador de Despesa, devendo ser submetida à apreciação do Secretário Municipal a quem a Entidade se encontra vinculada.

Parágrafo nono: a aplicação da sanção prevista na alínea d, do caput, é de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo.

Parágrafo décimo: A multa administrativa, prevista na alínea b, do caput,

- corresponderá ao valor de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada de acordo com a gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não executadas;
- podrá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra;
- não tem caráter compensatório e seu pagamento não exime a responsabilidade por perdas e danos das infrações cometidas;
- deverá ser graduada conforme a gravidade da infração;
- nas reincidências específicas, deverá corresponder ao dobro do valor de que tiver sido originalmente imposta, observando-se sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor do contrato ou do empenho.

Parágrafo décimo primeiro: A suspensão temporária na participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, prevista na alínea c, do caput,

- não poderá ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos;
- sem prejuízo de outras repressões, deverão ser aplicadas quando o adjudicatário faltoso, sancionado com multa, não realizar o depósito do respectivo valor no prazo devido.

Parágrafo décimo segundo: A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, prevista na alínea d, do caput, perdurará pelo tempo em que os motivos determinantes da punição vigorarem ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos causados.

Parágrafo décimo terceiro: A reabilitação poderá ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação conforme parágrafo décimo segundo.

Parágrafo décimo quarto: O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará o FORNECEDOR a multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil que exceder ao prazo estipulado, a incidir sobre o valor do contrato. A nota de empenho ou do saldo não atendido, respeitado o limite do art. 412 do Código Civil, sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicação das sanções administrativas.

FABIO GRANERI DE
OLIVEIRA:3635919172

Página 15 de 19

RFA



Parágrafo décimo quinto: Se o valor das multas previstas na alínea b, do caput, e no parágrafo décimo quarto, aplicadas cumulativamente ou de forma independente, forem superiores ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o infrator e a sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cotada judicialmente.

Parágrafo décimo sexto: A aplicação da sanção não exclui a possibilidade de recursos administrativos do Contrato, garantido o contraditório e a ampla defesa.

Parágrafo décimo sétimo: A aplicação de qualquer sanção será antecedida de intimação do interessado que indicará a infração cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a aplicação da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo para defesa, se for o caso, observando-se os seguintes preceitos:

- ao interessado será garantido o contraditório e a ampla defesa;
- a intimação do interessado deverá indicar o prazo e o local para a apresentação da defesa;
- a defesa prévia do interessado será exercida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, no caso de aplicação das penalidades previstas nas alíneas a, b e c, do caput, e no prazo de 10 (dez) dias, no caso da alínea d, do mesmo dispositivo;
- será emitida decisão conclusiva sobre a aplicação ou não da sanção, pela autoridade competente, devendo ser apresentada a devida motivação, com a demonstração dos fatos e das respectivas fundamentos jurídicos.

Parágrafo décimo oitavo: A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato dentro do prazo estipulado pelo órgão ou Entidade, sem que haja justo motivo para tal, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e determinará a aplicação de multa de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, cabendo, ainda, a aplicação das demais sanções administrativas.

Parágrafo décimo nono: As penalidades previstas na cláusula vigésima também poderão ser aplicadas aos licitantes e ao adjudicatário.

Parágrafo vigésimo: Os licitantes, adjudicatários e contratantes que forem penalizados com as sanções de suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar e a declaração de inidoneidade para licitar e contratar por qualquer Fornecedor em Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal ficarão impedidos de contratar com a Administração Pública do Município de Itaguaí enquanto perdurarem os efeitos da respectiva penalidade.

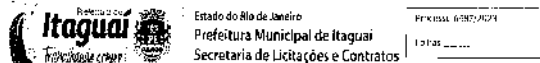
Parágrafo vigésimo primeiro: Penalidades impostas aos licitantes serão registradas pelo Pregoeiro no Cadastro de Fornecedores do Município de Itaguaí.

Parágrafo vigésimo segundo: Após o registro mencionado no item acima, deverá ser remetido para a Secretária Municipal de Governo o extrato de publicação no Jornal Oficial de Itaguaí, ato de aplicação das penalidades citadas nas alíneas a e d, do caput, e motivo a possibilitar a formalização da extensão dos seus efeitos para todos os órgãos e entidades da Administração Pública do Município de Itaguaí.

FABIO GRANERI DE
OLIVEIRA:3635919172

Página 16 de 19

RFA



CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO: o(s) fornecedor(es) registrado(s) deverá(ão) manter durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços a compatibilidade com as obrigações assumidas, assim como todas as condições exigidas na licitação, inclusive as referentes a habilitação e as condições de participação.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO FORO DE ELEIÇÃO: fica eleito o Foro do Município de Itaguaí, Estado do Rio de Janeiro para dirimir quaisquer litígios decorrentes da presente Ata de Registro de Preços que não possam ser resolvidos por meio amigável, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim acordados em todas as condições e cláusulas estabelecidas, nesta Ata de Registro de Preços, firmam as partes o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual forma e teor, depois de lido e achado conforme, em presença de testemunhas abaixo firmadas.

Itaguaí, 13 de setembro de 2023

Carlos Eduardo Carneiro Zóia
Secretário Municipal de Saúde
Município de Itaguaí

FABIO GRANERI DE
OLIVEIRA:3635919172
AURAMED FARMACEUTICA LTDA
CNPJ nº 19.447.190/0001-25
FABIO GRANERI DE OLIVEIRA
CPF nº 363.598.191-72

TESTEMUNHAS:

Nome: _____ Nome: _____
CPF: _____ CPF: _____
Assinatura: _____ Assinatura: _____

ANEXOS:

Anexo ATA I – Consolidação das Informações do Ata de Registro de Preços
Anexo ATA II – Cadastro de Reserva

Página 17 de 19

RFA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 6487/2023
ATA

ANEXO ATA I

CONSOLIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 243/2023

ÓRGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE MEDICAMENTOS EXTRA GRADE

FORNECEDOR: AURAMED FARMACEUTICA LTDA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/MODELO	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
14	AMOXICILINA 500	NATOSFARMA	COMP	3000	R\$ 1,15	R\$ 4.234,00
54	AMOXICILINA 1500MG	GEOLAB	COMP	3000	R\$ 2,70	R\$ 2.520,00
151	CIPROFLOXATO 1000MG	GEOLAB	COMP	23400	R\$ 0,43	R\$ 10.062,00
164	NEOSTIGMATO DE ORTELSONIA 200 MG	CHOLAS	COMP	3000	R\$ 1,34	R\$ 4.016,00
177	HEMIFUMARATO DE SUETOPINA 25 MG	GEOLAB	COMP	45000	R\$ 0,20	R\$ 9.000,00
181	LA-ANDIPROST	CHOLAS	FRASCO	240	R\$ 21,50	R\$ 5.160,00
244	PARATARTATO DE BRIMONIDINA 0,2% SAL. COLÍRIO SEM	GEOLAB	FRASCO	1215	R\$ 0,26	R\$ 315,90
256	VILAZAMINA 100MG	NATOSFARMA	COMP	10000	R\$ 2,07	R\$ 20.700,00
VALOR TOTAL					R\$ 71.659,90	

FABIO GRANIER DE
OLIVEIRA/3639979172

Página 18 de 19

HFA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 6487/2023
ATA

ANEXO ATA II

CADASTRO DE RESERVA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 243/2023

ÓRGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE MEDICAMENTOS EXTRA GRADE

FORNECEDOR DO CADASTRO DE RESERVA: NÃO HÁ.

Página 19 de 19

HFA

NOTA EXPLICATIVA – Os itens registrados por meio da presente Ata de Registro de Preços, gerenciada pela Secretaria Municipal de Saúde, poderão ser solicitados e utilizados conforme a necessidade, durante o período de 12 (doze) meses, não sendo obrigatório, por parte do Município de Itaguaí, a aquisição de qualquer item registrado.
(Ref. 1ª Publicação trimestral)



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 6487/2023
ATA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 244/2023

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE MEDICAMENTOS EXTRA GRADE, A SER GERENCIADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O FORNECEDOR ABAIXO INDICADO.

MUNICÍPIO DE ITAGUAÍ, inscrito no CNPJ sob o nº 29.138.302/0001-02, com sede na Rua General Bocanegra, 636, Centro – Itaguaí – RJ, pelo **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÍ** – CNPJ nº 11.855.524/0001-80 – Av. Prof. Isoldir Jackson Cruz de Brito, 18.745 – Vila Margareta, Itaguaí – RJ, CEP: 23825-840 e por meio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, doravante denominada **ÓRGÃO GERENCIADOR**, representada neste ato pelo Secretário Municipal de Saúde, Sr. Carlos Eduardo Carneiro Zóia, portador da cédula de identidade nº M8630415, SSP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 042.497.316-26, e a empresa **DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA**, situada na Avenida Pasteur, nº 184, Loja F/G, Botafogo/RJ, e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.424.344/0001-53, daqui por diante denominada **FORNECEDOR**, representada neste ato por **RAFAEL RODRIGUES DE MENDONÇA**, inscrito no CPF sob o nº 30.330.447-35, portador da cédula de identidade nº 24.365.984-4, lavram a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, na forma do disposto no processo administrativo nº 6487/2023 (Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 086/2023), que se regerá pelas normas das Leis Federais nºs 8.666, de 21 de junho de 1993 e 10.520, de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária do Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, dos Decretos Municipais nº 3.086, de 23 de janeiro de 2006, e 3.989, de 12 de junho de 2015, e respectivas alterações, do instrumento convocatório, aplicando-se a este instrumento suas disposições restritas e incondicionalmente, bem como pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE MEDICAMENTOS EXTRA GRADE**, para atender as necessidades dos pacientes cadastrados do **Programa de Demandas em Saúde**, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde, por um período de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e no ato convocatório.

Parágrafo único: O fornecimento do objeto será de modo **parcelado e contínuo**, conforme solicitações da Coordenação de Compras da Secretaria Municipal de Saúde.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: esta Ata de Registro de Preços é documento vinculativo, de caráter obrigatório, com efeito de compromisso de fornecimento, para futura contratação, nos termos definidos no Anexo I – Termo de Referência, do edital e da legislação vigente.

Página 1 de 19

HFA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 5467/2021
ATA

Parágrafo primeiro: a contratação com o fornecedor registrado não é obrigatória e será realizada de acordo com as necessidades do **ÓRGÃO GERENCIADOR** e dos eventuais **ÓRGÃOS ADERENTES** de acordo com o quantitativo indicado na cláusula quarta.

Parágrafo segundo: A lavratura desta Ata de Registro de Preços não obriga a contratação dos itens registrados, facultando-se a realização de licitação específica para o objeto da contratação, sendo assegurada preferência ao **FORNECEDOR** registrado em qualidade de condições, assim como ao **FORNECEDOR DO CADASTRO DE RESERVA**, na forma da cláusula décima sétima.

Parágrafo terceiro: A Ata de Registro de Preços, com a indicação do preço registrado e dos fornecedores, será divulgada no Jornal Oficial de Itaguaí e na página eletrônica da Prefeitura Municipal de Itaguaí e ficará disponibilizada durante a sua vigência.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO ÓRGÃO GERENCIADOR E DOS ÓRGÃOS ADERENTES: o **ÓRGÃO GERENCIADOR** desta Ata de Registro de Preços é a **Secretaria Municipal de Saúde**.

Parágrafo primeiro: A ata de registro de preços poderá ser aderida por qualquer órgão ou entidade do Município que não tenha participado do certame licitatório, ora denominado **ÓRGÃOS ADERENTES**.

Parágrafo segundo: Podem também ser considerados **ÓRGÃOS ADERENTES** os órgãos ou entidades municipais, distritais, de outros estados, respeitadas as disposições de cada ente, desde que atendidas as condições da cláusula vigésima do edital.

CLÁUSULA QUARTA – DO QUANTITATIVO: são as seguintes as quantidades estimadas para a contratação, conforme descrição no Termo de Referência – Anexo I do Edital e reunidas no Anexo ATA I – Consolidação das Informações desta Ata de Registro de Preços.

a) Previsão de aquisição pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR:**

ITEM	MEDICAMENTO	UNID.	QUANT. 12 meses (TOTAL)
249	ROFLUMILASTE 500 MCG	COMP	25200

Segundo a Resolução da Diretoria Colegiada nº 185 de 22 de outubro de 2001, São exigidas.

a.2. Requisitos Gerais

a.2.1. As informações que constam no rótulo e nas instruções de uso devem estar escritas no idioma português.

a.2.2. Todos os produtos médicos devem incluir em suas embalagens as instruções de uso. Excepcionalmente, estas instruções podem não estar incluídas nas embalagens dos

Página 2 de 19

HFA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 6487/2023

Folhas:

Parágrafo segundo: o ÓRGÃO GERENCIADOR deverá verificar a manutenção das condições de habilitação do fornecedor e proceder à consulta ao Cadastro de Fornecedores do Município, ao cadastro de fornecedores do Estado do Rio de Janeiro, o ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS do Portal Transparência da Controladoria Geral da União, para constatar a inexistência de penalidade cujo efeito ainda vigore.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA EXECUÇÃO, DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: executado o contrato, o seu objeto será recebido na forma prevista no art. 73 da Lei nº 8.666/93.

Parágrafo primeiro: As condições de fornecimento devem ser executadas fielmente, de acordo com os termos do instrumento convocatório, do Termo de Referência – Anexo I do Edital e da legislação vigente, respondendo o inadimplente pelas consequências da inexecução total ou parcial do objeto contratual.

Parágrafo segundo: A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por representante(s) do CONTRATANTE especialmente designado(s) por Portaria pela Secretaria Responsável nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, que determinará o que for necessário para o cumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA, bem como a regularização de faltas.

Parágrafo terceiro: Os atestados referentes à execução do contrato deverão ser realizados pelo fiscal do contrato a que se refere o item anterior e por outro servidor da mesma pasta, também designado por Portaria do respectivo titular.

Parágrafo quarto: O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

Parágrafo quinto: A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

Parágrafo sexto: Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omissos ou duvidados não previstos no presente processo administrativo e tudo o mais que se relacione com o objeto lido, desde que não acarrete ônus para o MUNICÍPIO ou modificação da contratação.

Parágrafo sétimo: As decisões que ultrapassam a competência do fiscal deverão ser solicitadas formalmente pela CONTRATADA à autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, através dele, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.

Parágrafo oitavo: O objeto do contrato será recebido em consonância com o art. 73 da Lei nº 8.666/93, na seguinte forma:

b) Provisoriamente, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da

Página 7 de 19

SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
HFA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 6487/2023

Folhas:

efetiva entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, constando das seguintes fases:

a.1) Abertura das embalagens;
a.2) Comprovação de que o material atende às especificações mínimas exigidas ou aquelas superiores oferecidas.

b) Definitivamente, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade dos materiais e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

b.1) Na hipótese de a verificação a que se refere a alínea "b" não ser concluída dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

Parágrafo nono: Os bens poderão ser recusados pelo responsável pela execução e fiscalização do contrato, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência, na proposta ou diferir do modelo aprovado, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

Parágrafo décimo: O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

Parágrafo décimo primeiro: A CONTRATADA é responsável por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença da fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da Administração.

Parágrafo décimo segundo: A aceitação provisória é condição essencial para o RECEBIMENTO DEFINITIVO do material, que será atestado pelo Fiscal.

Parágrafo décimo terceiro: O recebimento provisório do material não constitui aceitação do mesmo, salvo a hipótese prevista na alínea b.1 do parágrafo oitavo.

Parágrafo décimo quarto: Em caso de irregularidade verificada, todo o material será devolvido, ficando o custo do transporte por conta da empresa fornecedora, sem prejuízo de aplicação das penalidades cabíveis.

Parágrafo décimo quinto: O recebimento da mercadoria não desobriga a CONTRATADA de substituí-las, caso constatado, posteriormente, má qualidade, vício ou defeito, ficando sujeita às penalidades previstas na legislação aplicável.

Parágrafo décimo sexto: A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condições, métodos e processos da inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que esta necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades.

Página 8 de 19

SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
HFA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 6487/2023

Folhas:

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão realizados pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e ÓRGÃOS ADERENTES, de acordo com as contratações realizadas por cada um deles, que considere a quantidade e valor dos bens adquiridos.

Parágrafo primeiro: O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias corridos após a entrega.

Parágrafo segundo: Os pagamentos serão efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente, cujo número e agência deverão ser informados pelo adjudicatário até a assinatura do contrato.

Parágrafo terceiro: O pagamento será realizado mediante apresentação da Nota Fiscal no Setor de Protocolo da Prefeitura de Itaguaí, situado na Rua General Bocaiuva, 1331, Centro, Itaguaí, acompanhada das certidões de regularidade fiscal e trabalhista da contratada e demais documentos que vierem a ser exigidos pelo órgão do Controle Municipal, devidamente atestada pelos servidores designados para recebimento dos materiais.

Parágrafo quarto: A nota fiscal/fatura deverá ser emitida em nome do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÍ – CNPJ nº. 11.855.524/0001-90 – Av. Prof. Isold Jackson Cruz de Brito, 18.745 – Vila Margarida, Itaguaí – RJ, CEP: 23825-840.

Parágrafo quinto: A Contratante reserva-se o direito de reter o pagamento de valores para satisfação de penalidades pecuniárias aplicadas ao fornecedor e para ressarcir danos a terceiros.

Parágrafo sexto: Para receber seus créditos a contratada deverá comprovar as regularidades fiscal e trabalhista que lhe foram exigidas quando da habilitação.

Parágrafo sétimo: O prazo de pagamento da Nota Fiscal será de até 30 (trinta) dias a partir da data final do período de adimplimento e mediar a sua apresentação juntamente com os demais documentos mencionados no Subitem 11.3, do termo de referência, ao Protocolo Geral Municipal.

Parágrafo oitavo: Em caso de devolução da Nota Fiscal/Fatura para correção, o prazo do pagamento passará a fluir após a sua reapresentação. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida pela própria contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de propos, bem como, da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ.

Parágrafo nono: No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em unidade que não possua agência da instituição financeira contratada pelo Município ou caso verificada pelo CONTRATANTE a impossibilidade de a CONTRATADA, em razão da negativa expressa da instituição financeira contratada pelo Município, abrir ou manter conta corrente naquela instituição financeira, o pagamento poderá ser feito mediante crédito em conta corrente de outra instituição financeira. Nesse caso, eventuais ônus financeiros e/ou contratuais adicionais serão suportados exclusivamente pela CONTRATADA.

Página 9 de 19

SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
HFA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 6487/2023

Folhas:

Parágrafo décimo: A nota fiscal, isenta de erros, deverá ser previamente atestada pelo Fiscal do Contrato e servidor designado pelo ordenador de despesas.

Parágrafo décimo primeiro: Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer fatura por culpa do contratado, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentação.

Parágrafo décimo segundo: Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de ato ou fato atribuído à CONTRATADA, sofrerão a incidência de atualização financeira pelo IPCA e juros moratórios de 0,5% ao mês, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste Edital serão feitos mediante desconto de 0,5% ao mês pro rata die.

Parágrafo décimo terceiro: Considera-se inadimplente o cumprimento da prestação com a entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS ADERENTES NA QUALIDADE DE CONTRATANTES

Consistem obrigações dos ÓRGÃOS ADERENTES, na qualidade de CONTRATANTES:

- Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas no item "Das condições de Pagamento" do Termo de Referência;
- Fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir e pertinentes à execução do objeto;
- Exercer a fiscalização do contrato, bem como atestar na Nota Fiscal a efetiva execução do objeto;
- Receber provisória e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas no Edital e no contrato;
- Velar o emprego de qualquer produto e/ou serviços que considerem incompatível com as especificações apresentadas na proposta da CONTRATADA que possa ser inadequado, nocivo ou prejudicial à saúde dos servidores;
- Designar servidor ou Comissão para proceder aos recebimentos provisórios e definitivos do objeto contratado, ou rejeitá-lo;
- Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;
- Aplicar à Contratada as sanções administrativas regulamentadas contratuais cabíveis;
- Solicitar a troca dos produtos que não atenderem às especificações do objeto contratado;
- Notificar a Contratada por escrito, a ocorrência de eventuais falhas ou imperfeições no fornecimento, fixando prazo para sua correção;
- A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO ÓRGÃO GERENCIADOR: constituem obrigações do ÓRGÃO GERENCIADOR:

- Gerenciar a Ata de Registro de Preços;

Página 10 de 19

SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
HFA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 6487/2023

Folha: _____

- b) Realizar ampla pesquisa de preços semestralmente para aferir a compatibilidade de preços registrados com os efetivamente praticados;
c) Conduzir os procedimentos relativos a eventual renegociação dos preços registrados;
d) Publicar trimestralmente, no Jornal Oficial de Itaguaí, os preços registrados e suas atualizações, para fins de orientação dos **ÓRGÃOS ADERENTES**;
e) Gerir os pedidos de adesão dos órgãos e entidades não participantes da Ata de Registro de Preços e orientar os procedimentos dos **ÓRGÃOS ADERENTES**.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: constituem obrigações da CONTRATADA:

- a) Entregar os bens, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados no Termo de Referência;
b) Entregar o material dentro das especificações estabelecidas, em embalagens originais e invioláveis, responsabilizando-se pela troca, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, dos itens que, porventura, estejam fora das especificações e/ou do prazo de validade, ou com embalagem danificada, independentemente do motivo alegado, e às suas despesas;
c) A inobservância ao disposto na alínea b implicará a não pagamento do valor devido à Contratada, até que haja a necessária regularização;
d) Entregar o objeto do contrato sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, estando incluídos no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e descarregamento das mercadorias;
e) Manter em estoque um mínimo de bens necessários à execução do objeto do contrato;
f) Comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a atuação das providências cabíveis;
g) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução irregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as especificações;
h) Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à CONTRATANTE ou terceiros;
i) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na licitação;
j) Assumir inteira responsabilidade quanto à garantia e qualidade do produto, reservando à Contratante o direito de recusá-lo caso não satisfaça aos padrões especificados;
k) Emitir fatura no valor pactuado e condições do Contrato, apresentando-a ao Contratante para ateste e pagamento;
l) Observar as demais obrigações e responsabilidades previstas na Lei 8.666/93 e demais legislações pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESPONSABILIDADE: o Fornecedor é responsável por danos causados ao órgão contratante ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da Administração.

Página 11 de 19

RAFAEL RODRIGUES DE MENEZES CAVALCANTE
HFA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 6487/2023

Folha: _____

Parágrafo único: A CONTRATADA é responsável por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos, dissídios e convenções coletivas, previdenciários, fiscais e comerciais oriundos da execução do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos, como condição do pagamento dos créditos da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO CADASTRO DE RESERVA: fazem parte do Cadastro de Reserva os fornecedores que aceitaram reduzir, na licitação, seus preços ao valor da proposta mais bem classificada para a formação do Cadastro de Reserva, conforme informações reunidas no Anexo ATA II – Cadastro de Reserva.

Parágrafo primeiro: estão registrados na Ata de Registro de Preços, após o registro dos preços e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a etapa competitiva, ora designado FORNECEDOR, os preços e quantitativos com que tiverem aceitado cotar o objeto em valor igual àquele, ora designado FORNECEDOR DO CADASTRO DE RESERVA, segundo os critérios do Edital.

Parágrafo segundo: a ordem de classificação dos registros na Ata deverá ser respeitada para as contratações cabendo ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** realizar os devidos registros na Ata de Registro de Preços, para a sua atual razão.

Parágrafo terceiro: o Cadastro de Reserva poderá ser empregado no caso de exclusão do FORNECEDOR na Ata de Registro de Preços, nas seguintes ocorrências:

- a) cancelamento do registro do FORNECEDOR, quando este descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002;
b) cancelamento do registro de preços, por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovado e justificado, causado por razão de interesse público ou a pedido do fornecedor.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR: o registro do FORNECEDOR será cancelado quando:

- a) forem descumpridas as condições da ata de registro de preços;
b) não for retirada a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

Parágrafo único: o cancelamento do registro nas hipóteses previstas nas alíneas a, b e d do caput será formalizado por despacho do **ÓRGÃO GERENCIADOR**, assegurado o contraditório e a ampla e prévia defesa.

Página 12 de 19

RAFAEL RODRIGUES DE MENEZES CAVALCANTE
HFA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 6487/2023

Folha: _____

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS: o cancelamento do registro do preço poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovado e justificado:

- a) por razão de interesse público; ou
b) a pedido do fornecedor.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA ADESAO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO ADERENTE: O **ÓRGÃO ADERENTE** poderá, mediante prévia anuência do **ÓRGÃO GERENCIADOR**, aderir à Ata de Registro de Preços, desde que realizado estudo que demonstre a viabilidade e a economicidade.

Parágrafo primeiro: o FORNECEDOR beneficiário não está obrigado a aceitar o fornecimento decorrente da adesão pelo **ÓRGÃO ADERENTE**.

Parágrafo segundo: desde que o fornecimento objeto de adesão não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da Ata, assumidas com o **ÓRGÃO GERENCIADOR**, o fornecedor poderá contratar com o **ÓRGÃO ADERENTE**.

Parágrafo terceiro: após a autorização do **ÓRGÃO GERENCIADOR**, o **ÓRGÃO ADERENTE** deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da Ata, devendo cumprir as atribuições inerentes ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** e demais orientações.

Parágrafo quarto: O **ÓRGÃO ADERENTE** deverá verificar a manutenção das condições de habilitação do fornecedor e proceder à consulta ao Cadastro de Fornecedores do Município, ao cadastro de fornecedores do Estado do Rio de Janeiro, e ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, do Portal Transparência da Controladoria Geral da União, para constatar a inexistência de penalidade cujo efeito ainda vigore.

Parágrafo quinto: Compete ao **ÓRGÃO ADERENTE**:

- a) aceitar todas as condições fixadas na Ata de Registro de Preços;
b) realizar os pagamentos relativos às suas contratações;
c) os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas;
d) a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, devendo registrar no Cadastro de Fornecedores do Município, cadastro de fornecedores do Estado do Rio de Janeiro e as penalidades aplicadas ou informadas ao **ÓRGÃO GERENCIADOR**, quando se tratar dos órgãos ou entidades que não pertençam ao Município.

Parágrafo sexto: O **ÓRGÃO GERENCIADOR** deverá zelar para que o quantitativo total das contratações pelos **ÓRGÃOS ADERENTES** observe o limite fixado na cláusula quinta.

Página 13 de 19

RAFAEL RODRIGUES DE MENEZES CAVALCANTE
HFA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 6487/2023

Folha: _____

Parágrafo sétimo: O **ÓRGÃO GERENCIADOR** só poderá autorizar as adesões ao **ÓRGÃO ADERENTE** municipal, distrital, de outros estados, durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES:

A inexecução dos serviços, total ou parcial, a execução imperfeita, a mora na execução ou qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeitará o contratado, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que caber às seguintes penalidades, que deverão ser graduada(s) de acordo com a gravidade da infração:

- c) advertência;
d) multa administrativa;
e) suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública do Município de Itaguaí;
f) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.

Parágrafo primeiro: o licitante que, convocado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, não lavrar a Ata de Registro de Preços, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo ridículo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública, o terá o seu registro no Cadastro de Fornecedores suspenso pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital, contrato e das demais cominações legais.

Parágrafo segundo: a sanção administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida, os danos causados à Administração Pública e as circunstâncias agravantes e atenuantes.

Parágrafo terceiro: quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida também deverão ser consideradas para a sua fixação.

Parágrafo quarto: a imposição das penalidades é de competência exclusiva do órgão contratante, podendo ser aplicadas pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR**, nesta qualidade ou pelo **ÓRGÃO ADERENTE**, em relação às respectivas contratações.

Parágrafo quinto: Cabe ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** aplicar as penalidades decorrentes de infrações no procedimento licitatório ou do descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços.

Parágrafo sexto: a advertência e a multa, previstas nas alíneas a e b do caput, serão impostas pelo Ordenador de Despesa.

Parágrafo sétimo: a suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, prevista na alínea c, do caput, será imposta pelo Ordenador de Despesa, devendo, neste caso, a decisão ser submetida à apreciação do Chefe do Poder Executivo.

Página 14 de 19

RAFAEL RODRIGUES DE MENEZES CAVALCANTE
HFA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 6487/2023
Folha: _____

Parágrafo oitavo: Tratando-se de **ÓRGÃO ADERENTE** da Administração Indireta do Município, a suspensão temporária do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração Pública, prevista na alínea c, do caput, será imposta pelo Ordenador de Despesa, devendo ser submetida à apreciação do Secretário Municipal a que a Entidade se encontra vinculada.

Parágrafo nono: a aplicação da sanção prevista na alínea g, do caput, é de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo.

Parágrafo décimo: A multa administrativa, prevista na alínea b, do caput:

- a) corresponderá ao valor de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, aplicará de acordo com a gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não executadas;
- b) poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra;
- c) não tem caráter compensatório e seu pagamento não exime a responsabilidade por perdas e danos das infrações cometidas;
- d) deverá ser graduada conforme a gravidade da infração;
- e) nas reincidências específicas, deverá corresponder ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente imposta, observando-se sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor do contrato ou do empenho.

Parágrafo décimo primeiro: A suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, prevista na alínea c, do caput:

- a) não poderão ser aplicados em prazo superior a 2 (dois) anos;
- b) sem prejuízo de outras hipóteses, deverão ser aplicados quando o adjudicatário faltoso, sancionado com multa, não realizar o depósito do respectivo valor, no prazo devido.

Parágrafo décimo segundo: A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, prevista na alínea d, do caput, perdurará pelo tempo em que os motivos determinantes da punição vigorarem ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos causados.

Parágrafo décimo terceiro: A licitação poderá ser reanuda após 2 (dois) anos de sua aplicação conforme parágrafo décimo segundo.

Parágrafo décimo quarto: O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará o FORNECEDOR à multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil que exceder ao prazo estipulado, a incidir sobre o valor do contrato, na nota de empenho ou no saldo não atendido, respeitado o limite do art. 412 do Código Civil, sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicação das sanções administrativas.

Parágrafo décimo quinto: Se o valor das multas previstas na alínea b, do caput, e no parágrafo décimo quarto, aplicadas cumulativamente ou de forma independente, forem superiores ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o infrator pela

Página 15 de 19

HFA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 6487/2023
Folha: _____

sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.

Parágrafo décimo sexto: A aplicação de sanção não exclui a possibilidade do rescisão administrativa do Contrato, garantido o contraditório e a ampla defesa.

Parágrafo décimo sétimo: A aplicação de qualquer sanção será antecedida de intimação do interessado que, na falta de infração cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a aplicação da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso, observando-se os seguintes preceitos:

- a) ao interessado será garantido o contraditório e a ampla defesa;
- b) a intimação do interessado deverá indicar o prazo e o local para a apresentação da defesa;
- c) a defesa prévia do interessado será exercida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, no caso de aplicação das penalidades previstas nas alíneas a, b e c, do caput, e no prazo de 10 (dez) dias, no caso da alínea d, do mesmo dispositivo;
- d) será emitida decisão conclusiva sobre a aplicação ou não da sanção, pela autoridade competente, devendo ser apresentada a devida motivação, com a demonstração dos fatos e dos respectivos fundamentos jurídicos.

Parágrafo décimo oitavo: A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato dentro do prazo estipulado pelo órgão ou Entidade, sem que haja justo motivo para tal, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e determinará a aplicação de multa de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, cabendo, ainda, a aplicação das demais sanções administrativas.

Parágrafo décimo nono: As penalidades previstas na cláusula vigésima também poderão ser aplicadas aos licitantes e ao adjudicatário.

Parágrafo vigésimo: Os licitantes, adjudicatários e contratantes que forem penalizados com as sanções de suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar e a declaração de inidoneidade para licitar e contratar por qualquer Ente ou Entidade da Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal ficarão impedidos de contratar com a Administração Pública do Município de Itaguaí enquanto perdurarem os efeitos da respectiva penalidade.

Parágrafo vigésimo primeiro: Penalidades impostas aos licitantes serão registradas pelo Pregoeiro no Cadastro de Fornecedores do Município de Itaguaí.

Parágrafo vigésimo segundo: Após o registro mencionado no item acima, deverá ser remetido para a Secretaria Municipal de Governo o extrato de publicação no Jornal Oficial de Itaguaí ato de aplicação das penalidades citadas nas alíneas g e d do caput, de modo a possibilitar a formalização da extensão dos seus efeitos para todas as órgãos e entidades da Administração Pública do Município de Itaguaí.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO: o(s) fornecedor(es) registrado(s) do licitação manter durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços a compatibilidade com as obrigações assumidas,

Página 16 de 19

HFA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 6487/2023
Folha: _____

assim como todas as condições exigidas na licitação, inclusive as referentes à habilitação e às condições de participação.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO FORO DE ELEIÇÃO: fica eleito o Foro da Comarca de Itaguaí, Estado do Rio de Janeiro para dirimir quaisquer litígios decorrentes da presente Ata de Registro de Preços que não possam ser resolvidos por meio amigável, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim acordos em todas as condições e cláusulas estabelecidas nesta Ata de Registro de Preços, firmam as partes o presente instrumento em 04 (quatro) vias da igual forma e teor, depois de lido e achado conforme, em presença de testemunhas abaixo firmadas.

Itaguaí, 13 de setembro de 2023.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Carlos Eduardo Carneiro Zúia
CPF Nº D42.497.316-26

RAFAEL RODRIGUES DE MENDONÇA 133330447
CPF Nº 330.447-35

DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA
CNPJ nº 02.424.344/0001-93
RAFAEL RODRIGUES DE MENDONÇA
CPF nº 330.447-35

TESTEMUNHAS:

Nome: Rafael Rodrigues de Mendonça Nome: Carlos Eduardo Carneiro Zúia
CPF: 330.447-35 CPF: D42.497.316-26
Assinatura: Rafael Rodrigues de Mendonça Assinatura: Carlos Eduardo Carneiro Zúia

ANEXOS:

Anexo ATA I – Consolidação das Informações da Ata de Registro de Preços
Anexo ATA II – Cadastro de Reserva

Página 17 de 19

HFA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 6487/2023
Folha: _____

ANEXO ATA I

CONSOLIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES Nº 244/2023

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 244/2023
ÓRGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE MEDICAMENTOS EXTRA GRADE

FORNECEDOR: DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/ MODELO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
249	ROFLUMILASTE 500 MG	Postfarmex do Brasil LTDA	COMP	25200	R\$ 7,97	R\$ 199.824,00
VALOR TOTAL						R\$ 199.824,00

RAFAEL RODRIGUES DE MENDONÇA 133330447
CPF Nº 330.447-35

Página 18 de 19

HFA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 6487/2023

Folha: _____

ANEXO ATA II

CADASTRO DE RESERVA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 244/2023

ÓRGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE FARMACIA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE MEDICAMENTOS EXTRA GRADE

FORNECEDOR DO CADASTRO DE RESERVA: NÃO HÁ.

RAFAEL
COMUNICADO
DE QUANTIDADE
DE QUANTIDADE
DE QUANTIDADE

Página 19 de 19

HFA

NOTA EXPLICATIVA – Os itens registrados por meio da presente Ata de Registro de Preços, gerenciada pela Secretaria Municipal de Saúde, poderão ser solicitados e utilizados conforme a necessidade, durante o período de 12 (doze) meses, não sendo obrigatório, por parte do Município de Itaguaí, a aquisição de qualquer item registrado.
(Ref. 1ª Publicação trimestral)



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 6487/2023

Folha: _____

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 245/2023

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE MEDICAMENTOS EXTRA GRADE. A SER GERENCIADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O FORNECEDOR ABAIXO INDICADO.

MUNICÍPIO DE ITAGUAÍ, inscrito no CNPJ sob o nº 29.138.302/0001-02, com sede na Rua General Bocaliva, 639, Centro - Itaguaí - RJ, pelo **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÍ** - CNPJ nº 11.855.524/0001-80 - Av. Prof. Isoldo Seksen Cruz de Brito, 10.745 - Vila Margarida, Itaguaí - RJ, CEP: 23825-840 e por meio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, doravante denominada **ÓRGÃO GERENCIADOR**, representada nesta ata pelo **Secretário Municipal de Saúde**, Sr. Carlos Eduardo Carneiro Zóia, portador da cédula de identidade nº M8630415, SSP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 042.497.315-26, e a empresa **ILG COMERCIAL LTDA**, situada na Rua Itacolomi, nº 377, Le Salie, Pato Branco/PR, CEP: 85.505-050, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.657.155/0001-02, daqui por diante denominada **FORNECEDOR**, representada neste ato por **ADOLFO FREDERICO GRAMS**, inscrito no CPF sob o nº 026.663.419-07, portador da cédula de identidade nº 3.088.389-1 SSP/RJ, lavram a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, na forma do disposto no processo administrativo nº 6487/2023 (Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 096/2023), que se regerá pelas normas das Leis Federais nºs 8.666, de 21 de junho de 1993 e 10.520, de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária ao Decreto Federal nº 13.024, de 20 de setembro de 2019, dos Decretos Municipais nºs 3.086, de 23 de janeiro de 2006, e 3.989, de 12 de junho de 2016, e respectivas alterações, do instrumento convocatório, aplicando-se a este instrumento suas disposições infraletivas e incondicionalmente, bem como pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE MEDICAMENTOS EXTRA GRADE**, para atender as necessidades dos pacientes cadastrados do Programa de Demandas em Saúde, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde, por um período de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e no ato convocatório.

Parágrafo único: O fornecimento do objeto será de modo parcelado e contínuo, conforme solicitações da Coordenação de Compras da Secretaria Municipal de Saúde.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: esta Ata de Registro de Preços é documento vinculativo, de caráter obrigacional, com efeito de compromisso do fornecimento, para futura contratação, nos termos definidos no Anexo I – Termo de Referência, do edital e da legislação vigente.

Parágrafo primeiro: a contratação com o fornecedor registrado não é obrigatória e será realizada de acordo com as necessidades do **ÓRGÃO GERENCIADOR** e dos eventuais **ÓRGÃOS ADERENTES** de acordo com o quantitativo indicado na cláusula quarta.

Página 1 de 21

HFA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 6487/2023

Folha: _____

Parágrafo segundo: A lavratura desta Ata de Registro de Preços não obriga a contratação dos bens registrados, facultando-se a realização de licitação específica para o objeto da contratação, sendo assegurada preferência ao **FORNECEDOR** registrado em igualdade de condições, assim como ao **FORNECEDOR DO CADASTRO DE RESERVA**, na forma de cláusula décima sétima.

Parágrafo terceiro: A Ata de Registro de Preços, com a indicação do preço registrado e dos fornecedores, será divulgada no Jornal Oficial de Itaguaí e na página eletrônica da Prefeitura Municipal de Itaguaí e ficará disponibilizada durante a sua vigência.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO ÓRGÃO GERENCIADOR E DOS ÓRGÃOS ADERENTES: o **ÓRGÃO GERENCIADOR** desta Ata de Registro de Preços é a **Secretaria Municipal de Saúde**.

Parágrafo primeiro: A ata de registro de preços poderá ser aderida por qualquer órgão ou entidade do Município que não tenha participado do certame licitatório, ora denominados **ÓRGÃOS ADERENTES**.

Parágrafo segundo: Podem também ser considerados **ÓRGÃOS ADERENTES** os órgãos ou entidades municipais, distritais, de outros estados, resguardadas as disposições de cada ente, desde que atendidas as condições da cláusula vigésima do edital.

CLÁUSULA QUARTA – DO QUANTITATIVO: são as seguintes as quantidades estimadas para a contratação, conforme descrição no Termo de Referência – Anexo I do Edital e reunidas no Anexo ATA I – Consolidação das Informações desta Ata de Registro de Preços.

a) Previsão de aquisição pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR**:

ITEM	MEDICAMENTO	UNID	QUANT. 12 meses (TOTAL)
2	ACETATO DE CIPROTERONA 100MG	COMP	3600
8	ACIDO TIOTICO 500MG COMPRIMIDO REVESTIDO	COMP	3600
22	BENZATO DE ALOXUPINA 25MG	COMP	13600
23	BENZATO DE ALOXUPINA 12,5MG + CLORIDRATO DE METFORMINA 1000MG	COMP	5400
35	BROMETO DE ICTROPPO 2,5MG SOLUÇÃO PARA INALÇÃO COM 60 DOSIS	FRASCO	180
49	CILISTAZOL 100MG	COMP	89000
54	CLONAZAM 10MG	COMP	10800
55	CLONAZAM 20MG	COMP	5400

Página 2 de 21

HFA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 6487/2023

Folha: _____

56	CLORIDRATO DE AMANADINA 100MG	COMP	14400
61	CLORIDRATO DE SANIT LINA 500MG	COMP	3600
73	CLORIDRATO DE IVANADINA 5MG	COMP	9000
85	CLORIDRATO DE PAROXETINA 30 MG	COMP	3600
130	FAMPAGILOZINA 25MG	COMP	14400
134	ETEXILATO DE GAS CATRANA 100MG	COMP	1800
141	F. UNITAZEPAM 2MG	COMP	12600
144	FOSFATO DE SITIAGUINA 30MG + CLORIDRATO DE METFORMINA 1000MG	COMP	3600
145	FOSFATO DE SITIAGUINA 30MG	COMP	3600
146	FOSFATO DE SITIAGUINA + CLORIDRATO DE METFORMINA 1000MG	COMP	1800
165	LEVITINOLIFAM 500MG	COMP	10800
167	LEVODOPA + CLONAZAM + BLSACRAZINA 125MG HBS (LIBERAÇÃO PROLONGADA)	COMP	48600
197	MALATO DE TRIMETUINA 200MG	CAPS	18000
201	MESLATO DE DOXAZOLINA + FINASTEMIDA 2MG + 5MG	UNIDAE	5400
204	METOPROLOLOL 5 MG	COMP	10800
206	MIRAPROXINA 100MG	COMP	1800
208	MIRTAPINA 30MG	COMP	3600
235	PREGABALINA 75 MG	COMP	17600
237	PROPRANOLOLOL 10 MG	COMP	34200
240	RAMIPRIL 5MG	COMP	5400
257	SULFINATO DE SOLIFENACINA 10MG	COMP	3600
264	TACROLIMUS MONODRAGADO 0,03% FORMADA 300H	UNIDAE	60

Segundo a Resolução da Diretoria Colegiada nº 186 de 22 de outubro de 2001, São exigidas:

a.2. Requisitos Gerais

a.2.1. As informações que constam no rótulo e nas instruções de uso devem estar escritas no idioma português.

a.2.2. Todos os produtos médicos devem incluir em suas embalagens as instruções de uso. Excepcionalmente, estas instruções podem não estar incluídas nas embalagens dos

Página 3 de 21

HFA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 0487/2023
Data: 05/10/2023
Hora: 14:00

produtos desde que a segurança de uso desses produtos possa ser garantida sem tais instruções.

a.2.3. As informações necessárias para o uso correto e seguro do produto médico devem figurar, sempre que possível e adequado, no próprio produto ou no rótulo de sua embalagem individual. Ou, na inexistência disto, no rótulo de sua embalagem comercial. Se não for possível embalar individualmente cada unidade, estas informações devem constar nas instruções de uso que acompanham um ou mais produtos médicos.

a.2.4. Quando apropriado, as informações podem ser apresentadas sob a forma de símbolos ou cores. Os símbolos e cores de identificação utilizados devem estar em conformidade com os regulamentos ou normas técnicas. Caso não existam regulamentos ou normas, os símbolos e cores devem estar descritos na documentação que acompanha o produto médico.

a.2.5. Se em um regulamento técnico específico de um produto médico houver necessidade de informações complementares devido à especificidade do produto, estas devem ser incorporadas ao rótulo ou às instruções de uso, conforme aplicável.

a.3. Rótulos

O modelo do rótulo deve conter as seguintes informações:

a.3.1. A razão social e endereço do fabricante e do importador, conforme o caso.

a.3.2. As informações estritamente necessárias para que o usuário possa identificar o produto médico e o conteúdo de sua embalagem;

a.3.3. Quando aplicável, a palavra "Estéril";

a.3.4. O código do lote, precedido da palavra "Lote", ou o número de série, conforme o caso.

a.3.5. Conforme aplicável, data de fabricação e prazo de validade ou data antes da qual deverá ser utilizado o produto médico, para se ter plena segurança;

a.3.6. Quando aplicável, a indicação de que o produto médico é de uso único;

a.3.7. As condições especiais de armazenamento, conservação e/ou manipulação do produto médico;

a.3.8. As instruções para uso do produto médico;

a.3.9. Todas as advertências e/ou precauções a serem adotadas;

a.3.10. Quando aplicável, o método de esterilização;

a.3.11. Nome do responsável técnico legalmente habilitado para a função;

Página 4 de 21

HPA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 0487/2023
Data: 05/10/2023
Hora: 14:00

a.3.12. Número do registro do produto médico, precedido da sigla de identificação da ANVISA.

a.4. Os medicamentos deverão ter obrigatoriamente, no mínimo, 01 (um) ano de validade, a contar da data da entrega, sendo que os que apresentarem prazo de validade inferior deverão obedecer entregas programadas a critério do comprador, ou mediante acordo mútuo.

a) previsão de aquisição pelos **ÓRGÃOS ADERENTES** (Não Participantes): observará o parágrafo segundo.

Parágrafo primeiro: O quantitativo decorrente da contratação pelos **ÓRGÃOS ADERENTES** não ultrapassará, na totalidade, no quintuplo do quantitativo de cada item registrado e não poderá exceder, por **ÓRGÃO ADERENTE**, a cem por cento do quantitativo de cada item registrados na Ata de Registro de Preços para o **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

Parágrafo segundo: A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, **salvo órgãos e entidades federais**, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

Parágrafo terceiro: É vedada a realização de acréscimos nos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/1993.

Parágrafo quarto: Os órgãos e entidades que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para que este notifique os possíveis fornecedores o respectivos preços a serem praticados, obedecendo a ordem de classificação.

Parágrafo quinto: Caberá ao Fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

Parágrafo sexto: Cabe ao licitante consultar com antecedência os seus fornecedores quanto ao quantitativo e ao prazo de entrega do objeto da aquisição, v. sanco a adequada execução de Ata de Registro de Preços.

Parágrafo sétimo: As quantidades dos itens indicadas na alínea "a)", do Caput desta cláusula, são meramente estimativas e não implicam em obrigatoriedade de contratação pelo **Órgão Gerenciador** e pelos eventuais **Órgãos Aderentes** durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUINTA – DOS LOCAIS, CONDIÇÕES E PRAZOS DE ENTREGA: as locais, as condições e os prazos de entrega dos bens objeto do registro de preços estão especificados no Termo de Referência e anexo – Anexo I do Edital.

Página 5 de 21

HPA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 0487/2023
Data: 05/10/2023
Hora: 14:00

CLÁUSULA SEXTA: DO PREÇO, DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO.

O **MENOR PREÇO POR ITEM** registrado é o constante da proposta vencedora da licitação, cujos valores estão reunidos no Anexo ATA I – Consolidação das Informações desta Ata do Registro de Preços.

Parágrafo primeiro: O preço unitário de cada item engloba todas as despesas relativas ao objeto do contrato, bem como os respectivos custos diretos e indiretos, tributos, remunerações, despesas fiscais, financeiras, frete, transporte e quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto desta Licitação, salvo expressa previsão legal. Nenhuma reivindicação adicional de pagamento ou reajustamento de preços será considerada.

Parágrafo segundo: O objeto da aquisição deverá estar coberto por garantia total sobre quaisquer defeitos de fabricação.

Parágrafo terceiro: Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados. Cabendo ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas no Decreto Municipal nº 3086, de 23 de janeiro de 2006.

Parágrafo quarto: Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o **ÓRGÃO GERENCIADOR** convocará os fornecedores para negociar a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

Parágrafo quinto: A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

Parágrafo sexto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o **FORNECEDOR**, mediante requerimento devidamente fundamentado, não puder cumprir o compromisso, o **ÓRGÃO GERENCIADOR** poderá:

a) liberar o **FORNECEDOR** do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
b) convocar os **FORNECEDORES DO CADASTRO DE RESERVA**, mencionados na cláusula décima sexta, para assegurar igual oportunidade de negociação.

Parágrafo sétimo: Não havendo êxito nas negociações, o **ÓRGÃO GERENCIADOR** deverá proceder à revogação, parcial ou integral, da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

Parágrafo oitavo: Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério da revisão, como forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas.

Página 6 de 21

HPA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 0487/2023
Data: 05/10/2023
Hora: 14:00

Parágrafo nono: A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada comprove a ocorrência do fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em majoração ou minoração de seus encargos.

a) Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio do memorial de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.

b) Dentre os fatos ensejados da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo caráter passível de ser atribuído ao tempo da formulação/realização da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que, inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supera o prazo de um ano.

Parágrafo décimo: Não será concedida a revisão quando:

a) Ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada;
b) O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva ou após a finalização da vigência da Ata;
c) Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte interessada;
d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse âmbito a previsibilidade da ocorrência do evento.

Parágrafo décimo primeiro: Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida de análise da Assessoria Jurídica, e não poderá exceder o preço praticado no mercado.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DE VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

O prazo de validade da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, sem prejuízo de sua publicação no Jornal Oficial de Itaguaí, sendo vedada a sua prorrogação.

CLÁUSULA OITAVA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: os recursos necessários para as contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços correrão por conta da Natureza da Despesa e do Programa de Trabalho próprios do **ÓRGÃO GERENCIADOR** e dos **ÓRGÃOS ADERENTES**.

CLÁUSULA NONA – DA CONTRATAÇÃO PELO ÓRGÃO GERENCIADOR:

Compete ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** promover as ações necessárias para as suas próprias contratações, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

Parágrafo primeiro: a contratação realizada pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR** será formalizada por intermédio do instrumento contratual (Anexo XII – Minuta de Contrato), emissão de Nota de Empenho do Despesa, autorização de compra ou outro instrumento similar, conforme disposto no art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993.

Página 7 de 21

HPA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 6487/2023
Data: 05/10/2023
Hora: 14:00

Parágrafo segundo: o ÓRGÃO GERENCIADOR deverá verificar a manutenção das condições de habilitação do fornecedor e proceder à consulta ao Cadastro de Fornecedores do Município, ao cadastro de fornecedores do Estado do Rio de Janeiro, e ao Cadastro Nacional de Empresas Indóneas e Suspensas - CEIS, do Portal Transparência da Controladoria Geral da União, para constatar a existência de penalidade cujo efeito ainda vigore.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA EXECUÇÃO, DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: executado o contrato, o seu objeto será recebido na forma prevista no art. 73 da Lei nº 8.666/93.

Parágrafo primeiro: As condições de fornecimento devem ser executadas fielmente, de acordo com os termos do instrumento convocatório, do Termo de Referência - Anexo I do Edital e da legislação vigente, respondendo o inadimplemento pelas consequências da inexecução total ou parcial do objeto contratual.

Parágrafo segundo: A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por representante(s) da CONTRATANTE especialmente designado(s) por Portaria pela Secretária Responsável nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, que determinará o que for necessário para o cumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA, bem como a regularização de faltas.

Parágrafo terceiro: Os atestados referentes à execução do contrato deverão ser realizados pelo fiscal do contrato a que se refere o item anterior e por outro servidor da mesma pasta, também designado por Portaria do respectivo titular.

Parágrafo quarto: O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

Parágrafo quinto: A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

Parágrafo sexto: Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omissos ou duvidosos não previstos no presente processo administrativo e tudo o mais que se relacionar com o objeto lido, desde que não acarrete ônus para o MUNICÍPIO ou modificação da contratação.

Parágrafo sétimo: As decisões que ultrapassem a competência do fiscal deverão ser solicitadas formalmente pela CONTRATADA à autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, através dele, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.

Parágrafo oitavo: O objeto do contrato será recebido em consonância com o art. 73 da Lei nº 8.666/93, na seguinte forma:

b) Provisoriamente, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados de

Página 8 de 21

HFA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 6487/2023
Data: 05/10/2023
Hora: 14:00

efetiva entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com as especificações constantes nesta Terceira de Referência e na proposta, constando das seguintes fases:

a.1) Abertura das embalagens;
a.2) Comprovação de que o material atende às especificações mínimas exigidas ou aquelas superiores oferecidas.

b) Definitivamente, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade dos materiais e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

b.1) Na hipótese de a verificação a que se refere a alínea "b" não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

Parágrafo nono: Os bens poderão ser recusados pelo responsável pela execução e fiscalização do contrato, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência na proposta ou diferir do modelo aprovado, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação da contratada às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

Parágrafo décimo: O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

Parágrafo décimo primeiro: A CONTRATADA é responsável por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da Administração.

Parágrafo décimo segundo: A aceitação provisória é condição essencial para o RECEBIMENTO DEFINITIVO do material, que será atestado pelo Fiscal.

Parágrafo décimo terceiro: O recebimento provisório do material não constitui aceitação do mesmo, salvo a hipótese prevista na alínea b.1 do parágrafo oitavo.

Parágrafo décimo quarto: Em caso de irregularidade verificada, todo o material será devolvido, ficando o custo do transporte por conta da empresa fornecedora, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

Parágrafo décimo quinto: O recebimento da mercadoria não desobriga a CONTRATADA de substituí-las, caso constatado, posteriormente, má qualidade, vício ou defeito, ficando sujeita às penalidades previstas na legislação aplicável.

Parágrafo décimo sexto: A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condições, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que esta necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades.

Página 9 de 21

HFA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 6487/2023
Data: 05/10/2023
Hora: 14:00

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão realizados pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e ÓRGÃOS ADERENTES, de acordo com as contratações realizadas por cada um deles, que considere a quantidade e valor dos itens adquiridos.

Parágrafo primeiro: O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias corridos após a entrega.

Parágrafo segundo: Os pagamentos serão efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente, cuja número e agência deverão ser informados pelo adjudicatário até a assinatura do contrato.

Parágrafo terceiro: O pagamento será realizado mediante apresentação da Nota Fiscal no Setor de Protocolo da Prefeitura de Itaguaí, situado na Rua General Bocaiuva, 636, Centro, Itaguaí, acompanhada das certidões de regularidade fiscal e trabalhista da contratada e demais documentos que vierem a ser exigidos pelo órgão de Controle Municipal, devidamente atestada pelos servidores designados para recebimento dos materiais.

Parágrafo quarto: A nota fiscal/fatura deverá ser emitida em nome do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÍ - CNPJ nº. 11.855.524/0001-80 - Av. Prof. Isoldackson Cruz de Brito, 18.745 - Vila Margarida, Itaguaí - RJ, CEP: 23825-840.

Parágrafo quinto: A Contratante reserva-se o direito de reter o pagamento de valores para satisfação das penalidades pecuniárias aplicadas ao fornecedor e para ressarcir danos a terceiros.

Parágrafo sexto: Para receber seus créditos a contratada deverá comprovar as regularidades fiscal e trabalhista que lhe foram exigidas quando da habilitação.

Parágrafo sétimo: O prazo de pagamento da Nota Fiscal será de até 30 (trinta) dias a partir da data final do período de adimplência e mediante sua apresentação juntamente com os demais documentos mencionados no Subitem 11.3, do termo de referência, ao Protocolo Geral Municipal.

Parágrafo oitavo: Em caso de devolução da Nota Fiscal/Fatura para correção, o prazo de pagamento passará a fluir após a sua reapresentação. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida pela própria contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como, da Nota de Empenho, não se omitindo notas fiscais/faturas em lidas com outro CNPJ.

Parágrafo nono: No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade que não possua agência da instituição financeira contratada pelo Município ou caso verificado pelo CONTRATANTE a impossibilidade de a CONTRATADA, em razão da negativa expressa da instituição financeira contratada pelo Município, abrir ou manter conta corrente naquela instituição financeira, o pagamento poderá ser feito mediante crédito em conta corrente de outra instituição financeira. Nesse caso, eventuais ônus financeiros e/ou contratuais adicionais serão suportados exclusivamente pela CONTRATADA.

Página 10 de 21

HFA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 6487/2023
Data: 05/10/2023
Hora: 14:00

Parágrafo décimo: A nota fiscal, isenta de erros, deverá ser previamente atestada pelo Fiscal do Contrato e servidor designado pelo ordenador de despesas.

Parágrafo décimo primeiro: Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer fatura por culpa do contratado, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentação.

Parágrafo décimo segundo: Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de ato ou fato atribuído à CONTRATADA, sofrerão a incidência de atualização financeira pelo IPCA e juros moratórios de 0,5% ao mês, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital serão feitos mediante desconto de 0,5% ao mês pro rata die.

Parágrafo décimo terceiro: Considera-se adimplência o cumprimento da prestação com a entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS ADERENTES NA QUALIDADE DE CONTRATANTES

Constituem obrigações dos ÓRGÃOS ADERENTES, na qualidade de CONTRATANTES:

- Elaborar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas no item "Das condições de Pagamento" do Termo de Referência;
- Fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir e pertinentes à execução do objeto;
- Exercer a fiscalização do contrato, bem como atestar na Nota Fiscal a efetiva execução do objeto;
- Receber provisória e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas no edital e no contrato;
- Velar o emprego do qualquer produto e/ou serviços que considerem incompatível com as especificações apresentadas na proposta da CONTRATADA que possa ser inadequado, nocivo ou prejudicial à saúde dos servidores;
- Designar servidor ou Comissão para proceder aos recebimentos provisórios e definitivos do objeto contratado, ou rejeitá-lo;
- Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;
- Aplicar à Contratada as sanções administrativas regulamentares em vigor cabíveis;
- Solicitar a troca dos produtos que não atenderem às especificações do objeto contratado;
- Notificar a Contratada, por escrito, a ocorrência de eventuais faltas ou imperfeições no fornecimento, fixando prazo para sua correção;
- A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO ÓRGÃO GERENCIADOR: constituem obrigações do ÓRGÃO GERENCIADOR:

- Garantir a Atividade de Registro de Preços.

Página 11 de 21

HFA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 6487/2023

Fls. 13

- b) Realizar ampla pesquisa de preços semestralmente para aferir a compatibilidade de preços registrados com os efetivamente praticados;
c) Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados;
d) Publicar trimestralmente, no Jornal Oficial de Itaguaí, os preços registrados e suas atualizações, para fins de orientação dos **ÓRGÃOS ADERENTES**;
e) Gerir os pedidos de adesão dos órgãos e entidades não participantes da Ata de Registro de Preços e orientar os procedimentos dos **ÓRGÃOS ADERENTES**.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: constituem obrigações da CONTRATADA:

- a) Entregar os bens, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados no Termo de Referência;
b) Entregar o material dentro das especificações estabelecidas, em embalagens originais e invioláveis, responsabilizando-se pela troca, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, dos bens que, porventura, estejam fora das especificações e/ou do prazo de validade, ou com embalagem danificada, inadequadamente do motivo alegado, e às suas despesas;
c) A inobservância ao disposto na alínea b implicará o não pagamento do valor devido à Contratada, até que haja a necessária regularização;
d) Entregar o objeto do contrato sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, estando incluídos no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e descarregamento das mercadorias;
e) Manter em estoque um mínimo de bens necessários à execução do objeto do contrato;
f) Comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis;
g) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução irregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as especificações;
h) Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente, do exercício de suas atividades ou, serem causados por seus prepostos a CONTRATANTE ou terceiros;
i) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na licitação;
j) Assumir inteira responsabilidade quanto à garantia e qualidade do produto, reservando à Contratante o direito de recusa caso não satisfaça aos padrões especificados;
k) Emitir fatura no valor pactuado e condições do Contrato, apresentando-a ao Contratante para ateste e pagamento;
l) Observar as demais obrigações e responsabilidades previstas na Lei 8.666/93 e demais legislações pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESPONSABILIDADE: o Fornecedor é responsável por danos causados ao órgão contratante ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da Administração.

Página 12 de 21

HPA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 6487/2023

Fls. 13

Parágrafo único: A CONTRATADA é responsável por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos, dissídios e convenções coletivas, previdenciários, fiscais e comerciais oriundos da execução do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos como condição do pagamento dos créditos da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO CADASTRO DE RESERVA: fazem parte do Cadastro de Reserva os fornecedores que aceitarem participar, na licitação, seus preços ao valor da proposta mais bem classificada, para a formação do Cadastro de Reserva, conforme informações reunidas no Anexo ATA 1 – Cadastro de Reserva.

Parágrafo primeiro: estão registrados na Ata de Registro de Preços, após o registro dos preços e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a etapa competitiva, o designado **FORNECEDOR**, os preços e quantitativos dos que tiveram aceito cotar o objeto em valor igual ou menor, ora designado **FORNECEDOR DO CADASTRO DE RESERVA**, segundo os critérios do Edital.

Parágrafo segundo: a ordem de classificação dos registrados na Ata deverá ser respeitada para as contratações, cabendo ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** realizar os devidos registros na Ata de Registro de Preços, para a sua atualização.

Parágrafo terceiro: o Cadastro de Reserva poderá ser empregado no caso de exclusão do **FORNECEDOR** na Ata de Registro de Preços, nas seguintes ocorrências:

- a) cancelamento do registro do **FORNECEDOR**, quando este descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002;
b) cancelamento do registro dos preços, por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da Ata, devidamente comprovado e justificado, causado por razão de interesse público ou a perigo do fornecedor.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR: o registro do **FORNECEDOR** será cancelado quando:

- a) forem descumpridas as condições da Ata de registro de preços;
b) não for retirada a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

Parágrafo único: o cancelamento do registro nos hipóteses previstas nas alíneas a, b e c do caput será formalizado por despacho do **ÓRGÃO GERENCIADOR**, assegurado o contraditório e a ampla e privativa defesa.

Página 13 de 21

HPA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 6487/2023

Fls. 14

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS: o cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da Ata, devidamente comprovado e justificado.

- a) por razão de interesse público; ou
b) a pedido do fornecedor.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA ADEÇÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO ADERENTE: O **ÓRGÃO ADERENTE** poderá, mediante prévia anuência do **ÓRGÃO GERENCIADOR**, aderir à Ata de Registro de Preços, desde que realizado estudo que demonstre a viabilidade e a economiaidade.

Parágrafo primeiro: o **FORNECEDOR** beneficiário não está obrigado a aceitar o fornecimento decorrente da adesão pelo **ÓRGÃO ADERENTE**.

Parágrafo segundo: desde que o fornecimento objeto da adesão não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da Ata, assumidas com o **ÓRGÃO GERENCIADOR**, o fornecedor poderá contratar com o **ÓRGÃO ADERENTE**.

Parágrafo terceiro: após a autorização do **ÓRGÃO GERENCIADOR**, o **ÓRGÃO ADERENTE** deverá elevar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da Ata, devendo cumprir as atribuições inerentes ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** e demais orientações.

Parágrafo quarto: O **ÓRGÃO ADERENTE** deverá verificar a manutenção das condições de habilitação do fornecedor e proceder à consulta ao Cadastro de Fornecedores do Município, o cadastro de fornecedores do Estado do Rio de Janeiro, e ao Cadastro Nacional de Empresas Indóneas e Suspensas – CEIS do Portal Transparência da Controladoria Geral da União, para constatar a inexistência de penalidade cujo efeito ainda vigora.

Parágrafo quinto: Compete ao **ÓRGÃO ADERENTE**:

- a) aceitar todas as condições fixadas na Ata de Registro de Preços;
b) realizar os pagamentos relativos às suas contratações;
c) os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas;
d) a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, devendo registrar no Cadastro de Fornecedores do Município, cadastro de fornecedores do Estado do Rio de Janeiro e as penalidades aplicadas no âmbito das **ÓRGÃO GERENCIADOR**, quando se tratar dos órgãos ou entidades que não pertençam ao Município.

Parágrafo sexto: O **ÓRGÃO GERENCIADOR** deverá zelar para que o quantitativo total das contratações pelos **ÓRGÃOS ADERENTES** observe o limite fixado na cláusula quarta.

Página 14 de 21

HPA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 6487/2023

Fls. 15

Parágrafo sétimo: O **ÓRGÃO GERENCIADOR** só poderá autorizar as adesões por **ÓRGÃO ADERENTE** municipal, distrital, de outros estados, durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES:

A inexecução dos serviços, total ou parcial, a execução imperfeita, a mora na execução ou qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeitará o contratado, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que couber, às seguintes penalidades, que deverá(ão) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da infração:

- a) advertência;
b) multa administrativa;
c) suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública do Município de Itaguaí;
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.

Parágrafo primeiro: o licitante que, convocado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, não lavrar a Ata de Registro de Preços, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, causar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública, e terá o seu registro no Cadastro de Fornecedores suspenso pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital, contrato e das demais cominações legais.

Parágrafo segundo: a sanção administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida, os danos causados à Administração Pública e as circunstâncias agravantes e atenuantes.

Parágrafo terceiro: quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida também deverão ser consideradas para a sua fixação.

Parágrafo quarto: a imposição das penalidades é de competência exclusiva do órgão contratante, podendo ser aplicadas pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR**, nesta qualidade ou pelo **ÓRGÃO ADERENTE**, em relação às respectivas contratações.

Parágrafo quinto: Cabe ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** aplicar as penalidades decorrentes de infrações no procedimento licitatório ou do descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços.

Parágrafo sexto: a advertência e a multa, previstas nas alíneas a e b do caput, serão impostas pelo Ordenador de Despesa.

Parágrafo sétimo: a suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, prevista na alínea c do caput, será imposta pelo Ordenador de Despesa, devendo, neste caso, a decisão ser submetida à apreciação do Chefe do Poder Executivo.

Página 15 de 21

HPA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 0487/2023
Folha: 15 de 17

Parágrafo oitavo: tratando-se do **ÓRGÃO ADERENTE** da Administração Indireta do Município, a suspensão temporária do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração Pública, prevista na alínea **c** do **caput**, será imposta pelo Ordenador de Despesa, devendo ser submetida à apreciação do Secretário Municipal a que a Entidade se encontra vinculada.

Parágrafo nono: a aplicação da sanção prevista na alínea **d** do **caput** é de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo.

Parágrafo décimo: A multa administrativa, prevista na alínea **b** do **caput**:

- corresponderá ao valor de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada de acordo com a gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não executadas;
- poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra;
- não tem caráter compensatório e seu pagamento não exime a responsabilidade por perdas e danos das infrações cometidas;
- deverá ser graduada conforme a gravidade da infração;
- nas reincidências específicas, deverá corresponder ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente imposta, observando-se sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor do contrato ou do empenho.

Parágrafo décimo primeiro: A suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, prevista na alínea **c** do **caput**:

- não poderão ser aplicados em prazo superior a 2 (duas) anos;
- sem prejuízo de outras hipóteses, deverão ser aplicados quando o adjudicatário, fato, sancionado com multa, não realizar o depósito do respectivo valor, no prazo devido.

Parágrafo décimo segundo: A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, prevista na alínea **d** do **caput**, perdurará pelo tempo em que os motivos do crime antes da punição vigiarem ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos causados.

Parágrafo décimo terceiro: A reabilitação poderá ser requerida após 2 (duas) anos de sua aplicação conforme parágrafo décimo segundo.

Parágrafo décimo quarto: O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará o FORNECEDOR à multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil que exceder ao prazo estipulado, a incidir sobre o valor do contrato, da nota de empenho ou do saldo não atendido, respeitado o limite do art. 417 do Código Civil, sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicação das sanções administrativas.

Parágrafo décimo quinto: Se o valor das multas previstas na alínea **b** do **caput**, e no parágrafo décimo quarto, aplicadas cumulativamente ou de forma independente, forem superiores ao valor de garantia prestada, além da perda desta, responderá o infrator pela

Página 16 de 21

HFA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 0487/2023
Folha: 16 de 17

sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.

Parágrafo décimo sexto: A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato, garantido o contraditório e a ampla defesa.

Parágrafo décimo sétimo: A aplicação de qualquer sanção será antecedida do intimação do interessado que indicará a infração cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a aplicação da penalidade, assim como o porquê de que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso, observando-se os seguintes preceitos:

- ao interessado será garantido o contraditório e a ampla defesa;
- a intimação do interessado deverá indicar o prazo e o local para a apresentação da defesa;
- a defesa prévia do interessado será exercida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, no caso de aplicação das penalidades previstas nas alíneas **a**, **b** e **c** do **caput**, e no prazo de 10 (dez) dias, no caso da alínea **d**, do mesmo dispositivo;
- será emitida decisão conclusiva sobre a aplicação ou não da sanção, pela autoridade competente, devendo ser apresentada a devida motivação, com a demonstração dos fatos e dos respectivos fundamentos jurídicos.

Parágrafo décimo oitavo: A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato dentro do prazo estipulado pelo órgão ou Entidade, sem que haja justo motivo para tal, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e determinará a aplicação de multa de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, cabendo, ainda, a aplicação das demais sanções administrativas.

Parágrafo décimo nono: As penalidades previstas na cláusula vigésima, também poderão ser aplicadas aos licitantes e ao adjudicatário.

Parágrafo vigésimo: Os licitantes, adjudicatários e contratantes que forem penalizados com as sanções de suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar e a declaração de inidoneidade para licitar e contratar por qualquer Entidade da Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal ficarão impedidos de contratar com a Administração Pública do Município de Itaguaí enquanto perdurarem os efeitos da respectiva penalidade.

Parágrafo vigésimo primeiro: Penalidades impostas aos licitantes serão registradas pelo Pregepro no Cadastro de Fornecedores do Município de Itaguaí.

Parágrafo vigésimo segundo: Após o registro mencionado no item acima, deverá ser remetido para a Secretaria Municipal de Governo o extrato de publicação no Jornal Oficial de Itaguaí ato de aplicação das penalidades citadas nas alíneas **c** e **d** do **caput**, de modo a possibilitar a formalização da extensão dos seus efeitos para todos os órgãos e entidades da Administração Pública do Município de Itaguaí.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO: o(s) fornecedor(es) registrado(s) deverão manter durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços a compatibilidade com as obrigações assumidas,

Página 17 de 21

HFA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 0487/2023
Folha: 17 de 17

assim como todas as condições exigidas na licitação. Inclusive as referentes à habilitação e às condições de participação.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO FORO DE ELEIÇÃO: fica eleito o Foro da Comarca de Itaguaí, Estado do Rio de Janeiro para diminuir quaisquer litígios decorrentes da presente Ata de Registro de Preços que não possam ser resolvidos por meio amigável, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E, por estarem assim acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas nesta Ata de Registro de Preços, firmam as partes o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual forma e teor, de cujos dois o lido e achado conforme, em presença de testemunhas abaixo firmadas.

Itaguaí, 13 de setembro de 2023.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Carlos Eduardo Carneiro Zini
CPF Nº 042.497.316-26

ILG COMERCIAL LTDA

CNPJ/MF sob nº 20.657.155/0001-02
ADOLFO FREDERICO GRAMS
CPF sob nº 025.663.419-07

TESTEMUNHAS:

Nome: Adriana Rodrigues de Almeida Nome: Marcelino de Jesus Gomes
CPF: 093.343.933-90 CPF: 116.464.237-22
Assinatura: Adriana Rodrigues de Almeida Assinatura: Marcelino de Jesus Gomes

ANEXOS:

Anexo ATA I – Consolidação das Informações da Ata de Registro de Preços
Anexo ATA II – Cadastro de Reserva

Página 18 de 21

HFA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 0487/2023
Folha: 18 de 17

ANEXO ATA I

CONSOLIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 245/2023

ÓRGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE MEDICAMENTOS EXTRA GRADE

FORNECEDOR: ILG COMERCIAL LTDA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/ MODELO	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	ACELATO DE CIPROTERONA 100MG	BAHNA	COMP	3600	R\$ 7,00	R\$ 25.200,00
3	ADOLFO FREDERICO 600MG COMPRIMIDO REVESTIDO	MYLAN	COMP	3600	R\$ 5,73	R\$ 20.628,00
22	ALCANTARA 100MG	COSMED	COMP	1800	R\$ 4,30	R\$ 7.740,00
23	ALCANTARA 100MG	COSMED	COMP	5400	R\$ 2,32	R\$ 12.528,00
25	ALCANTARA 100MG	ROHIFRINGER	FRASCO	180	R\$ 416,65	R\$ 74.997,00
49	CILOSTAZOL 100MG	EUROFARMA	COMP	30000	R\$ 0,57	R\$ 17.100,00
51	CLOBAZAM 10MG	MEDLEY	COMP	10800	R\$ 0,66	R\$ 7.128,00
56	CLOBAZAM 20MG	SANOFI-MEDLEY	COMP	5400	R\$ 1,44	R\$ 7.776,00
69	CLOBAZAM 100MG	EUROFARMA	COMP	14400	R\$ 0,97	R\$ 13.968,00
111	CLORIDATO DE DAMIFLINA 800MG	CHIES	COMP	3600	R\$ 3,00	R\$ 10.800,00
73	CLORIDATO DE DAMIFLINA 800MG	SEVIER	COMP	3600	R\$ 3,00	R\$ 10.800,00
85	CLORIDATO DE DAMIFLINA 800MG	LRS	COMP	3600	R\$ 6,66	R\$ 23.976,00
130	EMPAQUETAZOLINA 25MG	ROHIFRINGER	COMP	14400	R\$ 8,31	R\$ 119.664,00
134	ETILGLICOL DE DABIGATRANA 10MG	ROHIFRINGER	COMP	1800	R\$ 5,33	R\$ 9.594,00
141	ETILGLICOL DE DABIGATRANA 25MG	EMIS	COMP	12600	R\$ 1,30	R\$ 16.380,00
144	ETILGLICOL DE DABIGATRANA 25MG	MERCK	COMP	3600	R\$ 4,17	R\$ 15.012,00
145	ETILGLICOL DE DABIGATRANA 25MG	MERCK	COMP	3600	R\$ 4,28	R\$ 15.408,00

Página 19 de 21

HFA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 6487/2023
Folha: 1

119	POSSATO DE SÍNDROME CLORIDRATO DE METFORMINA 500MG	VERCK	COMP	1800	R\$ 4,38	R\$ 7.884,00
165	LEVOTIROXINA 500 MG	ACHE	COMP	10800	R\$ 3,33	R\$ 35.964,00
167	LEVOTIROXINA 100MG	ROCHE	COMP	4800	R\$ 2,19	R\$ 10.512,00
187	LEVOTIROXINA 100MG	EUROFARMA	CAPS	1800	R\$ 1,22	R\$ 2.196,00
201	METOPROLOLOL 50MG	EUROFARMA	UNIDADE	8400	R\$ 2,99	R\$ 25.016,40
201	METOPROLOLOL 25 MG	BLAU FARMACEUTICA	COMP	10800	R\$ 1,10	R\$ 11.880,00
206	METOPROLOLOL 50 MG	ASHELLAR	COMP	8400	R\$ 9,92	R\$ 83.408,00
208	METOPROLOLOL 50MG	EM S	COMP	3600	R\$ 1,11	R\$ 3.996,00
235	PARACETAMOL 75 MG	EM S	COMP	12600	R\$ 6,33	R\$ 79.758,00
237	PARACETAMOL 100MG	FARMOCINICA	COMP	3420	R\$ 6,54	R\$ 22.366,80
242	PARACETAMOL 500MG	LIBRA	COMP	8400	R\$ 1,72	R\$ 14.448,00
264	SUCCINATO DE SODIO FENOTEROL 100MG	RANBAX	COMP	3600	R\$ 6,00	R\$ 21.600,00
264	MOCHODRATO 0,03% POMADA 30GR	LIBRA	UNIDADE	60	R\$ 190,00	R\$ 11.400,00
VALOR TOTAL					R\$ 884.680,80	

Página 20 de 21

HFA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 6487/2023
Folha: 1

ANEXO ATA II

CADASTRO DE RESERVA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 245/2023

ÓRGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE MEDICAMENTOS EXTRA GRADE

FORNECEDOR DO CADASTRO DE RESERVA: NÃO HÁ.

Página 21 de 21

HFA

NOTA EXPLICATIVA – Os itens registrados por meio da presente Ata de Registro de Preços, gerenciada pela Secretaria Municipal de Saúde, poderão ser solicitados e utilizados conforme a necessidade, durante o período de 12 (doze) meses, não sendo obrigatório, por parte do Município de Itaguaí, a aquisição de qualquer item registrado.
(Ref. 1ª Publicação trimestral)



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 6487/2023
Folha: 1

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 246/2023

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE MEDICAMENTOS EXTRA GRADE. A SER GERENCIADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O FORNECEDOR ABAIXO INDICADO.

MUNICÍPIO DE ITAGUAÍ, inscrito no CNPJ sob o nº 29.138.302/0001-02, com sede na Rua General Bocaliva, 636, Centro – Itaguaí – RJ, pelo **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÍ – CNPJ nº 11.855.524/0001-80 – Av. Prof. Isoldackson Cruz de Brito, 18.745 – Vila Margarida, Itaguaí – RJ, CEP: 23825-840** e por meio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, doravante denominada **ÓRGÃO GERENCIADOR**, representada neste ato pelo **Secretário Municipal de Saúde, Sr. Carlos Eduardo Carneiro Zóia**, portador da cédula de identidade nº M8630415, SSP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 042.497.316-26, e a empresa **COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**, situada na Rua Paulo Costa, N°140, – Bairro Distrito Industrial Jardim Paimont Sul, Belim, Minas Gerais, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 67.729.178/0002-20, daqui por diante denominada **FORNECEDOR**, representada neste ato por **RAFAEL OLÍMPIO CASTANHEIRA**, portador da carteira de identidade RG nº 35.348.366-6 SSP/SP e do CPF nº 324.367.598-71, lavram a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, na forma do disposto no processo administrativo nº 6487/2023 (Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 086/2023), que se regerá pelas normas das Leis Federais nºs 8.886, de 21 de junho de 1993 e 10.520, de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária do Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, dos Decretos Municipais nº 3.086, de 23 de janeiro de 2006, e 3.585, de 12 de junho de 2015, e respectivas alterações, do instrumento convocatório, aplicando-se a este instrumento suas disposições inerentes e incondicionalmente, nem com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE MEDICAMENTOS EXTRA GRADE**, para atender as necessidades dos pacientes cadastrados do Programa de Demandas em Saúde, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde, por um período de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e no ato convocatório.

Parágrafo único: O fornecimento do objeto será de modo **parcelado e contínuo**, conforme solicitações da Coordenação de Compras da Secretaria Municipal de Saúde.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: esta Ata de Registro de Preços é documento vinculativo, de caráter obrigatório, com efeito de compromisso de fornecimento, para futuro contratação, nos termos definidos no Anexo I – Termo de Referência – em edital e da legislação vigente.

Página 1 de 19

HFA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 6487/2023
Folha: 1

Parágrafo primeiro: a contratação com o fornecedor registrado não é obrigatória e será realizada de acordo com as necessidades do **ÓRGÃO GERENCIADOR** e dos eventuais **ÓRGÃOS ADERENTES** de acordo com o quantitativo indicado na cláusula quarta.

Parágrafo segundo: A lavratura desta Ata de Registro de Preços não obriga a contratação dos itens registrados, facultando-se a realização de licitação específica para o objeto da contratação, sendo assegurada preferência ao **FORNECEDOR** registrado em igualdade de condições, assim como ao **FORNECEDOR DO CADASTRO DE RESERVA**, na forma da cláusula décima sétima.

Parágrafo terceiro: A Ata de Registro de Preços, com a indicação do preço registrado e dos fornecedores, será divulgada no Jornal Oficial de Itaguaí e na página eletrônica da Prefeitura Municipal de Itaguaí e ficará disponível durante a sua vigência.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO ÓRGÃO GERENCIADOR E DOS ÓRGÃOS ADERENTES: o **ÓRGÃO GERENCIADOR** desta Ata de Registro de Preços é a Secretaria Municipal de Saúde.

Parágrafo primeiro: A ata de registro de preços poderá ser aderida por qualquer órgão ou entidade do Município que não tenha participado do certame licitatório, na denominados **ÓRGÃOS ADERENTES**.

Parágrafo segundo: Podem também ser considerados **ÓRGÃOS ADERENTES** os órgãos ou entidades municipais, distritais, de outros estados, respeitadas as disposições de cada ente, desde que atendidas as condições da cláusula vigésima do edital.

CLÁUSULA QUARTA – DO QUANTITATIVO: são as seguintes as quantidades estimadas para a contratação, conforme descrição no Termo de Referência – Anexo I do Edital e reunidas no Anexo ATA I – Consolidação das Informações desta Ata de Registro de Preços:

a) Previsão da aquisição pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR**:

ITEM	MEDICAMENTO	UND	QUANT. 12 meses (TOTAL)
10	ARIPRAZOL 50MG	COMP	8400
15	FUMARATO DE FORMOTEROL 12MG + BULFENIDINA 40MG	CAPS	36000
16	GABAPENTINA 300 MG	COMP	50400

Segundo a Resolução da Diretoria Colegiada nº 185 de 22 de outubro de 2001. São exigidas:

a.2. Requisitos Gerais

a.2.1. As informações que constar no rótulo e nas instruções de uso devem estar escritas no idioma português.

Página 2 de 19

HFA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 0687/2023
Folha: _____

a.2.2. Todos os produtos médicos devem incluir em suas embalagens as instruções de uso. Excepcionalmente, estas instruções podem não estar incluídas nas embalagens dos produtos desde que a segurança de uso desses produtos possa ser garantida sem tais instruções.

a.2.3. As informações necessárias para o uso correto e seguro do produto médico devem figurar, sempre que possível e adequado, no próprio produto e/ou no rótulo de sua embalagem individual, ou, na inexistência disso, no rótulo de sua embalagem comercial. Se não for possível enlazar individualmente cada unidade, estas informações devem constar nas instruções de uso que acompanham um ou mais produtos médicos.

a.2.4. Quando apropriado, as informações podem ser apresentadas sob a forma de símbolos ou cores. Os símbolos e cores de identificação utilizada devem estar em conformidade com os regulamentos ou normas técnicas. Caso não existam regulamentos ou normas, os símbolos e cores devem estar descritos na documentação que acompanha o produto médico.

a.2.5. Se em um regulamento técnico específico de um produto médico houver necessidade de informações complementares devido à especificidade do produto, estas devem ser incorporadas ao rótulo ou às instruções de uso, conforme aplicável.

a.3. Rótulos

O modelo do rótulo deve conter as seguintes informações:

a.3.1. A razão social e endereço do fabricante e do importador, conforme o caso

a.3.2. As informações estritamente necessárias para que o usuário possa identificar o produto médico e o conteúdo da sua embalagem;

a.3.3. Quando aplicável, a palavra "Estéril"

a.3.4. O código do lote, precedido da palavra "Lote", ou o número de série, conforme o caso.

a.3.5. Conforme aplicável, data de fabricação e prazo de validade ou data antes da qual deverá ser utilizado o produto médico, para se ter plena segurança;

a.3.6. Quando aplicável, a indicação de que o produto médico é de uso único;

a.3.7. As condições especiais de armazenamento, conservação e/ou manipulação do produto médico;

a.3.8. As instruções para uso do produto médico;

a.3.9. Todas as advertências e/ou precauções a serem adotadas;

a.3.10. Quando aplicável, o método de esterilização;

a.3.11. Nome do responsável técnico legalmente habilitado para a função;

Página 3 de 19

HPA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 0687/2023
Folha: _____

a.3.12. Número de registro do produto médico, precedido da sigla de identificação da ANVISA.

a.4. Os medicamentos deverão ter obrigatoriamente, no mínimo, 01 (um) ano de validade, a contar da data da entrega, sendo que os que apresentarem prazo de validade inferior deverão obedecer entregas programadas a critério do comprador, ou mediante acordo mútuo.

a) previsão de aquisição pelos ÓRGÃOS ADERENTES (Não Participantes) observada o parágrafo segundo.

Parágrafo primeiro: O quantitativo decorrente da contratação pelos ÓRGÃOS ADERENTES não ultrapassará, na totalidade, ao quinhento do quantitativo de cada item registrado e não poderá exceder por ÓRGÃO ADERENTE, a cem por cento do quantitativo de cada item registrados na Ata de Registro de Preços para o ÓRGÃO GERENCIADOR.

Parágrafo segundo: A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, salvo órgãos e entidades federais, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

Parágrafo terceiro: É vedada a realização de acréscimos nos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/1993.

Parágrafo quarto: Os órgãos e entidades que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecendo a ordem de classificação.

Parágrafo quinto: Caberá ao Fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

Parágrafo sexto: Cabe ao licitante consultar com antecedência os seus fornecedores quanto ao quantitativo e ao prazo de entrega do objeto da aquisição, visando a adequada execução da Ata de Registro de Preços.

Parágrafo sétimo: As quantidades dos itens indicadas na alínea "a", do Caput desta cláusula, são meramente estimativas e não implicam em obrigação de contratação pelo Órgão Gerenciador e pelos eventuais Órgãos Aderentes durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUINTA – DOS LOCAIS, CONDIÇÕES E PRAZOS DE ENTREGA: as locais, as condições e os prazos de entrega dos bens objeto do registro de preços estão especificados no Termo de Referência e anexo – Anexo I do Edital.

Página 4 de 19

HPA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 0687/2023
Folha: _____

CLÁUSULA SEXTA. DO PREÇO, DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO.

O MENOR PREÇO POR ITEM registrado é o constante da proposta vencedora da licitação, cujos valores estão reunidos no Anexo ATA I – Consolidação das Informações nesta Ata de Registro de Preços.

Parágrafo primeiro: O preço unitário de cada item engloba todas as despesas relativas ao objeto do contrato, bem como os respectivos custos diretos e indiretos, tributos, retenciones despesas fiscais, financeiras, frete, transporte e quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto desta Licitação, salvo expressa previsão em contrário. Nenhuma reivindicação adicional de pagamento ou reajustamento de preços será considerada.

Parágrafo segundo: O objeto da aquisição deverá estar coberto por garantia total sobre quaisquer defeitos de fabricação.

Parágrafo terceiro: Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas no Decreto Municipal nº 3086, de 28 de janeiro de 2006.

Parágrafo quarto: Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o ÓRGÃO GERENCIADOR convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

Parágrafo quinto: A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

Parágrafo sexto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o FORNECEDOR, mediante requerimento devidamente fundamentado, não puder cumprir o compromisso, o ÓRGÃO GERENCIADOR poderá:

a) liberar o FORNECEDOR do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; o
b) convocar os FORNECEDORES DO CADASTRO DE RESERVA, mencionados na cláusula décima sexta, para assegurar igual oportunidade de negociação.

Parágrafo sétimo: Não havendo êxito nas negociações, o ÓRGÃO GERENCIADOR deverá proceder à revogação, parcial ou integral, da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

Parágrafo oitavo: Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, como forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas.

Página 5 de 19

HPA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 0687/2023
Folha: _____

Parágrafo nono: A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em majoração ou minoração de seus encargos.

a) Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.

b) Dentre os fatos ensejados da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo caráter possivelmente à parte interessada a sua alegação ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que, inseridos, estes últimos na hipótese de reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supera o prazo de um ano.

Parágrafo décimo: Não será concedida a revisão quando:

a) Ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada;
b) O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva ou após a finalização da vigência da Ata;
c) Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte interessada;
d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse âmbito a previsibilidade da ocorrência do evento.

Parágrafo décimo primeiro: Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida de análise da Assessoria Jurídica, e não poderá exceder o preço praticado no mercado.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DE VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

O prazo de validade da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, sem prejuízo de sua publicação no Jornal Oficial de Itaguaí, sendo vedada a sua prorrogação.

CLÁUSULA OITAVA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: os recursos necessários para as contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços correrão por conta da Natureza da Despesa e do Programa de Trabalho próprios do ÓRGÃO GERENCIADOR e dos ÓRGÃOS ADERENTES.

CLÁUSULA NONA – DA CONTRATAÇÃO PELO ÓRGÃO GERENCIADOR:

Compete ao ÓRGÃO GERENCIADOR promover as ações necessárias para as suas próprias contratações, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

Parágrafo primeiro: A contratação realizada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR será formalizada por intermédio de instrumento contratual (Anexo XII – Minuta de Contrato) emitido de Nota de Empenho de Despesa autorizada de compra ou outro instrumento similar, conforme disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666/1993.

Página 6 de 19

HPA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 6167/2023
Folha: _____

Parágrafo segundo: o ÓRGÃO GERENCIADOR deverá verificar a manutenção das condições de habilitação do fornecedor e proceder à consulta ao Cadastro de Fornecedores do Município e ao cadastro de fornecedores do Estado do Rio de Janeiro, e ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, do Portal Transparência da Controladoria Geral da União, para constatar a inexistência de penalidade ou o efeito ainda vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA EXECUÇÃO, DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: executado o contrato, o seu objeto será recebi do na forma prevista no art. 73 da Lei nº 8.666/93.

Parágrafo primeiro: As condições de fornecimento devem ser executadas fielmente, de acordo com os termos do instrumento convocatório e, do Termo de Referência – Anexo I do Edital e da legislação vigente, respondendo o inadimplente pelas consequências da execução total ou parcial do objeto contratual.

Parágrafo segundo: A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por representante(s) da CONTRATANTE especialmente designado(s) por Portaria pela Secretaria Responsável nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, que determinará o que for necessário para o cumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA, bem como a regularização de faltas.

Parágrafo terceiro: Os atestados referentes à execução do contrato deverão ser realizados pelo fiscal do contrato a que se refere o item anterior e por outro servidor da mesma pasta, também designado por Portaria do respectivo titular.

Parágrafo quarto: O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário a regularização das faltas ou defeitos observados.

Parágrafo quinto: A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

Parágrafo sexto: Ficam reservados à fiscalização o direito à autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omissos ou divididos não previsto no presente processo administrativo e tudo o mais que se relacione com o objeto lido, desde que não acarrete ônus para o MUNICÍPIO ou modificação da contratação.

Parágrafo sétimo: As decisões que ultrapassam a competência do fiscal deverão ser solicitadas formalmente pela CONTRATADA à autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, através dele, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.

Parágrafo oitavo – O objeto do contrato será recebido em consonância com o art. 73 da Lei nº 8.666/93, na seguinte forma:

b) Provisoriamente, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da

Página 7 de 19



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 6167/2023
Folha: _____

efetiva entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta constando das seguintes fases:

a.1) Abertura das embalagens;
a.2) Comprovação de que o material atende às especificações mínimas exigidas ou aquelas superiores oferecidas.

b) Definitivamente, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade dos materiais e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

b.1) Na hipótese de a verificação a que se refere a alínea "b" não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

Parágrafo nono – Os bens poderão ser recusados pelo responsável pela execução e fiscalização do contrato, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência na proposta ou diferir do modelo aprovado, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo na aplicação das penalidades.

Parágrafo décimo – O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

Parágrafo décimo primeiro – A CONTRATADA é responsável por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluído ou reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da Administração.

Parágrafo décimo segundo – A aceitação provisória é condição essencial para o RECEBIMENTO DEFINITIVO do material, uma vez atestado pelo Fiscal.

Parágrafo décimo terceiro – O recebimento provisório do material, não constitui aceitação no mesmo, salvo a hipótese prevista na alínea b.1 do parágrafo oitavo.

Parágrafo décimo quarto – Em caso de irregularidade verificada, todo o material será devolvido, ficando o custo do transporte por conta da empresa fornecedora, sem prejuízo de aplicação das penalidades cabíveis.

Parágrafo décimo quinto – O recebimento da mercadoria não desobriga a CONTRATADA de substituí-las, caso constatado, posteriormente, má qualidade, vício ou defeito, ficando sujeita às penalidades previstas na legislação aplicável.

Parágrafo décimo sexto – A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condições, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que esta necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades.

Página 8 de 19



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 6167/2023
Folha: _____

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão realizados pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e ÓRGÃOS ADERENTES, de acordo com as contratações realizadas por cada um deles, que considere a quantidade e valor dos itens adquiridos.

Parágrafo primeiro: O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias corridos após a entrega.

Parágrafo segundo: Os pagamentos serão efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente, cujo número e agência deverão ser informados pelo adjudicatário até a assinatura do contrato.

Parágrafo terceiro: O pagamento será realizado mediante apresentação da Nota Fiscal no Setor do Protocolo da Prefeitura de Itaguaí, situado na Rua General Bocaliúva, 636, Centro, Itaguaí acompanhada das certidões de regularidade fiscal e trabalhista da contratada e demais documentos que vierem a ser exigidos pelo órgão de Controle Municipal, devidamente atestada pelos servidores designados para recebimento dos materiais.

Parágrafo quarto: A nota fiscal/fatura deverá ser emitida em nome do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÍ – CNPJ nº. 11.855.524/0001-80 – Av. Prof. Isold Jackson Cruz de Brito, 18.745 – Vila Margarida, Itaguaí – RJ, CEP: 23825-840.

Parágrafo quinto: A Contratante reserva-se o direito de reter o pagamento de valores para satisfação das penalidades pecuniárias aplicadas ao fornecedor e para ressarcir danos a terceiros.

Parágrafo sexto: Para receber seus créditos a contratada deverá comprovar as regularidades fiscal e trabalhista que lhe foram exigidas quando da habilitação.

Parágrafo sétimo: O prazo de pagamento da Nota Fiscal será de até 30 (trinta) dias a partir da data final do período de adimplimento e mediante sua apresentação juntamente com os demais documentos mencionados no Subitem 11.3. do Termo de Referência, ao Protocolo Geral Municipal.

Parágrafo oitavo: Em caso de devolução da Nota Fiscal/Fatura para correção, o prazo de pagamento passará a fluir após a sua reapresentação. A Nota Fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como, da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ.

Parágrafo nono: No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade que não possua agência da instituição financeira contratada pelo Município ou caso verificado pelo CONTRATANTE a impossibilidade de a CONTRATADA, em razão de negativa expressa da instituição financeira contratada pelo Município, abrir ou manter conta corrente naquela instituição financeira, o pagamento poderá ser feito mediante crédito em conta corrente de outra instituição financeira. Nesse caso, eventuais ônus financeiros e/ou contratuais adicionais serão suportados exclusivamente pela CONTRATADA.

Página 9 de 19



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 6167/2023
Folha: _____

Parágrafo décimo: A nota fiscal, isenta de erros, deverá ser previamente atestada pelo Fiscal do Contrato e servido designado pelo ordenador de despesas.

Parágrafo décimo primeiro: Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer fatura por culpa do contratado, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentação.

Parágrafo décimo segundo: Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de ato ou fato atribuído à CONTRATADA, sofrerão a incidência de atualização financeira pelo IPCA e juros moratórios de 0,5% no mês calculado pro rata die, e aqueles pagos com prazo inferior ao estabelecido neste edital serão feitos mediante desconto de 0,5% ao mês pro rata die.

Parágrafo décimo terceiro: Considera-se adimplimento o cumprimento da prestação com a entrega do objeto, devidamente atestado pelo(s) agente(s) competente(s).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS ADERENTES NA QUALIDADE DE CONTRATANTES

Constituem obrigações dos ÓRGÃOS ADERENTES, na qualidade de CONTRATANTES:

- Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas no item "Das condições de Pagamento" do Termo de Referência;
- Fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir e pertinentes à execução do objeto;
- Exercer a fiscalização do contrato, bem como atestar na Nota Fiscal a efetiva execução do objeto;
- Receber provisória e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas no edital e no contrato;
- Velar o emprego de qualquer produto e/ou serviços que considerarem incompatível com as especificações apresentadas na proposta da CONTRATADA que, possa ser inadequado, nocivo ou prejudicial à saúde dos servidores;
- Designar servidor ou Comissão para proceder aos recebimentos provisórios e definitivos do objeto contratado, ou rejeitá-lo;
- Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;
- Aplicar à Contratada as sanções administrativas regulamentares contratuais cabíveis;
- Solicitar a troca dos produtos que não atenderem às especificações do objeto contratado;
- Notificar a Contratada, por escrito, a ocorrência de eventuais falhas ou imperfeições no fornecimento, fixando prazo para sua correção;
- A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO ÓRGÃO GERENCIADOR: constituem obrigações do ÓRGÃO GERENCIADOR:

- Gerenciar a Ata de Registro de Preços;

Página 10 de 19



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 5497/2023

Folha: _____

- b) Realizar ampla pesquisa de preços semestralmente para aferir a compatibilidade de preços registrados com os efetivamente praticados;
c) Conduzir os procedimentos relativos a eventuais negociações dos preços registrados;
d) Publicar trimestralmente, no Jornal Oficial de Itaguaí, os preços registrados e suas atualizações, para fins de orientação dos **ÓRGÃOS ADERENTES**.
e) Gerir os pedidos de adesão dos órgãos e entidades não participantes da Ata de Registro de Preços e orientar os procedimentos dos **ÓRGÃOS ADERENTES**.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: constituem obrigações da CONTRATADA:

- a) Entregar os bens, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados no Termo de Referência;
b) Entregar o material dentro das especificações estabelecidas, em embalagens originais ou invólucros, responsabilizando-se pela troca, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, dos itens que, porventura, estejam fora das especificações e/ou do prazo de validade, ou com embalagem danificada, independentemente do motivo alegado, e às suas despesas;
c) A inobservância ao disposto na alínea b implicará o não pagamento do valor devido à Contratada, até que haja a necessária regularização;
d) Entregar o objeto do contrato sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, estando incluídos no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e desembarque das mercadorias;
e) Manter em estoque um mínimo de bens necessários à execução do objeto do contrato;
f) Comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis;
g) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução irregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as especificações;
h) Indenizar toda e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à CONTRATANTE ou terceiros;
i) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na licitação;
j) Assumir inteira responsabilidade quanto à garantia e qualidade do produto, reservando à Contratante o direito de recusá-lo caso não atenda aos padrões especificados;
k) Emitir fatura no valor pactuado e condições do Contrato, apresentando-a ao Contratante para atestado e pagamento;
l) Observar as demais obrigações e responsabilidades previstas na Lei 8.666/93 e demais legislações pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESPONSABILIDADE: o Fornecedor é responsável por danos causados ao órgão contratante ou a terceiros, decorrentes da culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da Administração.

Página 11 de 19

HFA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 5497/2023

Folha: _____

Parágrafo único: A CONTRATADA é responsável por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos, dissídios e convenções coletivas, previdenciários, fiscais e comerciais oriundos da execução do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos, como ranqueio do pagamento dos créditos da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO CADASTRO DE RESERVA: fazem parte do Cadastro de Reserva os fornecedores que aceitarem reduzir, na licitação, seus preços ao valor da proposta mais bem classificada, para a formação do Cadastro de Reserva, conforme informações reunidas no Anexo A.II.1 – Cadastro de Reserva.

Parágrafo primeiro: estão registrados na Ata de Registro de Preços, após o registro dos preços e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a etapa competitiva, ora designado **FORNECEDOR**, os preços e quantitativos dos que tiverem aceitado cotar o objeto em valor igual ao dele, ora designado **FORNECEDOR DO CADASTRO DE RESERVA**, segundo os critérios do Edital.

Parágrafo segundo: a ordem de classificação dos registrados na Ata deverá ser respeitada para as contratações, cabendo ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** realizar os devidos registros na Ata de Registro de Preços, para a sua atualização.

Parágrafo terceiro: o Cadastro de Reserva poderá ser empregado no caso de exclusão do **FORNECEDOR** na Ata de Registro de Preços, nas seguintes ocorrências:

- a) cancelamento do registro do **FORNECEDOR**, quando este descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002;
b) cancelamento do registro de preços, por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovado e justificado, causado por razão de interesse público ou a pedido do fornecedor.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR: o registro do **FORNECEDOR** será cancelado quando:

- a) forem descumpridas as condições da ata de registro de preços;
b) não for retirada a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

Parágrafo único: o cancelamento do registro nas hipóteses previstas nas alíneas a, b e d do caput será formalizado por despacho do **ÓRGÃO GERENCIADOR**, assegurado o contraditório e a ampla e prévia defesa.

Página 12 de 19

HFA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 5497/2023

Folha: _____

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS: o cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovado e justificado:

- a) por razão de interesse público; ou
b) a pedido do fornecedor.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA ADESAO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO ADERENTE: O **ÓRGÃO ADERENTE** poderá, mediante prévia audiência do **ÓRGÃO GERENCIADOR**, aderir à Ata de Registro de Preços, desde que realizado estudo que demonstre a viabilidade e a economicidade.

Parágrafo primeiro: o **FORNECEDOR** beneficiário não está obrigado a aceitar o fornecimento decorrente da adesão pelo **ÓRGÃO ADERENTE**.

Parágrafo segundo: desde que o fornecimento oriundo da adesão não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da Ata, assumidas com o **ÓRGÃO GERENCIADOR**, o fornecedor poderá contratar com o **ÓRGÃO ADERENTE**.

Parágrafo terceiro: após a autorização do **ÓRGÃO GERENCIADOR**, o **ÓRGÃO ADERENTE** deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da Ata, devendo cumprir as atribuições inerentes ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** e demais orientações.

Parágrafo quarto: O **ÓRGÃO ADERENTE** deverá verificar a manutenção das condições de habilitação do fornecedor e proceder à consulta ao Cadastro de Fornecedores do Município, ao cadastro de fornecedores do Estado do Rio de Janeiro, e ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CNIS, do Portal Transparência da Controladoria Geral da União, para constatar a inexistência de penalidade cujo efeito ainda vigora.

Parágrafo quinto: Compete ao **ÓRGÃO ADERENTE**:

- a) aceitar todas as condições fixadas na Ata de Registro de Preços;
b) realizar os pagamentos relativos às suas contratações;
c) os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas;
d) a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, devendo registrar no Cadastro de Fornecedores do Município, cadastro de fornecedores do Estado do Rio de Janeiro e as penalidades aplicadas em 13 (treze) formas ao **ÓRGÃO GERENCIADOR**, quando se tratar dos órgãos ou entidades que não pertençam ao Município.

Parágrafo sexto: O **ÓRGÃO GERENCIADOR** deverá zelar para que o quantitativo total das contratações pelos **ÓRGÃOS ADERENTES** observe o limite fixado na cláusula quarta.

Página 13 de 19

HFA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 5497/2023

Folha: _____

Parágrafo sétimo: O **ÓRGÃO GERENCIADOR** só poderá autorizar as adesões por **ÓRGÃO ADERENTE** municipal, distrital, de outros estados, durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES:

A inexecução dos serviços, total ou parcial, a execução imperfeita, a mora na execução ou qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeitará o contratado, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que couber, às seguintes penalidades, que deverá(ão) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da infração.

- c) advertência;
d) multa administrativa;
e) suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública do Município de Itaguaí;
f) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.

Parágrafo primeiro: o licitante que, convocado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, não lavar a Ata de Registro de Preços, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, onerar o retardamento da execução de seu objeto, não manter a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública, e terá o seu registro no Cadastro de Fornecedores suspenso pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital, contrato e das demais cominações legais.

Parágrafo segundo: a sanção administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida, os danos causados à Administração Pública e as circunstâncias agravantes e atenuantes.

Parágrafo terceiro: quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida também deverão ser consideradas para a sua fixação.

Parágrafo quarto: a imposição das penalidades é de competência exclusiva do órgão contratante, podendo ser aplicadas pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR**, nesta qualidade ou pelo **ÓRGÃO ADERENTE**, em relação às respectivas contratações.

Parágrafo quinto: Cabe ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** aplicar as penalidades decorrentes de infrações no procedimento licitatório ou do descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços.

Parágrafo sexto: a advertência e a multa, previstas nas alíneas a e b, do caput, serão impostas pelo Ordenador de Despesa.

Parágrafo sétimo: a suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, prevista na alínea c, do caput, será imposta pelo Ordenador de Despesa, devendo, neste caso, a decisão ser submetida à apreciação do Chefe do Poder Executivo.

Página 14 de 19

HFA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 6487/2023
Folha: _____

Parágrafo oitavo: tratando-se de **ÓRGÃO ADERENTE** da Administração Indireta do Município, a suspensão temporária do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração Pública, prevista na alínea g, do caput, será imposta pelo Ordenador da Despesa, devendo ser submetida à apreciação do Secretário Municipal a que a Entidade se encontra vinculada.

Parágrafo nono: a aplicação da sanção prevista na alínea g, do caput, é de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo.

Parágrafo décimo: A multa administrativa, prevista na alínea b, do caput:

- a) não responderá ao valor de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada de acordo com a gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não executadas;
- b) poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra;
- c) não tem caráter compensatório e seu pagamento não exime a responsabilidade por perdas e danos das infrações cometidas;
- d) deverá ser graduada conforme a gravidade da infração;
- e) nas reincidências específicas, deverá corresponder ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente imposta, observando-se sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor do contrato ou do empenho.

Parágrafo décimo primeiro: A suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, prevista na alínea g, do caput:

- a) não poderão ser aplicados em prazo superior a 2 (dois) anos;
- b) sem prejuízo de outras hipóteses, deverão ser aplicados quando o adjudicatário faltoso, sancionado com multa, não realizar o depósito do respectivo valor, no prazo devido.

Parágrafo décimo segundo: A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, prevista na alínea g, do caput, perdurará pelo tempo em que os motivos determinantes da punição vigorarem ou até que seja provida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos causados.

Parágrafo décimo terceiro: A reabilitação poderá ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação conforme parágrafo décimo segundo.

Parágrafo décimo quarto: O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará o FORNECEDOR à multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil que exceder ao prazo estipulado, a incidir sobre o valor do contrato, na nota de empenho ou do saldo não atendido, respeitado o limite do art. 412 do Código Civil, sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicação das sanções administrativas.

Parágrafo décimo quinto: Se o valor das multas previstas na alínea b, do caput, e no parágrafo décimo quarto, aplicadas cumulativamente ou de forma independente, forem superiores ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o infrator pela

Página 15 de 19

HFA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 6487/2023
Folha: _____

sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.

Parágrafo décimo sexto: A aplicação da sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato, garantido o contraditório e a ampla defesa.

Parágrafo décimo sétimo: A aplicação de qualquer sanção será antecedida de intimação do interessado que indicará a infração cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a aplicação da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso, observando-se os seguintes preceitos:

- a) ao interessado será garantido o contraditório e a ampla defesa;
- b) a intimação do interessado deverá indicar o prazo e o local para a apresentação da defesa;
- c) a defesa prévia do interessado será exercida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, no caso de aplicação das penalidades previstas nas alíneas a, b e c, do caput, e no prazo de 10 (dez) dias, no caso da alínea d, do mesmo dispositivo;
- d) será emitida decisão conclusiva sobre a aplicação ou não da sanção, pela autoridade competente, devendo ser apresentada a devida motivação, com a demonstração dos fatos e dos respectivos fundamentos jurídicos.

Parágrafo décimo oitavo: A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato dentro do prazo estipulado pelo órgão ou Entidade, sem que haja justo motivo para tal, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e determinará a aplicação de multa de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, cabendo, ainda, a aplicação das demais sanções administrativas.

Parágrafo décimo nono: As penalidades previstas na cláusula vigésima também poderão ser aplicadas aos licitantes e ao adjudicatário.

Parágrafo vigésimo: Os licitantes, adjudicatários e contratantes que forem penalizados com as sanções de suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar e a declaração de inidoneidade para licitar e contratar por qualquer Ente ou Entidade da Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal ficarão impedidos de contratar com a Administração Pública do Município de Itaguaí enquanto perdurarem os efeitos da respectiva penalidade.

Parágrafo vigésimo primeiro: Penalidades impostas aos licitantes serão registradas pelo Pregoeiro no Cadastro de Fornecedores do Município de Itaguaí.

Parágrafo vigésimo segundo: Após o registro mencionado no item acima, deverá ser fornecido para a Secretaria Municipal de Governo o extrato de publicação no Jornal Oficial de Itaguaí ato de aplicação das penalidades citadas nas alíneas g e h do caput, de modo a possibilitar a formalização da extensão dos seus efeitos para todos os órgãos e entidades da Administração Pública do Município de Itaguaí.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO: o(s) fornecedor(s) registrado(s) deverá(ão) manter durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços a compatibilidade com as obrigações assumidas,

Página 16 de 19

HFA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 6487/2023
Folha: _____

assim como todas as condições exigidas na licitação, inclusive as referentes à habilitação e às condições de participação.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DO FORO DE ELEIÇÃO: fica eleito o Foro da Comarca de Itaguaí, Estado do Rio de Janeiro para dirimir quaisquer litígios decorrentes da presente Ata de Registro de Preços que não possam ser resolvidos por meio amigável, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E, por estarem assinados em todas as condições e cláusulas estabelecidas nesta Ata de Registro de Preços, firmam as partes o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e lido, depois de lido e achado conforme, em presença de testemunhas abaixo firmadas.

Itaguaí, 13 de setembro de 2023.

Carlos Eduardo Camargo Zia
Secretário Municipal de Saúde
Município de Itaguaí

RAFAEL OLÍMPIO
CASTANHEIRA: 32436759871
CPF nº 042.497.316-26

Digitally signed by RAFAEL OLÍMPIO
CASTANHEIRA: 32436759871
Date: 2023.09.14 09:04:44 -03'UTC

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CNPJ nº 06.729.178/0002-20
RAFAEL OLÍMPIO CASTANHEIRA
CPF nº 324.367.598-71

TESTEMUNHAS:

Nome: Adriano de Barros Aguiar
CPF: 11.757.615.93-55
Assinatura: [assinatura]

Nome: Roberta Cristina Rodrigues
CPF: 016.113.243-75
Assinatura: [assinatura]

ANEXOS:

Anexo ATA I - Consolidação das Informações da Ata de Registro de Preços
Anexo ATA II - Cadastro de Reserva

Página 17 de 19

HFA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 6487/2023
Folha: _____

ANEXO ATA I

CONSOLIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 246/2023

ÓRGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE MEDICAMENTOS EXTRA GRADE

FORNECEDOR: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/ MODELO	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
19	ARIP PRAZOL 30MG	ACHE	COMP.	5420	R\$ 3,02	R\$ 16.369,00
151	FARMACÓPIO DE FORMIDINOL 12MG/50ML - RIFEXSONIDA 400MCG CAPSULA PARA INALTAÇÃO	ACHE	CAPS.	380700	R\$ 1,46	R\$ 555.822,00
155	GABAPENTINA 300 MG	B DLAB SANUS	COMP.	10400	R\$ 0,42	R\$ 4.368,00
VALOR TOTAL						R\$ 583.199,00

Página 18 de 19

HFA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 6487/2023

Folha: _____

ANEXO ATA II

CADASTRO DE RESERVA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 246/2023

ÓRGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE MEDICAMENTOS EXTRA GRADE

FORNECEDOR DO CADASTRO DE RESERVA: NÃO HÁ.

Itaguaí, 05 de outubro de 2023.
Cadastrado em: 05/10/2023
246/2023

Página 19 de 19

HFA

NOTA EXPLICATIVA – Os itens registrados por meio da presente Ata de Registro de Preços, gerenciada pela Secretaria Municipal de Saúde, poderão ser solicitados e utilizados conforme a necessidade, durante o período de 12 (doze) meses, não sendo obrigatório, por parte do Município de Itaguaí, a aquisição de qualquer item registrado.
(Ref. 1ª Publicação trimestral)



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 6487/2023

Folha: _____

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 247/2023

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE MEDICAMENTOS EXTRA GRADE, A SER GERENCIADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O FORNECEDOR ABAIXO INDICADO.

MUNICÍPIO DE ITAGUAÍ, inscrito no CNPJ sob o nº 29.138.302/3301-02, com sede na Rua General Bocaliva, 638, Centro - Itaguaí - RJ, pelo **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÍ** – CNPJ nº 11.859.524/0001-80 – Av. Prof. Isoldakson Cruz de Brito, 18.745 – Vila Marganda, Itaguaí - RJ, CEP: 23925-840 e por meio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, doravante denominada **ÓRGÃO GERENCIADOR**, representada neste ato pelo **Secretário Municipal de Saúde**, Sr. Carlos Eduardo Carneiro Zosa, portador da cédula de identidade nº M8630415, SSP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 042.497.318-26, e a empresa **TS FARMA DISTRIBUIDORA LTDA EPP**, situada na Alameda Engenheiro Genílton, 1694, Sala 204, São Pedro, Juba de Faria/MG, CEP: 36.036-425 e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.189.554/0001-59, daqui por diante denominada **FORNECEDOR**, representada neste ato por **Thalerson Sall Ferreira**, inscrito no CPF sob o nº 100.827.386-45, portador da cédula de identidade nº MG12770133 SSP/MG, lavram a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, na forma do disposto no **processo administrativo nº 6487/2023** (Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 086/2023), que se regerá pelas normas das leis Federais nºs 8.666, de 21 de junho de 1993 e 10.520, de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária do Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, dos Decretos Municipais nºs 3.036, de 23 de janeiro de 2006, e 3.988, de 12 de junho de 2015, e respectivas alterações do instrumento convocatório, aplicando-se a este instrumento suas disposições inerentes e incondicionalmente, bem como pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE MEDICAMENTOS EXTRA GRADE**, para atender as necessidades dos pacientes cadastrados no Programa de Demandas em Saúde, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde, por um período de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e no ato convocatório.

Parágrafo único: O fornecimento do objeto será de modo **parcelado e contínuo**, conforme solicitações da Coordenação de Compras da Secretaria Municipal de Saúde.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: esta Ata de Registro de Preços é documento vinculativo, de caráter obrigatório, com efeito de compromisso de fornecimento, para futura contratação, nos termos definidos no Anexo I – Termo de Referência, do edital e da legislação vigente.

Itaguaí, 05 de outubro de 2023.
Cadastrado em: 05/10/2023
247/2023

Página 1 de 24

HFA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 6487/2023

Folha: _____

Parágrafo primeiro: a contratação com o fornecedor registrado não é obrigatória e será realizada de acordo com as necessidades do **ÓRGÃO GERENCIADOR** e dos eventuais **ÓRGÃOS ADERENTES** de acordo com o quantitativo indicado na cláusula quarta.

Parágrafo segundo: A lavratura desta Ata de Registro de Preços não obriga a contratação dos itens registrados, facultando-se a realização de licitação específica para o objeto da contratação, sendo assegurada preferência ao **FORNECEDOR** registrado em igualdade de condições, assim como ao **FORNECEDOR DO CADASTRO DE RESERVA**, na forma da cláusula décima sétima.

Parágrafo terceiro: A Ata de Registro de Preços, com a indicação do preço registrado e dos fornecedores, será divulgada no Jornal Oficial de Itaguaí e na página eletrônica da Prefeitura Municipal de Itaguaí e ficará disponibilizada durante a sua vigência.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO ÓRGÃO GERENCIADOR E DOS ÓRGÃOS ADERENTES: o **ÓRGÃO GERENCIADOR** desta Ata de Registro de Preços é a **Secretaria Municipal de Saúde**.

Parágrafo primeiro: A ata do registro de preços poderá ser aderida por qualquer órgão ou entidade do Município que não tenha participado do certame licitatório, ora denominado **ÓRGÃOS ADERENTES**.

Parágrafo segundo: Podem também ser considerados **ÓRGÃOS ADERENTES** os órgãos ou entidades municipais, distritais, de outros estados, resguardadas as disposições de cada ente desde que atendidas as condições da cláusula vigésima do edital.

CLÁUSULA QUARTA – DO QUANTITATIVO: são as seguintes as quantidades estimadas para a contratação, conforme descrição no Termo de Referência – Anexo I do Edital e reunidas no Anexo ATA I – Consolidação das Informações desta Ata de Registro de Preços.

a) **Previsão de aquisição pelo ÓRGÃO GERENCIADOR:**

ITEM	MEDICAMENTO	UNID.	QUANT. ESTIMADA (TOTAL)
1	ACECLOFENACO 100MG	COMP.	3500
2	AC DO MEFENAMICO 500 MG	COMP.	1800
10	AC DO LORFENACAM 300MG	COMP.	2400
11	ALPRAZOLAM 2 MG	COMP.	14400
12	ALPRAZOLAM 10MG	COMP.	7200
28	BIMASTOMONIA 30/30 3 ML COLOR.	FRASCO	240
36	BROMDRATO DE CLOROFENIRAM 20MG	COMP.	2520
37	BROMDRATO DE CALANTAMINA 8MG	COMP.	1800
43	CARTEBARTANA CILEXETIL 8MG	COMP.	1800
44	CARMELOSE SÓDICO 0,5% SOL. OPT. 10ML	FRASCO	690
52	CITRATO DE SILDENAFILA 50 MG	COMP.	2020

Página 2 de 24

HFA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 6487/2023

Folha: _____

57	C. OP. ROXITH. 15 MG	COMP.	1600
58	CLORIDRATO DE DIONEZILA 10MG	COMP.	1600
67	CLORIDRATO DE DUNEZILA 5MG	COMP.	2800
68	CLORIDRATO DE DORZOLAM 0,25% SML + VISCATO DE TIMOLOL 0,5% SML	FRASCO	240
69	CLORIDRATO DE DULOXETINA 30MG	COMP.	2700
76	CLORIDRATO DE METOPROLOLOL 50 MG	COMP.	3600
77	CLORIDRATO DE METOPROLOLOL 10MG	COMP.	3600
78	CLORIDRATO DE NISIVOLOL 5 MG	COMP.	1800
84	CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG	COMP.	5400
85	CLORIDRATO DE PEGLOTICAZONA 5MG	COMP.	5400
86	CLORIDRATO DE PEGLOTICAZONA 30MG	COMP.	3600
91	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG	COMP.	4200
93	CLORIDRATO DE TANALOSINA 0,1MG	COMP.	1800
94	CLORIDRATO DE TIOURACILINA 10MG	COMP.	2200
96	CLORIDRATO DE TIOURACILINA 50MG	COMP.	1800
99	CLORIDRATO DE TRAZODOLAM 50MG	COMP.	5400
100	CLORIDRATO DE VINDICAZONA 10MG	COMP.	2700
101	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG	COMP.	1800
103	COLICALCUL 2000 UI	COMP.	900
104	COLECALCUL 5000 UI	COMP.	1800
109	COLMOLICUL 1000 UI	COMP.	1800
107	COLECALCUL 2000UI/15MG SOLUÇÃO ORAL 10ML	FRASCO	240
108	COLECALCUL 7000 UI	COMP.	240
117	DIETILUNDRATO DE DIMETILFENOL 0,25MG	COMP.	5400
122	DIETILUNDRATO DE DIMETILFENOL 0,5MG	COMP.	1800
129	DIOXINA - MESOPICRINA 900 MG + 100 MG	COMP.	1800
124	DIPROPIONATO DE OCTAMETASONA 5mg/ml + FOSFATO DE SÓDIO 2mg/ml - AMPOLA 1 ML	INJETAVEL	720
126	DIVALCERATO DE SÓDIO 500 MG	COMP.	15200
127	DOMPERIDONA 10 MG	COMP.	3000
132	ESCLATOPRAM 20MG/ml	FRASCO	240
135	EZETIMIBA 10MG	COMP.	1800
140	FLURITRAZOLAM 1MG	COMP.	7200
143	FOSFATO DE CODEINA 30MG + PARACETAMOL 500MG	COMP.	5900
154	FENICOLIDE DE MOMETASONA 1MG/3 CREME 20GR	UNID.IMP.	150
158	GLUCEROL 2MG	COMP.	5400
159	GLUCEROL 1MG	COMP.	10800
162	HEMIFUMARATO DE BISOPROLOLOL 10MG	COMP.	1800
163	HEMIFUMARATO DE BISOPROLOLOL 2,5MG	COMP.	3600
164	HEMIFUMARATO DE BISOPROLOLOL 5 MG	COMP.	1800
165	HEMIFUMARATO DE DILTIAZEM 150 MG	COMP.	4800
168	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 50MG	COMP.	1800
177	IBANDRONATO DE SÓDIO 150MG	COMP.	120

Página 3 de 24

HFA


 Estado do Rio de Janeiro
 Prefeitura Municipal de Itaguaí
 Secretaria de Licitações e Contratos

178	INDAFAMIDA 15MG	COMP	5400
180	LANOXER 50MG	COMP	10800
181	LANOXER 50MG	COMP	8020
189	LANOXER 50MG	COMP	4050
193	LANOXER 50MG	FRASCO	60
194	LANOXER 50MG	COMP	1800
195	LANOXER 50MG	COMP	3600
210	MONTELCASITE DE SODIO 4MG CP MANTIGAWH	COMP	1800
211	MONTELCASITE DE SODIO 5MG	COMP	1800
213	NIMESILIDA 100MG	COMP	3600
214	OLANAP VA 10MG	COMP	4200
215	OLANAP VA 5MG	COMP	1800
216	OLMESARTANA MEDOXOMILA 20MG	COMP	1800
217	OLMESARTANA MEDOXOMILA 40MG	COMP	1800
218	OLMESARTANA MEDOXOMILA 40MG	COMP	1800
219	OLMESARTANA MEDOXOMILA 40MG	CAPS	3600
220	OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG	COMP	15800
221	OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG	COMP	3600
222	OXALATO DE ESCITALOPRAM 20MG	COMP	3600
226	PANTOPRAZOL 40MG	COMP	3400
233	PERONISOLINA 10 MG ML SOLUÇAO INJ	FRASCO	90
234	PERONISOLINA 10 MG	COMP	27000
244	RISPERIDONA 2 MG	COMP	14400
247	RISPERIDONA 15MG	COMP	14400
248	RISPERIDONA 20MG	COMP	14400
251	RISPERIDONA 20MG	COMP	26700
251	RISPERIDONA 20MG	COMP	34200
266	TARAXATO DE ZOLPIDEM 10MG	COMP	5400
270	TARAXATO 10MG	COMP	10800
271	TORIPRAMATO 100 MG	COMP	21600
272	TORIPRAMATO 25 MG	COMP	5400
273	TORIPRAMATO 25 MG	COMP	25200
276	TRIMETAZIDINA 15MG	UNIDADE	2800
278	VALPROATO DE SODIO 100MG CREME C/ 300	UNIDADE	90
280	VALPROATO DE SODIO 100MG CREME C/ 300	UNIDADE	1800
281	VALPROATO DE SODIO 100MG	COMP	3600
282	VALPROATO DE SODIO 100MG	COMP	4200

Segundo a Resolução da Diretoria Colegiada nº 185 de 22 de outubro de 2001, São exigidas:

a.2. Requisitos Gerais

Página 4 de 24

HFA


 Estado do Rio de Janeiro
 Prefeitura Municipal de Itaguaí
 Secretaria de Licitações e Contratos

a.2.1. As informações que constam no rótulo e nas instruções de uso devem estar escritas no idioma português.

a.2.2. Todos os produtos médicos devem incluir em suas embalagens as instruções de uso. Excepcionalmente, estas instruções podem não estar incluídas nas embalagens dos produtos desde que a segurança de uso destes produtos possa ser garantida sem tais instruções.

a.2.3. As informações necessárias para o uso correto e seguro do produto médico devem figurar, sempre que possível e adequado, no próprio produto e/ou no rótulo de sua embalagem individual, ou, na inviabilidade desta, no rótulo de sua embalagem comercial. Se não for possível embalar individualmente cada unidade, estas informações devem constar nas instruções de uso que acompanham um ou mais produtos médicos.

a.2.4. Quando apropriado, as informações podem ser apresentadas sob a forma de símbolos e/ou cores. Os símbolos e cores de identificação utilizados devem estar em conformidade com os regulamentos ou normas técnicas. Caso não existam regulamentos ou normas, os símbolos e cores devem estar descritos na documentação que acompanha o produto médico.

a.2.5. Se em um regulamento técnico específico de um produto médico houver necessidade de informações complementares devida à especificidade do produto, estas devem ser incorporadas ao rótulo ou às instruções de uso, conforme aplicável.

a.3. Rótulos

O modelo do rótulo deve conter as seguintes informações:

a.3.1. A razão social e endereço do fabricante e do importador, conforme o caso.

a.3.2. As informações estritamente necessárias para que o usuário possa identificar o produto médico e o conteúdo de sua embalagem.

a.3.3. Quando aplicável, a palavra "Estéril".

a.3.4. O código do lote, precedido da palavra "Lote", ou o número de série, conforme o caso.

a.3.5. Conforme aplicável, data de fabricação e prazo de validade ou data antes da qual deverá ser utilizado o produto médico, para se ter plena segurança.

a.3.6. Quando aplicável, a indicação de que o produto médico é de uso único.

a.3.7. As condições especiais de armazenamento, conservação e/ou manipulação do produto médico.

a.3.8. As instruções para uso do produto médico.

a.3.9. Todas as advertências e/ou precauções a serem adotadas.

Página 5 de 24

HFA


 Estado do Rio de Janeiro
 Prefeitura Municipal de Itaguaí
 Secretaria de Licitações e Contratos

a.3.10. Quando aplicável, o método de esterilização.

a.3.11. Nome do responsável técnico legalmente habilitado para a função.

a.3.12. Número de registro do produto médico, precedido da sigla de identificação da ANVISA.

a.4. Os medicamentos deverão ter obrigatoriamente, no mínimo, 01 (um) ano de validade, a contar da data da entrega, sendo que os que apresentarem prazo de validade inferior deverão obedecer entregas programadas a critério do comprador, ou mediante acordo mútuo.

a) previsão de aquisição pelos ÓRGÃOS ADERENTES (Não Participantes): observará o parágrafo seguinte.

Parágrafo primeiro: O quantitativo decorrente da contratação pelos ÓRGÃOS ADERENTES não ultrapassará, na totalidade, ao quantitativo de cada item registrado e não poderá exceder, por ÓRGÃO ADERENTE, a cem por cento do quantitativo de cada item registrados na Ata do Registro de Preços para o ÓRGÃO GERENCIADOR.

Parágrafo segundo: A Ata do Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, salvo órgãos e entidades federais, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

Parágrafo terceiro: O vocábulo a realização de acréscimos nos quantitativos registrados na Ata do Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º, do art. 65 da Lei nº 8.666/1993.

Parágrafo quarto: Os órgãos e entidades que não participaram do Registro de Preços quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecendo a ordem de classificação.

Parágrafo quinto: Caberá ao Fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, odor pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

Parágrafo sexto: Cabe ao licitante consultar com antecedência os seus fornecedores quanto ao quantitativo e ao prazo de entrega do objeto da aquisição, visando a adequada execução da Ata de Registro de Preços.

Parágrafo sétimo: As quantidades dos itens indicadas na alínea "a", do Caput desta cláusula, são meramente estimativas e não implicam em obrigatoriedade de contratação pelo Órgão Gerenciador e pelos eventuais Órgãos Aderentes durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

Página 6 de 24

HFA


 Estado do Rio de Janeiro
 Prefeitura Municipal de Itaguaí
 Secretaria de Licitações e Contratos

CLÁUSULA QUINTA – DOS LOCAIS, CONDIÇÕES E PRAZOS DE ENTREGA: os locais, as condições e os prazos de entrega dos bens objeto do registro de preços estão especificados no Termo de Referência e anexo – Anexo I do Edital.

CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO, DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO.

O MENOR PREÇO POR ITEM registrado é o constante da proposta vencedora da licitação, cujos valores estão reunidos no Anexo ATA I – Consolidação das Informações desta Ata do Registro de Preços.

Parágrafo primeiro: O preço unitário de cada item engloba todas as despesas relativas ao objeto do contrato, bem como os respectivos custos diretos e indiretos, insumos, remunerações, despesas fiscais, financeiras, frete, transporte e quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto desta licitação, salvo expressa previsão legal. Nenhuma reivindicação adicional de pagamento ou reajustamento de preços será considerada.

Parágrafo segundo: O objeto da aquisição deverá estar coberto por garantia total sobre o valor dos itens de fabricação.

Parágrafo terceiro: Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas no Decreto Municipal nº 3386, de 23 de janeiro de 2036.

Parágrafo quarto: Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o ÓRGÃO GERENCIADOR convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

Parágrafo quinto: A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

Parágrafo sexto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o FORNECEDOR, mediante requerimento devidamente fundamentado, não puder cumprir o compromisso, o ÓRGÃO GERENCIADOR poderá:

a) liberar o FORNECEDOR do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação de penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
b) convocar os FORNECEDORES DO CADASTRO DE RESERVA, mencionados na cláusula décima sexta, para assegurar igual ou melhorado de negociação.

Parágrafo sétimo: Não havendo êxito nas negociações, o ÓRGÃO GERENCIADOR deverá proceder à revogação, parcial ou integral, da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação objeto da licitação.

Página 7 de 24

HFA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

PROCESSO Nº 072/2023

Parágrafo oitavo: Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será anulado o critério de revisão, com forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas.

Parágrafo nono: A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formulação da proposta, que importe, diretamente, em majoração ou minoração de seus encargos.

a) Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.

b) Entre os fatos ensejados da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo caráter acessível à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos nestes últimos, na hipótese de reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supera o prazo de um ano.

Parágrafo décimo: Não será concedida a revisão quando:

- Außer a elevação de encargos alegada pela parte interessada.
- O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva ou após a finalização da vigência da Ata.
- Außer o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte interessada.
- A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse âmbito a previsibilidade da ocorrência do evento.

Parágrafo décimo primeiro: Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida de análise da Assessoria Jurídica, e não poderá exceder o preço praticado no mercado.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DE VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

O prazo de validade da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, sem prejuízo de sua publicação no Jornal Oficial de Itaguaí, sendo vedada a sua prorrogação.

CLÁUSULA OITAVA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: os recursos necessários para as contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços correrão por conta de Natureza da Despesa e do Programa de Trabalho próprias do ÓRGÃO GERENCIADOR e dos ÓRGÃOS ADERENTES.

CLÁUSULA NONA – DA CONTRATAÇÃO PELO ÓRGÃO GERENCIADOR:

Compete ao ÓRGÃO GERENCIADOR promover as ações necessárias para as suas próprias contratações, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

Página 8 de 24

THALES DOS SANTOS SILVA
FEBREIRO 10 2023 10:00:00
HFA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

PROCESSO Nº 072/2023

Parágrafo primeiro: a contratação realizada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR será formalizada por intermédio de instrumento contratual (Anexo XII – Modelo de Contrato), emissão de Nota de Empenho de Despesa, autorização de compra ou outro instrumento similar, conforme disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666, de 1993.

Parágrafo segundo: o ÓRGÃO GERENCIADOR deverá verificar a manutenção das condições de habilitação do fornecedor e proceder à consulta ao Cadastro de Fornecedor do Município e cadastro do fornecedor do Estado do Rio de Janeiro, e ao Cadastro Nacional de Empresas Indólicas e Suspensas – CEIS, do Portal Transparência da Controladoria Geral da União, para constatar a inexistência de penalidade cujo efeito ainda vigore.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA EXECUÇÃO, DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: executado o contrato, seu objeto será recebido na forma prevista no art. 73 da Lei nº 8.666/93.

Parágrafo primeiro: As condições de fornecimento devem ser executadas fielmente, de acordo com os termos do instrumento convocatório, do Termo de Referência – Anexo I do Edital e da legislação vigente, respondendo o inadimplente pelas consequências da inexecução total ou parcial do objeto contratual.

Parágrafo segundo: A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por representante(s) do CONTRATANTE, especialmente designado(s) por Portaria pela Secretária Responsável nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, que determinará o que for necessário para o cumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA, bem como a regularização de faltas.

Parágrafo terceiro: Os relatórios referentes à execução do contrato deverão ser realizados pelo fiscal do contrato e que se refere o item anterior e por outro servidor da mesma pasta, também designado por Portaria do respectivo titular.

Parágrafo quarto: O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

Parágrafo quinto: A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

Parágrafo sexto: Finais reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omissos ou duvidosos não previsto no presente processo administrativo e tudo o mais que se relacionar com o objeto licitado, desde que não acarrete ônus para o MUNICÍPIO ou modificação da contratação.

Parágrafo sétimo: As decisões que ultrapassem a competência do fiscal deverão ser solicitadas formalmente pela CONTRATADA à autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, através dele, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.

Página 9 de 24

THALES DOS SANTOS SILVA
FEBREIRO 10 2023 10:00:00
HFA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

PROCESSO Nº 072/2023

Parágrafo oitavo: O objeto do contrato será recebido em consonância com o art. 73 da Lei nº 8.666/93, na seguinte forma:

- Provisoriamente,** no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da efetiva entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, constando das seguintes fases:

- 1) Alteração das embalagens;
- 2) Comprovação de que o material atende às especificações mínimas exigidas ou aquelas superiores oferecidas.

- Definitivamente,** no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade dos materiais e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.
- Na hipótese de a verificação a que se refere a alínea "b" não ser procedida dentro do prazo hábil, reputar-se-á como realizada, consumando-se o prazo máximo definitivo no dia do esgotamento do prazo.

Parágrafo nono: Os bens poderão ser recusados pelo responsável pela execução e fiscalização do contrato, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência, na proposta ou ofício do modelo aprovado, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação da contratada, as suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

Parágrafo décimo: O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

Parágrafo décimo primeiro: A CONTRATADA é responsável por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento de execução por órgão da Administração.

Parágrafo décimo segundo: A aceitação provisória é condição essencial para o RECEBIMENTO DEFINITIVO do material, que será atestado pelo Fiscal.

Parágrafo décimo terceiro: O recebimento provisório do material não constitui aceitação do mesmo, salvo a hipótese prevista na alínea b.1 do parágrafo oitavo.

Parágrafo décimo quarto: Em caso de irregularidade verificada, todo o material será devolvido, ficando o custo do transporte por conta da empresa fornecedora, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

Parágrafo décimo quinto: O recebimento da mercadoria não desobriga a CONTRATADA de substituí-las, caso constatado, posteriormente, má qualidade, vício ou defeito, ficando sujeita às penalidades previstas na legislação aplicável.

Parágrafo décimo sexto: A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condições, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela

Página 10 de 24

THALES DOS SANTOS SILVA
FEBREIRO 10 2023 10:00:00
HFA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

PROCESSO Nº 072/2023

fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que esta necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão realizados pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e ÓRGÃOS ADERENTES, de acordo com as contratações realizadas por cada um deles, que considere a quantidade e valor dos bens adquiridos.

Parágrafo primeiro: O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias corridos após a entrega.

Parágrafo segundo: Os pagamentos serão efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente, cujo número e agência deverão ser informados pelo adquirente até a assinatura do contrato.

Parágrafo terceiro: O pagamento será realizado mediante apresentação da Nota Fiscal no Setor de Protocolo da Prefeitura de Itaguaí, situado na Rua General Bonaiva, 636, Centro, Itaguaí, acompanhada das certidões de regularidade fiscal e trabalhista da contratada e demais documentos que vierem a ser exigidos pelo órgão de Controle Municipal, devidamente atestada pelos servidores designados para recebimento dos materiais.

Parágrafo quarto: A nota fiscal/fatura deverá ser emitida em nome do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÍ – CNPJ nº. 11.855.524/0001-80 – Av. Prof. Isold Jackson Cruz de Brito 18.745 – Vila Margarida, Itaguaí – RJ, CEP: 23825-840.

Parágrafo quinto: A Contratante reserva-se o direito de reter o pagamento de valores para satisfação de penalidades pecuniárias aplicadas ao fornecedor e para ressarcir danos a terceiros.

Parágrafo sexto: Para receber seus créditos a contratada deverá comprovar as regularidades fiscal e trabalhista que lhe foram exigidas quando da habilitação.

Parágrafo sétimo: O prazo de pagamento da Nota Fiscal será de até 30 (trinta) dias a partir da data final do período de adimplimento e mediantes sua apresentação juntamente com os demais documentos mencionados no Subitem 11.3. do termo de referência ao Protocolo Geral Municipal.

Parágrafo oitavo: Em caso de devolução da Nota Fiscal/Fatura para correção, o prazo de pagamento passará a fluir após a sua reapresentação. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida pela própria contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como, da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ.

Parágrafo nono: No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade que não possua agência da instituição financeira contratada pelo Município ou caso verificado pelo CONTRATANTE a impossibilidade de a CONTRATADA, em razão de negativa expressa da instituição financeira contratada pelo Município, abrir ou manter conta corrente naquela instituição financeira, o pagamento poderá ser feito mediante

Página 11 de 24

THALES DOS SANTOS SILVA
FEBREIRO 10 2023 10:00:00
HFA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 0487/2023

Folha:

crédito em conta corrente de outra instituição financeira. Nesse caso, eventuais ônus financeiros e/ou contratuais adicionais serão suportados exclusivamente pela CONTRATADA.

Parágrafo décimo: A nota fiscal, isenta de erros, deverá ser previamente atestada pelo Fiscal do Contrato e servido designado pelo ordenador de despesas.

Parágrafo décimo primeiro: Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer fatura por culpa do contratante, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentação.

Parágrafo décimo segundo: Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de ato ou fato atribuível à CONTRATADA, sofrerão a incidência de atualização financeira pelo IPCA e juros moratórios de 0,5% ao mês, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital serão feitos mediante desconto de 0,5% ao mês pro rata die.

Parágrafo décimo terceiro: Considera-se adimplimento o cumprimento da prestação não a entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS ADERENTES NA QUALIDADE DE CONTRATANTES

Constituem obrigações dos **ÓRGÃOS ADERENTES**, na qualidade de **CONTRATANTES**:

- 1) Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas no item "Das condições de Pagamento" do Termo de Referência;
- 2) Fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir e pertencerem à execução do objeto;
- 3) Exercer a fiscalização do contrato, bem como atestar na Nota Fiscal a efetiva execução do objeto;
- 4) Receber provisória e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas no edital e no contrato;
- 5) Vetar o emprego de qualquer pronto socorro ou serviços que considerem incompatíveis com as especificações apresentadas na proposta da CONTRATADA que possa ser inadequado, nocivo ou prejudicial à saúde dos servidores;
- 6) Designar servidor ou Comissão para fornecer aos recebimentos provisórios e definitivos do objeto contratual, ou rejeitá-lo;
- 7) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;
- 8) Aplicar à Contratada as sanções administrativas regulamentares contratuais cabíveis;
- 9) Solicitar a troca dos produtos que não atenderem às especificações do objeto contratado;
- 10) Notificar a Contratada, por escrito, a ocorrência de eventuais falhas ou imperfeições no fornecimento, fixando prazo para sua correção;
- 11) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

Página 12 de 24

THALES VIELA
FEBRE 2023
15:45

HFA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 0487/2023

Folha:

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO ÓRGÃO GERENCIADOR: constituem obrigações do **ÓRGÃO GERENCIADOR**:

- 1) Gerenciar a Ata de Registro de Preços;
- 2) Realizar ampla pesquisa de preços semestralmente para aferir a compatibilidade de preços registrados com os efetivamente praticados;
- 3) Conhecer os procedimentos relativos a eventuais negociações dos preços registrados;
- 4) Publicar trimestralmente, no Jornal Oficial de Itaguaí, os preços registrados e suas atualizações para fins de orientação dos **ÓRGÃOS ADERENTES**;
- 5) Gerir os pedidos de adesão dos órgãos e entidades não participantes da Ata de Registro de Preços e orientar os procedimentos dos **ÓRGÃOS ADERENTES**;

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: constituem obrigações da **CONTRATADA**:

- 1) Entregar os bens, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados no Termo de Referência;
- 2) Entregar o material dentro das especificações estabelecidas, em embalagens originais e invioláveis, responsabilidade pela forma, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, dos bens que, porventura, estejam fora das especificações do prazo de validade, ou com embalagem danificada, independentemente do motivo alegado, e às suas expensas;
- 3) A inobservância ao disposto na alínea b implicará o não pagamento do valor devido à Contratada, até que seja necessária a regularização;
- 4) Entregar o objeto do contrato sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, estando incluídos no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e descarregamento das mercadorias;
- 5) Manter em estoque um mínimo de bens necessários à execução do objeto do contrato;
- 6) Comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis;
- 7) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução irregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as especificações;
- 8) Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à CONTRATANTE ou terceiros;
- 9) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na licitação;
- 10) Assumir inteira responsabilidade quanto à garantia e qualidade do produto, reservando à Contratante o direito de recusa caso não satisfaça aos padrões especificados;
- 11) Entregar, no valor pactuado e condições do Contrato apresentando-a ao Contratante para atesto e pagamento;
- 12) Observar as demais obrigações e responsabilidades previstas na Lei 8.666/93 e demais legislações pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESPONSABILIDADE: o Fornecedor é responsável por danos causados ao órgão contratante ou a terceiros, decorrentes de

Página 13 de 24

THALES VIELA
FEBRE 2023
15:45

HFA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 0487/2023

Folha:

culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da Administração.

Parágrafo único: A CONTRATADA é responsável por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos, dissídios e convenções coletivas, previdenciários, fiscais e comerciais oriundos da execução do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos, como condição do pagamento dos créditos da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO CADASTRO DE RESERVA: fazem parte do Cadastro de Reserva os fornecedores que aceitaram reduzir, na licitação, seus preços ou a oferta da proposta mais bem classificada, para a formação do Cadastro de Reserva, conforme informações reunidas no Anexo ATA II – Cadastro de Reserva.

Parágrafo primeiro: estão registrados na Ata de Registro de Preços, após o registro dos preços e quantitativos do objeto mais bem classificado durante a etapa competitiva, o designado **FORNECEDOR**, os preços e quantitativos dos que tiverem aceitado ceder o objeto em valor igual ao dele, ora designado **FORNECEDOR DO CADASTRO DE RESERVA**, segundo os critérios do Edital.

Parágrafo segundo: a ordem de classificação dos registrados na Ata deverá ser respeitada para as contratações, cabendo ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** realizar os devidos registros na Ata de Registro de Preços, na sua atualização.

Parágrafo terceiro: o Cadastro de Reserva poderá ser empregado no caso de exclusão do **FORNECEDOR** na Ata de Registro de Preços, nas seguintes ocorrências:

- 1) cancelamento do registro do **FORNECEDOR**, quando este descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior ao dos praticados no mercado; ou sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 37 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002;
- 2) cancelamento do registro de preços, por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovado e justificado, causado por razão de interesse público ou a pedido do fornecedor;

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR: o registro do **FORNECEDOR** será cancelado quando:

- 1) forem descumpridas as condições da ata de registro de preços;
- 2) não for retirada a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- 3) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior ao dos praticados no mercado; ou
- 4) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 37 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

Página 14 de 24

THALES VIELA
FEBRE 2023
15:45

HFA

Parágrafo único: o cancelamento do registro nas hipóteses previstas nas alíneas a, b e c do caput será formalizado por despacho do **ÓRGÃO GERENCIADOR**, assegurado o contraditório e a ampla e prévia defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS: o cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovado e justificado:

- 1) por razão de interesse público; ou
- 2) a pedido do fornecedor.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA ADEÇÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO ADERENTE: o **ÓRGÃO ADERENTE** poderá, mediante prévia anuência do **ÓRGÃO GERENCIADOR**, aderir à Ata de Registro de Preços, desde que realizado estudo que demonstre a viabilidade e a economicidade.

Parágrafo primeiro: o **FORNECEDOR** beneficiário não está obrigado a aceitar o fornecimento decorrente da adesão pelo **ÓRGÃO ADERENTE**.

Parágrafo segundo: desde que o fornecimento objeto da adesão não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da Ata, assumidas com o **ÓRGÃO GERENCIADOR**, o fornecedor poderá contratar com o **ÓRGÃO ADERENTE**.

Parágrafo terceiro: após a autorização do **ÓRGÃO GERENCIADOR**, o **ÓRGÃO ADERENTE** deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da Ata, devendo cumprir as atribuições inerentes ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** e demais orientações.

Parágrafo quarto: o **ÓRGÃO ADERENTE** deverá verificar a manutenção das condições de habilitação do fornecedor e proceder à consulta ao Cadastro de Fornecedores do Município e cadastro de fornecedores do Estado do Rio de Janeiro, e ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, do Portal Transparência da Controladoria Geral da União, para constatar a inexistência de penalidade cujo efeito ainda vigore.

Parágrafo quinto: Compete ao **ÓRGÃO ADERENTE**:

- 1) aceitar todas as condições fixadas na Ata de Registro de Preços;
- 2) realizar os pagamentos relativos às suas contratações;
- 3) os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas;
- 4) a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento do cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, devendo registrar no Cadastro de Fornecedores do Município, cadastro de fornecedores do Estado do Rio de Janeiro e as penalidades aplicadas ou 15 (quinze) dias ao **ÓRGÃO GERENCIADOR**, quando se tratar dos órgãos ou entidades que não pertençam ao Município.

Página 15 de 24

THALES VIELA
FEBRE 2023
15:45

HFA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 1487/2023
Folha:

Parágrafo sexto: O ÓRGÃO GERENCIADOR deverá zelar para que o quantitativo total das contratações pelos ÓRGÃOS ADERENTES observe o limite fixado na cláusula quarta.

Parágrafo sétimo: O ÓRGÃO GERENCIADOR só poderá autorizar as adesões por ÓRGÃO ADERENTE municipal, distrital, de outros estados, durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES:

A inexecução dos serviços total ou parcial, a execução imperfeita, a mora na execução ou qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeitará o contratado, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que couber, às seguintes penalidades que deverão ser graduadas de acordo com a gravidade da infração:

- c) advertência;
- d) multa administrativa;
- e) suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública do Município de Itaguaí;
- f) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.

Parágrafo primeiro: o licitante que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, não levar à Ata de Registro de Preços, deverá entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o cancelamento da execução de seu objeto, não manusear a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública, e terá o seu registro no Cadastro de Fornecedores suspenso pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital, contrato e das demais cominações legais.

Parágrafo segundo: a sanção administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida, ou danos causados à Administração Pública e as circunstâncias agravantes e atenuantes.

Parágrafo terceiro: quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida também deverão ser consideradas para a sua fixação.

Parágrafo quarto: a imposição das penalidades é de competência exclusiva do órgão contratante, podendo ser aplicadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, nesta qualidade ou pelo ÓRGÃO ADERENTE, em relação às respectivas contratações.

Parágrafo quinto: Cabe ao ÓRGÃO GERENCIADOR aplicar as penalidades decorrentes de infrações no procedimento licitatório ou do descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços.

Parágrafo sexto: a advertência e a multa, previstas nas alíneas a e b, do caput, serão impostas pelo Ordenador de Despesa.

Página 16 de 24

HFA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 5407/2023
Folha:

Parágrafo sétimo: a suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, prevista na alínea g, do caput, será imposta pelo Ordenador de Despesa, devendo, neste caso, a decisão ser submetida à apreciação do Chefe do Poder Executivo.

Parágrafo oitavo: tratando-se do ÓRGÃO ADERENTE da Administração Indireta do Município, a suspensão temporária do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração Pública, prevista na alínea c, do caput, será imposta pelo Ordenador de Despesa, devendo ser submetida à apreciação do Secretário Municipal a que a Entidade se encontra vinculada.

Parágrafo nono: a aplicação da sanção prevista na alínea g, do caput, é de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo.

Parágrafo décimo: A multa administrativa prevista na alínea b, do caput:

- a) corresponderá ao valor de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada de acordo com a gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não executadas;
- b) poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outro;
- c) não tem caráter compensatório e o seu pagamento não exime a responsabilidade por perdas e danos das infrações cometidas;
- d) deverá ser graduada conforme a gravidade da infração;
- e) nas reincidências específicas, deverá corresponder ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente imposta, observando-se sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor do contrato ou da empenha.

Parágrafo décimo primeiro: A suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, prevista na alínea g, do caput:

- a) não poderá ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos.
- b) sem prejuízo de outras hipóteses, deverão ser aplicados quando o adjudicatário falto, sancionado com multa, não realizar o depósito do respectivo valor, no prazo devido.

Parágrafo décimo segundo: A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, prevista na alínea d, do caput, perdurará pelo tempo em que os motivos determinantes da punição vigorarem ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos causados.

Parágrafo décimo terceiro: A reabilitação poderá ser requerida após 2 (dois) anos da sua aplicação conforme parágrafo décimo segundo.

Parágrafo décimo quarto: O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará o FORNECEDOR à multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil que exceder ao prazo estipulado, a incidir sobre o valor do contrato, a nota de empenho ou do saldo não atendido, respeitado o limite do art. 412 do Código Civil, sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicação das sanções administrativas.

Página 17 de 24

HFA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 6487/2023
Folha:

Parágrafo décimo quinto: Se o valor das multas previstas na alínea b, do caput, e no parágrafo décimo quarto, aplicadas cumulativamente ou de forma independente, forem superiores ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o infrator pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.

Parágrafo décimo sexto: A aplicação da sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato, garantido o contraditório e a ampla defesa.

Parágrafo décimo sétimo: A aplicação de qualquer sanção será antecedida de intimação do interessado que indicará a infração cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a aplicação da penalidade, assilindo a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo ou valor, se for o caso, observando-se os seguintes preceitos:

- a) ao interessado será garantido o contraditório e a ampla defesa;
- b) a intimação do interessado deverá indicar o prazo e o local para a apresentação da defesa;
- c) a defesa prévia do interessado será exercida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, no caso de aplicação das penalidades previstas nas alíneas a, b e c, do caput, e no prazo de 10 (dez) dias, no caso da alínea d, do mesmo dispositivo;
- d) será emitida decisão conclusiva sobre a aplicação ou não da sanção, pela autoridade competente, devendo ser apresentada a devida motivação, com a demonstração dos fatos e dos respectivos fundamentos jurídicos.

Parágrafo décimo oitavo: A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato dentro do prazo estipulado pelo órgão ou entidade, sem que haja justo motivo para tal, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e determinará a aplicação de multa de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, cabendo, ainda, a aplicação das demais sanções administrativas.

Parágrafo décimo nono: As penalidades previstas na cláusula vigésima também poderão ser aplicadas aos licitantes e ao adjudicatário.

Parágrafo vigésimo: Os licitantes, adjudicatários e contratantes que foram penalizados com as sanções de suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar e a declaração de inidoneidade para licitar e contratar por qualquer Ente ou Entidade da Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal ficarão impedidos de contratar com a Administração Pública do Município de Itaguaí enquanto perdurarem os efeitos da respectiva penalidade.

Parágrafo vigésimo primeiro: Penalidades impostas aos licitantes serão registradas pelo Pregoeiro no Cadastro de Fornecedores do Município de Itaguaí.

Parágrafo vigésimo segundo: Após o registro mencionado no item acima, deverá ser remetido para a Secretaria Municipal de Governo o extrato de publicação no Jornal Oficial de Itaguaí ato de aplicação das penalidades citadas nas alíneas g e h do caput, de modo a possibilitar a formalização da extensão dos seus efeitos para todos os órgãos e entidades da Administração Pública do Município de Itaguaí.

Página 18 de 24

HFA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 6487/2023
Folha:

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO: Os fornecedores registrados deverão manter durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços a compatibilidade com as obrigações assumidas, assim como todas as condições exigidas na licitação, inclusive as referentes à habilitação e às condições de participação.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO FORO DE ELEIÇÃO: fica eleito o Foro da Comarca de Itaguaí, Estado do Rio de Janeiro para dirimir quaisquer litígios decorrentes da presente Ata de Registro de Preços que não possam ser resolvidos por meio amigável, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E, por estarem assim acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas nesta Ata de Registro de Preços, firmam as partes o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual forma e teor, depois de lido e achado conforme, em presença de testemunhas abaixo firmadas.

Itaguaí, 13 de setembro de 2023.

Carlos Eduardo Carneiro Zóia
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF nº 042.497.315-26

THALERSON SELL
Ferreira: 10082738645
TS FARMA DISTRIBUIDORA LTDA EPP
CNPJ nº 21.189.554/0001-53
Thaleron Sell Ferreira
CPF nº 100.827.386-45

TESTEMUNHAS:

Nome: Thaleron Sell Ferreira Nome: Thaleron Sell Ferreira
CPF: 100.827.386-45 CPF: 100.827.386-45
Assinatura: Thaleron Sell Ferreira Assinatura: Thaleron Sell Ferreira

ANEXOS:

Anexo ATA – Consolidada das Informações da Ata de Registro de Preços
Anexo ATA II – Cadastro de Reserva

Página 19 de 24

HFA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 0467/2023

Folha: _____

ANEXO ATA I

CONSOLIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 247/2023

ÓRGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE MEDICAMENTOS EXTRA GRADE

FORNECEDOR: TS FARMA DISTRIBUIDORA LTDA EPP

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/ MODELO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
7	ACECLOFENACO 100MG	VITAMEDIC	COMP	3600	R\$ 0,7777	R\$ 2.799,72
8	ACIDO MEFENAMICO 500 MG	L.M.S	COMP	1800	R\$ 0,9900	R\$ 1.782,00
10	ACIDO URSOLICO 300MG	F.M.S	COMP	23400	R\$ 3,4900	R\$ 81.666,00
11	ALPRAZOLAM 2 MG	E.M.S	COMP	14400	R\$ 0,2070	R\$ 2.980,80
17	AR PIPRAZOL 100MG	PRATI DONADUZZ	COMP	7200	R\$ 0,5730	R\$ 4.125,60
20	BIMATOPROSTA 0,01% 3 ML COLÍRIO	GEOLAB	FRASCO	240	R\$ 25,4200	R\$ 6.100,80
26	BROMIDATO DE DIFENIDRAMINA 20MG	PRATI DONADUZZ	COMP	25700	R\$ 1,1900	R\$ 3.058,30
37	BROMIDATO DE GALANTAMINA 80MG	HIG. AR. SANIUS	COMP	800	R\$ 2,2200	R\$ 1.776,00
43	CANISARTANA 120MG	SANDOZ	COMP	1800	R\$ 2,0000	R\$ 3.600,00
44	CLOMIDATO DE CLOMIDATO 15% SOL. 30 ML 100ML	GEOLAB	FRASCO	940	R\$ 4,2700	R\$ 4.013,80
47	CLOMIDATO DE CLOMIDATO 15% SOL. 30 ML 100ML	GEOLAB	FRASCO	940	R\$ 4,2700	R\$ 4.013,80
57	CLOMIDATO DE CLOMIDATO 15% SOL. 30 ML 100ML	GEOLAB	FRASCO	940	R\$ 4,2700	R\$ 4.013,80
66	CLOMIDATO DE CLOMIDATO 15% SOL. 30 ML 100ML	GEOLAB	FRASCO	940	R\$ 4,2700	R\$ 4.013,80
67	CLOMIDATO DE CLOMIDATO 15% SOL. 30 ML 100ML	GEOLAB	FRASCO	940	R\$ 4,2700	R\$ 4.013,80
68	CLOMIDATO DE CLOMIDATO 15% SOL. 30 ML 100ML	GEOLAB	FRASCO	940	R\$ 4,2700	R\$ 4.013,80
69	CLOMIDATO DE CLOMIDATO 15% SOL. 30 ML 100ML	GEOLAB	FRASCO	940	R\$ 4,2700	R\$ 4.013,80
70	CLOMIDATO DE CLOMIDATO 15% SOL. 30 ML 100ML	GEOLAB	FRASCO	940	R\$ 4,2700	R\$ 4.013,80
71	CLOMIDATO DE CLOMIDATO 15% SOL. 30 ML 100ML	GEOLAB	FRASCO	940	R\$ 4,2700	R\$ 4.013,80
72	CLOMIDATO DE CLOMIDATO 15% SOL. 30 ML 100ML	GEOLAB	FRASCO	940	R\$ 4,2700	R\$ 4.013,80
73	CLOMIDATO DE CLOMIDATO 15% SOL. 30 ML 100ML	GEOLAB	FRASCO	940	R\$ 4,2700	R\$ 4.013,80
74	CLOMIDATO DE CLOMIDATO 15% SOL. 30 ML 100ML	GEOLAB	FRASCO	940	R\$ 4,2700	R\$ 4.013,80
75	CLOMIDATO DE CLOMIDATO 15% SOL. 30 ML 100ML	GEOLAB	FRASCO	940	R\$ 4,2700	R\$ 4.013,80
76	CLOMIDATO DE CLOMIDATO 15% SOL. 30 ML 100ML	GEOLAB	FRASCO	940	R\$ 4,2700	R\$ 4.013,80
77	CLOMIDATO DE CLOMIDATO 15% SOL. 30 ML 100ML	GEOLAB	FRASCO	940	R\$ 4,2700	R\$ 4.013,80
78	CLOMIDATO DE CLOMIDATO 15% SOL. 30 ML 100ML	GEOLAB	FRASCO	940	R\$ 4,2700	R\$ 4.013,80
79	CLOMIDATO DE CLOMIDATO 15% SOL. 30 ML 100ML	GEOLAB	FRASCO	940	R\$ 4,2700	R\$ 4.013,80
80	CLOMIDATO DE CLOMIDATO 15% SOL. 30 ML 100ML	GEOLAB	FRASCO	940	R\$ 4,2700	R\$ 4.013,80
81	CLOMIDATO DE CLOMIDATO 15% SOL. 30 ML 100ML	GEOLAB	FRASCO	940	R\$ 4,2700	R\$ 4.013,80
82	CLOMIDATO DE CLOMIDATO 15% SOL. 30 ML 100ML	GEOLAB	FRASCO	940	R\$ 4,2700	R\$ 4.013,80
83	CLOMIDATO DE CLOMIDATO 15% SOL. 30 ML 100ML	GEOLAB	FRASCO	940	R\$ 4,2700	R\$ 4.013,80
84	CLOMIDATO DE CLOMIDATO 15% SOL. 30 ML 100ML	GEOLAB	FRASCO	940	R\$ 4,2700	R\$ 4.013,80
85	CLOMIDATO DE CLOMIDATO 15% SOL. 30 ML 100ML	GEOLAB	FRASCO	940	R\$ 4,2700	R\$ 4.013,80
86	CLOMIDATO DE CLOMIDATO 15% SOL. 30 ML 100ML	GEOLAB	FRASCO	940	R\$ 4,2700	R\$ 4.013,80
87	CLOMIDATO DE CLOMIDATO 15% SOL. 30 ML 100ML	GEOLAB	FRASCO	940	R\$ 4,2700	R\$ 4.013,80

Página 20 de 24

Itaguaí, 05 de outubro de 2023.
Assinatura do(a) Representante da Administração:
Assinatura do(a) Representante da Empresa:

HFA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 0467/2023

Folha: _____

185	1-EMFENARATO DE QUETIAPINA 100 MG	F.M.S	COMP	45000	R\$ 0,5800	R\$ 26.100,00
186	1-EMFENARATO DE QUETIAPINA 100 MG	BRANFARMA	COMP	1820	R\$ 3,4900	R\$ 6.351,80
177	1-EMFENARATO DE QUETIAPINA 100 MG	B. OLAD	COMP	120	R\$ 21,6350	R\$ 2.596,20
178	1-EMFENARATO DE QUETIAPINA 100 MG	TOHRENT	COMP	5900	R\$ 0,7730	R\$ 4.558,70
180	1-EMFENARATO DE QUETIAPINA 100 MG	ALTHIA	COMP	15000	R\$ 0,0565	R\$ 847,50
181	1-EMFENARATO DE QUETIAPINA 100 MG	L.NICHEM	COMP	9000	R\$ 0,3900	R\$ 3.510,00
182	1-EMFENARATO DE QUETIAPINA 100 MG	E.M.S	COMP	4050	R\$ 2,3000	R\$ 9.300,00
183	1-EMFENARATO DE QUETIAPINA 100 MG	GEOLAB	FRASCO	60	R\$ 79,2000	R\$ 4.752,00
184	1-EMFENARATO DE QUETIAPINA 100 MG	SANDOZ	COMP	1800	R\$ 2,7200	R\$ 4.900,00
185	1-EMFENARATO DE QUETIAPINA 100 MG	PHARLAP	COMP	3600	R\$ 3,2800	R\$ 11.808,00
210	1-EMFENARATO DE QUETIAPINA 100 MG	GEOLAB	COMP	1800	R\$ 1,5300	R\$ 2.754,00
211	1-EMFENARATO DE QUETIAPINA 100 MG	GEOLAB	COMP	1800	R\$ 1,5300	R\$ 2.754,00
212	1-EMFENARATO DE QUETIAPINA 100 MG	PRATI DONADUZZ	COMP	2000	R\$ 0,4200	R\$ 840,00
214	1-EMFENARATO DE QUETIAPINA 100 MG	PRATI DONADUZZ	COMP	1800	R\$ 0,5333	R\$ 960,00
215	1-EMFENARATO DE QUETIAPINA 100 MG	PRATI DONADUZZ	COMP	1800	R\$ 0,7000	R\$ 1.260,00
216	1-EMFENARATO DE QUETIAPINA 100 MG	ALTHIA	COMP	800	R\$ 1,1000	R\$ 880,00
217	1-EMFENARATO DE QUETIAPINA 100 MG	ALTHIA	COMP	1800	R\$ 1,3500	R\$ 2.430,00
218	1-EMFENARATO DE QUETIAPINA 100 MG	E.M.S	COMP	1020	R\$ 3,0000	R\$ 3.060,00
219	1-EMFENARATO DE QUETIAPINA 100 MG	BRANFARMA	COMP	3500	R\$ 1,9400	R\$ 6.790,00
220	1-EMFENARATO DE QUETIAPINA 100 MG	E.M.S	COMP	18000	R\$ 0,5625	R\$ 10.125,00
221	1-EMFENARATO DE QUETIAPINA 100 MG	E.M.S	COMP	3500	R\$ 0,4800	R\$ 1.680,00
222	1-EMFENARATO DE QUETIAPINA 100 MG	E.M.S	COMP	3500	R\$ 0,4800	R\$ 1.680,00
223	1-EMFENARATO DE QUETIAPINA 100 MG	E.M.S	COMP	3500	R\$ 0,4800	R\$ 1.680,00
224	1-EMFENARATO DE QUETIAPINA 100 MG	E.M.S	COMP	3500	R\$ 0,4800	R\$ 1.680,00
225	1-EMFENARATO DE QUETIAPINA 100 MG	E.M.S	COMP	3500	R\$ 0,4800	R\$ 1.680,00
226	1-EMFENARATO DE QUETIAPINA 100 MG	E.M.S	COMP	3500	R\$ 0,4800	R\$ 1.680,00
227	1-EMFENARATO DE QUETIAPINA 100 MG	E.M.S	COMP	3500	R\$ 0,4800	R\$ 1.680,00
228	1-EMFENARATO DE QUETIAPINA 100 MG	E.M.S	COMP	3500	R\$ 0,4800	R\$ 1.680,00
229	1-EMFENARATO DE QUETIAPINA 100 MG	E.M.S	COMP	3500	R\$ 0,4800	R\$ 1.680,00
230	1-EMFENARATO DE QUETIAPINA 100 MG	E.M.S	COMP	3500	R\$ 0,4800	R\$ 1.680,00
231	1-EMFENARATO DE QUETIAPINA 100 MG	E.M.S	COMP	3500	R\$ 0,4800	R\$ 1.680,00
232	1-EMFENARATO DE QUETIAPINA 100 MG	E.M.S	COMP	3500	R\$ 0,4800	R\$ 1.680,00
233	1-EMFENARATO DE QUETIAPINA 100 MG	E.M.S	COMP	3500	R\$ 0,4800	R\$ 1.680,00
234	1-EMFENARATO DE QUETIAPINA 100 MG	E.M.S	COMP	3500	R\$ 0,4800	R\$ 1.680,00
235	1-EMFENARATO DE QUETIAPINA 100 MG	E.M.S	COMP	3500	R\$ 0,4800	R\$ 1.680,00
236	1-EMFENARATO DE QUETIAPINA 100 MG	E.M.S	COMP	3500	R\$ 0,4800	R\$ 1.680,00
237	1-EMFENARATO DE QUETIAPINA 100 MG	E.M.S	COMP	3500	R\$ 0,4800	R\$ 1.680,00
238	1-EMFENARATO DE QUETIAPINA 100 MG	E.M.S	COMP	3500	R\$ 0,4800	R\$ 1.680,00
239	1-EMFENARATO DE QUETIAPINA 100 MG	E.M.S	COMP	3500	R\$ 0,4800	R\$ 1.680,00
240	1-EMFENARATO DE QUETIAPINA 100 MG	E.M.S	COMP	3500	R\$ 0,4800	R\$ 1.680,00
241	1-EMFENARATO DE QUETIAPINA 100 MG	E.M.S	COMP	3500	R\$ 0,4800	R\$ 1.680,00
242	1-EMFENARATO DE QUETIAPINA 100 MG	E.M.S	COMP	3500	R\$ 0,4800	R\$ 1.680,00
243	1-EMFENARATO DE QUETIAPINA 100 MG	E.M.S	COMP	3500	R\$ 0,4800	R\$ 1.680,00
244	1-EMFENARATO DE QUETIAPINA 100 MG	E.M.S	COMP	3500	R\$ 0,4800	R\$ 1.680,00
245	1-EMFENARATO DE QUETIAPINA 100 MG	E.M.S	COMP	3500	R\$ 0,4800	R\$ 1.680,00
246	1-EMFENARATO DE QUETIAPINA 100 MG	E.M.S	COMP	3500	R\$ 0,4800	R\$ 1.680,00
247	1-EMFENARATO DE QUETIAPINA 100 MG	E.M.S	COMP	3500	R\$ 0,4800	R\$ 1.680,00
248	1-EMFENARATO DE QUETIAPINA 100 MG	E.M.S	COMP	3500	R\$ 0,4800	R\$ 1.680,00
249	1-EMFENARATO DE QUETIAPINA 100 MG	E.M.S	COMP	3500	R\$ 0,4800	R\$ 1.680,00
250	1-EMFENARATO DE QUETIAPINA 100 MG	E.M.S	COMP	3500	R\$ 0,4800	R\$ 1.680,00
251	1-EMFENARATO DE QUETIAPINA 100 MG	E.M.S	COMP	3500	R\$ 0,4800	R\$ 1.680,00
252	1-EMFENARATO DE QUETIAPINA 100 MG	E.M.S	COMP	3500	R\$ 0,4800	R\$ 1.680,00
253	1-EMFENARATO DE QUETIAPINA 100 MG	E.M.S	COMP	3500	R\$ 0,4800	R\$ 1.680,00
254	1-EMFENARATO DE QUETIAPINA 100 MG	E.M.S	COMP	3500	R\$ 0,4800	R\$ 1.680,00
255	1-EMFENARATO DE QUETIAPINA 100 MG	E.M.S	COMP	3500	R\$ 0,4800	R\$ 1.680,00
256	1-EMFENARATO DE QUETIAPINA 100 MG	E.M.S	COMP	3500	R\$ 0,4800	R\$ 1.680,00
257	1-EMFENARATO DE QUETIAPINA 100 MG	E.M.S	COMP	3500	R\$ 0,4800	R\$ 1.680,00
258	1-EMFENARATO DE QUETIAPINA 100 MG	E.M.S	COMP	3500	R\$ 0,4800	R\$ 1.680,00
259	1-EMFENARATO DE QUETIAPINA 100 MG	E.M.S	COMP	3500	R\$ 0,4800	R\$ 1.680,00
260	1-EMFENARATO DE QUETIAPINA 100 MG	E.M.S	COMP	3500	R\$ 0,4800	R\$ 1.680,00
261	1-EMFENARATO DE QUETIAPINA 100 MG	E.M.S	COMP	3500	R\$ 0,4800	R\$ 1.680,00
262	1-EMFENARATO DE QUETIAPINA 100 MG	E.M.S	COMP	3500	R\$ 0,4800	R\$ 1.680,00
263	1-EMFENARATO DE QUETIAPINA 100 MG	E.M.S	COMP	3500	R\$ 0,4800	R\$ 1.680,00
264	1-EMFENARATO DE QUETIAPINA 100 MG	E.M.S	COMP	3500	R\$ 0,4800	R\$ 1.680,00
265	1-EMFENARATO DE QUETIAPINA 100 MG	E.M.S	COMP	3500	R\$ 0,4800	R\$ 1.680,00
266	1-EMFENARATO DE QUETIAPINA 100 MG	E.M.S	COMP	3500	R\$ 0,4800	R\$ 1.680,00
267	1-EMFENARATO DE QUETIAPINA 100 MG	E.M.S	COMP	3500	R\$ 0,4800	R\$ 1.680,00
268	1-EMFENARATO DE QUETIAPINA 100 MG	E.M.S	COMP	3500	R\$ 0,4800	R\$ 1.680,00
269	1-EMFENARATO DE QUETIAPINA 100 MG	E.M.S	COMP	3500	R\$ 0,4800	R\$ 1.680,00
270	1-EMFENARATO DE QUETIAPINA 100 MG	E.M.S	COMP	3500	R\$ 0,4800	R\$ 1.680,00
271	1-EMFENARATO DE QUETIAPINA 100 MG	E.M.S	COMP	3500	R\$ 0,4800	R\$ 1.680,00
272	1-EMFENARATO DE QUETIAPINA 100 MG	E.M.S	COMP	3500	R\$ 0,4800	R\$ 1.680,00
273	1-EMFENARATO DE QUETIAPINA 100 MG	E.M.S	COMP	3500	R\$ 0,4800	R\$ 1.680,00
274	1-EMFENARATO DE QUETIAPINA 100 MG	E.M.S	COMP	3500	R\$ 0,4800	R\$ 1.680,00
275	1-EMFENARATO DE QUETIAPINA 100 MG	E.M.S	COMP	3500	R\$ 0,4800	R\$ 1.680,00
276	1-EMFENARATO DE QUETIAPINA 100 MG	E.M.S	COMP	3500	R\$ 0,4800	R\$ 1.680,00
277	1-EMFENARATO DE QUETIAPINA 100 MG	E.M.S	COMP	3500	R\$ 0,4800	R\$ 1.680,00
278	1-EMFENARATO DE QUETIAPINA 100 MG	E.M.S	COMP	3500	R\$ 0,4800	R\$ 1.680,00
279	1-EMFENARATO DE QUETIAPINA 100 MG	E.M.S	COMP	3500	R\$ 0,4800	R\$ 1.680,00
280	1-EMFENARATO DE QUETIAPINA 100 MG	E.M.S	COMP	3500	R\$ 0,4800	R\$ 1.680,00
281	1-EMFENARATO DE QUETIAPINA 100 MG	E.M.S	COMP	3500	R\$ 0,4800	R\$ 1.680,00
282	1-EMFENARATO DE QUETIAPINA 100 MG	E.M.S	COMP	3500	R\$ 0,4800	R\$ 1.680,00
283	1-EMFENARATO DE QUETIAPINA 100 MG	E.M.S	COMP	3500	R\$ 0,4800	R\$ 1.680,00
284	1-EMFENARATO DE QUETIAPINA 100 MG	E.M.S	COMP	3500	R\$ 0,4800	R\$ 1.680,00
285	1-EMFENARATO DE QUETIAPINA 100 MG	E.M.S	COMP	3500	R\$ 0,4800	R\$ 1.680,00
286	1-EMFENARATO DE QUETIAPINA 100 MG	E.M.S	COMP	3500	R\$ 0,4800	R\$ 1.680,00
287	1-EMFENARATO DE QUETIAPINA 100 MG	E.M.S	COMP	3500	R\$ 0,4800	R\$ 1.680,00
288	1-EMFENARATO DE QUETIAPINA 100 MG	E.M.S	COMP	3500	R\$ 0,4800	R\$ 1.680,00
289	1-EMFENARATO DE QUETIAPINA 100 MG	E.M.S	COMP	3500	R\$ 0,4800	R\$ 1.680,00
290	1-EMFENARATO DE QUETIAPINA 100 MG	E.M.S	COMP	3500	R\$ 0,4800	R\$ 1.680,00
291	1-EMFENARATO DE QUETIAPINA 100 MG	E.M.S	COMP	3500	R\$ 0,4800	R\$ 1.680,00
292	1-EMFENARATO DE QUETIAPINA 100 MG	E.M.S	COMP	3500	R\$ 0,4800	R\$ 1.680,00
293	1-EMFENARATO DE QUETIAPINA 100 MG	E.M.S	COMP	3500	R\$ 0,4800	R\$ 1.680,00
294	1-EMFENARATO DE QUETIAPINA 100 MG	E.M.S	COMP	3500	R\$ 0,4800	R\$ 1.680,00
295	1-EMFENARATO DE QUETIAPINA 100 MG	E.M.S	COMP	3500	R\$ 0,4800	R\$ 1.680,00
296	1-EMFENARATO DE QUETIAPINA 100 MG	E.M.S	COMP	3500	R\$ 0,4800	R\$ 1.680,00
297	1-EMFENARATO DE QUETIAPINA 100 MG	E.M.S	COMP	3500	R\$ 0,4800	R\$ 1.680,00
298	1-EMFENARATO DE QUETIAPINA 100 MG	E.M.S	COMP	3500	R\$ 0,4800	R\$ 1.680,00
299	1-EMFENARATO DE QUETIAPINA 100 MG	E.M.S	COMP	3500	R\$ 0,4800	R\$ 1.680,00
300	1-EMFENARATO DE QUETIAPINA 100 MG	E.M.S	COMP	3500	R\$ 0,4800	R\$ 1.680,00



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 6487/2023
Folha: _____

ANEXO ATA II

CADASTRO DE RESERVA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 247/2023

ÓRGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE MEDICAMENTOS EXTRA GRADE

FORNECEDOR DO CADASTRO DE RESERVA: NÃO HÁ.

ITAGUAÍ, 28/09/2023
LIBERDADE, 100677
38841

Página 24 de 24

HFA

NOTA EXPLICATIVA – Os itens registrados por meio da presente Ata de Registro de Preços, gerenciada pela Secretaria Municipal de Saúde, poderão ser solicitados e utilizados conforme a necessidade, durante o período de 12 (doze) meses, não sendo obrigatório, por parte do Município de Itaguaí, a aquisição de qualquer item registrado.
(Ref. 1ª Publicação trimestral)



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 6487/2023
Folha: _____

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 248/2023

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE MEDICAMENTOS EXTRA GRADE, A SER GERENCIADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O FORNECEDOR ABAIXO INDICADO.

MUNICÍPIO DE ITAGUAÍ. Inscrito no CNPJ sob o nº 29.138.302/0001-02, com sede na Rua General Bocaiuva, 636, Centro – Itaguaí – RJ, pelo **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÍ – CNPJ nº 11.855.524/0001-80** – Av. Prof. Isoldackson Cruz de Brito, 18.745 – Vila Margarida, Itaguaí – RJ, CEP: 23825-840 e por meio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR**, representada neste ato pelo Secretário Municipal de Saúde, Sr. Carlos Eduardo Carneiro Zóia, portador de carteira de identidade nº M8630415, SSP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 042.497.319-26, e a empresa **HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, situada na Rua João de Moraes Cardoso, 1361 Loja, Centro, Nilópolis/RJ, CEP: 26.540-100 e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.634.742/0001-95, daqui por diante denominada **FORNECEDOR**, representada neste ato por Carlos Henrique de Lima, inscrito no CPF sob o nº 301.277.347-67, portador da carteira de identidade nº 086496437 (FPI/RJ), lavraram a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, na forma do disposto no **processo administrativo nº 6487/2023 (Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 086/2023)**, que se regerá pelas normas das Leis Federais nºs 8.666, de 21 de junho de 1993 e 10.520, de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária do Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, dos Decretos Municipais nºs 3.086, de 23 de janeiro de 2006, e 3.989, de 12 de junho de 2015, e respectivas alterações, do instrumento convocatório, aplicando-se a este instrumento suas disposições inerentes e incondicionalmente, nem como pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE MEDICAMENTOS EXTRA GRADE**, para atender as necessidades dos pacientes cadastrados do Programa de Demandas em Saúde vinculada à Secretaria Municipal de Saúde, por um período de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e no ato convocatório.

Parágrafo único: O fornecimento do objeto será de modo **parcelado e contínuo**, conforme solicitações da Coordenação de Compras da Secretaria Municipal de Saúde.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: esta Ata de Registro de Preços é documento vinculativo, de caráter obrigatório, com efeito de compromisso de fornecimento, para futura contratação, nos termos definidos no Anexo I – Termo de Referência, do edital e da legislação vigente.

CARLOS HENRIQUE DE
LIMA Nº 1277734757
14.51.22.25.22.59.26
00703

Página 1 de 19

HFA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 6487/2023
Folha: _____

Parágrafo primeiro: a contratação com o fornecedor registrado não é obrigatória e será realizada de acordo com as necessidades do **ÓRGÃO GERENCIADOR** e dos eventuais **ÓRGÃOS ADERENTES** de acordo com o quantitativo indicado na cláusula quarta.

Parágrafo segundo: A lavratura desta Ata de Registro de Preços não obriga a contratação dos itens registrados, facultando-se a realização de licitação específica para o objeto da contratação, sendo assegurada preferência ao **FORNECEDOR** registrado em igualdade de condições, assim como ao **FORNECEDOR DO CADASTRO DE RESERVA**, na forma da cláusula décima sétima.

Parágrafo terceiro: A Ata de Registro de Preços, com a indicação do preço registrado o dos fornecedores, será divulgada no Jornal Oficial de Itaguaí e na página eletrônica da Prefeitura Municipal de Itaguaí e ficará disponibilizada durante a sua vigência.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO ÓRGÃO GERENCIADOR E DOS ÓRGÃOS ADERENTES: o **ÓRGÃO GERENCIADOR** desta Ata de Registro de Preços é a **Secretaria Municipal de Saúde**.

Parágrafo primeiro: A ata de registro de preços poderá ser aderida por qualquer órgão ou entidade do Município que não tenha participado do certame licitatório, ora denominados **ÓRGÃOS ADERENTES**.

Parágrafo segundo: Podem também ser considerados **ÓRGÃOS ADERENTES** os órgãos ou entidades municipais, distritais, de outros estados, resguardadas as disposições de cada ente, desde que atendidas as condições da cláusula vigésima do edital.

CLÁUSULA QUARTA – DO QUANTITATIVO: são as seguintes as quantidades estimadas para a contratação, conforme descrição no Termo de Referência – Anexo I do Edital e reunidas no Anexo ATA I – Consolidação das Informações desta Ata de Registro de Preços.

a) Previsão de aquisição pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR:**

ITEM	MEDICAMENTO	UNID	QUANT. 12/12 MÊSES (TOTAL)
28	IRIMATOPOROSTO 0,1MG/ML + TARTARATO DE BRIMONIDINA 1,5MG/ML + MALEATO DE TIMOLOL 6,83 MG/ML 5 ML COLÍRIO	FRASCO	300
42	CANAGLIFLOZINA 300MG	COMP	16200
75	CLORIDRATO DE M-MANTININA 1C MG	COMP	30600
126	D VALPROATO DE SÓDIO 500MG 100MG/ML	COMP	30600
147	FOSFATO DE SÍLICO-ÁCIDO 130 MG	COMP	12600
175	TRAVOPROSTA 0,304% + MALATO DE TIMOLOL 0,6% COLÍRIO	FRASCO	750
284	VILANDATRINA 300 MG	COMP	21600
291	DIAPHRATO DE SAI METEOL + PROPIONATO DE PLUTICARONA. FÓRMULA INALTAÇÃO POR VIA ORAL 80/50 MG - 80 DROGAS	FRASCO	1890

Segundo a Resolução da Diretoria Colegiada nº 185 de 22 de outubro de 2001, São exigidas:

CARLOS HENRIQUE DE
LIMA Nº 1277734757
14.51.22.25.22.59.26
00703

Página 2 de 19

HFA

a.2. Requisitos Gerais

a.2.1. As informações que constam no rótulo e nas instruções de uso devem estar escritas no idioma português.

a.2.2. Todos os produtos médicos devem vir com suas embalagens as instruções de uso. Excepcionalmente, estas instruções podem não estar incluídas nas embalagens dos produtos desde que a segurança de uso destes produtos possa ser garantida sem tais instruções.

a.2.3. As informações necessárias para o uso correto e seguro do produto médico devem figurar sempre que possível e adequado, no próprio produto ou no rótulo de sua embalagem individual, ou, na inviabilidade disto, no rótulo de sua embalagem comercial. Se não for possível embalar individualmente cada unidade, estas informações devem constar nas instruções de uso que acompanham um ou mais produtos médicos.

a.2.4. Quando apropriado, as informações podem ser apresentadas sob a forma de símbolos e/ou cores. Os símbolos e cores de identificação utilizados devem estar em conformidade com os regulamentos ou normas técnicas. Caso não existam regulamentos ou normas, os símbolos e cores devem estar descritos na documentação que acompanha o produto médico.

a.2.5. Se em um regulamento técnico específico de um produto médico houver necessidade de informações complementares devido à especificidade do produto, estas devem ser incorporadas ao rótulo e às instruções de uso, conforme aplicável.

a.3. Rótulos

O modelo do rótulo deve conter as seguintes informações:

a.3.1. A razão social e endereço do fabricante e do importador, conforme o caso.

a.3.2. As informações estritamente necessárias para que o usuário possa identificar o produto médico e o conteúdo de sua embalagem;

a.3.3. Quando aplicável, a palavra "Estêtil";

a.3.4. O código do lote, precedido da palavra "Lote", ou o número de série, conforme o caso;

a.3.5. Conforme aplicável, data de fabricação e prazo de validade ou data antes da qual deverá ser utilizado o produto médico, para se ter plena segurança;

a.3.6. Quando aplicável, a indicação de que o produto médico é de uso único;

a.3.7. As condições especiais de armazenamento, conservação e/ou manipulação do produto médico;

a.3.8. As instruções para uso do produto médico.

CARLOS HENRIQUE DE
LIMA Nº 1277734757
14.51.22.25.22.59.26
00703

Página 3 de 19

HFA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 5457/2023
Folha: _____

a.3.9. Todas as advertências e/ou precauções a serem adotadas;

a.3.10. Quando aplicável, o método de esterilização;

a.3.11. Nome do responsável técnico legalmente habilitado para a função;

a.3.12. Número de registro do profissional médico, precedido da sigla de identificação da ANVISA.

a.4. Os medicamentos deverão ter obrigatoriamente, no mínimo, 01 (um) ano de validade, a contar da data da entrega, sendo que os que apresentarem prazo de validade inferior deverão obedecer entregas programadas a critério do comprador, ou mediante acordo mútuo.

a) previsão de aquisição pelos ÓRGÃOS ADERENTES (Não Participantes): observará o parágrafo segundo.

Parágrafo primeiro: O quantitativo decorrente da contratação pelos ÓRGÃOS ADERENTES não ultrapassará, na totalidade, ao quintuplo do quantitativo de cada item registrado e não poderá exceder, por ÓRGÃO ADERENTE, a com por cento do quantitativo de cada item registrados na Ata de Registro de Preços para o ÓRGÃO GERENCIADOR.

Parágrafo segundo: A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, salvo órgãos e entidades federais, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

Parágrafo terceiro: É vedada a realização de acréscimos nos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º, do art. 65 da Lei nº 8.666/1993.

Parágrafo quarto: Os órgãos e entidades que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para que este inicie os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecendo a ordem de classificação.

Parágrafo quinto: Caberá ao Fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela anulação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

Parágrafo sexto: Cabe ao licitante consultar com antecedência os seus fornecedores quanto ao quantitativo e ao prazo de entrega do objeto da compra, visando a adequada execução da Ata de Registro de Preços.

Parágrafo sétimo: As quantidades dos itens indicadas na alínea "a", do Caput desta cláusula, são meramente estimativas e não implicam em obrigatoriedade de contratação.

CARLOS HENRIQUE DE
LIMA 01/12/1973-767
03/01/14/03/2023 09:20:20

Sua assinatura pode ser
confirmada no endereço:
https://www.licitacoes.riodejaneiro.gov.br/

Página 4 de 19

Assinatura eletrônica
do servidor público
CPF: 030.140.321-00

HFA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 5457/2023
Folha: _____

Parágrafo oitavo: Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, como forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas.

Parágrafo nono: A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em majoração ou minoração de seus encargos.

a) Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada matematicamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.

b) Dentre os fatos ensejados da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo caráter possível à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação/acolhida da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supera o prazo de um ano.

Parágrafo décimo: Não será concedida a revisão quando:

a) Ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada;
b) O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva ou após a finalização da vigência da Ata;
c) Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte interessada;
d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se nesse âmbito a previsibilidade da ocorrência do evento.

Parágrafo décimo primeiro: Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida de análise da Assessoria Jurídica, e não poderá exceder o preço praticado no mercado.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DE VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

O prazo de validade da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, sem prejuízo de sua publicação no Jornal Oficial de Itaguaí, sendo vedada a sua prorrogação.

CLÁUSULA OITAVA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Os recursos necessários para as contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços correrão por conta da Natureza da Despesa e do Programa de Trabalho próprios do ÓRGÃO GERENCIADOR e dos ÓRGÃOS ADERENTES.

CLÁUSULA NONA – DA CONTRATAÇÃO PELO ÓRGÃO GERENCIADOR:

CARLOS HENRIQUE DE
LIMA 01/12/1973-767
14/02/2023 09:20:20

Sua assinatura pode ser
confirmada no endereço:
https://www.licitacoes.riodejaneiro.gov.br/

Página 6 de 19

Assinatura eletrônica
do servidor público
CPF: 030.140.321-00

HFA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 5457/2023
Folha: _____

pelo Órgão Gerenciador e pelos eventuais Órgãos Aderentes durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUINTA – DOS LOCAIS, CONDIÇÕES E PRAZOS DE ENTREGA: Os locais, as condições e os prazos de entrega dos bens objeto do registro de preços estão especificados no Termo de Referência e anexo – Anexo I do Edital.

CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO, DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO.

O MENOR PREÇO POR ITEM registrado é o constante da proposta vencedora da licitação, cujos valores estão reunidos no Anexo ATA I – Consolidação das Informações desta Ata de Registro de Preços.

Parágrafo primeiro: O preço unitário de cada item engloba todas as despesas relativas ao objeto do contrato, bem como os respectivos custos diretos e indiretos, tributos, remunerações, despesas fiscais, financeiras, frete, transporte e quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto desta licitação, salvo expressa previsão legal. Nenhuma reivindicação adicional de pagamento ou reajustamento de preços será considerada.

Parágrafo segundo: O objeto da aquisição deverá estar coberto por garantia total sobre quaisquer defeitos de fabricação.

Parágrafo terceiro: Os preços registrados poderão ser revisados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas no Decreto Municipal nº 3086, de 23 de janeiro de 2006.

Parágrafo quarto: Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o ÓRGÃO GERENCIADOR convocará os fornecedores para negociar a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

Parágrafo quinto: A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores do mercado observará a classificação original.

Parágrafo sexto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o FORNECEDOR, mediante requerimento devidamente fundamentado, não puder cumprir o compromisso, o ÓRGÃO GERENCIADOR poderá:

a) liberar o FORNECEDOR do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
b) convocar os FORNECEDORES DO CADASTRO DE RESERVA, mencionados na cláusula décima sexta, para assegurar igual oportunidade de negociação.

Parágrafo sétimo: Não havendo êxito nas negociações, o ÓRGÃO GERENCIADOR deverá proceder à revogação, parcial ou integral, da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CARLOS HENRIQUE DE
LIMA 01/12/1973-767
03/01/14/03/2023 09:20:20

Sua assinatura pode ser
confirmada no endereço:
https://www.licitacoes.riodejaneiro.gov.br/

Página 5 de 19

Assinatura eletrônica
do servidor público
CPF: 030.140.321-00

HFA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 5457/2023
Folha: _____

Compete ao ÓRGÃO GERENCIADOR promover as ações necessárias para as suas próprias contratações, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

Parágrafo primeiro: a contratação realizada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR será formalizada por intermédio de instrumento contratual (Anexo XII – Minuta de Contrato), emissão da Nota de Empenho de Despesa, autorização de compra ou outro instrumento similar, conforme disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666, de 1993.

Parágrafo segundo: o ÓRGÃO GERENCIADOR deverá verificar a manutenção das condições de habilitação do fornecedor e proceder à consulta ao Cadastro de Fornecedores do Município, ao cadastro de fornecedores do Estado do Rio de Janeiro, e ao Cadastro Nacional de Empresas Indólicas e Suspensas – CNFIS, do Portal Transparência da Controladoria Geral da União, para constatar a inexistência de penalidade cujo efeito ainda vigora.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA EXECUÇÃO, DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: executado o contrato, o seu objeto será recebido na forma prevista no art. 73 da Lei nº 8.666/93.

Parágrafo primeiro: As condições de fornecimento devem ser executadas fielmente, de acordo com os termos do instrumento convocatório, do Termo de Referência – Anexo I do Edital e da legislação vigente, respondendo o inadimplente pelas consequências da inexecução total ou parcial do objeto contratual.

Parágrafo segundo: A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por representante(s) do CONTRATANTE, especialmente designado(s) por Portaria pela Secretaria Responsável nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, que determinará o que for necessário para o cumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA, bem como a regularização de faltas.

Parágrafo terceiro: Os atos referentes à execução do contrato deverão ser realizados pelo fiscal do contrato a que se refere o item anterior e por outro servidor da mesma pasta, também designado por Portaria do respectivo titular.

Parágrafo quarto: O representante da Administração anotará em seu próprio livro todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

Parágrafo quinto: A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redigidos, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666 de 1993.

Parágrafo sexto: Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omissivo ou duvidoso não previsto no presente processo administrativo e tudo o mais que se relacione com o objeto licitado desde que não acarrete ônus para o MUNICÍPIO ou modificação da contratação.

Parágrafo sétimo: As decisões que ultrapassam a competência do fiscal deverão ser solicitadas formalmente pela CONTRATADA à autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, através dele, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.

CARLOS HENRIQUE DE
LIMA 01/12/1973-767
03/01/14/03/2023 09:20:20

Sua assinatura pode ser
confirmada no endereço:
https://www.licitacoes.riodejaneiro.gov.br/

Página 7 de 19

Assinatura eletrônica
do servidor público
CPF: 030.140.321-00

HFA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 6487/2023
Folha: _____

Parágrafo oitavo – O objeto do contrato será recebido em consonância com o art. 73 da Lei nº 8.666/93, na seguinte forma:

- b) **Provisoriamente**, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da efetiva entrega, para efeito de posteror verificação da conformidade do material com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, constando das seguintes fases:

a.1) Abertura das embalagens;

a.2) Comprovação de que o material atende às especificações mínimas exigidas ou aquelas superiores oferecidas;

b) **Definitivamente**, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade dos materiais e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

b.1) Na hipótese de a verificação a que se refere a alínea "b" não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

Parágrafo nono – Os bens poderão ser recusados pelo responsável pela execução e fiscalização do contrato, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência, na proposta ou diferir do modelo aprovado, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

Parágrafo décimo – O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

Parágrafo décimo primeiro – A CONTRATADA é responsável por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da Administração.

Parágrafo décimo segundo – A aceitação provisória é condição essencial para o RECEBIMENTO DEFINITIVO do material, que será atestado pelo Fiscal.

Parágrafo décimo terceiro – O recebimento provisório do material não constitui aceitação do mesmo, salvo a hipótese prevista na alínea b.1 do parágrafo oitavo.

Parágrafo décimo quarto – Em caso de irregularidade verificada, todo o material será devolvido, ficando o custo do transporte por conta da empresa fornecedora, sem prejuízo de aplicação das penalidades cabíveis.

Parágrafo décimo quinto – O recebimento da mercadoria não desobriga a CONTRATADA de substituí-las, caso constatado, posteriormente, má qualidade, vício ou defeito, ficando sujeita às penalidades previstas na legislação aplicável.

CARLOS HENRIQUE DE
LIMA 00127734767
14-09-15 2023-05-20
0003-

Página 8 de 19

HFA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 6487/2023
Folha: _____

Parágrafo décimo sexto – A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condições, métodos e processos de inspeção, verificação e controle notados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que esta necessitar e que foram julgados necessários ao desempenho de suas atividades.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão realizados pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e ÓRGÃOS ADERENTES, de acordo com as contratações realizadas por cada um deles, que consideram a quantidade e valor dos itens adquiridos.

Parágrafo primeiro: O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias corridos após a entrega.

Parágrafo segundo: Os pagamentos serão efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente, cujo número e agência deverão ser informados pelo adjudicatário até a assinatura do contrato.

Parágrafo terceiro: O pagamento será realizado mediante apresentação da Nota Fiscal no Setor de Protocolo da Prefeitura de Itaguaí, situado na Rua General Bocaiuva, 636, Centro, Itaguaí, acompanhada das certidões de regularidade fiscal e trabalhista da contratada e demais documentos que vierem a ser exigidos pelo órgão de Controle Municipal, devidamente atestada pelos servidores designados para recebimento dos materiais.

Parágrafo quarto: A nota fiscal/fatura deverá ser emitida em nome do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÍ – CNPJ nº. 11.855.524/0001-80 – Av. Prof. Isoldir Jackson Cruz de Brito, 18.745 – Vila Margarida, Itaguaí – RJ, CEP: 23825-840.

Parágrafo quinto: A Contratante reserva-se o direito de reter o pagamento de valores para satisfação de penalidades pecuniárias aplicadas ao fornecedor e para ressarcir danos a terceiros.

Parágrafo sexto: Para receber seus créditos a contratada deverá comprovar as regularidades fiscal e trabalhista que lhe foram exigidas quando da habilitação.

Parágrafo sétimo: O prazo de pagamento da Nota Fiscal será de até 30 (trinta) dias a partir da data final do período de adimplemento e mediante sua apresentação juntamente com os demais documentos mencionados no Subitem 11.3. do termo de referência, ao Protocolo Geral Municipal.

Parágrafo oitavo: Em caso de devolução da Nota Fiscal/fatura para correção, o prazo de pagamento passará a fluir após a sua reapresentação. A Nota Fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas do propo, bem como, da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ.

Parágrafo nono: No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade que não possua agência da instituição financeira contratada pelo Município ou caso verificada pelo CONTRATANTE a impossibilidade de a CONTRATADA, em razão de

CARLOS HENRIQUE DE
LIMA 00127734767
14-09-15 2023-05-20
0003-

Página 9 de 19

HFA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 6487/2023
Folha: _____

negativa expressa da instituição financeira contratada pelo Município, abrir ou manter conta corrente naquela instituição financeira, o pagamento poderá ser feito mediante crédito em conta corrente de outra instituição financeira. Nesse caso, eventuais ônus financeiros e/ou contratuais adicionais serão suportados exclusivamente pela CONTRATADA.

Parágrafo décimo: A nota fiscal, isenta de erros, deverá ser previamente atestada pelo Fiscal do Contrato e servidor designado pelo ordenador de despesas.

Parágrafo décimo primeiro: Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer fatura por culpa do contratado, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentação.

Parágrafo décimo segundo: Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de ato ou fato atribuído à CONTRATADA, sofrerão incidência de atualização financeira pelo IPCA e juros moratórios de 0,5% ao mês, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido no presente edital serão feitos mediante desconto de 0,5% ao mês pro rata die.

Parágrafo décimo terceiro: Considera-se adimplemento e cumprimento da prestação com a entrega do objeto devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS ADERENTES NA QUALIDADE DE CONTRATANTES

Constituem obrigações dos ÓRGÃOS ADERENTES, na qualidade dos CONTRATANTES:

- 1) Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas no item "Das condições de Pagamento" do Termo de Referência;
- 2) Fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir e pertencerem à execução do objeto;
- 3) Exercer a fiscalização do contrato, bem como atestar na Nota Fiscal a efetiva execução do objeto;
- 4) Receber provisória e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas no edital e no contrato;
- 5) Vetar o emprego de qualquer produto e/ou serviços que considerem incompatível com as especificações apresentadas na proposta da CONTRATADA que possa ser inadequado, nocivo ou prejudicial à saúde dos servidores;
- 6) Designar servidor ou Comissão para proceder aos recebimentos provisórios e definitivos do objeto contratado, ou rejeitá-lo;
- 7) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;
- 8) Aplicar à Contratada as sanções administrativas regulamentares contratuais cabíveis;
- 9) Solicitar a troca dos produtos que não atenderem às especificações do objeto contratado;
- 10) Notificar a Contratada, por escrito, a ocorrência de eventuais falhas ou imperfeições no fornecimento, fixando prazo para sua correção;
- 11) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do Contrato, bem como por

CARLOS HENRIQUE DE
LIMA 00127734767
14-09-15 2023-05-20
0003-

Página 10 de 19

HFA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 6487/2023
Folha: _____

qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO ÓRGÃO GERENCIADOR: constituem obrigações do ÓRGÃO GERENCIADOR:

- 1) Gerenciar a Ata de Registro de Preços;
- 2) Realizar ampla pesquisa de preços semestralmente para aferir a compatibilidade de preços registrados com os efetivamente praticados;
- 3) Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renovações dos preços registrados;
- 4) Publicar trimestralmente, no Jornal Oficial de Itaguaí, os preços registrados e suas atualizações, para fins de orientação dos ÓRGÃOS ADERENTES;
- 5) Gerir os pedidos de adesão dos órgãos e entidades não participantes da Ata de Registro de Preços e orientar os procedimentos dos ÓRGÃOS ADERENTES.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: constituem obrigações da CONTRATADA

- 1) Entregar os bens, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados no Termo de Referência;
- 2) Entregar o material dentro das especificações estabelecidas, em embalagens originais e invioláveis, responsabilizando-se pela forma, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, dos itens que, porventura, estejam fora das especificações e/ou do prazo de validade, ou com embalagem danificada, independentemente do motivo alegado, e às suas expensas;
- 3) A inobservância ao disposto na alínea b implicará o não pagamento do valor devido à Contratada até que haja a necessária regularização;
- 4) Entregar o objeto do contrato sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, estando incluídos no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e descarregamento das mercadorias;
- 5) Manter em estoque um mínimo de bens necessários à execução do objeto do contrato;
- 6) Comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis;
- 7) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução irregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as especificações;
- 8) Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à CONTRATANTE ou terceiros;
- 9) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na licitação;
- 10) Assumir inteira responsabilidade quanto à garantia e qualidade do produto, reservando à Contratante o direito de recusar o caso não satisfazer aos padrões especificados;
- 11) Emitir fatura no valor pactuado e condições do Contrato, apresentando-a ao Contratante para ateste e pagamento;
- 12) Observar as demais obrigações e responsabilidades previstas na Lei 8.666/93 e demais legislações pertinentes.

CARLOS HENRIQUE DE
LIMA 00127734767
14-09-15 2023-05-20
0003-

Página 11 de 19

HFA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 0487/2023
Folha: _____

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESPONSABILIDADE: o Fornecedor é responsável por danos causados ao órgão contratante ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da Administração.

Parágrafo único: A CONTRATADA é responsável por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos, dissídios e convenções coletivas, previdenciários, fiscais e comerciais oriundos da execução do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos, como condição do pagamento dos créditos da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO CADASTRO DE RESERVA: fazem parte do Cadastro de Reserva os fornecedores que aceitaram reduzir, na licitação, seus preços ao valor da proposta mais bem classificada, para a formação do Cadastro de Reserva, conforme informações reunidas no Anexo ATA II – Cadastro de Reserva.

Parágrafo primeiro: Osão registrados na Ata de Registro de Preços, após o registro dos preços e quantitativos do licitante mais bem classificado, quanto a etapa definitiva, ora designado FORNECEDOR, os preços e quantitativos dos que tiverem aceitado cotar o objeto em valor igual ou inferior ao consignado FORNECEDOR DO CADASTRO DE RESERVA, segundo os critérios do Edital.

Parágrafo segundo: a ordem de classificação dos registrados na Ata deverá ser respeitada para as contratações, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR, realizar os devidos registros na Ata de Registro de Preços, para a sua atualização.

Parágrafo terceiro: o Cadastro de Reserva poderá ser empregado no caso de exclusão do FORNECEDOR na Ata de Registro de Preços, nas seguintes ocorrências:

- cancelamento do registro do FORNECEDOR, quando este descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 1º da Lei nº 10.520, de 2002;
- cancelamento do registro de preços, por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovado e justificado, causado por razão de interesse público ou a pedido do fornecedor.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR: o registro do FORNECEDOR será cancelado quando:

- forem descumpridas as condições da ata de registro de preços;
- não for retirada a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de se tornar superior àqueles praticados no mercado ou

CARLOS HENRIQUE DE
LIMA/00127734767
0003-1447-24/2023.09.20

Página 12 de 19

HFA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 0487/2023
Folha: _____

- sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 1º da Lei nº 10.520, de 2002.

Parágrafo único: o cancelamento do registro nas hipóteses previstas nas alíneas a, b e d do caput será formalizado por coaptação do ÓRGÃO GERENCIADOR, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS: o cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovado e justificado:

- por razão de interesse público; ou
- a pedido do fornecedor

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO ADERENTE: O ÓRGÃO ADERENTE poderá, mediante prévia anuência do ÓRGÃO GERENCIADOR, aderir à Ata de Registro de Preços, desde que realizado estudo que demonstre a viabilidade e a economicidade.

Parágrafo primeiro: o FORNECEDOR beneficiário não está obrigado a aceitar o fornecimento decorrente da adesão ao ÓRGÃO ADERENTE.

Parágrafo segundo: desde que o fornecimento objeto da adesão não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da Ata, assumidas com o ÓRGÃO GERENCIADOR, o fornecedor poderá contratar com o ÓRGÃO ADERENTE.

Parágrafo terceiro: após a autorização do ÓRGÃO GERENCIADOR, o ÓRGÃO ADERENTE deverá efetivar a aquisição ou contratação no prazo de até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da Ata, devendo cumprir as atribuições inerentes ao ÓRGÃO GERENCIADOR e demais orientações.

Parágrafo quarto: O ÓRGÃO ADERENTE deverá verificar a manutenção das condições de habilitação do fornecedor e proceder à consulta ao Cadastro de Fornecedores do Município, o cadastro de fornecedores do Estado do Rio de Janeiro, e ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS do Portal Transparência da Controladoria Geral da União, para constatar a inexistência de penalidade cujo efeito ainda vigore.

Parágrafo quinto: Compete ao ÓRGÃO ADERENTE:

- aceitar todas as condições fixadas na Ata de Registro de Preços;
- realizar os pagamentos relativos às suas contratações;
- os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas;
- a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, devendo registrar no Cadastro de Fornecedores do Município, cadastro de fornecedores do Estado do Rio de Janeiro e as penalidades aplicadas no Informa-HIS.

CARLOS HENRIQUE DE
LIMA/00127734767
0003-1447-12/2023.09.20

Página 13 de 19

HFA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 0487/2023
Folha: _____

ao ÓRGÃO GERENCIADOR, quando se tratar dos órgãos ou entidades que não pertençam ao Município.

Parágrafo sexto: O ÓRGÃO GERENCIADOR deverá zelar para que o quantitativo total das contratações pelos ÓRGÃOS ADERENTES observe o limite fixado na cláusula quarta.

Parágrafo sétimo: O ÓRGÃO GERENCIADOR só poderá autorizar as adesões por ÓRGÃO ADERENTE municipal, distrital, de outros estados, durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES:

A inexecução dos serviços, total ou parcial, a execução imperfeita, a mora na execução ou qualquer inatendimento ou infração contratual, sujeitará o contratado, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que couber, às seguintes penalidades, que deverão ser graduadas de acordo com a gravidade da infração:

- advertência;
- multa administrativa;
- suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública do Município de Itaguaí;
- declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.

Parágrafo primeiro: o licitante que, convocado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, não levar a Ata de Registro de Preços, de dar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública, e terá o seu registro no Cadastro de Fornecedores suspenso pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital, contrato e das demais cominações legais.

Parágrafo segundo: a sanção administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida, os danos causados à Administração Pública e as circunstâncias agravantes e atenuantes.

Parágrafo terceiro: quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida também deverão ser consideradas para a sua fixação.

Parágrafo quarto: a imposição das penalidades é de competência exclusiva do órgão contratante, podendo ser aplicadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, nesta qualidade ou pelo ÓRGÃO ADERENTE, em relação às respectivas contratações.

Parágrafo quinto: Cabe ao ÓRGÃO GERENCIADOR aplicar as penalidades decorrentes de infrações no procedimento licitatório ou do descumprimento da pactuado na Ata de Registro de Preços.

Parágrafo sexto: a advertência e a multa, previstas nas alíneas a e b, do caput, serão impostas pelo Ordenador de Despesa.

CARLOS HENRIQUE DE
LIMA/00127734767
0003-1447-12/2023.09.20

Página 14 de 19

HFA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 0487/2023
Folha: _____

Parágrafo sétimo: a suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, prevista na alínea c, do caput, será imposta pelo Ordenador de Despesa, devendo, neste caso, a decisão ser submetida à apreciação do Chefe do Poder Executivo.

Parágrafo oitavo: tratando-se de ÓRGÃO ADERENTE da Administração Indireta do Município, a suspensão temporária do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração Pública, prevista na alínea c, do caput, será imposta pelo Ordenador de Despesa, devendo ser submetida à apreciação do Secretário Municipal a que a Entidade se encontra vinculada.

Parágrafo nono: a aplicação da sanção prevista na alínea d, do caput, é de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo.

Parágrafo décimo: A multa administrativa, prevista na alínea b, do caput:

- corresponderá ao valor de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada de acordo com a gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não executadas;
- poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra;
- não tem caráter compensatório e seu pagamento não extingue a responsabilidade por perdas e danos das infrações cometidas;
- deverá ser graduada conforme a gravidade da infração;
- nas reincidências específicas, deverá corresponder ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente imposta, observando-se sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor do contrato ou do empenho.

Parágrafo décimo primeiro: A suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, prevista na alínea c, do caput:

- não poderão ser aplicados em prazo superior a 2 (dois) anos;
- sem prejuízo de outras hipóteses, deverão ser aplicados quando o adjudicatário faltoso, sancionado com multa, não realizar o depósito do respectivo valor, no prazo devido.

Parágrafo décimo segundo: A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, prevista na alínea d, do caput, perdurará pelo tempo em que os motivos determinantes da punição vigorarem ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos causados.

Parágrafo décimo terceiro: A reabilitação poderá ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação conforme parágrafo décimo segundo.

Parágrafo décimo quarto: O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará o FORNECEDOR a multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil que exceder ao prazo estipulado, a incidir sobre o valor do contrato, da nota de empenho ou do saldo não atendido, respeitado o limite do art. 412 do Código Civil, sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicação das sanções administrativas.

CARLOS HENRIQUE DE
LIMA/00127734767
14/05/23 2023.09.20
0035-

Página 15 de 19

HFA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 048/2023
Folhas: _____

Parágrafo décimo quinto: Se o valor das multas previstas na alínea b, do caput, e no parágrafo décimo quarto, aplicadas cumulativamente no de forma independente, forem superiores ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o licitante pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo Admistrador ou cobrada judicialmente.

Parágrafo décimo sexto: A anulação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato, garantido o contraditório e a ampla defesa.

Parágrafo décimo sétimo: A aplicação de qualquer sanção será antecedida do intimação do interessado que indicará a infração cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a aplicação da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso, observando-se os seguintes preceitos:

- ao interessado será garantido o contraditório e a ampla defesa;
- a intimação do interessado deverá indicar o prazo e o local para a apresentação da defesa;
- a defesa prévia do interessado será exercida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, no caso de aplicação das penalidades previstas nas alíneas a, b e c, do caput, e no prazo de 10 (dez) dias, no caso da alínea d, do mesmo dispositivo;
- será emitida decisão conclusiva sobre a aplicação ou não da sanção, pela autoridade competente, devendo ser apresentada a devida motivação, com a demonstração dos fatos e dos respectivos fundamentos jurídicos.

Parágrafo décimo oitavo: A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato dentro do prazo estipulado pelo órgão ou Entidade, sem que haja justo motivo para tal, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e determinará a aplicação de multa de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, cabendo, ainda, a aplicação das demais sanções administrativas.

Parágrafo décimo nono: As penalidades previstas na cláusula vigésima também poderão ser aplicadas aos licitantes e ao adjudicatário.

Parágrafo vigésimo: Os licitantes, adjudicatários e contratantes que forem penalizados com as sanções de suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar e a declaração de inidoneidade para licitar e contratar por qualquer Ente ou Entidade da Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal ficarão impedidos de contratar com a Administração Pública do Município de Itaguaí enquanto perdurarem os efeitos da respectiva penalidade.

Parágrafo vigésimo primeiro: Penalidades impostas aos licitantes serão registradas pelo Pregoeiro no Cadastro de Fornecedores do Município de Itaguaí.

Parágrafo vigésimo segundo: Após o registro mencionado no item acima, deverá ser remetido para a Secretaria Municipal de Governo o extrato de publicação no Jornal Oficial de Itaguaí e de aplicação das penalidades citadas nas alíneas c e d do caput, de modo a possibilitar a formalização da extensão dos seus efeitos para todos os órgãos e entidades da Administração Pública do Município de Itaguaí.

CARLOS HENRIQUE DE
LIMA:00127734767
14:45:43 2023.09.20
00'03

Página 16 de 19

HFA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 048/2023
Folhas: _____

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO: O(s) fornecedor(s) registrado(s) deverão manter durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços a compatibilidade com as obrigações assumidas, assim como todas as condições exigidas na licitação, inclusive as referentes à habilitação e as condições de participação.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO FORO DE ELEIÇÃO: fica eleito o Foro da Comarca de Itaguaí, Estado do Rio de Janeiro para dirimir quaisquer litígios decorrentes da presente Ata de Registro de Preços que não possam ser resolvidos por meio amigável, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E, por estarem assim acordados em todas as condições e cláusulas estabelecidas nesta Ata de Registro de Preços, firmam as partes o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual forma e teor, cujas cópias serão lidas e acordadas conjuntamente em presença de testemunhas abaixo firmadas.

Itaguaí, 13 de setembro de 2023.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Carlos Eduardo Carneiro Zóia
CPF nº 042.497.316-25

CARLOS HENRIQUE DE
LIMA:00127734767
00'03- 14:45:29 2023.09.20

Sua autenticidade pode ser
confirmada no endereço:
<https://verificador.mg.gov.br/verificador>

HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ nº 11.634.742/0001-95
Carlos Henrique de Lima
CPF nº 001.277.347-67

TESTEMUNHAS:

Nome: Carolina Pereira de Almeida
CPF: 044.424.110-50
Assinatura: [assinatura]

Nome: MARCILIA DE S. RIBEIRO SILVA
CPF: 013.464.231-88
Assinatura: [assinatura]

ANEXOS:

Anexo ATA I – Consolidação das Informações da Ata de Registro de Preços
Anexo ATA II – Cadastro de Reserva

Página 17 de 19

HFA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 048/2023
Folhas: _____

ANEXO ATA I

CONSOLIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 248/2023

ÓRGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE MEDICAMENTOS EXTRA GRADE

FORNECEDOR: HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/ MODELO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
26	DIMATOPIRGISTA 0,1% S/A - TANILAN-1000 - BINA-1000 - 1,0% S/A - VIA-ATO DE TINCLOL-ES-MGAL - 5 ML COLÍRIO	ABEVEIL	FRASCO	300	R\$ 255,00	R\$ 76.650,00
49	CANACITOLINA 300MG	JANSEN	COMP	16200	R\$ 7,92	R\$ 128.304,00
75	CLORIDRATO DE BINA-1000	BIDAR	COMP	93200	R\$ 1,22	R\$ 113.804,00
126	DIAPYRACATO DE SÓDIO 500MG	ABEVEIL	COMP	30200	R\$ 1,23	R\$ 37.146,00
147	DIAPYRACATO DE SÓDIO 500MG	MERCUS SHARP- MDS	COMP	12600	R\$ 8,49	R\$ 106.974,00
275	DIAPYRACATO DE SÓDIO 500MG	NOVARTIS	FRASCO	750	R\$ 162,65	R\$ 121.987,50
281	DIAPYRACATO DE SÓDIO 500MG	MEIL-XY	COMP	21600	R\$ 5,86	R\$ 126.576,00
291	DIAPYRACATO DE SÓDIO 500MG	DIAPYRACATO DE SÓDIO 500MG	FRASCO	1800	R\$ 41,349	R\$ 74.428,20
VALOR TOTAL						R\$ 808.788,61

CARLOS HENRIQUE
DE
LIMA:00127734767
2023.09.20
00'03- 14:45:11

Sua autenticidade pode ser
confirmada no endereço:
<https://verificador.mg.gov.br/verificador>

HRX
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ nº 11.634.742/0001-95
RUA JOÃO MORAES CARDOSO, 1361 - LOJA
CENTRO - NITÓPOLIS - RJ
CEP: 26540-100 / TEL: (21) 2691.1155
E-mail: hrxcommercial@hotmail.com

Página 18 de 19

HFA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 048/2023
Folhas: _____

ANEXO ATA II

CADASTRO DE RESERVA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 248/2023

ÓRGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE MEDICAMENTOS EXTRA GRADE

FORNECEDOR DO CADASTRO DE RESERVA: NÃO HÁ.

HRX
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 11.634.742/0001-95
INSC. EST: 79.113.840 INSC. MUN: 00020746
RUA JOÃO MORAES CARDOSO, 1361 - LOJA
CENTRO - NITÓPOLIS - RJ
CEP: 26540-100 / TEL: (21) 2691.1155
E-mail: hrxcommercial@hotmail.com

CARLOS HENRIQUE DE
LIMA:00127734767
00'03- 14:44:52 2023.09.20

Sua autenticidade pode ser
confirmada no endereço:
<https://verificador.mg.gov.br/verificador>

Página 19 de 19

HFA

NOTA EXPLICATIVA – Os itens registrados por meio da presente Ata de Registro de Preços, gerenciada pela Secretaria Municipal de Saúde, poderão ser solicitados e utilizados conforme a necessidade, durante o período de 12 (doze) meses, não sendo obrigatório, por parte do Município de Itaguaí, a aquisição de qualquer item registrado.
(Ref. 1ª Publicação trimestral)



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 6497/2023
Folhas: _____

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 249/2023

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE MEDICAMENTOS EXTRA GRADE, A SER GERENCIADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O FORNECEDOR ABAIXO INDICADO.

MUNICÍPIO DE ITAGUAÍ, inscrito no CNPJ sob o nº 29.139.302/0001-02, com sede na Rua General Baccattini, 636, Centro - Itaguaí - RJ pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÍ - CNPJ nº 11.855.524/0001-80 - Av. Prof. Isoldir Jackson Cruz de Brito, 18.745 - Vila Margarida, Itaguaí - RJ, CEP: 23825-840 e por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, doravante denominado ORGÃO GERENCIADOR, representada neste ato pelo Secretário Municipal de Saúde, Sr. Carlos Eduardo Carneiro Zóia, portador da cédula de identidade nº M8630415, SSP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 042.497.316-26, e a empresa NEW PHARMS LTDA, situada na Rua Tenente Luiz Melles, nº 2421, Funchos, Boni Retiro, Teresopolis/RJ, CEP: 25.954-000, e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 43.641.608/0001-08, daqui por diante denominada FORNECEDOR, representada neste ato por MARCELO ANTUNES SILVANO DE ANDRADE, inscrito no CPF sob o nº 096.720.147-08, portador da cédula de identidade nº 29834883, DETRAN/RJ, lavram a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, na forma do disposto no processo administrativo nº 6487/2023 (Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 086/2023), que se regerá pelas normas das Leis Federais nºs 8.888, de 21 de junho de 1993 e 10.520, de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária do Decreto Federal nº 10.374, de 20 de setembro de 2015, dos Decretos Municipais nº 3.198, de 23 de janeiro de 2006, e 3.969, de 12 de junho de 2015, e respectivas alterações, do instrumento convocatório, aplicando-se a este instrumento suas disposições irredutíveis e incondicionalmente. Tem como premissas as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE MEDICAMENTOS EXTRA GRADE, para atender as necessidades dos pacientes cadastrados do Programa de Demandas em Saúde, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde por um período de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e no ato convocatório.

Parágrafo único: O fornecimento do objeto será de modo parcelado e contínuo, conforme solicitações da Coordenação de Compras da Secretaria Municipal de Saúde.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: esta Ata de Registro de Preços é documento vinculativo, de caráter obrigatório, com efeito de compromisso de fornecimento, para futura contratação, nos termos indicados no Anexo I - Termo de Referência, do edital e da legislação vigente.

MARCELO ANTUNES
SILVANO DE
ANDRADE 09672014708
4708

Página 1 de 19

HEA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 6497/2023
Folhas: _____

Parágrafo primeiro: a contratação com o fornecedor registrado não é obrigatória e será realizada de acordo com as necessidades do ORGÃO GERENCIADOR e dos eventuais ORGÃOS ADERENTES de acordo com o quantitativo indicado na cláusula quarta.

Parágrafo segundo: A lavratura desta Ata de Registro de Preços não obriga a contratação dos itens registrados, facultando-se a realização de licitação específica para o objeto da contratação, sendo assegurada preferência ao FORNECEDOR registrado em igualdade de condições, assim como ao FORNECEDOR DO CADASTRO DE RESERVA, na forma da cláusula décima sétima.

Parágrafo terceiro: A Ata de Registro de Preços, com a indicação do preço registrado e dos fornecedores, será divulgada no Jornal Oficial de Itaguaí e na página eletrônica da Prefeitura Municipal de Itaguaí e ficará disponibilizada durante a sua vigência.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO ORGÃO GERENCIADOR E DOS ORGÃOS ADERENTES: o ORGÃO GERENCIADOR desta Ata de Registro de Preços é a Secretaria Municipal de Saúde.

Parágrafo primeiro: A ata de registro de preços poderá ser anexada por qualquer órgão ou entidade do Município que não tenha participado do certame licitatório, ora denominados ORGÃOS ADERENTES.

Parágrafo segundo: Podem também ser considerados ORGÃOS ADERENTES os órgãos ou entidades municipais, distritais, de outros estados, resguardadas as disposições de cada ente, desde que atendidas as condições da cláusula vigésima do Edital.

CLÁUSULA QUARTA - DO QUANTITATIVO: são as seguintes as quantidades estimadas para a contratação, conforme descrição no Termo de Referência - Anexo I do Edital e reunidas no Anexo ATA I - Consolidação das Informações desta Ata de Registro de Preços.

a) Previsão de aquisição pelo ORGÃO GERENCIADOR:

ITEM	MEDICAMENTO	UNID.	QUANT. 12 meses (TOTAL)
20	BAC OFENO 100/2	COMP.	15800
32	BROMAZEPAM 5MG	UNIDADE	27900
125	ESPIRONOLACTONA 50 MG	COMP.	18300

Segundo a Resolução da Diretoria Colegiada nº 185 de 22 de outubro de 2001, São exigidas:

a.2. Requisitos Gerais

a.2.1. As informações que constam no rótulo e nas instruções de uso devem estar escritas no idioma português

MARCELO ANTUNES
SILVANO DE
ANDRADE 09672014708
708

Página 2 de 19

HEA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 6497/2023
Folhas: _____

a.2.2. Todos os produtos médicos devem incluir em suas embalagens as instruções de uso. Excepcionalmente, estas instruções podem não estar incluídas nas embalagens dos produtos desde que a segurança de uso destes produtos possa ser garantida sem tais instruções.

a.2.3. As informações necessárias para o uso correto e seguro do produto médico devem figurar, sempre que possível e adequado, no próprio produto ou no rótulo de sua embalagem individual, ou, na inviabilidade desta, no rótulo de sua embalagem coletiva. Se não for possível embalar individualmente cada unidade, estas informações devem constar nas instruções de uso que acompanham um ou mais produtos médicos.

a.2.4. Quando apropriado, as informações podem ser apresentadas sob a forma de símbolos e/ou cores. Os símbolos e cores de identificação utilizados devem estar em conformidade com os regulamentos ou normas técnicas. Caso não existam regulamentos ou normas, os símbolos e cores devem estar descritos na documentação que acompanha o produto médico.

a.2.5. Se em um regulamento técnico específico de um produto médico houver necessidade de informações complementares devido à especificidade do produto, estas devem ser incorporadas ao rótulo ou às instruções de uso, conforme aplicável.

a.3. Rótulos

O modelo do rótulo deve conter as seguintes informações:

a.3.1. A razão social e endereço do fabricante e do importador, conforme o caso.

a.3.2. As informações estritamente necessárias para que o usuário possa identificar o produto médico e o conteúdo de sua embalagem;

a.3.3. Quando aplicável, a palavra "testêni";

a.3.4. O código do lote, precedido da palavra "Lote", ou o número de série, conforme o caso;

a.3.5. Conforme aplicável, data de fabricação e prazo de validade ou data antes da qual deverá ser utilizado o produto médico, para se ter plena segurança;

a.3.6. Quando aplicável, a indicação de que o produto médico é de uso único;

a.3.7. As condições especiais de armazenamento, conservação e/ou manipulação do produto médico;

a.3.8. As instruções para uso do produto médico;

a.3.9. Todas as advertências e/ou precauções a serem adotadas;

a.3.10. Quando aplicável, o método de esterilização;

a.3.11. Nome do responsável técnico legalmente habilitado para a função;

MARCELO ANTUNES
SILVANO DE
ANDRADE 09672014708
708

Página 3 de 19

HEA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 6497/2023
Folhas: _____

a.3.12. Número de registro do produto médico, precedido da sigla de identificação da ANVISA.

a.4. Os medicamentos deverão ter obrigatoriamente, no mínimo, 01 (um) ano de validade, a contar da data da entrega, sendo que os que apresentarem prazo de validade inferior deverão obedecer entregas programadas a critério do comprador, ou mediante acordo mútuo.

a) previsão de aquisição pelos ORGÃOS ADERENTES (Não Participantes): observará o parágrafo segundo.

Parágrafo primeiro: O quantitativo decorrente da contratação pelos ORGÃOS ADERENTES não ultrapassará, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado e não poderá exceder, por ORGÃO ADERENTE, a cem por cento do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o ORGÃO GERENCIADOR.

Parágrafo segundo: A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, salvo órgãos e entidades federais, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

Parágrafo terceiro: É vedada a realização de acréscimos nos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo do que trata o § 1º do art. 65, da Lei nº 8.686/1993.

Parágrafo quarto: Os órgãos e entidades que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecendo a ordem de classificação.

Parágrafo quinto: Caberá ao Fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

Parágrafo sexto: Cabe ao licitante consultar com antecedência os seus fornecedores quanto ao quantitativo e ao prazo de entrega do objeto da aquisição, visando a adequada execução da Ata de Registro de Preços.

Parágrafo sétimo: As quantidades dos itens indicadas na alínea "a", do Caput desta cláusula, são meramente estimativas e não implicam em obrigatoriedade de contratação pelo ORGÃO GERENCIADOR e pelos eventuais ORGÃOS ADERENTES durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUINTA - DOS LOCAIS, CONDIÇÕES E PRAZOS DE ENTREGA: as condições, as condições e os prazos de entrega dos bens objeto do registro de preços estão especificados no Termo de Referência e Anexo I do Edital.

MARCELO ANTUNES
SILVANO DE
ANDRADE 09672014708
708

Página 4 de 19

HEA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Nº 006/2023
Folha: 01

CLÁUSULA SEXTA: DO PREÇO, DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO.

O MENOR PREÇO POR ITEM registrado é o constante da proposta vencedora da licitação, cujos valores estão reunidos no Anexo ATA I – Consolidação das Informações desta Ata de Registro de Preços.

Parágrafo primeiro: O preço unitário de cada item engloba todas as despesas relativas ao objeto do contrato, bem como os respectivos custos diretos e indiretos, tributos, remunerações, despesas fiscais, financeiras, frete, transporte e quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto desta licitação, salvo expressa previsão legal. Nenhuma reivindicação adicional de pagamento ou reajustamento de preços será considerada.

Parágrafo segundo: O objeto da aquisição deverá estar coberto por garantia total sobre quaisquer defeitos de fabricação.

Parágrafo terceiro: Os preços registrados poderão ser revisados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas no Decreto Municipal nº 3086, de 23 de janeiro de 2006.

Parágrafo quarto: Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o **ÓRGÃO GERENCIADOR** convocará os fornecedores para negociar uma redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

Parágrafo quinto: A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

Parágrafo sexto: Quando o preço do mercado tornar-se superior aos preços registrados e o FORNECEDOR, mediante requerimento devidamente fundamentado, não puder cumprir o compromisso, o **ÓRGÃO GERENCIADOR** poderá:

- liberar o FORNECEDOR do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;
- convocar os FORNECEDORES DO CADASTRO DE RESERVA, mencionados na cláusula décima sexta, para assegurar igual oportunidade de negociação.

Parágrafo sétimo: Não havendo êxito nas negociações, o **ÓRGÃO GERENCIADOR** deverá proceder à revogação, parcial ou integral, da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

Parágrafo oitavo: Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, como forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas.

MARCELO ANTUNES
SILVANO DE
ANDRADE/09672014
06

Página 5 de 19

HFA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 0497/2023
Folha: 01

Parágrafo nono: A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em majoração ou minoração de seus encargos.

- Em caso de revisão, a alteração do preço listado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada matematicamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada;
- Dentre os fatos ensejados da revisão, não se incluem aqueles decorrentes de previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que, insidiosos, estes últimos, na hipótese de reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supera o prazo de um ano.

Parágrafo décimo: Não será concedida a revisão quando:

- Ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada;
- O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva ou após a finalização da vigência da Ata;
- Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte interessada;
- A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse âmbito a previsibilidade da ocorrência do evento.

Parágrafo décimo primeiro: Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, procedida de análise da Assessoria Jurídica, e não poderá excluir o preço praticado no mercado.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DE VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

O prazo de validade da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, sem prejuízo de sua publicação no Jornal Oficial de Itaguaí, sendo vedada a sua prorrogação.

CLÁUSULA OITAVA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: os recursos necessários para as contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços correrão por conta da Natureza da Despesa e do Programa de Trabalho próprios do **ÓRGÃO GERENCIADOR** e dos **ÓRGÃOS ADERENTES**.

CLÁUSULA NONA – DA CONTRATAÇÃO PELO ÓRGÃO GERENCIADOR:

Compete ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** promover as ações necessárias para as suas próprias contratações, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

Parágrafo primeiro: a contratação realizada pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR** será formalizada por intermédio de instrumento contratual (Anexo XII – Minuta do Contrato), emissão da Nota de Empenho de Despesa, autorização de compra ou outro instrumento similar, conforme disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666, de 1993.

MARCELO ANTUNES
SILVANO DE
ANDRADE/09672014
06

Página 6 de 19

HFA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 0497/2023
Folha: 02

Parágrafo segundo: o **ÓRGÃO GERENCIADOR** deverá verificar a manutenção das condições de habilitação do fornecedor e proceder à consulta ao Cadastro de Fornecedores do Município e ao cadastro de fornecedores do Estado do Rio de Janeiro, e ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, do Portal Transparência da Controladoria Geral da União, para constatar a inexistência de penalidade cujo efeito ainda vigore.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA EXECUÇÃO, DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: executado o contrato, o seu objeto será recebido na forma prevista no art. 73 da Lei nº 8.666/93.

Parágrafo primeiro: As condições de fornecimento deverão ser executadas fielmente, de acordo com os termos do instrumento convocatório, do Termo de Referência – Anexo I do Edital e da legislação vigente, respondendo o inadimplente pelas consequências da inexecução total ou parcial do objeto contratual.

Parágrafo segundo: A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por representante(s) do **CONTRATANTE** especificamente designado(s) por Portaria pela Secretaria Responsável nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, que determinará o que for necessário para o cumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas pela **CONTRATADA**, bem como a regularização das faltas.

Parágrafo terceiro: Os custos referentes à execução do contrato deverão ser realizados pelo fiscal do contrato a que se refere o item anterior e por outro servidor da mesma pasta, também designado por Portaria do respectivo titular.

Parágrafo quarto: O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

Parágrafo quinto: A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da **CONTRATADA**, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

Parágrafo sexto: Ficam reservadas à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omissos ou duvidosos não previstos no presente processo administrativo e tudo o mais que se relacione com o objeto licitado, desde que não acarrete ônus para o MUNICÍPIO ou modificação da contratação.

Parágrafo sétimo: As decisões que ultrapassem a competência do fiscal deverão ser solicitadas formalmente pela **CONTRATADA** à autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, através dele, em tempo hábil, para a adoção de medidas convenientes.

Parágrafo oitavo: O objeto do contrato será recebido em consonância com o art. 73 da Lei nº 8.666/93, na seguinte forma:

- Provisoriamente,** no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da efetiva entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material

MARCELO ANTUNES
SILVANO DE
ANDRADE/09672014
06

Página 7 de 19

HFA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 0497/2023
Folha: 03

com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, constando das seguintes fases:

- Abertura das embalagens;
- Comprovação de que o material atende às especificações mínimas exigidas ou a que as superiores oferecidas.
- Definitivamente,** no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade dos materiais, e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.
- Na hipótese de a verificação a que se refere a alínea "b" não ser procedida dentro do prazo fixado, reputa-se como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

Parágrafo nono: Os bens poderão ser recusados pelo responsável pela execução e fiscalização do contrato, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência, na proposta ou diferir do modelo aprovado, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação da **CONTRATADA**, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

Parágrafo décimo: O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da **CONTRATADA** pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

Parágrafo décimo primeiro: A **CONTRATADA** é responsável por danos causados ao **CONTRATANTE** ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da Administração.

Parágrafo décimo segundo: A aceitação provisória é condição essencial para o RECEBIMENTO DEFINITIVO do material, que será atestado pelo Fiscal.

Parágrafo décimo terceiro: O recebimento provisório do material não constitui aceitação do mesmo, salvo a hipótese prevista na alínea b.1 do parágrafo oitavo.

Parágrafo décimo quarto: Em caso de irregularidade verificada, todo o material será devolvido, ficando o custo do transporte por conta da empresa fornecedora, sem prejuízo de aplicação das penalidades cabíveis.

Parágrafo décimo quinto: O recebimento da mercadoria não desobriga a **CONTRATADA** de substituí-las, caso constatado, posteriormente, má qualidade, vício ou defeito, ficando sujeita às penalidades previstas na legislação aplicável.

Parágrafo décimo sexto: A **CONTRATADA** declara, antecipadamente, aceitar todas as condições, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que esta necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades.

MARCELO ANTUNES
SILVANO DE
ANDRADE/09672014
08

Página 8 de 19

HFA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 0407/2023
Folha:

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão realizados pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR** e **ÓRGÃOS ADERENTES**, de acordo com as contratações realizadas por cada um deles, que considere a quantidade e valor dos bens adquiridos.

Parágrafo primeiro: O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias corridos após a entrega.

Parágrafo segundo: Os pagamentos serão efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente, cujo número e agência deverão ser informados pelo adjudicatário até a assinatura do contrato.

Parágrafo terceiro: O pagamento será realizado mediante apresentação da Nota Fiscal no Setor de Protocolo da Prefeitura de Itaguaí, situado na Rua General Bocaiuva, 636, Centro, Itaguaí acompanhada das certidões de regularidade fiscal e trabalhista da contratada e demais documentos que vierem a ser exigidos pelo órgão de Controle Municipal, devidamente atestada pelos servidores designados para recebimento dos materiais.

Parágrafo quarto: A nota fiscal/fatura deverá ser emitida em nome do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÍ – CNPJ nº. 11.855.524/0001-80 – Av. Prof. Isoldackson Cruz de Brito, 18.745 – Vila Margarida, Itaguaí – RJ, CEP: 23825-840.**

Parágrafo quinto: A Contratante reserva-se o direito de reter o pagamento de valores para satisfação de penalidades pecuniárias aplicadas ao fornecedor e para ressarcir danos a terceiros.

Parágrafo sexto: Para receber seus créditos a contratada deverá comprovar as regularidades fiscal e trabalhista que lhe foram exigidas quando da habilitação.

Parágrafo sétimo: O prazo de pagamento da Nota Fiscal será de até 30 (trinta) dias a partir da data final do período de cumprimento e mediante sua apresentação juntamente com os demais documentos mencionados no Subitem 11.3. do termo de referência, ao Protocolo Geral Municipal.

Parágrafo oitavo: Em caso de devolução da Nota Fiscal/Fatura para correção, o prazo de pagamento passará a fluir após a sua reapresentação. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida pela própria contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como, da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ.

Parágrafo nono: No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade que não possua agência da instituição financeira contratada pelo Município ou caso verificada pelo CONTRATANTE a impossibilidade de a CONTRATADA, em razão de negativa expressa da instituição financeira contratada pelo Município, abrir ou manter conta corrente naquela instituição financeira, o pagamento poderá ser feito mediante crédito em conta corrente de outra instituição financeira. Nesse caso, eventuais ônus financeiros e/ou contratuais adicionais serão suportados exclusivamente pela CONTRATADA.

MARCELO ANTUNES
SILVANO DE
ANDRADE/09672014728
Assessor Técnico Especial
MKT/07-0001-0001-0001
Assessor Técnico Especial
MKT/07-0001-0001-0001

Página 9 de 19

HFA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 0407/2023
Folha:

Parágrafo décimo: A nota fiscal, isenta de erros, deverá ser previamente atestada pelo Fiscal do Contrato o servidor designado pelo ordenador de despesas.

Parágrafo décimo primeiro: Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer fatura por culpa do contratado, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentação.

Parágrafo décimo segundo: Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de ato ou fato atribuído à CONTRATADA, sofrerão a incidência de atualização financeira pelo IPCA e juros moratórios de 0,5% ao mês, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital serão feitos mediante desconto de 0,5% ao mês pro rata die.

Parágrafo décimo terceiro: Considera-se adimplimento o cumprimento da prestação com a entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS ADERENTES NA QUALIDADE DE CONTRATANTES

Constituem obrigações dos **ÓRGÃOS ADERENTES**, na qualidade de **CONTRATANTES**:

- 1) Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas no item "Das condições de Pagamento" do Termo de Referência;
- 2) Fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir e pertinentes à execução do objeto;
- 3) Exercer a fiscalização do contrato, bem como atestar na Nota Fiscal a efetiva execução do objeto;
- 4) Receber provisória e definitivamente o objeto do contrato, nas formas delimitadas no edital e no contrato;
- 5) Votar o emprego de qualquer produto e/ou serviços que considerar incompatível com as especificações apresentadas na proposta da CONTRATADA que possa ser inadequado, nocivo ou prejudicial à saúde dos servidores;
- 6) Designar servidor ou Comissão para proceder aos recebimentos provisórios e definitivos do objeto contratado, ou rejeitá-lo;
- 7) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;
- 8) Aplicar à Contratada as sanções administrativas regulamentares contratuais cabíveis;
- 9) Soluçar a troca dos produtos que não atenderem às especificações do objeto contratado;
- 10) Notificar a Contratada, por escrito, a ocorrência de eventuais falhas ou imperfeições no fornecimento, fixando prazo para sua correção;
- 11) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO ÓRGÃO GERENCIADOR: Constituem obrigações do **ÓRGÃO GERENCIADOR**:

- 1) Gerenciar a Ata de Registro de Preços.

MARCELO ANTUNES
SILVANO DE
ANDRADE/09672014728
Assessor Técnico Especial
MKT/07-0001-0001-0001
Assessor Técnico Especial
MKT/07-0001-0001-0001

Página 10 de 19

HFA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 0407/2023
Folha:

- 2) Realizar ampla pesquisa de preços semestralmente para aferir a compatibilidade de preços registrados com os efetivamente praticados;
- 3) Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados;
- 4) Publicar trimestralmente, no Jornal Oficial de Itaguaí, os preços registrados e suas atualizações, para fins de orientação dos **ÓRGÃOS ADERENTES**;
- 5) Gerir os pedidos de adesão dos órgãos e entidades não participantes na Ata de Registro de Preços e orientar os procedimentos dos **ÓRGÃOS ADERENTES**.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: constituir obrigações da **CONTRATADA**:

- 1) Entregar os bens, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados no Termo de Referência;
- 2) Entregar o material dentro das especificações estabelecidas, em embalagem original e invioláveis, responsabilizando-se pela troca, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, dos bens que, porventura, estejam fora das especificações e/ou do prazo de validade, ou com embalagem danificada, independentemente do motivo alegado, e as suas despesas;
- 3) A inobservância ou descumprimento da alínea b implicará o não pagamento do valor devido à Contratada, até que haja a necessária regularização;
- 4) Entregar o objeto do contrato sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE, estando incluídos no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e descarregamento das mercadorias;
- 5) Manter em estoque um mínimo de bens necessários à execução do objeto do contrato;
- 6) Comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis;
- 7) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução irregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as especificações;
- 8) Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à CONTRATANTE ou terceiros;
- 9) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na licitação;
- 10) Assumir inteira responsabilidade quanto à garantia e qualidade do produto, reservando à Contratante o direito de recusá-lo caso não satisfaça aos padrões especificados;
- 11) Emitir fatura no valor pactuado e condições do Contrato, apresentando-a ao Contratante para ateste e pagamento;
- 12) Observar as demais obrigações e responsabilidades previstas na Lei 8.666/93 e demais legislações pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESPONSABILIDADE: o Fornecedor é responsável por danos causados ao órgão contratante/terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão de Administração.

MARCELO ANTUNES
SILVANO DE
ANDRADE/09672014728
Assessor Técnico Especial
MKT/07-0001-0001-0001
Assessor Técnico Especial
MKT/07-0001-0001-0001

Página 11 de 19

HFA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 0407/2023
Folha:

Parágrafo único: A CONTRATADA é responsável por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos, dissídios e converções coletivas, previdenciários, fiscais e comerciais oriundos da execução do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos, como condição do pagamento dos créditos da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO CADASTRO DE RESERVA: fazem parte do Cadastro de Reserva os fornecedores que aceitaram reduzir, na licitação, seus preços a valor da proposta mais bem classificada, para a formação do Cadastro de Reserva, conforme informações reunidas no Anexo ATA II – Cadastro de Reserva.

Parágrafo primeiro: estão registrados na Ata de Registro de Preços, após o registro dos preços e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a etapa competitiva, ora designado **FORNECEDOR**, os preços e quantitativos dos que tiverem aceitado cotar o objeto em valor igual àquele, ora designado **FORNECEDOR DO CADASTRO DE RESERVA**, segundo os critérios do Edital.

Parágrafo segundo: a ordem de classificação dos registrados na Ata deverá ser respeitada para as contratações, cabendo ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** realizar os devidos registros na Ata de Registro de Preços, para a sua atualização.

Parágrafo terceiro: o Cadastro de Reserva poderá ser empregado no caso de exclusão do **FORNECEDOR** na Ata de Registro de Preços, nas seguintes ocorrências:

- 1) cancelamento do registro do **FORNECEDOR**, quando este descumprir as condições da Ata de Registro de Preços, não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 8º da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002;
- 2) cancelamento do registro de preços, por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, evidentemente comprovado e justificado, causado por razão de interesse público ou a pedido do fornecedor;

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR: o registro do **FORNECEDOR** será cancelado quando:

- 1) forem descumpridas as condições da ata de registro de preços;
- 2) não for retirada a nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- 3) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
- 4) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 8º da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

Parágrafo único: o cancelamento do registro nas hipóteses previstas nas alíneas a, b e c do caput será formalizado por despacho do **ÓRGÃO GERENCIADOR**, assegurado o contraditório e a ampla e prévia defesa.

MARCELO ANTUNES
SILVANO DE
ANDRADE/09672014728
Assessor Técnico Especial
MKT/07-0001-0001-0001
Assessor Técnico Especial
MKT/07-0001-0001-0001

Página 12 de 19

HFA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 6487/2023
Ata nº _____
Data: _____

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS: O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata devidamente comprovado e justificado:

- a) por razão de interesse público; ou
- b) a pedido do fornecedor.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA ADESSÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO ADERENTE: O ÓRGÃO ADERENTE poderá, mediante prévia anuência do ÓRGÃO GERENCIADOR, aderir à Ata de Registro de Preços, desde que realizado estudo que remaneje a viabilidade e a economia cidade.

Parágrafo primeiro: O FORNECEDOR beneficiário não está obrigado a aceitar o fornecimento decorrente da adesão pelo ÓRGÃO ADERENTE.

Parágrafo segundo: desde que o fornecimento objeto da adesão não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da Ata, assumidas com o ÓRGÃO GERENCIADOR, o fornecedor poderá contratar com o ÓRGÃO ADERENTE.

Parágrafo terceiro: após a autorização do ÓRGÃO GERENCIADOR, o ÓRGÃO ADERENTE deverá elevar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observando o prazo de vigência da Ata, devendo cumprir as atribuições inerentes ao ÓRGÃO GERENCIADOR e demais orientações.

Parágrafo quarto: O ÓRGÃO ADERENTE deverá verificar a manutenção das condições de habilitação do fornecedor e proceder à consulta ao Cadastro de Fornecedores do Município, ao cadastro de fornecedores do Estado do Rio de Janeiro, e ao Cadastro Nacional de Empresas Indóneas e Suspensas - CEIS, do Portal Transparência da Controladoria Geral da União, para constatar a inexistência de penalidade cujo efeito ainda vigore.

Parágrafo quinto: Compete ao ÓRGÃO ADERENTE:

- a) aceitar todas as condições fixadas na Ata de Registro de Preços;
- b) realizar os pagamentos relativos às suas contratações;
- c) os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor nas obrigações contratuais frente assumidos;
- d) a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, devendo registrar no Cadastro de Fornecedores do Município, cadastro de fornecedores do Estado do Rio de Janeiro e as penalidades aplicadas ou informadas ao ÓRGÃO GERENCIADOR, quando se tratar dos órgãos ou entidades que não pertençam ao Município.

Parágrafo sexto: O ÓRGÃO GERENCIADOR deverá zelar para que o quantitativo total das contratações pelos ÓRGÃOS ADERENTES observe o limite fixado na cláusula quarta.

MARCELO ANTUNES
SILVANO DE
ANDRÉ 09672014
704

Página 13 de 19

HFA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 6487/2023
Ata nº _____
Data: _____

Parágrafo sétimo: O ÓRGÃO GERENCIADOR não poderá autorizar as adesões por ÓRGÃO ADERENTE municipal, distrital de outros estados, durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES:

A inexecução dos serviços, total ou parcial, a execução imperfeita, a mora na execução ou qualquer incumprimento ou infração contratual, sujeitará o contratado, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que couber, às seguintes penalidades, que deverão ser graduadas de acordo com a gravidade da infração:

- a) advertência;
- b) multa administrativa;
- c) suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública do Município de Itaguaí;
- d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.

Parágrafo primeiro: o licitante que, convocado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, não lavrar a Ata de Registro de Preços, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública, e terá o seu registro no Cadastro de Fornecedores suspenso pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital, contrato e das demais cominações legais.

Parágrafo segundo: a sanção administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida, os danos causados à Administração Pública e as circunstâncias agravantes e atenuantes.

Parágrafo terceiro: quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida também deverão ser consideradas para a sua fixação.

Parágrafo quarto: a imposição das penalidades é de competência exclusiva do órgão contratante, podendo ser aplicadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, nesta qualidade ou pelo ÓRGÃO ADERENTE, em relação às respectivas contratações.

Parágrafo quinto: Cabe ao ÓRGÃO GERENCIADOR aplicar as penalidades decorrentes de infrações no procedimento licitatório ou do descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços.

Parágrafo sexto: a advertência e a multa, previstas nas alíneas a e b, do caput, serão impostas pelo Ordenador do Despesa.

Parágrafo sétimo: a suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, prevista na alínea c, do caput, será imposta pelo Ordenador do Despesa, devendo, neste caso, a decisão ser submetida à apreciação do Chefe do Poder Executivo.

MARCELO ANTUNES
SILVANO DE
ANDRÉ 09672014
704

Página 14 de 19

HFA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 6487/2023
Ata nº _____
Data: _____

Parágrafo oitavo: tratando-se de ÓRGÃO ADERENTE da Administração Indireta do Município, a suspensão temporária do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração Pública, prevista na alínea c, do caput, será imposta pelo Ordenador do Despesa, devendo ser submetida à apreciação do Secretário Municipal a quem a Entidade se encontra vinculada.

Parágrafo nono: a aplicação da sanção prevista na alínea d, do caput, é de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo.

Parágrafo décimo: A multa administrativa, prevista na alínea b, do caput, corresponderá ao valor de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada de acordo com a gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não executadas;

- a) não tem caráter compensatório e seu pagamento não exime a responsabilidade por perdas e danos das infrações cometidas;
- b) deverá ser graduada conforme a gravidade da infração;
- c) nas reincidências específicas, deverá corresponder ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente imposta, observando-se sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor do contrato ou do empenho.

Parágrafo décimo primeiro: A suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, prevista na alínea c, do caput, não poderão ser aplicadas em prazo superior a 2 (dois) anos;

- a) sem prejuízo de outras hipóteses, deverão ser aplicadas quando o adjudicatário faltoso, sancionado com multa, não realizar o depósito do respectivo valor, no prazo devido;

Parágrafo décimo segundo: A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, prevista na alínea d, do caput, perdurará pelo tempo em que os motivos determinantes da punição vigorarem ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos causados.

Parágrafo décimo terceiro: A reabilitação poderá ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação conforme parágrafo décimo segundo.

Parágrafo décimo quarto: O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará o FORNECEDOR à multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil que exceder ao prazo estipulado, a incidir sobre o valor do contrato, da nota de empenho ou do saldo não atendido, respeitado o limite do art. 412 do Código Civil, sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicação das sanções administrativas.

Parágrafo décimo quinto: Se o valor das multas previstas na alínea b, do caput, e no parágrafo décimo quarto, aplicadas cumulativamente ou de forma independente, forem superiores ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o infrator pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.

MARCELO ANTUNES
SILVANO DE
ANDRÉ 09672014
704

Página 15 de 19

HFA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 6487/2023
Ata nº _____
Data: _____

Parágrafo décimo sexto: A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato, garantido o contraditório e a ampla defesa.

Parágrafo décimo sétimo: A aplicação de qualquer sanção será antecedida de intimação do interessado que indicará a infração cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a aplicação da penalidade, assim como a penalidade que se pretende aplicar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso, observando-se os seguintes princípios:

- a) ao interessado será garantido o contraditório e a ampla defesa;
- b) a intimação do interessado deverá indicar o prazo e o local para a apresentação da defesa;
- c) a defesa prévia do interessado será exercida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, no caso de aplicação das penalidades previstas nas alíneas a, b e c, do caput, e no prazo de 10 (dez) dias, no caso da alínea d, do mesmo dispositivo;
- d) será emitida decisão conclusiva sobre a aplicação ou não da sanção, pela autoridade competente, devendo ser apresentada a devida motivação, com a demonstração dos fatos e dos respectivos fundamentos jurídicos.

Parágrafo décimo oitavo: A rescisão injustificada do adjudicatário em assinar o contrato dentro do prazo estipulado pelo órgão ou Entidade, sem que haja justo motivo para tal, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e determinará a aplicação de multa de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, cabendo, ainda, a aplicação das demais sanções administrativas.

Parágrafo décimo nono: As penalidades previstas na cláusula vigésima também poderão ser aplicadas aos licitantes e ao adjudicatário.

Parágrafo vigésimo: Os licitantes, adjudicatários e contratantes que forem penalizados com as sanções de suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar e a declaração de inidoneidade para licitar e contratar por qualquer Ente ou Entidade da Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal farão impedidos de contratar com a Administração Pública do Município de Itaguaí enquanto perdurarem os efeitos da respectiva penalidade.

Parágrafo vigésimo primeiro: Penalidades impostas aos licitantes serão registradas pelo Pregoeiro no Cadastro de Fornecedores do Município de Itaguaí.

Parágrafo vigésimo segundo: Após o registro mencionado no item acima, deverá ser remetido para a Secretaria Municipal de Governo o extrato da publicação no Jornal Oficial de Itaguaí ato de aplicação das penalidades citadas nas alíneas a e d, do caput, de modo a possibilitar a formalização de extensão dos seus efeitos para todos os órgãos e entidades da Administração Pública do Município de Itaguaí.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO: Os fornecedores registrados deverão manter durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços a compatibilidade com as obrigações assumidas, assim como todas as condições exigidas na licitação, inclusive as referentes à habilitação e às condições de participação.

MARCELO ANTUNES
SILVANO DE
ANDRÉ 09672014
704

Página 16 de 19

HFA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 6487/2023
Folha: 1

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DO FORO DE ELEIÇÃO: fica eleito o Foro da Comarca de Itaguaí, Estado do Rio de Janeiro para dirimir quaisquer litígios decorrentes da presente Ata de Registro de Preços que não possam ser resolvidos por meio amigável, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja e, por estarem assim acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas nesta Ata de Registro de Preços, firmam as partes o presente Instrumento em 04 (quatro) vias de igual forma e teor, depois de lido e achado conforme, em presença de testemunhas abaixo firmadas.

Itaguaí, 13 de setembro de 2023.

Carlos Eduardo Carneiro Zóia
Secretaria Municipal de Saúde
Assinado de forma digital por
MARCELO ANTUNES
SILVANO DE
ANDRADE/09672014708
Data: 2023.09.14 15:54:03:00
CNPJ/MF sob o nº 43.641.608/0001-08
MARCELO ANTUNES SILVANO DE ANDRADE
CPF: sob o nº 086.720.147-08

TESTEMUNHAS:

Nome: *Edson Rodrigues de Almeida* Nome: *Marcelo Antunes Silva de Andrade*
CPF: *042.967.316-26* CPF: *414.946.221-23*
Assinatura: *[assinatura]* Assinatura: *[assinatura]*

ANEXOS:

Anexo ATA I - Consolidação das Informações da Ata de Registro de Preços
Anexo ATA II - Cadastro do Reserva

Página 17 de 19

HFA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 6487/2023
Folha: 1

ANEXO ATA I

CONSOLIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 249/2023
ÓRGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE MEDICAMENTOS EXTRA GRADE

FORNECEDOR: NEW PHARMS LTDA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/MODELO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
20	BACLOFENO 10MG	TEUTO	COMP	18630	R\$ 0,24	R\$ 4.525,20
32	DROMAZEPAM 6MG	TEUTO	UNIDADE	27930	R\$ 2,21	R\$ 6.162,51
133	ESPIRONOLAC 10MG	F.M.S	COMP	1802	R\$ 0,59	R\$ 1.062,20
VALOR TOTAL						R\$ 11.924,30

Assinado de forma digital por
MARCELO ANTUNES
SILVANO DE
ANDRADE/09672014708
Data: 2023.09.14
15:54:03:00

Página 18 de 19

HFA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 6487/2023
Folha: 1

ANEXO ATA II

CADASTRO DE RESERVA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 249/2023
ÓRGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE MEDICAMENTOS EXTRA GRADE

FORNECEDOR DO CADASTRO DE RESERVA: NÃO HÁ.

MARCELO ANTUNES
SILVANO DE
ANDRADE/09672014708
Data: 2023.09.14 15:54:03:00

Página 19 de 19

HFA

NOTA EXPLICATIVA – Os itens registrados por meio da presente Ata de Registro de Preços, gerenciada pela Secretaria Municipal de Saúde, poderão ser solicitados e utilizados conforme a necessidade, durante o período de 12 (doze) meses, não sendo obrigatório, por parte do Município de Itaguaí, a aquisição de qualquer item registrado.
(Ref. 1ª Publicação trimestral)



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 1248/2023
Folha: 1

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 255/2023

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO FRANCISCO XAVIER - HMSFX, DO MATERNO INFANTIL, DA DEMANDAS EM SAÚDE, DO IST/AIDS, CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - CEMES, FARMÁCIA CENTRAL, CAPS E UBS'S/ESF'S, A SER GERENCIADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O FORNECEDOR ABAIXO INDICADO.

O MUNICÍPIO DE ITAGUAÍ, inscrito no CNPJ sob o nº 29.136.302/0001-02, com sede na Rua General Bocaiuva, 636, Centro, Itaguaí - RJ, pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÍ - CNPJ nº. 11.855.524/0001-80 - Av. Prof. Isoldackson Cruz de Brito, 18.745 - Vila Margarida, Itaguaí - RJ, CEP: 23825-840 e por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, doravante denominada ÓRGÃO GERENCIADOR, representada neste ato pelo Secretário Municipal de Saúde, Sr. Carlos Eduardo Carneiro Zóia, portador da cédula de identidade nº M6630415, SSP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 042.497.316-26, e a empresa EXEMPLARME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, situada na Rua Sargento, 955, Bola Vista, Erechim/RS, CEP: 98.704-978 e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 23.312.871/0001-48, daqui por diante denominada FORNECEDOR, representada neste ato por Cassiano Rodrigo Chmiel, inscrito no CPF sob o nº 548.635.630-00, portador da cédula de identidade nº 6068402832 SSP/RS, lavram a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, na forma do disposto no processo administrativo nº 3748/2023 (Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 084/2023), que se regerá pelas normas das Leis Federais nºs 8.666, de 21 de junho de 1993 e 10.520, de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária do Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, dos Decretos Municipais nºs 3.086, de 23 de janeiro de 2006, e 3.989, de 12 de junho de 2015, e respectivas alterações, do instrumento convocatório, aplicando-se a este Instrumento suas disposições ínsitas e incondicionais, bem como das cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS para atender as demandas do Hospital Municipal São Francisco Xavier - HMSFX, do Materno Infantil, das Demandas em Saúde, do IST/AIDS, Centro Municipal de Especialidades Médicas - CEMES, Farmácia Central, CAPS e UBS's/ESF's, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, por um período de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e no ato convocatório.

Página 1 de 19

HFA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 3746/2023
Folha: 1

Parágrafo primeiro: o fornecimento do objeto será parcelado e contínuo, conforme solicitações da Coordenação de Compras da Secretaria Municipal de Saúde;

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: esta Ata de Registro de Preços é documento vinculativo, de caráter obrigacional, com efeito de compromisso de fornecimento, para futura contratação, nos termos definidos no Anexo I – Termo de Referência, do edital e da legislação vigente;

Parágrafo primeiro: a contratação com o fornecedor registrado não é obrigatória e será realizada de acordo com as necessidades do ÓRGÃO GERENCIADOR e dos eventuais ÓRGÃOS ADERENTES de acordo com o quantitativo indicado na cláusula quarta.

Parágrafo segundo: A lavratura desta Ata de Registro de Preços não obriga a contratação dos itens registrados, facultando-se a realização de licitação específica para o objeto da contratação, sendo assegurada preferência ao FORNECEDOR registrado em igualdade de condições, assim como ao FORNECEDOR DO CADASTRO DE RESERVA, na forma da cláusula décima sétima.

Parágrafo terceiro: A Ata de Registro de Preços, com a indicação do preço registrado e dos fornecedores, será divulgada no Jornal Oficial de Itaguaí e na página eletrônica da Prefeitura Municipal de Itaguaí e ficará disponibilizada durante a sua vigência.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO ÓRGÃO GERENCIADOR E DOS ÓRGÃOS ADERENTES: o ÓRGÃO GERENCIADOR desta Ata de Registro de Preços é a Secretaria Municipal de Saúde.

Parágrafo primeiro: A ata de registro de preços poderá ser aderida por qualquer órgão ou entidade do Município que não tenha participado do certame licitatório ora denominado ÓRGÃOS ADERENTES.

Parágrafo segundo: Podem também ser considerados ÓRGÃOS ADERENTES os órgãos ou entidades municipais, distritais, de outros estados, resguardadas as disposições de cada ente, desde que atendidas as condições da cláusula vigésima do edital.

CLÁUSULA QUARTA – DO QUANTITATIVO: são as seguintes as quantidades estimadas para a contratação, conforme descrição no Termo de Referência – Anexo I do Edital e reunidas no Anexo ATA I – Consolidação das Informações desta Ata de Registro de Preços.

a) Previsão da aquisição pelo ÓRGÃO GERENCIADOR:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.
2	ALPRAZOLAM 0,5MG	0,000	CP
6	CARBAMAZEPINA 200MG/ML SUSP. ORAL. FRASCO 100 ML	1,550	FR
7	CARBONATO DE LÍTIU 300MG	30,000	CP
8	CLONAZEPAM 0,5MG	100,000	CP
12	CLONIDINA 0,2MG/ML (FRASCO 100 ML)	100,000	CP
20	FENTONIA SÓDICA 100 MG	20,000	CP
22	FENTONIA SÓDICA 0,5MG/ML SOL. INJ. 5 ML	9,000	AMP

Página 2 de 19

SCCFF



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 3746/2023
Folha: 1

29	FLUMAZENIL 0,1MG/ML SOL. INJ. 5 ML	800	AMP
31	ITALOPERIDOL 1 MG	144	CP
39	LIDOCAÍNA PROMETAZOLINA CLORIDRATO 0,25MG/ML SOLUÇÃO ORAL 200 ML	144	AMP
49	VALPROATO DE SÓDIO 0,4MG/ML SOL. INJ. 1 ML	543	AMP
52	RISPERIDONA 1 MG	18,000	CP
53	RISPERIDONA 2 MG	18,000	CP
58	TRAMADOL 0,050MG/ML DE 50 MG CAPSULA	6,000	CAP
60	VALPROATO DE SÓDIO 0,25 MG/ML EQUIVALENTE A 50 MG DE ÁCIDO VALPROICOVALPROATO 100ML	3,000	FR

Segundo a Resolução da Diretoria Colegiada nº 185 de 22 de outubro de 2001 são exigidos:

a.1. Requisitos Gerais

a.1.1. As informações que constam no rótulo e nas instruções de uso devem estar escritas no idioma português.

a.1.2. Todos os produtos médicos devem incluir em suas embalagens as instruções de uso. Exceto excepcionalmente estas instruções podem não estar incluídas nas embalagens dos produtos desde que a segurança de uso destes produtos possa ser garantida sem as instruções.

a.1.3. As informações necessárias para o uso correto e seguro do produto médico devem figurar, sempre que possível e adequado, no próprio produto ou no rótulo de sua embalagem individual, ou, na inviabilidade disto, no rótulo de sua embalagem comercial. Se não for possível embaixar individualmente cada unidade, estas informações devem constar nas instruções de uso que acompanham um ou mais produtos médicos.

a.1.4. Quando apropriado, as informações podem ser apresentadas sob a forma de símbolos e/ou cores. Os símbolos e cores de identificação utilizada devem estar em conformidade com os regulamentos ou normas técnicas. Caso não existam regulamentos ou normas, os símbolos e cores devem estar descritos na documentação que acompanha o produto médico.

a.1.5. Se em um regulamento técnico específico de um produto médico houver necessidade de informações complementares devido à especificidade do produto, estas devem ser incorporadas ao rótulo ou às instruções de uso, conforme aplicável.

a.2. Rótulos - O modelo do rótulo deve conter as seguintes informações:

a.2.1. A razão social e endereço do fabricante e do importador, conforme o caso.

a.2.2. As informações estritamente necessárias para que o usuário possa identificar o produto médico e o conteúdo de sua embalagem;

a.2.3. Quando aplicável, a palavra "Estéril";

a.2.4. O código do lote, precedido da palavra "Lote", ou o número de série, conforme o caso;

a.2.5. Conforme aplicável, data de fabricação e prazo de validade ou data antes da qual deverá ser utilizado o produto médico, para se ter plena segurança;

a.2.6. Quando aplicável, a indicação de que o produto médico é de uso único;

a.2.7. As condições especiais de armazenamento, conservação e/ou manipulação do produto médico;

a.2.8. As instruções para uso do produto médico;

a.2.9. Todas as advertências e/ou precauções a serem adotadas;

a.2.10. Quando aplicável, o método de esterilização;

Página 3 de 19

SCCFF



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 3746/2023
Folha: 1

a.2.11. Nome do responsável técnico legalmente habilitado para a função;

a.2.12. Número de registro do produto médico, precedido da sigla de identificação da ANVISA.

a.2.13. Os itens objeto deste Termo deverão ter obrigatoriamente, no mínimo, 01 (um) ano de validade, a contar da data da entrega, sendo que os que apresentarem prazo de validade inferior deverão obedecer a entregas programadas a critério do comprador, ou mediante acordo mútuo.

b) previsão de aquisição pelos ÓRGÃOS ADERENTES (Não Participantes) observará o parágrafo segundo.

Parágrafo primeiro: O quantitativo decorrente da contratação pelos ÓRGÃOS ADERENTES não ultrapassará, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado e não poderá exceder, por ÓRGÃO ADERENTE, a cem por cento do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o ÓRGÃO GERENCIADOR.

Parágrafo segundo: A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, salvo órgãos e entidades federais, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

Parágrafo terceiro: É vedada a realização de acréscimos nos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/1993.

Parágrafo quarto: Os órgãos e entidades que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecendo a ordem de classificação.

Parágrafo quinto: Caberá ao Fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aquisição ou não do fornecimento. Independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

Parágrafo sexto: Cabe ao licitante consultar com antecedência os seus fornecedores quanto ao quantitativo e ao prazo de entrega do objeto da aquisição, visando a adequada execução da Ata do Registro de Preços.

Parágrafo sétimo: As quantidades dos itens indicadas na alínea "a", do Caput desta cláusula, são meramente estimativas e não implicam em obrigatoriedade de contratação pelo Órgão Gerenciador e pelos eventuais Órgãos Aderentes durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUINTA – DOS LOCAIS, CONDIÇÕES E PRAZOS DE ENTREGA: os locais, as condições e os prazos de entrega dos bens objeto do registro de preços estão especificados no Termo de Referência e anexo – Anexo I do Edital.

Página 4 de 19

SCCFF



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 3746/2023
Folha: 1

CLÁUSULA SEXTA: DO PREÇO, DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO.

O MENOR PREÇO POR ITEM registrado é o constante da proposta vencedora da licitação, cujos valores estão reunidos no Anexo ATA I – Consolidação das Informações desta Ata de Registro de Preços.

Parágrafo primeiro: O preço unitário de cada item engloba todas as despesas relativas ao objeto do contrato, bem como os respectivos custos diretos e indiretos, tributos, remunerações, despesas fiscais, financeiras, frete, transporte e quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto desta licitação, salvo expressa previsão legal. Nenhuma reivindicação adicional de pagamento ou reajustamento de preços será considerada.

Parágrafo segundo: O objeto da aquisição deverá estar coberto por garantia total sobre quaisquer defeitos de fabricação.

Parágrafo terceiro: Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas no Decreto Municipal nº 3086, de 23 de janeiro de 2006.

Parágrafo quarto: Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o ÓRGÃO GERENCIADOR convocará os fornecedores para negociar a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

Parágrafo quinto: A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores do mercado observará a classificação original.

Parágrafo sexto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o FORNECEDOR, mediante requerimento devidamente fundamentado, não puder cumprir o compromisso, o ÓRGÃO GERENCIADOR poderá:

a) liberar o FORNECEDOR do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação de penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

b) convocar os FORNECEDORES DO CADASTRO DE RESERVA, mencionados na cláusula décima sexta, para assegurar igual oportunidade de negociação.

Parágrafo sétimo: Não havendo êxito nas negociações, o ÓRGÃO GERENCIADOR deverá proceder à revogação, parcial ou integral, da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

Parágrafo oitavo: Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, como forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas.

Página 5 de 19

SCCFF



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 3746/2023

Folha

Parágrafo nono: A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em majoração ou minoração de seus encargos.

- a) Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio do memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.
- b) Dentre os fatos ensejados da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que, inscendos, estes últimos, na hipótese de reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supera o prazo de um ano.

Parágrafo décimo: Não será concedida a revisão quando:

- a) Ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada;
- b) O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva ou após a finalização da vigência da Ata;
- c) Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte interessada;
- d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse âmbito a previsibilidade da ocorrência do evento.

Parágrafo décimo primeiro: Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio do aditamento contratual, precedida de análise da Assessoria Jurídica, e não poderá exceder o preço praticado no mercado.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DE VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O prazo de validade da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, sem prejuízo de sua publicação no Jornal Oficial de Itaguaí, sendo vedada a sua prorrogação.

CLÁUSULA OITAVA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: os recursos necessários para as contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços correrão por conta da Natureza da Despesa e do Programa de Trabalho próprios do ÓRGÃO GERENCIADOR e dos ÓRGÃOS ADERENTES.

CLÁUSULA NONA – DA CONTRATAÇÃO PELO ÓRGÃO GERENCIADOR: Compete ao ÓRGÃO GERENCIADOR promover as ações necessárias para as suas próprias contratações, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

Parágrafo primeiro: a contratação realizada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR será formalizada por intermédio de instrumento contratual (Anexo XII – Minuta de Contrato), em sessão de Nota de Empenho de Despesa, autorização de compra ou outro instrumento similar, conforme disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666, de 1993.

Página 6 de 19

SCC/PF



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 3746/2023

Folha

Parágrafo segundo: o ÓRGÃO GERENCIADOR deverá verificar a manutenção das condições de habilitação do fornecedor e proceder à consulta ao Cadastro de Fornecedores do Município, ao cadastro de fornecedores do Estado do Rio de Janeiro, e ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, do Portal Transparência da Controladoria Geral da União, para constatar a inexistência de penalidade cujo efeito ainda vigore.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: executado o contrato, o seu objeto será recebido na forma prevista no art. 73 da Lei nº 8.666/93.

Parágrafo primeiro: As condições de fornecimento devem ser executadas fielmente, de acordo com os termos do instrumento convocatório, do Termo de Referência – Anexo I do Edital e da legislação vigente, respondendo o inatendimento pelas consequências da inexecução total ou parcial do objeto contratual.

Parágrafo segundo: A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por representante(s) do CONTRATANTE especialmente designado(s) por Portaria pela Secretaria Responsável nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, que determinará o que for necessário para o cumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA, bem como a regularização das faltas.

Parágrafo terceiro: Os atestados referentes à execução do contrato deverão ser realizados pelo fiscal do contrato a que se refere o item anterior e por outro servidor da mesma pasta, também designado por Portaria do respectivo titular.

Parágrafo quarto: O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

Parágrafo quinto: A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

Parágrafo sexto: Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omissos ou duvidosos não previstos no presente processo administrativo e tudo o mais que se relacionar com o objeto licitado, desde que não acarrete ônus para o MUNICÍPIO ou modificação da contratação.

Parágrafo sétimo: As decisões que ultrapassam a competência do fiscal deverão ser solicitadas formalmente pela CONTRATADA à autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, através dele, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.

Parágrafo oitavo: O objeto do contrato será recebido em consonância com o art. 73 da Lei nº 8.666/93, na seguinte forma:

Página 7 de 19

SCC/PF



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 3746/2023

Folha

a) **Provisoriamente,** no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados da entrega, para efeito do posterior verificação da conformidade do material com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, constando das seguintes fases:

a.1) Abertura das embalagens;

a.2) Comprovação de que o material atende às especificações mínimas exigidas ou aquelas superiores oferecidas.

b) **Definitivamente,** no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade dos materiais e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

b.1) Na hipótese de a verificação a que se refere a alínea "b" não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

Parágrafo nono: Os bens poderão ser recusados pelo responsável pela execução e fiscalização do contrato, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência, na proposta ou diferir do modelo aprovado, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

Parágrafo décimo: O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

Parágrafo décimo primeiro: A CONTRATADA é responsável por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença da fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da Administração.

Parágrafo décimo segundo: A aceitação provisória é condição essencial para o RECEBIMENTO DEFINITIVO do material, que será atestado pelo Fiscal.

Parágrafo décimo terceiro: O recebimento provisório do material não constitui aceitação do mesmo, salvo a hipótese prevista na alínea b.1 do parágrafo oitavo.

Parágrafo décimo quarto: Em caso de irregularidade verificada, todo o material será devolvido, ficando o custo do transporte por conta da empresa fornecedora sem prejuízo de aplicação das penalidades cabíveis.

Parágrafo décimo quinto: O recebimento da mercadoria não desobriga a CONTRATADA de substituí-las, caso constatado, posteriormente má qualidade, vício ou defeito, ficando sujeita às penalidades previstas na legislação aplicável.

Parágrafo décimo sexto: A CONTRATADA decairá, antecipadamente, aceitar todas as condições, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos,

Página 8 de 19

SCC/PF



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 3746/2023

Folha

explicações, esclarecimentos e comunicações de que esta necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão realizados pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e ÓRGÃOS ADERENTES, de acordo com as contratações realizadas por cada um deles, que considerará a quantidade e valor dos bens adquiridos.

Parágrafo primeiro: O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias corridos após a entrega.

Parágrafo segundo: Os pagamentos serão efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente, cujo número e agência deverão ser informados pelo adjudicatário até a assinatura do contrato.

Parágrafo terceiro: O pagamento será realizado mediante apresentação da Nota Fiscal no Setor de Protocolo da Prefeitura de Itaguaí, situado na Rua General Bonaiviva, 636, Centro, Itaguaí acompanhada das certidões de regularidade fiscal e trabalhista da contratada e demais documentos que vierem a ser exigidos pelo órgão de Controle Municipal, devidamente atestada pelos servidores designados para recebimento dos materiais.

Parágrafo quarto: A nota fiscal/fatura deverá ser emitida em nome do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÍ – CNPJ nº. 11.855.524/0001-80 – Av. Prof. Isoldackson Cruz de Brito, 18.745 – Vila Margarida, Itaguaí – RJ. CEP: 23825-340.

Parágrafo quinto: A Contratante reserva-se o direito de reter o pagamento de valores para satisfação de penalidades pecuniárias aplicadas ao fornecedor a partir de danos a terceiros.

Parágrafo sexto: Para receber seus créditos a contratada deverá comprovar as regularidades fiscal e trabalhista que lhe foram exigidas quando da habilitação.

Parágrafo sétimo: O prazo de pagamento da Nota Fiscal será de até 30 (trinta) dias a partir da data final do período de adimplimento e mediante sua apresentação juntamente com os demais documentos mencionados no Subitem 11.3. do termo de referência, ao Protocolo Geral Municipal.

Parágrafo oitavo: Em caso de devolução da Nota Fiscal/Fatura para correção, o prazo de pagamento passará a fluir após a sua reapresentação. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida pela própria contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ.

Parágrafo nono: No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade que não possua agência da instituição financeira contratada pelo Município ou caso verificada pelo CONTRATANTE a impossibilidade de a CONTRATADA, em razão de negativa expressa da instituição financeira contratada pelo Município, abrir ou

Página 9 de 19

SCC/PF



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 3746/2023

Folha: _____

manter conta corrente naquela instituição financeira, o pagamento poderá ser feito mediante crédito em conta corrente de outra instituição financeira. Nesse caso, eventuais ônus financeiros e/ou contratuais adicionais serão suportados exclusivamente pela CONTRATADA.

Parágrafo décimo: A nota fiscal, sob o risco do erro, deverá ser previamente atestada pelo Fiscal do Contrato e servidor designado pelo ordenador do processo.

Parágrafo décimo primeiro: Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer fatura por culpa do contratado, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentação.

Parágrafo décimo segundo: Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de ato ou fato atribuído à CONTRATADA, sofrerão a incidência de atualização financeira pelo IPCA e juros moratórios de 0,5% ao mês calculado pro rata die, e acrescidos pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital serão feitos mediante desconto de 0,5% ao mês pro rata die.

Parágrafo décimo terceiro: Considera-se adimplemento o cumprimento da prestação com a entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS ADERENTES NA QUALIDADE DE CONTRATANTES
Constituem obrigações dos ÓRGÃOS ADERENTES, na qualidade de CONTRATANTES:

- Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como atestar na Nota Fiscal a efetiva execução do objeto;
- Votar o emprego de qualquer produto e/ou serviços que considerar incompatível com as especificações apresentadas na proposta da CONTRATADA que possa ser inadequado, nocivo ou prejudicial à saúde dos servidores;
- Designar servidor ou Comissão para proceder ao recebimento definitivo do objeto contratado, ou rejeitá-lo;
- Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas no item "Das Condições de Pagamento" neste termo;
- Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste instrumento;
- Fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir e pertencerem à execução do objeto;
- Aplicar à Contratada as sanções administrativas regulamentares contratuais cabíveis;
- Solicitar a troca dos produtos que não atenderem às especificações do objeto contratado;
- Notificar a Contratada por escrito, a ocorrência de eventuais falhas ou imperfeições no fornecimento, fixando prazo para sua correção;
- A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

Página 10 de 19

SECRETARIA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 3746/2023

Folha: _____

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO ÓRGÃO GERENCIADOR: constituem obrigações do ÓRGÃO GERENCIADOR:

- Gerenciar a Ata de Registro de Preços;
- Realizar ampla pesquisa de preços semestralmente para atestar a compatibilidade de preços registrados com os efetivamente praticados;
- Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados;
- Publicar trimestralmente, no Jornal Oficial de Itaguaí, os preços registrados e suas atualizações, para fins de orientação dos ÓRGÃOS ADERENTES;
- Gerir os pedidos de adesão dos órgãos e entidades não participantes da Ata de Registro de Preços e orientar os procedimentos dos ÓRGÃOS ADERENTES.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: constituem obrigações da CONTRATADA:

- Entregar os bens na quantidade, qualidade, local e prazo especificados no Termo de Referência;
- Entregar o material dentro das especificações estabelecidas, em embalagens originais e invioláveis, responsabilizando-se pela troca, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, das peças que, porventura, estejam fora das especificações e/ou do prazo de validade ou com embalagem danificada, independentemente do motivo alegado, e às suas expensas;
- A inobservância ao disposto na alínea b implicará o não pagamento do valor devido à Contratada;
- Entregar o objeto do contrato sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, estando incluído no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e descarregamento das mercadorias;
- Manter em estoque um mínimo de produtos necessários à execução do objeto do contrato;
- Comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis;
- Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à CONTRATANTE ou terceiros;
- Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação exigidas;
- Assumir inteira responsabilidade quanto à qualidade do produto, reservando à Contratante o direito de recusá-lo caso não satisfaga aos padrões especificados;
- Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução irregular ou do fornecimento de materiais indevidos ou desconformes com as especificações;
- Emitir fatura no valor pactuado e condições do Contrato, apresentando-a ao Contratante para ateste e pagamento;
- Observar as demais obrigações e responsabilidades previstas na Lei 8.666/93 e demais legislações pertinentes.

Página 11 de 19

SECRETARIA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 3746/2023

Folha: _____

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESPONSABILIDADE: o Fornecedor é responsável por danos causados ao órgão contratante ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da Administração.

Parágrafo único: A CONTRATADA é responsável por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos, dissídios e convenções coletivas, previdenciários, fiscais e comerciais oriundos da execução do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos, como condição do pagamento dos créditos da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO CADASTRO DE RESERVA: fazem parte do Cadastro de Reserva os fornecedores que aceitaram reduzir, na licitação, seus preços ao valor da proposta mais bem classificada, para a formação do Cadastro de Reserva, conforme informações reunidas no Anexo ATA II – Cadastro de Reserva.

Parágrafo primeiro: estão registrados na Ata de Registro de Preços, após o registro dos preços e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a etapa competitiva, ora designado FORNECEDOR, os preços e quantitativos dos que tiverem aceitado cotar o objeto em valor igual àquele ora designado FORNECEDOR DO CADASTRO DE RESERVA, segundo os critérios do Edital.

Parágrafo segundo: a ordem de classificação dos registrados na Ata deverá ser respeitada para as contratações, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR realizar os devidos registros na Ata de Registro de Preços, para a sua atualização.

Parágrafo terceiro: o Cadastro da Reserva poderá ser empregado no caso de exclusão do FORNECEDOR na Ata de Registro de Preços, nas seguintes ocorrências:

- cancelamento do registro do FORNECEDOR, quando este descumprir as condições da Ata de Registro de Preços, não retirando a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável, não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de se tornar superior àqueles praticados no mercado, ou sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002;
- cancelamento do registro de preços por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovado e justificado, causado por razão de interesse público ou a pedido do fornecedor.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR: o registro do FORNECEDOR será cancelado quando:

- forem descumpridas as condições da ata de registro de preços;
- não for retirada a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

Página 12 de 19

SECRETARIA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 3746/2023

Folha: _____

- não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
- sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

Parágrafo único: o cancelamento do registro nas hipóteses previstas nas alíneas a, b e c não será formalizado por despacho do ÓRGÃO GERENCIADOR assegurado o contraditório e a ampla e prévia defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS: o cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovado e justificado:

- por razão de interesse público, ou
- a pedido do fornecedor.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA ADEÇÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO ADERENTE: O ÓRGÃO ADERENTE poderá, mediante prévia anuência do ÓRGÃO GERENCIADOR, aderir à Ata de Registro de Preços, desde que realizado estudo que demonstre a viabilidade e a conveniência.

Parágrafo primeiro: o FORNECEDOR beneficiário não está obrigado a aceitar o fornecimento decorrente da adesão pelo ÓRGÃO ADERENTE.

Parágrafo segundo: desde que o fornecimento objeto da adesão não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da Ata, assumidas com o ÓRGÃO GERENCIADOR, o fornecedor poderá contratar com o ÓRGÃO ADERENTE.

Parágrafo terceiro: após a autorização do ÓRGÃO GERENCIADOR, o ÓRGÃO ADERENTE deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da Ata, devendo cumprir as atribuições inerentes ao ÓRGÃO GERENCIADOR e demais orientações.

Parágrafo quarto: O ÓRGÃO ADERENTE deverá verificar a manutenção das condições de habilitação no fornecedor e proceder à consulta ao Cadastro de Fornecedor do Município, ao cadastro de fornecedores do Estado do Rio de Janeiro, e ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, do Portal de Transparência da Controladoria Geral da União, para constatar a inexistência de penalidade cujo efeito ainda vigora.

Parágrafo quinto: Compete ao ÓRGÃO ADERENTE:

- aceitar todas as condições fixadas na Ata de Registro de Preços;
- realizar os pagamentos relativos às suas contratações;
- os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas;
- a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, devendo registrar no Cadastro de Fornecedor do

Página 13 de 19

SECRETARIA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 3746/2023
Folha: _____

Município, cadastro dos fornecedores do Estado do Rio de Janeiro e as penalidades aplicadas ou informá-las ao **ÓRGÃO GERENCIADOR**, quando se tratar dos órgãos ou entidades que não pertençam ao Município.

Parágrafo sexto: O **ÓRGÃO GERENCIADOR** deverá zelar para que o quantitativo total das contratações pelos **ÓRGÃOS ADERENTES** observe o limite fixado na cláusula quarta.

Parágrafo sétimo: O **ÓRGÃO GERENCIADOR** só poderá autorizar as adesões por **ÓRGÃO ADERENTE** municipal, distrital, de outros estados, durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES:

A inexecução dos serviços, total ou parcial, a execução imperfeita, a mora na execução ou qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeitará o contratado, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que couber, às seguintes penalidades, que deverá(ão) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da infração:

- a) advertência;
- b) multa administrativa;
- c) suspensão temporária da participação em licitação e impedimento do contratante com a Administração Pública do Município de Itaguaí;
- d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.

Parágrafo primeiro: o licitante que, convocado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, não lavar a Ata de Registro de Preços, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, reimportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública, e terá o seu registro no Cadastro de Fornecedores suspenso pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital, contrato e das demais sanções legais.

Parágrafo segundo: a sanção administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida, os danos causados à Administração Pública e as circunstâncias agravantes e atenuantes.

Parágrafo terceiro: quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida também deverão ser consideradas para a sua fixação.

Parágrafo quarto: a imposição das penalidades é de competência exclusiva do órgão contratante, podendo ser aplicadas pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR**, nesta qualidade ou pelo **ÓRGÃO ADERENTE**, em relação às respectivas contratações.

Parágrafo quinto: Cabe ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** aplicar as penalidades decorrentes de infrações no procedimento licitatório ou do descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços.

Página 14 de 19

SCCFP



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 3746/2023
Folha: _____

Parágrafo sexto: a advertência e a multa, previstas nas alíneas a e b, do caput, serão impostas pelo Ordenador de Despesa.

Parágrafo sétimo: a suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, prevista na alínea c, do caput, será imposta pelo Ordenador de Despesa, devendo, neste caso, a decisão ser submetida à apreciação do Chefe do Poder Executivo.

Parágrafo oitavo: tratando-se do **ÓRGÃO ADERENTE** da Administração Indireta do Município, a suspensão temporária do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração Pública, prevista na alínea c, do caput, será imposta pelo Ordenador de Despesa, devendo ser submetida à apreciação do Secretário Municipal a que a Entidade se encontra vinculada.

Parágrafo nono: a aplicação da sanção prevista na alínea d, do caput, é de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo.

Parágrafo décimo: A multa administrativa, prevista na alínea b, do caput,

- a) corresponderá ao valor de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada de acordo com a gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não executadas;
- b) poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra;
- c) não tem caráter compensatório e seu pagamento não exime a responsabilidade por perdas e danos das infrações cometidas;
- d) deverá ser graduada conforme a gravidade da infração;
- e) nas reincidências específicas, deverá corresponder ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente imposta, observando-se sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor do contrato ou do empenho.

Parágrafo décimo primeiro: A suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, prevista na alínea c, do caput,

- a) não poderão ser aplicados em prazo superior a 2 (dois) anos,
- b) sem prejuízo de outras hipóteses, deverão ser aplicados quando o adjudicatário fallos, sancionado com multa, não realizar o depósito do respectivo valor, no prazo devido.

Parágrafo décimo segundo: A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, prevista na alínea d, do caput, perdurará pelo tempo em que os motivos determinantes da punição vigorarem ou até que se promova a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos causados.

Parágrafo décimo terceiro: A reabilitação poderá ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação conforme parágrafo décimo segundo.

Página 15 de 19

SCCFP



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 3746/2023
Folha: _____

Parágrafo décimo quarto: O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará o FORNECEDOR à multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil que exceder ao prazo estipulado, a incidir sobre o valor do contrato, da nota de empenho ou do saldo não atendido, respeitado o limite do art. 412 do Código Civil, sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicação das sanções administrativas.

Parágrafo décimo quinto: Se o valor das multas previstas na alínea b, do caput, e no parágrafo décimo quarto, aplicadas cumulativamente ou de forma independente, forem superiores ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o infrator pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.

Parágrafo décimo sexto: A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato, garantido o contraditório e a ampla defesa.

Parágrafo décimo sétimo: A aplicação de qualquer sanção será antecedida de intimação do interessado que indicará a infração cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a aplicação da penalidade assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso, observando-se os seguintes preceitos:

- a) ao interessado será garantido o contraditório e a ampla defesa;
- b) a intimação do interessado deverá indicar o prazo e o local para a apresentação da defesa;
- c) a defesa prévia do interessado será exercida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, no caso de aplicação das penalidades previstas nas alíneas a, u e c, do caput, e no prazo de 10 (dez) dias, no caso da alínea d, do mesmo dispositivo;
- d) será emitida decisão conclusiva sobre a aplicação ou não da sanção, pela autoridade competente, devendo ser apresentada a devida motivação, com a demonstração dos fatos e dos respectivos fundamentos jurídicos.

Parágrafo décimo oitavo: A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato dentro do prazo estipulado pelo órgão ou Entidade, sem que haja justo motivo para tal, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e determinará a aplicação de multa de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, cabendo, ainda, a aplicação das demais sanções administrativas.

Parágrafo décimo nono: As penalidades previstas na cláusula vigésima também poderão ser aplicadas aos licitantes e ao adjudicatário.

Parágrafo vigésimo: Os licitantes, adjudicatários e contratantes que forem penalizados com as sanções de suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar e a declaração de inidoneidade para licitar e contratar por qualquer Ente ou Entidade da Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal ficarão impedidos de contratar com a Administração Pública do Município de Itaguaí enquanto perdurarem os efeitos da respectiva penalidade.

Parágrafo vigésimo primeiro: Penalidades impostas aos licitantes serão registradas pelo Pregoeiro no Cadastro de Fornecedores do Município de Itaguaí.

Página 16 de 19

SCCFP



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 3746/2023
Folha: _____

Parágrafo vigésimo segundo: Após o registro mencionado no item acima, deverá ser remetido para a Secretaria Municipal de Governo o extrato de publicação no Jornal Oficial de Itaguaí ato de aplicação das penalidades citadas nas alíneas c e d do caput, de modo a possibilitar a formalização da extensão dos seus efeitos para todos os órgãos e entidades da Administração Pública do Município de Itaguaí.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO: o(s) fornecedor(es) registrado(s) deverá(ão) manter durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços a compatibilidade com as obrigações assumidas, assim como todas as condições exigidas na licitação inclusive as referentes à habilitação e às condições de participação.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO FORO DE ELEIÇÃO: fica eleito o Foro da Comarca de Itaguaí, Estado do Rio de Janeiro para dirimir quaisquer litígios decorrentes da presente Ata de Registro de Preços que não possam ser resolvidos por meio amigável, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

F, por estarem assim acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas nesta Ata de Registro de Preços, firmam as partes o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual forma e teor, depois de lido e achado conforme, em presença de testemunhas abaixo firmadas.

Itaguaí, 18 de setembro de 2023.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Carlos Eduardo Carneiro Zóia
CPF nº 042.497.316-26

CASSIANO RODRIGO CHMIELSKI
CPF nº 563000

EXEMPLARME COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ/ME sob o nº 23.312.871/0001-46
Cassiano Rodrigo Chmiel
CPF sob o nº 948.635.630-00

TESTEMUNHAS:

Nome: _____ Nome: _____
CPF: _____ CPF: _____
Assinatura: _____ Assinatura: _____

ANEXOS:
Anexo ATA I – Consolidação das Informações da Ata de Registro de Preços
Anexo ATA II – Casarão de Reserva

Página 17 de 19

SCCFP



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 3746/2023

Folha:

ANEXO ATA I

CONSOLIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 255/2023

ÓRGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS.

FORNECEDOR: EXEMPLARMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/MODELO	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	ALPHAZEM 0,5MG	F.M.S.	CP	9.000	R\$ 0,70	R\$ 6.300,00
5	CARDAMAZEPINA 200MG, SUSP. ORAL, FRASCO 100 ML	HIPOLABOR	FR	1.250	R\$ 10,95	R\$ 13.687,50
7	CARDAMAZEPINA 200MG, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 100 ML	HIPOLABOR	CP	38.000	R\$ 0,37	R\$ 14.060,00
8	CLONAZEPAM 0,5MG	GEOLAB	CP	108.000	R\$ 0,10	R\$ 10.800,00
12	CLOMIPRAMINA 25MG, CÁPSULA, FRASCO 100 ML	CRISTALIA	CP	108.000	R\$ 0,47	R\$ 50.760,00
22	FENTONIA 0,03MG	HIPOLABOR	CP	120.000	R\$ 0,8	R\$ 96.000,00
22	FENTONIA 0,03MG	HIPOLABOR	ALMP	8.000	R\$ 3,08	R\$ 24.640,00
29	FLOXAZOLINA 0,1MG, SOL. INJ. 5 ML	THUO	AMP	800	R\$ 2,77	R\$ 2.216,00
51	HALOPERIDOL 5 MG	CRISTALIA	CP	84.000	R\$ 0,31	R\$ 26.040,00
38	HALOPERIDOL 5 MG	CRISTALIA	CP	120	R\$ 14,21	R\$ 1.705,20
49	VALPROATO DE SÓDIO 500 MG, CÁPSULA, FRASCO 100 ML	HIPOLABOR	ALMP	540	R\$ 9,90	R\$ 5.338,00
52	RISPERIDONA 1MG	PRATI DONADUZZI	CP	18.000	R\$ 0,22	R\$ 3.960,00
53	RISPERIDONA 2MG	PRATI DONADUZZI	CP	18.000	R\$ 0,30	R\$ 5.400,00
58	INAMATIL 0,1MG, CÁPSULA, FRASCO 100 ML	HIPOLABOR	CP	3.000	R\$ 2,46	R\$ 7.380,00
60	VALPROATO DE SÓDIO 500 MG, CÁPSULA, FRASCO 100 ML	HIPOLABOR	FR	3.580	R\$ 6,36	R\$ 22.768,80
VALOR TOTAL					R\$ 217.016,10	

Página 18 de 19

SCCFP



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 3746/2023

Folha:

ANEXO ATA II

CADASTRO DE RESERVA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 255/2023

ÓRGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS.

FORNECEDOR DO CADASTRO DE RESERVA: NÃO HÁ

Página 19 de 19

SCCFP

NOTA EXPLICATIVA – Os itens registrados por meio da presente Ata de Registro de Preços, gerenciada pela Secretaria Municipal de Saúde, poderão ser solicitados e utilizados conforme a necessidade, durante o período de 12 (doze) meses, não sendo obrigatório, por parte do Município de Itaguaí, a aquisição de qualquer item registrado.
(Ref. 1ª Publicação trimestral)



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 3746/2023

Folha:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 256/2023

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO FRANCISCO XAVIER - HSMFX, DO MATERNO INFANTIL, DA DEMANDAS EM SAÚDE, DO IST/AIDS, CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - CEMES, FARMÁCIA CENTRAL, CAPS E UBS'S/ESF'S, A SER GERENCIADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O FORNECEDOR ABAIXO INDICADO.

O MUNICÍPIO DE ITAGUAÍ, inscrito no CNPJ sob o nº 29.138.302/0001-02, com sede na Rua General Bocaluja, 636, Centro Itaguaí - RJ, pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÍ - CNPJ nº 11.855.524/0001-80 - Av. Prof. Isoldackson Cruz de Brito, 18.745 - Vila Margarida, Itaguaí - RJ, CEP: 23825-840 e por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, doravante denominada ORGÃO GERENCIADOR, representada neste ato pelo Secretário Municipal de Saúde, Sr. Carlos Eduardo Carneiro Zóia, portador da cédula de identidade nº M8530415, SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 042.497.316-26, e a empresa LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA, situada na Avenida Prefeito Jorge Julio Costa dos Santos, 404, Centro, Belford Roxo/RJ, CEP: 26.130-010 e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 40.600.760/0001-54, daqui por diante denominada FORNECEDOR, representada neste ato por Durival de Farias, inscrito no CPF sob o nº 107.815.847-95, portador da cédula de identidade nº 10934 CRPRJ, lavram a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, na forma do disposto no processo administrativo nº 3746/2023 (Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 084/2023), que se regerá pelas normas das Leis Federais nºs 8.666 de 21 de junho de 1993 e 10.520, de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária do Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, dos Decretos Municipais nºs 3.406, de 23 de janeiro de 2006, e 3.888, de 12 de junho de 2015, e respectivas alterações, no instrumento convocatório, aplicando-se a este instrumento suas disposições ímpositas e incondicionalmente, bem como pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS para atender as demandas do Hospital Municipal São Francisco Xavier - HSMFX, do Materno Infantil, da Demandas em Saúde, do IST/AIDS, Centro Municipal de Especialidades Médicas - CEMES, Farmácia Central, CAPS e UBS's/ESF's, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, por um período de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e no ato convocatório.

DURIVAL DE
FARIAS:10781584795

Página 1 de 19

SCCFP



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 3746/2023

Folha:

Parágrafo primeiro: o fornecimento do objeto será parcelado e contínuo, conforme solicitações da Coordenação de Compras da Secretaria Municipal de Saúde;

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: esta Ata de Registro de Preços e documento vinculativo, de caráter obrigacional, com efeito de compromisso de fornecimento para futura contratação, nos termos definidos no Anexo I – Termo de Referência, do edital e de legislação vigente;

Parágrafo primeiro: a contratação com o fornecedor registrado não é obrigatória e será realizada de acordo com as necessidades do ÓRGÃO GERENCIADOR e dos eventuais ÓRGÃOS ADERENTES de acordo com o quantitativo indicado na cláusula quarta.

Parágrafo segundo: A lavratura desta Ata de Registro de Preços não corrigirá a contratação dos itens registrados, facultando-se a realização de licitação específica para o objeto da contratação, sendo assegurada preferência ao FORNECEDOR registrado em igualdade de condições assim como ao FORNECEDOR DO CADASTRO DE RESERVA na forma da cláusula décima sétima.

Parágrafo terceiro: A Ata de Registro de Preços, com a indicação do preço registrado e dos fornecedores, será divulgada no Jornal Oficial de Itaguaí e na página eletrônica da Prefeitura Municipal de Itaguaí e ficará disponibilizada durante a sua vigência.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO ÓRGÃO GERENCIADOR E DOS ÓRGÃOS ADERENTES: o ÓRGÃO GERENCIADOR desta Ata de Registro de Preços é a Secretaria Municipal de Saúde.

Parágrafo primeiro: A ata de registro de preços poderá ser atendida por qualquer órgão ou entidade do Município que não tenha participado do certame licitatório, ora denominados ÓRGÃOS ADERENTES.

Parágrafo segundo: Podem também ser considerados ÓRGÃOS ADERENTES os órgãos ou entidades municipais, distritais, de outros estados, respeitadas as disposições de cada ente, desde que atendidas as condições da cláusula vigésima do edital.

CLÁUSULA QUARTA – DO QUANTITATIVO: são as seguintes as quantidades estimadas para a contratação, conforme descrição no Termo de Referência – Anexo I do Edital e reunidas no Anexo ATA I – Consolidação das Informações desta Ata de Registro de Preços.

a) Previsão de aquisição pelo ÓRGÃO GERENCIADOR:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.
3	AMITRIPTILINA 0,1MG, CÁPSULA, FRASCO 100 ML	30.000	CP
5	CARDAMAZEPINA 200MG	630.000	CP
11	CLONAZEPAM 0,5MG, CÁPSULA, FRASCO 100 ML	180.000	CP
16	FLUCAZOLINA 0,1MG, SOLUÇÃO INJ. 5 ML	6.000	AMP
26	FENTONIA 0,03MG	18.000	CP
30	FLUCAZOLINA 0,1MG, SOLUÇÃO INJ. 5 ML	180.000	CP

DURIVAL DE
FARIAS:10781584795

Página 2 de 19

SCCFP



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 1746/2023
Folha: 1

40	MINIAT/01 AM NEXIM, SOL INJ. 3ML	15 UCO	AMF
42	MINIAT/01 AM NEXIM, SOL INJ. 10ML	22.500	AMF

Segundo a Resolução da Diretoria Colegiada nº 185 de 22 de outubro de 2011 são exigidos:

a.1. Requisitos Gerais

- a.1.1. As informações que constam no rótulo e nas instruções de uso devem estar escritas no idioma português.
- a.1.2. Todos os produtos médicos devem incluir em suas embalagens as instruções de uso. Excepcionalmente, estas instruções podem não estar incluídas nas embalagens dos produtos desde que a segurança de uso destes produtos possa ser garantida sem tais instruções.
- a.1.3. As informações necessárias para o uso correto e seguro do produto médico devem figurar, sempre que possível e adequado, no próprio produto ou no rótulo de sua embalagem individual, ou, na inviabilidade disto, no rótulo de sua embalagem comercial. Se não for possível embalar individualmente cada unidade, estas informações devem constar nas instruções de uso que acompanham um ou mais produtos médicos.
- a.1.4. Quando apropriado, as informações podem ser apresentadas sob a forma de símbolos e/ou cores. Os símbolos e cores de identificação utilizados devem estar em conformidade com os regulamentos ou normas técnicas. Caso não existam regulamentos ou normas, os símbolos e cores devem estar descritos na documentação que acompanha o produto médico.
- a.1.5. Se em um regulamento técnico específico de um produto médico houver necessidade de informações complementares de uso, a especificação do produto, estas devem ser incorporadas ao rótulo ou às instruções de uso, conforme aplicável.

a.2. Rótulos - O modelo do rótulo deve conter as seguintes informações:

- a.2.1. A razão social e endereço do fabricante e do importador, conforme o caso.
- a.2.2. As informações estritamente necessárias para que o usuário possa identificar o produto médico e o conteúdo de sua embalagem;
- a.2.3. Quando aplicável, a palavra "Estéril";
- a.2.4. O código do lote, precedido da palavra "Lote", ou o número de série, conforme o caso;
- a.2.5. Conforme aplicável, data de fabricação e prazo de validade ou data antes da qual deverá ser utilizado o produto médico, para se ter plena segurança;
- a.2.6. Quando aplicável, a indicação de que o produto médico é de uso único;
- a.2.7. As condições especiais de armazenamento, conservação e/ou manipulação do produto médico;
- a.2.8. As instruções para uso do produto médico;
- a.2.9. Todas as advertências e/ou precauções a serem adotadas;
- a.2.10. Quando aplicável, o método de esterilização;
- a.2.11. Nome do responsável técnico legalmente habilitado para a função;
- a.2.12. Número de registro do produto médico, precedido da sigla de identificação da ANVISA;
- a.2.13. Os itens objeto deste Termo deverão ter obrigatoriamente, no mínimo, 01 (um) ano de validade, a contar da data da entrega, sendo que os que

DURIVAL DE
FARIAS:10781584795



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 1746/2023
Folha: 2

apresentarem prazo de validade inferior deverão obedecer a entregas programadas a critério do comprador, ou mediante acordo mútuo.

b) previsão de aquisição pelos ÓRGÃOS ADERENTES (Não Participantes), observada o parágrafo segundo.

Parágrafo primeiro: O quantitativo decorrente da contratação pelos ÓRGÃOS ADERENTES não ultrapassará na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado e não poderá exceder, por ÓRGÃO ADERENTE, a cem por cento do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o ÓRGÃO GERENCIADOR.

Parágrafo segundo: A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, salvo órgãos e entidades federais, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador desde que devidamente comprovada a vantagem.

Parágrafo terceiro: é vedada a realização de acréscimos nos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo do que trata o § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/1993.

Parágrafo quarto: Os órgãos e entidades que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados; obedidos a ordem de classificação.

Parágrafo quinto: Caberá ao Fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observar as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

Parágrafo sexto: Cabe ao licitante consultar com antecedência os seus fornecedores quanto ao quantitativo e ao prazo de entrega do objeto da aquisição visando a adequada execução da Ata de Registro de Preços.

Parágrafo sétimo: As quantidades dos itens indicadas na alínea "a", do Caput desta cláusula, são meramente estimativas e não implicam em obrigação de compra ou contratação pelo Órgão Gerenciador e pelos eventuais Órgãos Aderentes durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUINTA – DOS LOCAIS, CONDIÇÕES E PRAZOS DE ENTREGA: os locais, as condições e os prazos de entrega dos bens objeto do registro de preços estão especificados no Termo de Referência e anexo – Anexo I do Edital.

CLÁUSULA SEXTA: DO PREÇO, DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO.

DURIVAL DE
FARIAS:10781584795



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 1746/2023
Folha: 3

O MENOR PREÇO POR ITEM registrado é o constante da proposta vencedora da licitação, cujos valores estão reunidos no Anexo ATA I – Consolidação das Informações desta Ata de Registro de Preços.

Parágrafo primeiro: O preço unitário de cada item engloba todas as despesas relativas ao objeto do contrato, bem como os respectivos custos diretos e indiretos, tributos, remunerações, custos fiscais, financeiros, frete, transporte e quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto desta Licitação, salvo expressa previsão legal. Nenhuma reivindicação adicional de pagamento ou reajustamento de preços será considerada.

Parágrafo segundo: O objeto da aquisição deverá estar coberto por garantia total sobre quaisquer defeitos de fabricação.

Parágrafo terceiro: Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas no Decreto Municipal nº 3086, de 23 de janeiro de 2006.

Parágrafo quarto: Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o ÓRGÃO GERENCIADOR convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

Parágrafo quinto: A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

Parágrafo sexto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o FORNECEDOR, mediante requerimento devidamente fundamentado, não puder cumprir o compromisso, o ÓRGÃO GERENCIADOR poderá:

- liberar o FORNECEDOR do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
- convocar os FORNECEDORES DO CADASTRO DE RESERVA, mencionados na cláusula décima sexta, para assegurar qual oportunidade de negociação;

Parágrafo sétimo: Não havendo êxito nas negociações, o ÓRGÃO GERENCIADOR deverá proceder à revogação, parcial ou integral, da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

Parágrafo oitavo: Em caso de desequilíbrio na equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, como forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas.

Parágrafo nono: A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada comprove a ocorrência de fato imprevisto

DURIVAL DE
FARIAS:10781584795



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 1746/2023
Folha: 4

superveniente à formalização da proposta, que impacte diretamente, em majoração ou minoração de seus encargos.

a) Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio da memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.

b) Dentre os fatos ensejados da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que ineficazes, estes últimos, na hipótese de reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supera o prazo de um ano.

Parágrafo décimo: Não será concedida a revisão quando:

- Ausente a elevação do encargos alegada pela parte interessada;
- O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta/delimita ou após a finalização da vigência da Ata;
- Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte interessada;
- A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse âmbito a previsibilidade da ocorrência do evento.

Parágrafo décimo primeiro: Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedido da análise da Assessoria Jurídica, e não poderá exceder o preço praticado no mercado.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DE VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

O prazo de validade da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, sem prejuízo de sua publicação no Jornal Oficial de Itaguaí, sendo vedada a sua prorrogação.

CLÁUSULA OITAVA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: os recursos necessários para as contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços correrão por conta da Natureza da Despesa e do Programa de Trabalho próprios do ÓRGÃO GERENCIADOR e dos ÓRGÃOS ADERENTES.

CLÁUSULA NONA – DA CONTRATAÇÃO PELO ÓRGÃO GERENCIADOR: Compete ao ÓRGÃO GERENCIADOR promover as ações necessárias para as suas próprias contratações, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

Parágrafo primeiro: a contratação realizada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR será formalizada por intermédio de instrumento contratual (Anexo XII – Minuta de Contrato), emissão de Nota de Empenho de Despesa, autorização de compra ou outro instrumento similar, conforme disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666, de 1993.

Parágrafo segundo: o ÓRGÃO GERENCIADOR deverá verificar a manutenção das condições de habilitação do fornecedor e proceder a consulta ao Cadastro de

DURIVAL DE
FARIAS:10781584795



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 3746/2023

Folha:

Fornecedores do Município o cadastro de fornecedores do Estado do Rio de Janeiro, e no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, do Portal Transparência da Controladoria Geral da União, para constatar a inexistência de penalidade cujo efeito ainda vigore.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: executado o contrato, o seu objeto será recebido na forma prevista no art. 73 da Lei nº 8.666/93.

Parágrafo primeiro: As condições de fornecimento devem ser executadas fielmente, de acordo com os termos do instrumento convocatório, do Termo de Referência - Anexo I do Edital e da legislação vigente, respondendo o inadimplemento pelas consequências da inexecução total ou parcial do objeto contratual.

Parágrafo segundo: A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por representante(s) do CONTRATANTE especialmente designado(s) por Portaria pela Secretaria Responsável nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, que determinará o que for necessário para o cumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA, bem como a regularização de faltas;

Parágrafo terceiro: Os atos referentes à execução do contrato deverão ser realizados pelo fiscal do contrato a que se refere o item anterior e por outro servidor da mesma pasta, também designado por Portaria do respectivo titular;

Parágrafo quarto: O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

Parágrafo quinto: A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

Parágrafo sexto: Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omissos ou duvidosos não previstos no presente processo administrativo e tudo o mais que se relacione com o objeto licitado, desde que não acarrete ônus para o MUNICÍPIO ou modificação da contratação.

Parágrafo sétimo: As decisões que ultrapassam a competência da fiscal deverão ser solicitadas formalmente pela CONTRATADA à autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, através dele, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.

Parágrafo oitavo: O objeto do contrato será recebido em consonância com o art. 73 da Lei nº 8.666/93, na seguinte forma:

a) **Provisoriamente,** no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados da efetiva entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com

DURIVAL DE
FARIAS:10781584795

Página 7 de 19

SECRETARIA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 3746/2023

Folha:

as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, constando das seguintes fases:

a.1) Abertura das embalagens;

a.2) Comprovação de que o material atende às especificações mínimas exigidas ou aquelas superiores oferecidas

b) **Definitivamente,** no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade dos materiais e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

b.1) Na hipótese de a verificação a que se refere a alínea "b" não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

Parágrafo nono: Os bens poderão ser recusados pelo responsável pela execução e fiscalização do contrato, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência, na proposta ou diferir do modelo aprovado, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

Parágrafo décimo: O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

Parágrafo décimo primeiro: A CONTRATADA é responsável por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da Administração;

Parágrafo décimo segundo: A aceitação provisória é condição essencial para o RECEBIMENTO DEFINITIVO do material, que será atestada pelo Fiscal.

Parágrafo décimo terceiro: O recebimento provisório do material não constitui aceitação do mesmo, salvo a hipótese prevista na alínea b.1 do parágrafo oitavo.

Parágrafo décimo quarto: Em caso de irregularidade verificada, todo o material será devolvido, ficando o custo do transporte por conta da empresa fornecedora, sem prejuízo de aplicação das penalidades cabíveis.

Parágrafo décimo quinto: O recebimento da mercadoria não desobriga a CONTRATADA de substituí-las, caso constatado, posteriormente, má qualidade, vício ou defeito, ficando sujeita às penalidades previstas na legislação aplicável.

Parágrafo décimo sexto: A CONTRATADA declara, antecipadamente, anelar todas as condições, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que esta necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades.

DURIVAL DE
FARIAS:10781584795

Página 8 de 19

SECRETARIA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 3746/2023

Folha:

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão realizados pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e ÓRGÃOS ADERENTES, de acordo com as contratações realizadas por cada um deles, que considere a quantidade e valor dos itens adquiridos.

Parágrafo primeiro: O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias corridos após a entrega.

Parágrafo segundo: Os pagamentos serão efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente, cujo número o órgão deverão ser informados pelo adjudicatário até a assinatura do contrato.

Parágrafo terceiro: O pagamento será realizado mediante apresentação da Nota Fiscal no Sufur de Protocolo da Prefeitura de Itaguaí, situado na Rua General Bocaliva, 636, Centro, Itaguaí, acompanhada das condições de regularidade fiscal e trabalhista da contratada e demais documentos que vierem a ser exigidos pelo órgão de Controle Municipal, devidamente atestada pelos servidores designados para recebimento dos materiais.

Parágrafo quarto: A nota fiscal/fatura deverá ser emitida em nome do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÍ - CNPJ nº. 11.855.524/0001-80 - Av. Prof. Isoldackson Cruz de Brito, 18.745 - Vila Margarida, Itaguaí - RJ, CEP: 23825-840.

Parágrafo quinto: A Contratante reserva-se o direito de reter o pagamento de valores para satisfação de penalidades pecuniárias aplicadas ao fornecedor e para ressarcir danos a terceiros.

Parágrafo sexto: Para receber seus créditos a contratada deverá comprovar as regularidades fiscal e trabalhista que lhe foram exigidas quando da habilitação.

Parágrafo sétimo: O prazo de pagamento da Nota Fiscal será de até 30 (trinta) dias a partir da data final do período de adimplemento e mediante sua apresentação juntamente com os demais documentos mencionados no Subitem 11.3, do termo de referência, ao Protocolo Geral Municipal.

Parágrafo oitavo: Em caso de devolução da Nota Fiscal/Fatura pela contratada, o prazo de pagamento cessará a fluir após a sua reapresentação. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida pela própria contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como, da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ.

Parágrafo nono: No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade que não possua agência da instituição financeira contratada pelo Município ou caso verificada pelo CONTRATANTE a impossibilidade de a CONTRATADA, em razão de negativa expressa da instituição financeira contratada pelo Município, abrir ou manter conta corrente naquela instituição financeira, o pagamento poderá ser feito mediante crédito em conta corrente de outra instituição financeira. Nesse caso,

DURIVAL DE
FARIAS:10781584795

Página 9 de 19

SECRETARIA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 3746/2023

Folha:

eventuais ônus financeiros e/ou contratuais adicionais serão suportados exclusivamente pela CONTRATADA.

Parágrafo décimo: A nota fiscal, isenta de erros, deverá ser previamente atestada pelo Fiscal do Contrato e servidor designado pelo ordenador de despesas.

Parágrafo décimo primeiro: Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer fatura por culpa do contratado, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentação.

Parágrafo décimo segundo: Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de ato ou fato atribuível à CONTRATADA, sofrerão a incidência de atualização financeira pelo IPCA e juros moratórios de 0,5% ao mês, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital serão feitos mediante desconto de 0,5% ao mês pro rata die.

Parágrafo décimo terceiro: Considera-se adimplemento o cumprimento da prestação com a entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS ADERENTES NA QUALIDADE DE CONTRATANTES
Constituem obrigações dos ÓRGÃOS ADERENTES, na qualidade de CONTRATANTES:

a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como atestar na Nota Fiscal a efetiva execução do objeto;

b) Votar o emprego de qualquer produto e/ou serviços que considerem incompatível com as especificações apresentadas na proposta da CONTRATADA que possa ser inadequado, noivo ou prejudicial à saúde dos servidores;

c) Designar servidor ou Comissão para proceder ao recebimento definitivo do objeto contratado ou rematado;

d) Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas no item "Das Condições de Pagamento" neste termo;

e) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste instrumento;

f) Fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuam e pertencem à execução do objeto;

g) Aplicar à Contratada as sanções administrativas regularmente contratuais cabíveis;

h) Solicitar a troca dos produtos que não atenderem às especificações do objeto contratado;

i) Notificar a Contratada, por escrito, a ocorrência de eventuais falhas ou imperfeições no fornecimento, fixando prazo para sua correção;

j) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO ÓRGÃO GERENCIADOR: constitui obrigações do ÓRGÃO GERENCIADOR:

DURIVAL DE
FARIAS:10781584795

Página 10 de 19

SECRETARIA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 3746/2023

Folha:

- a) Gerenciar a Ata de Registro de Preços;
b) Realizar ampla pesquisa de preços semestralmente para aferir a compatibilidade dos preços registrados com os efetivamente praticados;
c) Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renovações dos preços registrados;
d) Publicar trimestralmente, no Jornal Oficial de Itaguaí, os preços registrados e suas atualizações, para fins de orientação dos **ÓRGÃOS ADERENTES**;
e) Gerir os pedidos de adesão dos órgãos e entidades não participantes da Ata de Registro de Preços e orientar os procedimentos dos **ÓRGÃOS ADERENTES**.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

- a) Entregar os bens, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados no Termo de Referência;
b) Entregar o material dentro das especificações estabelecidas, em embalagens originais e invioláveis, responsabilizando-se pela troca, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de entrega, em caso de avaria ou defeito, no prazo de validade ou com embalagem danificada, independentemente do motivo alegado, e às suas expensas;
c) A inobservância ao disposto na alínea b implicará o não pagamento do valor devido à Contratada;
d) Entregar o objeto do contrato sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, estando incluído no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e descarregamento das mercadorias;
e) Manter em estoque um mínimo de produtos necessários à execução do objeto do contrato;
f) Comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e não logo constatado problema ou a impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis;
g) Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à CONTRATANTE ou terceiros;
h) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação exigidas;
i) Assumir inteira responsabilidade quanto à qualidade do produto, reservando a Contratante o direito de rejeição caso não satisfaça aos padrões especificados;
j) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução irregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as especificações;
k) Emitir fatura no valor pactuado e condições do Contrato, apresentando-a ao Contratante para ateste e pagamento;
l) Observar as demais obrigações e responsabilidades previstas na Lei 8.666/93 e demais legislações pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESPONSABILIDADE: O Fornecedor é responsável por danos causados ao órgão contratante ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa

DURIVAL DE
FARIAS:10781584795

Página 11 de 19

SCCP



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 3746/2023

Folha:

responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da Administração.

Parágrafo único: A CONTRATADA é responsável por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos, dissídios e convenções coletivas, previdenciárias, fiscais e comerciais oriundos da execução do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos, como condição do pagamento dos créditos da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO CADASTRO DE RESERVA: fazem parte do Cadastro de Reserva os fornecedores que aceitaram reduzir, na licitação, seus preços ao valor da proposta mais bem classificada, para a formação do Cadastro de Reserva, conforme informações reunidas no Anexo A II – Cadastro de Reserva.

Parágrafo primeiro: estão registrados na Ata de Registro de Preços, após o registro dos preços e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a etapa competitiva, o designado **FORNECEDOR**, os preços e quantitativos dos que tiverem arrolado cotar o objeto em valor igual ou menor, o designado **FORNECEDOR DO CADASTRO DE RESERVA**, segundo os critérios em Edital.

Parágrafo segundo: a ordem de classificação dos registrados na Ata deverá ser respeitada para as contratações, cabendo ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** realizar os devidos registros na Ata de Registro de Preços, para a sua atualização.

Parágrafo terceiro: o Cadastro de Reserva poderá ser empregado no caso de exclusão do **FORNECEDOR** na Ata de Registro de Preços, nas seguintes ocorrências:

- a) cancelamento do registro do **FORNECEDOR**, quando este descumprir as condições da Ata de Registro de Preços, não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002;

- b) cancelamento do registro de preços, por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovado e justificado, causado por razão de interesse público ou a pedido do fornecedor.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR: o registro do **FORNECEDOR** será cancelado quando:

- a) forem descumpridas as condições da ata de registro de preços;
b) não for retirada a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

DURIVAL DE
FARIAS:10781584795

Página 12 de 19

SCCP



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 3746/2023

Folha:

Parágrafo único: o cancelamento do registro nas hipóteses previstas nas alíneas a, b e d do caput será formalizado por despacho do **ÓRGÃO GERENCIADOR**, assegurado o contraditório e a ampla e prévia defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS: o cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovado e justificado:

- a) por razão de interesse público; ou
b) a pedido do fornecedor.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA ADESAO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO ADERENTE: O **ÓRGÃO ADERENTE** poderá, mediante prévia anuência do **ÓRGÃO GERENCIADOR**, aderir à Ata de Registro de Preços, desde que realizado estudo que demonstre a viabilidade e a economicidade.

Parágrafo primeiro: o **FORNECEDOR** beneficiário não está obrigado a aceitar o fornecimento decorrente da adesão pelo **ÓRGÃO ADERENTE**.

Parágrafo segundo: desde que o fornecimento objeto da adesão não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da Ata, assumidas com o **ÓRGÃO GERENCIADOR**, o fornecedor poderá contratar com o **ÓRGÃO ADERENTE**.

Parágrafo terceiro: após a ratificação do **ÓRGÃO GERENCIADOR**, o **ÓRGÃO ADERENTE** deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da Ata, devendo cumprir as atribuições inerentes ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** e demais orientações.

Parágrafo quarto: O **ÓRGÃO ADERENTE** deverá verificar e manutenção das condições de habilitação do fornecedor e proceder à consulta ao Cadastro de Fornecedores e cadastro de fornecedores do Estado do Rio de Janeiro, e ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, do Portal Transparência da Controladoria Geral da União, para constatar a inexistência de pendência cujo efeito ainda vigore.

Parágrafo quinto: Compete ao **ÓRGÃO ADERENTE**:

- a) aceitar todas as condições fixadas na Ata de Registro de Preços;
b) realizar os pagamentos relativos às suas contratações;
c) os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas;
d) a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento das cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, devendo registrar no Cadastro de Fornecedores do Município, cadastro de fornecedores do Estado do Rio de Janeiro e as penalidades aplicadas ou informá-las ao **ÓRGÃO GERENCIADOR**, quando se tratar dos órgãos ou entidades que não pertençam ao Município.

DURIVAL DE
FARIAS:10781584795

Página 13 de 19

SCCP



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 3746/2023

Folha:

Parágrafo sexto: O **ÓRGÃO GERENCIADOR** deverá zelar para que o quantitativo total das contratações pelos **ÓRGÃOS ADERENTES** observe o limite fixado na cláusula quarta.

Parágrafo sétimo: O **ÓRGÃO GERENCIADOR** só poderá autorizar as adesões por **ÓRGÃO ADERENTE** municipal, distrital, de outros estados, durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES:

A inexecução dos serviços, total ou parcial, a execução imperfeita, a mora na execução ou qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeitará o contratado, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que couber, às seguintes penalidades, que deverão ser graduadas de acordo com a gravidade da infração:

- a) advertência;
b) multa administrativa;
c) suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública do Município de Itaguaí;
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.

Parágrafo primeiro: o licitante que, convocado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, não lavrar a Ata de Registro de Preços, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, onerar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública, e terá o seu registro no Cadastro de Fornecedores suspenso pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital, contrato e das demais cominações legais.

Parágrafo segundo: a sanção administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida, os danos causados à Administração Pública e as circunstâncias agravantes e atenuantes.

Parágrafo terceiro: quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida também deverão ser consideradas para a sua fixação.

Parágrafo quarto: a imposição das penalidades é de competência exclusiva do órgão contratante, podendo ser aplicadas pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR** nesta qualidade ou pelo **ÓRGÃO ADERENTE**, em relação às respectivas contratações.

Parágrafo quinto: Cabe ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** aplicar as penalidades decorrentes de infrações no procedimento licitatório ou do descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços.

Parágrafo sexto: a advertência e a multa, previstas nas alíneas a e b do caput, serão impostas pelo Ordenador de Despesa.

DURIVAL DE
FARIAS:10781584795

Página 14 de 19

SCCP



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 3745/2023
Folha 15

Parágrafo sétimo: a suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, prevista na alínea c, do caput, será imposta pelo Ordenador de Despesa, cabendo, neste caso, a decisão ser submetida à apreciação do Chefe do Poder Executivo.

Parágrafo oitavo: tratando-se do ÓRGÃO ADERENTE da Administração Indireta do Município, a suspensão temporária do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração Pública, prevista na alínea c, do caput, será imposta pelo Ordenador de Despesa, devendo ser submetida à apreciação do Secretário Municipal a quem a Entidade se encontra vinculada.

Parágrafo nono: a aplicação da sanção prevista na alínea g, do caput, é de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo.

Parágrafo décimo: A multa administrativa, prevista na alínea g, do caput:

- corresponderá ao valor de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato aplicada de acordo com a gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não executadas;
- poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra;
- não tem caráter compensatório e o seu pagamento não exime a responsabilidade por perdas e danos das infrações cometidas;
- deverá ser graduada conforme a gravidade da infração;
- nas reincidências específicas, deverá corresponder ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente imposta, observando-se sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor do contrato ou do empenho.

Parágrafo décimo primeiro: A suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, prevista na alínea e, do caput:

- não poderão ser aplicados em prazo superior a 2 (dois) anos;
- sem prejuízo de outras hipóteses, deverão ser aplicados quando o adjudicatário falir, ser sancionado com multa, não realizar o depósito do respectivo valor, no prazo devido.

Parágrafo décimo segundo: A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, prevista na alínea d, do caput, perdurará pelo tempo em que os motivos determinantes da punição vigiarem ou até que se aprofundar a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos causados.

Parágrafo décimo terceiro: A reabilitação poderá ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação conforme parágrafo décimo segundo.

Parágrafo décimo quarto: O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará o FORNECEDOR à multa de multa de 1% (um por cento) por dia útil que exceder ao prazo estipulado, a incidir sobre o valor do contrato, da nota de empenho ou do saldo não atendido, respeitado o limite do art. 412 do Código

DURIVAL DE
FARIAS:10781584795

Página 15 de 19

SECRETARIA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 3745/2023
Folha 16

Civil, sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicação das sanções administrativas.

Parágrafo décimo quinto: Se o valor das multas previstas na alínea b, do caput, e no parágrafo décimo quarto, aplicadas cumulativamente ou de forma independente, forem superiores ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o infrator pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.

Parágrafo décimo sexto: A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato, garantido o contraditório e a ampla defesa.

Parágrafo décimo sétimo: A aplicação de qualquer sanção será antecedida de intimação do interessado que indicará a infração cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a aplicação da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo ou valor, se for o caso, observando-se os seguintes preceitos:

- ao interessado será garantido o contraditório e a ampla defesa;
- a intimação do interessado deverá indicar o prazo e o local para a apresentação da defesa;
- a defesa prévia do interessado será exercida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, no caso de aplicação das penalidades previstas nas alíneas a, b e c, do caput, e no prazo de 10 (dez) dias, no caso da alínea d, do mesmo dispositivo;
- será emitida decisão conclusiva sobre a aplicação ou não da sanção, pela autoridade competente, devendo ser apresentada a devida motivação, com a demonstração dos fatos e dos respectivos fundamentos jurídicos.

Parágrafo décimo oitavo: A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato dentro do prazo estipulado pelo órgão ou Entidade, sem que haja justo motivo para tal, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e determinará a aplicação de multa de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, cabendo, ainda, a aplicação das demais sanções administrativas.

Parágrafo décimo nono: As penalidades previstas na cláusula vigésima também poderão ser aplicadas aos licitantes e ao adjudicatário.

Parágrafo vigésimo: Os licitantes, adjudicatários e contratantes que forem penalizados com as sanções de suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar e a declaração de inidoneidade para licitar e contratar por qualquer Ente ou Entidade da Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal ficarão impedidos de contratar com a Administração Pública do Município de Itaguaí enquanto perdurarem os efeitos da respectiva penalidade.

Parágrafo vigésimo primeiro: Penalidades impostas aos licitantes serão registradas pelo Pregoeiro no Cadastro de Fornecedores do Município de Itaguaí.

Parágrafo vigésimo segundo: Após o registro mencionado no item acima, deverá ser remetido para a Secretaria Municipal de Governo o extrato de publicação no Jornal Oficial de Itaguaí do aplicação das penalidades citadas nas alíneas g e d

DURIVAL DE
FARIAS:10781584795

Página 16 de 19

SECRETARIA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 3745/2023
Folha 17

do caput, de modo a possibilitar a formalização da extensão dos seus efeitos para todos os órgãos e entidades da Administração Pública do Município de Itaguaí.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO: o(s) fornecedor(s) registrado(s) deverá(ão) manter durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços a compatibilidade com as obrigações assumidas, assim como todas as condições exigidas na licitação, inclusive as referentes à habilitação e às condições de participação.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO FORO DE ELEIÇÃO: fica eleito o Foro da Comarca de Itaguaí, Estado do Rio de Janeiro para dirimir quaisquer litígios decorrentes da presente Ata de Registro de Preços que não possam ser resolvidos por meio amigável, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim acordos em todas as condições e cláusulas estabelecidas, nesta Ata de Registro de Preços, firmam as partes o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual forma e teor, depois de lido o achado conforme, em presença de testemunhas abaixo firmadas.

Itaguaí, 18 de setembro de 2023

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Carlos Eduardo Carneiro Zóia
CPF Nº 342.497.318-26

DURIVAL DE
FARIAS:10781584795

LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA
CPF Nº 09.600.760/0001-84
Durival de Farias
CPF Nº 107.815.847-95

TESTEMUNHAS:

Nome: Carlos Eduardo Carneiro Zóia
CPF: 342.497.318-26
Assinatura: [assinatura]

Nome: Carlos Eduardo Carneiro Zóia
CPF: 342.497.318-26
Assinatura: [assinatura]

ANEXOS:

Anexo A I – Consolidação das Informações da Ata de Registro de Preços
Anexo A II – Cadastro de Reserva

Página 17 de 19

SECRETARIA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 3745/2023
Folha 18

ANEXO ATA I

CONSOLIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 256/2023

ÓRGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELA DO E CONTÍNUO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS.

FORNECEDOR: LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/MODELO	UNID.	QTDDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	AMITRIPTILINA (CLORIDRATO) 25MG	TEUTO	CP	1.250.000	R\$ 0,08	R\$ 81.000,00
5	CARBAMAZEPINA 200MG	TEUTO	CP	600.000	R\$ 0,20	R\$ 120.000,00
11	F. GRIFFINAZINA (CLORIDRATO) 100MG	CRISTALIA	AMP	152.000	R\$ 0,39	R\$ 59.280,00
15	DEXTROROTARIONA (CLORIDRATO) 100MG	CRISTALIA	AMP	9.800	R\$ 76,47	R\$ 513.996,00
26	FEVANTIN (CLORIDRATO) 100MG	CRISTALIA	AMP	15.200	R\$ 3,73	R\$ 56.696,00
30	FLUCAZETINA (CLORIDRATO) 200MG	CRISTALIA	CP	600.000	R\$ 0,08	R\$ 48.000,00
40	MIDAZOLAM 5MG/ML SOL. INJ. 30ML	TEUTO	AMP	15.000	R\$ 2,18	R\$ 32.700,00
42	MIDAZOLAM 5MG/ML SOL. INJ. 30ML	TEUTO	AMP	22.500	R\$ 2,84	R\$ 63.900,00
VALOR TOTAL						R\$ 999.163,00

DURIVAL DE
FARIAS:10781584795

Página 18 de 19

SECRETARIA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 3746/2023

Folha: _____

ANEXO ATA II

CADASTRO DE RESERVA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 256/2023

ÓRGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS

FORNECEDOR DO CADASTRO DE RESERVA: NÃO HÁ

DURIVAL DE
FARIAS:107815847
95

Página 19 de 19

[Handwritten signature]

NOTA EXPLICATIVA – Os itens registrados por meio da presente Ata de Registro de Preços, gerenciada pela Secretaria Municipal de Saúde, poderão ser solicitados e utilizados conforme a necessidade, durante o período de 12 (doze) meses, não sendo obrigatório, por parte do Município de Itaguaí, a aquisição de qualquer item registrado.
(Ref. 1ª Publicação trimestral)



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 3746/2023

Folha: _____

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 257/2023

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO FRANCISCO XAVIER – HMSFX, DO MATERNO INFANTIL, DA DEMANDAS EM SAÚDE, DO ISTAIDS, CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS – CEMES, FARMÁCIA CENTRAL, CAPS E UBS'S/ESF's, A SER GERENCIADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O FORNECEDOR ABAIXO INDICADO.

O MUNICÍPIO DE ITAGUAÍ, inscrito no CNPJ sob o nº 29.138.302/0001-02, com sede na Rua General Bocaiuva, 636, Centro, Itaguaí - RJ, pelo **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÍ – CNPJ nº 11.855.524/0001-80** – Av. Prof. Isoldackson Cruz de Brito, 18.745 – Vila Margarida, Itaguaí - RJ, CEP: 23825-840 e por meio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, doravante denominada **ÓRGÃO GERENCIADOR**, representada neste ato pelo Secretário Municipal de Saúde, Sr. **Carlos Eduardo Carneiro Zóla**, portador da cédula de identidade nº M86304-15, SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 042.497.316-26, e a empresa **HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, situada na Rua João de Moraes Cardoso, 1381 Loja, Centro, Nilópolis/RJ, CEP: 28.540-100 e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.634.742/0001-95, daqui por diante denominada **FORNECEDOR**, representada neste ato por **Carlos Henrique de Lima**, inscrito no CPF sob o nº 301.277.347-67, portador da cédula de identidade nº 086496437 IFPP/RJ, lavram a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, na forma do disposto no processo administrativo nº 3746/2023 (Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 084/2023), que se regerá pelas normas das Leis Federais nºs 8.986 de 21 de junho de 1993 e 10.520, de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária no Decreto Federal nº 13.374, de 23 de setembro de 2013, dos Decretos Municipais nºs 3.086, de 23 de janeiro de 2006, e 3.989, de 12 de junho de 2015, e respectivas alterações, do instrumento convocatório, aplicando-se a este instrumento suas disposições ínsitas e incondicionalmente, bem como pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS** para atender as demandas do Hospital Municipal São Francisco Xavier – HMSFX, do Materno Infantil, da Demandas em Saúde, do ISTAIDS, Centro Municipal de Especialidades Médicas – CEMES, Farmácia Central, CAPS e UBS's/ESF's, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, por um período de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e no ato convocatório.

CARLOS HENRIQUE DE
LIMA:00127734767
09.03.52 2023.09.26
0003

Página 1 de 19

[Handwritten signature]



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 3746/2023

Folha: _____

Parágrafo primeiro: o fornecimento do objeto será parcelado e contínuo, conforme solicitações da Coordenação de Compras da Secretaria Municipal de Saúde;

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: esta Ata de Registro de Preços é documento vinculativo, de caráter obrigacional, com efeito de compromisso do fornecimento, para futura contratação, nos termos definidos no Anexo I – Termo de Referência, do edital e da legislação vigente.

Parágrafo primeiro: a contratação com o fornecedor registrado não é obrigatória e será realizada de acordo com as necessidades do **ÓRGÃO GERENCIADOR** e dos eventuais **ÓRGÃOS ADERENTES** de acordo com o quantitativo indicado na cláusula quarta.

Parágrafo segundo: A lavratura desta Ata de Registro de Preços não obriga a contratação dos itens registrados, facultando-se a realização de licitação específica para o objeto da contratação, sendo assegurada preferência ao **FORNECEDOR** registrado em igualdade de condições, assim como ao **FORNECEDOR DO CADASTRO DE RESERVA**, na forma da cláusula décima sétima.

Parágrafo terceiro: A Ata de Registro de Preços, com a indicação do preço registrado e dos fornecedores, será divulgada no Jornal Oficial de Itaguaí e na página eletrônica da Prefeitura Municipal de Itaguaí e ficará disponibilizada durante a sua vigência.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO ÓRGÃO GERENCIADOR E DOS ÓRGÃOS ADERENTES: o **ÓRGÃO GERENCIADOR** desta Ata de Registro de Preços é a Secretaria Municipal de Saúde.

Parágrafo primeiro: A ata de registro de preços poderá ser aderida por qualquer órgão ou entidade do Município que não tenha participado do certame licitatório, ora denominados **ÓRGÃOS ADERENTES**.

Parágrafo segundo: Podem também ser considerados **ÓRGÃOS ADERENTES** os órgãos ou entidades municipais, distritais, de outros estados, resguardadas as disposições de cada ente, desde que atendidas as condições da cláusula vigésima do edital.

CLÁUSULA QUARTA – DO QUANTITATIVO: são as seguintes as quantidades estimadas para a contratação, conforme descrição no Termo de Referência – Anexo I do Edital e reunidas no Anexo ATA I – Consolidação das Informações desta Ata de Registro de Preços.

a) Provisão de aquisição pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR:**

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.
1	ALCLITAN LA CLORIDRATO DE SOLUÇÃO INJETÁVEL 100MG/5ML	5.400	AMP
05	SILVUFURANO SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO 200ML	180	FR
61	VALPROATO DE SÓDIO 500 MG EQUIVALENTE A 500 MG DE ÁCIDO VALPROICO	128.000	CP

CARLOS HENRIQUE DE
LIMA:00127734767
09.03.52 2023.09.26
0003

Página 2 de 19

[Handwritten signature]



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 3746/2023

Folha: _____

Segundo a Resolução da Diretoria Colegiada nº. 185 do 22 de outubro de 2001 são exigidos:

a.1. Requisitos Gerais

a.1.1. As informações que constam no rótulo e nas instruções de uso devem estar escritas no idioma português.

a.1.2. Todos os produtos médicos devem incluir em suas embalagens as instruções de uso. Excepcionalmente, estas instruções podem não estar incluídas nas embalagens dos produtos desde que a segurança de uso destes produtos possa ser garantida sem tais instruções.

a.1.3. As informações necessárias para o uso correto e seguro do produto médico devem figurar, sempre que possível e adequado, no próprio produto e/ou no rótulo de sua embalagem individual, ou, na inexistência disto, no rótulo de sua embalagem comercial. Se não for possível embalar individualmente cada unidade, estas informações devem constar nas instruções de uso que acompanham um ou mais produtos médicos.

a.1.4. Quando apropriado, as informações podem ser apresentadas sob a forma de símbolos e/ou cores. Os símbolos e cores de identificação utilizados devem estar em conformidade com os regulamentos ou normas técnicas. Caso não existam regulamentos ou normas, os símbolos e cores devem estar descritos na documentação que acompanha o produto médico.

a.1.5. Se em um regulamento técnico específico de um produto médico houver necessidade de informações complementares devido à especificidade do produto, estas devem ser incorporadas ao rótulo ou às instruções de uso, conforme aplicável.

a.2. Rótulos - O modelo do rótulo deve conter as seguintes informações:

a.2.1. A razão social e endereço do fabricante e do importador, conforme o caso.

a.2.2. As informações estritamente necessárias para que o usuário possa identificar o produto médico e o conteúdo de sua embalagem;

a.2.3. Quando aplicável, a palavra "Fármaco";

a.2.4. O código do lote, precedido da palavra "Lote", ou o número de série, conforme o caso;

a.2.5. Conforme aplicável, data de fabricação e prazo de validade ou data antes da qual deverá ser utilizado o produto médico, para sua total segurança;

a.2.6. Quando aplicável, a indicação de que o produto médico é de uso único;

a.2.7. As condições especiais de armazenamento, conservação e/ou manipulação do produto médico;

a.2.8. As instruções para uso do produto médico;

a.2.9. Todas as advertências e/ou precauções a serem adotadas;

a.2.10. Quando aplicável, o método de esterilização;

a.2.11. Nome do responsável técnico legalmente habilitado para a função;

a.2.12. Número de registro do produto médico, precedido da sigla de identificação da ANVISA;

a.2.13. Os itens objeto deste Termo deverão ter obrigatoriamente, no mínimo, 01 (um) ano de validade, a contar da data da entrega, sendo que os que apresentarem prazo de validade inferior deverão obedecer a entregas programadas a critério do comprador, ou mediante acordo mútuo.

CARLOS HENRIQUE DE
LIMA:00127734767
09.03.52 2023.09.26
0003

Página 3 de 19

[Handwritten signature]



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 27/46/2023
Folha: 4

b) previsão de aquisição pelos **ÓRGÃOS ADERENTES** (Não Participantes): observará o parágrafo segundo.

Parágrafo primeiro: O quantitativo decorrente da contratação pelos **ÓRGÃOS ADERENTES** não ultrapassará, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado e não poderá exceder, por **ÓRGÃO ADERENTE**, a cem por cento do quantitativo de cada item registrados na Ata de Registro de Preços para o **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

Parágrafo segundo: A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, **salvo órgãos e entidades federais**, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

Parágrafo terceiro: É vedada a realização de acréscimos nos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/1993.

Parágrafo quarto: Os órgãos e entidades que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecidos a ordem de classificação.

Parágrafo quinto: Caberá ao Fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

Parágrafo sexto: Cabe ao licitante consultar com antecedência os seus fornecedores quanto ao quantitativo e ao prazo de entrega do objeto da aquisição, visando a adequada execução da Ata de Registro de Preços.

Parágrafo sétimo: As quantidades dos itens indicadas na alínea "a", do Caput desta cláusula, são meramente estimativas e não implicam em obrigatoriedade de contratação pelo **Órgão Gerenciador** e pelos eventuais **Órgãos Aderentes** durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUINTA – DOS LOCAIS, CONDIÇÕES E PRAZOS DE ENTREGA: os locais, as condições e os prazos de entrega dos bens objeto do registro de preços estão especificados no Termo de Referência e anexo – Anexo I do Edital.

CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO, DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. O MENOR PREÇO POR ITEM registrado é o constante da proposta vencedora da licitação, cujos valores estão reunidos no Anexo ATA I – Consolidação das informações desta Ata de Registro de Preços.

CARLOS HENRIQUE DE
LIMA/00127734767
09/04/05 2023 09:26
0003

Página 4 de 19

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ nº 16.088.888/0001-00
RUA DAS FLORES, 123
JARDIM BOTÂNICO, 20040-000
RIO DE JANEIRO, RJ



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 27/46/2023
Folha: 4

modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.
b) Dentre os fatos ensejados da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo caráter possivelmente à parte interessada a sua atenção ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos estes últimos, na hipótese de reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supera o prazo de um ano.

Parágrafo décimo: Não será concedida a revisão quando:

- Ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada;
- O evento imputado como causa do desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva ou após a finalização da vigência da Ata;
- Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte interessada;
- A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse âmbito a previsibilidade da ocorrência do evento.

Parágrafo décimo primeiro: Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, procedida de análise da Assessoria Jurídica, e não poderá exceder o preço praticado no mercado.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DE VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

O prazo de validade da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, sem prejuízo de sua publicação no Jornal Oficial de Itaguaí, sendo vedada a sua prorrogação.

CLÁUSULA OITAVA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: os recursos necessários para as contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços correrão por conta da Natureza da Despesa e do Programa de Trabalho próprios do **ÓRGÃO GERENCIADOR** e dos **ÓRGÃOS ADERENTES**.

CLÁUSULA NONA – DA CONTRATAÇÃO PELO ÓRGÃO GERENCIADOR:

Compete ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** promover as ações necessárias para as suas próprias contratações, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

Parágrafo primeiro: a contratação realizada pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR** será formalizada por intermédio de instrumento contratual (Anexo XII – Minuta de Contrato), emissão de Nota de Empenho de Despesa, autorização de compra ou outro instrumento similar, conforme disposto no artigo 82 da Lei nº 8.666, de 1993.

Parágrafo segundo: o **ÓRGÃO GERENCIADOR** deverá verificar a manutenção das condições de habilitação do fornecedor e proceder à consulta ao Cadastro de Fornecedores do Município ou cadastro de fornecedores do Estado do Rio de Janeiro, e ao Cadastro Nacional de Empresas Indólicas e Suspensas – CEIS, do Portal de Transparência da Controladoria Geral da União, para constatar a inexistência de penalidade cujo efeito ainda vigore.

CARLOS HENRIQUE DE
LIMA/00127734767
09/04/05 2023 09:26
0003

Página 6 de 19

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ nº 16.088.888/0001-00
RUA DAS FLORES, 123
JARDIM BOTÂNICO, 20040-000
RIO DE JANEIRO, RJ



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 27/46/2023
Folha: 5

Parágrafo primeiro: O preço unitário de cada item engloba todas as despesas relativas ao objeto do contrato, bem como os respectivos custos diretos e indiretos, tributos, remunerações, despesas fiscais, financeiras, frete, transporte e quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto desta licitação, salvo expressa previsão legal. Nenhuma reivindicação adicional de pagamento ou reajustamento de preços será considerada.

Parágrafo segundo: O objeto da aquisição deverá estar coberto por garantia total sobre quaisquer defeitos de fabricação.

Parágrafo terceiro: Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados cabendo ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas no Decreto Municipal nº 3086, de 23 de janeiro de 2006.

Parágrafo quarto: Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o **ÓRGÃO GERENCIADOR** convocará os fornecedores para negociar a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

Parágrafo quinto: A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

Parágrafo sexto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o FORNECEDOR, mediante requerimento devidamente fundamentado não puder cumprir o compromisso, o **ÓRGÃO GERENCIADOR** poderá:

- liberar o FORNECEDOR do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;
- convocar os FORNECEDORES DO CADASTRO DE RESERVA, mencionados na cláusula décima sexta, para assegurar igual oportunidade de negociação.

Parágrafo sétimo: Não havendo êxito nas negociações, o **ÓRGÃO GERENCIADOR** deverá proceder à renovação, parcial ou integral, da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

Parágrafo oitavo: Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, como forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas.

Parágrafo nono: A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada comprove a ocorrência do fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em majoração ou minoração de seus encargos.

- Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à

CARLOS HENRIQUE DE
LIMA/00127734767
09/04/05 2023 09:26
0003

Página 5 de 19

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ nº 16.088.888/0001-00
RUA DAS FLORES, 123
JARDIM BOTÂNICO, 20040-000
RIO DE JANEIRO, RJ



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 27/46/2023
Folha: 5

CLÁUSULA DÉCIMA – DA EXECUÇÃO, DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: o contrato, o seu objeto será recebido na forma prevista no art. 73 da Lei nº 8.666/93.

Parágrafo primeiro: As condições de fornecimento devem ser executadas fielmente, de acordo com os termos do instrumento convocatório, do Termo de Referência – Anexo I do Edital e da legislação vigente, respondendo o inadimplemento pelas consequências da inexecução total ou parcial do objeto contratual.

Parágrafo segundo: A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por representante(s) do **CONTRATANTE** especialmente designado(s) por Portaria pela Secretaria Responsável nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, que determinará o que for necessário para o cumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas pela **CONTRATADA**, bem como a regularização de falhas;

Parágrafo terceiro: Os atos referentes à execução do contrato deverão ser realizados pelo fiscal do contrato a que se refere o item anterior e por outro servidor da mesma pasta, também designado por Portaria do respectivo titular;

Parágrafo quarto: O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados.

Parágrafo quinto: A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da **CONTRATADA**, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993;

Parágrafo sexto: Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omissão ou dúvida não prevista no presente processo administrativo e tudo o mais que se relacionar com o objeto licitado, desde que não acarrete ônus para o MUNICÍPIO ou modificação da contratação.

Parágrafo sétimo: As decisões que ultrapassem a competência do fiscal deverão ser solicitadas formalmente pela **CONTRATADA** à autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, através dele, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.

Parágrafo oitavo: O objeto do contrato será recebido em consonância com o art. 73 da Lei nº 8.666/93, na seguinte forma:

- Provisoriamente, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados da efetiva entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, considerando das seguintes fases:

- 1) Abertura das embalagens;

CARLOS HENRIQUE DE
LIMA/00127734767
09/04/05 2023 09:26
0003

Página 7 de 19

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ nº 16.088.888/0001-00
RUA DAS FLORES, 123
JARDIM BOTÂNICO, 20040-000
RIO DE JANEIRO, RJ



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 3746/2023
Folha: _____

a.2) Comprovação de que o material atende às especificações mínimas exigidas ou aquelas superiores oferecidas

b) **Definitivamente**, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade dos materiais e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

b.1) Na hipótese de a verificação a que se refere a alínea "b" não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

Parágrafo nono: Os bens poderão ser recusados pelo responsável pela execução e fiscalização do contrato, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência, na proposta ou diferir do modelo aprovado, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

Parágrafo décimo: O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

Parágrafo décimo primeiro: A CONTRATADA é responsável por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes do culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da Administração.

Parágrafo décimo segundo: A aceitação provisória é condição essencial para o RECEBIMENTO DEFINITIVO do material, que será atestado pelo Fiscal.

Parágrafo décimo terceiro: O recebimento provisório do material não constitui aceitação do mesmo, salvo a hipótese prevista na alínea h.1 do parágrafo oitavo

Parágrafo décimo quarto: Em caso de irregularidade verificada, todo o material será devolvido, ficando o custo do transporte por conta da empresa fornecedora, sem prejuízo de aplicação das penalidades cabíveis.

Parágrafo décimo quinto: O recebimento da mercadoria não desobriga a CONTRATADA de substituí-la, caso constatado, posteriormente, má qualidade, vício ou defeito, ficando sujeita às penalidades previstas na legislação aplicável.

Parágrafo décimo sexto: A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condições, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que esta necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão realizados pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR** e **ÓRGÃOS**

CARLOS HENRIQUE DE
LIMA 00127734767
09/09/2023 09:26
0003-

Página 8 de 19

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ 11.855.524/0001-80
RUA GERAL BOCAIUVA, 636 - CENTRO, ITAGUAÍ - RJ, CEP: 23825-840



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 3746/2023
Folha: _____

ADERENTES, de acordo com as contratações realizadas por cada um deles, que considere a quantidade e valor dos itens adquiridos

Parágrafo primeiro: O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias corridos após a entrega.

Parágrafo segundo: Os pagamentos serão efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente, cujo número e agência deverão ser informados pelo adjudicatário até a assinatura do contrato.

Parágrafo terceiro: O pagamento será realizado mediante apresentação da Nota Fiscal no Setor de Protocolo da Prefeitura de Itaguaí, situado na Rua General Bocaiuva, 636, Centro, Itaguaí acompanhada das condições de regularidade fiscal e trabalhista da contratada e demais documentos que vierem a ser exigidos pelo órgão de Controle Municipal, devidamente atestada pelos servidores designados para recebimento dos materiais.

Parágrafo quarto: A nota fiscal/fatura deverá ser emitida em nome do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÍ – CNPJ nº. 11.855.524/0001-80 – Av. Prof. Isidackson Cruz de Brito, 18.745 – Vila Margarida, Itaguaí - RJ, CEP: 23825-840**

Parágrafo quinto: A Contratante reserva-se o direito de reter o pagamento de valores para satisfação de penalidades pecuniárias aplicadas ao fornecedor e para ressarcir danos a terceiros.

Parágrafo sexto: Para receber seus créditos a contratada deverá comprovar as regularidades fiscal e trabalhista que lhe foram exigidas quando da habilitação.

Parágrafo sétimo: O prazo de pagamento da Nota Fiscal será de até 30 (trinta) dias a partir da data final do período de adimplemento e mediante sua apresentação juntamente com os demais documentos mencionados no Subitem 11.3 do termo de referência, ao Protocolo Geral Municipal

Parágrafo oitavo: Em caso de devolução da Nota Fiscal/Fatura para correção, o prazo de pagamento passará a fluir após a sua reapresentação. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida pela própria contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como, da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ.

Parágrafo nono: No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade que não possua agência da instituição financeira contratada pelo Município ou caso verificada pelo CONTRATANTE a impossibilidade de a CONTRATADA, em razão da negativa expressa da instituição financeira contratada pelo Município, abrir ou manter conta corrente naquela instituição financeira, o pagamento poderá ser feito mediante crédito em conta corrente de outra instituição financeira. Nesse caso, eventuais ônus financeiros ou contratuais adicionais serão suportados exclusivamente pela CONTRATADA.

CARLOS HENRIQUE DE
LIMA 00127734767
09/11/2023 09:26
0003-

Página 9 de 19

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ 11.855.524/0001-80
RUA GERAL BOCAIUVA, 636 - CENTRO, ITAGUAÍ - RJ, CEP: 23825-840



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 3746/2023
Folha: _____

Parágrafo décimo: A nota fiscal, isenta de erros, deverá ser previamente atestada pelo Fiscal do Contrato e servidor designado pelo ordenador de despesas.

Parágrafo décimo primeiro: Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer fatura por culpa do contratado, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentação

Parágrafo décimo segundo: Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de ato ou fato atribuível à CONTRATADA, sofrerão a incidência de atualização financeira pelo IPCA e juros moratórios de 0,5% ao mês, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital serão feitos mediante desconto de 0,5% ao mês pro rata die.

Parágrafo décimo terceiro: Considera-se adimplemento o cumprimento da prestação com a entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS ADERENTES NA QUALIDADE DE CONTRATANTES
Constituem obrigações dos **ÓRGÃOS ADERENTES**, na qualidade de **CONTRATANTES**:

- Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como atestar na Nota Fiscal a efetiva execução do objeto;
- Velar o emprego de qualquer produto e/ou serviços que considerem incompatível com as especificações apresentadas na proposta da CONTRATADA que possa ser inadequado, nocivo ou prejudicial à saúde dos servidores;
- Designar servidor ou Comissão para proceder ao recebimento definitivo do objeto contratado, ou rejeitá-lo;
- Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas no item "Das Condições de Pagamento" neste termo;
- Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste instrumento;
- Fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir e pertencerem à execução do objeto;
- Aplicar à Contratada as sanções administrativas regulamentares contratuais cabíveis;
- Solicitar a troca dos produtos que não atenderem às especificações do objeto contratado;
- Notificar a Contratada, por escrito, a ocorrência de eventuais falhas ou imperfeições no fornecimento fixando prazo para sua correção;
- A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO ÓRGÃO GERENCIADOR: constituirão obrigações do **ÓRGÃO GERENCIADOR**:

- Gerenciar a Ata de Registro de Preços:

CARLOS HENRIQUE DE
LIMA 00127734767
09/11/2023 09:26
0003-

Página 10 de 19

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ 11.855.524/0001-80
RUA GERAL BOCAIUVA, 636 - CENTRO, ITAGUAÍ - RJ, CEP: 23825-840



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 3746/2023
Folha: _____

- Realizar ampla pesquisa de preços semestralmente para aferir a compatibilidade de preços registrados com os efetivamente praticados;
- Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renovações dos preços registrados;
- Publicar trimestralmente, no Jornal Oficial de Itaguaí, os preços registrados e suas atualizações, para fins de orientação dos **ÓRGÃOS ADERENTES**;
- Gerir os pedidos de adesão dos órgãos e entidades não participantes da Ata de Registro de Preços e orientar os procedimentos dos **ÓRGÃOS ADERENTES**.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
constituirão obrigações da **CONTRATADA**:

- Entregar os bens, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados no Termo de Referência;
- Entregar o material dentro das especificações estabelecidas, em embalagens originais e invioláveis, responsabilizando-se pela troca no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, dos itens que, porventura, estejam fora das especificações e/ou do prazo de validade ou com embalagem danificada, independentemente do motivo alegado, e às suas despesas;
- A inobservância ao disposto na alínea b implicará o não pagamento do valor devido à Contratada;
- Entregar o objeto do contrato sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, estando incluído no valor do pagamento totais e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e descarregamento das mercadorias;
- Mantê-lo em estoque um mínimo de produtos necessários à execução do objeto do contrato;
- Comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis;
- Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à CONTRATANTE ou a terceiros;
- Mantê-lo durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação exigidas;
- Assumir inteira responsabilidade quanto à qualidade do produto, reservando a Contratante o direito de recusá-lo caso não satisfaça aos padrões especificados;
- Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução irregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as especificações;
- Emitir fatura no valor pactuado e condições do Contrato, apresentando-a ao Contratante para ateste e pagamento;
- Observar as demais obrigações e responsabilidades previstas na Lei 8.666/93 e demais legislações pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESPONSABILIDADE: O Fornecedor é responsável por danos causados ao órgão contratante ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da Administração

CARLOS HENRIQUE DE
LIMA 00127734767
09/12/2023 09:26
0003-

Página 11 de 19

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ 11.855.524/0001-80
RUA GERAL BOCAIUVA, 636 - CENTRO, ITAGUAÍ - RJ, CEP: 23825-840



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 2746/2023

Folha: _____

Parágrafo único: A CONTRATADA é responsável por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos, dissídios ou convenções coletivas, previdenciários, fiscais e comerciais oriundos da execução do contrato. cabendo a CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos, como condição do pagamento dos créditos da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO CADASTRO DE RESERVA: fazem parte do Cadastro de Reserva os fornecedores que aceitaram reduzir, na licitação, seus preços ao valor da proposta mais bem classificada, para a formação do Cadastro de Reserva, conforme informações reunidas no Anexo ATA II – Cadastro de Reserva.

Parágrafo primeiro: estão registrados na Ata de Registro de Preços, após o registro dos preços e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a etapa competitiva, ora designado **FORNECEDOR**, os preços e quantitativos dos que tiverem aceitado cotar o objeto em valor igual àquele ora designado **FORNECEDOR DO CADASTRO DE RESERVA**, segundo os critérios do Edital.

Parágrafo segundo: a ordem de classificação dos registrados na Ata deverá ser respeitada para as contratações, cabendo ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** realizar os devidos registros na Ata de Registro de Preços, para a sua atualização.

Parágrafo terceiro: o Cadastro de Reserva poderá ser empregado no caso de exclusão do **FORNECEDOR** na Ata de Registro de Preços, nas seguintes ocorrências:

- a) cancelamento do registro do **FORNECEDOR**, quando este descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666 de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002;
- b) cancelamento do registro de preços, por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovado e justificado causado por razão de interesse público ou a pedido do fornecedor.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR: o registro do **FORNECEDOR** será cancelado quando:

- a) forem descumpridas as condições da ata de registro de preços;
- b) não for retirada a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
- d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993 ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

CARLOS HENRIQUE DE

LIMA/00127734767

09:17:36 2023.09.26

0003-

Página 12 de 19

PRODUTOS HOSPIRIAL LIMA LTDA
CNPJ: 16.088.888/0001-00
RUA: RUA DAS FLORES, 100
Cidade: ITAGUAÍ - RJ
CEP: 26100-000

ACCTP



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 5746/2023

Folha: _____

Parágrafo único: o cancelamento do registro nas hipóteses previstas nas alíneas a, b e g do caput será formalizado por despacho do **ÓRGÃO GERENCIADOR**, assegurado o contraditório e a ampla e prévia defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS: o cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovado e justificado

- a) por razão de interesse público; ou
- b) a pedido do fornecedor.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA ADEÇÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO ADERENTE: O **ÓRGÃO ADERENTE** poderá, mediante prévia anuência do **ÓRGÃO GERENCIADOR** aderir à Ata de Registro de Preços, desde que realizado estudo que demonstre a viabilidade e a economicidade.

Parágrafo primeiro: o **FORNECEDOR** beneficiário não está obrigado a aceitar o fornecimento decorrente da adesão pelo **ÓRGÃO ADERENTE**.

Parágrafo segundo: desde que o fornecimento objeto da adesão não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da Ata, assumida com o **ÓRGÃO GERENCIADOR**, o fornecedor poderá contratar com o **ÓRGÃO ADERENTE**.

Parágrafo terceiro: após a autorização do **ÓRGÃO GERENCIADOR**, o **ÓRGÃO ADERENTE** deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da Ata, devendo cumprir as atribuições inerentes ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** e demais orientações.

Parágrafo quarto: O **ÓRGÃO ADERENTE** deverá verificar a manutenção das condições de habilitação do fornecedor e proceder à consulta ao Cadastro de Fornecedores do Município, ao cadastro de fornecedores do Estado do Rio de Janeiro, e ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, do Portal Transparência da Controladoria Geral da União, para constatar a inexistência de penalidade cujo efeito ainda vigora.

Parágrafo quinto: Compete ao **ÓRGÃO ADERENTE:**

- a) aceitar todas as condições fixadas na Ata de Registro de Preços;
- b) realizar os pagamentos relativos às suas contratações;
- c) os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas;
- d) a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, devendo registrar no Cadastro de Fornecedores do Município, cadastro de fornecedores do Estado do Rio de Janeiro e as penalidades aplicadas ou informá-las ao **ÓRGÃO GERENCIADOR**, quando se tratar dos órgãos ou entidades que não pertençam ao Município.

CARLOS HENRIQUE DE

LIMA/00127734767

09:12:51 2023.09.26

0003-

Página 13 de 19

PRODUTOS HOSPIRIAL LIMA LTDA
CNPJ: 16.088.888/0001-00
RUA: RUA DAS FLORES, 100
Cidade: ITAGUAÍ - RJ
CEP: 26100-000

ACCTP



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 5746/2023

Folha: _____

Parágrafo sexto: O **ÓRGÃO GERENCIADOR** deverá zelar para que o quantitativo total das contratações pelos **ÓRGÃOS ADERENTES** observe o limite fixado na cláusula quarta.

Parágrafo sétimo: O **ÓRGÃO GERENCIADOR** só poderá autorizar as adesões por **ÓRGÃO ADERENTE** municipal, distrital, de outros estados, durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES:

A inexecução dos serviços, total ou parcial, a execução imperfeita, a mora na execução ou qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeitará o contratado, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que couber, às seguintes penalidades, que deverão ser graduada(s) de acordo com a gravidade da infração.

- a) advertência;
- b) multa administrativa;
- c) suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública do Município de Itaguaí;
- d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.

Parágrafo primeiro: o licitante que, convocado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, não lavrar a Ata de Registro de Preços, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública, e terá o seu registro no Cadastro de Fornecedores suspenso pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital, contrato e das demais cominações legais.

Parágrafo segundo: a sanção administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida, os danos causados à Administração Pública e as circunstâncias agravantes e atenuantes.

Parágrafo terceiro: quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida também deverão ser consideradas para a sua fixação.

Parágrafo quarto: a imposição das penalidades é de competência exclusiva do órgão contratante, podendo ser aplicadas pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR**, nesta qualidade ou pelo **ÓRGÃO ADERENTE**, em relação às respectivas contratações.

Parágrafo quinto: Cabe ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** aplicar as penalidades decorrentes de infrações no procedimento licitatório ou do descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços.

Parágrafo sexto: a advertência e a multa, previstas nas alíneas a e b, do caput, serão impostas pelo Ordenador de Despesa.

CARLOS HENRIQUE DE

LIMA/00127734767

09:13:05 2023.09.26

0003-

Página 14 de 19

PRODUTOS HOSPIRIAL LIMA LTDA
CNPJ: 16.088.888/0001-00
RUA: RUA DAS FLORES, 100
Cidade: ITAGUAÍ - RJ
CEP: 26100-000

ACCTP

Parágrafo sétimo: a suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, prevista na alínea c, do caput, será imposta pelo Ordenador de Despesa, devendo, neste caso, a decisão ser submetida à apreciação do Chefe do Poder Executivo.

Parágrafo oitavo: tratando-se de **ÓRGÃO ADERENTE** da Administração Indireta do Município, a suspensão temporária do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração Pública, prevista na alínea c, do caput, será imposta pelo Ordenador de Despesa, devendo ser submetida à apreciação do Secretário Municipal a que a Entidade se encontra vinculada.

Parágrafo nono: a aplicação da sanção prevista na alínea d, do caput, é de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo.

Parágrafo décimo: A multa administrativa, prevista na alínea b, do caput:

- a) corresponderá ao valor de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada de acordo com a gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não executadas;
- b) poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra;
- c) não tem caráter compensatório e seu pagamento não exime a responsabilidade por perdas e danos das infrações cometidas;
- d) deverá ser graduada conforme a gravidade da infração;
- e) nas reincidências específicas, deverá corresponder ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente imposta, observando-se sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor do contrato ou do empenho.

Parágrafo décimo primeiro: A suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, prevista na alínea c, do caput

- a) não poderá ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos;
- b) sem prejuízo de outras hipóteses, deverão ser aplicadas quando o adjudicatário faltoso, sancionado com multa, não realizar o depósito do respectivo valor, no prazo devido.

Parágrafo décimo segundo: A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, prevista na alínea d, do caput, perdurará pelo tempo em que os motivos determinantes da punição vigorarem ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos causados.

Parágrafo décimo terceiro: A reabilitação poderá ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação conforme parágrafo décimo segundo.

Parágrafo décimo quarto: O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará o **FORNECEDOR** a multa de multa de 1% (um por cento) por dia útil que exceder ao prazo estipulado, a incidir sobre o valor do contrato, da nota de empenho ou do saldo não atendido, respeitado o limite do art. 412 do Código

Página 15 de 19

PRODUTOS HOSPIRIAL LIMA LTDA
CNPJ: 16.088.888/0001-00
RUA: RUA DAS FLORES, 100
Cidade: ITAGUAÍ - RJ
CEP: 26100-000

ACCTP



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 3746/2023

Folha: _____

Civil, sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicação das sanções administrativas.

Parágrafo décimo quinto: Se o valor das multas previstas na alínea b, do caput, e no parágrafo décimo quarto, aplicadas cumulativamente ou de forma independente, forem superiores ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o infrator pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.

Parágrafo décimo sexto: A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato, garantido o contraditório e a ampla defesa.

Parágrafo décimo sétimo: A aplicação de qualquer sanção será antecedida de intimação do interessado que indicará a infração cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a aplicação da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso, observando-se os seguintes preceitos:

- a) ao interessado será garantido o contraditório e a ampla defesa;
b) a intimação do interessado deverá indicar o prazo e o local para a apresentação da defesa;
c) a defesa prévia do interessado será exercida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, no caso de aplicação das penalidades previstas nas alíneas a, b e c, do caput, e no prazo de 10 (dez) dias, no caso da alínea d, do mesmo dispositivo;
d) será emitida decisão conclusiva sobre a aplicação (ou não) da sanção, pela autoridade competente, devendo ser apresentada a devida motivação, com a demonstração dos fatos e dos respectivos fundamentos jurídicos.

Parágrafo décimo oitavo: A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato dentro do prazo estipulado pelo órgão ou Entidade, sem que haja justo motivo para tal, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e determinará a aplicação de multa de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, cabendo, ainda, a aplicação das demais sanções administrativas.

Parágrafo décimo nono: As penalidades previstas na cláusula vigésima também poderão ser aplicadas aos licitantes e ao adjudicatário.

Parágrafo vigésimo: Os licitantes, adjudicatários e contratantes que forem penalizados com as sanções de suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar e a declaração de inidoneidade para licitar e contratar por qualquer Ente ou Entidade da Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal ficarão impedidos de contratar com a Administração Pública do Município de Itaguaí enquanto perdurarem os efeitos da respectiva penalidade.

Parágrafo vigésimo primeiro: Penalidades impostas aos licitantes serão registradas pelo Pregoeiro no Cadastro de Fornecedores do Município de Itaguaí.

Parágrafo vigésimo segundo: Após o registro mencionado no item acima, deverá ser remetido para a Secretaria Municipal de Governo o extrato de publicação no Jornal Oficial de Itaguaí ato de aplicação das penalidades e lidas nas alíneas g e d

CARLOS HENRIQUE DE
LIMA:00127734767
09/12/2023 09:14:00
0003-

Página 16 de 19

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 11.634.742/0001-95
INSC. EST: 79.113.840 INSC. MUN: 00020746
Rua João Moraes Cardoso, 1361 - Loja
Centro - Nilópolis - RJ
CEP: 26540-100 / TEL: (21) 2691-1155
E-mail: hrxc comercial@hotmail.com



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 3746/2023

Folha: _____

do caput, de modo a possibilitar a formalização da extensão dos seus efeitos para todos os órgãos e entidades da Administração Pública do Município de Itaguaí.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO: o(s) fornecedor(es) registrado(s) deverá(ão) manter durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços a compatibilidade com as obrigações assumidas, assim como todas as condições exigidas na licitação, inclusive as referentes à habilitação e às condições de participação.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO FORO DE ELEIÇÃO: fica eleito o Foro da Comarca de Itaguaí, Estado do Rio de Janeiro para dirimir quaisquer litígios decorrentes da presente Ata de Registro de Preços que não possam ser resolvidos por meio amigável, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas nesta Ata de Registro de Preços, firmam as partes o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual forma e teor, depois de lido e achado conforme, em presença de testemunhas abaixo firmadas.

Itaguaí, 18 de setembro de 2023.

Carlos Henrique de Lima
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Carlos Eduardo Carneiro Zola
CPF Nº 042.497.316-26

CARLOS HENRIQUE DE
LIMA:00127734767
0003- 09/13:35 2023.09.26

Sua autenticidade pode ser
confirmada no endereço:
<https://verificador.it.gov.br/verificador-2.6.2/>

HRX
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 11.634.742/0001-95
INSC. EST: 79.113.840 INSC. MUN: 00020746
Rua João Moraes Cardoso, 1361 - Loja
Centro - Nilópolis - RJ
CEP: 26540-100 / TEL: (21) 2691-1155
E-mail: hrxc comercial@hotmail.com

HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 11.634.742/0001-95
Carlos Henrique de Lima
CPF sob o nº 001.277.347-67

TESTEMUNHAS:

Nome: *Carlos Henrique de Lima*
CPF: *042.497.316-26*
Assinatura: *Carlos Henrique de Lima*

Nome: *Carlos Henrique de Lima*
CPF: *042.497.316-26*
Assinatura: *Carlos Henrique de Lima*

ANEXOS:

Anexo ATA I – Consolidação das Informações da Ata de Registro de Preços
Anexo ATA II – Cadastro de Reserva

Página 17 de 19

SCVPF



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 3746/2023

Folha: _____

ANEXO ATA I

CONSOLIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 257/2023

ÓRGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS.

FORNECEDOR: HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/ MODELO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ALBUQUERQUE SOLUÇÃO INJEÇÃO DE SOLUÇÃO INJEÇÃO DE SOLUÇÃO INJEÇÃO DE	CRISTALIA	AMP	5.400	R\$ 18,91	R\$ 102.046,30
55	SEVOFLURO 2% (200ML) PARA INALACÃO 200ML	BIOCHEMICO	FR	100	R\$ 307,76	R\$ 30.776,00
61	VALPROATO DE SÓDIO 5% MG (ECUIVALENTE A 500) MG DE ÁCIDO VALPROICO	HICLAR	CP	126.300	R\$ 0,59	R\$ 75.520,03
VALOR TOTAL					R\$ 238.662,00	

HRX

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 11.634.742/0001-95

INSC. EST: 79.113.840 INSC. MUN: 00020746

Rua João Moraes Cardoso, 1361 - Loja

Centro - Nilópolis - RJ

CEP: 26540-100 / TEL: (21) 2691-1155

E-mail: hrxc comercial@hotmail.com

CARLOS HENRIQUE DE

LIMA:00127734767

0003- 09/14:00 2023.09.26

Sua autenticidade pode ser
confirmada no endereço:<https://verificador.it.gov.br/verificador-2.6.2/>

Página 18 de 19

SCVPF



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 3746/2023

Folha: _____

ANEXO ATA II

CADASTRO DE RESERVA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 257/2023

ÓRGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS.

FORNECEDOR DO CADASTRO DE RESERVA: NÃO HÁ

HRX

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 11.634.742/0001-95

INSC. EST: 79.113.840 INSC. MUN: 00020746

Rua João Moraes Cardoso, 1361 - Loja

Centro - Nilópolis - RJ

CEP: 26540-100 / TEL: (21) 2691-1155

E-mail: hrxc comercial@hotmail.com

CARLOS HENRIQUE DE

LIMA:00127734767

0003- 09/14:15 2023.09.26

Sua autenticidade pode ser
confirmada no endereço:<https://verificador.it.gov.br/verificador-2.6.2/>

Página 19 de 19

SCVPF

NOTA EXPLICATIVA – Os itens registrados por meio da presente Ata de Registro de Preços, gerenciada pela Secretaria Municipal de Saúde, poderão ser solicitados e utilizados conforme a necessidade, durante o período de 12 (doze) meses, não sendo obrigatório, por parte do Município de Itaguaí, a aquisição de qualquer item registrado.
(Ref. 1ª Publicação trimestral)



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 3746/2023
Folha: _____

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 258/2023

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO FRANCISCO XAVIER - HMSFX, DO MATERNO INFANTIL, DA DEMANDAS EM SAÚDE, DO IST/AIDS, CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - CEMES, FARMÁCIA CENTRAL, CAPS E UBS/SIES/F's, A SER GERENCIADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O FORNECEDOR ABAIXO INDICADO.

O MUNICÍPIO DE ITAGUAÍ, inscrito no CNPJ sob o nº 29.138.302/0001-02, com sede na Rua General Brocchini, 636, Centro, Itaguaí - RJ, pelo **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÍ - CNPJ nº 11.855.524/0001-80 - Av. Prof. Isoldackson Cruz de Brito, 18.745 - Vila Margarida, Itaguaí - RJ, CEP: 23825-840** e por meio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** doravante denominada **ORGAO GERENCIADOR**, representada neste ato pelo Secretário Municipal de Saúde, Sr. Carlos Eduardo Carneiro Zoia, portador da cédula de identidade nº M6630415 SSP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 042.497.316-26, e a empresa **DROGAFONTE LTDA**, situada na Rodovia BR-101 Norte, S/N, KM 56,6, Galpões 01 e 02, Jardim Paulista, Paulistânia-PE, CEP: 53.409-260 e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.778.201/0001-26, aqui por diante denominada **FORNECEDOR**, representada neste ato por Eugenio José Guimarães da Fonte Filho, inscrito no CPF sob o nº 293.247.854-00, portador da cédula de identidade nº 1.622.040 SDS/PE, lavram a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, na forma do disposto no processo administrativo nº 3746/2023 (Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 084/2023), que se regerá pelas normas das Leis Federais nºs 8.666, de 21 de junho de 1993 e 11.920, de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária do Decreto Federal nº 11.024, de 20 de setembro de 2019, dos Decretos Municipais nº 3.086, de 23 de janeiro de 2006, e 3.989, de 12 de junho de 2015, e respectivas alterações, do instrumento convocatório, aplicando-se a este instrumento suas disposições irretroatas e incondicionalmente, bem como pelas cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS** para atender as demandas do Hospital Municipal São Francisco Xavier - HMSFX, do Materno Infantil, da Demandas em Saúde, do IST/AIDS, Centro Municipal de Especialidades Médicas - CEMES, Farmácia Central, CAPS e UBS/SIES/F's, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, por um período de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e no ato convocatório.

Página 1 de 19

DROGAFONTE
LTDA/0877820
1000126
SCFP



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 3746/2023
Folha: _____

Parágrafo primeiro: O fornecimento do objeto será parcelado e contínuo, conforme solicitações da Coordenação de Compras da Secretaria Municipal de Saúde.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: esta Ata de Registro de Preços é documento vinculativo, de caráter obrigacional, com efeito de compromisso de fomento, para futura contratação, nos termos definidos no Anexo I - Termo de Referência, do edital e da legislação vigente;

Parágrafo primeiro: a contratação com o fornecedor registrado não é obrigatória e será realizada de acordo com as necessidades do **ORGAO GERENCIADOR** e dos eventuais **ORGAOS ADERENTES** de acordo com o quantitativo indicado na cláusula quarta.

Parágrafo segundo: A lavratura desta Ata de Registro de Preços não obriga a contratação dos itens registrados, facultando-se a realização de licitação específica para o objeto da contratação, sendo assegurada preferência ao **FORNECEDOR** registrado em igualdade de condições, assim como ao **FORNECEDOR DO CADASTRO DE RESERVA**, na forma da cláusula décima sétima.

Parágrafo terceiro: A Ata de Registro de Preços, com a listagem do preço registrado e dos fornecedores, será divulgada no Jornal Oficial de Itaguaí e na página eletrônica da Prefeitura Municipal de Itaguaí e ficará disponibilizada durante a sua vigência.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO ORGAO GERENCIADOR E DOS ORGAOS ADERENTES: o **ORGAO GERENCIADOR** desta Ata de Registro de Preços é a **Secretaria Municipal de Saúde**.

Parágrafo primeiro: A ata de registro de preços poderá ser atendida por qualquer órgão ou entidade do Município que não tenha participado do certame licitatório, ora denominados **ORGAOS ADERENTES**.

Parágrafo segundo: Podem também ser considerados **ORGAOS ADERENTES** os órgãos ou entidades municipais, distritais, de outros estados, respeitadas as disposições de cada ente desde que atendidas as condições da cláusula vigésima do edital.

CLÁUSULA QUARTA - DO QUANTITATIVO: são as seguintes as quantidades estimadas para a contratação, conforme descrição no Termo de Referência - Anexo I do Edital e reunidas no Anexo ATA I - Consolidação das Informações desta Ata de Registro de Preços.

a) Previsão de aquisição pelo ORGAO GERENCIADOR:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID.
9	CLONAZEPAN 2MG	1.230,00	UN
16	CLAZEPAM 10MG	642,00	UN
37	LEVOMEPROMAZINA (CLOR DRATO DE) 100MG	65,00	UN

Página 2 de 19

DROGAFONTE
LTDA/0877820
1000126
SCFP



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 3746/2023
Folha: _____

Segundo a Resolução da Diretoria Colegiada nº. 185 de 22 de outubro de 2001 são exigidos:

a.1. Requisitos Gerais

- a.1.1. As informações que constam no rótulo e nas instruções de uso devem estar escritas no idioma português.
- a.1.2. Todos os produtos médicos devem incluir em suas embalagens as instruções de uso. Excepcionalmente, estas instruções podem não estar incluídas nas embalagens dos produtos desde que a segurança de uso destes produtos possa ser garantida sem tais instruções.
- a.1.3. As informações necessárias para o uso correto e seguro do produto médico devem figurar, sempre que possível e adequado, na própria embalagem ou no rótulo de sua embalagem individual, ou, na inviabilidade disto, no rótulo de sua embalagem comercial. Se não for possível embalar individualmente cada unidade, estas informações devem constar nas instruções de uso que acompanham um ou mais produtos médicos.
- a.1.4. Quando apropriado, as informações podem ser apresentadas sob a forma de símbolos e/ou cores. Os símbolos e cores de identificação utilizados devem estar em conformidade com os regulamentos ou normas técnicas. Caso não existam regulamentos ou normas, os símbolos e cores devem estar descritos na documentação que acompanha o produto médico.
- a.1.5. Se em um regulamento técnico específico de um produto médico houver necessidade de informações complementares devida à especificidade do produto, estas devem ser incorporadas ao rótulo ou às instruções de uso, conforme aplicável.

a.2. Rótulos - O modelo do rótulo deve conter as seguintes informações:

- a.2.1. A razão social e endereço do fabricante e do importador, conforme o caso.
- a.2.2. As informações estritamente necessárias para que o usuário possa identificar o produto médico e o conteúdo da sua embalagem.
- a.2.3. Quando aplicável, a palavra "Estéril".
- a.2.4. O código do lote, precedido da palavra "Lote", ou o número de série, conforme o caso;
- a.2.5. Conforme aplicável, data de fabricação e prazo de validade ou data antes da qual deverá ser utilizado o produto médico, para se ter plena segurança;
- a.2.6. Quando aplicável, a indicação de que o produto médico é de uso único;
- a.2.7. As condições especiais de armazenamento, conservação e/ou manipulação do produto médico;
- a.2.8. As instruções para uso do produto médico;
- a.2.9. Todas as advertências e/ou precauções a serem adotadas;
- a.2.10. Quando aplicável, o método de esterilização;
- a.2.11. Nome do responsável técnico legalmente habilitado para a função;
- a.2.12. Número de registro do produto médico, precedido da sigla de identificação da ANVISA.
- a.2.13. Os itens objeto deste Termo deverão ter obrigatoriamente, no mínimo, 01 (um) ano de validade, a contar da data da entrega, sendo que os que apresentarem prazo de validade inferior deverão obedecer a entregas programadas a critério do comprador, ou mediante acordo mútuo.

Página 3 de 19

DROGAFONTE
LTDA/0877820
1000126
SCFP



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 3746/2023
Folha: _____

b) previsão de aquisição pelos **ORGAOS ADERENTES** (Não Participantes); observar o parágrafo segundo.

Parágrafo primeiro: O quantitativo decorrente da contratação pelos **ORGAOS ADERENTES** não ultrapassará, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado e não poderá exceder, por **ORGAO ADERENTE**, a cem por cento do quantitativo de cada item registrados na Ata de Registro de Preços para o **ORGAO GERENCIADOR**.

Parágrafo segundo: A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, salvo órgãos e entidades federais, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

Parágrafo terceiro: É vedada a realização de acréscimos nos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65, da Lei nº 8.666/1993.

Parágrafo quarto: Os órgãos e entidades que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecidos a ordem de classificação.

Parágrafo quinto: Casará ao Fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

Parágrafo sexto: Cabe ao licitante consultar com antecedência os seus fornecedores quanto ao quantitativo e ao prazo de entrega do objeto da aquisição, visando a adequada execução da Ata do Registro de Preços.

Parágrafo sétimo: As quantidades dos itens indicadas na alínea "a", do Capít, desta cláusula, são meramente estimativas e não implicam em obrigatoriedade de contratação pelo Órgão Gerenciador e pelos eventuais Órgãos Aderentes durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUINTA - DOS LOCAIS, CONDIÇÕES E PRAZOS DE ENTREGA: os locais, as condições e os prazos de entrega dos bens objeto do registro de preços estão especificados no Termo de Referência e anexo - Anexo I do Edital.

CLÁUSULA SEXTA: DO PREÇO, DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. O MENOR PREÇO POR ITEM registrado e o constante da proposta vencedora da licitação, cujos valores estão reunidos no Anexo ATA I - Consolidação das Informações desta Ata de Registro de Preços.

Página 4 de 19

DROGAFONTE
LTDA/0877820
1000126
SCFP



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 3746/2023
Folha: _____

Parágrafo primeiro: O preço unitário de cada item engloba todas as despesas relativas ao objeto do contrato, bem como os respectivos custos diretos e indiretos, tributos, remunerações, despesas fiscais, financeiras, frete, transporte e quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto desta Licitação, salvo expressa previsão legal. Nenhuma reivindicação adicional de pagamento ou reajustamento de preços será considerada.

Parágrafo segundo: O objeto da aquisição deverá estar coberto por garantia total sobre quaisquer defeitos de fabricação.

Parágrafo terceiro: Os preços registrados poderão ser revisados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas no Decreto Municipal nº 3086, de 23 de Janeiro de 2006.

Parágrafo quarto: Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o **ÓRGÃO GERENCIADOR** convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

Parágrafo quinto: A ordem de classificação dos fornecedores que aceitaram reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

Parágrafo sexto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o FORNECEDOR, mediante requerimento devidamente fundamentado, não puder cumprir o compromisso, o **ÓRGÃO GERENCIADOR** poderá:

- liberar o FORNECEDOR do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
- convocar os FORNECEDORES DO CADASTRO DE RESERVA, mencionados na cláusula décima sexta, para assegurar igual oportunidade de negociação.

Parágrafo sétimo: Não havendo êxito nas negociações, o **ÓRGÃO GERENCIADOR** deverá proceder à revogação, parcial ou integral da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

Parágrafo oitavo: Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, como forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas.

Parágrafo nono: A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada comprove a ocorrência do fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em majoração ou minoração de seus encargos.

- Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à

Página 5 de 19
DROCAFONTE
LTD040677820
00126
SCC/FP



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 3746/2023
Folha: _____

modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.

- Dentre os fatos ensejados da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição no tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que, nestes últimos, há hipótese de reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supera o prazo de um ano.

Parágrafo décimo: Não será concedida a revisão quando:

- Ausente a elevação dos encargos alegada pela parte interessada;
- O evento imputado como causa do desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva ou após a finalização da vigência da Ata;
- Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte interessada;
- A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse âmbito a previsibilidade da ocorrência do evento.

Parágrafo décimo primeiro: Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida de análise da Assessoria Jurídica, e não poderá exceder o preço praticado no mercado.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO DE VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

O prazo de validade da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, sem prejuízo de sua publicação no Jornal Oficial de Itaguaí, sendo vedada a sua prorrogação.

CLÁUSULA OITAVA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Os recursos necessários para as contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços correrão por conta da Natureza da Despesa e do Programa de Trabalho próprios do **ÓRGÃO GERENCIADOR** e dos **ÓRGÃOS ADERENTES**.

CLÁUSULA NONA - DA CONTRATAÇÃO PELO **ÓRGÃO GERENCIADOR:** Compete ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** promover as ações necessárias para as suas próprias contratações, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

Parágrafo primeiro: a contratação realizada pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR** será formalizada por intermédio de instrumento contratual (Anexo XII - Minuta de Contrato), omissão do Nota de Empenho de Despesa, autorização da compra ou outro instrumento similar, conforme disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666, de 1993.

Parágrafo segundo: o **ÓRGÃO GERENCIADOR** deverá verificar a manutenção das condições de habilitação do fornecedor e proceder à consulta ao Cadastro de Fornecedores do Município e cadastro de fornecedores do Estado do Rio de Janeiro, e ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, do Portal Transparência da Controladora Geral da União, para constatar a inexistência da penalidade cujo efeito ainda vigire.

Página 6 de 19
DROCAFONTE
LTD040677820
00126
SCC/FP



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 3746/2023
Folha: _____

CLÁUSULA DÉCIMA - DA EXECUÇÃO, DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: executado o contrato, o seu objeto será recebido na forma prevista no art. 73 da Lei nº 8.666/93.

Parágrafo primeiro: As condições de fornecimento devem ser executadas fielmente, de acordo com os termos do instrumento convocatório, do Termo de Referência - Anexo I do Edital e da legislação vigente, respondendo o inadimplente pelas consequências da inexecução total ou parcial do objeto contratual.

Parágrafo segundo: A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por representante(s) do **CONTRATANTE** especialmente designado(s) por Portaria pela Secretaria Responsável nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, que determinará o que for necessário para o cumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas pela **CONTRATADA**, bem como a regularização de falhas.

Parágrafo terceiro: Os atestados referentes à execução do contrato deverão ser realizados pelo fiscal do contrato a que se refere o item anterior e por outro servidor da mesma pasta, também designado por Portaria de respectivo titular.

Parágrafo quarto: O representante da Administração anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados.

Parágrafo quinto: A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da **CONTRATADA** inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993;

Parágrafo sexto: Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, mesmo que o divórcio não previsto no presente processo administrativo e tudo o mais que se relacione com o objeto lido, desde que não acarrete ônus para o MUNICÍPIO ou modificação da contratação.

Parágrafo sétimo: As condições que ultrapassem a competência do fiscal deverão ser solicitadas formalmente pela **CONTRATADA** à autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, através dele, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.

Parágrafo oitavo: O objeto do contrato será recebido em consonância com o art. 73 da Lei nº 8.666/93, na seguinte forma:

- Provisoriamente, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados da efetiva entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, constando das seguintes fases:

- Abertura das embalagens;

DROCAFONTE
LTD040677820
00126
SCC/FP

Página 7 de 19

- Comprovação de que o material atende às especificações mínimas exigidas ou aquelas superiores oferecidas

- Definitivamente, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade dos materiais e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

- Na hipótese de a verificação a que se refere a alínea "b" não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumindo-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

Parágrafo nono: Os bens poderão ser recusados pelo responsável pela execução e fiscalização do contrato, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência, na proposta ou diário do modelo aprovado, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

Parágrafo décimo: O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

Parágrafo décimo primeiro: A **CONTRATADA** é responsável por danos causados ao **CONTRATANTE** ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da Administração.

Parágrafo décimo segundo: A aceitação provisória é condição essencial para o RECEBIMENTO DEFINITIVO do material, que será atestado pelo Fiscal.

Parágrafo décimo terceiro: O recebimento provisório do material não constitui aceitação do mesmo, salvo a hipótese prevista na alínea b.1 do parágrafo oitavo.

Parágrafo décimo quarto: Em caso de irregularidade verificada, todo o material será devolvido, ficando o custo do transporte por conta da empresa fornecedora, sem prejuízo de aplicação das penalidades cabíveis.

Parágrafo décimo quinto: O recebimento da mercadoria não desobriga a **CONTRATADA** de substituí-las, caso constatado, posteriormente, má qualidade, vício ou defeito, ficando sujeita às penalidades previstas na legislação aplicável.

Parágrafo décimo sexto: A **CONTRATADA** declara, antecipadamente, aceitar todas as condições, métodos e processos da Inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações que esta necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão realizados pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR** e **ÓRGÃOS**

Página 8 de 19
DROCAFONTE
LTD040677820
00126
SCC/FP



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 3746/2023
Folha: _____

ADERENTES, de acordo com as contratações realizadas por cada um deles, que considere a quantidade e valor dos itens adquiridos.

Parágrafo primeiro: O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias corridos após a entrega.

Parágrafo segundo: Os pagamentos serão efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente cujo número e agência deverão ser informados pelo adjudicatário até a assinatura do contrato.

Parágrafo terceiro: O pagamento será realizado mediante apresentação da Nota Fiscal no Sotor de Protocolo da Prefeitura de Itaguaí, situado na Rua General Bocaninha, 636, Centro, Itaguaí acompanhada das certidões de regularidade fiscal e trabalhista da contratada e demais documentos que vierem a ser exigidos pelo órgão de Controle Municipal, devidamente atestados pelos servidores designados para recebimento dos materiais.

Parágrafo quarto: A nota fiscal/fatura deverá ser emitida em nome do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÍ – CNPJ nº. 11.856.524/0001-80 – Av. Prof. Isoldackson Cruz de Brito, 16.745 – Vila Margarida, Itaguaí - RJ, CEP: 23825-840.**

Parágrafo quinto: A Contratante reserva-se o direito de reter o pagamento de valores para satisfação de penalidades pecuniárias aplicadas ao fornecedor e para ressarcir danos a terceiros.

Parágrafo sexto: Para receber seus créditos a contratada deverá comprovar as regularidades fiscal e trabalhista que lhe foram exigidas quando da habilitação.

Parágrafo sétimo: O prazo de pagamento da Nota Fiscal será de até 30 (trinta) dias a partir da data final do período de cumprimento e mediante sua apresentação juntamente com os demais documentos mencionados no Subitem 11.3. do termo de referência, ao Protocolo Geral Municipal.

Parágrafo oitavo: Em caso de devolução da Nota Fiscal/Fatura para correção, o prazo de pagamento passará a fluir após a sua reapresentação. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida pela própria contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentada nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como, da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ.

Parágrafo nono: No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade que não possua agência da instituição financeira contratada pelo Município ou caso verificada pelo CONTRATANTE a impossibilidade de a CONTRATADA, em razão de negativa expressa da instituição financeira contratada pelo Município, abrir ou manter conta corrente naquela instituição financeira, o pagamento poderá ser feito mediante crédito em conta corrente de outra instituição financeira. Nesse caso, eventuais ônus financeiros e/ou contratuais adicionais serão suportados exclusivamente pela CONTRATADA.

Página 9 de 19

SC77P



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 3746/2023
Folha: _____

Parágrafo décimo: A nota fiscal, sem erros, deverá ser previamente atestada pelo Fiscal do Contrato e servidor designado pelo ordenador de despesas.

Parágrafo décimo primeiro: Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer fatura por culpa do contratado, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentação.

Parágrafo décimo segundo: Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de ato ou fato atribuível à CONTRATADA, sofrerão a incidência de atualização financeira pelo IPCA e juros moratórios de 0,5% ao mês, calculado pro rata die, e acúleos pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital serão feitos mediante desconto de 0,5% ao mês pro rata die.

Parágrafo décimo terceiro: Considera-se adimplemento o cumprimento da prestação com a entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS ADERENTES NA QUALIDADE DE CONTRATANTES
Constituem obrigações dos **ÓRGÃOS ADERENTES**, na qualidade de **CONTRATANTES**:

- Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como atestar na Nota Fiscal a efetiva execução do objeto;
- Vetar o emprego de qualquer produto e/ou serviços que considerem incompatível com as especificações apresentadas na proposta da CONTRATADA que possa ser inadequado, nocivo ou prejudicial à saúde dos servidores;
- Designar servidor ou Comissão para proceder ao recebimento definitivo do objeto contratado, ou rejeitá-lo;
- Elaborar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas no item "Das Condições de Pagamento" neste termo;
- Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste instrumento;
- Fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir e pertencerem à execução do objeto;
- Aplicar à Contratada as sanções administrativas regulamentares contratuais cabíveis;
- Solicitar a troca dos produtos que não atenderem às especificações do objeto contratado;
- Notificar a Contratada, por escrito, a ocorrência de eventuais falhas ou imperfeições no fornecimento, fixando prazo para sua correção;
- A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO ÓRGÃO GERENCIADOR: constituem obrigações do **ÓRGÃO GERENCIADOR**:

- Gerenciar a Ata de Registro de Preços;

DROGAFONTE
LTDA-0877820-000126
1000126

Página 10 de 19

SC77P



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 3746/2023
Folha: _____

- Realizar ampla pesquisa de preços semestralmente para aferir a compatibilidade de preços registrados com os efetivamente praticados;
- Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados;
- Publicar trimestralmente, no Jornal Oficial de Itaguaí, os preços registrados e suas atualizações, para fins de orientação dos **ÓRGÃOS ADERENTES**;
- Gerir os pedidos de adesão dos órgãos e entidades não participantes da Ata de Registro de Preços e orientar os procedimentos dos **ÓRGÃOS ADERENTES**.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: constituem obrigações da **CONTRATADA**:

- Entregar os bens, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados no Termo de Referência;
- Entregar o material dentro das especificações estabelecidas, em embalagens originais e invioláveis, responsabilizando-se pela troca, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, dos itens que, porventura, estejam fora das especificações ou do prazo de validade ou com embalagem danificada, independentemente do motivo alegado, e às suas despesas;
- A inobservância ao disposto na **alínea b** implicará a não pagamento do valor devido à Contratada;
- Entregar o objeto do contrato sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, estando incluído no valor do pagamento todos e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e descarregamento das mercadorias;
- Manter em estoque um mínimo de produtos necessários à execução do objeto do contrato;
- Comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis;
- Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à CONTRATANTE ou terceiros;
- Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação exigidas;
- Assumir inteira responsabilidade quanto à qualidade do produto, reservando a Contratante o direito de recusá-lo caso não satisfaça aos padrões especificados;
- Reparar, corrigir, renovar, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas despesas, bens objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução irregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as especificações;
- Emitir fatura no valor pactuado e condições do Contrato, apresentando-a ao Contratante para ateste e pagamento;
- Observar as demais obrigações e responsabilidades previstas na Lei 8.666/93 e demais legislações pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESPONSABILIDADE: o Fornecedor é responsável por danos causados ao órgão contratante ou a terceiros, decorrentes da culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída essa responsabilidade pela presença da fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da Administração.

Página 11 de 19

SC77P



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 3746/2023
Folha: _____

Parágrafo único: A CONTRATADA é responsável por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos, dissídios e convenções coletivas, previdenciários, fiscais e comerciais oriundos da execução do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos, como condição do pagamento dos créditos da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO CADASTRO DE RESERVA: fazem parte do Cadastro de Reserva os fornecedores que aceitaram reduzir, na licitação, seus preços ao valor da proposta mais bem classificada, para a formação do Cadastro de Reserva, conforme informações reunidas no Anexo ATA II – Cadastro da Reserva.

Parágrafo primeiro: estão registrados na Ata de Registro de Preços, após o registro dos preços e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a etapa competitiva, o(a) designado **FORNECEDOR**, os preços e quantitativos dos que tiverem aceitado cotar o objeto em valor igual ao da designado **FORNECEDOR DO CADASTRO DE RESERVA**, segundo os critérios do Edital.

Parágrafo segundo: a ordem de classificação dos registrados na Ata deverá ser respeitada para as contratações, cabendo ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** realizar os devidos registros na Ata de Registro de Preços, para a sua atualização.

Parágrafo terceiro: o Cadastro de Reserva poderá ser empregado no caso de exclusão do **FORNECEDOR** na Ata de Registro de Preços, nas seguintes ocorrências:

- cancelamento do registro do **FORNECEDOR**, quando este descumprir as condições da Ata de Registro de Preços, não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993 ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002;
- cancelamento do registro de preços, por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovado e justificado, causado por razão de interesse público ou a pedido do fornecedor;

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR: o registro do **FORNECEDOR** será cancelado quando:

- forem descumpridas as condições da ata de registro de preços;
- não for retirada a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
- sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

DROGAFONTE
LTDA-0877820-000126
1000126

Página 12 de 19

SC77P



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 2746/2023

Folha: _____

Parágrafo único: o cancelamento do registro nas hipóteses previstas nas alíneas a, b e c do caput será formalizado por despacho do **ÓRGÃO GERENCIADOR**, assegurando o contraditório e a ampla e prévia defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS: o cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovado e justificado:

- a) por razão de interesse público; ou
- b) a pedido do fornecedor

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA ADEÇÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO ADERENTE: O **ÓRGÃO ADERENTE** poderá, mediante prévia anuência do **ÓRGÃO GERENCIADOR**, aderir a Ata de Registro de Preços, desde que realizado estudo que demonstre a viabilidade e a economicidade.

Parágrafo primeiro: o **FORNECEDOR** beneficiário não está obrigado a aceitar o fornecimento decorrente da adesão pelo **ÓRGÃO ADERENTE**.

Parágrafo segundo: desde que o fornecimento objeto da adesão não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da Ata, assumidas com o **ÓRGÃO GERENCIADOR**, o fornecedor poderá contratar com o **ÓRGÃO ADERENTE**.

Parágrafo terceiro: após a autorização do **ÓRGÃO GERENCIADOR**, o **ÓRGÃO ADERENTE** deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da Ata, devendo cumprir as atribuições inerentes ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** e demais orientações.

Parágrafo quarto: O **ÓRGÃO ADERENTE** deverá zelar pela manutenção das condições de habilitação do fornecedor e proceder à consulta ao Cadastro de Fornecedores do Município, ao cadastro de fornecedores do Estado do Rio de Janeiro, e ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, do Portal Transparência da Controladoria Geral da União, para constatar a existência de penalidade cujo efeito ainda vigore.

Parágrafo quinto: Compete ao **ÓRGÃO ADERENTE**:

- a) aceitar todas as condições fixadas na Ata de Registro de Preços;
- b) realizar os pagamentos relativos às suas contratações;
- c) os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas;
- d) a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, devendo registrar no Cadastro de Fornecedores do Município, cadastro de fornecedores do Estado do Rio de Janeiro e as penalidades aplicadas ou informadas ao **ÓRGÃO GERENCIADOR**, quando se tratar dos órgãos ou entidades que não pertençam ao Município.

DROGAFONTE
LTD/087782
01000126

Página 13 de 19

RTTTP



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 2746/2023

Folha: _____

Parágrafo sexto: O **ÓRGÃO GERENCIADOR** deverá zelar para que o quantitativo total das contratações pelos **ÓRGÃOS ADERENTES** observe o limite fixado na cláusula quarta.

Parágrafo sétimo: O **ÓRGÃO GERENCIADOR** só poderá autorizar as adesões por **ÓRGÃO ADERENTE** municipal, distrital, de outros estados, durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES:

A inexecução dos serviços, total ou parcial, a execução imperfeita, a mora na execução ou qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeitará o contratado, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que couber, às seguintes penalidades, que deverão ser graduadas de acordo com a gravidade da infração:

- a) advertência;
- b) multa administrativa;
- c) suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública do Município de Itaguaí;
- d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.

Parágrafo primeiro: o licitante que, convocado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, não lavar a Ata de Registro de Preços, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento na execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, reatuar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública, e terá o seu registro no Cadastro de Fornecedores suspenso pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital, contrato e das demais consequências legais.

Parágrafo segundo: a sanção administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida, os danos causados à Administração Pública e as circunstâncias agravantes e atenuantes.

Parágrafo terceiro: quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida também deverão ser consideradas para a sua fixação.

Parágrafo quarto: a impositiva das penalidades é de competência exclusiva do órgão contratante, podendo ser aplicadas pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR**, na qualidade ou pelo **ÓRGÃO ADERENTE**, em relação às respectivas contratações.

Parágrafo quinto: Cabe ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** aplicar as penalidades decorrentes de infrações no procedimento licitatório ou do descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços.

Parágrafo sexto: a advertência e a multa, previstas nas alíneas a e b, do caput, serão impostas pelo Ordenador de Despesa.

DROGAFONTE
LTD/087782
01000126

Página 14 de 19

RTTTP



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 2746/2023

Folha: _____

Parágrafo sétimo: a suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, prevista na alínea c, do caput, será imposta pelo Ordenador de Despesa, devendo, neste caso, a decisão ser submetida à apreciação do Chefe do Poder Executivo.

Parágrafo oitavo: tratando-se de **ÓRGÃO ADERENTE** da Administração Indireta do Município a suspensão temporária do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração Pública, prevista na alínea c, do caput, será imposta pelo Ordenador de Despesa, devendo ser submetida à apreciação do Secretário Municipal a que a Entidade se encontra vinculada.

Parágrafo nono: a aplicação da sanção prevista na alínea d, do caput, é de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo.

Parágrafo décimo: A multa administrativa prevista na alínea b, do caput,

- a) corresponderá ao valor de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada de acordo com a gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não executadas;
- b) poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra;
- c) não tem caráter compensatório e seu pagamento não extingue a responsabilidade por perdas e danos das infrações cometidas;
- d) deverá ser graduada conforme a gravidade da infração;
- e) nas reincidências específicas, deverá corresponder ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente imposta, observando-se sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor do contrato ou do empenho.

Parágrafo décimo primeiro: A suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, prevista na alínea c, do caput,

- a) não poderão ser aplicados em prazo superior a 2 (dois) anos;
- b) sem prejuízo de outras hipóteses, deverão ser aplicados quando o adjudicatário faloso, sancionado com multa, não realizar o depósito do respectivo valor, no prazo devido.

Parágrafo décimo segundo: A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, prevista na alínea d, do caput, perdurará pelo tempo em que os motivos determinantes da punição vigorarem ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos causados.

Parágrafo décimo terceiro: A reabilitação poderá ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação conforme parágrafo décimo segundo.

Parágrafo décimo quarto: O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará o **FORNECEDOR** a multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil que exceder ao prazo estipulado, e incidirá sobre o valor do contrato, da nota de empenho ou do saldo não atendido, respeitado o limite do art. 4º 2º do Código

Página 15 de 19

DROGAFONTE
LTD/087782
01000126

RTTTP



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 2746/2023

Folha: _____

Civil, sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicação das sanções administrativas.

Parágrafo décimo quinto: Se o valor das multas previstas na alínea b, do caput, e no parágrafo décimo quarto, aplicadas cumulativamente ou de forma independente, forem superiores ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o infrator pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.

Parágrafo décimo sexto: A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato, garantido o contraditório e a ampla defesa.

Parágrafo décimo sétimo: A aplicação de qualquer sanção será antecedida do intimação do interessado que indicará a infração cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a aplicação da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso, observando-se os seguintes preceitos:

- a) ao interessado será garantido o contraditório e a ampla defesa;
- b) a intimação do interessado deverá indicar o prazo e o local para a apresentação da defesa;
- c) a defesa prévia do interessado será exercida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, no caso de aplicação das penalidades previstas nas alíneas a, b e c, do caput, e no prazo de 10 (dez) dias, no caso da alínea d, do mesmo dispositivo;
- d) será omitida a decisão conclusiva sobre a aplicação ou não da sanção, pela autoridade competente, devendo ser apresentada a devida motivação, com a demonstração dos fatos e dos respectivos fundamentos jurídicos.

Parágrafo décimo oitavo: A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato dentro do prazo estipulado pelo órgão ou Entidade, sem que haja justo motivo para tal, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e determinará a aplicação de multa de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, cabendo, ainda, a aplicação das demais sanções administrativas.

Parágrafo décimo nono: As penalidades previstas na cláusula vigésima também poderão ser aplicadas aos licitantes e ao adjudicatário.

Parágrafo vigésimo: Os licitantes, adjudicatários e contratantes que forem penalizados com as sanções da suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar e a declaração de inidoneidade para licitar e contratar por qualquer órgão ou Entidade da Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal ficarão impedidos de contratar com a Administração Pública do Município de Itaguaí enquanto perdurarem os efeitos da respectiva penalidade.

Parágrafo vigésimo primeiro: Penalidades impostas aos licitantes serão registradas pelo Progcio no Cadastro de Fornecedores do Município de Itaguaí.

Parágrafo vigésimo segundo: Após o registro mencionado no item acima, deverá ser remetido para a Secretaria Municipal de Governo o extrato de publicação no Jornal Oficial de Itaguaí ato de aplicação das penalidades citadas nas alíneas g e d

Página 16 de 19

DROGAFONTE
LTD/087782
01000126

RTTTP



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 3746/2023
Folha: _____

do caput, de modo a possibilitar a formalização da extensão dos seus efeitos para todos os órgãos e entidades da Administração Pública do Município de Itaguaí.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO: o(s) fornecedor(es) registado(s) deverá(ão) manter durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços a compatibilidade com as obrigações assumidas, assim como todas as condições exigidas na licitação, inclusive as referentes à habilitação e às condições de participação.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO FORO DE ELEIÇÃO: fica eleito o Foro da Comarca do Itaguaí, Estado do Rio de Janeiro para dirimir quaisquer litígios decorrentes da presente Ata de Registro de Preços que não possam ser resolvidos por meio amigável, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas nesta Ata de Registro de Preços, firmam as partes o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual forma e teor, depois de lido e achado conforme, em presença de testemunhas abaixo firmadas.

Itaguaí, 18 de setembro de 2023

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Carlos Eduardo Carneiro Zóia
CPF nº 042.497.316-26

DROGAFONTE Assinado de forma digital por
LTDA:087782010
00126
LUA002/2010001-26
Data: 2023.09.21 10:12:52
+02'00'

DROGAFONTE LTDA
CNPJ/MF sob o nº 06.778.201/0001-26
Eugenio José Gismão da Fonte Filho
CPF sob o nº 293.247.854-30

TESTEMUNHAS:

Nome: Adriano José da Silva
CPF: 039.097.853-21
Assinatura: Adriano José da Silva

Nome: Eugenio José Gismão da Fonte Filho
CPF: 293.247.854-30
Assinatura: Eugenio José Gismão da Fonte Filho

ANEXOS:

Anexo ATA I – Consolidação das Informações da Ata de Registro de Preços
Anexo ATA II – Cadastro de Reserva

Página 17 de 19

SCC/F



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 3746/2023
Folha: _____

ANEXO ATA I

CONSOLIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 258/2023

ÓRGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS

FORNECEDOR: DROGAFONTE LTDA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/MODELO	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
9	CLONAZEPAM 7MG	GRUPO AR-CC	CP	1.230.000	R\$ 0,06	R\$ 61.800,00
16	DAZEVAN 15 MG	SANTISA-SP	CP	540.000	R\$ 0,06	R\$ 27.000,00
37	LEVOMEPROMAZINA (CLOPRIDATO DE) 100MG	HIPOLABOR-M	CP	65.000	R\$ 0,61	R\$ 39.650,00
VALOR TOTAL						R\$ 128.450,00

DROGAFONTE Assinado de forma
LTDA:087782010
00126
LUA002/2010001-26
Data: 2023.09.21 10:12:52
+02'00'

Página 18 de 19

SCC/F



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 3746/2023
Folha: _____

ANEXO ATA II

CADASTRO DE RESERVA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 258/2023

ÓRGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS

FORNECEDOR DO CADASTRO DE RESERVA: NÃO HÁ

DROGAFONTE
LTDA:087782010
00126

Assinado de forma digital por
LUA002/2010001-26
Data: 2023.09.21 10:12:52
+02'00'

Página 19 de 19

SCC/F

NOTA EXPLICATIVA – Os itens registrados por meio da presente Ata de Registro de Preços, gerenciada pela Secretaria Municipal de Saúde, poderão ser solicitados e utilizados conforme a necessidade, durante o período de 12 (doze) meses, não sendo obrigatório, por parte do Município de Itaguaí, a aquisição de qualquer item registrado.
(Ref. 1ª Publicação trimestral)



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 1746/2021
Folha: _____

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 259/2023

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO FRANCISCO XAVIER – HSMFX, DO MATERNO INFANTIL, DA DEMANDAS EM SAÚDE, DO IST/AIDS, CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS – CEMES, FARMÁCIA CENTRAL, CAPS E UBS/S/ESF'S, A SER GERENCIADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O FORNECEDOR ABAIXO INDICADO.

O MUNICÍPIO DE ITAGUAÍ, inscrito no CNPJ sob o nº 29.138.302/0001-02, com sede na Rua General Bocaluova, 636, Centro, Itaguaí - RJ, pelo **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÍ – CNPJ nº. 11.855.524/0001-80 – Av. Prof. Isoldackson Cruz de Brito, 18.745 - Vila Margarida, Itaguaí - RJ, CEP: 23825-840** e por meio de **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR**, representada neste ato pelo Secretário Municipal de Saúde, Sr. Carlos Eduardo Carneiro Zóia, portador da cédula de identidade nº M8630415, SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 042.497.316-26, e a empresa **COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA**, situada na Rua Paulo Costa, 140, Distrito Industrial, Jacim Plamont S.J., Betim/MG, CEP: 32.689-712 e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 67.729.178/0002-20, daqui por diante denominada **FORNECEDOR**, representada neste ato por **Rafael Olimpio Castanheira**, inscrito no CPF sob o nº 324.367.598-71, portador da cédula de identidade nº 35.348.300-6 SSP/SP, lavram a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, na forma do disposto no processo administrativo nº 3746/2023 (Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 084/2023), que se regerá pelas normas das Leis Federais nºs 8.666, de 21 de junho de 1993 e 10.520, de 17 de setembro de 2002, com aplicação subsidiária do Decreto Federal nº 10.524, de 20 de setembro de 2019, dos Decretos Municipais nºs 3.066, de 23 de janeiro de 2006 e 3.988, de 12 de junho de 2015, e respectivas alterações, do instrumento convocatório, aplicando-se a este instrumento suas disposições ínsitas e incondicionalmente, bem como pelas cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS** para atender as demandas do Hospital Municipal São Francisco Xavier – HSMFX, do Materno Infantil, da Demandas em Saúde, do IST/AIDS, Centro Municipal de Especialidades Médicas – CEMES, Farmácia Central, CAPS e UBS/S/ESF's, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, por um período de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e no ato convocatório.

Página 1 de 19

SCC/F



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 3746/2023
Folha: _____

Parágrafo primeiro: o fornecimento do objeto será parcelado e contínuo, conforme solicitações da Coordenação de Compras da Secretaria Municipal de Saúde;

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: esta Ata de Registro de Preços é documento vinculativo, de caráter obrigacional, com efeito de compromisso de fornecimento, para futura contratação, nos termos definidos no Anexo I – Termo de Referência, do edital e da legislação vigente;

Parágrafo primeiro: a contratação com o fornecedor registrado não é obrigatória e será realizada de acordo com as necessidades do ÓRGÃO GERENCIADOR e dos eventuais ÓRGÃOS ADERENTES de acordo com o quantitativo indicado na cláusula quarta.

Parágrafo segundo: A lavratura desta Ata de Registro de Preços não obriga a contratação dos itens registrados, facultando-se a realização de licitação específica para o objeto da contratação, sendo assegurada preferência ao FORNECEDOR registrado em igualdade de condições, assim como ao FORNECEDOR DO CADASTRO DE RESERVA, na forma da cláusula décima sétima.

Parágrafo terceiro: A Ata de Registro de Preços, com a indicação do preço registrado e dos fornecedores, será divulgada no Jornal Oficial de Itaguaí e, na página eletrônica da Prefeitura Municipal de Itaguaí e ficará disponível durante a sua vigência.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO ÓRGÃO GERENCIADOR E DOS ÓRGÃOS ADERENTES: o ÓRGÃO GERENCIADOR desta Ata de Registro de Preços é a Secretaria Municipal de Saúde.

Parágrafo primeiro: A ata de registro de preços poderá ser aderida por qualquer órgão ou entidade do Município que não tenha participado do certame licitatório, ora denominados ÓRGÃOS ADERENTES.

Parágrafo segundo: Podem também ser considerados ÓRGÃOS ADERENTES os órgãos ou entidades municipais, distritais, de outros estados, resguardadas as disposições de cada ente, desde que atendidas as condições da cláusula vigésima do edital.

CLÁUSULA QUARTA – DO QUANTITATIVO: são as seguintes as quantidades estimadas para a contratação, conforme descrição no Termo de Referência – Anexo I do Edital e reunidas no Anexo ATA I – Consolidação das Informações desta Ata de Registro de Preços

a) Previsão de aquisição pelo ÓRGÃO GERENCIADOR:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID.
14	TRÁVETE TOMODINA 130MG/ML	5.000	FAL
23	FENGARBÁ A. 100MG	540.000	134
26	11N ANILINA OSMOTICA 20L	9.000	AMP
33	VALCOFEROL 100MG	700.000	247
41	2. DAZOLAM ÁCIDO 500	11.000	AMP
51	TRAMALOLICLORIDATO 50MG/20ML SOL IN	6.300	AMP

Página 2 de 19

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

SC/FP



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 3746/2023
Folha: _____

Segundo a Resolução da Diretoria Colegiada nº. 185 de 22 de outubro de 2001 são exigidos:

a.1. Requisitos Gerais

a.1.1. As informações que constam no rótulo e nas instruções de uso devem estar escritas no idioma português.

a.1.2. Todos os produtos médicos devem incluir em suas embalagens as instruções de uso. Excepcionalmente, estas instruções podem não estar incluídas nas embalagens dos produtos desde que a segurança de uso destes produtos possa ser garantida sem tais instruções.

a.1.3. As informações necessárias para o uso correto e seguro do produto médico devem figurar sempre que possível e adequado, no próprio produto e/ou no rótulo de sua embalagem individual, ou, na inviabilidade deste, no rótulo de sua embalagem comercial. Se não for possível embalar individualmente cada unidade, estas informações devem constar nas instruções de uso que acompanham um ou mais produtos médicos.

a.1.4. Quando apropriado, as informações podem ser apresentadas sob a forma de símbolos e/ou cores. Os símbolos e cores de identificação utilizada devem estar em conformidade com os regulamentos ou normas técnicas. Caso não existam regulamentos ou normas, os símbolos e cores devem estar descritos na documentação que acompanha o produto médico.

a.1.5. Se em um regulamento técnico específico de um produto médico houver necessidade de informações complementares devido à especificidade do produto, estas devem ser incorporadas ao rótulo ou às instruções de uso, conforme aplicável.

a.2. Rótulos - O modelo do rótulo deve conter as seguintes informações:

a.2.1. A razão social e endereço do fabricante e do importador, conforme o caso.

a.2.2. As informações essencialmente necessárias para que o usuário possa identificar o produto médico e o conteúdo de sua embalagem;

a.2.3. Quando aplicável, a palavra "Estéril";

a.2.4. O código do lote, precedido da palavra "Lote", ou o número de série, conforme o caso;

a.2.5. Conforme aplicável, data de fabricação e prazo de validade ou data antes da qual deverá ser utilizado o produto médico, para se ter plena segurança;

a.2.6. Quando aplicável, a indicação de que o produto médico é de uso único;

a.2.7. As condições especiais de armazenamento, conservação e/ou manipulação do produto médico;

a.2.8. As instruções para uso do produto médico;

a.2.9. Todas as advertências e/ou precauções a serem adotadas;

a.2.10. Quando aplicável, o método de esterilização;

a.2.11. Nome do responsável técnico legalmente habilitado para a função;

a.2.12. Número de registro do produto médico precedido da sigla de identificação da ANVISA;

a.2.13. Os itens objeto deste Termo deverão ter obrigatoriamente, no mínimo, 01 (um) ano de validade, a contar da data da entrega, sendo que os que apresentarem prazo de validade inferior deverão obedecer a entregas programadas a critério do comprador, ou mediante acordo mútuo.

Página 3 de 19

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

SC/FP



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 3746/2023
Folha: _____

b) previsão de aquisição pelos ÓRGÃOS ADERENTES (Não Participantes); observará o parágrafo segundo.

Parágrafo primeiro: O quantitativo decorrente da contratação pelos ÓRGÃOS ADERENTES não ultrapassará, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado e não poderá exceder, por ÓRGÃO ADERENTE, a cem por cento do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o ÓRGÃO GERENCIADOR.

Parágrafo segundo: A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório e, salvo órgãos e entidades federais, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

Parágrafo terceiro: É vedada a realização de acréscimos nos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º, do art. 65, da Lei nº 9.066/1993.

Parágrafo quarto: Os órgãos e entidades que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador de Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecidos a ordem de classificação.

Parágrafo quinto: Caberá ao Fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

Parágrafo sexto: Cabe ao licitante consultar com antecedência os seus fornecedores quanto ao quantitativo e ao prazo de entrega do objeto da aquisição, visando a adequada execução da Ata de Registro de Preços.

Parágrafo sétimo: As quantidades dos itens indicadas na alínea "a", do Caput desta cláusula, são meramente estimativas e não implicam em obrigatoriedade de contratação pelo Órgão Gerenciador e pelos eventuais Órgãos Aderentes durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUINTA – DOS LOCAIS, CONDIÇÕES E PRAZOS DE ENTREGA: os locais, as condições e os prazos de entrega dos bens objeto do registro de preços estão especificados no Termo de Referência e anexo – Anexo I do Edital.

CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO, DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: O MENOR PREÇO POR ITEM registrado é o constante da proposta vencedora da licitação cujos valores estão reunidos no Anexo ATA I – Consolidação das Informações desta Ata de Registro de Preços.

Página 4 de 19

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

SC/FP



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 3746/2023
Folha: _____

Parágrafo primeiro: O preço unitário de cada item engloba todas as despesas relativas ao objeto do contrato, bem como os respectivos custos diretos e indiretos, tributos, remunerações, despesas fiscais, financeiras, frete, transporte e quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto desta Licitação, salvo expressa previsão local. Nenhuma redução adicional de pagamento ou reajustamento de preços será considerada.

Parágrafo segundo: O objeto da aquisição deverá estar coberto por garantia total sobre quaisquer defeitos de fabricação.

Parágrafo terceiro: Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas no Decreto Municipal nº 3066, de 23 de janeiro de 2006.

Parágrafo quarto: Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o ÓRGÃO GERENCIADOR convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

Parágrafo quinto: A ordem da classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

Parágrafo sexto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o FORNECEDOR, mediante requerimento devidamente fundamentado, não puder cumprir o compromisso, o ÓRGÃO GERENCIADOR poderá:

a) liberar o FORNECEDOR do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
b) convocar os FORNECEDORES DO CADASTRO DE RESERVA, mencionados na cláusula décima sexta, para assegurar igual oportunidade de negociação.

Parágrafo sétimo: Não havendo êxito nas negociações, o ÓRGÃO GERENCIADOR deverá proceder à revogação, parcial ou integral, da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

Parágrafo oitavo: Em caso de desequilíbrio na equação econômica do negócio, será adotado o critério de revisão, como forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas.

Parágrafo nono: A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em manutenção ou minoração de seus encargos.

a) Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além do obedecer aos requisitos referidos no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional a

Página 5 de 19

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

SC/FP



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 1745/2023

Folha: 15

modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.

b) Dentre os fatos ensejados da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição no tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supera o prazo de um ano.

Parágrafo décimo: Não será concedida a revisão quando:

- a) Ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada;
- b) O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva ou após a finalização da vigência da Ata;
- c) Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte interessada;
- d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse âmbito a previsibilidade da ocorrência do evento.

Parágrafo décimo primeiro: Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, procedida de análise da Assessoria Jurídica, e não poderá exceder o preço praticado no mercado.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DE VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

O prazo de validade da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, sem prejuízo de sua publicação no Jornal Oficial de Itaguaí, sendo vedada a sua prorrogação.

CLÁUSULA OITAVA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: os recursos necessários para as contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços correrão por conta da Natureza da Despesa do Programa de Trabalho próprios do ÓRGÃO GERENCIADOR e dos ÓRGÃOS ADERENTES.

CLÁUSULA NONA – DA CONTRATAÇÃO PELO ÓRGÃO GERENCIADOR:

Compete ao ÓRGÃO GERENCIADOR promover as ações necessárias para as suas próprias contratações, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

Parágrafo primeiro: a contratação realizada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR será formalizada por intermédio de instrumento contratual (Anexo XII – Minuta de Contrato), emissão de Nota de Empenho de Despesa, autorização de compra ou outro instrumento similar, conforme disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666, de 1993.

Parágrafo segundo: o ÓRGÃO GERENCIADOR deverá verificar a manutenção das condições de habilitação do fornecedor e proceder à consulta ao Cadastro de Fornecedor do Município, cadastro de fornecedores do Estado do Rio de Janeiro, e ao Cadastro Nacional de Empresas Indóneas e Suspensas – CEIS, do Portal Transparência da Controladoria Geral da União para constatar a inexistência de penalidade cujo efeito ainda vigore.

Página 6 de 19

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ
SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Processo 1745/2023

Folha: 15



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 1746/2023

Folha: 16

CLÁUSULA DÉCIMA – DA EXECUÇÃO, DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: executado o contrato, o seu objeto será recebido na forma prevista no art. 73 da Lei nº 8.666/93.

Parágrafo primeiro: As condições de fornecimento devem ser executadas fielmente, de acordo com os termos do instrumento convocatório, do Termo de Referência – Anexo I do Edital e da legislação vigente, respondendo o inadimplemento pelas consequências da inexecução total ou parcial do objeto contratual.

Parágrafo segundo: A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por representante(s) do CONTRATANTE especialmente designado(s) por Portaria pela Secretária Responsável nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, que determinará o que for necessário para o cumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA, bem como a regularização de faltas;

Parágrafo terceiro: Os atos referentes à execução do contrato deverão ser realizados pelo fiscal do contrato a que se refere o item anterior e por outro servidor da mesma pasta, também designado por Portaria do respectivo titular;

Parágrafo quarto: O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário a regularização das faltas ou defeitos observados.

Parágrafo quinto: A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993;

Parágrafo sexto: Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omissos ou duvidosos não previstos no presente processo administrativo e tudo o mais que se relacione com o objeto licitatório, desde que não acarrete ônus para o MUNICÍPIO ou modificação da contratação;

Parágrafo sétimo: As decisões que ultrapassam a competência do fiscal deverão ser solicitadas formalmente pela CONTRATADA à autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, através dele, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.

Parágrafo oitavo: O objeto do contrato será recebido em consonância com o art. 73 da Lei nº 8.666/93, na seguinte forma:

- a) Provisoriamente, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados da efetiva entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, constando das seguintes fases:

- a.1) Abertura das embalagens;

Página 7 de 19

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ
SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Processo 1746/2023

Folha: 16



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 1746/2023

Folha: 17

- a.2) Comprovação de que o material atende às especificações mínimas exigidas ou aquelas superiores oferecidas.

b) Definitivamente, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade dos materiais e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

b.1) Na hipótese de a verificação a que se refere a alínea "b)" não ser procedida dentro do prazo fixado, regular-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

Parágrafo nono: Os bens poderão ser recusados pelo responsável pela execução e fiscalização do contrato, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência, na proposta ou diferir do modelo aprovado, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

Parágrafo décimo: O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

Parágrafo décimo primeiro: A CONTRATADA é responsável por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da Administração.

Parágrafo décimo segundo: A aceitação provisória é condição essencial para o RECEBIMENTO DEFINITIVO do material, que será atestado pelo Fiscal.

Parágrafo décimo terceiro: O recebimento provisório do material não constitui aceitação do mesmo, salvo a hipótese prevista na alínea b 1 do parágrafo oitavo.

Parágrafo décimo quarto: Em caso de irregularidade verificada, todo o material será devolvido, ficando o custo do transporte por conta da empresa fornecedora, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

Parágrafo décimo quinto: O recebimento da mercadoria não desbarga a CONTRATADA de substituí-las, caso constatado, posteriormente, má qualidade, vício ou defeito, ficando sujeita às penalidades previstas na legislação aplicável.

Parágrafo décimo sexto: A CONTRATADA dotada, antecipadamente, aceitar todas as condições, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que esta necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão realizados pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e ÓRGÃOS

Página 8 de 19

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ
SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Processo 1746/2023

Folha: 17

ADERENTES, de acordo com as contratações realizadas por cada um deles, que considerará a quantidade e valor dos itens adquiridos.

Parágrafo primeiro: O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias corridos após a entrega.

Parágrafo segundo: Os pagamentos serão efetuados obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente, cujo número e agência deverão ser informados pelo adjudicatário até a assinatura do contrato.

Parágrafo terceiro: O pagamento será realizado mediante apresentação da Nota Fiscal no Setor de Protocolo da Prefeitura de Itaguaí, situado na Rua General Buarque, 636, Centro. Itaguaí acompanhada das condições de regularidade fiscal e trabalhista da contratada e demais documentos que forem exigidos pelo órgão de Controle Municipal, devidamente atestada pelos servidores designados para recebimento dos materiais.

Parágrafo quarto: A nota fiscal/fatura deverá ser emitida em nome do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÍ – CNPJ nº. 11.855.524/0001-80 – Av. Prof. Isoldo Jackson Cruz de Brito, 18.745 – Vila Margarida, Itaguaí – RJ. CEP: 23625-840.

Parágrafo quinto: A Contratante reserva-se o direito de reter o pagamento de valores para satisfação das penalidades pecuniárias aplicadas ao fornecedor e para ressarcir danos a terceiros.

Parágrafo sexto: Para receber seus créditos a contratada deverá comprovar as regularidades fiscal e trabalhista que lhe foram exigidas quando da habilitação.

Parágrafo sétimo: O prazo de pagamento da Nota Fiscal será de até 30 (trinta) dias a partir da data final do período de adimplimento e mediante sua apresentação juntamente com os demais documentos mencionados no Subitem 11.3. do termo de referência, ao Protocolo Geral Municipal.

Parágrafo oitavo: Em caso de devolução da Nota Fiscal/Fatura para correção, o prazo de pagamento passará a fluir após a sua reapresentação. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida pela própria contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como, da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ.

Parágrafo nono: No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade que não possua agência da instituição financeira contratada pelo Município ou caso verificada pelo CONTRATANTE a impossibilidade de a CONTRATADA, em razão de negativa expressa da instituição financeira contratada pelo Município, abrir ou manter conta corrente naquela instituição financeira, o pagamento poderá ser feito mediante crédito em conta corrente de outra instituição financeira. Nesse caso, eventuais ônus financeiros e/ou contratuais decorrentes serão suportados exclusivamente pela CONTRATADA.

Página 9 de 19

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ
SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Processo 1746/2023

Folha: 17



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 1746/2023
Folha: _____

Parágrafo décimo: A nota fiscal, isenta de erros, deverá ser previamente atestada pelo Fiscal do Contrato e servidor designado pelo ordenador de despesas.

Parágrafo décimo primeiro: Caso se faça necessária a reapresentação do qualquer fatura por culpa do contratado, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentação.

Parágrafo décimo segundo: Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de ato ou fato atribuível à CONTRATADA, sofrerão a incidência de atualização financeira pelo IPCA e juros moratórios de 0,5% ao mês, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital serão feitos mediante desconto de 0,5% ao mês pro rata die.

Parágrafo décimo terceiro: Considera-se acúmulo do cumprimento da prestação com a entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS ADERENTES NA QUALIDADE DE CONTRATANTES
Constituem obrigações dos ÓRGÃOS ADERENTES, na qualidade de CONTRATANTES:

- acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como atestar na Nota Fiscal a efetiva execução do objeto;
- Vetar o emprego de qualquer produto ou serviços que considerem incompatível com as especificações apresentadas na proposta da CONTRATADA que possa ser inadequado, nocivo ou prejudicial à saúde dos servidores;
- Designar servidor ou Comissão para proceder ao recebimento definitivo do objeto contratado, ou rejeitá-lo;
- Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas no item "Das Condições de Pagamento" neste termo;
- Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste instrumento;
- Fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir e pertencerem à execução do objeto;
- Aplicar à Contratada as sanções administrativas regulamentares contratuais cabíveis;
- Solicitar a troca dos produtos que não atenderem às especificações do objeto contratado;
- Notificar a Contratada, por escrito, a ocorrência de eventuais falhas ou imperfeições no fornecimento, fixando prazo para sua correção;
- A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO ÓRGÃO GERENCIADOR: constituem obrigações do ÓRGÃO GERENCIADOR:

- Gerenciar a Ata de Registro de Preços;

Página 10 de 19

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

SCLFP



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 1746/2023
Folha: _____

- Realizar ampla pesquisa de preços semestralmente para aferir a compatibilidade de preços registrados com os efetivamente praticados;
- Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renovações dos preços registrados;
- Publicar trimestralmente, no Jornal Oficial de Itaguaí, os preços registrados e suas atualizações, para fins de orientação dos ÓRGÃOS ADERENTES;
- Gestir os pedidos de adesão dos órgãos e entidades não participantes da Ata de Registro de Preços e orientar os procedimentos dos ÓRGÃOS ADERENTES.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: constituem obrigações da CONTRATADA:

- Entregar os bens, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados no Termo de Referência;
- Entregar o material dentro das especificações estabelecidas, em embalagens originais e invioláveis, responsabilizando-se pela troca, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, dos bens que, porventura, estejam fora das especificações e/ou do prazo de validade ou com embalagem danificada, independentemente do motivo alegado, e às suas despesas;
- A inobservância ao disposto na alínea b implicará o não pagamento do valor devido à Contratada;
- Entregar o objeto do contrato sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, estando incluído no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como: fretos, frete, seguro e descarregamento das mercadorias;
- Mantiver em estoque um mínimo de produtos necessários à execução do objeto do contrato;
- Comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis;
- Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à CONTRATANTE ou terceiros;
- Mantiver durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação exigidas;
- Assumir inteira responsabilidade quanto à qualidade do produto, reservando a Contratante o direito de recusá-lo caso não satisfaça aos padrões especificados;
- Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução irregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as especificações;
- Emitir fatura no valor pactuado e condições do Contrato, apresentando-a ao Contratante para ateste e pagamento;
- Observar as demais obrigações e responsabilidades previstas na Lei 8.666/93 e demais legislações pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESPONSABILIDADE: o Fornecedor é responsável por danos causados ao órgão contratante ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença da fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da Administração.

Página 11 de 19

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

SCLFP



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 1746/2023
Folha: _____

Parágrafo único: A CONTRATADA é responsável por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos, dissídios e convenções coletivas, previdenciários, fiscais e comerciais oriundos da execução do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos, como condição do pagamento dos créditos da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO CADASTRO DE RESERVA: fazem parte do Cadastro de Reserva os fornecedores que aceitaram reduzir, na licitação, seus preços ao valor da proposta mais bem classificada, para a formação do Cadastro de Reserva, conforme informações reunidas no Anexo ATA II - Cadastro de Reserva.

Parágrafo primeiro: estão registrados na Ata de Registro de Preços, após o registro dos preços e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a etapa competitiva, ora designado FORNECEDOR, os preços e quantitativos, dos que tiverem aceitado entrar o objeto em valor igual ao que, ora designado FORNECEDOR DO CADASTRO DE RESERVA, segundo os critérios do Edital.

Parágrafo segundo: a ordem de classificação dos registrados na Ata deverá ser respeitada para as contratações, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR realizar os devidos registros na Ata de Registro de Preços, para a sua atualização.

Parágrafo terceiro: o Cadastro de Reserva poderá ser empregado no caso de exclusão do FORNECEDOR na Ata de Registro de Preços, nas seguintes ocorrências:

- cancelamento do registro do FORNECEDOR, quando este descumprir as condições da Ata de Registro de Preços, não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável, não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado ou sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002;
- cancelamento do registro de preços, por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovado e justificado, causado por razão de interesse público ou a pedido do fornecedor;

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR: o registro do FORNECEDOR será cancelado quando:

- forem descumpridas as condições da ata de registro de preços;
- não for retirada a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado, ou
- sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

Página 12 de 19

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

SCLFP



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 1746/2023
Folha: _____

Parágrafo único: o cancelamento do registro nas hipóteses previstas nas alíneas a, b e d do caput será formalizado por despacho do ÓRGÃO GERENCIADOR, assegurada a contraditório e a ampla e prévia defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS: o cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovado e justificado.

- por razão de interesse público, ou
- a pedido do fornecedor.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA ADEÇÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO ADERENTE: O ÓRGÃO ADERENTE poderá, mediante prévia anuência do ÓRGÃO GERENCIADOR, adotar a Ata de Registro de Preços, desde que realizado estudo que demonstre a viabilidade e a economicidade.

Parágrafo primeiro: o FORNECEDOR beneficiário não está obrigado a aceitar o fornecimento decorrente da adesão pelo ÓRGÃO ADERENTE.

Parágrafo segundo: desde que o fornecimento objeto da adesão não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da Ata assumidas com o ÓRGÃO GERENCIADOR, o fornecedor poderá contratar com o ÓRGÃO ADERENTE.

Parágrafo terceiro: após a autorização do ÓRGÃO GERENCIADOR o ÓRGÃO ADERENTE deverá elevar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da Ata, devendo cumprir as atribuições inerentes ao ÓRGÃO GERENCIADOR e demais orientações.

Parágrafo quarto: O ÓRGÃO ADERENTE deverá verificar a manipulação das condições de habilitação do fornecedor e proceder à consulta, no Cadastro de Fornecedores do Município e cadastro de fornecedores do Estado do Rio de Janeiro, e ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, do Portal Transparência da Controladoria Geral da União, para constatar a inexistência de penalidade cujo efeito ainda vigore.

Parágrafo quinto: Compete ao ÓRGÃO ADERENTE:

- aceitar todas as condições fixadas na Ata de Registro de Preços;
- realizar os pagamentos relativos às suas contratações;
- os atos relativos à obrigatoriedade do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas;
- a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, devendo registrar no Cadastro de Fornecedores do Município, cadastro de fornecedores do Estado do Rio de Janeiro e as penalidades aplicadas ou informá-las ao ÓRGÃO GERENCIADOR, quando se tratar dos órgãos ou entidades que não pertençam ao Município.

Página 13 de 19

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

SCLFP



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 3746/2023

Folha: _____

Parágrafo sexto: O ÓRGÃO GERENCIADOR deverá zelar para que o quantitativo lido das contratações pelos ÓRGÃOS ADERENTES observe o limite fixado na cláusula quarta.

Parágrafo sétimo: O ÓRGÃO GERENCIADOR só poderá autorizar as adesões por ÓRGÃO ADERENTE municipal, distrital, de outros estados, durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DAS SANCÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES:

A inexecução dos serviços, total ou parcial, a execução imperfeita, a mora na execução ou qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeitará o contratado, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que couber, às seguintes penalidades, que deverão ser graduadas de acordo com a gravidade da infração.

- a) advertência;
- b) multa administrativa;
- c) suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública do Município de Itaguaí;
- d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.

Parágrafo primeiro: o licitante que, convocado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, não lavar a Ata de Registro de Preços, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta: falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública, e terá o seu registro no Cadastro de Fornecedores, suspensão pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital, contrato e das demais cominações legais.

Parágrafo segundo: a sanção administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida, os danos causados à Administração Pública e as circunstâncias agravantes e atenuantes.

Parágrafo terceiro: quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida também deverão ser consideradas para a sua fixação.

Parágrafo quarto: a imposição das penalidades é de competência exclusiva do órgão contratante, podendo ser aplicadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, nesta qualidade ou pelo ÓRGÃO ADERENTE, em relação às respectivas contratações.

Parágrafo quinto: Cabe ao ÓRGÃO GERENCIADOR aplicar as penalidades decorrentes das infrações, no procedimento licitatório ou do descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços.

Parágrafo sexto: a advertência e a multa, previstas nas alíneas a e b, do caput, serão impostas pelo Ordenador de Despesa.

Página 14 de 19

SCJFP



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 3746/2023

Folha: _____

Parágrafo sétimo: a suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, prevista na alínea c, do caput, será imposta pelo Ordenador de Despesa, devendo, neste caso, a decisão ser submetida à apreciação do Chefe do Poder Executivo.

Parágrafo oitavo: tratando-se de ÓRGÃO ADERENTE da Administração Indireta do Município, a suspensão temporária do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração Pública, prevista na alínea c, do caput, será imposta pelo Ordenador de Despesa, devendo ser submetida à apreciação do Secretário Municipal a que a Entidade se encontra vinculada.

Parágrafo nono: a aplicação da sanção prevista na alínea d, do caput, é de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo.

Parágrafo décimo: A multa administrativa, prevista na alínea b, do caput:

- a) corresponderá ao valor de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada de acordo com a gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não executadas;
- b) poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra;
- c) não tem caráter compensatório e seu pagamento não exime a responsabilidade por perdas e danos das infrações cometidas;
- d) deverá ser graduada conforme a gravidade da infração;
- e) nas reincidências específicas, deverá corresponder ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente imposta, observando-se sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor do contrato ou do empenho.

Parágrafo décimo primeiro: A suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, prevista na alínea c, do caput

- a) não poderão ser aplicados em prazo superior a 2 (dois) anos;
- b) sem prejuízo de outras hipóteses, deverão ser aplicados quando o adjudicatário falto, sancionado com multa, não realizar o depósito do respectivo valor, no prazo devido.

Parágrafo décimo segundo: A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, prevista na alínea d, do caput, perdurará pelo tempo em que os motivos determinantes da punição vigorarem ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos causados.

Parágrafo décimo terceiro: A reabilitação poderá ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação conforme parágrafo décimo segundo.

Parágrafo décimo quarto: O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará o FORNECEDOR a multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil que exceder ao prazo estipulado, a incidir sobre o valor do contrato, da lote de empenho ou do saldo não estendido, respeitado o limite do art. 412 do Código

Página 15 de 19

SCJFP



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 3746/2023

Folha: _____

Civil, sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicação das sanções administrativas.

Parágrafo décimo quinto: Se o valor das multas previstas na alínea b, do caput, e no parágrafo décimo quarto, aplicadas cumulativamente ou de forma independente, forem superiores ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o infrator pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.

Parágrafo décimo sexto: A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato, garantido o contraditório e a ampla defesa.

Parágrafo décimo sétimo: A aplicação de qualquer sanção será antecedida de intimação do interessado que indicará a infração cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a aplicação da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso, observando-se os seguintes preceitos:

- a) ao interessado será garantido o contraditório e a ampla defesa;
- b) a intimação do interessado deverá indicar o prazo e o local para a apresentação da defesa;
- c) a defesa prévia do interessado será exercida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, no caso de aplicação das penalidades previstas nas alíneas a, b e c, do caput, e no prazo de 10 (dez) dias, no caso da alínea d, do mesmo dispositivo;
- d) será em toda decisão: constância sobre a aplicação ou não da sanção, pela autoridade competente devendo ser apresentada a devida motivação, com a demonstração dos fatos e dos respectivos fundamentos jurídicos.

Parágrafo décimo oitavo: A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato dentro do prazo estipulado pelo órgão ou Entidade, sem que haja justo motivo para tal, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e determinará a aplicação de multa de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, cabendo, ainda, a aplicação das demais sanções administrativas.

Parágrafo décimo nono: As penalidades previstas na cláusula vigésima também poderão ser aplicadas aos licitantes e ao adjudicatário.

Parágrafo vigésimo: Os licitantes, adjudicatários e contratantes que forem penalizados com as sanções de suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar e a declaração de inidoneidade para licitar e contratar por qualquer Ente ou Entidade da Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal ficarão impedidos de contratar com a Administração Pública do Município de Itaguaí enquanto perdurarem os efeitos de respectiva penalidade.

Parágrafo vigésimo primeiro: Penalidades impostas aos licitantes serão registradas pelo Pregoeiro no Cadastro de Fornecedores do Município de Itaguaí.

Parágrafo vigésimo segundo: Após o registro mencionado no item acima, deverá ser remetido para a Secretaria Municipal de Governo o extrato de publicação no Jornal Oficial de Itaguaí ato de aplicação das penalidades citadas nas alíneas c e d

Página 16 de 19

SCJFP



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 3746/2023

Folha: _____

do caput de modo a possibilitar a formalização da extensão dos seus efeitos para todos os órgãos e entidades da Administração Pública do Município de Itaguaí.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO: o(s) fornecedor(es) registrado(s) deverá(ão) manter durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços a compatibilidade com as obrigações assumidas, assim como todas as condições exigidas na licitação, inclusive as referentes à habilitação e às condições de participação.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO FORO DE ELEIÇÃO: fica eleito o Foro da Comarca de Itaguaí, Estado do Rio de Janeiro, para dirimir quaisquer litígios decorrentes da presente Ata de Registro de Preços que não possam ser resolvidos por meio amigável, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim acordos em todas as condições e cláusulas estabelecidas nesta Ata de Registro de Preços, firmam as partes o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual forma e teor, depois de lido e achado conforme, em presença de testemunhas abaixo firmadas.

Itaguaí, 18 de setembro de 2023.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Carlos Eduardo Carneiro Zóla
CPF Nº 342 497 316-26

RAFAEL OLÍMPIO
CASANHHEIRA 324367596
7

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CNPJ/ME sob o nº 67.729.781/0002-20
Rafael Olímpio Casanhheira
CPF Nº 324.367.598-71

TESTEMUNHAS:

Nome: Rafael Olímpio Casanhheira

CPF: 324.367.598-71

Assinatura: Rafael Olímpio Casanhheira

Nome: Carlos Eduardo Carneiro Zóla

CPF: 342.497.316-26

Assinatura: Carlos Eduardo Carneiro Zóla

ANEXOS:

Anexo ATA I – Consolidação das Informações da Ata de Registro de Preços
Anexo ATA II – Cadastro de Reserva

Página 17 de 19

SCJFP



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 3746/2023

Folha: _____

ANEXO ATA I

CONSOLIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 259/2023
ÓRGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS.

FORNECEDOR: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/MODELO	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
14	130-500-02 COMBINA BIOCETIMIL	ACHE	CA	5.820	R\$ 8,00	R\$ 46.560,00
23	FENOBARBITAL 130MG	CRISTALIA	CP	348.300	R\$ 0,17	R\$ 59.162,00
28	FENTANILA 0,05MG/5ML	HIPOLABOR	AMP	9.000	R\$ 2,18	R\$ 19.620,00
33	HALOPERIDOL 5 MG	CRISTALIA	CP	273.030	R\$ 0,15	R\$ 40.950,00
41	MIDAZOLAM AMPOLA 5ML	HIPOLABOR	AMP	11.700	R\$ 2,90	R\$ 33.930,00
57	PARACETOL 1000MG SOL. INJ.	HIPOLABOR	AMP	6.200	R\$ 2,08	R\$ 12.904,00
VALOR TOTAL:					R\$ 248.178,00	

Página 18 de 19



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 3746/2023

Folha: _____

ANEXO ATA II

CADASTRO DE RESERVA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 259/2023
ÓRGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS.

FORNECEDOR DO CADASTRO DE RESERVA: NÃO HÁ

Página 19 de 19

NOTA EXPLICATIVA – Os itens registrados por meio da presente Ata de Registro de Preços, gerenciada pela Secretaria Municipal de Saúde, poderão ser solicitados e utilizados conforme a necessidade, durante o período de 12 (doze) meses, não sendo obrigatório, por parte do Município de Itaguaí, a aquisição de qualquer item registrado.
(Ref. 1ª Publicação trimestral)



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 3746/2023

F3-Nº:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 260/2023

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO FRANCISCO XAVIER – HMSFX, DO MATERNAL INFANTIL, DA DEMANDAS EM SAÚDE, DO IST/AIDS, CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS – CEMES, FARMÁCIA CENTRAL, CAPS E UBS/SIES/S, A SER GERENCIADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O FORNECEDOR ABAIXO INDICADO.

O MUNICÍPIO DE ITAGUAÍ, inscrito no CNPJ sob o nº 29.138.302/0001-02, com sede na Rua General Buarque, 636, Centro, Itaguaí - RJ, pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÍ – CNPJ nº 11.855.524/0001-80 – Av. Prof. Isold Jackson, Cruz de Brito, 18.745 - Vila Margarida, Itaguaí - RJ, CEP: 23825-840 e por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, doravante denominado ORGÃO GERENCIADOR, representada neste ato pelo Secretário Municipal de Saúde, Sr. Carlos Eduardo Carneiro Zóla, portador da cédula de identidade nº M8630415, SSP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 042.497.316-26, e a empresa MEDSAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, situada na Avenida Deputado Luiz Fernando Linhares, 1900, RJ 116 Galpão C, Boa Vista, Miracema/RJ, CEP: 28.460-000 e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.844.493/0001-00, daqui por diante denominada FORNECEDOR, representada neste ato por Gustavo Maioli Tostes, inscrito no CPF sob o nº 800.415.157-49, portador da cédula de identidade nº 065721094 DETRAN/RJ, lavram a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, na forma do disposto no processo administrativo nº 3746/2023 (Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 084/2023), que se regerá pelas normas das Leis Federais nºs 8.556, de 21 de junho de 1993 e 10.520, de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária do Decreto Federal nº 10.024, de 26 de setembro de 2019, dos Decretos Municipais nº 3.066, de 23 de janeiro de 2006, e 3.989, de 12 de junho de 2015, e respectivas alterações, do instrumento convocatório, aplicando-se a este instrumento suas disposições íntegras e incondicionalmente, com cumulo pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS para atender as demandas do Hospital Municipal São Francisco Xavier – HMSFX, do Maternal Infantil, da Demandas em Saúde, do IST/AIDS, Centro Municipal de Especialidades Médicas – CEMES, Farmácia Central, CAPS e UBS/SIES/S, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, por um período de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e no ato convocatório.

Página 1 de 19



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 3746/2023

Folha: _____

Parágrafo primeiro: o fornecimento do objeto será parcelado e contínuo, conforme solicitações da Coordenação de Compras da Secretaria Municipal de Saúde;

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: esta Ata de Registro de Preços é documento vinculativo, de caráter obrigacional, com efeito de compromisso de fornecimento, para futura contratação, nos termos definidos no Anexo I – Termo de Referência, do edital e da legislação vigente.

Parágrafo primeiro: a contratação com o fornecedor registrado não é obrigatória e será realizada de acordo com as necessidades do ORGÃO GERENCIADOR e dos eventuais ORGÃOS ADERENTES de acordo com o quantitativo indicado na cláusula quarta.

Parágrafo segundo: A lavratura desta Ata de Registro de Preços não origina a contratação dos itens registrados, facultando-se a realização de licitação específica para o objeto da contratação, sendo assegurada preferência ao FORNECEDOR registrado em igualdade de condições, assim como ao FORNECEDOR DO CADASTRO DE RESERVA, na forma da cláusula décima sétima.

Parágrafo terceiro: A Ata de Registro de Preços, com a indicação do preço registrado e dos fornecedores, será divulgada no Jornal Oficial de Itaguaí e na página eletrônica da Prefeitura Municipal de Itaguaí e ficará disponibilizada durante a sua vigência.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO ORGÃO GERENCIADOR E DOS ORGÃOS ADERENTES: o ORGÃO GERENCIADOR desta Ata de Registro de Preços é a Secretaria Municipal de Saúde.

Parágrafo primeiro: A ata de registro de preços poderá ser aderida por qualquer órgão ou entidade do Município que não tenha participado do certame licitatório, ora denominados ORGÃOS ADERENTES.

Parágrafo segundo: Podem também ser considerados ORGÃOS ADERENTES os órgãos ou entidades municipais, distais, de outros estados, respeitadas as disposições de cada ente, desde que atendidas as condições da cláusula vigésima do edital.

CLÁUSULA QUARTA – DO QUANTITATIVO: são as seguintes as quantidades estimadas para a contratação, conforme descrição no Termo de Referência – Anexo I do Edital e reunidas no Anexo ATA I – Consolidação das Informações desta Ata de Registro de Preços.

a) Previsão de aquisição pelo ORGÃO GERENCIADOR:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.
35	HALOPERIDOL DECANATO 50MG/ML AMP 1ML	19.400	AMP
51	PROPOFOL 0,05MG/5ML SOL. INJ. 20ML	8.300	AMP

Segundo a Resolução da Diretoria Colegiada nº 185 de 22 de outubro de 2001 são exigidos:

Página 2 de 19



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 27/2023

Folha: _____

a.1. Requisitos Gerais

- a.1.1. As informações que constam no rótulo e nas instruções de uso devem estar escritas no idioma português.
- a.1.2. Todos os produtos médicos devem incluir em suas embalagens as instruções de uso. Excepcionalmente, estas instruções podem não estar incluídas nas embalagens dos produtos desde que a segurança de uso destes produtos possa ser garantida sem tais instruções.
- a.1.3. As informações necessárias para o uso correto e seguro do produto médico devem figurar, sempre que possível e adequado, no próprio produto e/ou no rótulo de sua embalagem individual, ou, na inviabilidade disto, no rótulo de sua embalagem comercial. Se não for possível emular individualmente cada unidade, estas informações devem constar nas instruções de uso que acompanham um ou mais produtos médicos.
- a.1.4. Quando apropriado, as informações podem ser apresentadas sob a forma de símbolos e/ou cores. Os símbolos e cores de identificação utilizados devem estar em conformidade com os regulamentos ou normas técnicas. Caso não existam regulamentos ou normas, os símbolos e cores devem estar descritos na documentação que acompanha o produto médico.
- a.1.5. Se em um regulamento técnico específico de um produto médico houver necessidade de informações complementares devido à especificidade do produto, estas devem ser incorporadas ao rótulo ou às instruções de uso, conforme aplicável.

a.2. Rótulos - O modelo do rótulo deve conter as seguintes informações:

- a.2.1. A razão social e endereço do fabricante e do importador, conforme o caso.
- a.2.2. As informações estritamente necessárias para que o usuário possa identificar o produto médico e o conteúdo de sua embalagem;
- a.2.3. Quando aplicável, a palavra "Estéril";
- a.2.4. O código do lote, precedido da palavra "Lote", ou o número de série, conforme o caso;
- a.2.5. Conforme aplicável, data de fabricação e prazo de validade ou data antes da qual deverá ser utilizado o produto médico, para se ter plena segurança;
- a.2.6. Quando aplicável, a indicação de que o produto médico é de uso único;
- a.2.7. As condições espaciais de armazenamento, conservação e/ou manipulação do produto médico;
- a.2.8. As instruções para uso do produto médico;
- a.2.9. Todas as advertências e/ou precauções a serem adotadas;
- a.2.10. Quando aplicável, o método de esterilização;
- a.2.11. Nome do responsável técnico legalmente habilitado para a função;
- a.2.12. Número de registro do produto médico, precedido da sigla de identificação da ANVISA;
- a.2.13. Os itens objeto deste Termo deverão ter obrigatoriamente, no mínimo, 01 (um) ano de validade, a contar da data da entrega, sendo que os que apresentarem prazo de validade inferior deverão obedecer a entregas programadas a critério do comprador, ou mediante acordo mútuo.

b) previsão de aquisição pelos **ÓRGÃOS ADERENTES** (Não Participantes): observará o parágrafo segundo.

Página 3 de 19

GUSTAVO
MARCUS
100115-0370151
15749

SCC/PP



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 1766/2023

Folha: _____

outras necessárias ao cumprimento do objeto desta Licitação, salvo expressa previsão legal. Nenhuma reivindicação adicional de pagamento ou reajustamento de preços será considerada.

Parágrafo segundo: O objeto da aquisição deverá estar coberto por garantia total, sobre quaisquer defeitos de fabricação.

Parágrafo terceiro: Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas no Decreto Municipal nº 3085, de 23 de janeiro de 2006.

Parágrafo quarto: Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o **ÓRGÃO GERENCIADOR** convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

Parágrafo quinto: A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

Parágrafo sexto: Quando o preço da proposta tornar-se superior aos preços registrados e o FORNECEDOR, mediante requerimento devidamente fundamentado, não puder cumprir o compromisso, o **ÓRGÃO GERENCIADOR** poderá:

- a) liberar o FORNECEDOR do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
- b) convocar os **FORNECEDORES DO CADASTRO DE RESERVA**, mencionados na cláusula décima sexta, para assegurar igual oportunidade de negociação.

Parágrafo sétimo: Não havendo êxito nas negociações, o **ÓRGÃO GERENCIADOR** deverá proceder à revogação, parcial ou integral, da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

Parágrafo oitavo: Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, como forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas.

Parágrafo nono: A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em majoração ou minoração de seus encargos.

- a) Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além do obedecer aos requisitos referidos no item anterior, deverá ocorrer da forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.

Página 5 de 19

GUSTAVO
MARCUS
100115-0370151
15749

SCC/PP



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 27/2023

Folha: _____

Parágrafo primeiro: O quantitativo decorrente da contratação pelos **ÓRGÃOS ADERENTES** não ultrapassará, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado e não poderá exceder, por **ÓRGÃO ADERENTE**, a cem por cento do quantitativo de cada item registrados na Ata de Registro de Preços para o **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

Parágrafo segundo: A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, **salvo órgãos e entidades federais**, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

Parágrafo terceiro: É vedada a realização de acréscimos nos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65, da Lei nº 8.666/1993.

Parágrafo quarto: Os órgãos e entidades que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecendo a ordem de classificação.

Parágrafo quinto: Caberá ao Fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

Parágrafo sexto: Cabe ao licitante consultar com antecedência os seus fornecedores quanto ao quantitativo e ao prazo de entrega do objeto da aquisição, visando a adequada execução da Ata de Registro de Preços.

Parágrafo sétimo: As quantidades dos itens indicadas na alínea "a", do Caput desta cláusula, são meramente estimativas e não implicam em obrigatoriedade de contratação pelo **Órgão Gerenciador** ou pelos eventuais **Órgãos Aderentes** durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUINTA – DOS LOCAIS, CONDIÇÕES E PRAZOS DE ENTREGA: os locais, as condições e os prazos de entrega dos bens objeto do registro de preços estão especificados no Termo de Referência e anexo – Anexo I do Edital.

CLÁUSULA SEXTA: DO PREÇO, DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. O MENOR PREÇO POR ITEM registrado é o constante da proposta vencedora da licitação, cujos valores estão reunidos no Anexo ATA I – Consolidação das Informações desta Ata de Registro de Preços.

Parágrafo primeiro: O preço unitário de cada item engloba todas as despesas relativas ao objeto do contrato, bem como os respectivos custos diretos e indiretos, tributos, remunerações, despesas fiscais, financeiras, frete, transporte e quaisquer

Página 4 de 19

GUSTAVO
MARCUS
100115-0370151
15749

SCC/PP



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 27/2023

Folha: _____

- b) Dentre os fatos ensejados da revisão, não se incluem aqueles eventos rotados de previsibilidade, cujos caracteres possibilita à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, os custos, na hipótese de reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supera o prazo de um ano.

Parágrafo décimo: Não será concedida a revisão quando:

- a) Ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada;
- b) O evento imputado como causa do desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva ou após a finalização da vigência da Ata;
- c) Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte interessada;
- d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse âmbito a previsibilidade da ocorrência do evento.

Parágrafo décimo primeiro: Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida de análise da Assessoria Jurídica, e não poderá exceder o preço praticado no mercado.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DE VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

O prazo de validade da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, sem prejuízo de sua publicação no Jornal Oficial de Itaguaí, sendo vedada a sua prorrogação.

CLÁUSULA OITAVA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: os recursos necessários para as contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços correrão por conta da Natureza da Despesa e do Programa de Trabalho próprios do **ÓRGÃO GERENCIADOR** e dos **ÓRGÃOS ADERENTES**.

CLÁUSULA NONA – DA CONTRATAÇÃO PELO ÓRGÃO GERENCIADOR: Compete ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** promover as ações necessárias para as suas próprias contratações, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

Parágrafo primeiro: a contratação realizada pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR** será formalizada por intermédio do instrumento contratual (Anexo XII – Minuta de Contrato), emissão de Nota de Empenho de Despesa, autorização de compra ou outro instrumento similar, conforme disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666, de 1993.

Parágrafo segundo: o **ÓRGÃO GERENCIADOR** deverá verificar a manutenção das condições de habilitação do fornecedor e proceder à consulta ao Cadastro de Fornecedores do Município, ao cadastro de fornecedores do Estado do Rio de Janeiro, e ao Cadastro Nacional de Empresas Indóneas e Suspensas - CEIS, do Portal de Transparência da Controladoria Geral da União, para constatar a inexistência de penalidade cujo efeito ainda vigore.

Página 6 de 19

GUSTAVO
MARCUS
100115-0370151
15749

SCC/PP



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 2746/2023
Folha: _____

CLÁUSULA DÉCIMA – DA EXECUÇÃO, DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: executado o contrato, o seu objeto será recebido na forma prevista no art. 73 da Lei nº 8.666/93.

Parágrafo primeiro: As condições de fornecimento devem ser executadas fielmente, de acordo com os termos do instrumento convocatório, do Termo de Referência – Anexo I do Edital e da legislação vigente, respondendo o inadimplente pelas consequências da inexecução total ou parcial do objeto contratual.

Parágrafo segundo: A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por representante(s) do CONTRATANTE especialmente designado(s) por Portaria pela Secretaria Responsável nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, que determinará o que for necessário para o cumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA, bem como a regularização de faltas.

Parágrafo terceiro: Os atestados referentes à execução do contrato deverão ser realizados pelo fiscal do contrato a que se refere o item anterior e por outro servidor da mesma pasta, também designado por Portaria do respectivo titular.

Parágrafo quarto: O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

Parágrafo quinto: A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

Parágrafo sexto: Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omissão ou duvidoso não previsto no presente processo administrativo e tudo o mais que se relacione com o objeto licitado, desde que não acarrete ônus para o MUNICÍPIO ou modificação da contratação.

Parágrafo sétimo: As decisões que ultrapassem a competência do fiscal deverão ser solicitadas formalmente pela CONTRATADA à autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, através dele, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.

Parágrafo oitavo: O objeto do contrato será recebido em consonância com o art. 73 da Lei nº 8.666/93, na seguinte forma:

a) Provisoriamente, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados da efetiva entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, constando das seguintes fases:

a.1) Abertura das embalagens;

Página 7 de 19

GUSTAVO
MARCHELLI
10515302041
3152449

SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 2746/2023
Folha: _____

a.2) Comprovação de que o material atende às especificações mínimas exigidas ou aquelas superiores oferecidas.

b) Definitivamente, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade dos materiais e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

b.1) Na hipótese de a verificação a que se refere a alínea "b" não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

Parágrafo nono: Os bens poderão ser recusados pelo responsável pela execução e fiscalização do contrato, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência, na proposta ou do item do modelo aprovado, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

Parágrafo décimo: O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

Parágrafo décimo primeiro: A CONTRATADA é responsável por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da Administração.

Parágrafo décimo segundo: A aceitação provisória é condição essencial para o RECEBIMENTO DEFINITIVO do material, que será atestada pelo Fiscal.

Parágrafo décimo terceiro: O recebimento provisório do material não constitui aceitação do mesmo, salvo a hipótese prevista na alínea b.1 do parágrafo oitavo.

Parágrafo décimo quarto: Em caso de irregularidade verificada, todo o material será devolvido, ficando a custo do transporte por conta da empresa fornecedora, sem prejuízo de aplicação das penalidades cabíveis.

Parágrafo décimo quinto: O recebimento da mercadoria não desobriga a CONTRATADA de substituí-las, caso constatado, posteriormente, má qualidade, vício ou defeito, ficando sujeita às penalidades previstas na legislação aplicável.

Parágrafo décimo sexto: A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condições, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que esta necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão realizados pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e ÓRGÃOS

Página 8 de 19

GUSTAVO
MARCHELLI
10515302041
3152449

SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 2746/2023
Folha: _____

ADERENTES, de acordo com as contratações realizadas por cada um deles que considere a quantidade e valor dos itens adquiridos.

Parágrafo primeiro: O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias corridos após a entrega.

Parágrafo segundo: Os pagamentos serão efetuados obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente cujo número e agência deverão ser informados pelo adjudicatário até a assinatura do contrato.

Parágrafo terceiro: O pagamento será realizado mediante apresentação da Nota Fiscal no Setor de Protocolo da Prefeitura de Itaguaí, situado na Rua General Boccia, 638, Centro. Itaguaí acompanhada das certidões de regularidade fiscal e trabalhista da contratada e demais documentos que vierem a ser exigidos pelo órgão de Controle Municipal, devidamente atestada pelos servidores designados para recebimento dos materiais.

Parágrafo quarto: A nota fiscal/fatura deverá ser emitida em nome do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÍ – CNPJ nº. 11.855.524/0001-80 – Av. Prof. Isoldackson Cruz de Brito, 18.745 – Vila Margarida, Itaguaí - RJ, CEP: 23825-840.

Parágrafo quinto: A Contratante reserva-se o direito de reter o pagamento de valores para satisfação de penalidades pecuniárias aplicadas ao fornecedor e para ressarcir danos a terceiros.

Parágrafo sexto: Para receber seus créditos a contratada deverá comprovar as regularidades fiscal e trabalhista que lhe foram exigidas quando da habilitação.

Parágrafo sétimo: O prazo de pagamento da Nota Fiscal será de até 30 (trinta) dias a partir da data final do período de cumprimento e mediante sua apresentação, juntamente com os demais documentos mencionados no Subitem 11.3, do termo de referência, ao Protocolo Geral Municipal.

Parágrafo oitavo: Em caso de devolução da Nota Fiscal/Fatura para correção, o prazo de pagamento passará a fluir após a sua reapresentação. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida pela própria contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ.

Parágrafo nono: No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade que não possua agência da instituição financeira contratada pelo Município ou caso verificada pelo CONTRATANTE a impossibilidade de a CONTRATADA, em razão de negativa expressa da instituição financeira contratada pelo Município, abrir ou manter conta corrente naquela instituição financeira, o pagamento poderá ser feito mediante crédito em conta corrente de outra instituição financeira. Nesse caso, eventuais ônus financeiros e/ou contratuais adicionais serão suportados exclusivamente pela CONTRATADA.

Página 9 de 19

GUSTAVO
MARCHELLI
10515302041
3152449

SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 2746/2023
Folha: _____

Parágrafo décimo: A nota fiscal, isenta de erros, deverá ser previamente atestada pelo Fiscal do Contrato e servidor designado pelo ordenador de despesas.

Parágrafo décimo primeiro: Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer fatura por culpa do contratado, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentação.

Parágrafo décimo segundo: Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de ato ou fato atribuível à CONTRATADA, sofrerão a incidência de atualização financeira pelo IPCA e juros moratórios de 0,5% ao mês, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital serão feitos mediante desconto de 0,5% ao mês pro rata die.

Parágrafo décimo terceiro: Considera-se adimplemento o cumprimento da prestação com a entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS ADERENTES NA QUALIDADE DE CONTRATANTES
Constituem obrigações dos ÓRGÃOS ADERENTES, na qualidade de CONTRATANTES:

- Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como atestar na Nota Fiscal a efetiva execução do objeto;
- Velar o emprego de qualquer produto e/ou serviços que considerem incompatível com as especificações apresentadas na proposta da CONTRATADA que possa ser inspecionado, nocivo ou prejudicial à saúde dos servidores;
- Designar servidor ou Comissão para proceder ao recebimento definitivo do objeto contratado, ou rejeitá-lo;
- Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas no item "Das Condições de Pagamento" neste termo;
- Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste instrumento;
- Fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir e pertencerem à execução do objeto;
- Aplicar à Contratada as sanções administrativas regulamentares contratuais cabíveis;
- Solicitar a troca dos produtos que não atenderem às especificações do objeto contratado;
- Notificar a Contratada, por escrito, a ocorrência de eventuais falhas ou imperfeições no fornecimento, fixando prazo para sua correção;
- A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO ÓRGÃO GERENCIADOR: constituem obrigação do ÓRGÃO GERENCIADOR:

- Gerenciar a Ata de Registro de Preços;

Página 10 de 19

GUSTAVO
MARCHELLI
10515302041
3152449

SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 2746/2023

Folha:

- b) Realizar ampla pesquisa de preços semestralmente para aferir a compatibilidade de preços registrados com os efetivamente praticados;
c) Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados;
d) Publicar trimestralmente, no Jornal Oficial de Itaguaí, os preços registrados e suas atualizações, para fins de orientação aos **ÓRGÃOS ADERENTES**;
e) Gerir os pedidos de adesão dos órgãos e entidades não participantes da Ata de Registro de Preços e orientar os procedimentos dos **ÓRGÃOS ADERENTES**.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: constituem obrigações da CONTRATADA:

- a) Entregar os bens, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados no Termo de Referência;
b) Entregar o material dentro das especificações estabelecidas, em embalagens originais e invioláveis, responsabilizando-se pela troca, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, dos itens que, porventura, estejam fora das especificações e/ou do prazo de validade ou com embalagem danificada, independentemente do motivo alegado, e às suas despesas;
c) A inobservância ao disposto na alínea b implicará o não pagamento do valor devido à Contratada;
d) Entregar o objeto do contrato sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, estando incluído no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e descarregamento das mercadorias;
e) Manter em estoque um mínimo de produtos necessários à execução do objeto do contrato;
f) Comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis;
g) Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à CONTRATANTE ou terceiros;
h) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação exigidas;
i) Assumir inteira responsabilidade quanto à qualidade do produto, reservando a Contratante o direito de recusá-lo caso não satisfaça aos padrões especificados;
j) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução irregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as especificações;
k) Emitir fatura no valor pactuado e condições do Contrato, apresentando-a ao Contratante para ateste o pagamento;
l) Observar as demais obrigações e responsabilidades previstas na Lei 8.666/93 e demais legislações pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESPONSABILIDADE: o Fornecedor é responsável por danos causados ao órgão contratante ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença da fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da Administração.

Página 11 de 19

GUSTAVO
MARIOLI
TOSTES 80341-1
5157469

Processo 2746/2023
Folha: 11



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 2746/2023

Folha:

Parágrafo único: o cancelamento do registro nas hipóteses previstas nas alíneas a, b e d do caput será formalizado por despacho do **ÓRGÃO GERENCIADOR**, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS: o cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovado e justificado.

- a) por razão de interesse público; ou
b) a pedido do fornecedor.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA ADESAO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO ADERENTE: o **ÓRGÃO ADERENTE** poderá, mediante prévia anuência do **ÓRGÃO GERENCIADOR**, aderir à Ata de Registro de Preços, desde que realizado estudo que demonstre a viabilidade e a economicidade.

Parágrafo primeiro: o FORNECEDOR beneficiário não está obrigado a aceitar o fornecimento decorrente da adesão pelo **ÓRGÃO ADERENTE**.

Parágrafo segundo: desde que o fornecimento objeto da adesão não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da Ata, assumidas com o **ÓRGÃO GERENCIADOR**, o fornecedor poderá contratar com o **ÓRGÃO ADERENTE**.

Parágrafo terceiro: após a autorização do **ÓRGÃO GERENCIADOR**, o **ÓRGÃO ADERENTE** deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da Ata, devendo cumprir as atribuições inerentes ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** e demais orientações.

Parágrafo quarto: o **ÓRGÃO ADERENTE** deverá verificar a manutenção das condições de habilitação do fornecedor e proceder à consulta ao Cadastro de Fornecedor do Município, ao cadastro de fornecedores do Estado do Rio de Janeiro, e ao Cadastro Nacional de Empresas Individuais e Supeanas – CEIS, do Portal Transparência da Controladoria Geral da União, para constatar a existência de penalidade cujo efeito ainda vigore.

Parágrafo quinto: Compete ao **ÓRGÃO ADERENTE**:

- a) aceitar todas as condições fixadas na Ata de Registro de Preços;
b) realizar os pagamentos relativos às suas contratações;
c) os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor nas obrigações contratualmente assumidas;
d) a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento das cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, devendo registrar no Cadastro de Fornecedor do Município, cadastro de fornecedores do Estado do Rio de Janeiro e as penalidades aplicadas ou informá-las ao **ÓRGÃO GERENCIADOR**, quando se tratar dos órgãos ou entidades que não pertençam ao Município.

Página 13 de 19

GUSTAVO
MARIOLI
TOSTES 80341-1
5157469

Processo 2746/2023
Folha: 13



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 2746/2023

Folha:

Parágrafo único: A CONTRATADA é responsável por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos, dissídios e convenções coletivas, previdenciários, fiscais e comerciais oriundos da execução do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos, como condição do pagamento dos créditos da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO CADASTRO DE RESERVA: fazem parte do Cadastro de Reserva os fornecedores que aceitaram reduzir, na licitação, seus preços ao valor da proposta mais bem classificada para a formação do Cadastro de Reserva, conforme informações reunidas no Anexo ATA II – Cadastro de Reserva.

Parágrafo primeiro: estão registrados na Ata de Registro de Preços, após o registro dos preços e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a etapa competitiva, ora designado **FORNECEDOR**, os preços e quantitativos dos que tiverem aceitado cotar o objeto em valor igual ao dele, ora designado **FORNECEDOR DO CADASTRO DE RESERVA**, segundo os critérios do Edital.

Parágrafo segundo: a ordem de classificação dos registrados na Ata deverá ser respeitada para as contratações, cabendo ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** realizar os devidos registros na Ata de Registro de Preços, para a sua atualização.

Parágrafo terceiro: o Cadastro de Reserva poderá ser empregado no caso de exclusão do **FORNECEDOR** na Ata de Registro de Preços, nas seguintes circunstâncias:

- a) cancelamento do registro do **FORNECEDOR**, quando este descumprir as condições da Ata de Registro de Preços, não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável, não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002;
b) cancelamento do registro de preços, por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovado e justificado, causado por razão de interesse público ou a pedido do fornecedor.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR: o registro do **FORNECEDOR** será cancelado quando:

- a) forem descumpridas as condições da ata de registro de preços;
b) não for retirada a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

Página 12 de 19

GUSTAVO
MARIOLI
TOSTES 80341-1
5157469

Processo 2746/2023
Folha: 12



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 2746/2023

Folha:

Parágrafo sexto: o **ÓRGÃO GERENCIADOR** deverá zelar para que o quantitativo total das contratações pelos **ÓRGÃOS ADERENTES** observe o limite fixado na cláusula quarta.

Parágrafo sétimo: o **ÓRGÃO GERENCIADOR** só poderá autorizar as adesões por **ÓRGÃO ADERENTE** municipal, distal, de outros estados, durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES:

A inexecução dos serviços, total ou parcial, a execução imperfeita, a mora na execução ou qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeitará o contratado, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que couber, às seguintes penalidades, que deverão ser graduada(s) de acordo com a gravidade da infração:

- a) advertência;
b) multa administrativa;
c) suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública do Município de Itaguaí;
d) declaração do inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.

Parágrafo primeiro: o licitante que, convocado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, não lavar a Ata de Registro de Preços, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública, e terá o seu registro no Cadastro de Fornecedor suspenso pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital, contrato e das demais cominações legais.

Parágrafo segundo: a sanção administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida, os danos causados à Administração Pública e as circunstâncias agravantes e atenuantes.

Parágrafo terceiro: quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida também deverão ser consideradas para a sua fixação.

Parágrafo quarto: a imposição das penalidades é de competência exclusiva do órgão contratante, podendo ser aplicadas pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR**, nesta qualidade ou pelo **ÓRGÃO ADERENTE**, em relação às respectivas contratações.

Parágrafo quinto: Cabe ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** aplicar as penalidades decorrentes de infrações no procedimento licitatório ou do descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços.

Parágrafo sexto: a advertência e a multa, previstas nas alíneas a e b, do caput, serão impostas pelo Ordenador de Despesa.

Página 14 de 19

GUSTAVO
MARIOLI
TOSTES 80341-1
5157469

Processo 2746/2023
Folha: 14



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 2746/2023
Folha: _____

Parágrafo sétimo: a suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, prevista na alínea c, do caput, será imposta pelo Ordenador da Despesa, devendo, neste caso, a decisão ser submetida à apreciação do Chefe do Poder Executivo.

Parágrafo oitavo: tratando-se de **ÓRGÃO ADERENTE** da Administração Indireta do Município, a suspensão temporária do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração Pública, prevista na alínea c, do caput, será imposta pelo Ordenador da Despesa, devendo ser submetida à apreciação do Secretário Municipal a quem a Entidade se encontra vinculada.

Parágrafo nono: a aplicação da sanção prevista na alínea d, do caput, é de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo.

Parágrafo décimo: A multa administrativa, prevista na alínea b, do caput,

- a) corresponderá ao valor de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada de acordo com a gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não executadas;
- b) poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra;
- c) não tem caráter compensatório e seu pagamento não exime a responsabilidade por perdas e danos das infrações cometidas;
- d) deverá ser graduada conforme a gravidade da infração;
- e) nas reincidências específicas, deverá corresponder ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente imposta, observando-se sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor do contrato ou do empenho.

Parágrafo décimo primeiro: A suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, prevista na alínea c, do caput,

- a) não poderão ser aplicados em prazo superior a 2 (dois) anos;
- b) sem prejuízo de outras hipóteses, deverão ser aplicados quando o adjudicatário faltoso, sancionado com multa, não realizar o depósito do respectivo valor, no prazo devido.

Parágrafo décimo segundo: A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, prevista na alínea d, do caput, perdurará pelo tempo em que os motivos determinantes da punição vigorarem ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos causados.

Parágrafo décimo terceiro: A reabilitação poderá ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação conforme parágrafo décimo segundo.

Parágrafo décimo quarto: O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará o FORNECEDOR a multa diária de 1% (um por cento) por dia útil que exceder ao prazo estipulado, a incidir sobre o valor do contrato, da nota de empenho ou do saldo não atendido, respectiva o limite do art. 412 do Código

Página 15 de 19

GUSTAVO MAIOU
TOSTES/800415157
CPF: 49



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 2746/2023
Folha: _____

do caput, de modo a possibilitar a formalização da extensão com seus efeitos para todos os órgãos e entidades da Administração Pública do Município de Itaguaí.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO: o(s) fornecedor(s) registrado(s) deverá(ão) manter durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços a compatibilidade com as obrigações assumidas, assim como todas as condições exigidas na licitação, inclusive as referentes à habilitação e às condições de participação.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO FORO DE ELEIÇÃO: fica eleito o Foro da Comarca de Itaguaí, Estado do Rio de Janeiro para dirimir quaisquer litígios decorrentes da presente Ata de Registro de Preços que não possam ser resolvidos por meio amigável, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim acordes em todas as condições o cláusulas estabelecidas nesta Ata de Registro de Preços, firmam as partes o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual forma e teor, depois do lido o achado conforme, em presença de testemunhas abaixo firmadas.

Itaguaí, 18 de setembro de 2023.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Carlos Eduardo Carneiro Zóia
CPF: Nº 042.497.316-26

GUSTAVO MAIOU
TOSTES/800415157
CPF: 49

MEDSAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ nº 27.944.193/0001-00
Gustavo Maiou Tostes
CPF sob o nº: 800.415.157-49

TESTEMUNHAS:

Nome: Carlos Eduardo Carneiro Zóia
CPF: 042.497.316-26
Assinatura: Carlos Eduardo Carneiro Zóia

Nome: Gustavo Maiou Tostes
CPF: 800.415.157-49
Assinatura: Gustavo Maiou Tostes

ANEXOS:

Anexo ATA I – Consolidação das Informações da Ata de Registro de Preços
Anexo ATA II – Cadastro de Reserva

Página 17 de 19

SC/PP



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 2746/2023
Folha: _____

Civil, sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicação das sanções administrativas.

Parágrafo décimo quinto: Se o valor das multas previstas na alínea b, do caput, e no parágrafo décimo quarto, aplicadas cumulativamente ou de forma independente, forem superiores ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o infrator pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.

Parágrafo décimo sexto: A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato, garantido o contraditório e a ampla defesa.

Parágrafo décimo sétimo: A aplicação de qualquer sanção será antecedida de intimação do interessado que indicará a infração cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a aplicação da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso, observando-se os seguintes preceitos.

- a) ao interessado será garantido o contraditório e a ampla defesa;
- b) a intimação do interessado deverá indicar o prazo e o local para a apresentação da defesa;
- c) a defesa prévia do interessado será exercida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, no caso de aplicação das penalidades previstas nas alíneas a, b e c, do caput, e no prazo de 10 (dez) dias, no caso da alínea d, do mesmo dispositivo;
- d) será emitida decisão conclusiva sobre a aplicação ou não da sanção, pela autoridade competente devendo ser apresentada a devida motivação, com a demonstração dos fatos e dos respectivos fundamentos jurídicos.

Parágrafo décimo oitavo: A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato dentro do prazo estipulado pelo órgão ou Entidade, sem que haja justo motivo para tal, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e determinará a aplicação de multa de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, cabendo, ainda, a aplicação das demais sanções administrativas.

Parágrafo décimo nono: As penalidades previstas na cláusula vigésima também poderão ser aplicadas aos licitantes e ao adjudicatário.

Parágrafo vigésimo: Os licitantes, adjudicatários e contratantes que forem penalizados com as sanções de suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar e a declaração de inidoneidade para licitar e contratar por qualquer Entidade da Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal ficarão impedidos de contratar com a Administração Pública do Município de Itaguaí enquanto perdurarem os efeitos da respectiva penalidade.

Parágrafo vigésimo primeiro: Penalidades impostas aos licitantes serão registradas pelo Pregoeiro no Cadastro de Fornecedores do Município de Itaguaí.

Parágrafo vigésimo segundo: Após o registro mencionado no item acima, deverá ser remetido para a Secretaria Municipal de Governo o extrato de publicação no Jornal Oficial de Itaguaí ato de aplicação das penalidades citadas nas alíneas c e d

Página 16 de 19

GUSTAVO MAIOU
TOSTES/800415157
CPF: 49



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 2746/2023
Folha: _____

ANEXO ATA I

CONSOLIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 260/2023

ÓRGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS.

FORNECEDOR: MEDSAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/ MODELO	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
35	HAIOFERRIDOL DECANATO SÓLIDO AMP 1ML	CH STALIA	AMP	5.400	R\$ 3,00	R\$ 16.200,00
51	PRODUFOR TARGEM SOL INJ 25ML	FRESENIUS	AMP	16.200	R\$ 7,00	R\$ 113.400,00
VALOR TOTAL					R\$ 129.600,00	

Página 18 de 19

GUSTAVO MAIOU
TOSTES/800415157
CPF: 49



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 10.387/2023
Folha: 1

outras necessárias ao cumprimento do objeto desta Licitação, salvo expressa ressalva legal. Nenhuma reivindicação adicional de pagamento ou reajustamento de preços será considerada.

Parágrafo segundo: O objeto da aquisição deverá estar coberto por garantia total sobre quaisquer defeitos de fabricação.

Parágrafo terceiro: Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas no Decreto Municipal nº 3086, de 23 de janeiro de 2006.

Parágrafo quarto: Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o **ÓRGÃO GERENCIADOR** convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

Parágrafo quinto: A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

Parágrafo sexto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o **FORNECEDOR**, mediante requerimento devidamente fundamentado, não puder cumprir o compromisso, o **ÓRGÃO GERENCIADOR** poderá:

- liberar o **FORNECEDOR** do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido do fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
- convocar os **FORNECEDORES DO CADASTRO DE RESERVA**, mencionados na cláusula décima sexta, para assegurar igual oportunidade de negociação.

Parágrafo sétimo: Não havendo êxito nas negociações, o **ÓRGÃO GERENCIADOR** deverá proceder à revogação, parcial ou integral, da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

Parágrafo oitavo: Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, como forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas.

Parágrafo nono: A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em majoração ou minoração de seus encargos.

- Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.

BIANCA CRISTINA Assinado de forma digital por
VIANNA XAVIER MAIA BIANCA CRISTINA VIANNA XAVIER
VIEIRA:14905050758 Data: 2023.09.25 11:02:47

Página 4 de 18

SCCFF



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 10.387/2023
Folha: 1

- Dentre os fatos ensejados da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supera o prazo de um ano.

Parágrafo décimo: Não será concedida a revisão quando:

- Ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada;
- O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva ou após a finalização da vigência da Ata;
- Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte interessada;
- A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse âmbito a previsibilidade da ocorrência do evento.

Parágrafo décimo primeiro: Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida de análise da Assessoria Jurídica, e não poderá exceder o preço praticado no mercado.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DE VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

O prazo de validade da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, sem prejuízo de sua publicação no Jornal Oficial de Itaguaí, sendo vedada a sua prorrogação.

CLÁUSULA OITAVA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: os recursos necessários para as contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços correrão por conta da Natureza da Despesa e do Programa de Trabalho próprios do **ÓRGÃO GERENCIADOR** e dos **ÓRGÃOS ADERENTES**.

CLÁUSULA NONA – DA CONTRATAÇÃO PELO ÓRGÃO GERENCIADOR: Compete ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** promover as ações necessárias para as suas próprias contratações, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

Parágrafo primeiro: a contratação realizada pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR** será formalizada por intermédio de instrumento contratual (Anexo XII – Minuta de Contrato), emissão de Nota de Empenho de Despesa, autorização de compra ou outro instrumento similar, conforme disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666, de 1993.

Parágrafo segundo: o **ÓRGÃO GERENCIADOR** deverá verificar a manutenção das condições de habilitação do fornecedor e proceder à consulta ao Cadastro de Fornecedores do Município, ao cadastro de fornecedores do Estado do RJ de Janeiro, Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep) e ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CNEIS, da Portal Transparência da Controladora Geral da União, para constatar a inexistência de penalidade cuja efeito ainda vigore.

BIANCA CRISTINA Assinado de forma digital por
VIANNA XAVIER MAIA BIANCA CRISTINA VIANNA XAVIER
VIEIRA:14905050758 Data: 2023.09.25 11:01:18

Página 5 de 18

SCCFF



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 10.387/2023
Folha: 1

CLÁUSULA DÉCIMA – DA EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: executado o contrato, o seu objeto será recebido na forma prevista no art. 73 da Lei nº 8.666/93.

Parágrafo primeiro: As condições de fornecimento devem ser executadas fielmente, de acordo com os termos do instrumento convocatório, do Termo de Referência – Anexo I do Edital e da legislação vigente, respondendo o inadimplemento pelas consequências da inexecução total ou parcial do objeto contratual.

Parágrafo segundo: A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por representante(s) do **CONTRATANTE** especialmente designado(s) por Portaria pela Secretaria Responsável nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, que determinará o que for necessário para o cumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas pela **CONTRATADA**, bem como a regularização de faltas;

Parágrafo terceiro: Os atestados referentes à execução do contrato deverão ser realizados pelo fiscal do contrato a que se refere o item anterior e por outro servidor da mesma pasta, também designado por Portaria do respectivo titular;

Parágrafo quarto: O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

Parágrafo quinto: A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da **Contratada**, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 73 da Lei nº 8.666, de 1993;

Parágrafo sexto: Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omissão ou dúvida não prevista no presente processo administrativo e tudo o mais que se relacione com o objeto lido, desde que não acarrete ônus para o MUNICÍPIO ou modificação da contratação.

Parágrafo sétimo: As decisões que ultrapassem a competência do fiscal deverão ser solicitadas formalmente pela **CONTRATADA** a autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, através dele, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.

Parágrafo oitavo: O objeto do contrato será recebido em consonância com o art. 73 na Lei nº 8.666/93, na seguinte forma:

- Provisoriamente, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da efetiva entrega, para efeito do posterior verificação da conformidade do material com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, constando das seguintes fases:

- 1) Aceitação das embalagens;

BIANCA CRISTINA Assinado de forma digital por
VIANNA XAVIER MAIA BIANCA CRISTINA VIANNA XAVIER
VIEIRA:14905050758 Data: 2023.09.25 11:02:47

Página 6 de 18

SCCFF



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 10.387/2023
Folha: 1

- 2) Comprovação de que o material atende às especificações mínimas exigidas ou aquelas superiores oferecidas.

b) Definitivamente, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade dos materiais e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

b.1) Na hipótese de a verificação a que se refere a alínea "b" não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

Parágrafo nono: Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação da **contratada**, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

Parágrafo décimo: O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da **contratada** pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

Parágrafo décimo primeiro: A **CONTRATADA** é responsável por danos causados ao **CONTRATANTE**, ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão de Administração.

Parágrafo décimo segundo: A aceitação provisória é condição essencial para o RECEBIMENTO DEFINITIVO do material, que será atestado pelo Fiscal.

Parágrafo décimo terceiro: O recebimento provisório do material não constitui aceitação do mesmo, salvo a hipótese prevista na alínea b 1 do parágrafo oitavo.

Parágrafo décimo quarto: Em caso de irregularidade verificada, todo o material será devolvido, ficando o custo do transporte por conta da empresa fornecedora, sem prejuízo de aplicação das penalidades cabíveis.

Parágrafo décimo quinto: O recebimento da mercadoria não desobriga a **CONTRATADA** de substituir as, caso constatado, posteriormente, má qualidade, vício ou defeito, ficando sujeita às penalidades previstas na legislação aplicável.

Parágrafo décimo sexto: A **CONTRATADA** declara, antecipadamente, aceitar todas as condições, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que esta necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão realizados pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR** e **ÓRGÃOS ADERENTES**, de acordo com as contratações realizadas por cada um deles, que considere a quantidade e valor dos itens adquiridos.

BIANCA CRISTINA Assinado de forma digital por
VIANNA XAVIER MAIA BIANCA CRISTINA VIANNA XAVIER
VIEIRA:14905050758 Data: 2023.09.25 11:01:55

Página 7 de 18

SCCFF



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo nº 367/2023

Folha:

Parágrafo primeiro: O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias corridos a contar do adimplemento.

Parágrafo segundo: Os pagamentos serão efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente, cujo número e agência deverão ser informados pelo adjudicatário até a assinatura do contrato.

Parágrafo terceiro: O pagamento será realizado mediante apresentação da Nota Fiscal no Setor de Protocolo da Prefeitura de Itaguaí, situado na Rua General Bocaiuva, 636, Centro, Itaguaí acompanhada das certidões de regularidade fiscal e trabalhista da contratada e demais documentos que vierem a ser exigidos pelo órgão de Controle Municipal, devidamente atestada pelos servidores designados para recebimento dos materiais.

Parágrafo quarto: A Contratante reserva-se o direito de reter o pagamento de valores para satisfação de penalidades pecuniárias aplicadas ao fornecedor e para ressarcir danos a terceiros.

Parágrafo quinto: Para receber seus créditos a contratada deverá comprovar as regularidades fiscal e trabalhista que lhe foram exigidas quando da habilitação.

Parágrafo sexto: O prazo de pagamento da Nota Fiscal será de até 30 (trinta) dias a partir da data final do período do adimplemento e mediante sua apresentação juntamente com os demais documentos mencionados no parágrafo terceiro, ao Protocolo Geral Municipal.

Parágrafo sétimo: Em caso de devolução da Nota Fiscal/Fatura para correção, o prazo de pagamento passará a partir após a sua reapresentação. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida pela própria contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como, de Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ.

Parágrafo oitavo: No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade que não possua agência da instituição financeira contratada pelo Município ou caso verificada pelo CONTRATANTE a impossibilidade de a CONTRATADA, em razão de negativa expressa da instituição financeira contratada pelo Município, abrir ou manter conta corrente naquela instituição financeira, o pagamento poderá ser feito mediante crédito em conta corrente de outra instituição financeira. Nesse caso, eventuais ônus financeiros e/ou contratuais adicionais serão suportados exclusivamente pela CONTRATADA.

Parágrafo nono: A nota fiscal isenta de erros, deverá ser previamente atestada pelo Fiscal do Contrato e servidor designado pelo Ordenador de despesas.

Parágrafo décimo: Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer fatura por culpa do contratado, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentação.

BIANCA CRISTINA Assinado de forma digital por
VIANNA XAVIER MAIA BIANCA CRISTINA VIANNA XAVIER
VIEIRA:14905050758 Data: 2023.09.25 11:02:17
-03'00' Página 8 de 18



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo nº 367/2023

Folha:

e) Gerir os pedidos de adesão dos órgãos e entidades não participantes da Ata de Registro de Preços e orientar os procedimentos dos ÓRGÃOS ADERENTES.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: Constituem obrigações da CONTRATADA:

- Entregar os bens, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados nos itens 4 e 6 do Termo de Referência;
- Entregar o material dentro das especificações estabelecidas, em embalagens originais e invioláveis, responsabilizando-se pela troca, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, dos itens que, porventura, estejam fora das especificações e/ou do prazo de validade ou com embalagem danificada, independentemente do motivo alegado, e às suas despesas;
- A inobservância ao disposto na alínea b do termo implicará o não pagamento do valor devido à Contratada, até que haja a necessária regularização;
- Entregar o objeto do contrato sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, estando incluído no valor do pagamento todas as despesas, tais como tributos, frete, seguro e descarregamento das mercadorias;
- Manter em estoque um mínimo de bens necessários à execução do objeto do contrato;
- Comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis;
- Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução irregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as especificações;
- Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir direta ou indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos a CONTRATANTE ou terceiros;
- Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na licitação;
- Assumir inteira responsabilidade quanto à garantia e qualidade do produto, reservando a Contratante o direito de recusá-lo caso não satisfaça aos padrões especificados;
- Emitir nota fiscal no valor pactuado e condições do Contrato, apresentando-a ao Contratante para atesto e pagamento;
- Observar as demais obrigações e responsabilidades previstas na Lei 8.666/93 e demais legislações pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE: O Fornecedor é responsável por danos causados ao órgão contratante ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da Administração.

Parágrafo único: A CONTRATADA é responsável por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos, dissídios e convenções coletivas, previdenciários, fiscais e comerciais oriundos da execução do contrato, podendo o CONTRATANTE

BIANCA CRISTINA Assinado de forma digital por
VIANNA XAVIER MAIA BIANCA CRISTINA VIANNA XAVIER
VIEIRA:14905050758 Data: 2023.09.25 11:02:40 -03'00' Página 10 de 18



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo nº 367/2023

Folha:

Parágrafo décimo primeiro: Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de ato ou fato atribuído à CONTRATADA, sofrerão a incidência de atualização financeira pelo IPCA e juros moratórios de 0,5% ao mês, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital serão feitos mediante desconto de 0,5% ao mês pro rata die.

Parágrafo décimo segundo: Considera-se adimplemento o cumprimento da prestação com a entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS ADERENTES NA QUALIDADE DE CONTRATANTES Constituem obrigações dos ÓRGÃOS ADERENTES, na qualidade de CONTRATANTES:

- Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condições estabelecidas no item "Das condições de Pagamento" neste termo.
- Fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possam contribuir para a execução do objeto.
- Fazer o fiscalizar a execução do contrato, bem como atestar na Nota Fiscal a efetiva execução do objeto.
- Receber provisória e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas no edital e no contrato.
- Velar o emprego de qualquer produto e/ou serviços que considerem incompatível com as especificações apresentadas na proposta da CONTRATADA que possa ser inadequado, motivo ou prejudicial à saúde dos servidores.
- Designar servidor ou Comissão para proceder aos recebimentos provisórios e definitivos do objeto contratado, ou rejeitá-lo.
- Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Referência.
- Aplicar à Contratada as sanções administrativas regulamentares contratuais cabíveis.
- Solicitar a troca dos produtos que não atenderem às especificações do objeto contratado.
- Notificar a Contratada, por escrito, a ocorrência de eventuais falhas ou imperfeições no fornecimento, fixando prazo para sua correção.
- A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO ÓRGÃO GERENCIADOR: Constituem obrigações do ÓRGÃO GERENCIADOR:

- Gerenciar a Ata de Registro de Preços;
- Realizar ampla pesquisa de preços semestralmente para aferir a compatibilidade de preços registrados com os efetivamente praticados;
- Conduzir os procedimentos relativos a eventuais reações dos preços registrados;
- Publicar trimestralmente, no Jornal Oficial de Itaguaí, os preços registrados e suas atualizações, para fins de orientação dos ÓRGÃOS ADERENTES;

BIANCA CRISTINA Assinado de forma digital por
VIANNA XAVIER MAIA BIANCA CRISTINA VIANNA XAVIER
VIEIRA:14905050758 Data: 2023.09.25 11:03:30 -03'00' Página 9 de 18



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo nº 367/2023

Folha:

a qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos, como condição do pagamento dos créditos da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO CADASTRO DE RESERVA: Fazem parte do Cadastro de Reserva os fornecedores que aceitaram reduzir, na licitação, seus preços ao valor da proposta mais bem classificada, para a formação do Cadastro de Reserva, conforme informações reunidas no Anexo ATA II - Cadastro de Reserva.

Parágrafo primeiro: estão registrados na Ata de Registro de Preços, após o registro dos preços e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a etapa competitiva ora designado FORNECEDOR, os preços e quantitativos dos que tiverem aceitado cotar o objeto em valor igual ou inferior ao valor registrado no Edital.

Parágrafo segundo: a ordem de classificação dos registrados na Ata deverá ser respeitada para as contratações, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR realizar os devidos registros na Ata de Registro de Preços, para sua atualização.

Parágrafo terceiro: o Cadastro de Reserva poderá ser empregado no caso de exclusão do FORNECEDOR na Ata de Registro de Preços, nas seguintes hipóteses:

- cancelamento do registro do FORNECEDOR, quando este descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 8º da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002;
- cancelamento do registro do preço, por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovado e justificado, causado por razão de interesse público ou a pedido do fornecedor;

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR: o registro do FORNECEDOR será cancelado quando:

- foram descumpridas as condições da ata de registro de preços;
- não for retirada a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
- sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 8º da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

Parágrafo único: o cancelamento do registro nas hipóteses previstas nas alíneas a, b e c do caput será formalizado no despacho do ÓRGÃO GERENCIADOR, assegurado o contraditório e a ampla e prévia defesa.

BIANCA CRISTINA Assinado de forma digital por
VIANNA XAVIER MAIA BIANCA CRISTINA VIANNA XAVIER
VIEIRA:14905050758 Data: 2023.09.25 11:03:55 -03'00' Página 11 de 18



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 10.387/2023
Folha: _____

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS: o cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovado e justificado;

- a) por razão de interesse público; ou
b) a pedido do fornecedor.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA ADESAO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO ADERENTE: O ÓRGÃO ADERENTE poderá, mediante prévia anuência do ÓRGÃO GERENCIADOR, aderir à Ata de Registro de Preços, desde que realize estudo que comprove a viabilidade e a economicidade.

Parágrafo primeiro: o FORNECEDOR beneficiário não está obrigado a aceitar o fornecimento decorrente da adesão pelo ÓRGÃO ADERENTE.

Parágrafo segundo: desde que o fornecimento objeto da adesão não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da Ata, assumidas com o ÓRGÃO GERENCIADOR, o fornecedor poderá contratar com o ÓRGÃO ADERENTE.

Parágrafo terceiro: após a autorização do ÓRGÃO GERENCIADOR, o ÓRGÃO ADERENTE deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da Ata, devendo cumprir as atribuições inerentes ao ÓRGÃO GERENCIADOR e demais orientações.

Parágrafo quarto: O ÓRGÃO ADERENTE deverá verificar a manutenção das condições de habilitação do fornecedor e proceder à consulta ao Cadastro de Fornecedores do Município, ao cadastro de fornecedores do Estado do Rio de Janeiro, Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep) e ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, do Portal Transparência da Controladoria Geral da União, para constatar a inexistência da penalidade cujo ele ainda vigora.

Parágrafo quinto: Compete ao ÓRGÃO ADERENTE:

- a) aceitar todas as condições fixadas na Ata de Registro de Preços;
b) realizar os pagamentos relativos às suas contratações;
c) os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratuais assumidas;
d) a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento das cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, devendo registrar no Cadastro de Fornecedores do Município, cadastro de fornecedores do Estado do Rio de Janeiro e as penalidades aplicadas ou informá-las ao ÓRGÃO GERENCIADOR, quando se tratar dos órgãos ou entidades que não pertençam ao Município.

Parágrafo sexto: O ÓRGÃO GERENCIADOR deverá zelar para que o quantitativo total das contratações pelos ÓRGÃOS ADERENTES observe o limite fixado na cláusula quarta.

BIANCA CRISTINA
VIANNA XAVIER
MAIA
VIEIRA:14905050758
Assinado de forma digital por
BIANCA CRISTINA VIANNA
XAVIER MAIA
VIEIRA:14905050758
Data: 2023.09.25 11:03:08
Página 12 de 18

SC/FP



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 10.387/2023
Folha: _____

Parágrafo sétimo: O ÓRGÃO GERENCIADOR só poderá autorizar as adesões por ÓRGÃO ADERENTE municipal, distrital, de outros estados, durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES:

A inexecução dos serviços, total ou parcial, a execução imperfeita, a mora na execução ou qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeitará o contratado, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que couber, às seguintes penalidades, que deverão ser graduada(s) de acordo com a gravidade da infração:

- a) advertência;
b) multa administrativa;
c) suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública do Município de Itaguaí;
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.

Parágrafo primeiro: o licitante que, convocado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, não lavrar a Ata de Registro de Preços, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não manter a proposta, "faltar" ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública, e terá o seu registro no Cadastro de Fornecedores suspenso pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital, contrato e das demais cominações legais.

Parágrafo segundo: a sanção administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida, os danos causados à Administração Pública e as circunstâncias agravantes e atenuantes.

Parágrafo terceiro: quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida também deverão ser consideradas para a sua fixação.

Parágrafo quarto: a imposição das penalidades é de competência exclusiva do órgão contratante, podendo ser aplicadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, nesta qualidade ou pelo ÓRGÃO ADERENTE, em relação às respectivas contratações.

Parágrafo quinto: Cabe ao ÓRGÃO GERENCIADOR aplicar as penalidades decorrentes de infrações no procedimento licitatório ou do descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços.

Parágrafo sexto: a advertência e a multa, previstas nas alíneas a e b, do caput, serão impostas pelo Ordenador de Despesa.

Parágrafo sétimo: a suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, prevista na alínea c, do caput, será imposta pelo Ordenador de Despesa, devendo, neste caso, a decisão ser submetida à apreciação do Chefe do Poder Executivo.

BIANCA CRISTINA
VIANNA XAVIER
MAIA
VIEIRA:14905050758
Assinado de forma digital por
BIANCA CRISTINA VIANNA XAVIER
MAIA
VIEIRA:14905050758
Data: 2023.09.25 11:03:08
Página 13 de 18

SC/FP



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 10.387/2023
Folha: _____

Parágrafo oitavo: tratando-se de ÓRGÃO ADERENTE da Administração Indireta do Município, a suspensão temporária do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração Pública, prevista na alínea c, do caput, será imposta pelo Ordenador de Despesa, devendo ser submetida à apreciação do Chefe do Poder Executivo.

Parágrafo nono: a aplicação da sanção prevista na alínea d, do caput, é de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo.

Parágrafo décimo: A multa administrativa, prevista na alínea b, do caput:

- a) corresponderá ao valor de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada de acordo com a gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não executadas;
b) poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra;
c) não tem caráter compensatório e seu pagamento não exime a responsabilidade por perdas e danos das infrações cometidas;
d) deverá ser graduada conforme a gravidade da infração;
e) nas reincidências específicas, deverá corresponder ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente imposta, observando-se sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor do contrato ou do empenho.

Parágrafo décimo primeiro: A suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, prevista na alínea c, do caput:

- a) não poderão ser aplicadas em prazo superior a 2 (dois) anos;
b) sem prejuízo de outras hipóteses, deverão ser aplicadas quando o adjudicatário faltoso, sancionado com multa, não realizar o depósito do respectivo valor, no prazo devido.

Parágrafo décimo segundo: A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, prevista na alínea d, do caput, percutirá pelo tempo em que os motivos determinantes da punição vigorarem ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressair a Administração Pública pelos prejuízos causados.

Parágrafo décimo terceiro: A reabilitação poderá ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação conforme parágrafo décimo segundo.

Parágrafo décimo quarto: O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará o FORNECEDOR a multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil que exceder ao prazo estipulado, a incidir sobre o valor do contrato, da nota de empenho ou do saldo não atendido, respeitado o limite do art. 412 do Código Civil, sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicação das sanções administrativas.

Parágrafo décimo quinto: Se o valor das multas previstas na alínea b, do caput, e no parágrafo décimo quarto, aplicadas cumulativamente ou de forma independente,

BIANCA CRISTINA
VIANNA XAVIER MAIA
VIEIRA:14905050758
Assinado de forma digital por
BIANCA CRISTINA VIANNA XAVIER
MAIA
VIEIRA:14905050758
Data: 2023.09.25 11:03:08
Página 14 de 18

SC/FP



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 10.387/2023
Folha: _____

forem superiores ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o infrator pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.

Parágrafo décimo sexto: A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato, garantida o contraditório e a ampla defesa.

Parágrafo décimo sétimo: A aplicação de qualquer sanção será antecedida de intimação do interessado que indicará a infração cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a aplicação da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso, observando-se os seguintes preceitos:

- a) o interessado será garantido o contraditório e a ampla defesa;
b) a intimação do interessado deverá indicar o prazo e o local para a apresentação da defesa;
c) a defesa prévia do interessado será exercida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, no caso de aplicação das penalidades previstas nas alíneas a, b e c, do caput, e no prazo de 10 (dez) dias, no caso da alínea d, do mesmo dispositivo;
d) será emitida decisão conclusiva sobre a aplicação ou não da sanção, pela autoridade competente, devendo ser apresentada a devida motivação, com a demonstração dos fatos e dos respectivos fundamentos jurídicos.

Parágrafo décimo oitavo: A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato dentro do prazo estipulado pelo órgão ou Entidade, sem que haja justo motivo para tal, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e determinará a aplicação de multa de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, cabendo, ainda, a aplicação das demais sanções administrativas.

Parágrafo décimo nono: As penalidades previstas na cláusula vigésima também poderão ser aplicadas aos licitantes e ao adjudicatário.

Parágrafo vigésimo: Os licitantes, adjudicatários e contratantes que forem penalizados com as sanções de suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar e a declaração de inidoneidade para licitar e contratar por qualquer Entidade da Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal ficarão impedidos de contratar com a Administração Pública do Município de Itaguaí enquanto perdurarem os efeitos da respectiva penalidade.

Parágrafo vigésimo primeiro: Penalidades impostas aos licitantes serão registradas no Pregoeiro no Cadastro de Fornecedores do Município de Itaguaí.

Parágrafo vigésimo segundo: Após o registro mencionado no item acima, deverá ser remetido para a Secretaria Municipal de Governo o extrato de publicação no Jornal Oficial de Itaguaí ato de aplicação das penalidades citadas nas alíneas g e d do caput, de modo a possibilitar a formalização da extensão dos seus efeitos para todos os órgãos e entidades da Administração Pública do Município de Itaguaí.

BIANCA CRISTINA
VIANNA XAVIER
MAIA
VIEIRA:14905050758
Assinado de forma digital por
BIANCA CRISTINA VIANNA XAVIER
MAIA
VIEIRA:14905050758
Data: 2023.09.25 11:03:08
Página 15 de 18

SC/FP



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo: 10.267/2023
Folha: _____

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO: o(s) fornecedor(s) registrado(s) deverá(ão) manter durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços a compatibilidade com as obrigações assumidas, assim como todas as condições exigidas na licitação, inclusive as referentes à habilitação e às condições de participação.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO FORO DE ELEIÇÃO: fica eleito o Foro da Comarca de Itaguaí, Estado do Rio de Janeiro para dirimir quaisquer litígios decorrentes da presente Ata de Registro de Preços que não possam ser resolvidos por meio amigável, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim acordos em todas as condições e cláusulas estabelecidas nesta Ata de Registro de Preços firmam as partes o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual forma e teor, depois de lido e achado conforme, em presença das testemunhas abaixo firmadas.

Itaguaí, 22 de setembro de 2023.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (INTERINO)
Robens Fogaça Pedrosa Junior
CPF Nº 0.4.762.817-26

BIANCA CRISTINA VIANNA
XAVIER MAIA
VIEIRA:14905050758
Assinada de forma digital por BIANCA CRISTINA VIANNA XAVIER MAIA
VIEIRA:14905050758
Dados: 2023.09.25 11:04:16 -02'00'

ITAMOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ/MF nº 14.596.408/0001-82
Bianca Cristina Vianna Xavier Maia Vieira
CPF nº 149.050.507.58

TESTEMUNHAS:

Nome: Adilson Reis de Azevedo

CPF: 045.901.557-03

Assinatura: [Assinatura]

Nome: Thaís Pinheiro de S. Paes

CPF: 144.067.622-05

Assinatura: [Assinatura]

ANEXOS:

Anexo ATA I - Consolidação das Informações da Ata de Registro de Preços
Anexo ATA II - Cadastro de Reserva

Página 16 de 18

SCV-PP



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo: 10.267/2023
Folha: _____

ANEXO ATA I

CONSOLIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 266/2023

ÓRGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA ADESIVA DE PROTEÇÃO PARA VIDROS (INSULFILM).

FORNECEDOR: ITAMOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/ MODELO	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Película de linha espectral, ou reflexiva, metalizada, políester, alta performance, tipo profissional, modelador, rede - redução de luminosidade e calor, aumento de privacidade durante o dia, proteção mínima de 98% (nove e oito por cento) contra raios UV incluindo a tonificação do material, acessórios e serviços para instalação.	BELLA FILM	10	Metro²	R\$ 209,79	R\$ 2.097,90
2	Película com máxima claridade e ótimo isolamento térmico para estacionamento inteligente dos veículos, firmes ao passar e dupla camada em segmentação, barrada em metais nobres e uma lâmina dedicada para filtro de infravermelho 98% (nove e oito por cento) contra raios infravermelhos para aplicação em prédios comerciais, redução no consumo de energia, essencial para serviços para instalação.	BELLA FILM	50	Metro²	R\$ 462,00	R\$ 23.100,00
VALOR TOTAL						R\$ 25.097,90

BIANCA CRISTINA VIANNA XAVIER MAIA
VIEIRA:14905050758
Assinada de forma digital por BIANCA CRISTINA VIANNA XAVIER MAIA
VIEIRA:14905050758
Dados: 2023.09.25 11:03:41 -02'00'

Página 17 de 18

SCV-PP



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo: 10.267/2023
Folha: _____

ANEXO ATA II

CADASTRO DE RESERVA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 266/2023

ÓRGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA ADESIVA DE PROTEÇÃO PARA VIDROS (INSULFILM).

FORNECEDOR DO CADASTRO DE RESERVA: NÃO HÁ

BIANCA CRISTINA VIANNA XAVIER MAIA
VIEIRA:14905050758
Assinada de forma digital por BIANCA CRISTINA VIANNA XAVIER MAIA
VIEIRA:14905050758
Dados: 2023.09.25 11:04:58 -02'00'

Página 18 de 18

SCV-PP

NOTA EXPLICATIVA – Os itens registrados por meio da presente Ata de Registro de Preços, gerenciada pela Secretaria Municipal de Saúde, poderão ser solicitados e utilizados conforme a necessidade, durante o período de 12 (doze) meses, não sendo obrigatório, por parte do Município de Itaguaí, a aquisição de qualquer item registrado.



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo: 14.928/2023
Folha: _____

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 267/2023

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE RAÇÕES DIVERSAS, A SER GERENCIADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA E O FORNECEDOR ABAIXO INDICADO.

O MUNICÍPIO DE ITAGUAÍ, inscrito no CNPJ sob o nº 29.138.362/0001-02, com sede na Rua General Bocaluá, 636, Centro - Itaguaí - RJ, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA, doravante denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, representada neste ato pelo Secretário Municipal de Agricultura e Pesca, Sr. Carlos Eduardo Kifer Moreira Ribeiro, portador da cédula de identidade sob nº 05513902-6 DETRAN/RJ, CPF/MF sob o nº 001.885.597-01, e a empresa JRJ COMÉRCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA, situada na Rua Maria Ignez Macielado Meluhior, 258, Santa Clara, Barra Mansa/RJ, CEP: 27.340-230 e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.785.886/0001-13, daqui por diante denominada FORNECEDOR, representada neste ato por Jair Ribeiro Junior, inscrito no CPF sob o nº 088.247.846-73, portador da cédula de identidade nº 1347/113 SSP/MG, lavram a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, na forma do disposto no processo administrativo nº 14.828/2023 (Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 150/2023), que se regerá pelas normas das Leis Federais nºs 8.666, de 21 de Junho de 1993 e 10.520, de 17 de Julho de 2002, com aplicação subsidiária do Decreto Federal nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019, dos Decretos Municipais nº 3.086, de 23 de Janeiro de 2006, e 3.989, de 12 de Junho de 2015, e respectivas alterações, co instrumento convocatório, aplicando-se a este instrumento suas disposições irrestritas e incondicionalmente, bem como pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE RAÇÕES DIVERSAS, para aves, peixes, caprinos, ovinos, suínos, bovinos, bubalinos e eqüinos através de registro de preços, para atender as demandas do projeto sistema agroecológico do Centro Didático Produtivo, por um período de 12 (doze) meses e Expo 2024, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e no ato convocatório.

Parágrafo primeiro: O fornecimento do objeto será entregue de modo parcelado e contínuo, conforme Termo de Referência.

Parágrafo segundo: A entrega dos bens deverá ser realizada no prazo máximo de 10 dias úteis, a contar da retirada (ou recebimento) da Ordem de Fornecimento e Nota de Empenho;

Página 1 de 22

JR. COMÉRCIO ATACADISTA E SERVIÇOS
LTDA-1427858860001-13
Assinada de forma digital por JR. COMÉRCIO ATACADISTA E SERVIÇOS
LTDA-1427858860001-13
Dados: 2023.09.25 10:17:42 -02'00'

SCV-PP



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 14.029/2023
Folha: _____

Parágrafo terceiro: As entregas serão realizadas no Galinheiro do Secretário na sede da Secretaria de Agricultura e Pesca, situada na estrada do Trapiche s/nº, Centro, Área da Expo, Itaguaí/RJ, CEP: 23812-380, de segunda a sexta, no horário de 09:00 às 16:00 horas.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: esta Ata de Registro de Preços é documento vinculativo, de caráter obrigacional, com efeito de compromisso de fornecimento, para futura contratação, nos termos definidos no Anexo I – Termo de Referência, do Edital e da legislação vigente.

Parágrafo primeiro: a contratação com o fornecedor registrado não é obrigatória e será realizada de acordo com as necessidades do ÓRGÃO GERENCIADOR e seus eventuais ÓRGÃOS ADERENTES de acordo com o quantitativo indicado na cláusula décima quarta.

Parágrafo segundo: A lavratura desta Ata de Registro de Preços não obriga a contratação dos itens registrados, facultando-se a realização de licitação específica para o objeto da contratação, sendo assegurada preferência ao FORNECEDOR registrado em igualdade de condições, assim como ao FORNECEDOR DO CADASTRO DE RESERVA, na forma da cláusula décima sexta.

Parágrafo terceiro: A Ata de Registro de Preços, com a indicação do preço registrado e dos fornecedores, será divulgada no Jornal Oficial de Itaguaí e na página eletrônica da Prefeitura Municipal de Itaguaí e ficará disponibilizada durante a sua vigência.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO ÓRGÃO GERENCIADOR E DOS ÓRGÃOS ADERENTES: o ÓRGÃO GERENCIADOR desta Ata de Registro de Preços é a Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca.

Parágrafo primeiro: A ata de registro de preços poderá ser aderida por qualquer órgão ou entidade do Município que não tenha participado do certame licitatório, ora denominados ÓRGÃOS ADERENTES.

Parágrafo segundo: Podem também ser considerados ÓRGÃOS ADERENTES os órgãos ou entidades municipais, distritais, de outros estados, respeitadas as disposições de cada ente, desde que atendidas as condições da cláusula vigésima do edital.

CLÁUSULA QUARTA – DO QUANTITATIVO: são as seguintes as quantidades estimadas para a contratação, conforme descrição no Termo de Referência – Anexo I do Edital e reunidas no Anexo ATA I – Consolidação das Informações desta Ata de Registro de Preços.

a) Previsão de aquisição pelo ÓRGÃO GERENCIADOR:

Página 2 de 22

PROCESSO 14.029/2023
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº 001/2023
Nº 001/2023
Nº 001/2023

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº 001/2023
Nº 001/2023
Nº 001/2023



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 14.029/2023
Folha: _____

RAÇÃO EQUINOS					
Animais	consumo kg/anim./dia	Nº Cavalos	Total consumo kg/dia	dias de consumo por ano	nº sacos de 40 kg/ano
Equinos	4,5	4	18	365	165
Total					

RAÇÃO OVINOS E CAPRINOS					
Animais	consumo kg/anim./dia	Nº animais	Total consumo kg/dia	dias de consumo por ano	nº sacos de 20 kg/ano
Ovinos	0,3	6	1,8	365	33
Caprinos	0,8	2	1,6	365	33
Total					66

RAÇÃO SUÍNOS					
Animais	consumo kg/anim./dia	Nº de suínos	Total consumo kg/dia	dias de consumo por ano	nº sacos de 20 kg/ano
Suínos Reprodutores	3,0	2	6	365	168
Total					168

RAÇÃO LACTAÇÃO BOVINOS					
Animais	consumo kg/anim./dia	Nº de vacas	Total consumo kg/dia	dias de consumo por ano	nº sacos de 40 kg/ano
Vacas em lactação	5	2	10	365	92
Total					92

SAL MINERAL PARA BOVINOS					
Animais	consumo kg/anim./dia	Nº de vacas	Total consumo kg/dia	dias de consumo por ano	nº sacos de 25 kg/ano
Vacas em lactação	0,07	2	0,14	365	3
Total					3

RAÇÃO AVES SILVESTRE					
Animais	consumo kg/anim./dia	Nº de aves	Total consumo kg/dia	dias de consumo por ano	nº sacos de 40 kg/ano
Pássaros silvestres	0,004	50	0,20	365	5
Total					5

Ração de 55% de Proteína Bruta em pó para alveinos de peixes					
Animais	consumo médio g/peixe/dia	número de animais	Total consumo de kg/dia	Dias de consumo por ano	nº de sacos de 25kg/ano
Pós-avies durante a inversão - Alveinos	0,10	40000	4,0	54	10
Total					10

Página 4 de 22

PROCESSO 14.029/2023
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº 001/2023
Nº 001/2023
Nº 001/2023

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº 001/2023
Nº 001/2023
Nº 001/2023



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 14.029/2023
Folha: _____

Cronograma geral do consumo de rações para a SMAP:

ITEM	ANIMAL	ALIMENTO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT. ANO
1	Pombinhas (SMAP e EXPO)	Ração Postura	Ração de primeira linha, poedeira ou postura a base de milho e farelo de soja com no mínimo 17% PB.	Saco 20 kg	550
2	Frangos (SMAP)	Ração Crescimento	Ração de primeira linha crescimento, a base de milho e farelo de soja, com no mínimo 16% PB.	Saco 20 kg	95
6	Equinos (SMAP e EXPO)	Ração	Ração balanceada com no mínimo 17% de proteína bruta.	Saco 40 kg	170
7	Bovinos e Bubalinos (SMAP e EXPO)	Ração lactação	Ração balanceada com no mínimo 22% de proteína bruta e nutrientes digestíveis totais (NDT) mínimo 70%.	Saco 40 kg	133
13	Peixes	Hecho de reprodução	Ração para peixes em fase de reprodução a base de milho com no mínimo de 32% proteína bruta e tamanho 60/2 a 4 mm.	Saco 25 kg	45

As rações poderão variar de acordo com as fases do animal.

Os itens deverão apresentar validade mínima de 60 (sessenta) dias a partir da data de entrega.

Consumo detalhado de ração para CDP-SMAP:

RAÇÃO CRESCIMENTO FRANGOS					
Animais	Consumo kg/anim./dia	Nº de aves	Total consumo kg/dia	dias de consumo por ano	nº sacos de 20 kg/ano
Galinheiro 1	0,12	100	12	90	30
Galinheiro 2	0,12	100	12	90	30
Galinheiro 3	0,12	100	12	90	30
Total					90

RAÇÃO POSTURA POEDEIRAS					
Animais	consumo kg/anim./dia	Nº de aves	Total consumo kg/dia	dias de consumo por ano	nº sacos de 20 kg/ano
Galinheiro 1	0,14	120	16,8	315	221
Galinheiro 2	0,14	120	16,8	315	198
Galinheiro 3	0,14	120	16,8	315	121
Total					540

RAÇÃO POSTURA CODORNAS					
Animais	consumo kg/anim./dia	Nº de codornas	Total consumo kg/dia	dias de consumo por ano	nº sacos de 20 kg/ano
Codornas	0,05	13	0,65	365	10
Total					10

RAÇÃO COELINHOS					
Animais	consumo kg/anim./dia	Nº Coelhos	Total consumo kg/dia	dias de consumo por ano	nº sacos de 20 kg/ano
Coelhos Reprodutores	0,20	3	0,6	365	11
Total					11

Página 3 de 22

PROCESSO 14.029/2023
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº 001/2023
Nº 001/2023
Nº 001/2023

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº 001/2023
Nº 001/2023
Nº 001/2023



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 14.029/2023
Folha: _____

Ração extrusada de 32% de Proteína Bruta de 2 a 4 mm para peixes					
Animais	Consumo médio g/peixe/dia	número de animais	Total consumo de kg/dia	Dias de consumo por ano	nº de sacos de 25kg/ano
Alveinos em inversão	0,23	10000	2,3	101	6
Alveinos em manutenção	0,25	10000	2,5	60	0
Reprodutores	4	15	0,3	365	5
Tilapia	0,50	500	0,25	180	24
Carpa	0,15	3000	0,45	120	4
Total					45

Consumo detalhado de milho para CDP-SMAP

MILHO					
Animais	consumo kg/avé/dia	Nº de aves	Total consumo kg/dia	dias de consumo por ano	nº sacos de 25 kg/ano
Patos e Gansos CDP-SMAP	0,38	13	0,9	365	12
Total					12

Consumo detalhado de ração, feno e Milho (EXPO)

MILHO (EXPO)					
Animais	consumo kg/avé/dia	Nº de aves	Total consumo kg/dia	dias de consumo por ano	nº sacos de 20 kg/ano
Avés	0,1	20	2	5	1
Total					1

RAÇÃO POSTURA AVES DIVERSAS (EXPO)					
Animais	Consumo ração kg/anim./dia	Nº de animais	Total consumo kg/dia	Dias de evento	Nº sacos de 20 kg/ano
Avés diversas (EXPO)	3,3	20	66	5	2
Total					2

RAÇÃO REPRODUTOR CAPRINOS E OVINOS (EXPO)					
Animais	Consumo ração kg/anim./dia	Nº de animais	Total consumo kg/dia	Dias de evento	Nº sacos de 20 kg/ano
Caprinos e ovinos	0,5	10	5	5	3
Total					3

RAÇÃO LACTAÇÃO BOVINOS (EXPO)					
Animais	Consumo ração kg/anim./dia	Nº de animais	Total consumo kg/dia	Dias de evento	Nº sacos de 40 kg/ano
Doenças e Ruínas	5	12	60	5	11
Total					11

Página 5 de 22

PROCESSO 14.029/2023
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº 001/2023
Nº 001/2023
Nº 001/2023

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº 001/2023
Nº 001/2023
Nº 001/2023



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 14.828/2023
Folha: _____

RAÇÃO EQUINOS (EXPO)				
Animais	Consumo kg/animal/dia	Nº Cavalos	Total consumo kg/dia	dias de consumo por ano
Equinos	4	12	48	5
Total				5

FENO PARA RUMINANTES E EQUINOS (EXPO)				
Animais	Consumo feno alfafa kg/animal/dia	Nº de animais	Total consumo kg/dia	Dias de evento
Equinos	7	10	70	5
Bovinos e B. búfalos	5	12	60	5
Caprinos e Ovinos	2	10	20	5
Total				5

FENO PARA RUMINANTES E EQUINOS (EXPO)				
Animais	Consumo feno Trifol kg/animal/dia	Nº de animais	Total consumo kg/dia	Dias de evento
Bovinos e B. búfalos	5	12	60	5
Total				5

b) previsão de aquisição pelos ÓRGÃOS ADERENTES (Não Participantes) observará o parágrafo segundo.

Parágrafo primeiro: O quantitativo decorrente da contratação pelos ÓRGÃOS ADERENTES não ultrapassará, na totalidade, no quíntuplo do quantitativo de cada item registrado e não poderá exceder, por ÓRGÃO ADERENTE, a cem por cento do quantitativo de cada item registrados na Ata de Registro de Preços para o ÓRGÃO GERENCIADOR.

Parágrafo segundo: A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, salvo órgãos ou entidades federais, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

Parágrafo terceiro: É vedada a realização de acréscimos nos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo da que trata o § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/1993.

Parágrafo quarto: Os órgãos e entidades que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedidos a ordem de classificação.

Parágrafo quinto: Caberá ao Fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

Página 6 de 22

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA Nº 001/2023
ATA Nº 001/2023

ATA Nº 001/2023
ATA Nº 001/2023
ATA Nº 001/2023



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 14.828/2023
Folha: _____

Parágrafo sexto: Cabe ao licitante consultar com antecedência os seus fornecedores quanto ao quantitativo e ao prazo de entrega do objeto da aquisição, visando a adequada execução da Ata de Registro de Preços.

Parágrafo sétimo: As quantidades dos itens indicadas na alínea "a", do Caput desta cláusula, são meramente estimativas e não implicam em obrigatoriedade de contratação pelo Órgão Gerenciador e pelos eventuais Órgãos Aderentes durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUINTA – DOS LOCAIS, CONDIÇÕES E PRAZOS DE ENTREGA: os locais, as condições e os prazos de entrega dos bens objeto do registro de preços estão especificados no Termo de Referência e anexo – Anexo I do Edital.

CLÁUSULA SEXTA: DO PREÇO, DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO.

O MENOR PREÇO POR ITEM registrado é o constante da proposta vencedora da licitação, cujos valores estão reunidos no Anexo ATA I – Consolidação das Informações desta Ata de Registro de Preços.

Parágrafo primeiro: O preço unitário de cada item engloba todas as despesas relativas ao objeto do contrato, bem como os respectivos custos diretos e indiretos, tributos, remunerações, despesas fiscais, financeiras, frete, transporte e quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto desta Licitação, salvo expressa previsão legal. Nenhuma reivindicação adicional de pagamento ou reajustamento de preços será considerada.

Parágrafo segundo: O objeto da aquisição deverá estar coberto por garantia total sobre quaisquer defeitos de fabricação.

Parágrafo terceiro: Os preços registrados poderão ser revisados em decorrência do eventual aumento dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas no Decreto Municipal nº 3086, de 23 de janeiro de 2006.

Parágrafo quarto: Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o ÓRGÃO GERENCIADOR convocará os fornecedores para negociação a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

Parágrafo quinto: A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores do mercado observará a classificação original.

Parágrafo sexto: Quando o preço do mercado tornar-se superior aos preços registrados e o FORNECEDOR, mediante requerimento devidamente fundamentado, não puder cumprir o compromisso, o ÓRGÃO GERENCIADOR poderá:

Página 7 de 22

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA Nº 001/2023
ATA Nº 001/2023

ATA Nº 001/2023
ATA Nº 001/2023
ATA Nº 001/2023



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 14.828/2023
Folha: _____

a) liberar o FORNECEDOR do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
b) convocar os FORNECEDORES DO CADASTRO DE RESERVA, mencionados na cláusula décima sexta, para assegurar igual oportunidade de negociação.

Parágrafo sétimo: Não havendo êxito nas negociações, o ÓRGÃO GERENCIADOR deverá proceder à revogação, parcial ou integral, da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

Parágrafo oitavo: Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, como forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas.

Parágrafo nono: A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em majoração ou minoração de seus encargos.

a) Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.

b) Dentre os fatos ensejados da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supera o prazo de um ano.

Parágrafo décimo: Não será concedida a revisão quando:

a) Ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada;

b) O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva ou após a finalização da vigência da Ata;

c) Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte interessada;

d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse âmbito a previsibilidade da ocorrência do evento.

Parágrafo décimo primeiro: Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida de análise da Assessoria Jurídica, e não poderá exceder o preço praticado no mercado.

Página 8 de 22

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA Nº 001/2023
ATA Nº 001/2023

ATA Nº 001/2023
ATA Nº 001/2023
ATA Nº 001/2023

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DE VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

O prazo de validade da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, sem prejuízo de sua publicação no Jornal Oficial de Itaguaí, sendo vedada a sua prorrogação.

CLÁUSULA OITAVA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Os recursos necessários para as contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços correrão por conta da Natureza da Despesa e do Programa de Trabalho próprios do ÓRGÃO GERENCIADOR e eventuais ÓRGÃOS ADERENTES.

Parágrafo primeiro: As despesas com a execução do contrato correrão à conta da seguinte classificação orçamentária.

ÓRGÃO	UNID.	FUNCCIONAL	PROJETO/ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE
41	01	04.122.0263	2.496	3.3.90.30	9500 - 0901 - 0704 - 1/005 - 1/0708 - 1/0720
41	01	20.808.0346	2.470	3.3.90.30	9500 - 0901 - 2154 - 1/005 - 1/0708 - 1/0720

Parágrafo terceiro: As despesas relativas aos Exercícios subsequentes correrão por conta das dotações orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas no início de cada Exercício.

CLÁUSULA NONA – DA CONTRATAÇÃO PELO ÓRGÃO GERENCIADOR:

Compete ao ÓRGÃO GERENCIADOR promover as ações necessárias para as suas próprias contratações, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

Parágrafo primeiro: a contratação realizada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR será formalizada por intermédio de Instrumento contratual (Anexo XII – Minuta de Contrato) emissão de Nota de Empenho de Despesa, autorização de compra ou outro instrumento similar, conforme disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666, de 1993.

Parágrafo segundo: o ÓRGÃO GERENCIADOR deverá verificar a manutenção das condições de habilitação do fornecedor e proceder à consulta ao Cadastro de Fornecedores do Município, ao cadastro de fornecedores do Estado do Rio de Janeiro, ao Cadastro Nacional de Empresas Individuais e Suspensas – CFIS, e ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, do Portal Transparência da Controladora Geral de União, para constatar a inexistência de penalidade cujo efeito ainda vigore.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA EXECUÇÃO, DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por representante(s) do CONTRATANTE especialmente designado(s) por Portaria expedida pelo Secretário Municipal de Agricultura e Pesca (ordenador de despesa).

Parágrafo primeiro: As condições de fornecimento devem ser executadas fielmente, de acordo com os termos do instrumento convocatório, do Termo de Referência – Anexo I do Edital e da legislação vigente, respondendo o inadimplente pelas consequências da inexecução total ou parcial do objeto contratual.

Página 9 de 22

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA Nº 001/2023
ATA Nº 001/2023

ATA Nº 001/2023
ATA Nº 001/2023
ATA Nº 001/2023



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 14.828/2023
Folha: _____

Parágrafo segundo: A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por representante(s) do CONTRATANTE especialmente designado(s) por Portaria pela Secretaria Responsável nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, que determinará o que for necessário para o cumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA, bem como a regularização de faltas;

Parágrafo terceiro: Os atos referentes à execução do contrato deverão ser realizados pelo fiscal do contrato a que se refere o item anterior e por outro servidor da mesma pasta, também designado por Portaria do respectivo titular.

Parágrafo quarto: O representante da Administração anotarà em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

Parágrafo quinto: A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993;

Parágrafo sexto: Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omissão ou duvidoso não previsto no presente processo administrativo e tudo o mais que se relacione com o objeto licitado, desde que não acarrete ônus para o MUNICÍPIO ou modificação da contratação.

Parágrafo sétimo: As decisões que ultrapassam a competência do fiscal deverão ser solicitadas formalmente pela CONTRATADA à autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, através dele, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.

Parágrafo oitavo: O objeto do contrato será revalidado em consonância com o art. 73 da Lei nº 8.666/93, na seguinte forma:

a) **Provisoriamente,** no prazo máximo de 05 dias úteis, contados da efetiva entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, constando das seguintes fases:

a.1) Abertura das embalagens;

a.2) Comprovação de que o material atende às especificações mínimas exigidas ou aquelas superiores oferecidas.

b) **Definitivamente,** no prazo máximo de 05 dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade dos materiais e consequente avaliação mediante termo circunstanciado.

Página 10 de 22

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Processo 14.828/2023
Folha: _____



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 14.828/2023
Folha: _____

b.1) Na hipótese de a verificação a que se refere a alínea "b" não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

Parágrafo nono: Os bens poderão ser recusados pelo responsável pela execução e fiscalização do contrato, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

Parágrafo décimo: O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

Parágrafo décimo primeiro: A CONTRATADA é responsável por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da Administração.

Parágrafo décimo segundo: A aceitação provisória é condição essencial para o RECEBIMENTO DEFINITIVO do material que será atestada pelo Fiscal.

Parágrafo décimo terceiro: O recebimento provisório do material não constitui aceitação do mesmo, salvo a hipótese prevista na alínea "b.1" do subitem 23.1 do edital.

Parágrafo décimo quarto: Em caso de irregularidade verificada, todo o material será devolvido, ficando o custo do transporte por conta da empresa fornecedora, sem prejuízo de aplicação das penalidades cabíveis.

Parágrafo décimo quinto: O recebimento da mercadoria não desobriga a CONTRATADA de substituí-las, caso constatado, posteriormente, má qualidade, vício ou defeito, ficando sujeita às penalidades previstas na legislação aplicável.

Parágrafo décimo sexto: A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todos as condições, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que esta necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão realizados pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e ÓRGÃOS ADERENTES, de acordo com as contratações realizadas por cada um deles, que considere a quantidade e valor dos itens adquiridos.

Parágrafo primeiro: O pagamento será realizado em até 30 dias corridos, após a entrega do objeto contratado.

Página 11 de 22

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Processo 14.828/2023
Folha: _____



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 14.828/2023
Folha: _____

Parágrafo segundo: Os pagamentos serão efetuados, obrigatoriamente, por meio do crédito em conta corrente, cujo número e agência deverão ser informados pelo adjudicatário até a assinatura do contrato.

Parágrafo terceiro: O pagamento será realizado mediante apresentação da Nota Fiscal no Setor de Protocolo da Prefeitura de Itaguaí, situado na Rua General Bocaluva, 636, Centro, Itaguaí acompanhada das cópias da regularidade fiscal e trabalhista da contratada e demais documentos que visem a ser exigidos pelo órgão de Controle Municipal, devidamente atestada pelos servidores designados para recebimento dos materiais.

Parágrafo quarto: A Contratante reserva-se o direito de reter o pagamento de valores para satisfação de penalidades pecuniárias aplicadas ao fornecedor a para ressarcir danos a terceiros.

Parágrafo quinto: Para receber seus créditos a contratada deverá comprovar as regularidades fiscal e trabalhista que lhe foram exigidas quando da habilitação.

Parágrafo sexto: O prazo de pagamento da Nota Fiscal será de até 30 (trinta) dias a partir da data final do período de adimplemento e mediante sua apresentação juntamente com os demais documentos mencionados no **Parágrafo terceiro**, ao Protocolo Geral Municipal.

Parágrafo sétimo: Em caso de devolução da Nota Fiscal/Fatura para correção, o prazo do pagamento passará a fluir após a sua reapresentação. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida pela própria contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como, da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ.

Parágrafo oitavo: No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade que não possua agência da instituição financeira contratada pelo Município ou caso verificada pelo CONTRATANTE a impossibilidade de a CONTRATADA, em razão de negativa expressa da instituição financeira contratada pelo Município, abrir ou manter conta corrente naquela instituição financeira, o pagamento poderá ser feito mediante crédito em conta corrente de outra instituição financeira. Nesse caso, eventuais ônus financeiros e/ou contratuais adicionais serão suportados exclusivamente pela CONTRATADA.

Parágrafo nono: A nota fiscal isenta de erros, deverá ser previamente atestada pelo Fiscal do Contrato e servidor designado pelo ordenador de despesas.

Parágrafo décimo: Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer fatura por culpa do contratado, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentação.

Parágrafo décimo primeiro: Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram do ato ou fato atribuído à CONTRATADA, sofrerão a incidência de atualização financeira pelo IPCA e juros moratórios de 0,5% ao mês,

calculado *pro rata die*, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital serão feitos mediante desconto de 0,5% ao mês *pro rata die*.

Parágrafo décimo segundo: Considera-se adimplemento o cumprimento da prestação com a entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS ADERENTES NA QUALIDADE DE CONTRATANTES
Constituem obrigações dos ÓRGÃOS ADERENTES, na qualidade de CONTRATANTES.

- Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas no item "Das condições de Pagamento" do Termo de Referência.
- Fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir e pertinentes à execução do objeto.
- Exercer a fiscalização do contrato, bem como atestar na Nota Fiscal a efetiva execução do objeto.
- Receber provisória e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas no edital e no contrato.
- Velar o emprego de qualquer produto ou serviços que considere incompatível com as especificações apresentadas na proposta da CONTRATADA que possa ser inadequado, nocivo ou prejudicial à saúde dos servidores.
- Designar servidor ou Comissão para proceder aos recebimentos provisórios ou definitivos do objeto contratado, ou rejeitá-lo.
- Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência.
- Aplicar à Contratada as sanções administrativas regulamentares contratuais cabíveis.
- Solicitar a troca dos produtos que não atenderem às especificações do objeto contratado.
- Notificar a Contratada, por escrito, a ocorrência de eventuais falhas ou imperfeições no fornecimento, fixando prazo para sua correção.
- A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO ÓRGÃO GERENCIADOR: constituem obrigações do ÓRGÃO GERENCIADOR:

- Gerenciar a Ata de Registro de Preços;
- Realizar ampla pesquisa de preços semestralmente para alinhar a competitividade de preços registrados com os efetivamente praticados;
- Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados;
- Publicar trimestralmente, no Jornal Oficial de Itaguaí, os preços registrados e suas atualizações, para fins de orientação dos ÓRGÃOS ADERENTES;
- Gerir os pedidos de adesão dos órgãos e entidades não participantes da Ata do Registro de Preços e orientar os procedimentos dos ÓRGÃOS ADERENTES.

Página 13 de 22

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Processo 14.828/2023
Folha: _____



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 14.828/2023
Folha: _____

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA constituem obrigações da CONTRATADA.

- Entregar os bens na quantidade, qualidade, local e prazos especificados neste Termo de Referência.
- Entregar o material dentro das especificações estabelecidas, em embalagens originais e invioláveis, responsabilizando-se pela troca, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, dos itens que, porventura, estejam fora das especificações e/ou do prazo de validade ou com embalagem danificada, independentemente do motivo alegado, e às suas despesas.
- A inobservância ao disposto na alínea b implicará o não pagamento do valor devido à Contratada, até que haja a necessária regularização.
- Entregar o objeto do contrato sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, estando incluídos no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e descarregamento das mercadorias.
- Manter em estoque um mínimo de bens necessários à execução do objeto do contrato.
- Comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado, problema ou a impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis.
- Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução irregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as especificações.
- Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à CONTRATANTE ou terceiros.
- Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na licitação.
- Assumir inteira responsabilidade quanto à garantia e qualidade do produto, reservando a Contratante o direito de recusar o caso não satisfaça aos padrões especificados.
- Emitir fatura no valor pactuado e condições do Contrato, apresentando-a ao Contratante para aceite e pagamento.
- Entregar os produtos com validade mínima de 60 (sessenta) dias a partir da data de entrega.
- Observar as demais obrigações e responsabilidades previstas na Lei 8.666/93 e demais legislações pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE: O Fornecedor é responsável por danos causados ao órgão contratante ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da Administração.

Parágrafo único: A CONTRATADA é responsável por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes dos acordos, dissídios ou convênios coletivos, previdenciários, fiscais e comerciais oriundos da execução do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos, como condição do pagamento dos créditos da CONTRATAÇÃO.

Página 14 de 22

JO CORREIO
STACADRETA I
SERVÇOS
LIDA 417856860001
11

Processo 14.828/2023
Folha: _____



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 14.828/2023
Folha: _____

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO CADASTRO DE RESERVA: fazem parte do Cadastro de Reserva os fornecedores que aceitaram reduzir, na licitação, seus preços ao valor da proposta mais bem classificada, para a formação do Cadastro de Reserva, conforme informações reunidas no Anexo ATA II - Cadastro de Reserva.

Parágrafo primeiro: estão registrados na Ata de Registro de Preços, após o registro dos preços e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a etapa competitiva, ora designado FORNECEDOR, os preços e quantitativos dos que tiverem aceitado cotar o objeto em valor igual ou inferior ao designado FORNECEDOR DO CADASTRO DE RESERVA, segundo os critérios do Edital.

Parágrafo segundo: a ordem de classificação dos registrados na Ata deverá ser respeitada para as contratações, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR realizar os devidos registros na Ata de Registro de Preços, para a sua atualização.

Parágrafo terceiro: o Cadastro de Reserva poderá ser empregado no caso de exclusão do FORNECEDOR na Ata de Registro de Preços, nas seguintes ocorrências:

- cancelamento do registro do FORNECEDOR, quando este descumprir as condições da Ata de Registro de Preços, não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

- cancelamento do registro de preços, por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento do ato, devidamente comprovado e justificado, causado por razão de interesse público ou a pedido do fornecedor.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR: o registro do FORNECEDOR será cancelado quando:

- forem descumpridas as condições da Ata de Registro de Preços;
- não for retirada a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
- sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

Parágrafo único: o cancelamento do registro nas hipóteses previstas nas alíneas a, b e c do caput será formalizado por despacho do ÓRGÃO GERENCIADOR, assegurado o contraditório e a ampla e prévia defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS: o cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato

Página 15 de 22

JO CORREIO
STACADRETA I
SERVÇOS
LIDA 417856860001
11

Processo 14.828/2023
Folha: _____



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 14.828/2023
Folha: _____

superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento do ato, devidamente comprovado e justificado:

- por razão de interesse público; ou
- a pedido do fornecedor.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA ADESAO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO ADERENTE: O ÓRGÃO ADERENTE poderá, mediante prévia anuência do ÓRGÃO GERENCIADOR, aderir à Ata de Registro de Preços, desde que realizado estudo que demonstre a viabilidade e a economicidade.

Parágrafo primeiro: o FORNECEDOR beneficiário não está obrigado a aceitar o fornecimento decorrente da adesão pelo ÓRGÃO ADERENTE.

Parágrafo segundo: desde que o fornecimento objeto da adesão não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da Ata, assumidas com o ÓRGÃO GERENCIADOR, o fornecedor poderá contratar com o ÓRGÃO ADERENTE.

Parágrafo terceiro: após a autorização do ÓRGÃO GERENCIADOR, o ÓRGÃO ADERENTE deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da Ata, devendo cumprir as atribuições inerentes ao ÓRGÃO GERENCIADOR e demais orientações.

Parágrafo quarto: O ÓRGÃO ADERENTE deverá verificar a manutenção das condições de habilitação do fornecedor e proceder à consulta ao Cadastro de Fornecedores do Município, ao cadastro de fornecedores do Estado do Rio de Janeiro, Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) e ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), no Portal Transparência da Controladoria Geral da União, para constatar a inexistência de penalidade cujo efeito ainda vigore.

Parágrafo quinto: compete ao ÓRGÃO ADERENTE:

- analisar todas as condições fixadas na Ata de Registro de Preços;
- realizar os pagamentos relativos às suas contratações;
- os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas;
- a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, devendo registrar no Cadastro de Fornecedores do Município, cadastro de fornecedores do Estado do Rio de Janeiro e as penalidades aplicadas ou informá-las ao ÓRGÃO GERENCIADOR, quando se tratar dos órgãos ou entidades que não pertençam ao Município.

Parágrafo sexto: O ÓRGÃO GERENCIADOR deverá zelar para que o quantitativo total das contratações pelos ÓRGÃOS ADERENTES observe o limite fixado na cláusula quarta.

Parágrafo sétimo: O ÓRGÃO GERENCIADOR só poderá autorizar as adesões por ÓRGÃO ADERENTE municipal, distrital, de outros estados, durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

Página 16 de 22

JO CORREIO
STACADRETA I
SERVÇOS
LIDA 417856860001
11

Processo 14.828/2023
Folha: _____



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 14.828/2023
Folha: _____

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES:

A inexecução dos serviços, total ou parcial, a execução imperfeita, a mora na execução ou qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeitará o contratado, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que couber, às seguintes penalidades, que deverão ser graduada(s) de acordo com a gravidade da infração:

- advertência;
- multa administrativa;
- suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública do Município de Itaguaí;
- declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.

Parágrafo primeiro: o licitante que, convocado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, não levar a Ata de Registro de Preços, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública, e terá o seu registro no Cadastro de Fornecedores suspenso pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital, contrato e das demais cominações legais.

Parágrafo segundo: a sanção administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida, os danos causados à Administração Pública e as circunstâncias agravantes e atenuantes.

Parágrafo terceiro: quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida também deverão ser consideradas para a sua fixação.

Parágrafo quarto: a imposição das penalidades é de competência exclusiva do órgão contratante, podendo ser aplicadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, nesta qualidade ou pelo ÓRGÃO ADERENTE, em relação às respectivas contratações, e pelos eventuais Órgãos Aderentes, em relação às suas respectivas contratações.

Parágrafo quinto: Cabe ao ÓRGÃO GERENCIADOR aplicar as penalidades decorrentes das infrações no cumprimento licitatório ou do descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços.

Parágrafo sexto: a advertência e a multa, previstas nas alíneas a e b, do caput, serão impostas pelo Ordenador de Despesa.

Parágrafo sétimo: a suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, prevista na alínea c, do caput, será imposta pelo Ordenador de Despesa, devendo, nesse caso, a decisão ser submetida à apreciação do Chefe do Poder Executivo.

Parágrafo oitavo: tratando-se de ÓRGÃO ADERENTE da Administração Indireta do Município, a suspensão temporária do direito de licitar e o impedimento de contratar

Página 17 de 22

JO CORREIO
STACADRETA I
SERVÇOS
LIDA 417856860001
11

Processo 14.828/2023
Folha: _____



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 14.620/2023

Folha: _____

com a Administração Pública, prevista na alínea g, do caput, será imposta pelo Ordenador de Despesa, devendo ser submetida à apreciação do Secretário Municipal a que a Entidade se encontra vinculada.

Parágrafo nono: a aplicação da sanção prevista na alínea g, do caput, é de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo.

Parágrafo décimo: A multa administrativa, prevista na alínea h, do caput.

- a) corresponderá ao valor de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato apurada de acordo com a gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não executadas;
- b) poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra;
- c) não tem caráter compensatório e seu pagamento não exime a responsabilidade por perdas e danos das infrações cometidas;
- d) deverá ser graduada conforme a gravidade da infração;
- e) nas reincidências específicas, deverá corresponder ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente imposta, observando-se sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor do contrato ou do empenho.

Parágrafo décimo primeiro: A suspensão temporária da participação em licitação o impedimento de contratar com a Administração Pública, prevista na alínea g, do caput.

- a) não poderão ser aplicados em prazo superior a 2 (dois) anos;
- b) sem prejuízo de outras hipóteses, deverão ser aplicados quando o adjudicatário o faltoso, sancionado com multa, não realizar o depósito do respectivo valor, no prazo devido.

Parágrafo décimo segundo: A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, prevista na alínea g, do caput, perdurará pelo tempo em que os motivos determinantes da punição vigorarem ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos causados.

Parágrafo décimo terceiro: A reabilitação poderá ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação conforme parágrafo décimo segundo.

Parágrafo décimo quarto: O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará o FORNECEDOR a multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil que exceder ao prazo estipulado, a incidir sobre o valor do contrato, da nota de empenho ou do saldo não atendida, respeitado o limite do art. 412 do Código Civil, sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicação das sanções administrativas.

Parágrafo décimo quinto: Se o valor das multas previstas na alínea h, do caput, e no parágrafo décimo quarto, aplicadas cumulativamente ou de forma independente, forem superiores ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o

Página 18 de 22

JRJ COMERCIO
ATACADISTA E
SERVICOS
LTDA-42785686000113
CPF: 13.093.204/0001-13

Assinatura digital do
CARLOS EDUARDO KIFAR MOREIRA RIBEIRO
CPF: 088.247.646-73



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 14.620/2023

Folha: _____

assumidas, assim como todas as condições exigidas na licitação, inclusive as referentes à habilitação e às condições de participação.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO FORO DE ELEIÇÃO: fica eleito o Foro da Comarca de Itaguaí, Estado do Rio de Janeiro para dirimir quaisquer litígios decorrentes da presente Ata de Registro de Preços que não possam ser resolvidos por meio amigável, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim acordos em todas as condições e cláusulas estabelecidas nesta Ata de Registro de Preços, firmam as partes o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual forma e teor, depois de lido e achado conforme, em presença de testemunhas abaixo firmadas.

Itaguaí, 22 de setembro de 2023.

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

Carlos Eduardo Kifar Moreira Ribeiro
CPF/MF sob o nº 001.885.567-01

JRJ COMERCIO

ATACADISTA E SERVICOS

LTDA-42785686000113

Assinado de forma digital por: JRJ

COMERCIO ATACADISTA E

SERVICOS LTDA-42785686000113

Dados: 2023.09.25 12:28:39 -03'00'

JRJ COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS LTDA

CPF/MF sob o nº 42.785.686/0001-13

Jair Ribeiro Junior

CPF sob o nº 088.247.646-73

TESTEMUNHAS:

Nome: Roberto Roberto Gomes Silva Nome: Stefano Marcano Silva

CPF: 144.468.202-44 CPF: 130.093.204/0001-13

Assinatura: Roberto Roberto Gomes Silva Assinatura: Stefano Marcano Silva

ANEXOS:

Anexo ATA I – Consolidação das Informações da Ata de Registro de Preços
Anexo ATA II – Cadastro de Reserva

Página 20 de 22

SECRETARIA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 14.620/2023

Folha: _____

infrator pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.

Parágrafo décimo sexto: A aplicação do sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato, garantido o contraditório e a ampla defesa.

Parágrafo décimo sétimo: A aplicação de qualquer sanção será antecedida de intimação do interessado que indicará a infração cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a aplicação da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso, observando-se os seguintes preceitos:

- a) ao interessado será garantido o contraditório e a ampla defesa;
- b) a intimação do interessado deverá indicar o prazo e o local para a apresentação da defesa;
- c) a defesa prévia do interessado será exercida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, no caso de aplicação das penalidades previstas nas alíneas a, b e c, do caput, e no prazo de 10 (dez) dias, no caso da alínea d, do mesmo dispositivo;
- d) será emitida decisão conclusiva sobre a aplicação ou não da sanção, pela autoridade competente, devendo ser apresentada a devida motivação, com a demonstração dos fatos e dos respectivos fundamentos jurídicos.

Parágrafo décimo oitavo: A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato dentro do prazo estipulado pelo órgão ou Entidade, sem que haja justo motivo para tal, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e determinará a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, cabendo ainda, a aplicação das demais sanções administrativas.

Parágrafo décimo nono: As penalidades previstas na cláusula vigésima também poderão ser aplicadas aos licitantes e ao adjudicatário.

Parágrafo vigésimo: Os licitantes, adjudicatários e contratantes que forem penalizados com as sanções de suspensão temporária da participação em licitação o impedimento de contratar e a declaração de inidoneidade para licitar e contratar por qualquer Ente ou Entidade da Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal ficarão impedidos de contratar com a Administração Pública do Município de Itaguaí enquanto perdurarem os efeitos da respectiva penalidade.

Parágrafo vigésimo primeiro: Penalidades impostas aos licitantes serão registradas pelo Pregoeiro no Cadastro de Fornecedores do Município de Itaguaí.

Parágrafo vigésimo segundo: Após o registro mencionado no item acima, deverá ser remeio para a Secretaria Municipal de Governo o extrato da publicação no Jornal Oficial de Itaguaí ato de aplicação das penalidades citadas nas alíneas c e d do caput, de modo a possibilitar a formalização da extensão dos seus efeitos para todos os órgãos e entidades da Administração Pública do Município de Itaguaí.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO: o(s) fornecedor(es) registrado(s) deverá(m) manter durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços a compatibilidade com as obrigações

Página 19 de 22

JRJ COMERCIO
ATACADISTA E
SERVICOS
LTDA-42785686000113
CPF: 13.093.204/0001-13

Assinatura digital do
CARLOS EDUARDO KIFAR MOREIRA RIBEIRO
CPF: 088.247.646-73



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 14.620/2023

Folha: _____

ANEXO ATA I

CONSOLIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 267/2023

ÓRGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE RAÇÕES DIVERSAS.

FORNECEDOR: JRJ COMÉRCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/ MODELO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Ração de primeira linha, podendo ou não conter milho e farelo de soja, com no mínimo 7% PB.	GUABI	Saco 25 kg	550	R\$ 175,43	R\$ 96.466,52
2	Ração de primeira linha, com mínimo de 10% PB, com no mínimo 10% PB.	GUABI	Saco 25 kg	90	R\$ 145,40	R\$ 13.086,00
3	Ração balanceada com no mínimo 35% de proteína bruta.	GUABI	Saco 40 kg	70	R\$ 172,20	R\$ 12.054,00
4	Proteína bruta 70% e nutrientes digestíveis totais (NDT) mínimo 70%.	GUABI	Saco 40 kg	100	R\$ 206,70	R\$ 20.670,00
5	Ração para suínos, com nível de proteína bruta de 16% e nível de nutrientes digestíveis totais de 2 a 4 m.	GUABI	Saco 25 kg	45	R\$ 151,21	R\$ 6.810,45
VALOR TOTAL						R\$ 188.873,66

Página 21 de 22

JRJ COMERCIO
ATACADISTA E
SERVICOS
LTDA-42785686000113
CPF: 13.093.204/0001-13

Assinatura digital do
CARLOS EDUARDO KIFAR MOREIRA RIBEIRO
CPF: 088.247.646-73



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí
Secretaria de Licitações e Contratos

Processo 14.628/2023

Fls/Nº: _____

ANEXO ATA II

CADASTRO DE RESERVA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 267/2023

ÓRGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELA DO E CONTÍNUO DE RAÇÕES DIVERSAS.

FORNECEDOR DO CADASTRO DE RESERVA: NÃO HÁ.

JRJ COMERCIO
ATACADISTA E
SERVICOS
LTDA:42785686
000113

Assinado de forma
digital por JRJ
COMERCIO ATACADISTA
E SERVICOS
LTDA:42785686000113
Dados: 2023.09.25
12:29:48 -03'00'

Página 22 de 22

SECRETARIA

NOTA EXPLICATIVA – Os itens registrados por meio da presente Ata de Registro de Preços, gerenciada pela Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, poderão ser solicitados e utilizados conforme a necessidade, durante o período de 12 (doze) meses, não sendo obrigatório, por parte do Município de Itaguaí, a aquisição de qualquer item registrado.
(Ref. 1ª Publicação trimestral)

E-mail: faleconosco@itaguaí.rj.gov.br



Telefone: (21) 3782-9000
E-mail: faleconosco@itaguaí.rj.gov.br



Telefone: (21) 3782-9000
E-mail: faleconosco@itaguaí.rj.gov.br



Telefone: (21) 3782-9000
E-mail: faleconosco@itaguaí.rj.gov.br



Telefone: (21) 3782-9000
E-mail: faleconosco@itaguaí.rj.gov.br



Telefone: (21) 3782-9000
E-mail: faleconosco@itaguaí.rj.gov.br



Telefone: (21) 3782-9000
E-mail: faleconosco@itaguaí.rj.gov.br



Telefone: (21) 3782-9000
E-mail: faleconosco@itaguaí.rj.gov.br

